

발 간 등 록 번 호

74-8140000-000425-01

행복한 학교
학생 중심 충남교육

2024

학원업무편람



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

일 러 두 기

1. 본 편람에 수록된 내용들은 학원(교습소 및 개인과외 포함) 업무 담당자들의 업무 이해도를 높이기 위해 분야별로 정리한 것입니다.
2. 학원 관련 법령은 수시로 변경되므로 본 편람의 내용이 참조하는 시점에 따라 법령내용과 부합하지 않거나 타당하지 않을 수 있으니, 근거 법령 등은 항상 확인하고 해석 및 적용에 유의하시기 바랍니다.
3. 특히, 본 편람에 수록된 교육부나 법제처 등의 각종 법령 해석 및 질의 회신은 질의를 한 사건을 중심으로 하는 해석이므로 이를 그대로 다른 민원에 적용하는 것은 상당한 주의가 필요합니다.
4. 질의 회신문, 법령 해석문, 소송판결문은 질의 배경과 판단 또는 결정문을 보고 판단 이유가 무엇인지, 그 논리의 구조는 무엇인지 등을 잘 파악하여야 다른 민원에 참고할 수 있습니다. 따라서, 법률 해석, 질의 회신은 가급적 원안을 그대로 옮겨 놓는 방식으로 작성하였으니 충분히 읽고 판단하시기 바랍니다.
5. 법정서식은 관련 규정을 안내하였고, 법정서식은 아니지만 업무편의를 위하여 필요한 서식은 예시문으로 수록하였으니, 교육지원청의 실정 또는 상황에 맞게 수정하여 사용하시기 바랍니다.

C o n t e n t s

학원업무편람

SECTION I	개요	1
SECTION II	학원	15
SECTION III	교습소	155
SECTION IV	개인과외교습자	217
SECTION V	지도·감독	259
SECTION VI	질의응답, 사례	371
SECTION VII	학원업무통합시스템 ..	531

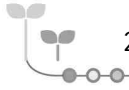
개요

1. 학원·교습소·개인과외교습자 관계법령	3
2. 학원·교습소·개인과외교습자 비교	4
3. 민원별 처리기한 및 신청서류	5
4. 업무 처리 절차	12



학원 · 교습소 · 개인과외교습자 관계 법령

학원 관련사항	법규명	비고
학원 기본 법령	•학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률, 시행령, 시행규칙 •충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 시행규칙	
민원 처리 절차 행정정보공동이용	•민원 처리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙 •전자정부법, 시행령	
건축물 용도 확인 임대차 (전대차)계약 확인 토지용도 확인	•건축법, 시행령, 시행규칙 •주택법, 시행령, 시행규칙 •주택건설기준 등에 관한 규정 •민법 •국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	
교육환경 유해업소	•교육환경 보호에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	
집단급식시설 방음시설 소방시설	•식품위생법, 시행령, 시행규칙 •소음·진동관리법, 시행령, 시행규칙 •소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙 •화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙 •다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙	
전기안전점검 학원·교습소·개인과외 광고물 화재보험가입	•전기안전관리법, 시행령, 시행규칙 •옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률, 시행령 •화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	
개인정보수집 · 이용	•개인정보보호법	
성범죄 경력 및 아동학대 경력조회	•아동·청소년의 성보호에 관한 법률, 시행령, 시행규칙 •아동복지법, 시행령, 시행규칙	
외국인 강사 자격 외국인 학원 설립 자격	•출입국관리법, 시행령 •외국인투자 촉진법, 시행령, 시행규칙	
등록(신고)·변경 시 면허세 납부, 과태료 부과, 체납, 징수 사업자등록 현금영수증 발급 의무화	•지방세법, 시행령, 시행규칙 •지방세기본법, 시행령, 시행규칙 •부가가치세법, 시행령 •소득세법, 시행령	
학원안전공제보험	•학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 •충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 조례시행규칙	
선행학습 광고 금지	•공교육정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법	
이의제기 과태료 이의제기	•행정심판법, 시행령, 시행규칙 •행정소송법 •질서위반행위규제법, 시행령	
처분사전통지, 의견청취 청문 등 행정절차	•행정절차법, 시행령, 시행규칙	
어린이 통학버스 학원(교습소) 차량	•도로교통법, 시행령, 시행규칙 •여객자동차 운수사업법, 시행령, 시행규칙	
감염병 관리	•감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	
아동학대 신고의무자 교육 긴급복지 신고의무자 교육 장애인학대 신고의무자 교육 어린이 안전교육	•아동복지법, 시행령, 시행규칙 •긴급복지지원법, 시행령, 시행규칙 •장애인복지법, 시행령, 시행규칙 •어린이 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	



학원 · 교습소 · 개인과외교습자 비교

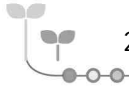
구 분	학 원	교 습 소	개인과외교습자
학습자수	•동시 10인 이상	•동시 9인까지 (피아노는 5인)	•동시 9인까지
건축물용도	•(500㎡미만) - 제2종 근린생활시설(학원) - 판매시설 (예외적 허용) •(500㎡이상)교육연구시설	•(500㎡미만) - 제2종 근린생활시설(교습소) - 판매시설 (예외적 허용) •(500㎡이상)교육연구시설	•학습자(교습자)의 주거지 (단독·공동주택) •입주민교육시설(공동주택 거주자로서 입주자대표회의 의결을 거침)
시설규모	•조례 [별표3]에 따른 시설 규모 ※ 학원 설립·운영자가 한 학원에서 둘 이상의 교습과정을 등록할 경우, 교습과정 각각의 면적이 있어야 함.	•교습에 필요한 최소한의 규모	•해당없음
명칭사용	•고유명칭+학원(독서실)	•고유명칭+교습과목+교습소	•해당없음
설립·운영자 결격사유	•「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제9조	•「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조	•해당없음
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력 조회	•설립운영자: 교육지원청 조회 •강사, 직원 등: 설립(운영)자	•교습소신고자: 교육지원청 조회 •보조요원 (교습불가): 교습자	•개인과외신고자: 교육지원청 조회 (성범죄 경력조회 만)
건축물 용도변경 직통계단 (3층이상)	•필요 (바닥면적 500㎡이상의 경우) •전용면적 200㎡이상: 2개소	•필요 (바닥면적 500㎡이상의 경우) •해당없음	•해당없음 •해당없음
강사 채용 가능 여부	•채용 가능	•채용 불가 •임시교습자 (출산, 질병 등) 및 보조요원(교습불가) 채용 가능	•채용 불가
교습비등 표시·게시	•적용	•적용	•적용
일시수용 능력인원	•1㎡당 1인 이하 (실험·실습·실기 등을 필요로 하는 학원인 경우 충남조례 별표6 참조)	•1㎡당 0.3인 이하 - 9인 이하 - 피아노교습 5인 이하	•9인 이하
교습비등 조정명령	•적용 (평생직업교육학원 제외)	•적용	•적용
교습비등 영수증발급	•적용	•적용	•적용
교습시간 제한	•적용 (평생직업교육학원 독서실 제외)	•적용	•적용
교습과목 및 대상	•학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한법률 시행령 [별표2]	•1과목 •초·중·고(시험준비생) 지식, 기술, 예능	•여러 과목 가능 •초·중·고(시험준비생) 지식, 기술, 예능
교육환경 정화 등	•적용 (평생직업교육학원 제외)	•적용	•해당없음
다중이용업소 해당여부	•해당 전용면적 190㎡ 이하 제외	•해당없음	•해당없음



민원별 처리기한 및 신청서류

■ 학원

민원사항 기한	신청 구비 서류
공통	• 공공기관이 발행한 신분증 • 행정정보공동이용 사전동의서
설립·운영 (8일)	• 학원설립·운영등록신청서 • 학원 또는 독서실 원칙 • 교습비등 등록(변경)신청서 • 학원의 위치도/건물현황도/시설평면도(출입문/용도/기타 기재) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서(설립운영자가 법인인 경우 임원 전체) • 강사채용등록신청서(설립자 강사 등록 시, 졸업증명서 또는 대학교 2학년 이상 수료증명서 또는 자격증 등 강사자격 증빙서류) • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도) • 안전시설 등 완비증명서(학원이 다중이용업소에 해당되는 경우, 학원으로 사용하는 전용면적이 570㎡ 이상인 경우) • 전기안전점검확인서(동일 건물에 학원으로 사용하고 있는 전용면적의 합이 570㎡ 이상인 경우(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조)) [설립자가 법인인 경우 추가 제출] • 정관(공증 필요, 자본금 10억 미만은 발기인 기명날인 또는 서명으로 효력 발생, 목적에 학원운영업, 교육서비스업 등 명시) • 법인등기부등본 • 이사회 회의록(학원명, 위치 등 명시, ※ 주주총회 회의록 아님) • 법인인감증명서, 사용인감계(대표인감 사용 시 생략) [설립자가 외국인인 경우 추가 제출(개인·법인)] • 외국인등록사실증명서(국내거소사실증명서) 또는 외국인등록증 • 여권 사본 • 국적국 범죄경력조회서(아포스티유, 국적국 정부나 국적국 소재 대한민국 공관의 공적 확인 서류, 우리나라 소재 국적국 공관의 공적 확인 서류) • 외국인투자기업(법인인 경우)등록증명서(외국인투자 1억원 이상, 「외국인투자 촉진법 시행령」 제2조의2) • 설립·등록 후 비자 발급 확인(개인: 무역경영(D-9), 법인: 기업투자(D-8))
운영자 변경 (7일)	[공통] • 학원설립·운영자 변경등록신청서 • 학원 인계·인수서 [인계자] • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) [인수자] • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서

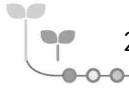


민원사항 기한	신청 구비 서류
	• 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 강사채용통보서(설립자가 강사 등록 시 졸업증명서 또는 2학년 이상 수료증명서 또는 자격증 등 강사자격 증빙서류 포함)
위치변경 (7일)	• 학원변경등록신청서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) • 원칙 신·구조문 대비표 • 위치도/건물현황도/시설평면도 • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도) • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 안전시설 등 완비증명서(학원이 다중이용업소에 해당되는 경우, 학원으로 사용하는 면적이 570㎡이상인 경우) • 전기안전점검확인서(동일 건물내 학원으로 사용하고 있는 전용면적의 합이 570㎡이상인 경우(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조))
교습비등 변경 (7일)	• 교습비등 등록(변경) 신청서 • 원칙 신·구조문 대비표
학원변경 (7일)	명칭/종류/분야/교습과정/일시수용인원/정원/시설(설비)변경 • 학원변경등록신청서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) • 원칙 신·구조문 대비표(※ 명칭, 일시수용인원, 정원, 교습과정 변경 시) • 시설평면도(시설변경 시)
등록증 재발급 (1일)	• 학원설립·운영등록증명서 재발급신청서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출)
휴원 (1일)	• 학원 휴원신고서
휴원연장 (1일)	• 학원 휴원연장신고서
재개원 (1일)	• 학원 재개원신고서
폐원 (1일)	• 학원 폐원신고서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) • 설립자가 법인인 경우 이사회 회의록(폐원에 관한 사항) 사본
기타	• 위임장 - 개인: 위임인, 대리인 신분증 - 법인: 법인인감증명서, 사용인감계, 대표자와 대리인 신분증



■ 강사 채용 및 해임 통보

민원사항 기한	통보기간	신청 구비 서류
채용통보 (내국인강사) (1일)	채용일로부터 15일 이내	• 강사채용등록신청서 • 대학졸업증명서 또는 자격증 등 강사자격 증빙서류 ※ 대학교 재학생 및 중퇴자는 2학년 이상 수료증명서 • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회보서
채용통보 (외국인강사) (1일)	채용일로부터 15일 이내	• 강사채용등록신청서 • 여권(유효기간이 만료되지 않은 것) • 입국만료일 이전 사증(비자) • 외국인등록증 또는 외국인등록사실증명서(출입국관리사무소 발급) • 채용신체검사서 또는 건강진단서(채용일 기준 1개월 이내 발급, 대마 및 마약 검사 포함) • 국적국 범죄경력조회서(아포스티유, 국적국 정부나 국적국 소재 대한민국 공관의 공식 확인 서류, 우리나라 소재 국적국 공관의 공식 확인 서류) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회보서 • 학력증명서(국내외 4년제 이상, 아포스티유 또는 국적국 정부나 국적국 소재 대한민국 공관의 공적 확인 발급)
해임통보	해임일로부터 15일 이내	• 강사해임통보서
공통	• 공공기관이 발행한 신분증	
기타	• 위임장 - 개인: 위임인, 대리인 신분증 - 법인: 법인인감증명서, 사용인감계(도장포함), 대표자, 대리인 신분증	



■ 교습소

민원사항 기한	신청 구비 서류
공통	• 공공기관이 발행한 신분증 • 행정정보공동이용 사전동의서
설립·운영 신고 (8일)	• 교습소설립·운영신고서 • 교습비등 등록신청서 • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 교습소의 위치도/건물현황도/시설평면도 • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 • 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 강사자격 증빙서류 • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도)
교습비변경 (8일)	• 교습비등 등록(변경) 신청서
위치변경 (8일)	• 교습소 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 교습소의 위치도/건물현황도/시설평면도 • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출) • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도)
교습자변경 (8일)	[공통] • 교습소 변경신청서 [인계자] • 기존 교습소설립·운영신고증명서 [인수자] • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 강사자격 증빙서류
교습소변경 (8일)	명칭/분야/교습과정/일시수용인원/정원/시설(설비)변경 • 교습소 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 시설평면도(시설변경 시) • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
임시교습자 채용 (7일) 예외적 허용(최대180일)	• 임시교습자 채용 승인 신청서(※ 채용일로부터 15일 이내) • 진단서, 진료확인서 등 증빙서류(기존 교습자) • 임시교습자의 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 • 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력조회 회보서(경찰서 발급)
임시교습자 해임 (7일)	• 임시교습자 해임통보서(※ 채용일로부터 15일 이내)



민원사항 기한	신청 구비 서류
보조요원 채용 (7일)	• 교습소 보조요원 채용신고서(※ 채용일로부터 15일 이내) • 자격입증 구비서류 각1부(해당사항이 있는 경우에만 제출) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회보서
보조요원 해임 (7일)	• 교습소 보조요원 해임통보서(※ 채용일로부터 15일 이내)
신고증명서 재발급 (1일)	• 교습소설립·운영신고서 재발급신청서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
휴소 (1일)	• 교습소휴소·폐소 신고서
휴소연장 (1일)	• 교습소 휴소 연장신청서
재개소 신고 (1일)	• 교습소 재개소 신고서
폐소 신고 (1일)	• 교습소휴소·폐소 신고서 • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)



■ 개인과외교습자

민원사항 기한	신청 구비 서류
공통	• 공공기관이 발행한 신분증 ※ 신분증과 주소지가 다른 경우: 주민등록등본
개인과외교습자신고 (교습자주거지) (5일)	• 개인과외교습자신고서 • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 성범죄경력 조회 동의서 • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음) • 자격증(해당자에 한함) [주택일 경우] • 교습자의 주거지의 일반건축물대장등본(시청 또는 정부24시에서 발급가능)
개인과외교습자신고 (학습자주거지) (5일)	• 개인과외교습자신고서 (교습장소를 신고서에 기재하며, 교습장소가 여러 곳인 경우 별첨 신고) ※ 교습장소가 학습자 주거지로 등록되더라도, 신고서의 신고인 정보에 교습자 주소를 정확히 기재(사업자등록 신고 시 사업장 소재지를 기재함) • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 성범죄경력 조회 동의서 • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음) • 자격증(해당자에 한함)
위치(주소)변경 (5일)	• 개인과외교습자 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 기존 개인과외교습자 신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출) [주택일 경우] • 교습자의 주거지의 일반건축물대장등본(시청 또는 정부24시에서 발급가능)
기타 변경 (5일)	분야/교습과정/교습과목/일시수용인원/정원/이름(주민등록번호)/학력변경 • 개인과외교습자 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 기존 개인과외교습자 신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출) • 변경사항이 기재된 주민등록등·초본(이름, 주민등록번호 변경시) • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음)
학습자 주거지변경 (5일)	• 개인과외교습자 변경신고서 (교습장소를 신고서에 기재하며, 교습장소가 여러 곳인 경우 별첨 신고) ※ 교습장소가 학습자 주거지로 등록되더라도, 신고서의 신고인 정보에 교습자 주소를 정확히 기재(사업자 등록 신고 시 사업장 소재지를 기재함) • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 기존 개인과외교습자 신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
신고증명서재발급 (1일)	• 개인과외교습자 신고증명서 재발급신청서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 기존 개인과외교습자 신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
중지신고 (1일)	• 개인과외교습자 중지신고서 • 기존 개인과외교습자 신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)

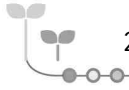


■ 처리기간 계산(민원 처리에 관한 법률 제19조)

구 분	처리기간 계산
5일 이하	접수시각부터 “시간” 단위 계산(1일 8근무시간), 공휴일·토요일 산입 아니함.
6일 이상	“일” 단위 계산, 첫날 산입, 공휴일과 토요일 산입 아니함.
주·월·년	첫날 산입, 민법 제159조부터 제161조까지의 규정 준용

■ 민원처리에 관한 법률

- 민원처리에 관한 법률 제22조(민원문서의 보완·취하 등)
- 민원처리에 관한 법률 시행령 제24조(민원문서의 보완 절차 및 방법 등)
- 민원처리에 관한 법률 시행령 제25조(민원문서의 반려 등)
- 민원처리에 관한 법률 시행규칙 제9조(민원문서의 보완요구)



업무 처리 절차

■ 학원 등록

1. 민원인 신청서 제출



2. 서류검토 p.22, 24, 28



3. 신청서 접수

① 나이스(나이스(NEIS)) 시스템 접수	나이스(나이스(NEIS)) → 민원 → 민원처리 → 민원접수 → 유기한 문서 → 평생교육 → 학원설립등록 ※ 학원설립·운영등록신청서 상단에 접수번호 / 접수일/처리기간 기입
② 에듀파인 비전자문서 접수	에듀파인 → 문서관리 → 문서함 → 문서등록 대장 → 비전자문서등록(접수문서등록) ※ 학원설립·운영등록신청서 하단에 접수번호 / 접수일/담당자 서명



4. 조회

③ 성범죄 경력 및 이등학대 범죄 전력결격사유 조회	행정정보공동이용시스템 → 정보열람 → 결격·범죄유무조회 → 결격·범죄 통합조회 신청
④ 관할 소방서에 소방시설 적합성 검토 요청	에듀파인 기안 작성 발송



5. 조사 · 확인

⑤ (③, ④) 적합 시 현지 조사 · 확인	유해환경, 시설기준, 간판 등 현지조사 (※ 시설기준 부 적합 시 보완요구)
--------------------------	---



6. (기안) 결재

·학원 설립·운영 등록 수리 ·학원 면허 부여 통보 ·학원 설립·운영 등록 수리 알림



7. 등록증 교부

·학원등록 면허세 납부 안내 및 영수증 접수 ·학원등록 나이스(나이스(NEIS)) 및 학원업무통합시스템 입력 ·학원장 학원운영 관련 안내 ·학원책임배상보험 수업시작 전 가입 후 15일 이내에 보험증권 제출안내 ·강사 채용 통보 안내



■ 교습소 신고

1. 민원인 신청서 제출



2. 서류검토 p.158, 159



3. 신청서 접수

① 나이스(나이스(NEIS)) 시스템 접수	나이스(나이스(NEIS)) → 민원 → 민원처리 → 민원접수 → 유기한 문서 → 평생교육 → 교습소설립등록 ※ 교습소설립·운영신고서 상단에 접수번호/ 접수일/처리기간 기입
② 에듀파인 비전자문서 접수	에듀파인 → 문서관리 → 문서함 → 문서등록 대장 → 비전자문서등록(접수문서등록) ※ 교습소설립·운영신고서하단에 접수번호/접수일 /담당자 서명



4. 조회

③ 성범죄 경력 및 아동학대 범죄 전력 조회	행정정보공동이용시스템 → 정보열람 → 결격· 범죄유무조회 → 결격·범죄 통합조회 신청
--------------------------	--



5. 조사 · 확인

④ ③번 적합 시 현지 조사 · 확인	유해환경, 시설기준, 간판 등 현지조사 (※ 시설기준 부 적합 시 보완요구)
----------------------	---



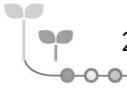
6. (기안) 결재

- 교습소 설립·운영 신고 수리
- 교습소 면허 부여 통보
- 교습소 설립·운영 등록 수리 알림



7. 신고증명서 교부

- 교습소 신고 면허세 납부 안내 및 영수증 접수
- 교습소 등록 나이스(나이스(NEIS)) 및 학원업무통합시스템 입력
- 교습소 운영 관련 안내
- 학원책임배상보험 수업시작 전 가입 후 15일 이내에 보험증권 제출안내



■ 개인과외교습자 신고

1. 민원인 신청서 제출



2. 서류검토 p.220



3. 신청서 접수

① 나이스(나이스(NEIS)) 시스템 접수	나이스(나이스(NEIS)) → 민원 → 민원처리 → 민원접수 → 유기한 문서 → 평생교육 → 개인과외교습자 ※ 개인과외교습자 신고서 상단에 접수번호/ 접수일/처리기간 기입
② 에듀파인 비전자문서 접수	에듀파인 → 문서관리 → 문서함 → 문서등록 대장 → 비전자문서등록(접수문서등록) ※ 개인과외교습자 신고서하단에 접수번호/ 접수일/담당자 서명



4. 조회

③ 성범죄 경력 조회	행정정보공동이용시스템 → 정보열람 → 결격·범죄유무조회 → 결격·범죄 통합조회 신청
-------------	---



5. (기안) 결재

- 개인과외교습자 신고 수리
- 개인과외교습자 신고 수리 알림



6. 신고증명서 교부

- 개인과외교습자 나이스(나이스(NEIS)) 입력
- 개인과외교습자 운영 관련 안내(※개인과외교습자 운영 외부 표시 스티커 배부)

학원

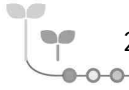
■ 업무흐름도	18
■ 상담 체크리스트	19
1. 학원의 설립·등록	21
2. 학원의 명칭	31
3. 건축물 용도와 시설	32
4. 교습과정	38
5. 교육환경 유해업소	44
6. 학원강사	46
7. 교습비등	55
8. 학원의 변경 등록, 휴원, 재개원, 폐원	72
9. 실무서식 및 기안문	77
10. 기타 유의사항	146



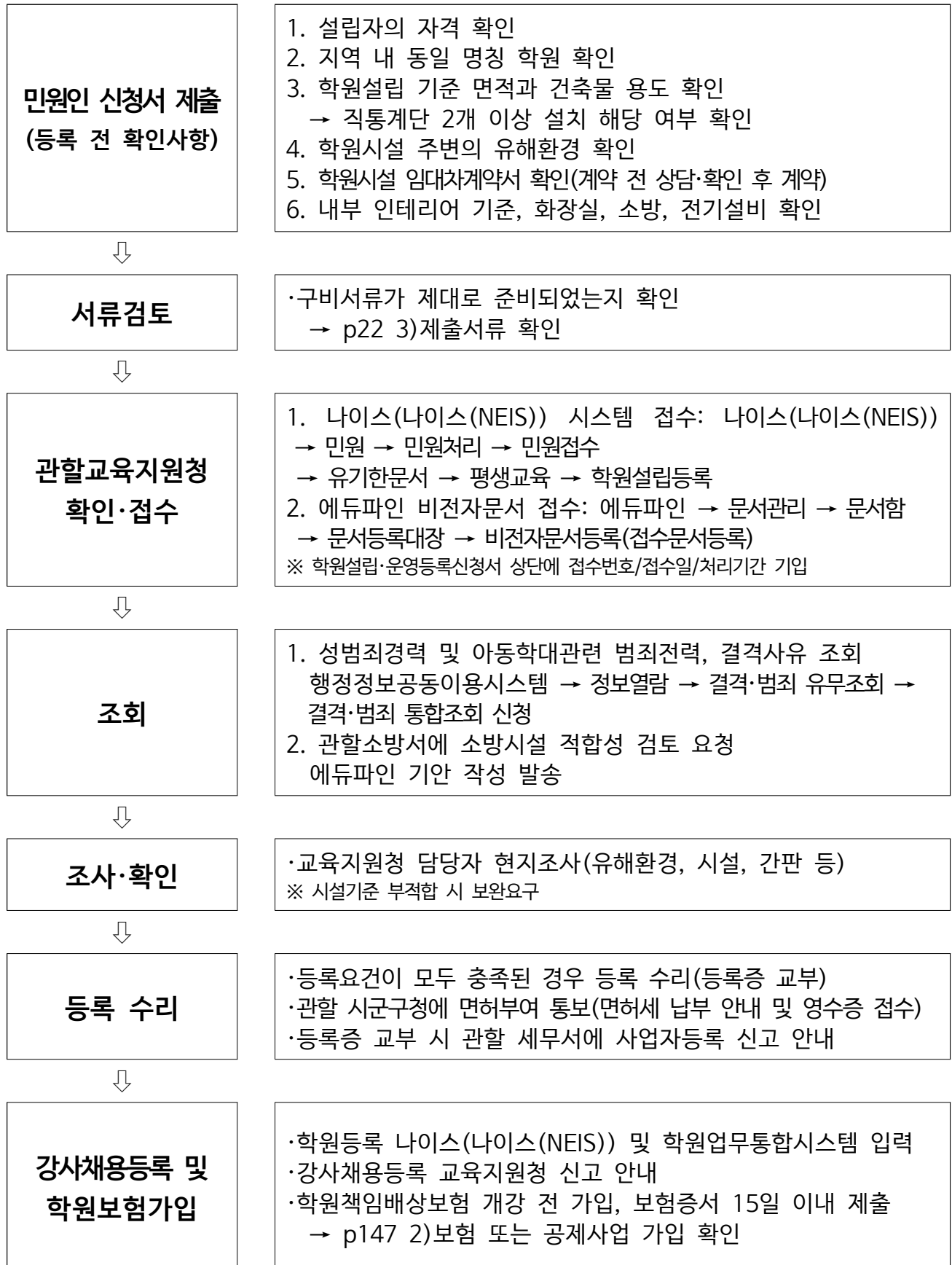
목 차



■ 학원설립·등록절차 흐름도	18
■ 학원설립 체크리스트	19
1. 학원설립·등록	
가. 설립·등록	21
나. 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 등록	24
다. 원격교습학원 등록	27
라. 학원설립·운영 조건부 등록	29
2. 학원의 명칭	31
3. 건축물 용도와 시설	
가. 건축물 용도	32
나. 직통계단	33
다. 화장실	34
라. 지하실 학원설립	34
마. 소방시설 기준	34
바. 다중이용업소의 소방시설	35
사. 전기안전점검	36
4. 교습과정	
가. 학원의 교습과정	38
나. 강의실 면적 측정	39
다. 학원 현장 점검 시 유의할점	40
라. 교습과정별 일시수용인원	41
마. 단위시설 기준	43
5. 교육환경 유해업소	44
6. 학원강사	46
7. 교습비등	55
8. 학원의 변경, 휴원, 폐원	
가. 제출서류	72
나. 학원 변경 등록	74
다. 학원의 변경 등록, 휴원, 재개원, 폐원	76
9. 실무서식 및 기안문	77
10. 기타 유의사항	146



■ 학원 설립·운영 등록 업무흐름도





학원 설립·등록 상담 체크리스트

_____ 교육지원청 담당자(상담자): _____ (서명)

1. 학원의 종류	
학교교과교습학원 ()	평생직업교육학원 ()
2. 설립자의 자격 확인하기	확인(체크)
행정정보공동이용시스템을 통해 조회 (결격사유조회, 성범죄 및 아동학대 범죄 전력 조회)	
나이스(나이스(NEIS))에서 결격설립자 목록 조회 (학원 말소 처분 또는 교습정지 처분을 받은 적이 있는지?)	
3. 학원 명칭 확인하기	학원명
적합한 학원 명칭 확인하기 [고유명사 +학원] - 중복 명칭 금지, 금지어 확인, 한글 원칙(영문 병행표기 가능)	_____ 학원
4. 건물 요건 확인하기	확인(체크)
건축물 주소: _____	
건물의 용도가 학원 설립에 적합한가? (건축물 대장의 '용도' 부분 확인) - 현재 용도: - 적합한 용도: 제2종근린생활시설(학원), 교육연구시설(학원) ※ 동일 설립자가 동일 건물에 학원 또는 교습소로 사용하는 바닥면적(전용+공용)의 합이 500m ² 이상일 경우는 용도가 '교육연구시설' 이어야 함.	
교육환경유해업소는 없는가? - 건물의 연면적 1,650m ² 미만의 경우: 건물 내 유해업소 있을 경우 학원설립 불가 - 건물의 연면적 1,650m ² 이상의 경우: 건물 내 유해업소가 같은 층 20m 이내, 바로 위, 아래층 수평거리 6m이내 위치하지 않으면 설립 가능) ※ pc방, 당구장, 만화방, 주류를 취급하지 않는 영업소는 제외	
직통계단은 2개소 이상인가? 3층 이상의 층으로 학원으로 사용하는 전용면적이 200m ² 이상일 경우 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단이 2개소 이상이어야 함	
화장실은 2개 이상이며 남/녀 출입구가 별도로 구분되어 있는가?	



안전시설 등 완비증명서 제출 대상인가? - 학원이 다중이용업소에 해당하는 경우 - 학원으로 사용하는 전용면적이 570m²이상인 경우	
전기안전점검확인서 제출 대상인가? (동일 건물에 학원으로 사용하고 있는 면적의 합이 570m²이상인 경우 제출) - 민원인이 한국전기안전공사로 직접 신청(연락처: _____) - 온라인: 전기안전여기로(safety.kesco.co.kr)	
5. 임대계약 확인하기	확인(체크)
건축물대장상의 실소유자와 학원 설립자가 임대계약을 해야함 - 건물주가 2명인 경우: 2명 모두 서명 및 날인 - 건물주가 3명 이상인 경우: 공유자 지분의 과반수로 결정(민법 265조) - 학원설립자가 2명인 경우: 2명 모두 서명 및 날인 - 설립자가 법인인 경우 법인명으로 임대차 계약	
건물을 무상으로 빌린 때는 사용 동의서 또는 무상사용 임대차계약서 필요	
6. 학원시설 설비 및 교구 확인하기	확인(체크)
내부 공사가 완료 되었는지? (공사완료예정일: _____ / 현지확인: _____)	
교습과정에 해당하는 강의실(실습실)의 최소기준 면적을 확보하였나? - 강의실 면적에 사무실, 복도 등은 포함 안 됨. 내부 실측된 면적을 기준으로 함	
강의실에 각각 별도의 출입구가 있는지? (학습권 침해 및 피난로 확보관련)	
시설·설비 교구가 필요한 경우(음악, 미술 등) - 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 별표4 확인하기	
교습행위와 관련 없는 시설 금지 - 볼풀장, 미끄럼틀, 주방시설 등	
학원 소방 점검 받기(다중이용업소 해당 여부 포함) - 접수 후 관할 소방서에 공문 요청	

※ 학원설립 신고 완료 후 → 시군청 세무과에서 면허세 납부 → 교육지원청에서 학원 설립·운영 등록증 수령
 → 강사 채용시 강사 등록 → 세무서에 사업자 등록 신고(학원 설립·운영 등록증, 신분증 구비) → 교육지원
 청에 사업자등록증 제출 → 학원안전공제보험 가입(보험회사) 후 교육지원청에 보험증권(가입증명서) 제출
 ※ 학원 설립등록 후 2개월 이상 개원을 하지 않으면 등록말소 처리됩니다.



1. 학원의 설립·등록

가. 설립·등록

1) 학원의 정의(학원법 제2조제1호)

"학원"이란 사인(私人)이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정 다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다. 이하 같다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다. 이하 같다)·예능을 교습(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함한다. 이하 같다) 하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말함. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 시설은 제외됨.

가. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 법령에 따른 학교

나. 도서관·박물관 및 과학관

다. 사업장 등의 시설로서 소속 직원의 연수를 위한 시설

라. 「평생교육법」에 따라 인가·등록·신고 또는 보고된 평생교육시설

마. 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설이나 그 밖에 평생교육에 관한 다른 법률에 따라 설치된 시설

바. 「도로교통법」에 따른 자동차운전학원

사. 「주택법」제2조제3호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 같은 법 제43조에 따른 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설

2) 학원의 종류

구 분	유 형	교습시간 제한	교습비등 조정	교육환경 정화	보험
학교교과교습 학원	유아, 장애가 있는 사람, 학생을 대상으로 교습 하거나, 학교교육 과정을 교습하는 학원 (학생이 직업기술분야의 학원에서 취업을 위하여 학습하는 경우 제외)	적용	조정	적용	가입
평생직업교육 학원	학교교과교습학원 외에 평생교육, 직업교육을 목적으로 하는 학원	미적용	자율적	미적용	가입

Q1. 유아란? 만 3세부터 초등학교 취학 전까지의 어린이를 말함

Q2. 학교의 교과는? (초·중등교육법 시행령 제43조)

- ① 초등학교 및 공민학교: 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학, 실과, 체육, 음악, 미술 및 외국어 (영어)와 국가교육위원회가 필요하다고 인정하는 교과
- ② 중학교 및 고등공민학교: 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학, 기술·가정, 체육, 음악, 미술 및 외국어와 국가교육위원회가 필요하다고 인정하는 교과
- ③ 고등학교: 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학, 기술·가정, 체육, 음악, 미술 및 외국어와 국가교육위원회가 필요하다고 인정하는 교과
- ④ 특수학교 및 고등기술학교: 국가교육위원회가 필요하다고 인정하는 교과 (초·중등교육과정 편성·운영 지침 참조)



3) 제출서류

- 학원설립·운영등록신청서
- 학원 또는 독서실 원칙
- 교습비등 등록(변경)신청서
- 학원의 위치도/건물현황도/시설평면도(출입문/용도/기타 기재)
- 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서(설립자가 법인인 경우 임원 전체)
- 강사채용등록신청서(설립자 강사 등록 시, 졸업증명서 또는 대학교 2학년 이상 수료증명서 또는 자격증 등 강사자격 증빙서류)
- 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류
(임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능)
- 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도)
- 안전시설 등 완비증명서(학원이 다중이용업소에 해당되는 경우, 학원으로 사용하는 면적이 570㎡ 이상인 경우)
- 전기안전점검확인서(동일 건물내 학원으로 사용하고 있는 전용면적의 합이 570㎡ 이상인 경우(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조))
- 공공기관이 발행한 신분증

[설립자가 법인인 경우 추가 제출]

- 정관(공증 필요, 자본금 10억원 미만은 발기인 기명날인 또는 서명으로 효력 발생, 목적에 학원운영업, 교육서비스업 등 명시)
- 법인등기부등본
- 이사회 회의록(학원명, 위치 등 명시, ※ 주주총회 회의록 아님)
- 인감증명서, 사용인감계(대표인감 사용 시 생략)

[설립자 외국인인 경우 추가 제출(개인·법인)]

- 외국인등록사실증명서(국내거소사실증명서) 또는 외국인등록증
- 여권 사본
- 국적국 범죄경력조회서(아포스티유, 국적국 정부나 국적국 소재 대한민국 공관의 공적 확인 서류, 우리나라 소재 국적국 공관의 공적 확인 서류)
- 외국인투자기업 (법인인 경우)등록증명서(외국인투자 최소금액 1억원 이상
- 「외국인투자촉진법 시행령」제2조의2)
- 설립·등록 후 비자 발급 확인(개인: 무역경영(D-9), 법인: 기업투자(D-8))



4) 학원설립·운영자의 자격

■ 결격사유(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제9조)

결격사유(학원설립 불가 사유)	확인 방법
1. 피성년후견인·피한정후견인 2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자 3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자 또는 그 집행유예 기간 중에 있는 자 4. 학원법을 위반하여 벌금형을 선고받은 후 1년이 지나지 아니한 자 5. 법원의 판결에 의하여 자격이 정지되거나 상실된 자	결격사유 조회 (행정정보공동이용시스템)
6. 학원법 제17조제1항에 따라 학원 등록이 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 자 6의2. 학원법 제17조제1항에 따라 교습정지 처분을 받은 후 그 정지 기간이 지나지 아니한 자(법인의 때는 그 대표자를 포함한다)	나이스(NEIS) 결격설립자 목록 확인
7. 법인으로서 그 임원(이사, 감사) 중에 제1호부터 제6의2호까지의 규정에 해당하는 자가 있는 경우	결격사유 조회 & 나이스(NEIS) 결격설립자 목록 확인
8. 성범죄 및 아동학대로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자 (평생직업교육학원 중 국제화, 인문사회, 기예, 독서실 분야 및 성인만을 교습대상으로 하는 학원 제외)	성범죄경력 및 아동학대 관련 범죄전력조회

※ 학원의 설립·운영 중에 있는 사람 또는 법인에게 위와 같은 결격사유가 발생하면 학원의 등록은 효력을 잃습니다. 단, 법인의 임원이 위와 같은 결격사유가 발생하면 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 임원을 바꾸어 선임하면 학원의 등록은 효력을 잃지 않습니다.

■ 취업제한 제도

구 분	성범죄 경력자	아동학대 전력자
내용	아동·청소년 대상 성범죄 또는 성인 대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 아동·청소년 관련 기관 등을 운영하거나 관련 기관 등에 취업할 수 없음	아동학대 관련 범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 아동·청소년 관련 기관 등을 운영하거나 관련 기관 등에 취업할 수 없음
제한기간	「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에 따름	「아동복지법」 제29조의3에 따름
대상기관	학원, 교습소, 개인과외교습자	학원, 교습소



■ 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력 조회 확인 방법

구 분	학원 설립·운영자 (교습소, 개인과외교습자)	학원의 모든 종사자 (강사, 직원, 상담원, 운전원 등)
조회자	관할 교육지원청 교육장	학원 설립·운영자
조회시기	학원 설립·운영 등록 시	직원 채용 전
구비서류	•성범죄경력 및 아동학대관련 범죄 전력 조회 동의서	•성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력 조회 신청서 •취업(예정)자의 동의서 •학원 설립·운영등록증 혹은 사업자등록증
조회방법	행정정보공동이용시스템 ※외국인의 경우 관할 경찰서에 조회 공문 발송	관할경찰서
회신방법	행정정보공동이용시스템	

※ 개인과외교습자는 성범죄경력조회만 실시

나. 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 등록

1) 제출 서류

1. 학원운영계획서 2. 시설·설비계획서 3. 시설평면도 및 시설 배치도 4. 위치도 및 지적도 5. 토지이용계획확인원 6. 전기안전점검확인서 7. 설립자 신분증명서 •설립자가 개인인 경우: 주민등록초본 •설립자가 법인인 경우: 법인등기부등본, 정관사본, 이사회회의록사본 8. 그 외 학원 설립·등록 신청 구비 서류(p22 참고) 9. 기타 학원설립의 가능 여부를 입증하는 서류

2) 등록 요건

- **교습과정**: 학교교과교습학원의 보통교과계열에 속하는 교습과정
- **교습제한**: 유치원·초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교에 재학하는 학생의 교습을 제한한다.(단, 하계·동계 방학기간은 예외)
- **숙박시설 등록기준**
 - 숙박시설을 갖춘 학원은 보건실, 휴게실, 체육시설(체육장)을 갖추고 유지해야 함
(충청남도 학원법 조례 제3조제2항제3호)



- 숙박시설의 위치, 환경기준, 시설·설비기준, 영양사 및 생활지도 담당인력 배치기준은 다음과 같다.(충청남도 학원법 조례 제3조의4 제2항)
 - 숙박시설의 위치는 강의실이 속해 있는 동일건물 또는 강의실이 속해 있는 건물로부터 직선거리 300m 이내에 위치하여야 한다.
 - 숙박시설의 채광시설, 조명시설, 환기시설 및 냉·난방 시설은 보건·위생적으로 적합한 것이어야 하고, 「소음·진동관리법」에 따른 생활소음규제기준에 적합한 방음시설을 갖추어야 한다.
 - 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 시설·설비 기준은 충남학원조례[별표 5]와 같다.
 - 숙박시설에는 소방 관계법령이 정한 소방시설을 갖추어야 한다.
 - 숙박시설의 화장실 및 급수시설은 학원의 규모에 따라 적절하여야 하며, 화장실은 남·여별로 구분되어야 하고, 급수시설은 상수도를 사용하는 경우를 제외하고는 그 수질이 「먹는물관리법」에 따라 수질기준에 적합하여야 한다.
 - 숙박시설의 급식시설은 「식품위생법」에 따라 관할 지방자치단체장에게 집단급식소로 신고하여야 하며, 영양사를 1명 이상 배치하여야 한다.
 - 숙박시설에는 생활지도 담당인력을 1명 이상 배치하여야 한다. 다만, 남·여 수강생이 있을 때는 생활지도 담당인력을 남·여 각각 1명 이상 배치하여야 한다.
 - 숙박시설(급식시설 포함)은 학원 수강생만 이용할 수 있으며, 영리목적으로 운영해서는 안 된다.

Q1. 숙박시설을 갖춘 학원을 등록할 경우 강의실동이 아닌 300미터 이내의 기숙사동의 건축물 용도는 어떻게 해야 하는지?

A. 학원법 시행령 제5조의2 제3호는 숙박시설을 갖춘 학원에서의 숙박시설을 학원의 시설로 하고 있으므로, “숙박시설인 기숙사 건물”은 건축법 시행령 [별표 1]에서 규정하고 있는 제2종 근린생활 시설(학원)이나 교육연구시설(학원)로 등록해야 하나 자세한 내용은 해당 시·군청에 확인

Q2. 소유주가 동일한 건물에서 1층은 급식소, 2층은 기숙사, 3층은 강의실로 되어있는 경우 학원의 건축물 용도는 어떻게 해야 하는지?

A. 건축법 시행령 [별표 1]의 학원의 용도에 대해서는 학원 관련 법령 등의 운영이나 해석에 따라 검토되어야 할 것인 바, 기숙사가 학원법에 따른 학원의 부속시설에 해당한다면 건축법 시행령 [별표 1]의 학원에 해당함

■ 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 시설·설비 기준(조례 제3조의4 제2항 제3호 관련) [별표 5]

구 분	시설·설비 기준
강의실 등	가. 강의실: 180㎡ 이상 나. 보건실: 33㎡ 이상 다. 열람실: 60㎡ 이상(권장) 라. 휴게실: 66㎡ 이상(남, 여 별로 구분 가능) 마. 체육시설(혹은 체육장): 350㎡ 이상(단, 실내 체육장은 100㎡ 이상)
기숙사	가. 시설 1) 기숙사 면적(내벽간의 면적): 1실당 수용인원 × 4㎡ [남,여 구분]



- [단, 개별 숙소에 세면실 또는 샤워실이 설치되어 있을 경우 5㎡이상]
- 2) 공동 세면실 또는 샤워실
 - 개별 숙소에 세면실 또는 샤워실이 설치되어 있지 않을 경우: 수용인원X0.4㎡ 이상(남, 여 구분)
 - 3) 세탁실 1실(남, 여 구분)
- 나. 설비
- 1) 세탁기(수용인원을 고려한 수량)
 - 2) 침대 1인당 1개
 - 3) 사물함(옷장) 1인당 1개
 - 4) 정수기 또는 보온물통(수용인원을 고려한 수량)
 - 5) 기타 필요한 시설.설비

급식시설

가. 조리실

1) 면적

급식학생수	면 적
50인 이하	14㎡
51인 ~ 100인	$14\text{㎡} + 0.14\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 50)$
101인 ~ 150인	$21\text{㎡} + 0.14\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 100)$
151인 ~ 200인	$28\text{㎡} + 0.14\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 150)$
201인 ~ 250인	$35\text{㎡} + 0.14\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 200)$
251인 ~ 300인	$42\text{㎡} + 0.14\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 250)$
301인 ~ 600인	$49\text{㎡} + 0.05\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 300)$
601인 ~ 900인	$64\text{㎡} + 0.04\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 600)$
901인 ~ 1,200인	$76\text{㎡} + 0.04\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 900)$
1,201인 ~ 1,500인	$88\text{㎡} + 0.04\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 1,200)$
1,501인 이상	$100\text{㎡} + 0.02\text{㎡} \times (\text{급식학생수} - 1,500)$

2) 시설·설비 기준



구 분	기 준
1. 배수설비	청소하기에 쉽도록 적당한 위치에 상당한 크기의 맨홀 및 덮개를 설치하여야 한다.
2. 가열설비	매연,검댕 등의 발생으로 조리에 지장을 주지 아니 하며, 화재의 위험이 없도록 하여야 한다.
3. 환기·조명설비	위생상 지장이 없도록 적절한 환기시설과 채광시설을 하고, 조명은 300룩스 이상이 되도록 하여야 한다.
4. 세척설비	식품,식기류를 씻을 수 있는 위생적인 세척설비와 조리종사자 전용의 위생적인 손 씻는 설비를 갖추어야 한다.
5. 방충·방서 등 설비	창문 및 출입구 등에는 벌레 및 쥐를 막을 수 있는 적절한 설비를 갖추고, 충분한 크기의 덮개가 있는 폐기물용기를 두어야 한다.
6. 기타 시설·설비	배선대 등 기타 필요한 시설·설비를 갖추어야 한다.

다. 원격교습학원 등록

1) 정의: 정보통신 기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 학원

※ <대통령령 제31711호(시행 2021.6.1.)>에 따라 개정 전 원격교습의 범위를 학교교과교습학원에서 교습하는 경우로 한정된 관련 규정이 삭제되어 평생직업교육학원에서 도 원격교습학원을 설립·운영할 수 있음(학원법 시행령 제2조의2 삭제)

2) 원격교습학원 등록 요건

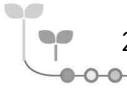
- 컴퓨터를 이용한 ‘인터넷 화상강의’로서 강사의 교습행위가 있어야 함
- 강사 없이 프로그램에 의한 교습이나, 외국에서 콘텐츠를 제작하여 국내에 사무실을 두고 동영상만을 구매하여 전송하는 형태 불가
- 원격교습학원은 그 사무실이 위치한 지역을 관할하는 교육장에게 등록하여야 함(충남학원조례 제3조의6)

3) 시설 기준

- 시설면적: 사무실 면적 기준 없음(학원법 제8조 미적용-학원법 제24조)
- 건축물 용도: 제1, 2종 근린생활시설, 교육연구시설, 판매시설, 업무시설

4) 학원 의무규정 미적용(학원법 제24조)

- 보험·공제사업 가입 등 안전조치 책무(학원법 제4조제3항) 미적용
 - 교육환경의 정화(학원법 제5조)의무 미적용
 - 조건부 설립등록(학원법 제7조) 미적용
 - 시설기준(학원법 제8조) 미적용
- ※ 충남학원조례 제3조의2(단위시설의 기준), 제3조의3(교습과정별 시설기준)
- 교습시간 제한(학원법 제16조제2항) 미적용



5) 제출 서류

1. 학원설립·운영등록 신청서
 2. 학원원칙(교육과정편성표 포함)
 3. 건축물대장, 학원의 시설평면도, 시설 배치도, 위치도
 4. 설립자 신분증
 - 가. 설립자가 개인인 경우: 개인신분증
 - 나. 설립자가 법인인 경우: 정관 1부, 이사회회의록 1부, 등기부등본 1부
 ※정관의 목적사업에 학원 운영업 포함 필요.(공증 필요)
 이사회 회의록에 학원의 명칭, 위치, 교습과정 등 학원의 설립에 관한 구체적 사항 명시
 5. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류(원본 지참)
 - 임대차계약서(자가건물일 경우 등기부등본)
 6. 결격사유 및 범죄전력조회동의서 및 기본증명서
 - ※법인일 경우 등록된 임원 전체(감사 포함)
 7. 서버 사용권을 증명할 수 있는 서류 1부
 - 가. 서버임대계약서 1부(원본, 서버 임대일 경우)/사진, 구매 확인 가능 서류 등(자체서버일 경우)
 - 나. 서버용 컴퓨터(웹서비스, 동영상서비스 가능) 2대 이상 구비
 8. 콘텐츠임대계약서 1부(원본 지참)
 - ※자체 개발 콘텐츠인 경우 제출 생략
 9. 도메인 등록 확인서(또는 사용허가서, 국내등록 원칙)
 10. 교습비에 대한 보험가입 서류
 - 소비자피해보상보험계약 또는 구매안전서비스(애스크로) 가입확인증 제출
- ※ 건물 내에 수강생이 없으므로 학원배상책임보험 가입 불필요

6) 원격교습학원의 교습비 반환

- 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기에 저장한 것을 말함)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다(학원법 시행령 [별표4])

- Q. 원격교습 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액을 이미 납부한 교습비의 3분의 2에 해당하는 금액인지, 아니면 10분의 9에 해당하는 금액인지?**
- A. 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 10분의 9에 해당하는 금액임 (법제처 15-0260(2015.6.23.), 민원인)**

관련규정

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 (정의)
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조 (적용의 배제)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제3조의6 (원격교습학원 등록)



라. 학원설립·운영 조건부 등록

1) 제출서류

■ 조건부등록 시 제출서류

1. 학원설립·운영 조건부등록 신청서
2. 학원원칙
3. 학원의 위치도, 현황도, 시설평면도
4. 설립자가 개인인 경우
 - 주민등록초본(주민등록증의 제시로 갈음할 수 있음)
5. 설립자가 법인인 경우
 - 정관, 법인등기부등본, 이사회 회의록, 법인인감증명서, 사용인감계(대표인감 사용시 생략)
6. 시설·설비계획서
7. 전기안전점검확인서(해당 시)
 - 「전기안전관리법 시행령」제7조제4항제9호에 따른 시설에 해당하는 경우

■ 시설·설비 완성보고 시 제출서류

1. 학원시설·설비완성보고서
2. 학원 재산이 다른 사람 소유인 경우: 그 재산의 사용에 관한 전세 또는 임대차(전대차) 계약서
3. 학원 건축물대장 등본[담당공무원 확인사항(행정정보 공동이용)]

2) 조건부 등록

■ 조건부등록신청의 내용이 교육환경에 적합하고 시설기준을 갖추 수 있다고 인정되는 때는 1년 이내의 기간 내에 시설 및 설비를 갖추 것을 조건으로 하여 등록을 수리할 수 있음

■ 조건부 기간 내에 시설 및 설비를 갖추 수 없는 부득이한 사유가 인정되는 때는 6개월의 범위 내에서 기간 연장 가능 (단, 조건부등록을 한 자가 정당한 사유 없이 그 기간내에 시설 및 설비를 갖추지 아니한 때에는 그 등록을 말소하여야 함)

■ 자세한 시설·설비 기준은 학원의 설립·운영 등록 심사기준 참조

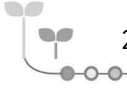
※ 건축물의 용도가 학원 설립에 적합한지 반드시 확인 (건축물대장, 임시사용승인서 등)

Q. 학원설립 예정 건물의 용도가 근린생활시설 또는 교육연구시설이 아닐 경우 용도변경을 전제로 조건부 등록이 가능한지?

A. 학원설립 예정 건물의 용도와 학원 시설·설비 요건은 별개이므로 건축법에서 규정한 건물 용도는 조건부 등록 대상이 아님

3) 학원시설·설비 완성보고

■ 학원 설립 조건부 등록을 받은 자는 1년 이내의 기간 내에 시설 및 설비를 갖추어 개강 예정일 10일 이전까지 시설·설비 완성보고를 하여야 함



■ 심사기준

- 조건부 등록 사항에 대한 현지 확인 결과 다음 사항이 적합하여야 함
 - 장소 요건이 적합하여야 함
 - 건물 용도가 학원의 종류에 적합하여야 함
 - 시설·설비가 기준에 적합하여야 함
- 위 조건에 적합할 경우 학원설립·운영등록증명서를 발급하여야 함

관련규정

- 학원법 제7조 (조건부 설립등록)
- 학원법 시행령 제6조 (학원설립·운영의 조건부 등록)
- 학원법 시행규칙 제5조 (조건부 설립)



2. 학원의 명칭

■ 규정: 학원법 시행규칙 제2조, 충남학원조례 시행규칙 제4조, 옥외광고물 등 관리법 시행령 제12조

- 동일 관할지역 내 같은 명칭 사용금지(교육지원청 담당자 확인)
- 학원의 명칭은 등록된 명칭을 사용하여야 하며, 고유명칭 다음에 그 시설의 종류에 따라 ‘학원’ 또는 ‘독서실’중 해당하는 용어를 붙여 표시

○○ + 학원

○○ + 수학 + 학원

○○ + 독서실

- 대외적으로 광고(간판, 외부창, 차량, 광고지 등)하는 경우에도 등록된 명칭을 사용
- 학원 명칭은 한글이 원칙이며, 외국어 사용 시 한글과 병행하여 표기(영어 대문자 이니셜은 사용 가능)

※ 예) KOREA학원(X), 코리아(KOREA)학원(O)

※ 예) 이앤비학원(O), E&B 학원(O), 한솔A보습학원(O), 에스디에이외국어학원(O)

- 학습자가 국내·외의 학교 또는 분교로 혼동할 수 있는 명칭이나 타 교육기관의 명칭을 임의로 사용하거나 광고하여서는 안 됨

※ 예) 스쿨, 캠퍼스, 칼리지, 분원, 교실, 대학, 킨더가든(킨더가르텐) 등 사용 불가



3. 건축물 용도와 시설

가. 건축물 용도(건축법 제2조 및 제19조, 같은법 시행령 제3조의5 [별표1])

- 학원 설립 가능한 건축물 용도
 - 제2종 근린생활시설(학원, 독서실)
 - ※ 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 500㎡ 미만인 것
 - 교육연구시설(학원)
 - ※ 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 500㎡ 이상인 것
 - ※ 독서실은 건축물 용도가 제2종 근린생활시설인 경우에만 설립 가능
- 학원 설립·운영 예정자에게 안내할 건축물 관련 사항
 - 임대차 계약을 체결하기 전에 반드시 건축물 용도 확인
 - ※ 교육연구시설로 용도를 변경해야 하는 경우 장애인 편의시설, 대용량 정화조 확보 등 변경에 따른 비용이 발생하므로, 임대차 계약을 체결하기 전에 건물 소유자가 관할 행정기관의 건축담당 공무원과 용도변경 가능 여부를 협의하도록 안내(지역에 따라 용도변경이 제한되는 경우가 있으므로 반드시 확인 후 계약할 것을 안내)
- 임대차 계약 시 유의사항
 - 건축물대장상의 소유자와 학원 설립자가 임대차 계약을 해야 한다.

유의사항	확인방법
학원설립자와 건물주가 동일인인 경우	건물등기부등본 확인
건물주가 2명인 경우	2명 모두 서명 및 날인
건물주가 3명 이상인 경우	공유자 지분의 과반수로 결정(민법 265조)
학원설립자가 2명인 경우	2명 모두 서명 및 날인
설립자가 법인인 경우	대표이사가 아니라 법인명으로 임대차 계약
무상으로 건물을 빌리는 경우	사용동의서 또는 무상사용 임대차계약서 필요

- 학원의 건축물 용도 확인(예시)

층 별	학원 현황	바닥면적 (사례1)	바닥면적 (사례2)
3층	학원설립 예정지 제2종근린생활시설	80㎡	200㎡
2층	보습학원 제2종근린생활시설	200㎡	200㎡
1층	음악학원 제2종근린생활시설	150㎡	150㎡
계		430㎡	550㎡
용도 변경		면적이 500㎡미만으로 용도변경 없이 설립 가능	면적이 500㎡ 이상 학원은 교육연구시설 변경 후 설립 가능

※ 건물의 용도가 교육연구시설(학원)인 경우 면적에 관계없이 학원설립 가능



※ 집합건축물의 경우 구분 소유자(임대한 때는 임차인으로 본다)별로 학원으로 사용하는 바닥면적이 500㎡ 이상인 때는 교육연구시설로 용도변경 하여야 한다.

Q1. 건축물의 용도 확인은 누가 하는가?

A. 학원업무 담당자(행정정보공동이용시스템에서 조회)

Q2. 용도변경 신청자는?

A. 당해 건축물의 소유자가 신청
(임대인 동의하에 임차인도 가능, 임대차(전대차) 계약서와 위임장 첨부)

Q3. 당해 건축물의 학원 바닥면적이 500㎡미만의 상태에서 학원 신설로 바닥면적이 500㎡ 이상이 될 경우 용도변경 범위는?

A. 기존 학원의 용도 [제2종 근린생활시설]도 교육연구시설로 변경 여부는 해당 지자체에 문의하여 처리하여야 함(기존 학원의 운영자가 같은 건물에 신규 학원을 설립하는 경우 해당)

Q4. 당해용도에 쓰이는 바닥 면적의 합계의 범위는?

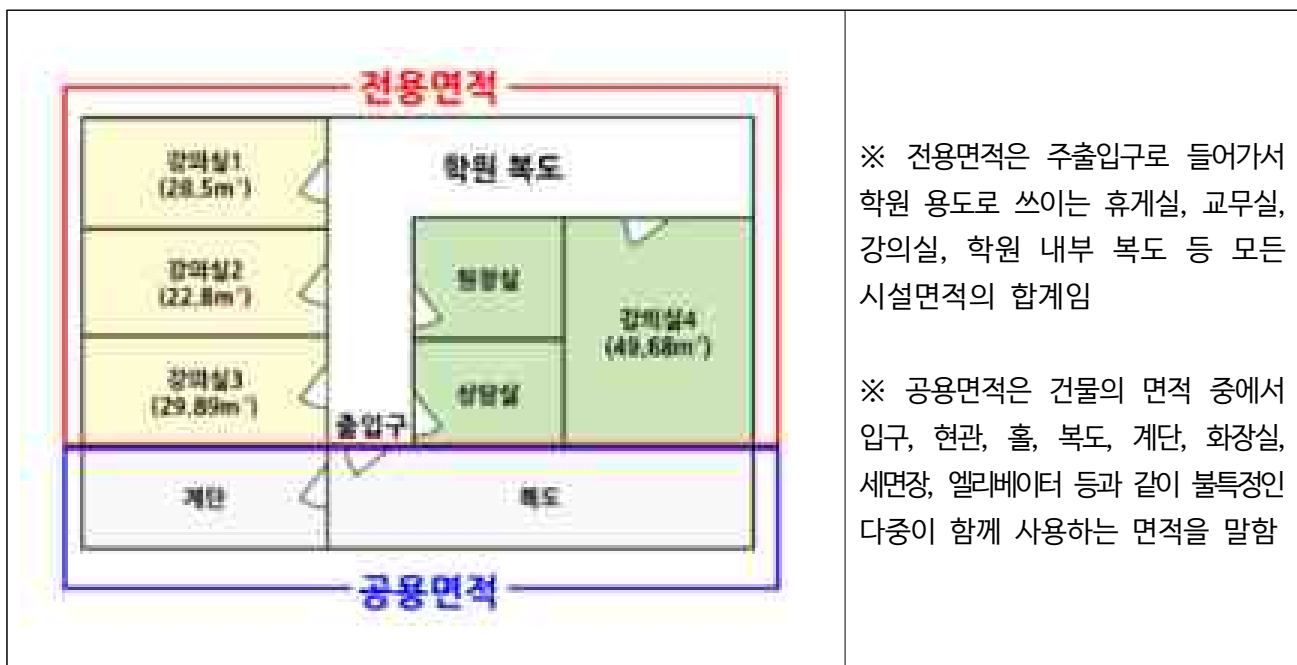
A. 바닥 면적의 합계는 당해용도 전용으로 사용되는 부분과 공용으로 쓰이는 복도, 화장실, 계단 등을 비례 배분하여 합산함(단, 주차장 면적은 제외)

나. 직통계단 2개소(건축법 시행령 제34조)

- 3층 이상 층에 학원을 설립할 경우, 제2종 근린생활시설(학원)과 교육연구시설(학원) 중 학원으로 사용하는 거실의 바닥면적(전용면적)의 합계가 200㎡ 이상일 경우 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단 2개소 이상 설치되어 있어야 설립·등록이 가능함(임대차 계약 전에 반드시 확인하도록 안내)

※ 직통계단이란 건축법에서 계단과 계단참만의 경로를 통해 피난층 또는 지상까지 직접 연결된 계단을 의미한다.

※ 전용면적과 공용면적





※ 예시

5층				※ A학원은 설립당시 전용면적이 200㎡ 미만이기 때문에 직통계단이 1개소이여도 설립이 가능하나, 그 후 B학원이 들어올 경우 당해 층(4층)에서 사용하는 학원면적이 200㎡ 이상이기 때문에 계단이 2개소 이상 되어야 설립이 가능함
4층	A학원 (120㎡) (기존)		B학원 (130㎡) (신규)	
3층				
2층				
1층				

Q1. 법 개정 이전의 기존 건축물에 대한 적용은?

- A. 2003.2.24 건축법이 개정되었으나 개정 전 법령에 의하여 건축된 기존 건축물은 부칙 (제17926호, 2003.2.24)의 경과규정에 의하여 직통계단이 1개소라 하여도 위법이 아니므로 학원 설립등록 가능
(단, 종전 용도는 유지되어야 함. 용도 변경 시 현행 법령 적용)
- ※ 상기 내용은 2003.3.24. 이전에 당해 용도가 근린생활시설(학원) 또는 교육연구시설(학원) 용도로 되어 있는 경우 부칙이 적용(시설군의 같은 군이라도 근린생활시설(사무실), 근린생활 시설(음식점)로 되어있는 경우는 적용이 안 되므로 해당 지방자치단체에 문의하여야 함)

Q2. 엘리베이터나 완강기는 직통계단에 포함되나? 포함되지 않음

Q1. 임차인 A가 B에게 임차물을 학원(교습소)로 전대가 가능한지?

- A. 전대차계약이란 임차상가건물을 제3자가 사용·수익할 수 있도록 임차인이 다시 재임대하는 것을 말함. 임대인의 동의가 있는 경우에만 허용되며 동의 없이 임차인이 임차 상가건물을 제3자에게 전대한 때는 임대차 계약을 해지할 수 있음(민법 629조~632조)

다. 화장실(충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 [별표1])

1. 화장실은 남자용과 여자용으로 구분하여 설치하되, 강사 및 수강생들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 곳에 위치 할 것
2. 대변기 및 소변기는 수세식으로 할 것(상·하수도 시설의 미비 또는 수질오염 등의 이유로 인하여 수세식 화장실을 설치하기 어려운 때는 제외한다)
3. 대변기의 칸막이 안에는 소지품을 두거나 옷을 걸 수 있는 설비를 할 것
4. 화장실 안에는 손 씻는 시설과 소독시설 등을 갖추 것
5. 화장실은 항상 청결히 유지되도록 청소하고 위생적으로 관리 할 것

라. 지하실 학원 설립(충남학원조례 제3조의3 4항)

- 원칙적으로 지하실은 학원 및 교습소의 시설로 사용할 수 없음
(단, 조례 단위시설 기준에 적합하고 건물의 한 면 이상의 전체가 지상에 완전 노출되어 있어야 하며, 유사시 대피 가능한 외부출구가 2개소 이상일 때는 학원의 시설로 사용할 수 있음)

마. 소방시설 기준

- 학원 또는 교습소를 설치하려는 자는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 소방시설을 설치·운영하여야 함



각실 소화기	ABC소화기, 투척용 소화기 등
완강기	학원이 3층 이상일 경우 해당 주출입구 반대편 복도 끝에 설치하여야 함 (구획된 실내에는 설치 불가) 완강기 설치 표지 부착
비상구 유도등	모든 출입구에 설치 학원 내부 복도에서 비상구 유도등이 최소 1개 이상 보여야 함
각실 화재감지기 및 자동수신반	건축물대장상의 주택용도를 제외한 면적이 600㎡ 이상인 경우
비상경보설비	건축물대장상의 주택용도를 제외한 면적이 400㎡이상 600㎡미만일 경우

바. 다중이용업소의 소방시설 (해당 시 안전시설 등 완비증명서 받아야 함)

- “다중이용업”이란 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는营业을 말한다.
- 다중이용업소에 해당하는 학원을 설립할 경우 관할 소방서에 신고하고, “안전시설등 완비증명서”를 발급받아야 한다.
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」별표7에 따라 수용인원을 산정하고 아래 기준에 해당하는 경우 다중이용업소로 본다.
 - 수용인원: 강의실·교무실·상담실·실습실·휴게실 용도로 쓰는 특정소방대상물: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9㎡로 나누어 얻은 수.

1. 산정된 수용 인원이 300인 이상인 경우(전용면적 570㎡ 이상인 경우)
2. 수용인원 100명 이상 300명 미만(전용면적 190㎡ 이상 570㎡ 미만)으로 다음의 어느 하나에 해당하는 경우(단, 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분이 「건축법 시행령」 제46조에 따라 방화구획으로 나뉘어진 경우는 제외)
 - 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원
 - 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원
 - 하나의 건축물에 다중이용업소법 시행령 제2조의 제1호, 제2호, 제4호부터 제7호까지, 제7호의2부터 제7호의5까지 및 제8호의 다중이용업 중 어느 하나 이상의 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우

예시1) 하나의 건축물에 다수의 학원이 있는 경우 A학원의 다중이용업소 해당여부(소방서에 적법성 검토 의뢰 후 회신 공문에 따라 판단)

3층	A학원 (198㎡)	B학원 (120㎡)	C학원 (175㎡)	■ 층별 방화구획이 되어 있는 경우 ○ 3층 영업장 면적만 합산(A+B+C) $\Rightarrow 198\text{㎡} + 120\text{㎡} + 175\text{㎡} = 493\text{㎡}$ - 수용인원 300인(570㎡) 미만으로 제외 ■ 층별 방화구획이 안 된 경우 ○ 3층 전체 영업장 면적과 2층 학원면적(D+E) 합산 $\Rightarrow 493\text{㎡} + (250\text{㎡} + 243\text{㎡}) = 986\text{㎡}$ - 수용인원 300인 이상으로 다중이용업소 해당
2층	D학원 (250㎡)		E학원 (243㎡)	
1층	소매점	사무실	서점	



예시2) 하나의 건축물에 다중이용업소와 학원이 함께 있는 경우 B학원의 다중이용업소 해당여부

3층	A학원 (230㎡)	B학원 (210㎡)		■ 층별 방화구획이 되어 있는 경우 ○ 3층 영업장 면적만 합산(A+B) ⇒ 합산면적이 570㎡이하로 대상에 해당 안 됨 ■ 층별 방화구획이 안 된 경우 ○ A학원 수용인원이 100인(190㎡) 이상이며, 건물에 다중이용업이 있기 때문에 B학원은 다중 이용업소에 해당
2층	C 목욕탕			
1층	소매점	약국		

예시3)

기존학원(130㎡)	신규학원(220㎡)	일반음식점 (다중이용업소)
------------	------------	-------------------

방화문(셔터) 설치

방화문(셔터)설치

방화문(셔터)설치

· 위와 같이 신규학원(220㎡)의 경우 층별, 영업장별 방화구획이 되어 있기 때문에 기존학
원 및 일반음식점과 면적 합산이 되지 않으며, 신규학원의 영업장 면적이 570㎡미만으로
다중이용업소 대상에 해당되지 않음

· 신규학원의 전용면적이 190㎡ 이하면 다중이용업소에서 제외됨

· 건축법의 용도변경 산정시의 바닥면적(=전용면적+공용면적) 개념이 아님에 유의

사. 전기안전점검 확인(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조)

- 아래에 해당하는 학원을 설립(변경)하고자 할 때에는 그 시설에 설치된 전기설비에
대해서 한국전기안전공사로부터 안전점검을 받아야 함을 안내

[전기안전점검 대상 시설]

- 숙박시설을 갖춘 학원
- 수용인원이 300명(570㎡이상) 이상인 학원
- 하나의 건축물에 수용인원 300명 미만의 학원이 둘 이상 있는 경우로서 각 학원 수용인원을
합한 전체 수용인원이 300명 이상인 학원

※ 수용인원 산정방법

- 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9㎡로 나누어 얻은 수
(「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」별표7)

[전기안전점검 신청 접수]

- 신청시기: 점검 희망일 3일전까지 한국전기안전공사(해당지사)에 신청
- 구비서류
 - 전기안전점검 신청서(전기안전관리법 시행규칙 별지 제9호 서식)
 - 전기설비 단선 결선도
- 접수방법: 방문, 우편, 인터넷(www.kesco.or.kr)



■ 전기사업법 시행규칙 [별지 제29호서식] (개정 2021. 4. 1.)

사용전검사확인증

발행번호: 제 호

신청인	대표자 성명		전화번호
	회사명 또는 상호		
	주소		
검사결과	검 사 전 기 설 비		
	검 사 연 월 일		
	검 사 자	소 속	성 명 ①
	판 정	(다음 검사: 년 월)	
임시사용	허용사유		
	사용기간		
	사용범위 및 사용방법		
기 타			

「전기사업법」 제63조 및 제64조의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제31조의2제3항 및 제34조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.

년 월 일

한국전기안전공사사장 직인

검사신청인 귀하

작성방법

1. 판정은 합격, 부분합격, 임시사용 등으로 적습니다.
2. 임시사용란은 판정이 임시사용인 경우에 적습니다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



4. 교습과정

가. 학원의 교습과정 (학원법 시행령 [별표 2] 2018. 12. 18. 개정)

- 교습과정의 등록은 교습내용이 다음표와 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 하여야 하고, 한 학원에서 둘 이상의 교습과정을 등록·운영할 수 있다.

종류	분 야	계 열	교습과정	기준 면적	비 고
학교 교과 교습 학원	입시, 검정 및 보습	보통교과	초등학교·중학교·고등학교의 교육과정에 속하는 교과(정보교과, 예·체능계 및 실업계 고등학교의 전문교과 제외) 및 논술	60㎡ 이상	
		진학지도	진학상담·지도	60㎡ 이상	
	국제화	외국어	보통교과에 속하지 않는 교과로서 유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 교습대상으로 하는 실용 외국어	60㎡ 이상	
	예능	예능	음악, 미술, 무용	별표4와 같음	실습실
	독서실	유아 또는 하는 시설	초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 대상으로	60㎡ 이상	
	정보	정보	정보교과에 속하는 활동	별표4와 같음	
	특수교육	특수교육	특수학교 교육과정에 속하는 교육활동	60㎡ 이상	
	기타	기타	그 밖의 교습과정	60㎡ 이상	
평생 직업 교육 학원	직업기술	산업기반 기술	기계, 자동차, 금속, 화공 및 세라믹, 전기, 통신, 전자, 조선, 항공, 토목, 건축, 의복, 섬유, 광업 자원, 국토개발, 농림, 해양, 에너지, 환경, 공예, 교통, 안전관리, 조경	별표4와 같음	실습실
		산업응용 기술	디자인, 이용·미용, 식음료품(조리, 제과·제빵, 바리스타, 소믈리에 등), 포장, 인쇄, 사진, 피아노 조율		
		산업 서비스	숙기, 전산회계, 전자상거래, 직업상담, 사회조사, 컨벤션기획, 소비자전문상담, 텔레마케팅, 카지노 딜러, 도배, 미장, 세탁		
		일반 서비스	애견미용·훈련, 강의, 호스피스, 항공승무원, 병원 코디네이터, 청소		
		컴퓨터	컴퓨터(정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어 등), 게임, 로봇		
		문화관광	출판, 영상, 음반, 영화, 방송, 캐릭터, 관광		



종류	분 야	계 열	교습과정	기준 면적	비 고
		간호보조기술	간호조무사		
		경영·사무관리	금융, 보험, 유통, 부동산, 비서, 경리, 펜글씨, 부기, 주산, 속셈, 속독, 경매		
	국제화	국제	성인대상 어학, 통역, 번역	60㎡ 이상	
	인문사회·자연	인문사회·자연	대학편입, 행정, 경영, 회계, 통계, 성인고시	60㎡ 이상	
	기예	기예	국악, 무용(전통무용, 현대무용 등), 서예, 만화, 모델, 화술, 마술(매직), 실용음악(성악), 바둑, 웅변, 공예(종이접기, 꽃꽂이, 꽃기에 등), 도예, 미술, 댄스(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 무도학원업 제외), 연기(연극, 뮤지컬, 오페라 등)	별표4와 같음	실습실
	독서실	독서	학교교과교습학원 교습과정에 속하지 않는 독서실	60㎡ 이상	

비고 : 학원설립·운영자는 한 학원에서 둘 이상의 교습과정을 등록 운영할 경우, 시설규모는 교습과정 각각의 면적이 있어야 한다.

나. 강의실 면적 측정



- ▶ 강의실이란 순수하게 강의에 제공되는 공간을 의미하며, 강의실 내부의 벽과 벽 사이의 거리를 측정하고 기둥이 있는 경우 기둥 면적은 제외한다.
- ▶ 학습자의 학습권 보호를 위해 강의실을 통하여 다른 강의실로 들어가는 경우 강의실로 인정할 수 없다.
- ▶ 강의실의 단위면적은 30㎡ 이상 135㎡ 이하(보통교과계열의 교습과정 중 종합반의 때는 85㎡이하)로 하되, 교습의 편의를 위하여 칸막이를 사용하는 때는 최소 10㎡ 이상(평생직



업교육학원의 성인 대상 어학 교습과정은 제외)이 되도록 하여야 한다.

다. 학원 현장 점검 시 유의할 점(강의실)

○ 공동출입구에 학원+교습소로 요구

→ 두 과정을 교습할 수 있는 기준면적(120m')에 미달. 인정 안됨



○ 강의실을 건너 다른 강의실로 출입

→ 학습권 침해 및 화재시 대피로 확보에 문제 인정 안됨





라. 교습과정별 일시수용인원(충청남도학원조례 제4조, 별표6)

교 습 과 정	기 준 (예 시)	일시수용 능력인원	비 고
예시) 아래 교습과정의 학원을 설립할 때	실습실이 〇〇㎡ 라면	일시수용 능력인원은 〇〇명이다.	
1. 기계 (1-1. 기계공작, 기계정비 기계설계, 기계제도)	실습실 45㎡ 기준	30	
2. 자동차 (2-1. 중기운전)	운전실습장 900㎡ 기준	30	
2. 자동차 (2-2 자동차중기농기계안전거장)	실습실 45㎡ 기준	40	
3. 금속 (보석감정.귀금속 가공)	실습실 45㎡ 기준	30	
4. 화공 및 세라믹	실습실 45㎡ 기준	40	
5. 전기	실습실 45㎡ 기준	30	
6. 통신	실습실 45㎡ 기준	30	
7. 전자	실습실 45㎡ 기준	40	
8. 조선	실습실 45㎡ 기준	30	
9. 항공	실습실 45㎡ 기준	30	
10. 토목, 건축	실습실 45㎡ 기준	20	
11. 의복, 섬유	실습실 45㎡ 기준	30	
12. 광업자원	실습실 45㎡ 기준	30	
13. 국토개발 (도시계획, 지적)	실습실 45㎡ 기준	30	
14. 농림 (14-1. 동물)	실습실 45㎡ 기준(사육장 면적의 증가에 따라 반당 정원을 증원할 수 있다.)	20	
14. 농림 (14-2. 임업.원예)	실습실 45㎡ 기준	30	
15. 해양(선원)	실습실 45㎡ 기준	30	
16. 에너지	실습실 45㎡ 기준	30	
17. 환경	실습실 45㎡ 기준	30	
18. 공예	실습실 45㎡ 기준	30	
19. 교통	실습실 45㎡ 기준	30	
20. 안전관리	실습실 45㎡ 기준	40	
21. 조경	실습실 45㎡ 기준	30	
22. 디자인	실습실 45㎡ 기준	30	
23. 이.미용	실습실 45㎡ 기준	30	
24. 식음료품(바리스타, 소믈리에 등)	실습실 45㎡ 기준	30	
25. 포장	실습실 45㎡ 기준	30	
26. 인쇄	실습실 45㎡ 기준	30	
27. 사진	실습실 45㎡ 기준	30	
28. 피아노조율	실습실 45㎡ 기준	30	
29. 속기	실습실 45㎡ 기준	30	
30. 전산회계	실습실 45㎡ 기준	30	



교 습 과 정	기 준 (예 시)	일시수용 능력인원	비 고
31. 직업상담, 사회조사, 컨벤션기획, 소비자 전문 상담	실습실 45㎡ 기준	30	
32. 텔레마케팅	실습실 45㎡ 기준	30	
33. 카지노 딜러	실습실 45㎡ 기준	30	
34. 도배	실습실 45㎡ 기준	30	
35. 미장	실습실 45㎡ 기준	30	
36. 세탁	실습실 45㎡ 기준	30	
37. 애견미용	실습실 45㎡ 기준	30	
38. 장의	실습실 45㎡ 기준	30	
39. 호스피스, 병원코디네이터	실습실 45㎡ 기준	30	
40. 항공승무원	실습실 45㎡ 기준	30	
41. 청소	실습실 45㎡ 기준	30	
42. 전자상거래, 컴퓨터(정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어 등) 게임, 로봇	실습실 45㎡ 기준	30	
43. 출판	실습실 45㎡ 기준	30	
44. 영상	실습실 45㎡ 기준	20	
45. 음반(음반제작)	실습실 45㎡ 기준	20	
46. 영화	실습실 45㎡ 기준	20	
47. 방송	실습실 45㎡ 기준	20	
48. 캐릭터	실습실 45㎡ 기준	30	
49. 관광	실습실 45㎡ 기준	30	
50. 간호조무사	실습실 45㎡ 기준	40	
51. 주산	실습실 45㎡ 기준	40	
52. 음악, 국악, 실용음악, 성악(피아노)	실습실 45㎡ 기준	20(13)	
53. 미술	실습실 45㎡ 기준	30	
54. 무용(전통무용, 현대무용)	실습실 45㎡ 기준	20	
55. 서예	실습실 45㎡ 기준	30	
56. 공예(종이접기, 꽃꽂이, 꽃기예), 도예	실습실 45㎡ 기준	30	
57. 만화(만화영화)	실습실 45㎡ 기준	30	
58. 화술, 웅변	실습실 45㎡ 기준	30	
59. 댄스	실습실 45㎡ 기준	30	
60. 연기(연극, 뮤지컬, 오페라 등), 모델	실습실 45㎡ 기준	20	
61. 마술(매직)	실습실 45㎡ 기준	30	
62. 바둑	실습실 45㎡ 기준	20	
63. 특수교육	실습실 45㎡ 기준	20	

비고 : 상기에 열거되지 아니한 실험·실습·실기를 요하는 교습과정의 반당 정원에 대하여는 유사한 교습과정을 준용한다.



마. 단위시설 기준(충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제3조의2)

구 분	단위시설 기준	일시수용인원	기 타
강 의 실	30㎡ 이상 135㎡이하 (보통교과계열의 교습과정 중 종합반은 85㎡이하)	1㎡ 당 1인 이하	필요 시 칸막이 사용 가능
열 램 실	60㎡ 이상	1㎡당 0.8명 이하	필요 시 칸막이 사용 가능
실험·실습실	45㎡ 이상		필요 시 칸막이 사용 가능
급수시설 및 화장실	- 급수시설: 상수도를 사용하는 경우를 제외하고는 그 수질이 「먹는물관리법에 따라 수질기준에 적합하여야 함 - 화장실: 본도 조례 [별표 1] 기준(남자 여자 구분 등)에 적합하여야 함		
채광·조명·환기 ·온습도	- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 [별표 2]에 적합하여야 함 (조도 300Lux이상 등)		
방음시설 및 소방시설	- 방음시설: 생활소음규제기준에 적합하여야 함 - 소방시설: 소방관계법령에 의한 소방시설을 갖춰야 함		

※ 단위시설이란? 기본이 되는 하나의 시설 면적 단위로서 같은 건물 내에서 강의실이 층을 달리하거나 같은 층에서 분리하여 학원을 설립하는 경우는 강의실 면적의 합이 60㎡ 이상이고 분리된 강의실의 최소면적은 10㎡ 이상이어야 함.



5. 교육환경 유해업소

- 교육환경유해업소에 해당하는 행위나 시설이 있는 경우, 학원설립·등록 불가
- 건물의 연면적 1,650㎡ 미만: 동일 건축물 내에 유해업소가 있으면 학원 설립 불가
 - 연면적 1,650㎡ 이상: 학원이 유해업소로부터 수평거리 20미터 이내의 같은 층에 있거나 수평거리 6미터 이내의 바로 위층 또는 아래층에 있는 경우를 제외하고는 학원설립 가능

5층	5층 전체 설립 가능				
4층	설립 가능	6m ←	설립 불가	→ 6m	설립 가능
3층	설립 가능	20m ←	유해업소	→ 20m	설립 가능
2층	설립 가능	6m ←	설립 불가	→ 6m	설립 가능
1층	1층 전체 설립 가능				

■ 건축물대장의 지목 및 용도 등에 관한 규정(별지 제3호서면) 개정 2016. 12. 30.

집합건축물대장 (표제부, 갑)

(단위:㎡)(㎡)

고유번호	4420033025-3-12170000		명칭	청문초등학교	주소	충청남도 아산시 청문면 한솔로5로 17
소재지	충청남도 아산시 청문면 한솔로		지번	12170000	소재지	충청남도 아산시 청문면 한솔로5로 17
※용도지역	1,301.11	12,697.12	※용도지역	12,697.12	※용도지역	12,697.12
건축면적	1,135.74	8,421.41	※건축면적	8,421.41	※건축면적	8,421.41
※건축물	66.77	495.67	※건축물	495.67	※건축물	495.67
※조감면적	341.25		※조감면적		※조감면적	

※ 건물의 연면적 확인방법

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주	지하층	철근콘크리트구조	설비시설 주차장	1,309.11	주	3층	철근콘크리트구조	교육생활시설(일반음식점, 치과 의원)	1,075.47
주	지하층	철근콘크리트구조	주차장	1,478.3	주	4층	철근콘크리트구조	제12층근린생활시설(의원, 학원)	660.54

조항	교육환경 유해시설의 종류
제1호	대기오염물질 배출시설
제2호	수질오염물질 배출시설 / 폐수종말처리시설
제3호	가축분뇨배출 / 처리 / 공공처리시설
제4호	분뇨처리시설
제5호	악취배출시설
제6호	소음·진동배출시설
제7호	폐기물처리시설
제8호	가축사체 / 오염물건 / 수입금지 물건의 소각·매몰지
제9호	회장시설 / 봉안시설
제10호	도축업시설



조항	교육환경 유해시설의 종류
제11호	가축시장
제12호	제한상영관
제13호	전화방 / 화상대화 / 성기구취급업소 / 키스방 / 대딸방 / 전립선마사지 / 유리방 / 성인PC방 / 휴게텔 / 인형체험방
제14호	고압가스 / 도시가스 / 액화석유가스의 제조, 충전, 저장하는 시설
제15호	폐기물 수집·보관·처분하는 장소
제16호	충포 또는 화약류 제조소 / 저장소
제17호	(감염병) 격리소 / 요양소 / 진료소
제18호	담배자동판매기, 전자담배판매소
제19호	게임제공업 / 복합유통게임제공업 / 인터넷컴퓨터게임시설제공업(제외)
제20호	게임물시설(미니·크레인게임물)
제21호	당구장(제외) / 무도학원 / 무도장
제22호	경마장, 장외발매소 / 경주장, 장외매장
제23호	사행행위영업
제24호	노래연습장업(코인노래방 포함)
제25호	비디오물감상실업(ex. DVD방) / 복합영상물제공업시설
제26호	단란주점 / 유흥주점
제27호	숙박업 / 호텔업
제28호	만화대여업(제외) * 〈2021. 9. 24.〉 삭제
제29호	사고대비물질(화학물질) 취급시설

- 유해업소 제외(법 제5조): 당구장, 만화가게, 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업을 하는 영업소, 「식품위생법」 제36조제1항 제3호의 식품접객업 가운데 음식류를 조리·판매하면서 음주행위가 허용되지 아니하는 영업 중 대통령령으로 정하는 영업을 동일한 장소에서 함께 영위하는 영업소

※ 평생직업교육학원은 유해업소 제한 없음(학생을 가르치는 경우는 제한)



6. 학원 강사

가. 채용

1) 내국인 강사 채용

가) 제출서류

1. 강사채용등록신청서
2. 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회신서
3. 자격을 증명하는 서류(졸업증명서, 2학년 이상 수료증명서, 학위증 등)
4. 신분증

※ 등록 시기: 강사 채용 15일 이내

※ 4년제 대학교 재학생 및 중퇴자는 2학년 이상 수료증명서 제출

※ 학원장이 교습할 경우 원장도 반드시 강사 채용 등록 신청하여야 함

나) 자격 기준(제12조제2항 관련)

구 분	자 격 기 준
학교교과 교습학원	1. 「초·중등교육법」 제21조에 따른 교원의 자격이 있는 사람 2. 전문대학 졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 사람 3. 「국가기술자격법」에 따라 교습과목과 같은 종목의 기술사·기능장·기사 및 산업기사의 자격을 취득한 사람 4. 「국가기술자격법」에 따라 교습과목과 같은 종목의 기능사 자격을 취득한 후 3년 이상의 실무경력이 있는 사람 5. 「자격기본법」이나 그 밖의 다른 법령에 따라 면허증 또는 자격증 등을 취득한 사람으로서 제3호 또는 제4호에 상응한다고 교육감이 인정하는 사람 6. 고등학교 졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 사람으로서 교습하려는 부문에 2년 이상 전임(專任)으로 교습한 경력이 있는 사람 - 1996.1.1. 이전 학원 강사를 하였고, 그 당시 2년 이상 전임의 교습한 경력이 있는 경우만 적용(교육부 평생학습정책과, 2008.10.13.) - 개인과외교습 경력은 전임 경력으로 인정 불가(교육부 평생학습정책과, 2017.3.22.) 7. 국가 또는 지방자치단체 등 공공기관이 주관하거나 후원하는 전국 규모의 각종 기능경기대회에서 교습하려는 부문에 입상한 실적이 있는 사람 8. 국가무형문화재 보유자(시·도무형문화재 보유자를 포함한다) 등 기능 또는 예능 보유자로서 교육감이 인정하는 사람 9. 대학 졸업 이상의 학력이 있는 외국인으로서 「출입국관리법」 제10조 및 같은 법 시행령 제12조에 따른 해당 체류자격이 있거나 같은 법 제20조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 해당 교습활동에 관한 체류자격 외 활동허가를 받은 사람
평생직업 교육학원	1. 고등학교졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 사람 2. 학교교과교습학원 강사의 자격기준 중 제3호부터 제5호까지 또는 제7호부터 제9호까지의 어느 하나에 해당하는 사람



다) 충청남도교육감 인정 학원강사 자격기준(충청남도교육청 고시 2014-3호, 2014.8.4.)

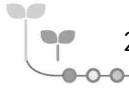
교습과정	자격기준		비 고
기타 (서비스분야)	1. 국가기술자격법 시행령 제12조의2제1항 별표1 서비스 분야 국가 기술자격의 등급 직종에 해당하는 교습과정으로 하며, 1급 이상의 자격이 있는 자		
주산	1급 이상	1. 국가기술자격법에 따른 해당 국가기술자격 소지자 2. 자격기본법에 따라 주무부 장관이 공인한 민간자격 소지자	
컴퓨터	ITQ(4과목이상A)		
한자	1급, 지도사1급		
바둑	1. 주무부장관이 정하여 고시하는 법인에서 발급한 바둑지도자 또는 아마 3단 이상의 자격이 있는 자 2. 자격기본법 제19조에 따라 주무부 장관이 공인한 민간자격관리자가 발급한 바둑지도자 또는 아마 3단 이상의 자격이 있는 자		

■ 강사의 성범죄 및 아동학대 관련 범죄 경력조회

1. 대상: 학교교과교습학원 및 평생직업교육학원(성인만을 대상으로 하는 경우 제외)의 강사
2. 절차: 학원장이 학원 소재지 관할 경찰서(민원실 또는 형사과)에 범죄경력조회 동의서 및 신청서 제출→‘범죄경력조회 회신서’ 수령→관할 교육지원청에 ‘범죄경력조회 회신서’ 제출
3. 관련규정: 「아동·청소년의 성보호에 관한법률」 제56조 및 「아동복지법」 제29조의3

■ 외국소재 대학 출신 국내 강사 학력 검증

1. 영사확인(공증)을 해주는 국가 소재 대학 출신자의 경우
 - 해당국가 소재 대학 졸업자에 대해서 국적국소재 대사관의 영사공증을 받아 제출
 2. 영사확인(공증)을 해주지 않는 국가 소재 대학 출신자의 경우
 - 외국의 국·공립 대학의 졸업증명서 등에 대한 아포스티유(Apostille) 요구
 - 외국의 국·공립 대학이 발행하는 졸업증명서 및 성적증명서는 공문서이므로 국적국에서 발행된 공문서에 대해 당해국가가 발행하는 아포스티유(Apostille)를 발급받아 제출
 - 외국의 사립대학의 졸업증명서 등에 대한 아포스티유(Apostille) 요구
 - 외국의 사립대학이 발행하는 졸업증명서 및 성적증명서는 사문서이므로 외국의 사립대학이 발행하는 졸업증명서 및 성적증명서에 대해 해당 국가의 공증인의 공증을 거친 후 아포스티유(Apostille)를 발급 받아 제출
- ※ 법무법인 등 사설 공증을 받은 외국 소재대학의 학위·졸업증명서는 검증 효력이 없음
다만, 중국대사관의 위탁기관인 서울공자아카데미에서 발급한 ‘중국고등교육학력인증보고서’는 예외적 인정[교육부 평생학습정책과-2223(2014.4.7.)]



2) 외국인 강사 채용

가) 제출서류

E-2 (회화지도)	D-2 (유학)	E-6, F-2, F-4, F-5, F-6
◆ 어학원 강사만 가능	◆ 학원 강사 가능	◆ 학원 강사/학원·교습소 설립 /개인과외교습자 가능
1. 건강진단서 2. 여권 및 사증 3. 외국인등록증 4. 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회신서	1. 건강진단서 2. 여권 및 사증 3. 외국인등록증 4. 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회신서 5. 국적국 범죄경력증명서 6. 학력증명서	1. 건강진단서 2. 여권 및 사증 3. 외국인등록증 4. 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회신서 5. 국적국 범죄경력증명서 6. 학력증명서

※ E-2(회화지도)는 해당외국어를 모국어로 하는 국가의 국민에 한함

• 영어: Canada, USA, UK, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

※ F계열 외국인의 경우 4년제 대학졸업여부는 성적증명서를 통해 확인 가능 (university, college 만으로 4년제 여부를 판단 못함)



나) 검증기준

범죄경력조회서	- 아포스티유 발급 문서 - 국적국 정부, 국적국 주재 대한민국공관 또는 국내 국적국 공관의 공적 확인을 받은 문서 (유효기간: 발급일로부터 6개월)
건강진단서	대마 및 약물 검사 결과가 포함된 채용신체검사서(영 별표 2 중 국제화 분야에 해당하는 교습과정을 외국에서 원격으로 교습하는 외국인 강사를 채용하는 때는 국적국 또는 거주국에서 통용되는 입증자료를 말한다)로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어야 한다. 다만, 채용하려는 외국인강사가 외국에 체류 중이고 외국어교습에 필요한 사증(査證)을 신청중인 때는 입국한 후 강의활동을 시작하기 전에 제출받아 검증해야 한다. 가. 채용일 기준 1개월 이내에 발급되었을 것 나. 마약 및 약물 검사 결과 양성반응을 보이거나 공중보건에 해를 끼칠 우려가 있어 채용신체검사 불합격 판정을 받은 사실이 없을 것(국내에서 교습하는 외국인강사를 채용하는 경우만 해당한다) 다. 교육부장관이 법무부장관과 협의하여 지정한 의료기관에서 발급되었을 것(국내에서 교습하는 외국인강사를 채용하는 경우만 해당한다) 라. 국적국 정부, 국적국 또는 거주국 주재 대한민국공관의 공적 확인을 받았을 것 (영 별표 2 중 국제화 분야에 해당하는 교습과정을 외국에서 원격으로 교습하는 외국인강사를 채용하는 경우만 해당한다) ※ 하이코리아(http://www.hikorea.go.kr) 홈페이지 법무부장관이 지정한 의료기관 확인 ※ 법무부 고시(제2017-116호)에 따라 채용신체검사서의 검사항목 중 HIV가 제외되었음 (평생교육과-19165, 2017.10.19.)
학력증명서	출신대학교에서 발급한 학위증 사본, 학위취득증명서, 학위 취득 사실이 기재된 졸업증명서 중 한 가지 서류에 국적국 정부 또는 국적국 소재 대한민국공관의 공적확인을 받아야 한다. ※ 유학(D-2)비자를 포함, 외국인 강사는 4년제 대학 졸업 이상의 학력이 있어야 함
여권, 사증(비자), 외국인등록증 또는 국내거소사실증명 (외국인사실증명원)	- 여권: 유효할 것. 다만, 영 별표 2 중 국제화 분야에 해당하는 교습과정을 외국에서 원격으로 교습하는 외국인강사를 채용하는 때는 해당 여권 사본에 대한 국적국 정부, 국적국 또는 거주국 주재 대한민국공관의 공적 확인을 받아야 한다. - 사증 및 외국인등록증: 사증 및 외국인등록증(외국인등록사실증명으로 외국인등록증을 갈음할 수 있다)의 체류자격은 외국어 회화지도활동이 허용되는 것일 것. 다만, 채용하려는 외국인강사가 외국에 체류 중이고 외국어교습에 필요한 사증을 신청 중인 때는 입국한 후 강의활동을 시작하기 전에 제출받아 검증해야 한다. - 그 밖의 신분증명서: 관공서 또는 공공기관이 발행한 유효한 것으로서 사진이 붙어 있어 신원을 확인할 수 있어야 하고, 해당 신분증명서 사본에 대한 국적국 정부, 국적국 또는 거주국 주재 대한민국공관의 공적 확인을 받았을 것



다) 체류 자격별 취업활동 범위

체류자격(기호)	체류자격 설명	학원 취업활동 범위
유학(D-2)	전문대학 이상의 교육기관 또는 학술연구 기관에서 정규과정의 교육을 받거나 특정 연구를 하려는 사람	학원 강사 가능
회화지도(E-2)	회화지도 자격을 갖춘 외국인	외국어 학원 강사 가능
예술홍행(E-6)	음악, 미술, 문학 등의 예술활동과 수익을 목적으로 하는 연예, 연주, 연극, 모델 등 이에 준하는 활동을 하려는 사람	① 학원 강사 ② 학원설립 가능 (취업범위에 창업 포함) ③ 개인과외교습자 신고 가능
거주(F-2)	영주 자격을 가지고 있는 자의 배우자에게 부여	
재외동포(F-4)	재외동포에게 부여	
영주(F-5)	영주권자에게 부여	
결혼이민(F-6)	국민의 배우자에게 부여	
기업투자(D-8)	외국인투자기업의 경영·관리	학원설립 가능
공통사항	※ 자세한 사항 및 비자별 자격 사항은 출입국관리법 시행령 제12조 및 [별표1] 외국인의 체류자격 참조	

■ 아포스티유 협약(Apostille)

- “외국 공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약”으로, 협약가입국가 발행 공문서에 대해 우리나라 대사관(총영사관)의 영사확인 받기 않고 가입국 아포스티유를 발급받았어도 우리나라에서 우리 공문서와 동일한 효력을 인정받음(2007.7.14.~)
- 아포스티유 가입국 확인
 - 외교통상부 해외안전여행 홈페이지(<http://www.0404.go.kr>) → 영사서비스/사증(비자) → 아포스티유&영사확인
- 아포스티유 확인은 어디에서 받을 수 있나?
 - 아포스티유 확인은 문서의 발행 국가에서 권한 있는 당국이 문서의 관인 또는 서명을 대조하여 진위를 확인하고 발급하는 절차
 - 문서발급(필요한 경우 번역 및 공증)→해당국가 외교부 또는 아포스티유 발급기관에 제출 →아포스티유 부착→한국기관에 제출
 - 외국에서 발행된 문서에 대해서는 우리나라 재외공관이나 외교부가 아포스티유 확인을 할 수 없으므로 아포스티유 협약에 가입한 국가들은 국적국에서 발행하는 문서의 아포스티유 확인을 위해 각각 국적국내 권한 기관을 지정
 - 해당 재외공관 홈페이지는 외교부 홈페이지(<http://www.mofa.go.kr>)→외교부 소개→재외공관→해당 대륙 클릭→해당국가 지역을 관할하는 우리나라 재외공관명 클릭(해당 공관 홈페이지 이동) →영사→공증→아포스티유 또는 영사확인



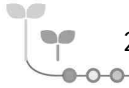
▶ 아포스티유 가입국 현황(2023.03.23.현재)

지 역	국 가 / 지 역	비 고
아시아, 대양주	호주, 중국 일부(마카오, 홍콩), 일본, 한국, 뉴질랜드, 브루나이, 몽골, 쿡제도, 피지, 인도, 마셜군도, 모리셔스, 바누아투, 사모아, 통가, 니우에, 타지키스탄, 팔라우, 필리핀, 싱가포르, 인도네시아	21개국
유럽	알바니아, 오스트리아, 벨라루스, 벨기에, 보스니아-헤르체코비나, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 조지아, 독일, 몰타, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 모나코, 몬테네그로, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 루마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 키르기스스탄, 마케도니아, 우크라이나, 영국, 안도라, 아르메니아, 아제르바이잔, 몰도바, 리히텐슈타인, 산마리노, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 코소보	52개국
북미	미국	1개국
중남미	아르헨티나, 멕시코, 파나마, 수리남, 베네수엘라, 앤티가바부다, 바하마, 바베이도스, 벨리즈, 콜롬비아, 도미니카연방, 도미니카공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 그라나다, 온두라스, 세인트빈센트, 페루, 트리니다드토바고, 세인트루시아, 세인트키츠네비스, 코스타리카, 우루과이, 니카라과, 파라과이, 브라질, 칠레, 과테말라, 볼리비아, 가이아나, 자메이카	31개국
중동· 아프리카	나미비아, 남아프리카공화국, 라이베리아, 레소토, 말라위, 모로코, 바레인, 보츠와나, 브룬디, 사우디아라비아, 상투메프린시페, 세네갈, 세이셸, 스와질랜드, 오만, 이스라엘, 카보베르데, 튀니지, 파키스탄	19개국

■ 범죄경력 증명서

- 국적국정부, 지방정부 또는 국적국 재외공관, 우리나라 소재 국적국 공관 발행
- 아포스티유 가입국: 범죄경력증명서에 아포스티유 확인 또는 주한 국적국공관 영사 확인
- 아포스티유 미가입국: 범죄경력증명서에 국적국 대한민국공관 또는 주한 국적국공관 영사 확인

※ 국내에서 거주하면서 우편으로 범죄경력증명서를 발급받았거나 급하게 대한민국에 입국하게 되어 아포스티유를 받을 여유가 없었던 경우 예외적으로 국내 주재 국적국공관의 영사확인을 거친 경우에도 효력 인정(단, 이 경우에도 범죄경력증명서를 이메일 또는 인터넷(웹사이트)으로 발급받아, 국적국 대사관이나 영사관의 확인을 받는 경우 유효한 범죄경력증명서로 인정하지 않음)



◆ 주요 국가 범죄경력증명서 발급 기관 및 명칭 ◆

- 미국: FBI(Federal Bureau of investigation)범죄경력조회서 주정부(state) 범죄경력조회증명서 (미국 전역의 범죄경력이 포함되어 발급된 경우)
- 캐나다: Royal Canadian Mounted Police 발급 RCMP, National Repository of Criminal Records
- 영국: Home office, Police(Criminal Record Bureau, Disclosure Scotland Access Northern Ireland, ACPO Criminal Records Office)등이 발급한 Basic Disclosure, Request for Information, ACPO Criminal Records Office Authentic Document 등
- 호주: AFP(Australian Federal Police)발급 Standard Disclosure, National Police Certificate 등
- 남아프리카공화국: South African Police Service 발급 Clearance Certificate 등
- 아일랜드: The National Police of the Republic of Ireland 발급 Police Certificate 등
- 뉴질랜드: Ministry of Justice 발급 범죄경력조회서
- ※ 위의 문서를 아포스티유 발급 또는 해당 국가 대사관의 영사 공증을 받아 제출
- ※ 상기 기관 외 기타 지방정부에서 발행하는 범죄경력증명서 인정 불가

관련규정

- 법 제13조(강사 등) / 제13조의2(외국인강사의 채용)
- 시행령 제12조(강사) / 제12조의2(외국인강사의 채용)
- 시행규칙 제10조2(외국인강사의 채용)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제7조(강사 등의 채용 및 해임)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제7조(강사 등의 채용과 해임)



3) 강사채용 서식

■ 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2012. 2. 20. 규칙 제556호>

학원의		☐ 강사(외국인강사 포함) ☐ 영양사 ☐ 생활지도담당인력		채용 등록 신청서		
①학 원 명		②등록 번호				
③설립·운영자		④전화 번호				
통 보 내 역						
⑤ 연번	⑥성 명	⑧주 소	⑨학 력	⑪채용일자	⑬주요경력 (학교, 학원)	⑭성범죄 조회유무
	⑦주민등록번호		⑩소지자격증	⑫담당과목		

충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제7조제1항의 규정에 의하여

☐ 강 사 ☐ 외국인 강사 ☐ 영양사 ☐ 생활지도 담당인력의 채용(등록)을 위와 같이 신청(통보)합니다.

년 월 일

○○학원 설립·운영자

(서명 또는 인)

() 교육장 귀하

구비서류 1. 자격입증 구비서류 각 1부

2. 성범죄 회보서 사본 1부

3. 외국인강사의 채용 구비서류 각 1부

(법제13조의2, 시행령제12조의2, 시행규칙 제10조의2)

① 범죄경력 조회서: 국적국 정부가 해당 외국인강사의 국적국 전(全) 지역에서의 범죄경력을 조회하여 발급한 것으로서, 국적국 정부 또는 국적국 소재 대한민국공관의 공적 확인을 받은 것이어야 함. (단, 회화지도(E-2) 체류자격은 생략가능)

② 건강진단서(1개월 이내에 받은 것으로서 대마 및 약물 검사 결과를 포함한다)

③ 학력증명서(국적국 정부 또는 국적국 소재 대한민국공관의 공적 확인을 받은 것)

④ 여권 및 사증 사본

⑤ 외국인등록증 사본 또는 외국인등록사실증명



나. 해임

1) 제출 시기: 강사 해임 15일 이내

2) 제출 서류

■ 강사 해임 통보서 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 [별지 제3호서식]」

학원의		☐ 강사(외국인강사 포함) ☐ 영양사 ☐ 생활지도담당인력		해임 통보서
①학 원 명		②등 록 번 호		
③설립·운영자		④전 화 번 호		

통 보 내 역

⑤연번	⑥성명	⑦ 주민등록번호	⑧ 담당과목	⑨채용일자	⑩해임일자	⑪사 유

충청남도 학원의 설립·운영에 관한 조례 제7조제1항에 따라

☐ 강 사, ☐ 영양사, ☐ 생활지도 담당인력의 해임을 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○학원 설립·운영자

(서명 또는 인)

()교육장 귀하



7. 교습비등

가. 교습비등의 정의

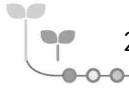
- 교습비 등이란 학습자가 교습이나 학습장소 이용의 대가로 납부하는 수강료·이용료 또는 교습료 등과 그 외에 추가로 납부하는 일체의 경비(기타경비)를 의미
(법 제2조 6항)
- 기타경비: 모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비

■ 기타경비의 범위(학원법 시행령 제3조의2)

1. 모의고사비: 학습자의 실력을 평가하기 위하여 실시하는 시험 비용(학원 및 교습소에서 자체 제작, 인쇄, 문제집 구입 등은 제외)
2. 재 료 비: 학습자의 실험·실습을 위하여 필요한 소모성 재료 비용
3. 피 복 비: 유아의 단체복을 제작하거나 구입하는 비용
4. 급 식 비: 유아에게 식사 또는 간식을 제공하는 비용
5. 기숙사비: 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원에서 숙식을 제공하는 비용
6. 차 량 비: 학습자의 교통 편의를 위하여 차량을 운행하는 데 드는 비용

■ 차량비 등록 시 제출 서류(예시)

1. 학원변경등록신청서 1부.
2. 교습비 등 변경등록내역 1부.
3. 어린이통학버스신고필증 1부.
4. 어린이통학버스 등에 관한 안전교육확인증 각1부. (학원설립운영자 및 운전자 각 1부.)
5. 전세버스 계약서 1부. (학원설립자와 계약)
6. 여객자동차 운수사업 면허증 1부.
※ 자가용 자동차의 경우 관할 시·군·구청에서 발급받은 유상운송허가증 1부.
7. 운전자명단 및 보조탑승자명단 1부.
8. 차량운행일지 또는 배차표 1부.
9. 1인당 차량비 산출내역서 1부. (필요시 인당 월간 이용 횟수 산출)
10. 차량이용자 명단 1부. (교습과목 등 명시)



나. 교습비등 운영 규정

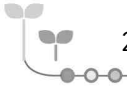
- 교습비는 교습내용과 교습시간 등을 고려하여 정하고, 기타경비는 실비로 정한다.
- 교습비 등을 거짓으로 표시·게시·고지하거나, 표시·게시·고지한 교습비 등 또는 교육감에게등록·신고한 교습비 등을 초과한 금액을 징수하여서는 아니 된다.
- 교육감(교육장)은 학교교과교습학원 또는 교습소의 교습비 등이 과다하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 교습비 등의 조정을 명할 수 있다.
- 교습비 등을 받는 경우 영수증을 발급하여야 한다.

다. 교습비등 반환

- 교습비등 반환(학원법 시행령 제18조)
 - 학원설립 운영자, 교습자 및 개인과외교습자는 학습자가 수강을 계속할 수 없는 경우 또는 학원의 등록말소, 교습소 폐소 등으로 교습을 계속할 수 없는 때는 학습자로부터 받은 교습비등을 학습자에게 반환하는 등 학습자를 보호하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
 - 교습비등의 반환사유가 발생한 때는 반환사유 발생일로부터 5일 이내에 반환하여야 한다.
- 교습비등 반환기준



구 분			반환사유 발생일	반환금액	
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우			학습자가 학원으로 부터 격리된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우			교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공 할 수 없게 된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항 제3호의 반환사유에 해당 하는 경우	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1 개 월 이 내 인 경우	학 원 · 교습소· 개인과 외교습자의 경우 (독서실 제외)	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	교습 시작 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
	독서실 의 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날		총 교습시간의 1/2 경과 후	없음
				학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				학습장소 사용 후	이미 납부한 교습비등 - (법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)
	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우	학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날		교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후	반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액



Q1. 교습비등 반환사유 발생시점은 언제인가?

- A. 수강생 또는 보호자가 수강을 포기하겠다는 의사를 학원장에게 고지한 시점을 기산하여 반환함
(관련 근거: 민법 제111조)

Q2. 학원 영업상 학원의 교습비등을 할인된 금액으로 징수한 경우 학원비 반환 기준은?

- A. 실제로 징수한 금액을 반환하여야 함. 다만 원격학원 수강 기간 내 환불을 요청하면 수강 한 부분에 대한 수강료를 공제하고 나머지 미수강 부분에 대해 환불을 해주어야 함
(관련 근거: 학원법 제18조 제1항)

Q3. 수강생이 1개월을 초과하는 장기계약을 체결(장기계약체결에 따라 1개월 단기 계약 체결 시보다 할인받은 금액으로 계약을 체결하였음)하고 2개월이 지나 중도해지 하였을 경우 사업자의 약관에는 할인된 금액이 아닌 정상금액 기준 공제 후 환불하다고 규정되어 있음. 위의 경우 사업자는 수강생이 기 납부한 금액에서 교습받은 기간을 일할 공제한 후 반환해야 하는지 또는 수강생이 교습받은 기간에 대하여 정상이 기준으로 일할 공제한 후 반환해야 하는지?

- A. 교습기간이 1개월을 초과하고 교습 시작 후에 환불 할 경우, 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비는 교습기간이 1개월 이내인 경우에 따라 수강생이 이미 납부한 교습비를 기준으로 산출하도록 규정하고 있으므로, 수강생이 이미 납부한 교습비등을 기준으로 반환 사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액을 반환하는 것이 타당함 [(교육부 평생학습정책과-5728(2017.8.25.))]

Q4. 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 3분의 2에 해당하는 금액인지, 아니면 10분의 9에 해당하는 금액인지?

- A. 원격교습의 경우 반환금액은 “교습내용을 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 금액”으로 하도록 규정하고 있는 학원법 시행령 별표 4 비고 제2호가 우선적으로 적용되고, 비고 외의 부분에서 정한 일반기준은 적용되지 않는다고 할 것임
따라서, 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 10분의 9에 해당하는 금액이라 할 것임 [법제처 법령해석례 15-0260(2015.6.23.)]



라. 교습비등 조정절차

1) 교습비등 조정

- 가) 교육감은 학교교과교습학원 또는 교습소의 교습비등이 과하다고 인정하면 교습비등의 조정을 명할 수 있으며, 조정을 명하고자 하는 때는 교습비등 조정위원회를 교육지원청별로 설치하고 심의를 거쳐야 한다.
- 나) 교육감은 조정을 명령하기 위하여 필요하다고 인정하면 해당 지역교육지원청 조정위원회의 심의를 거쳐 물가인상률, 전년도 대비 교습비등의 상승률, 교습시간, 지역의 특수성 및 학원의 종류·규모·시설수준 등을 고려한 조정기준을 정할 수 있다.

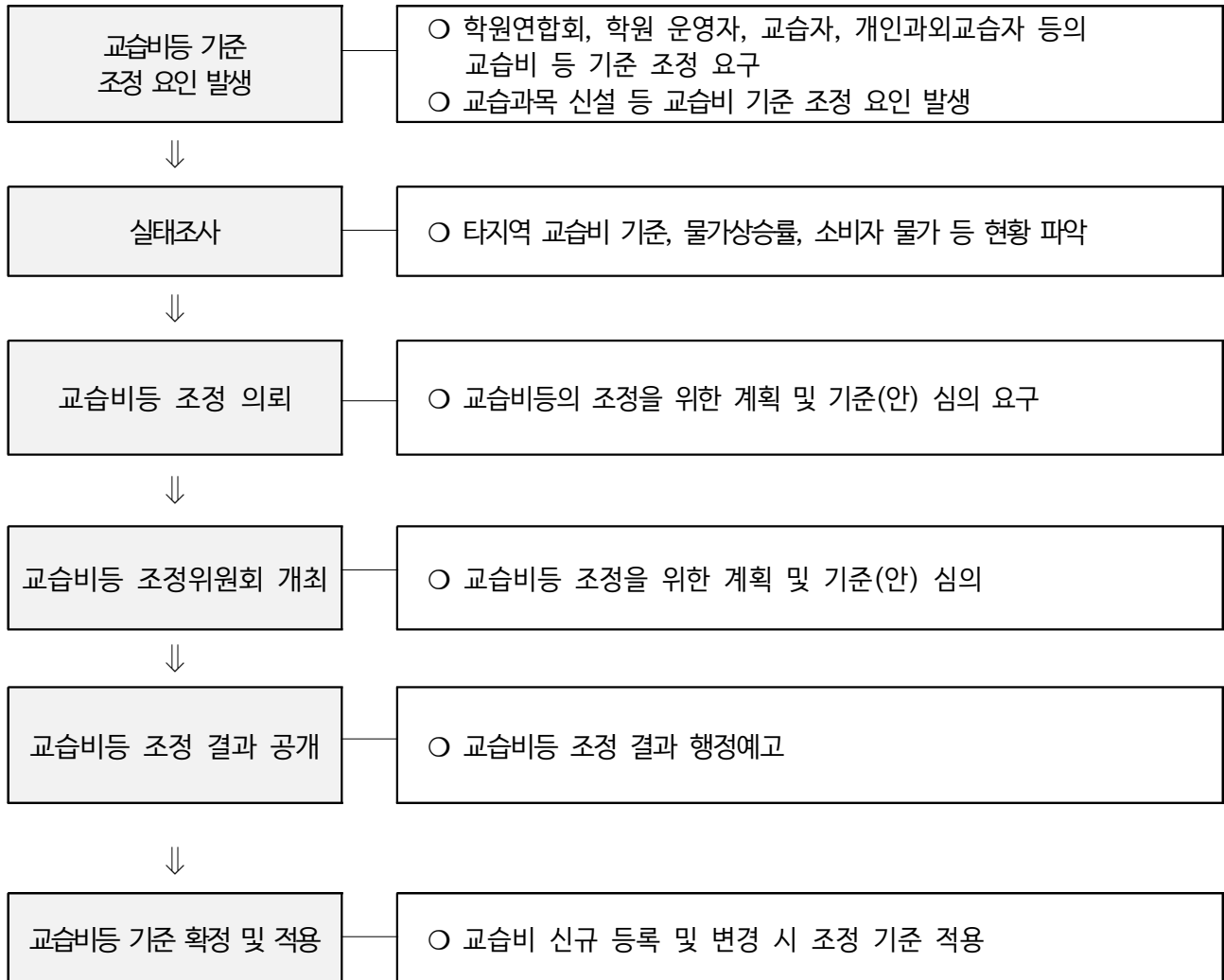
2) 교습비등조정위원회

가) 교습비등 조정위원회 구성(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조」)

- 조정위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상 11명 이하의 위원으로 구성하며, 시행령 제17조 제3항 제1호, 제2호 또는 제5호에 해당하는 위원 중에서 호선했다
- 조정위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 교육감이 위촉하거나 임명함
 - ① 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 1명
 - 교육지원청이 소재하는 지방자치단체 소속의 소비자 물가에 관한 업무를 담당하는 공무원
 - 교육지원청이 소재하는 지방자치단체를 관할하는 세무관서 소속의 세무공무원
 - ② 교육지원청 소속의 학원 업무를 관장하는 과장급 이상 공무원 1명
 - ③ 학부모 또는 학부모·소비자 관련 단체 관계자 2명 이상
 - ④ 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 2명
 - ⑤ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 1명 이상
 - 공인회계사 또는 세무사
 - 「고등교육법」 제2조에 따른 대학의 경제학, 경영학, 회계학 또는 교육학 관련 전공 조교수 이상의 교수 또는 해당 전공과 관련된 연구기관의 연구원
 - 그 밖에 교육에 관한 전문지식과 경험이 풍부하다고 교육감이 인정하는 사람



나) 교습비등 조정위원회 절차





충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 구성계획 수립

1. 관련

가. 학원의 설립·운영에 관한 법률 시행령 제17조

나. 충청남도 학원의 설립·운영에 관한 조례 시행규칙 제10조

2. 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 구성 계획을 붙임과 같이 수립하고자 합니다.

붙임 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 구성(안) 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

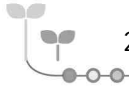
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 구성(안)

□ 목 적

- 교습비등 등록을 위한 조정기준 마련 및 교습비등의 조정에 관한 심의
- 교습비등의 등록을 통한 투명한 학원 운영 및 교습비등 안정 도모

□ 관계법령

- 학원의 설립·운영에 관한 법률 제15조 제6항
- 학원의 설립·운영에 관한 법률 시행령 제17조 및 제17조의2
- 충청남도 학원의 설립·운영에 관한 조례 시행규칙 제10조

□ 구 성

- 위 원 장: 1명
- 부위원장: 1명
- 위 원: 7명
 - 교육장 소속공무원 ○명
 - 물가관련 업무담당공무원 ○명
 - 학부모 또는 소비자 관련 시민단체 관계자 ○명
 - 학원설립운영자 또는 교습자 ○명
 - 공인회계사, 세무사 또는 대학교수 및 연구원 ○명

□ 임 기

- 2년(단, 업무와 관련하여 임명 또는 위촉된 경우 당해 직위 재직기간)

□ 기 능

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조의2 제2항에 따른 조정기준 결정에 관한 사항
- 교습비등의 조정
- 그 밖에 교육장이 회의에 부치는 사항

□ 임기 및 운영

- 위원회의 임기는 2년으로 하고, 2회에 한하여 연임할 수 있으며, 보궐위원의 임기는 전임위원
- 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 공무원이 아닌 위촉위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.
- 업무와 관련하여 위촉되는 위원회의 임기는 해당 업무를 담당하는 기간으로 하며, 위원장은 위원이 사망, 질병 및 그 밖의 사유로 업무를 수행하기 어렵다고 판단 될 때에는 위촉 해지할 수 있다.
- 위원장은 위원회 사무를 총괄하고 위원회를 대표한다.
- 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 사고가 있을 때에는 그 직무를 대행한다.



- 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.



충청남도○○교육지원청

수신자 수신처 참조

(경유)

제목 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 위원 추천

1. 귀 기관(단체)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 충청남도○○교육지원청 학원 교습비등조정위원회를 구성하고자 하오니, 위원회 구성에 적합한 관계자로서 학식과 경험이 있는 분을 불임 승낙서를 첨부하여 20○○.○○.○○.까지 추천하여 주시기 바랍니다.
3. 추천대상자

기 관 명	추 천 기 준	추 천 인 원	비 고
○○시청	물가담당	○	임기 : 2년
○○초등학교	학부모	○	“
○○중학교	학부모	○	“
○○고등학교	학부모	○	“
○○시학원연합회	임 원	○	“
시민사회단체	소비자관련부서장	○	“

4. 추천서식

소속	직 위	성 명	성 별	주민등록번호	주 소

불임 승낙서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



승 낙 서

본인은 20〇〇년 〇〇월 〇〇일부터 20〇〇년 〇〇월 〇〇일
까지 충청남도〇〇교육지원청 교습비등조정위원회 위원으로 위촉
됨을 승낙합니다.

20〇〇년 〇〇월 〇〇일

기관명 :

직 위 :

성 명 :

(인)

충청남도〇〇교육지원청교육장 귀하



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 구성

1. 관련 : 행정과- (20○○.○○.○○.)
2. 교습비등의 안정관리와 효율적인 조정을 위하여 구성된 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회를 아래와 같이 위촉하여 구성하고자 합니다.

교습비등조정위원회 위원명단

직	소 속	직 위	성 명	임 기	성 별	위촉기간	비 고
위원장							
부위원장							
위원							
위원							

- 붙임 1. 교습비등조정위원회 운영규정 1부.
2. 위촉장 ○부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 규정(안)

제1조(목적) 충청남도○○교육지원청 관내 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 교습비등 사항을 심의·조정함으로써 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 건전한 발전과 교습비등 안정화 도모를 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 위원회는 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회라 한다.

제3조(관계법령)

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조의2제6항 및 제15조제6항
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조 및 제17조의2
 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제10조

제4조(구성) ① 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

② 위원

1. 지역교육청이 소재하는 지방자치단체소속의 소비자물가에 관한 업무를 담당하는 공무원, 지역교육청이 소재하는 지방자치단체를 관할하는 세무관서 소속의 세무공무원 중 1명
2. 지역교육청 소속의 학원업무를 관장하는 과장급이상 공무원 1명
3. 학부모 2명
4. 소비자관련 시민단체 1명
5. 학원설립·운영자 및 교습자 2명
6. 공인회계사 1명
7. 공인회계사 또는 세무사 1명

제5조(임기) 위원의 임기는 2년으로 하고 2회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

제6조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 심의한다.

- ① 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조의2 제2항에 따른 조정기준 결정에 관한 사항
- ② 교습비등의 조정
- ③ 그 밖에 교육장이 회의에 부치는 사항

제7조(간사) 조정위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 지역교육청 소속 공무원 중에서 교육장이 지명한다.

제8조(회의) ① 위원장 및 교육장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집한다.

② 조정위원회는 재직위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제9조(회의결과처리) 조정위원회에서 심의·조정된 사항은 교육장에게 통보한다.

제10조(운영세칙) 그 밖에 조정위원회의의 운영에 필요한 사항은 조정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

부 칙

이 규정은 20○○.○.○.부터 시행한다.



충청남도○○교육지원청

수신자 수신처 참조

(경유)

제목 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 위원 임명(위촉)

1. 관련 : 행정과- (20○○.○○.○○.)
2. 귀하께서는 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 위원으로 임명(위촉)되었기에 알려드리니 본 위원회가 원활히 운영될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 위촉장 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



위 축 장

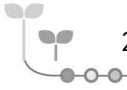
소 속 :
직 위 :
성 명 :

귀하를 충청남도○○교육지원청 교습비등조정위원회 위원으로
임명(위축)합니다.

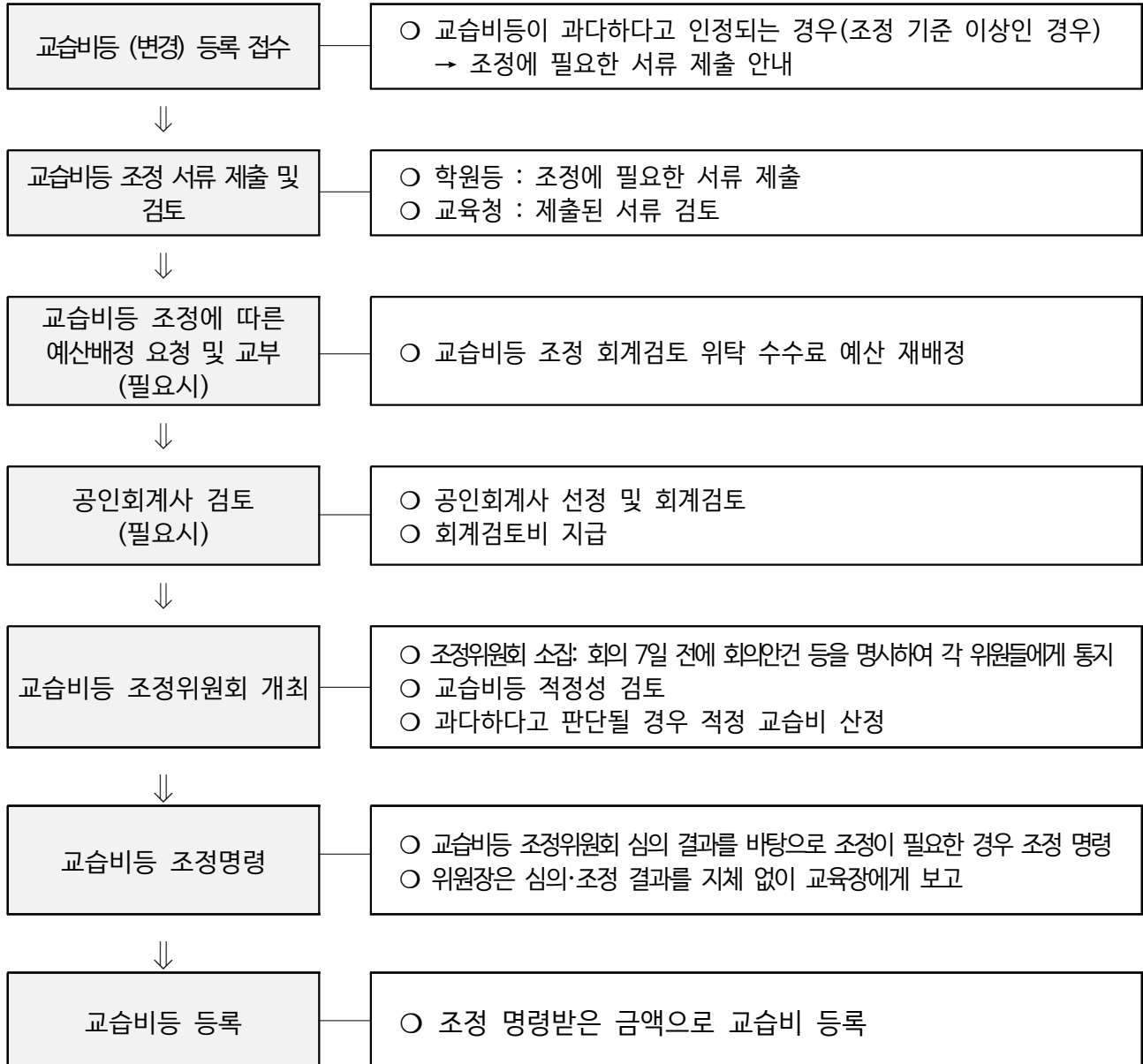
위 축 기 간 : 20○○.○○.○○. ~ 20○○.○○.○○.(2년)

20○○년 ○○월 ○○일

충청남도○○교육지원청교육장



3) 교습비등 개별 조정 절차





※ 교습비등 개별 조정 증빙자료 요구 목록(예시)

1. 학원 수익 분석을 위한 증빙자료
 - ① 현금출납부 등 수입 및 지출 증명자료
 - ② 수강생대장 및 교습비등 영수증
 - ③ 강사의 연말정산 자료
 - ④ 세금계산서, 거래명세서, 원가계산서 등 기타경비가 실비임을 증명할 수 있는 서류
 - ⑤ 그 밖에 교습비등의 적정성을 판단하기 위하여 필요한 서류(예시)
 - 사업장현황신고서(개인사업자만 해당)
 - 부가가치세신고서(겸업사업자만 해당)
 - 표준재무제표증명원, 재무제표확인원
 - 세무조정계산서 등
2. 학원 원가 분석을 위한 증빙자료
 - ① 과정별 원가명세서
 - ② 과정별 강사 명단 및 직원 명단
 - ③ 임대차계약서
 - ④ 소득자별 근로소득원천징수부(강사 및 직원 연말정산 및 급여 서류)
 - ⑤ 설립운영자 소득금액증명원, 원천징수이행 상황신고서 등

※ 교습비등 개별조정 증빙자료 검토 사항(예시)

1. 학원 수익 분석 증빙자료 검토 사항
 - 통보된 교습비와 징구된 자료의 교습비와 동일한지 여부
 - 지나치게 낮은 수강률이 분석되는지 여부(소수정원운영 등)
2. 학원 원가 분석 증빙자료 검토 사항
 - 원가 구성 항목이 적정한가 여부
 - 등록된 강사 외 강사로 지급여부
 - 강사료, 임차료 이외 경비가 지나치게 높은지 여부
 - 본사의 공통경비 안분 금액이 큰 경우
 - 지나치게 높은 원가 구성
 - 고가의 강사료, 고가의 임차료, 고가의 기타경비 등

관련규정

- 법 제15조(교습비등) / 제18조(교습비의 반환 등)
- 시행령 제17조(교습비등조정위원회) / 제17조의2(교습비등의 조정명령) / 제18조(교습비등의 반환 등)
- 시행규칙 제15조(교습비등의 게시 등)
- 교육규칙 제9조의2(교습비등의 표시·게시 등)/ 제10조(교습비등조정위원회 구성 및 운영)/제13조(조정위원회 운영 등)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제9조(교습비등의 등록)/ 제9조의2(교습비등의 표시·게시 등)/ 제10조(교습비등조정위원회 구성 및 운영)



마. 교습비등 실무

■ 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙[별지 제6호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호>

교습비등 등록(변경) 신청서

학원(교습소)명 개인과외교습자명														
위 치										전화번호				
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합계 (C=A+B)	비고	
					모 의 교 사 비	재 료 비	피 복 비	급 식 비	기 숙 사 비	차 량 비	기 타 경 비 소 계 (B)			
		()분× 주()회× 4주 =()분												

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조, 제14조, 제14조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 제14조, 제16조의2에 의거 위와 같이 교습비등 등록을 신청합니다.

년 월 일

학원설립·운영자(교습자 또는 개인과외교습자)

(서명 또는 인)

() 교육장 귀하



■ 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙[별지 제6호의2서식] <개정 2021. 06. 30. 규칙 제749호>

교습비등(교습료) 표시·게시

년 월 일 현재

학원(교습소)명 (개인과외교습자)												전화번호			
위 치															
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등 합계 (C=A+B)	비고		
					모 의 고 사 비	재 료 비	피 복 비	급 식 비	기 숙 사 비	차 량 비	기 타 경 비 소 계 (B)				
		()분x 주()회x 4주 =()분													

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)

구 분			반환사유 발생일	반환금액	
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우			학습자가 학원으로 부터 격리된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우			교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우	학원, 교습소, 개인과외교습자의 경우 (독서실 제외)	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	교습 시작 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/2 경과 후	없음
	독서실의 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액	
			학습장소 사용 후	이미 납부한 교습비등 - (법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)	
			교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액	
			교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후	반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액	

비고

- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
- 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로서 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.



8. 학원 변경 등록, 휴원, 재개원, 폐원

가. 제출서류

구 분	제출서류	비 고
공통	• 신분증 • 행정정보공동이용 사전동의서	
운영자 변경	[인계자] • 학원설립·운영자 변경등록신청서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) [인수자] • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류(임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 [공통] • 학원 인계·인수서 ※ 설립자가 법인인 경우 • 법인인감증명서(사용인감 사용시 사용인감계와 함께 제출) • 정관(공증 필요) 사본(단 자본금 10억 미만이면 공증 없이 발기인이 정관에 기명날인 또는 서명함으로써 효력 발생) • 법인등기부등본(목적: 학원운영업, 교육서비스업 등 명시) • 학원 설립에 관한 이사회 회의록(학원명, 위치 등 기재) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서(임원 전체) • 행정정보공동이용 사전동의서(임원 전체)	
위치변경	• 학원변경등록신청서 • 기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) • 원칙 신·구조문 대비표 • 위치도/건물현황도/시설평면도 • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도) • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류(임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 소방안전시설 등 완비증명서(학원으로 사용하는 면적이 570㎡ 이상인 경우, 학원이 다중이용업소에 해당되는 경우) • 전기안전점검확인서(동일 건물내 학원으로 사용하고 있는 면적의 합이 570㎡ 이상인 경우(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조))	
시설변경	• 학원변경등록신청서 • 시설평면도 • 소방안전시설 등 완비증명서(학원으로 사용하는 면적이 570㎡ 이상인 경우, 학원이 다중이용업소에 해당되는 경우) • 전기안전점검확인서(동일 건물내 학원으로 사용하고 있는 면적의 합이 570㎡ 이상인 경우(전기안전관리법 제13조, 같은법 시행령 제7조)) • 원칙 신·구 대비표(일시수용인원, 정원 등이 변경되는 경우) • 기존 학원설립·운영등록증(일시수용인원, 정원 등이 변경되는 경우)	
기타변경	명칭/종류/분야/교습과정/일시수용인원/정원 • 학원변경등록신청서 1부 • 기존 학원설립·운영등록증 • 원칙 신·구조문 대비표	



구 분	제출서류	비 고
등록증 재발급 (1일)	•학원설립·운영등록증명서 재발급신청서 •기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출)	
휴원 (1일)	•학원 휴원신고서	
휴원연장 (1일)	•학원 휴원연장신고서	
재개원 (1일)	•학원 재개원신고서	
폐원 (1일)	•학원 폐원신고서 •기존 학원설립·운영등록증(원본 분실 시 사유서 제출) •설립자가 법인인 경우 이사회 회의록(폐원에 관한 사항) 사본	
기타	•위임장 - 개인: 위임자 및 대리인 신분증 - 법인: 법인인감증명서, 사용인감계, 대표자 및 대리인 신분증	



나. 학원 변경 등록

1) 각종 변경시 시청(군청) 통보 사항

구 분	시청(군청) 세무과 통보	면허세 납부
위치, 시설변경	○	△(경우에 따라 부과가능)
교습과정 변경	×	×
설립·운영자 변경	○	○
명칭 변경	○	×

2) 학원의 위치 변경

가) 신청서 접수(처리기간 7일)

■ 행정정보공동이용시스템을 통한 담당 공무원 확인사항(미동의 시 해당 서류 징구)

1. 주민등록정보: 주민등록번호, 주소 확인
2. 법인등기사항증명서: 주소, 임원 확인(법인일 경우)
3. 건축물대장(일반, 집합): 건축물의 용도 및 건물 사용 면적 확인
 - 가. 건축법 시행령 제34조 2항에 해당하는지 확인(3층 이상이고 동일 층 해당용도로 쓰는 학원의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상일 경우 직통계단 2개 이상)
 - ※ 2003.2.24. 이전 건물일 경우 건축법 시행령 부칙(제17926호, 2003.2.24.)의 경과규정에 의하여 직통계단이 1개소라 하여도 위법이 아니므로 학원 설립등록 가능(단, 종전 학원·독서실의 용도가 변경됨 없이 유지된 경우이어야 함)
 - 나. 해당 용도(학원, 교습소)로 쓰이는 바닥면적의 합이 500㎡ 이상 인지 확인
 - 교육연구시설로 용도 변경 대상 여부 관련
 - 다. 건물 소유자 확인
 - 임대차(전대차)계약서의 임대인과 건축물관리대장의 소유자와 동일인 여부 확인
 - 라. 전기안전점검 확인서

나) 관할 소방서에 소방시설 적합성 검토 요청

- 전자문서 등을 이용하여 관할 소방서에 공문 발송 및 회신 요청
- 학원 설립·운영자의 성명, 연락처, 영업장 위치, 사용면적 등 기재하고 위치도, 평면도, 건축물대장 첨부

다) 현지 확인

- 교육환경 확인: 동일 건물 내 교육환경 보호에 관한 법률의 유해 시설물 확인
- 동일건물 내에 학원(교습소) 운영 여부 확인
 - ※ 학원으로 사용하는 바닥 면적이 500㎡ 이상일 경우 교육연구시설로 용도변경 보완 요청
- 강의실, 실습실, 기타실 실측
- 시설물 확인: 화장실(남·녀 구분), 채광, 조명 등 확인(충남학원조례 별표1 참고)
- 설비 확인

라) 변경등록 검토서 작성 및 변경 등록 수리

- 최종적으로 현지조사보고서, 변경등록검토서, 시설 및 설비조서를 작성하여, 관계 법령에 적합할 경우 변경 등록 수리



마) 학원의 위치 변경 수리 통보: 학원설립·운영 등록 증명서 재교부

위치변경 등록 수리 전 위치변경 예정지에서 학원을 운영할 경우 무등록 학원으로 형사고발 대상이 됨을 민원접수 시 민원인에게 안내

3) 학원설립·운영자 변경(처리기간 7일)

가) 신청서 접수

나) 행정정보공동이용시스템을 통한 담당공무원 확인사항(미동의 시 해당 서류 징구)

1. 주민등록정보 - 주민등록번호, 주소 확인
2. 결격사유 조회(법인인 경우 임원 전체)
3. 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 실시(법인인 경우 임원 전체)
4. 법인인 경우 법인등기사항 확인 - 주소, 임원, 명칭, 목적 등(정관, 이사회 회의록 참고)

- 상속으로 인한 설립자 변경의 때는 인수자에 관한 서류는 인수자가 상속인임을 증명하는 서류로 같음함

다) 학원의 시설, 교습분야, 교습과정 등의 변경 여부 확인

라) 학원 설립·운영자 변경 등록 검토서 작성 및 운영자 변경 등록 수리

마) 학원설립·운영자 변경 수리 통보: 학원설립·운영 등록 증명서 교부

- 학원설립·운영자 변경은 인계자의 권리와 의무를 승계하므로 기존의 행정처분, 학원 강사 채용과 해임, 원칙, 영수증원부, 수입및지출장부, 수강생대장, 직원명부 등의 서류를 인수하여 관리하여야 함을 안내
- 학원 신규 설립·운영자와 동일하게 학원운영 준수사항 안내

설립·운영자 변경 등록 수리 전에 인수자가 학원을 운영할 경우 설립·운영자 무단변경으로 행정처분 대상임을 민원인에게 안내

4) 학원의 시설 변경(처리기간 7일)

가) 신청서 접수

- 관할 소방서 및 소방시설 적합성 검토 요청(단순 내부시설 변경 시 제외)
- 학원 시설·설비 변경이 소방법상 설비 요건을 강화하여 적용하는 사례가 있으므로 반드시 확인할 것

나) 현지 확인

다) 학원 시설 변경 수리 통보

5) 학원의 명칭, 종류, 분야, 교습과정, 일시수용인원, 정원 변경

가) 신청서 접수

- 명칭표기가 고유명칭+학원(독서실)인지 확인
- 학원의 종류, 분야, 교습과정 변경시 시설·설비 기준에 적합한지 확인

나) 학원의 명칭, 종류, 분야, 교습과정, 일시수용인원, 정원 변경 수리 통보

다) 명칭, 종류, 분야, 교습과정, 일시수용인원, 정원 변경에 따른 학원설립·운영등록증 교부



다. 학원 휴원, 재개원, 폐원

민원사항 기한	신청 구비 서류
휴원 (1일)	•학원 휴원신고서
휴원연장 (1일)	•학원 휴원연장신고서
재개원 (1일)	•학원 재개원신고서
폐원 (1일)	•학원 폐원신고서 •법인이 설립자인 경우 이사회 회의록(폐원에 관한 사항) 사본
공통 제출	•공공기관이 발행한 신분증

1) 학원 휴원·재개원·폐원 신고

가) 구비서류

- 휴원시: 학원 휴원·폐원 신고서 1부
- 재개원시: 학원 재개원신고서 1부
- 폐원시: 학원 휴원·폐원 신고서 1부, 기존 학원설립·운영등록증 반납

나) 휴원

- 학원 설립·운영자는 그 학원을 1개월 이상 휴원하거나 폐원하면 학원법 시행규칙이 정하는 바에 따라 지체 없이 교육감에게 신고하여야 함
- 휴원은 시설설비가 현 상태로 유지되어야 함

다) 재개원

- 휴원기간 만료로 자동 재개원 또는 휴원기간 중에 개원을 원할 시에는 재개원 신고서를 제출하여야 함
- 학원 휴원시 강사는 자동 해임되므로 재개원시는 강사채용 등록을 다시 제출하여야 함
단, 기존 강사는 기존 서류로 등록 가능하나 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄 전력조회는 다시 실시

※ 휴원기간 중 학원의 설립기준에 미달되는 경우 재개원할 수 없음

라) 폐원

- 학원 운영을 중단하거나 학원의 시설을 계속 유지할 수 없게 된 때에는 지체없이 폐원신고

- 법 제10조(휴원 및 폐원 등의 신고)
- 시행규칙 제8조(휴원 및 폐원 등의 신고)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제5조의2(재개원 등 신고)



9

실무 서식 및 기안문

행정행위	명칭	근거	처리기한	페이지
최초 신고	학원설립·운영등록신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제1호	8일	78,79
	위임장	「민원 처리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제3호		80
	학원설립예정자 결격사유 및 범죄경력조회 기안			81
	성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력조회 동의서	「아청법 시행규칙」 별지 제10호의2		82,83
	성범죄경력 및 아동학대관련 범죄경력조회 신청서	「아청법 시행규칙」 별지 제9호의3		84,85
	학원설립예정지 소방시설 적합성 검토요청 기안			86
	현지조사보고서 및 시설평면도			87,88
	시설 및 설비조서			89
	학원 설립·운영 등록 수리 기안	「학원법 제6조」, 「학원법 시행령 제5조」		90
	학원 설립·운영등록 검토서			91
	학원 설립·운영등록 증명서			92
	학원, 독서실 원칙	「충남학원조례 시행규칙」 별표 1, 2		93,94
	교습비 등 영수증	「학원법 시행규칙」 별지 제24호		95
	수강생 대장	「학원법 시행규칙」 별지 제25호		96
	직원명부	「학원법 시행규칙」 별지 제26호		97
	개인정보 수집·활용, 수집·이용 동의서	「개인정보보호법 제15조, 17조, 제22조」		98,99
	학원 면허부여 알림 기안	「지방세법 제38조의2 제1항」		100
	학원 설립·운영등록 수리 알림 기안			101
	학원 설립·운영자 준수사항(예시)			102,103
	학원, 교습소 또는 개인과외교습자의 장부 및 서류 수입 및 지출장부(예시)	「학원법 시행규칙」 별표 2		104
	학원강사 게시표	「충남학원조례 시행규칙」 별지 제15호		105
	교습비등 등록(변경) 신청서	「충남학원조례 시행규칙」 별지 제6호		106
	교습비등(교습료) 표시·게시	「충남학원조례 시행규칙」 별지 제6호의2		107
	학원설립·운영 조건부등록신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제5호		108
	학원설립·운영 조건부등록 수리 및 알림 기안	「학원법 제7조」, 「학원법 시행령 제6조」		109, 110
	학원설립·운영 등록 신청 시설보완 요청 기안	「민원처리에 관한 법률 시행령 제24조」		111, 112
	학원설립·운영 등록 신청서 보완 요청 기안	「민원처리에 관한 법률 시행령 제24조」		113
	학원설립·운영 등록 처리기간 연장 알림 기안	「민원처리법 시행령 제21조」, 시행규칙 제6조		114
	학원 설립·운영 등록 신청서 반려 기안	「충남조례 제3조의3」, 「민원처리법 시행령 제25조」		115
변경 신고	학원변경등록신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제8호	7일	116
	학원(교습소) 등록(신고)증 분실사유서			117
	재산(건물) 사용 승낙서			118
	학원 위치변경등록 수리 기안	「학원법 시행령 제7조」		119
	학원 면허변경 알림 기안	「지방세법 제38조의2 제1항」		120
	학원 위치변경등록 수리 알림 기안	「학원법 시행령 제7조」		121
	학원설립·운영등록증명서			122
	민원서류 검토조서, 현지 조사 보고서			123
	학원 변경(위치) 등록 검토서			124,125
	학원설립·운영자 변경등록신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제10호		126
	학원 인계·인수서			127,128
	학원설립·운영자 변경등록 신청 수리 기안	「학원법 시행령 제7조」		129
	학원 면허변경 수리 알림 기안			130
	학원설립·운영자 변경등록 수리 알림 기안	「학원법 시행령 제7조」		131
	학원변경등록신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제8호		132
	학원 교습과정 변경등록 수리 기안	「학원법 시행령 제7조」		133
	학원 교습과정 변경등록 수리 알림 기안	「학원법 시행령 제7조」		134
	학원 휴원(폐원) 신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제11호		135
	학원 휴원 신고 수리 기안	「학원법 제10조」	1일	136
	학원 휴원 신고 수리 알림 기안	「학원법 제10조」		137
재개원	학원(교습소) 재개원(재개소) 신고서	「충남학원조례 시행규칙」 별지 제1호		138
	학원 재개원 신고 수리 기안	「충남학원조례 시행규칙 제5조의2」	1일	139
	학원 재개원 신고 수리 알림 기안	「충남학원조례 시행규칙 제5조의2」		140
폐원	학원 휴원(폐원) 신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제11호	1일	141
	학원 폐원 신고 수리 기안	「학원법 제10조」		142
	학원 폐원 신고 수리 알림 기안(학원)	「학원법 제10조」		143
	학원 폐원 신고 수리 알림 기안(학원)(지자체, 세무서)	「학원법 제10조」		144
				145



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2021. 8. 9.>

학원설립 · 운영등록신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간	8일	
설립자	성명	한글	주민등록번호 또는 법인등록번호			
		한자				
	등록 기준지					
	주소	(전자우편:)				
신청 내용	목적					
	명칭					
	위치	(전화번호:)				
	학원의 종류 및 교습과정	학원의 종류	교습과정			
	정원					
	강사명단					
	교습비등					
	시설·설비					
	개강 예정 연월일					

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항 전단 및 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라 학원 설립·운영의 등록을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(설립자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인(설립자) 제출서류	1. 원칙 1부 2. 삭제 <2021. 8. 9.> 3. 학원 시설평면도 1부 4. 정관 및 설립에 관한 이사회회의록 사본 각 1부(학원 설립자가 법인인 경우만 제출합니다) 5. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 학원의 건축물대장 등본(일반/집합) 2. 설립자가 개인의 경우: 주민등록표 초본(주민등록증으로 확인 가능한 경우 주민등록증의 제시로 갈음할 수 있음) 3. 설립자가 법인인 경우: 법인 등기사항증명서 4. 「전기안전관리법 시행규칙」 제18조제3항 및 별지 제10호서식에 따른 전기안전점검확인서(같은 법 시행령 제7조제4항제9호에 따른 시설에 해당하는 학원의 경우에만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 제2호 및 제4호를 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

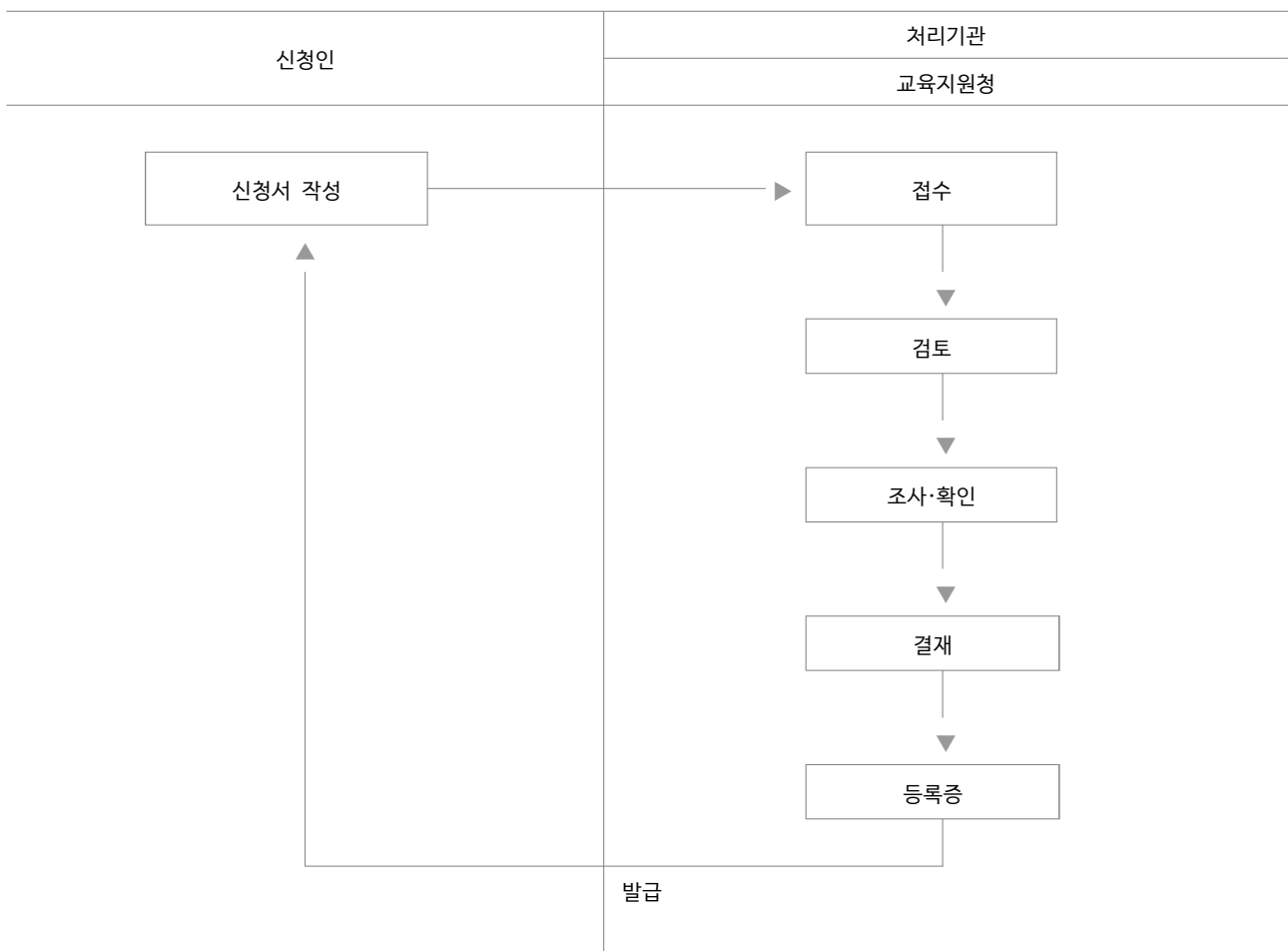
신청인(설립자)

(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.





■ 민원 처리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식] 〈개정 2023. 3. 30.〉

위 임 장

위임하는 사람	이름	생년월일	
	주소	전화번호	
위임받는 사람	이름	생년월일	
	(서명 또는 인)		
	위임하는 사람과의 관계	전화번호	
	주소		
민원사항	민원명	발급통수	용도

위 위임하는 사람은 위 위임받는 사람에게 위 민원사항에 대한 신청 및 교부에 관한 모든 권한을 위임합니다.

년 월 일

위임하는 사람

(서명 또는 인)

유의사항

1. 위임받는 사람의 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증 등)을 제시해야 합니다.
2. 민원사항(출입국사실증명, 외국인등록사실증명, 국내거소신고 사실증명, 납세증명, 지방세 납세증명 등)에 따라서는 위임하는 사람과 위임받는 사람의 신분증 사본을 구비서류로 제출해야 합니다.
3. 다른 사람의 인장 도용 등 허위로 위임장을 작성하여 신청할 때는 「형법」 제231조와 제232조에 따라 사문서 위조·변조죄로 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원설립·운영자 등록 신청에 따른 결격사유 및 범죄경력 조회

1. 관련

- 가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제9조(결격사유 등)
- 나. 「아동 청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조
- 다. 아동복지법 제29조의3 및 동법 시행령 제26조의3
- 라. 민원접수 제000호(. . .)

2. 학원설립·운영 신고에 따라 결격사유와 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력을 행정정보 공동이용시스템으로 조회하고자 합니다.

- 대상자: 홍길동(000000-00000000)

붙임 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

협조자

시행 () 접수

우
전화 041-

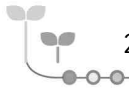
충청남도

/전송 041-

()

/ <http://www.>

/ 비공개(6)



성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서

대상자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적)
	연락처(휴대전화 등)

본인은 ○○기관(시설)(예: 유치원, 어린이집, 아동복지시설, 청소년쉼터, 청소년활동시설, 의료기관 등)의 취업자등으로서 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항에 따른 성범죄 경력 조회와 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따른 아동학대 관련범죄 전력의 통합 조회에 동의합니다.

년 월 일

동의자

(서명 또는 인)

경찰서장 귀하

유의사항

- 개인정보 수집항목: 성명, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 및 국적)
- 개인정보 제공 거부에 따른 제한사항: 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 취업에 제한을 받을 수 있습니다.
- 개인정보의 수집·이용 목적: 수집된 개인정보는 성범죄 경력 조회, 아동학대관련범죄 전력 조회 등을 위하여 사용됩니다.
- 동의자가 2인 이상일 때는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[illegible]



■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호의3서식] <개정 2022. 3. 14.> 범죄경력회보서 발급시스템
(<http://crims.police.go.kr>)에서도 신청할 수 있습니다.

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일시	처리기간	즉시
신청인	성 명	주민등록번호		
대상자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)			
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적) ※ 의료인의 경우 면허번호를 함께 적습니다.			
취업정보	취업(예정)기관명	취업(예정)기관 주소		
	(전화번호:)			
조회 용도: 취업(예정)자에 대한 조회 (직종:)				

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조 제3항과 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따라 기관에 취업 중이거나 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하거나 노무를 제공하려는 사람에 대한 성범죄 경력 조회와 아동학대관련범죄 전력 조회를 통합하여 요청하오니 그 결과를 회신해 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인, 정보통신망 이용 시 생략 가능)

경찰서장 귀하

신청인 제출서류	1. 아동·청소년 관련기관등 및 아동관련기관의 장임을 증명할 수 있는 자료(인·허가증 사본 등) 1부. 다만, 여성가족부장관이 정하여 고시하는 아동·청소년 관련기관등은 제외한다. 2. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력의 통합 조회 대상자의 동의서 1부	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	여성가족부장관이 정하여 고시하는 아동·청소년 관련기관등의 장임을 증명할 수 있는 자료	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보 공동이용을 통해 아동·청소년 관련기관 등 의 장임을 증명하는 자료를 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 신청인이 해당 자료를 직접 제출해야 합니다.

아동·청소년 관련기관등 및 아동관련기관의 장 본인

(서명 또는 인)

유의사항

1. 대상자가 외국인인 경우 성명은 영문으로 적고, 외국인등록번호 및 국적을 적습니다.
2. 대상자가 2명 이상일 경우에는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.
3. 취업(예정) 기관이 의료기관인 경우 대상자는 의료인만 해당하며, 의료인 대상자의 주민등록번호와 함께 면허번호를 적습니다.

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	취업제한 해당여부 확인	→	통보
신청인		경찰서장		경찰서장		

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○소방서장(안전소방대책과)

(경유)

제목 학원설립·운영등록신청에 따른 소방시설 적합성 검토 요청

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제8조

나. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조

2. 학원 설립·운영 등록에 앞서 아래 시설이 위 법 또는 위 법에 따른 명령을 따르고 있는지 확인을 요청하오니 민원서류임을 감안하여 20○○. ○○. ○○.(○)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 점검대상

학원명	신청인	위치	건축물 현황	연락처
○○학원	○○○	충남 ○○○	연면적: 13,914.33㎡ 학원 예정지면적: 91.2㎡	010-0000-0000

4. 점검요청 사항

소방시설 구비 내역	적합 유무	다중이용업소 해당 유무	비고

※ 다중이용업소 해당 시 사유를 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임 건축물관리대장 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행
우
전화

() 접수

()

/전송

/ http://www.

/ 비공개(6)



현지 조사 보고서

민원인 ○○○의 ○○학원 설립·운영 등록 신고에 대하여 현지조사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 조사일자: 20○○. ○○. ○○(○)
2. 조사장소: 충남 ○○시 ○○동 ○○번지
3. 조사내용

가. 교육환경 유해업소(교육환경 보호에 관한 법률 제9조): 없음

- 유해업소가 있는 경우 해당사항 기재
- 유해업소가 없는 경우 해당없음 기재
- ※ pc방, 당구장, 만화방, 주류를 취급하지 않는 일반음식점 유해업소 제외

※ 【참고사항】 각 층 별 현황

구 분	지하	1층	2층	3층	4층	5층
현 황	기계실	약국	내과	식당	본 학원 예정지	피부과

나. 시설 및 설비

구 분	기 준	현 황	결과	비고
강의실	60㎡ 이상	강의실: 78.16㎡ (4실)	적합	
설비및 교 구	• 일시수용인원: 강의실 1㎡당 1인 이하 • 소방관계법에 의함 • 충남 학원 조례 제3조 • 급수시설 • 기타 보건위생상 필요한 시설 및 설비	• 일시수용인원: 60명 • 소방시설: 소화기5대, 유도등2개, 직통계단 2개소 • 화장실 남1개소(소변기2, 좌변기2) 여1개소(좌변기2) • 상수도 사용, 정수기설치 • 세면대 설치	적합	
기 타	• 기타 필요한 시설·설비 및 교구	• 채광, 조명, 환기, 냉·난방시설 등 완비됨	적합	

4. 보고자 의견: 학원 신청 건물에 교육환경유해업소가 없고, 시설·설비 및 교구가 완비되었으므로 관계규정에 의거 등록 수리함이 타당하다고 사료됨.

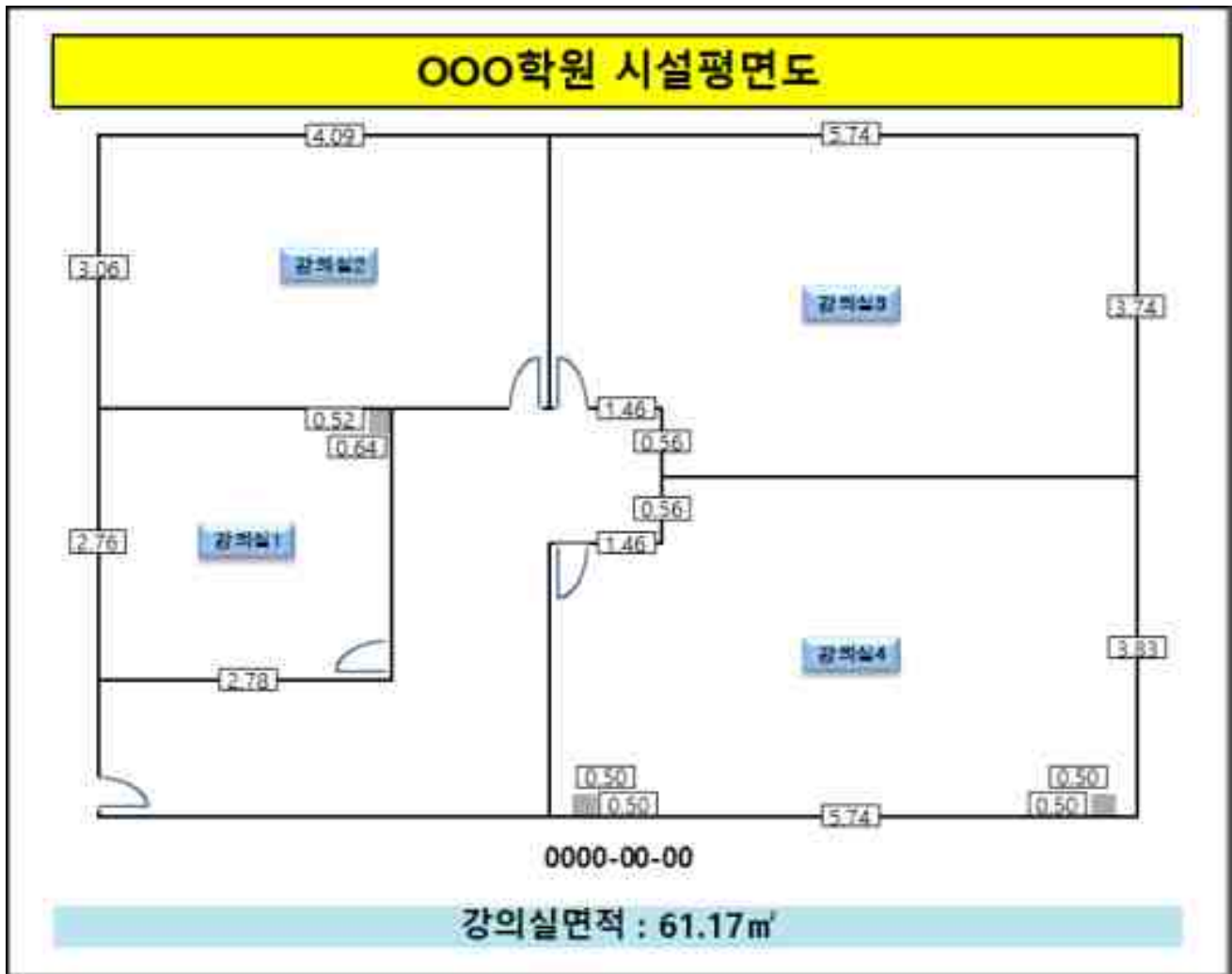
첨 부: 시설평면도 1부, 시설설비조서 1부.

보 고 일: 20○○년 ○월 ○○일

조 사 자: 직 교육행정 ○급 성명: ○○○



시설 평면도(예시)



엑셀로 그리기

1. 엑셀 전체 셀 선택 후 위,아래 셀 간격을 똑같이 하여 바둑판 형상 만들기
2. 도구-옵션-화면표시- 눈금선 ☒ 해제
3. 오른쪽마우스-셀서식- 테두리 ⇨ 벽, 칸막이, 기둥 표현
4. 오른쪽마우스-셀서식- 무늬 ⇨ 계단 등 표현



시설 및 설비조사서

○○학원

1. 시 설

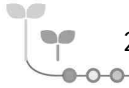
시 설 명	기 준	현 보 유		적합여부
		실수	면적(㎡)	
강 의 실	60㎡	4	78.16㎡	적합
상 담 실	.	1	17.77㎡	적합
화 장 실	남녀 구분	1	구분됨	적합
기타(창고)	.	1	14.15㎡	적합

2. 설 비

구 분	현 보 유
급 수	상수도 사용
냉·난방	모든 실에 천정형 시스템 냉·난방기 설치
채 광	창문(5개)을 통한 원활한 자연채광이 이루어짐
조 명	기준: 300lux (강의실1: 390lux, 강의실2: 320lux, 강의실3: 320lux, 강의실4: 340lux)
환 기	창문 5개로 수시 개방을 통한 환기 조절 가능
방 음	현지 소음 미측정이나 걱정할 것으로 사료됨
소 방	소화기 5대, 유도등 2개, 직통계단 2개소

3. 기 타

구 분	기 준	현 황	적합여부	비 고
칠판(350*120cm)	4조	4조	적합	강의실 1~4
책상 및 의자(학생용)	60조	60조	적합	일시수용인원 : 60명
교사용책상	4조	4조	적합	강의실 1~4
천정형 냉·난방기	5대	5대	적합	강의실4, 상담실1



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 설립·운영 등록 수리

1. 관련: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조 및 같은 법 시행령 제5조
2. 민원인 ○○○이 제출한 학원 설립·운영 등록 신청서의 서류 검토 및 현지조사 결과 관계 규정에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

학 원 등록번호	학원명	설립자	학원 소재지	교습과정	정원	비고

- 붙임
1. 학원설립·운영 검토서 1부.
 2. 학원설립·운영 등록증 1부.
 3. 학원원칙(안) 1부.
 4. 현지조사서, 시설 및 설비조서, 평면도 각1부.
 5. 소방시설 안전점검 결과서(전기안전 점검확인서) 1부.
 6. 학원설립·운영 등록 신청서 1부.(비전자) 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 () 접수

우
전화

/전송

()
/ http://www.

/ 비공개(6)



학원 설립·운영등록 검토서

1. 신청개요

학원명	설립자	주 소	신청내용	비 고
○○학원	○○○	○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○층	학원설립등록	

2. 검토내역

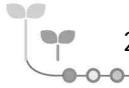
번호	검 토 사 항	검토결과	비 고
1	서류검토 - 제출서류의 적정여부	적 정	민원서류검토조서 참조
2	설립자 자격 - 학원의설립·운영및과외교습에 관한법률 제9조 및 아동청소년의 성보호에 관한 법률에서 정한 결격사유에 해당하지는 않는가?	이상없음	신원조회: 이상없음 (성)범죄조회: 이상없음 직권폐원: 무
3	유해업소 - 학원법 제5조, 시행령 제4조의 규정에 저촉되지 않는가?	해당없음	현지조사보고서 참조
4	건축물용도 - 건물의 용도는 적합한가? ※ 500㎡ 미만 - 제2종근린생활시설 ※ 500㎡ 이상 - 교육연구시설	적 합	건축물대장 참조 제2종근린생활시설(학원) 교육연구시설(학원)
5	직통계단 - 3층 이상의 층에 학원으로 사용하는 바닥면적 합이 200㎡이상인 경우 직통계단이 2개소인가? ※ 2003.2.24.이전 건물: 종전 학원·독서실의 용도가 변경없이 유지된 경우 1개소 가능	적 합	· 4층에 위치함 · 바닥면적 250㎡ · 직통계단 2개소 설치
6	소방시설 - 소방시설완비증명서첨부 또는 소방시설안전점검결과 적합여부(당해용도 사용 바닥면적 합계 570㎡ 이상)	해당없음	학원용도 연면적 570㎡ 이하
7	이중등록 - 학원설립예정지가 기존에 다른 학원이 등록되어 무단폐원한 곳은 아닌지?	이상없음	학원등록(변경) 대장확인
8	시설 및 설비기준 - 시설 및 설비기준은 적합한가? (강의실 면적 등)	적 합	출장결과보고서 참조
9	원칙 - 원칙은 적합하게 작성 되었는지?	적 합	원칙 참조
10	인원 - 일시수용능력인원 산정은 적정한가?	적 정	60명
11	명칭 - 동일교습과정의 학원과 명칭이 존재하지는 않은가?	이상없음	학원등록(변경) 대장확인

3. 검토결과 적합여부

○○○○학원의 설립·등록 신청 제반사항이 적합하므로 학원설립 등록을 수리하고자 함

20○○. ○. ○○.

검토자 직: 교육행정 ○급 성명: ○ ○ ○ (인)



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식] (개정 2019. 1. 10.)

제 호

학원설립 · 운영등록증명서

1. 목적
2. 명칭
3. 설립자
4. 위치
5. 학원의 종류 및 교습과정
6. 정원

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조에 따라 위와 같이학원으로
등록하였습니다.

년 월 일

○ ○ 교 육 지 원 청 교 육 장 직인

※ 유의사항

관계 규정을 준수하고, 원칙에서 정한 바에 따라 학원을 운영하시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]



학 원 원 칩(안)

- 제1조(목적) 이 학원은 교육을 실시함을 목적으로 한다.
- 제2조(명칭) 이 학원은 학원이라 한다.
- 제3조(위치) 이 학원은 시 구 로, 길 , 호에 둔다.
- 제4조(정원) 이 학원의 수강생의 총 정원은 명으로 하되, 각 반별 일시수용능력 인원 및 정원은 다음과 같다

교습과정	반	일시수용능력인원 ¹⁾		정 원 (일시수용능력인원×부제회수 ²⁾)	비고
보습	4	강의실(실습실)	50	50명*5부제=250명	
총 계			명	250명	

제5조(교습과정) 이 학원의 각 반별 교습과정은 다음과 같다.

교습과정	1일 교습시간	수료시간	교과목		비고
			과목명	총이수시간	

제6조(수료) ① 이 학원의 수료인정은 출석일수, 이수시간 및 평상시의 성적을 고려하여 정한다.

② 수료에 필요한 출석일수 및 이수시간은 제5조에 규정된 수료기간 및 총 이수시간의 3분의 2이상으로 한다.

제7조(휴강일) ① 이 학원의 휴강일은 다음과 같다.

1. 국경일 및 공휴일
2. 정기휴일
3. 개원기념일

② 제1항 각호 외에 비상재변, 기타 특별한 사정이 발생한 때에는 임시 휴강을 할 수 있다

③ 휴강일이라도 필요할 때에는 교습할 수 있다.

제8조(교습비등) ① 이 학원의 교습비등은 교육장에게 등록한 금액의 범위 안에서 징수한다.

② 이미 납부된 교습비등 중 반환 등에 대하여는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 의하며, 교습비등 반환은 반환할 사유가 발생한 날로부터 5일 이내에 반환하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 교습비등을 면제 또는 감액할 수 있다.

1. 근로 청소년 등 경제사정이 곤란한 자
2. 천재지변 등의 사유로 수강료의 납입이 곤란한 자
3. 보훈대상자 등 국가유공자 또는 그 자녀
4. 당해 교육과목에 재능이 탁월한 자

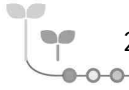
제9조(시행세칙) 이 원칙의 시행에 필요한 세부사항은 따로 정하여 시행한다.

부칙

이 원칙은 년 월 일부터 시행한다.

1) 「일시수용능력인원」이란, 학원 강의실 전체에 동시 수용할 수 있는 총 인원수

2) 「부제회수」란, 하루에 수업할 수 있는 총 강의횟수



독서실원칙(안)

제1조(목적) 이 독서실은 학습장소를 제공함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 독서실은 독서실이라 한다.

제3조(위치) 이 독서실은 충청남도 시 구 로, 길 , 호에 둔다.

제4조(정원) 이 독서실의 학습자의 정원은 명으로 한다.

제5조(휴원일) ① 이 독서실의 휴원일은 다음과 같다.

1. 정기휴일
2. 개원기념일

② 제1항 각 호 외의 비상재변, 그 밖의 특별한 사정이 발생한 때에는 임시 휴원을 할 수 있다.

제6조(이용료) ① 이 독서실의 이용료는 교육장에게 등록한 금액으로 한다.

② 이미 납부된 이용료의 반환 등에 대하여는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제18조 및 같은법 시행령 제18조에 따라, 그 사유 발생일부터 5일 이내에 반환하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이용료를 면제 또는 감액할 수 있다.

1. 근로청소년 등 경제사정이 곤란한자
2. 천재지변 등의 이유로 이용료의 납입이 곤란한 자
3. 보호대상자나 그 자녀

제7조(시행세칙) 이 원칙의 시행에 필요한 세부사항은 따로 정하여 시행한다.

부칙

이 원칙은 년 월 일부터 시행한다.



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2017.3. 21.>

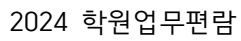
교습비등 영수증 원부

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:		성명:	
	생년월일:		교습과목:	
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다. 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

교습비등 영수증

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:		성명:	
	생년월일:		교습과목:	
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]



수강생 대장

교습과목:

297mm×210mm[백상지 80g/m²]

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제26호서식] <개정 2019. 1. 10.>

직원 명부

[illegible]

297mm×210mm[백상지 80g/m²]



[일반용 예시]

【개인정보 수집 · 활용 동의서】

1. 목적: 학원 수강, 상담, 학습정보 제공, 공지사항 및 소식지 전달			
2. 수집 항목			
필수정보	다음 항목은 학원 등록을 위한 필수적인 항목으로 학원 수강을 위한 목적으로만 사용하며 법령의 근거 없이 제3자에게 제공하지 않습니다.		
	이 름		생년월일
	연락처 (전화/휴대전화)		학교 및 학년
선택정보	(수강과목)		
	휴대전화		전자우편
	주 소		성 별
	(관심과목)		학부형 연락처
다음 항목은 학원생의 상담, 학습정보의 제공, 공지사항 전달, 소식지 전달 등의 목적으로 사용하며 제공에 동의하지 않을 경우 사용 목적 서비스가 제한됩니다. 선택정보 수집에 동의함 () / 동의하지 않음 ()			
3. 개인정보의 보유 및 이용기간		- 수집된 개인정보는 학원 퇴원 후 6개월(1년)까지 보유하며 그 이후는 파기합니다. (즉시 DB에서 삭제하고 있습니다). - 선택정보 이용 동의를 철회할 경우 학원 수강중이라도 해당 정보는 삭제합니다.	

※ 만 14세 미만 아동인 경우 반드시 학부모 등 법적대리인의 동의가 필요함.

[법정대리인 동의서]본인은 위 미성년자의 법정대리인으로 학원 서비스 이용을 위해 위와 같이 개인정보를 이용하는데 대하여 동의합니다.	
법정대리인 성명	(인 / 서명)
법정대리인 연락처	
법정대리인과의 관계	

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용 외에 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보는 학원에 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음.

「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

○○학원 개인정보 수집 · 이용 동의서

...<http://www.cne.go.kr> ● 101



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장

(경유)

제목 ○○학원 면허 부여 알림

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 관련: 지방세법 제38조의2 제1항
- 학원의 면허 부여에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허를 받은자	성 명(대표자)		주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○학원		
	규 모	[등록번호 제 ○○ 호] 시설규모 : ○○ m ² 일시수용인원 : ○○명 (정원 : ○○명)		
면허의 부여 연월일		20○○. ○○. ○○ .		
그 밖의 사항				

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행
우
전화

() 접수

()

/전송

/ http://www.
/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 ○○학원설립·운영 등록 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 학원 설립·운영 등록 신청건이 수리가 완료되어 안내하니, ○○시청 ○○과에 면허세를 납부한 후 영수증을 우리 교육지원청에 제출하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.
2. 학원원칙 1부.
 3. 학원 시설평면도 1부.
 4. 학원운영 준수사항(자체 안내자료 활용) 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 () 접수

우
전화

/전송

()

/ <http://www.cne.go.kr>

/ 비공개(6)



－ 학원·교습소·개인과외교습자 준수사항 －

1. 학원책임배상보험 가입

- － 대인 1인당 1.5억 원 이상, 대인 1사고당 10억원 이상(교습소는 5억 원 이상)
- － 1인당 의료실비 보상금액 3천만 원 이상 ☞ 가입 후 바로 보험증권 지원청 제출

2. 학원(교습소) 운영 시 법적 서류[게시 및 비치]

게시서류	게시기간	비치서류	보존기간
1. 학원설립·운영등록 증명서(내부)	상시	1. 학원원칙(학원만)	준영구
2. 학원강사 게시표(내부)(학원만)	상시	2. 수입 및 지출장부 (현금/계좌입금/카드결제분 모두 포함)	5년
3. 교습비 등 게시표(내·외부)	상시	3. 교습비 등 영수증(현금/카드 영수증)	5년
4. 교습비 등 반환기준(내·외부)	상시	4. 수강생 대장	3년
		5. 직원 명부	영구

※ 수강료 영수증은 수강생 이름, 교습과목, 납부연월분을 표기하여 보관

3. 학원 강사 및 직원 채용[반드시 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 후 채용]

구분	자격기준	필요서류	비고
내국인 강사	전문대 졸업 이상 또는 4년제 대학교 2학년 이상 수료 ※평생직업교육학원 고졸 이상	① 최종학력증명서	채용일 기준 3개월 이내
		② 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 회신서	채용일 기준 1개월 이내
		※ 내국인 강사 중 외국대학 졸업자 － 아포스티유 확인서 또는 해당국 대한민국 공관 또는 주한 해당국 공관의 공적 확인 받은 것	
외국인 강사	4년제 대학교 졸업 이상	① 최종학력증명서	※ E-2 비자의 경우, 제출 생략 가능
		② 국적국 범죄전력 조회 회신서 － 아포스티유 확인서 또는 국적국 대한민국 공관 또는 주한 국적국 공관의 공적 확인 받은 것	
		③ 국내 범죄전력조회서	채용일 기준 1개월 이내
		④ 건강진단서(마약 및 약물검사 포함)	채용일 기준 1개월 이내
		⑤ 여권 및 사증 사본	
		⑥ 외국인등록증 또는 외국인등록사실증명 사본	
직원	사무직원, 운전원, 동승보호자, 청소원 등	채용 전 반드시 성범죄 및 아동학대 전력조회(서류 자체보관)	

☞ 강사채용(전임, 계약직, 시간강사, 강의하는 학원장 해당) 및 해임시: 15일 이내 교육지원청 통보

☞ 온라인(나이스(나이스(NEIS))) 통보시: 최종학력증명서, 범죄조회전력회신서 제출 후 해당 서류 자체보관(학원)

지도점검시 확인, 허위·거짓 신고시 행정처분)※외국인강사는 직접 방문만 가능

4. 학원(교습소) 변경 및 폐원(소), 휴원(소)[교육청 신고 후 운영]

- － 변경사항: 학원 설립·운영자, 명칭, 교습과정, 교습시간, 수강료, 위치, 시설, 정원, 일시수용인원 등
- － 학원(폐원, 휴원), 교습소(폐소, 휴소): 사유발생 즉시 신고(신고서 및 신분증 지참)

5. 학원·교습소·개인과외교습자 교습시간

구분	초등학생	중학생	고등학생
교습시간	05:00~21:00	05:00~23:00	05:00~24:00

6. 교재판매 및 작품비 징수 불가, 서점업 등록불가[불법 상행위]

- － 교재판매 불가(학원사업자로 영수증처리 불가), 수강학생 작품비(안무, 창작곡 등) 징수 불가
- － 학원과 동일 주소로 서점업 등의 사업자 추가 불가(필요시 별도의 주소지에 서점업 등록)

7. 학원간판 및 광고(교습비 등 표시 이행)[전단지, 인터넷 등에 거짓·허위광고 금지]

- － 외부 간판 등에는 등록된 정식 명칭을 사용하여야 함(한글 원칙, 외국어 병행 가능)
- － 학습자 모집 목적 인쇄물 제작 및 인터넷 등을 통한 광고의 경우 [학원명칭, 등록번호, 교습비, 교습과정]을 표시
- － 학원의 홍보를 위하여 학생 및 법정대리인의 동의를 받지 않고 합격자(수강생)에 대한 현수막을 게시



할 경우 「개인정보보호법」 위반 ==> 5천만원 이하의 과태료 부과될 수 있음

8. 교습소, 개인과외교습자 운영시 준수사항[교습소는 1과목 원칙, 강사 둘 수 없음]

구분	교습소	개인과외교습자
학습자 수	동시 9인까지(피아노는 5인까지)	동시 9인까지
교습과목 및 대상	1인 1개소 1과목	여러 과목 가능
명칭	고유명칭+교습과목+교습소	개인과외교습자+이름
강사채용	불가	불가
보조요원	학습자에 대한 편의제공을 위하여 1인 채용 가능	불가
임시교습자	출산 또는 질병 사유로 직접 교습할 수 없을 경우, 연간 180일간 임시교습자 채용 가능 - 최종학력증명서, 증빙서류(출산, 질병 등 진단서)	불가

※ 반드시 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 후 채용(보조요원, 임시교습자 채용시)

※ 채용 또는 해임 후 15일 이내 통보(보조요원, 임시교습자 채용시)

☞ 개인과외교습자 중지(폐지): 사유발생 즉시 신고(신고서 및 신분증 지참)

9. 법정 의무교육 안내

의무교육 종류	미이수시 과태료(관계법령)	대상
아동학대 신고의무자 교육	300만원 이하 (아동복지법 제26조제3항)	전체학원(전직원)
직장내 성희롱 예방교육	500만원 이하 (남녀고용평등법 제39조제3항)	전체학원(전직원)
개인정보보호 교육	-	전체학원(전직원)
장애인학대 신고의무자 교육	-	전체학원(전직원)
장애인식 개선 교육	300만원 이하 (장애인고용촉진및직업재활법 제86조)	전체학원(전직원)
긴급복지 신고의무자 교육	-	전체학원(전직원)
어린이이용시설종사자 안전교육 (연1회 4시간)	-	만13세 미만 어린이 수강학원(원장, 강사)
어린이통학버스 안전교육	과태료 8만원 (도로교통법 제53조3)	어린이통학버스 운행 학원 운전자/운전자/동승보호자(2년마다)

10. 어린이통학버스 운영[운전자 및 동승보호자(반드시 탑승) 성범죄 및 아동학대 범죄전력 반드시 조회 후 채용]

- 대상: 만13세 미만 어린이 대상으로 통학 등에 운행하는 자동차(9인승 이상, 9인승 미만은 허가 불가)

① 어린이통학버스 신고: 경찰서 교통관리계 문의

☞ 신고 후 반드시 교육지원청 통보 및 어린이통학버스관리시스템(schoolbus.ssif.or.kr/sb)에 등록

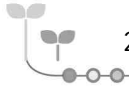
※자동차등록증, 자동차보험가입증, 안전교육필증 등은 학원 자체 보관

② 자가용 자동차 유상운송 허가 신고: 지자체 교통과 문의 ※무상운송시에는 신고대상 아님

☞ 관할 경찰서에서 어린이통학버스신고필증 발부 → 지자체 교통과에 자가용자동차유상운송 신청

- 참고: 어린이통학버스 운영 위반시 과태료

과태료 30만원	어린이통학버스 미신고 운행 어린이통학버스 요건 미구비 (9인승 이상, 구조, 보호표지, 보험, 소유관계 등)	과태료 8만원	안전운행기록 미제출 어린이통학버스 안전교육 미이수 (운전자/운전자/동승보호자 2년마다)
과태료 3만원	어린이통학버스 내 신고증명서 미비치	30만원 이하의 벌금, 구류	동승보호자 미탑승 및 동승보호자가 탑승하지 아니하고 보호자 동승표지 부착
과태료 6만원	어린이나 유아의 좌석안전띠 미착용	1차위반 50만원 2차위반 100만원 3차위반 150만원	안전운행기록장치(DTG) 미장착



※ 관련법: 도로교통법 제53조 및 제55조

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별표 2] <개정 2019. 1. 10.>

학원, 교습소 또는 개인과외교습자의 장부 및 서류(제16조 관련)

장부 및 서류명	서식	보존기간
1. 원칙(학원만 해당한다)		준영구
2. 학원설립·운영등록증명서(학원만 해당한다)	별지 제3호서식	준영구
3. 교습소설립·운영신고증명서(교습소만 해당한다)	별지 제17호서식	준영구
4. 개인과외교습자 신고증명서 (개인과외교습자만 해당한다)	별지 제22호의2 서식	준영구
5. 수입 및 지출 내역을 확인할 수 있는 장부 (학원 및 교습소만 해당한다)		5년
6. 교습비등 영수증 원부	별지 제24호서식	5년
7. 수강생 대장(학원 및 교습소만 해당한다)	별지 제25호서식	3년
8. 직원 명부(학원 및 교습소만 해당한다)	별지 제26호서식	계속
9. 삭제 <2019. 1. 10.>		



[수입 및 지출장부 기장 사례]

수입 및 지출장부

년월일		적요	수입금액				지출금액				차인잔액			
2001	1	전년도 이월액	1	0	5	0	0	0	0	0				
	10	수강료3명(홍길동, 〇〇〇, 〇〇〇)	1	5	0	0	0	0	0		1	2	0	0
	20	공과금(전기요금, 전화요금)					2	0	0	0				
	25	강사 월급(김〇〇)					8	0	0	0		2	0	0
	25	수강료5명(이길동, 〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇, 〇〇〇)	2	5	0	0	0	0	0		4	5	0	0
	29	수강료8명(박길동, 〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇)	4	0	0	0	0	0	0		8	5	0	0
	31	원장 급료					8	0	0	0		5	0	0
		월 계	1	8	5	0	0	0	0	1	8	0	0	0
2	1	전월 이월		5	0	0	0	0			5	0	0	0
	3	수강료3명(홍길동, 〇〇〇, 〇〇〇)	1	5	0	0	0	0			2	0	0	0

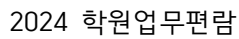
※ 작성방법

1. 수강료를 납부한 학생 이름 전부 기록
2. 지출항목은 지출한 날에 기록(월말에 일괄 지출하지 않도록)
3. 지출할 수 있는 비용은 개인사유가 아닌 학원운영에 필요한 모든 사항
(예: 강사급료(이름 기재), 원장급료, 책상 교체, 분필, 선풍기, 가방구입, 차량유지비(기름, 보험료, 수리비 등), 복사용지 등 각종 기자재 수리비, 고용보험 등 각종 보험료, 사무용품 및 소모품 등, 광고비 등)
4. 매월 “월계”를 해서 마감하고, “총계”를 하여도 됨. 다음달로 잔액 이월하고 계속 이어서 기록할 것.
5. 1줄 1페이지도 공백이 없이 기록하고, 틀렸을 때에는 빨간색으로 줄을 긋고 다시 기재함.
단, 정정이 불가능하여 다음 줄에 다시 기록하고자 할 때에는 줄 전체를 빨간색으로 두줄 긋고 “본란 삭제”를 기록하면 됨.

(예)

2	25	수강료5명(이길동, 〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇, 〇〇〇)	본	란	삭	제	2	5	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0
---	----	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6. 지출항목 영수증은 별도 보관할 것
7. 수입 및 지출장부(현금출납부)는 시중 문구점에 있음
8. 수강료를 납부한 학생이름, 날짜, 금액, 숫자는 수강료영수증원부와 같아야 하고 출석부, 수강생대장과도 이름이 동일해야 함.
9. “월계”의 사선과 글씨는 적색으로 기록함.



학원강사 게시표

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제13조제2항에 따라 강사의 인적사항을 위와 같이
게시합니다.

○○학원설립·운영자

유의사항

1. 강사의 인적사항이 변동된 때는 지체 없이 수정해 다시 게시합니다.
2. 학력은 고졸, 대졸 또는 대학원졸로 표시하되, 전공과목을 추가로 기록합니다.
3. 글씨의 크기는 학습자가 확인하기 쉬운 크기로 합니다.
4. 게시는 학습자가 보기 쉬운 장소에 합니다. (주 출입구 및 교습비등의 남부 장소 앞)

210mm×297mm[백상지(150g/m²)]



충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 [별지 제6호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호, 개정 2017.05.22. 규칙 제661호>

교습비등 등록(변경) 신청서

학원(교습소)명 개인(과외)교습자명														
위 치												전화번호		
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간 (분)	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합계 (C=A+B)	비고	
					모 의 고 사 비	재 료 비	피 복 비	급 식 비	기 숙 사 비	차 량 비	기타 경비 소계 (B)			
		()분x 주()회x 4주 =()분												

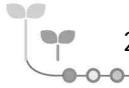
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조, 제14조, 제14조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 제14조, 제16조의2에 의거 위와 같이 교습비등 등록을 신청합니다.

년 월 일

학원설립·운영자(교습자또는개인과외교습자)

(서명 또는 인)

() 교육장 귀하



충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 [별지 제6호의2 서식]<개정 2021.06.30. 규칙 제749호>

교습비등(교습료) 표시·게시

년 월 일 현재

학원(교습소)명 (개인·과외교습자)												전화번호	
위 치													
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간 (분)	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합 계 (C=A+B)	비고
					모 의 고 사 비	재 료 비	피복 비	급식 비	기숙 사비	차량 비	기타경 비소계 (B)		
		()분× 주()회× 4주 =()분											

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)

구 분		반환사유 발생일	반환금액	
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우		학습자가 학원으로 부터 격리된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우		교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항 제3호의 반환 사유에 해당하는 경우	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	교습 시작 전	이미 납부한 교습비등의 전액
			교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
			총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
			총 교습시간의 1/2 경과 후	없음
	독서실의 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
			학습장소 사용 후	이미 납부한 교습비등 - (법 제5조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)
	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우	학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날	교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
			교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후	반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

비고

- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
- 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로서 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호서식] (개정 2021. 8. 9.)

학원설립 · 운영 조건부등록신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	7일	
설립자	성명	한글 한자	주민등록번호 또는 법인등록번호	
	등록 기준지			
	주소	(전자우편:)		
	신청 내용	목적		
명칭				
위치				
학원의 종류 및 교습과정		학원의 종류	교습과정	
정원				
교습비등				
시설·설비계획		붙임: 시설·설비계획서와 같음		
개강 예정 연월일				

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제7조제1항 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 학원설립·운영의 조건부등록을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(설립자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인 (설립자) 제출서류	1. 원칙 1부 2. 삭제 (2021. 8. 9.) 3. 학원 시설평면도 1부 4. 경관 및 설립에 관한 이사회회의록 사본 각 1부(학원 설립자가 법인인 경우만 제출합니다) 5. 시설·설비계획서 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 설립자가 개인인 경우: 주민등록표 초본(주민등록증으로 확인이 가능한 때는 주민등록증의 제시로 이를 갈음할 수 있습니다) 2. 설립자가 법인인 경우: 법인 등기사항증명서 3. 「전기안전관리법 시행규칙」 제18조제3항 및 별지 제10호서식에 따른 전기안전점검확인서(같은 법 시행령 제7조제4항제9호에 따른 시설에 해당하는 학원의 경우에만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 제1호 및 제3호를 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(설립자)

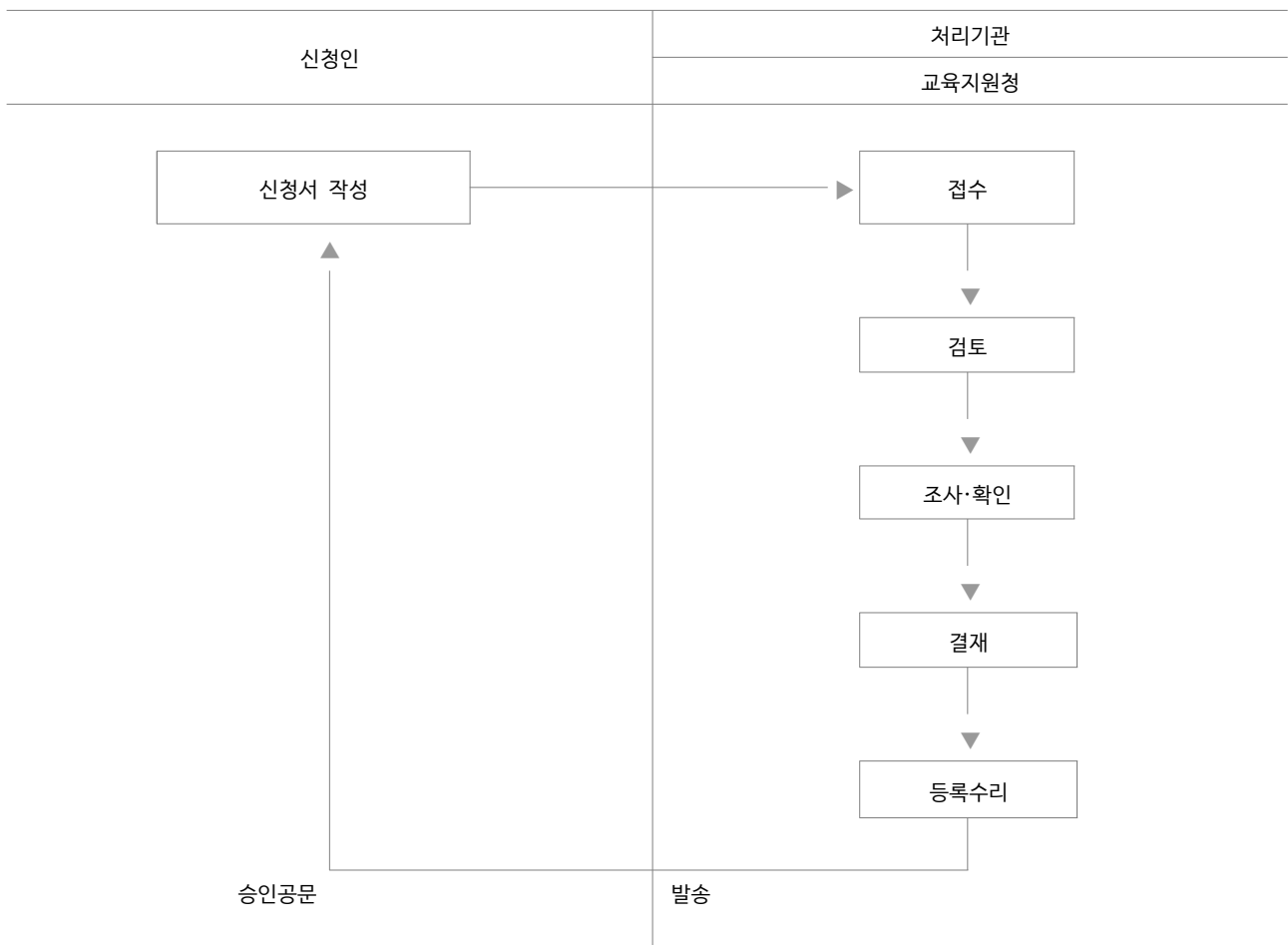
(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.





충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 설립·운영 조건부 등록 수리

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제7조 및 같은법 시행령 제6조

나. 민원접수 제 호(0000.00.00.)

2. 민원인 ○○○이 제출한 ○○학원의 설립·운영 조건부 등록을 신청서 서류검토 및 현지조사 결과, 조건부 등록 신청 내용이 교육환경에 적합하고 시설기준을 갖추 수 있다고 인정되어 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 설립자: ○○○(주민등록번호 : 000000-0*****)

나. 설립자주소: 충남 ○○시 ○○로 ○○길

다. 조건부 등록 수리 사항

1) 목적: ○○교육

2) 명칭: ○○학원

3) 위치: 충남 ○○시 ○○로 ○○길 ○층

4) 교습과정: ○○

5) 정원: ○○명(일시수용능력인원 : ○명)

6) 규모: ○○㎡

7) 조건부등록기간: 20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.

붙임 1. 학원설립·운영 조건부 등록 검토서 1부.

2. 학원원칙 1부.

3. 출장복명서, 시설 및 설비조서, 평면도(관련문서 참조) 각 1부.

4. 소방특별조사서 1부. 끝.

5. 학원 설립·운영 조건부 등록 신청서 1부(비전자). 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행

() 접수

()

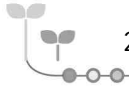
우

/ http://www.

전화

/전송

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장(충남 ○○시 ○○로 ○○길)

(경유)

제목 학원 설립·운영 조건부 등록 수리 알림

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제7조 및 같은 법 시행령 제6조

나. 민원접수 제 호(0000.00.00.)

2. 귀하가 제출한 ○○학원의 설립·운영 조건부 등록 신청 건이 수리되어 알려드리니, 기한 내에 시설과 설비 조건을 갖추고 개강예정일 10일 전까지 보고 바랍니다.

3. 아울러, 정당한 사유없이 정해진 기한 내에 시설과 설비 조건을 갖추지 못할 때는 등록사항이 말소됨을 알려드립니다.

가. 조건부 등록 수리 사항

1) 목적: ○○교육

2) 명칭: ○○학원

3) 위치: 충남 ○○시 ○○로 ○○길 ○층

4) 교습과정: ○○

5) 정원: ○○명(일시수용능력인원 : ○명)

6) 규모: ○○㎡

나. 조건 및 보고사항

1) 조건: 20 .00.00.까지 미비한 시설()완성

2) 개강예정일: 20 .00.00.

3) 완성보고기한: 20 .00.00.

붙임 1. 학원원칙 1부.

2. 학원 설립·운영자 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행

(

) 접수

(

)

우

/ http://www.

전화

/전송

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○ 귀하(충남 ○○시 ○○로 ○○길)

(경유)

제목 학원 설립·운영 등록 신청 시설 보완 요청

1. 관련

가. 민원처리에 관한 법률 시행령 제24조(민원문서의 보완 절차 및 방법등)

나. 민원접수 제○○호(20 . 00. 00.)

2. 귀하가 신청한 ○○시 ○○로 00번길(2층) 소재 가칭 ○○학원의 설립·운영 등록 예정지의 현지 조사 결과, 보통교과 학원은 강의실 면적이 60㎡ 이상을 확보해야 하나, 실측 결과 설립 예정지 학원의 강의실 면적이 58.20㎡로 기준 면적에 미달하니

3. 0000.00.00.(○)까지 시설을 보완하고 시설보완기간은 민원처리 기간에 산입되지 않음을 알려드립니다. 끝.

【민원사무처리제도 법령해석 행정안전부 2011.11】

○ 2012년 6월 1일에 접수하였다면 정상적인 처리기간은 8일로 6.9일까지임. 이때 민원서류에 흠이 있어 6월2일에 6월 5일까지 보완을 요구하였고, 민원인이 6월 5일까지 보완을 완료하여 6월 7일에 서류를 제출하였을 경우, 6월2일부터 (보완을 위하여 발송한날) 6월7일까지의(행정청에 도달한날) 처리기간은 제외하고 6월 15일까지임

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15				

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 () 접수

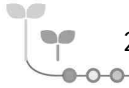
우
전화

/전송

()

/ http://www.

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○ 귀하(충남 ○○시 ○○로 ○○길)

(경유)

제목 학원 설립·운영 등록 신청서 보완 요청

1. 관련

가. 민원처리에 관한 법률 시행령 제24조(민원문서의 보완 절차 및 방법 등)

나. 민원접수 제○○호(0000.00.00.)

2. 귀하가 제출한 ○○학원의 설립·운영등록 신청서류를 검토한 결과, 건축물관리대장의 소유자와 임대차(전대차) 계약서 상의 임대인이 상이하여 관련 규정에 따라 보완을 요청하니, 정당한 소유자와 체결한 임대차(전대차)계약서를 **0000.00.00.(○)**까지 제출 바랍니다.
3. 아울러, 행정절차법 시행령 제11조에 따라 민원서류 보완기간은 처리기간에 산입되지 않음을 알려드립니다.

붙임 임대차(전대차) 계약서 사본 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행

() 접수

()

우

/ http://www.

전화

/전송

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○ 귀하(충남 ○○시 ○○로 ○○길)

(경유)

제목 학원 설립·운영 등록 처리기간 연장 알림

1. 관련

가. 민원처리에 관한 법률 시행령 제21조(처리기간의 연장 등) 및 같은 법 시행규칙 제6조(처리기간 관련 서식)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00)

2. 귀하가 제출한 ○○학원의 설립·운영 등록 신청 건을 아래와 같이 처리기한을 연장하고자 하니 양해 바라며, 빠른 시일 내에 처리될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

접수번호	제○○호	접수일	0000.00.00.
민원명	○○학원 설립·운영 등록 신청		
당초 처리기간	처리 예정기한		
처리기간 연장사유			
처리담당자	소속	평생교육팀	연락처
	직		성명
그 밖의 안내사항			

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행
우
전화

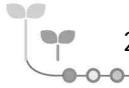
() 접수

()

/전송

/ <http://www.>

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○ 귀하(충남 ○○시 ○○로 ○○길)

(경유)

제목 학원 설립·운영 등록 신청서 반려

1. 관련

가. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제3조의3(시설기준)

나. 민원처리에 관한 법률 시행령 제25조(민원서류의 반려등)

다. ○○○과-○○(0000.00.00)호

2. 귀하가 신청한 ○○시 ○○로 ○○번길(2층) 소재 가칭 ○○학원의 설립·운영 등록 예정지의 현지조사 결과, 관련법에서 정한 시설기준에 미달하여 0000.00.00.(○)까지 보완을 요구하였으나 현재까지 이행하지 않고 있어 민원서류를 반려하니,

3. 이의가 있는 경우 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 충청남도교육청 행정심판위원회에 이의를 제기하거나, 행정심판을 거치지 아니하고 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

붙임 민원서류 1부. 끝.

【민원사무처리제도 법령해석 행정안전부 2011.11】

■ 민원사무처리예관법률시행령 제14조(서류의 보완등)

- 행정기관의 장은 접수한 민원서류에 흠이 있는 때는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 민원인에게 보완을 요구하여야 한다(1차)→ 다만 보완요구를 받은 민원인이 보완에 필요한 기간을 명시하여 기간연장을 요청할 경우 이를 고려하여 기간을 정하되, 민원인의 기간연장 요청은 2회로 제한한다.(2차,3차) 아울러 행정기간의 보완 요구기간 및 민원인의 기간연장 요청기간내 보완 미이행시 다시 보완을 요청 하되(4차), 기간은 10일로 함
- 민원사무처리예관법률시행령 제15조(민원서류의 반려 등) ① 민원실등의 장은 민원인이 제14조에 따른 기간 내에(1-4차) 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 그 이유를 명시하여 접수된 민원서류를 되돌려 보낼 수 있다.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행

(

) 접수

(

)

우

/ http://www.

전화

/전송

/ 비공개(6)

나. 학원 변경 등록 실무

1) 학원 위치 변경

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호서식] 〈개정 2021. 8. 9.〉

학원 변경등록신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호: 접수일: 처리기간: 7일

1. 신청인 정보

설립·운영자 이름: 주민등록번호: (법인등록번호)
주소: (연락처:)

2. 신청내용

변경사유 변경사항	학원명:	등록번호:
	위치:	(연락처:)
	변경 전:	
	변경 후:	

3. 서명 및 날인

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항 후단, 같은 법 시행령 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 학원의 변경등록을 위와 같이 신청합니다.

신청인(설립·운영자) 년 월 일
(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인 제출서류	1. 학원 시설평면도(위치 또는 시설·설비를 변경하는 경우에만 제출합니다) 1부 2. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류(위치를 변경하는 경우에만 제출합니다) 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 학원 건축물대장 등본(일반/집합) 2. 「전기안전관리법 시행규칙」 제18조제3항 및 별지 제10호서식에 따른 전기안전 점검확인서(같은 법 시행령 제7조제4항제9호에 따른 시설에 해당하는 학원이 위치를 변경하는 경우에만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 제2호를 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (설립·운영자) (서명 또는 인)

처리 절차





학원(교습소) 등록(신고)증 분실 사유서

상기 본인은 다음의 사유로 학원(교습소) 설립·운영등록(신고)증을 분실하였기에 본 사유서를 제출하며 이로 인하여 문제가 발생할 경우 민·형사상 모든 책임을 지겠습니다.

분실사유 :

년 월 일

학원(교습소)장

(서명또는 인)

충청남도○○교육지원청 교육장 귀하



재산(건물) 사용 승낙서

- 부동산 소재지:
- 소 유 자:
- 사용면적: m²
- 사 용 자:
- 사용조건: 무상
- 사용용도: 학원(교습소)
- 사용기간: 년(20 . . . ~ 20 . . .)

본인 소유의 건물을 위와 같이 학원(교습소)로 사용하는 것을 승낙합니다.

20 년 월 일

건물소유자 주 소:

연락처:

사용자와의 관계:

생년월일:

성 명:

(서명 또는 인)

구비서류 1. 사용자와의 관계 증빙서류 1부

2. 건축물대장 1부



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

경유)

제목 ○○학원 위치 변경 등록 수리

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제7조(등록사항의 변경)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 위치 변경 등록 신청서 검토 및 현지조사 결과 관계 법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

구분	변경 전	변경 후	비고
운영자	홍길동	홍길동	
명칭	○○학원	○○학원	
위치	○○시 ○○길 ○○, 201호	○○시 ○○로 ○○, 403호	
강의실	110.12㎡	126.85㎡	8실 → 9실
정원	210	240	

- 붙임 1. 학원 설립·운영 검토 조서 1부.
 2. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.
 3. 학원원칙 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 ○○시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장(○○과장)

(경유)

제목 학원 면허 변경 알림(○○학원)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 지방세법 제38조의2①항(면허에 관한 통보)
3. ○○학원의 면허 변경에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허를 받은자	성 명(대표자)	○○○	주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○학원		
	규 모	[등록번호 제 ○○ 호] 시설규모 : ○○ m ² 일시수용인원 : ○○명 (정원 : ○○명)		
면허의 변경 연월일		20○○. ○○. ○○ .		
그밖의 사항		학원변경사항 위치: 00동 5678 → 00동 1234		

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관 ○○팀장 ○○과장 교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

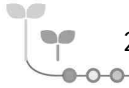
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 위치 변경 등록 수리 알림(○○학원)

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 학원에서 제출한 학원위치 변경 등록 신청 건이 수리가 완료되어 안내하니, 학원관계 법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.
2. 학원원칙 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.000000.go.kr>

/ (비)공개



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식] 〈개정 2019. 1. 10.〉

제 호

학원설립·운영등록증명서

1. 목적
2. 명칭
3. 설립자
4. 위치
5. 학원의 종류 및 교습과정
6. 정원

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조에 따라 위와 같이 학원으로 등록하였습니다.

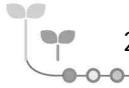
년 월 일

○ ○ 교 육 지 원 청 교 육 장 직인

※ 유의사항

1. 관계 규정을 준수하고, 원칙에서 정한 바에 따라 학원을 운영하시기 바랍니다.
2. 이 증명서가 효력을 잃었을 때에는 교육장에게 반납해야 합니다.

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]



민원서류검토조서

접수번호	제○○○호	접 수 일	○○○○.○○.○○	처리기한	○○○○.○○.○○
학 원 명	○○학원		신 청 사 항	학원변경등록신청 (명칭변경, 정원변경, 교습과목)	
위 치	충청남도 ○○시 ○○로 ○○○, ○○○호(○○동, ○○빌딩)				
설립자성명	김○○	주민등록번호	*****-*****	전화번호	010-****-****
구 비 서 류		첨부여부	적 합 여 부		
1. 학원변경등록신청서		첨부	적 합		
2. 학원설립·운영등록증(구)		첨부	적 합		
3. 원칙신구조문대비표		첨부	적 합		
※ 검토자의 의견: 신청서에 의거 제출된 상기 서류를 검토한 바, 학원의 명칭 변경에 관한 법률 등 제 법령에 정한 구비서류가 완비되었고, 그 내용은 적합함.					

년 월 일

검토자: 직 주무관 성명 ○○○



현지 조사 보고서

1. 신청개요

학원명	설립자	설 립 위 치	신청내용	비고
○○학원	○○○	충청남도 ○○시 ○○로 ○○○, ○○○호(○○동, ○○빌딩)	학원명칭, 정원변경, 교습과목 변경	

2. 조사내역

번호	검 토 사 항	검토결과	적합여부		비 고
			가	부	
1	원칙 신·구조문대비표- 변경사항이 적합하게 작성되었는지?	적정	○		
2	원칙 - 원칙은 적합하게 작성되었는지?	적정	○		
3	명칭 - 동일교습과정의 학원과 명칭이 동일하지는 않은가?	적정	○		

3. 변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	비고
명칭	○○○○학원	○○학원	
정원	○○○○명	○○명	
교습과목	영어,수학	영어,수학,과학	

4. 조사결과 적합여부

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제7조(등록사항의 변경)의 규정에
적정한바 학원명칭변경 신고를 수리함이 타당하다고 판단됨.

년 월 일

검토자 직: 주무관 성명: ○○○



학원 변경(위치) 등록 검토서

1. 신청개요

학 원 명	설립자	설 립 위 치	신 청 내 용	비 고
○○학원	홍길동	○○시 ○○로 ○번길 ○층	위치 변경	

2. 검토내역

번호	검 토 사 항	검토 결과	적합여부		비 고
			가	부	
1	서류검토 - 제출서류의 적정여부	적 정	○		민원서류검토조서 참조
2	유해업소 - 학원법 제5조, 시행령 제4조의 규정에 저촉되지 않는가?	이상 없음	○		
3	건축물용도 - 건물의 용도는 적합한가? ※ 500㎡ 미만 : 근린생활시설 ※ 500㎡ 이상 : 교육연구시설	적 합	○		건축물대장참조 [제2종근린생활시설]
4	직통계단 - 3층 이상의 층으로서 당해용도로 사용되는 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡이상인 경우 직통계단 2개소를 설치하였는가? ※ 2003.2.24.이전 건물: 종전 학원·독서실의 용도가 변경없이 유지된 경우 1개소 가능	적 합	○		4층에 위치함 직통계단 2개소 설치
5	소방·전기시설 - 소방시설완비증명서 등, 전기 안전점검확인서	적 합	○		○○소방서 확인
6	이중등록 - 학원설립예정지가 기존에 다른 학원이 등록되어 무단폐원한 곳은 아닌지?	이상 없음	○		학원대장확인
7	시설 및 설비기준 - 시설 및 설비기준은 적합한가? (강의실면적 등)	적 합	○		
8	원칙 - 원칙은 적합하게 작성되었는지 ?	적 합	○		원칙참조
9	인원 - 일시수용능력인원 산정은 적정한가? (강의실 1㎡당 1명 이하, 열람실 1㎡당 0.8명 이하 실험·실습실 1.5㎡당 1명 이하, 중장비 운전 교습 과정 30㎡당 1명 이하)	적 정	○		○○명

3. 검토결과 : 적합

작성자 직 : 주무관

성명 : ○○○ (인)



2) 학원의 설립·운영자 변경

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2016. 4. 20.>

학원설립·운영자 변경등록신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간	7일	
인계자	성명 (법인명)	한글	주민등록번호 또는 법인등록번호			
		한자				
	주 소	(전화번호:)				
인수자	성명 (법인명)	한글	주민등록번호 또는 법인등록번호			
		한자				
	등록기준지	(전자우편:)				
	주 소	(전화번호:)				
학 원 명					등록번호:	
학원위치						

변경 사유:

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따라 학원설립·운영자의 변경등록을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대표자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인(대표자) 제출서류	1. 인계자가 자필 서명한 계약서 등 인계자의 의사를 증명할 수 있는 서류. 다만, 상속으로 인한 설립·운영자 변경의 때는 상속인임을 증명하는 서류로 갈음합니다. 2. 학원의 재산이 다른 사람의 소유인 때는 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	1. 인수자가 개인인 경우: 주민등록표 초본(주민등록증으로 확인 가능한 경우 주민등록증의 제시로 갈음할 수 있음) 2. 인수자가 법인인 경우: 법인 등기사항증명서	

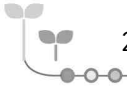
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 위의 담당 공무원 확인사항 제1호를 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(학원설립·운영자)

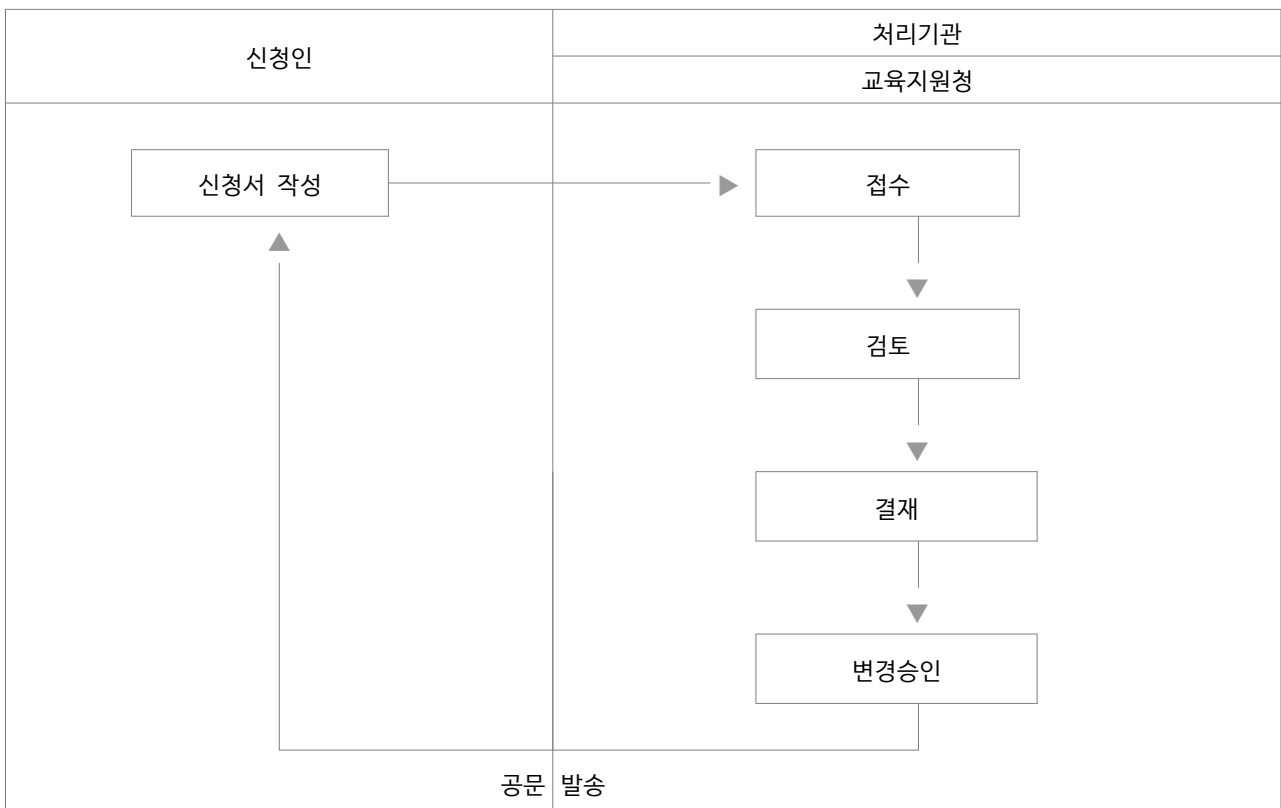
(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.





[임의서식 1]

학원 인계·인수서

인계자(학원설립운영자:)는 학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 제6조 제5항 제1호와 관련하여 ()학원에 대한 시설/설비/문서/행정처분/ 강사/기타 모든 권리와 의무사항을 인수자 ()에게 양도합니다.

1. 비치 장부 및 서류 현황

비치장부 및 서류	보존기간	수량	비치장부 및 서류	보존기간	수량
1. 학원 원칙	준영구		6. 교습비등 영수증 원부	5년	
2. 학원설립·운영등록증 (학원만 해당)	준영구		7. 수강생 대장	3년	
3. 교습소설립·운영신고증명서 (교습소만 해당)	준영구		8. 직원 명부	계속	
4. 등록 관계 서류철	준영구		9. 수강생 출석부(교습기간이 3개월 이상인 경우만 해당)	3년	
5. 수입 및 지출장부	5년				

2. 시설 설비 현황 (중전 시설은 그대로 유지하여야 합니다)

시설명	실수	면적	종 류	규격	수량
강의실		m ²			
실습실		m ²			
원장실		m ²			
휴게실		m ²			

3. 학원 행정처분 현황

위반사항	행정처분(2년간)			과태료		시정여부 (○, X)
	종류	시작일	종료일	해당 (○, X)	납부 (○, X)	

4. 강사 현황

강사명	과목	채용일	강사명	과목	채용일

20 . .

인계자 성명 (서명,인)
인수자 성명 (서명,인)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 설립·운영자 변경 등록 신청 수리(○○ 학원)

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제7조(등록사항의 변경)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 설립·운영자 변경 등록 신청에 따른 서류검토 결과 관계법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

학원명	설립자		학원소재지	학원종류	정원	등록 번호
	변경전	변경후		계열 및 교습과정		
○○학원	홍길동	성춘형	○○시 ○○로 ○○, 301호	학교교과교습학원	280명	1234
				입시, 보습		

붙임 1. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.

2. 학원설립·운영자 준수사항 1부. 끝.

- 지방자치단체 세무부서 알림
- 설립자 변경시 시설 변경 여부 및 강사 채용·해임 여부 확인
- 학원 신규 등록과 동일하게 학원 제장부 및 학원장 준수사항 안내

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장(○○과장)

(경유)

제목 학원 면허 변경 수리 알림(○○학원)

2. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 지방세법 제38조의2①항(면허에 관한 통보)
3. ○○학원의 면허 변경에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허를 받은자	성 명(대표자)	○○○	주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○학원		
	규 모	[등록번호 제 ○○ 호] 시설규모 : ○○ m ² 일시수용인원 : ○○명 (정원 : ○○명)		
면허의 변경 연월일		20○○. ○○. ○○ .		
그밖의 사항		학원변경사항 운영자: 홍길동 → 성춘향		

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관 ○○팀장 ○○과장 교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수 ()

우 충청남도 00시(군) / <https://www.00000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr / (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 설립·운영자 변경 등록 신청 수리 알림(○○ 학원)

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 학원에서 제출한 학원 설립·운영자 변경 신청 건이 수리가 완료되어 안내하니, ○○시청 ○○과에 면허세를 납부한 후 영수증을 우리교육청에 제출하여 주시고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.
2. 학원설립·운영자 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



3) 명칭, 정원 및 일시수용능력인원, 교습과정 변경

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호서식] <개정 2021. 8. 9.>

학원 변경등록신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호: 접수일: 처리기간: 7일

1. 신청인 정보

설립·운영자

이름:

주민등록번호:

(법인등록번호)

주소:

(연락처:)

2. 신청내용

학원명:

등록번호:

위치:

(연락처:)

변경사유

변경사항

변경 전:

변경 후:

3. 서명 및 날인

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항 후단, 같은 법 시행령 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 학원의 변경등록을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(설립·운영자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인 제출서류	1. 학원 시설평면도(위치 또는 시설·설비를 변경하는 경우에만 제출합니다) 1부 2. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류(위치를 변경하는 경우에만 제출합니다) 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 학원 건축물대장 등본(일반/집합) 2. 「전기안전관리법 시행규칙」 제18조제3항 및 별지 제10호서식에 따른 전기안전 점검확인서(같은 법 시행령 제7조제4항제9호에 따른 시설에 해당하는 학원이 위 치를 변경하는 경우에만 해당합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 제2호를 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(설립·운영자)

(서명 또는 인)

처리 절차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 교습과정 변경 등록 수리(○○학원)

1. 관련

가. 학원설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조(학원 설립·운영의 등록)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 교습과정 변경 등록 신청에 따른 서류검토 결과 관계법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

등록번호	학 원 명	설립자	변경사항	변경전	변경후	비 고
제○○호	○○학원	○○○	교습과정	어학	보습	

붙임 학원설립·운영 등록 증명서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 교습과정 변경 등록 수리 알림(○○학원)

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 학원에서 제출한 학원 교습과정 변경 등록 신청 건이 수리가 완료되어 안내하니 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항 등을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

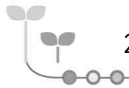
- 붙임 1. 학원설립·운영 등록 증명서 1부.
2. 학원운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관	○○팀장	○○과장	교육장
-----	------	------	-----

협조자

시행 ○○과-	(0000. 00. 00.) 접수	()
우 충청남도 ○○시(군)		/ https://www.00000.go.kr
전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr		/ (비)공개



4) 휴원 신고

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식] 〈개정 2019. 1. 10.〉

학원 ☒ 휴원 ☐ 폐원 신고서

※ 바탕색이 어두운 부분은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
학원명			등록번호
위치			
학원설립·운영자	성명	주민등록번호 또는 법인등록번호	
	주소	(전화번호:)	
수강생 현황	정원	현재 인원	비고
() 휴원	기간		
	사유		
() 폐원	연월일		
	사유		
수강생 및 직원에 대한 조치			

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제10조에 따라 위와 같이 휴원/폐원을 신고합니다.

년 월 일

신고인(학원설립·운영자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

수수료 없음

※ 참고사항

「부가가치세법」 제8조제6항에 따른 휴업 또는 폐업 신고를 하기 위해 같은 법 시행규칙 별지 제9호서식의 휴업(폐업) 신고서를 함께 제출할 수 있습니다. 이 경우 관할 교육장이 해당 신고서를 관할 세무서장에게 송부해 줍니다.

- 휴업(폐업)신고서를 함께 제출하시겠습니까? 예 ☐ 아니오 ☐ 신고인(학원설립·운영자) (서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 휴원 신고 수리(○○ 학원)

1. 관련

가. 학원설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제10조(휴원 및 폐원 등의 신고)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 휴원 신고를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

등록 번호	학원명	설립자	소재지	휴원기간	휴원사유
000	○○학원	홍길동 00.00.00	○○시 ○○길 ○○, 3층	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	개인사정

끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 휴원 신고 수리 알림(○○ 학원)

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 학원에서 제출한 학원휴원신고 수리가 완료되었음을 알려드립니다. 휴원기간 만료 또는 휴원기간 중에 재개원을 하고자 할 때에는 재개원 신고서를, 휴원기간이 만료되어 연장하고자 할 때에는 휴원 연장 신고서를 우리 교육지원청에 제출하여 주시기 바랍니다.
3. 재개원 또는 연장신고 없이 무단 휴원 또는 무단 운영시에는 행정처분(등록말소)과 과태료가 부과될 수 있음을 알려드리니 유의하시기 바랍니다. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



5) 재개원 신고

■ 충청남도 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 [별지 제1호 서식] (신설 2021.6.30. 규칙 제749호)

학원(교습소) 재개원(재개소) 신고서

학원명 (교습소명)			등록(신고)번호			
위치						
학원(교습소) 설립·운영자	성명	생년월일 또는 법인등록번호				
	주소	(전화번호:)				
기존 휴원(휴소) 신고기간	년	월	일부터	년	월	일까지
재개원(재개소) 일자	년	월	일			

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제10조(제14조)에 따라
휴원(휴소)하였으나, 위와 같이 재개원(재개소) 하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인[학원(교습소)설립·운영자]

(서명 또는 인)

충청남도()교육지원청교육장 귀하

제출서류	신분증
------	-----



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 재개원 신고 수리(○○ 학원)

1. 관련

가. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제5조의2

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 재개원 신청건을 다음과 같이 수리하고자 합니다.

■ 학원 재개원 신고 내역 ■

등록번호	학 원 명	설립자	소 재 지	재개원일자	비고
제○○호	○○학원	○○○	충청남도 ○○시 ○○로 ○○○, ○층	○○.○○.○○.	

붙임 재개원 검토조서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 ○○시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 재개원 신고 수리 알림(○○ 학원)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○학원 재개원 신고가 수리되어 알려드리니, 학원 재개원에 따라 학원안전배상책임보험 가입, 강사채용등록, 게시사항 및 구비서류 등 학원 운영에 필요한 전반적인 사항을 확인하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항을 참고하여 걱정하게 운영하기 바랍니다.

붙임 학원운영자 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

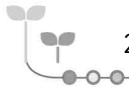
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



6) 폐원 신고

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식] 〈개정 2019. 1. 10.〉

학원 []휴원 [√]폐원 신고서

※ 바탕색이 어두운 부분은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
학원명			등록번호
위치			
학원설립·운영자	성명	주민등록번호 또는 법인등록번호	
	주소	(전화번호:)	
수강생 현황	정원	현재 인원	비고
()휴원	기간		
	사유		
()폐원	연월일		
	사유		
수강생 및 직원에 대한 조치			

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제10조에 따라 위와 같이 휴원/폐원을 신고합니다.

년 월 일

신고인(학원설립·운영자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

수수료 없음

※ 참고사항

「부가가치세법」 제8조제6항에 따른 휴업 또는 폐업 신고를 하기 위해 같은 법 시행규칙 별지 제9호서식의 휴업(폐업) 신고서를 함께 제출할 수 있습니다. 이 경우 관할 교육장이 해당 신고서를 관할 세무서장에게 송부해 줍니다.

- 휴업(폐업)신고서를 함께 제출하시겠습니까? 예 ☐ 아니오 ☐ 신고인(학원설립·운영자) (서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 학원 폐원 신고 수리 (○○ 학원)

1. 관련

가. 학원설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제10조(휴원 및 폐원 등의 신고)

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○학원 폐원 신고를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

등록 번호	학원명	설립자	소재지	폐원일자	폐원사유	수강생 조치사항
000	○○학원	홍길동 00.00.00	○○시 ○○로 ○○, 2층	0000.00.00 .	경영난	수강생 없음

끝.

- 지방자치단체 세무부서 알림

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

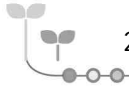
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 학원 폐원 신고 수리 알림(○○ 학원)

1. 관련 : 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 제8조(휴원및폐원 등의 신고)
2. ○○학원 폐원신고가 수리되었음을 알려드리니, 간판 등 각종 부착물을 제거하고 폐원에 따른 피해 수강생이 없도록 조치하기 바랍니다. 끝.

- 폐원의 경우 학원 주소로 폐원 수리 통보 공문을 발송할 경우, 우편물이 반송될 수 학원장 집 또는 폐원신고시 받은 주소로 보내야 함

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장, ○○세무서장

(경유)

제목 학원 폐원 신고 수리 알림(○○학원)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. ○○학원 폐원신고가 아래와 같이 수리되었음을 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

등록 번호	학원명	설립자	소재지	폐원일자	폐원사유	수강생 조치사항
000	○○학원	홍길동 00.00.00	○○시 ○○로 ○○, 2층	0000.00.00 .	경영난	수강생 없음

끝.

- 폐원신고 시 폐업신고를 체크하고 사업자등록증을 제출한 경우 세무서로 이송(공문 발송)

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

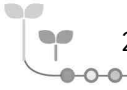
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



10. 기타 유의사항

가. 민원서류의 보완·반려 등 및 이의신청

1) 민원서류의 보완·반려 등

학원의 설립·운영 신청에 따른 민원서류 검토 결과 또는 현지 조사·확인 결과, 시설·설비가 부적합한 것으로 판단되었을 경우 민원인에게 보완을 요구하거나 민원서류를 반려하여야 함

■ 민원서류의 보완

- 접수한 민원서류에 흠이 있는 때는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 민원인에게 보완을 요구
- 보완요구는 민원서류 접수 후 근무시간(8시간) 이내. 다만, 현지조사 등 정당한 사유가 있는 경우 보완 사항 발견 시 즉시 요구
- 보완 요구는 문서로 요청 후 나이스 보완 처리

■ 민원인의 보완 기간 연장 요청

- 보완요구를 받은 민원인이 보완에 필요한 기간을 명시하여 기간연장을 요청할 경우 이를 고려하여 기간을 정하되, 민원인의 기간연장 요청은 2회로 제한
- 보완 요구 기간 내에 보완 미이행 시 다시 보완을 요청하되, 기간은 10일 이내로 함

■ 민원처리기간의 연장

- 부득이한 사유로 처리기간 내 처리가 불가능한 경우, 해당 민원사무의 처리기간 범위 내에서 1회에 한하여 연장이 가능함(단, 민원인의 동의가 있는 경우 처리기간의 범위에서 다시 연장할 수 있음)

※ 연장 시에는 연장사유, 처리예정기한을 공문으로 민원인에게 통지해야 함

■ 민원서류의 반려 등

- 민원실 등의 장은 민원인이 「민원 처리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따른 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 그 이유를 명시하여 접수된 민원서류를 되돌려 보낼 수 있음
- 민원인이 민원을 취하하거나 반려할 때는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 접수된 서류를 민원인에게 돌려주어야 함

■ 민원의 종결

- 민원인의 소재지가 분명하지 아니하여 보완의 요구가 2회에 걸쳐 반송된 때
- 처리된 증명서 그 밖에 이와 유사한 문서를 정당한 사유 없이 처리완료 예정일부터 15일이 경과할 때까지 수령하지 아니한 경우 등

관련규정

- 민원처리에 관한 법률 제22조 (민원문서의 보완·취하 등)
- 동법 시행령 제24조 (민원문서의 보완 절차 및 방법 등) / 제25조 (민원문서의 반려 등) 제21조 (처리기간의 연장 등)
- 동법 시행규칙 제9조 (민원문서의 보완요구)



2) 이의 신청

- 행정심판: 처분청의 결정에 이의가 있는 경우

행정심판제기 (민원인) → 재결 (충청남도교육청행정심판위원회)

※ 단, 민원인은 행정심판을 거치지 아니하고 바로 행정소송을 제기할 수 있음

- 행정소송: 충청남도교육청행정심판위원회의 재결에 이의가 있는 경우

행정소송제기 (민원인) → 재판 (관할지방법원) → 항소 (관할고등법원) → 상고 (대법원)

관련규정

- 행정심판법 / 행정소송법
- 충청남도 교육·학예에 관한 소송사무처리 규칙

나. 기타 학원 행정업무

1) 면허세 납부

- 새로이 면허를 받거나 그 면허를 변경 받는 자는 면허증서를 교부 또는 송달받기 전까지 소재지 또는 주소지 관할 시·군에 면허세를 납부하여야 함
- 면허세를 납부하지 않는 경우 학원 등록이 취소될 수 있음
- 면허의 부여기관이 면허를 부여하거나 변경하는 때는 면허세 납부 여부를 확인한 후 면허증서를 교부 또는 송달하여야 함
- 면허부여기관은 면허 부여·변경·취소·정지 시 면허증서 교부·송달 전 그 사실을 관할 시장·군수·구청장에 통보하여야 함

[학원 및 교습소의 면허 종별내용 및 적용 세율]

종 별		건축물 연면적 기준	인구 50만 이상 시 및 자치구 아닌 구가 설치된 시	그 밖의 시 (동)	군 (읍·면)
학원	1종 34호	1,000㎡ 이상	67,500원	45,000원	27,000원
	2종 34호	500㎡이상 ~ 1,000㎡미만	54,000원	34,000원	18,000원
	3종 35호	300㎡이상 ~ 500㎡미만	40,500원	22,500원	12,000원
	4종 34호	300㎡미만	27,000원	15,000원	9,000원
교습소 (5종 12호)		교습소	18,000원	7,500원	4,500원

관련규정

- 지방세법 제34조 (세율) / 제38조 (면허 시의 납세확인)
제38조의2 (면허에 관한 통보) / 제39조 (면허의 취소 등)
- 지방세법시행령 제39조(면허의 종류와 종별 구분) / 제52조(면허 시의 납세확인)
- 지방세법시행규칙 제18조(면허에 관한 통보)

2) 보험 또는 공제사업 가입

- 학원설립·운영자 및 교습자는 학원·교습소의 운영과 관련하여 학원·교습소의 수강생에게 발생한 생명·신체상의 손해를 배상할 것을 내용으로 하는 보험이나 공제사업에 가입하는 등 필요한 안전조치를 취하여야 한다.



- 학원설립·운영자 등은 학습자에게 발생한 생명·신체상의 손해가 있을 경우 배상받을 수 있도록 노력해야 한다.
- 보험사나 공제회에서 발행한 가입 사실을 증명할 수 있는 관계서류를 가입일로부터 15일 이내에 관할 교육지원청에 제출하여야 하며, 갱신이나 변경 시에도 동일하다.

[배상금액 기준 및 가입 시기]

유 형	1인당 배상금액	1사고당 배상금액	1인당 의료실비 보상금액	가 입 시 기	가 입 처
학원 및 교습소	1억5천만원 이상	10억원 이상 (교습소 5억원 이상)	3천만원 이상	• 신규·변경(위치,원장) 등록 및 재개원 후 교습시작일 이전 • 가입기간 만료 이전	일반보험회사, 학원안전공제회

관련규정

- 학원법 제4조 제3항 (학원설립·운영자 등의 책무)
- 충남학원조례 제2조 (학원설립·운영자 등의 책무)
- 충남학원조례 시행규칙 제5조 (보험 등의 가입)

3) 사업자등록

- 사업자등록은 사업장마다 하여야 함
- 사업 개시일로부터 20일 이내에 관할세무서장에게 사업자등록을 하여야 함
- 구비서류
 - 사업자등록신청서 1부
 - 임대차(전대차)계약서 사본 (사업장을 임차한 경우에 한함)
 - 학원(교습소·개인과외교습자) 등록(신고)증 사본
- ※ 법인 및 외국인일 경우는 관할세무서 사업자등록 안내를 참고할 것

관련규정

- 부가가치세법 제8조 (사업자등록)

4) 현금영수증 발급 의무

- 교습비등을 현금으로 받은 때는 상대방이 현금영수증 발급 요청을 하지 않더라도 현금영수증을 발급하여야 함(학원, 교습소)
- 위반 시 소득세법 제81조의9에 따라 현금영수증을 발급하지 아니한 경우 미발급 금액의 100분의 20을 가산세로 해당 과세기간의 종합소득 결정세액에 더하여 납부하여야 함

[현금영수증 의무발행 업종(소득세법시행령 제210조의3 제9항 별표 3의3)]

구 분	업 종
교육 서비스업	일반교습학원, 예술학원, 외국어학원 및 기타 교습학원, 기타 교육지원 서비스업, 기타 기술 및 직업훈련학원, 컴퓨터학원, 그 외 기타 교육기관
그 밖의 업종	독서실 운영업

※ 비고: 업종의 구분은 위 표에서 특별히 규정하는 업종을 제외하고는 한국표준산업분류를 기준으로 한다.



관련규정

- 소득세법 제162조의3 (현금영수증가맹점 가입·발급의무)
- 소득세법 제81조의9 제2항(신용카드 및 현금영수증 발급 불성실 가산세)
- 소득세법시행령 제210조의3 (현금영수증가맹점의 가입 등)

5) 집단 급식소 신고

■ 집단급식소

- 집단급식소란 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 급식소를 의미
- 1회 급식인원 50명 이상이란 최근 1개월 동안 실제 배식일을 대상으로 1일 조·중·석식 중 가장 많은 급식인원을 평균하여 '1회 급식인원이 50인 이상'인 경우 [2023년 식품안전 관리지침(식품의약품안전처)]

- 학습자를 대상으로 계속하여 음식물을 공급하는 급식시설 (대상인원 50인 이상)을 운영할 경우 「식품위생법」등 관련 법령에 따라 관할 시·군청에 신고하여야 함

※ 급식시설은 학원시설에 포함되지 않으므로 학원 외 시설로 관리되어야 함

- 집단급식소 미신고 시 1천만 원 이하의 과태료 부과

관련규정

- 식품위생법 제88조 (집단급식소)
- 식품위생법 시행령 제2조 (집단급식소의 범위)
- 식품위생법 시행규칙 제94조 (집단급식소의 신고 등) / 제95조 (집단급식소의 설치운영자 준수 사항) / 제96조 (집단급식소의 시설기준)

다. 어린이통학버스 관련 규정

〈어린이통학버스 관련 기관 신고〉

- 어린이 통학버스 신고: 관할 경찰서 문의
- 자가용 자동차 유상운송 허가 신고: 관할 시·군청 문의

※ 관할 경찰서에서 어린이통학버스신고필증 발부받은 후 관할 시·군청에서 자가용자동차유상운송 신청

- 어린이 통학버스: 학원 및 교습소에서 13세 미만 어린이의 통학을 위해 이용하는 9인승 이상의 자동차 또는 「여객자동차 운수사업법」제4조제3항에 따른 한정면허를 받아 어린이를 여객대상으로 하여 운행되는 운송사업용 자동차

[학원법에 따른 행정처분 기준(학원법 제17조, 충남학원법조례시행규칙 별표3)]

구 분	위반내용	처벌기준
학원 및 교습소	「도로교통법」제53조제3항을 위반하여 어린이통학버스(같은법 제52조에 따른 신고를 하지 아니한 경우 포함) 운행 중 발생한 교통사고로 해당 어린이통학버스에 탑승(승하차 포함)한 어린이가 사망하거나 신체에 교육부령으로 정하는 중상해*를 입은 경우	등록말소

※ 교육부령으로 정하는 중상해: 어린이의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 하거나, 신체의 상해로 인하여 불구(不具) 또는 불치(不治)나 난치(難治)의 질병에 이르게 한 경우



[도로교통법에 따른 행정처분 기준(도로교통법 제154조, 동법 제160조)]

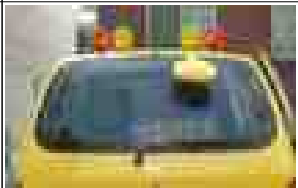
구 분	위 반 내 용	처벌기준	관할기관
통학버스 운영자	▶ 미신고 운행(법 제52조제1항)	과태료 30만원	시·도 경찰청장
	▶ 통학버스의 요건*을 갖추지 아니하고 통학버스를 운행한 운영자(법 제52조제3항) * △자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙에서 정한 구조 △어린이보호표지 △보험 △소유관계		
	▶ 동승보호자 동승 의무(법 제53조제3항)	형사처벌 (30만원 이하)	
	▶ 동승보호자를 태우지 아니하고 보호자 동승표지 부착(법 제53조제6항)		
	▶ 통학버스 신고증명서 비치 의무(법 제52조제2항)	과태료 3만원	
통학버스 운전자	▶ 어린이가 타고 내릴 때에만 점멸등 작동(법 제53조제1항)	범칙금 13만원 벌점 30점 (승합차 기준)	
	▶ 어린이 하차 시 안전한 장소 도착 확인 후 출발(법 제53조제2항)	형사처벌 (30만원 이하) 벌점30점	
	▶ 운행종료 후 모두 하차하였는지 확인(법 제53조제4항)		
	▶ 운행종료 후 하차확인장치 작동의무(법 제53조제5항)	과태료 6만원	
	▶ 통학버스 내 어린이 안전띠 착용(법 제53조제2항)		
교육 이수	▶ 통학버스 안전교육 이수 의무(법 제53조의3) ※ 교육 미이수자에게 운전 또는 동승시킨 운영자 포함	과태료 8만원	교육감 또는 지자체장
	▶ 안전운행기록을 제출하지 아니한 통학버스 운영자(제53조제7항)		
일반 운전자	▶ 통학버스가 어린이 승하차를 위해 점멸등 등의 장치를 작동 중일 때에는 통학버스가 정차한 차로와 바로 옆 차로로 통행 시 통학버스에 이르기 전에 일시정지하여 안전을 확인 후 서행(법 제51조제1항)	범칙금 승합자동차등 (10만원) 승용자동차등 (9만원) 이륜자동차등 (6만원)	시·도 경찰청장
	▶ 중앙선이 설치되어 아니한 도로와 편도 1차로인 도로에서는 반대방향서 진행하는 차량은 통학버스에 이르기 전에 일시 정지하여 안전을 확인 후 서행(법 제51조제2항)	※ 벌점 30점	
	▶ 어린이를 태우고 있다는 표시를 하고 진행하는 통학버스 앞지르기 금지(법 제51조제3항)		

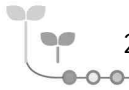
[교통안전법에 따른 행정처분 기준(교통안전법 제65조)]

구 분	위반내용	과태료 금액			관할기관
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반	
통학버스 운영자	▶ 운행기록장치(DTG) 미장착 (법 제55조제1항)	50만원	100만원	150만원	국토교통부장관, 교통행정기관



[자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(2021.5.11.)]

연번	항 목	내 용	적용시기	사진
1	정의 〈제2조 제32호〉	-도로교통법(제2조 제23호)에 따른 시설에서 13세 미만 어린이를 운송할 목적으로 운행하는 승차정원 9인 이상 인 차	'08.01.14.~	-
2	색상 〈제19조 제8항〉	-황색(스포일러 포함 / 천정에어컨, 몰딩 제외)	'97.08.25.~	
3	어린이 보호표지 〈제19조 제9항〉	-앞 : 우측 상단(150mm*400mm) -뒤 : 중앙 하단(200mm*500mm) -1mm 이상 아크릴, 청색 바탕에 노란색 글씨, 탈부착형	'97.08.25.~	
4	정지표시 장치 〈제19조 제10항〉	-기준일 이후 어린이통학버스로 제작 · 튜닝한 자동차 -승강구와 연동하여 자동으로 작동 -좌측 옆면 뒷부분에 1개 추가 설치 가능	튜닝 : '14.2.21.~ 제작 : '15.1.1.~	
5	좌석 〈제25조 제2항〉	-가로·세로 각각 27cm 이상 -앞좌석등받이 뒷면과 뒷좌석등받이 앞면간 거리 46cm 이상	'19.12.31.까지	
		-좌석규격 : 가로 30cm, 세로41.4cm 이상 -등받이 : 71cm 이상(머리지대 포함) -좌석간 거리 : 5퍼센트 성인여자 인체모형 착석가능	'20.1.1.~	
6	접이식 좌석 〈제25조의2〉	-외부에서 접이식 좌석을 조작할 수 있어야 함	'99.02.19.~	
7	좌석안전띠 〈제27조 제6항〉	-어린이 신체구조에 적합하게 조절 되어야 함	'97.08.25.~	
8	어린이 보호용 좌석부착 장치 〈제27조의2〉	-승용자동차에 설치, 2곳 이상 좌석에 설치(2열에 최소 1곳) -도구없이 사용가능하고 쉽게 알아볼 수 있도록 표시	'10.1.15.~	ISO FIX



연번	항 목	내 용	적용시기		사진
9	승강구 〈제29조 제1항 제4호〉	-1단 : 높이 30cm 이하, 가로-승강구 유효너비 80% 이상, 세로- 20cm 이상 -2단 : 높이 20cm 이하(15인승 이하는 25cm 이하)	가로·세로 너비 기준은 '11.08.31.이전 ·이후 상이		
10	표시등 〈제48조 제4항〉	-안쪽 황색 (정지 예정 시 운전자 조작에 의해 점멸 및 출발을 위해 승강구 닫을 시 자동으로 점멸) -바깥쪽 적색 (승강구 열릴 시 자동으로 점멸) -황색, 적색 동시점멸 금지	'09.06.09.~ (개정-제5호 각목)		
11	간접시계 장치 〈제50조 제2~3항〉	-좌·우 광각 후사경 설치 -차체 바로 앞 장애물 확인 가능한 간접시계장치 설치 (원동기가 운전석 앞쪽에 위치한 자동차 제외)	'17.01.09.~		
12	후방보행자 안전장치 〈제53조의2〉	-후방영상장치 : 관측영역 조건 존재 (규칙 참고) -후진경고음 발생장치: 후진 시 경고음 반복 알림(보행자용) -접근경고음 발생장치: 후방보행자 접근 감지 알림(운전자용)	'14.2.21.~ 택1 설치	'19.7.1.~ 둘 다 설치 선택	
13	하차확인 장치 〈제53조의4〉	-시동 끄고 3분 이내 경고음(경적) · 표시등(비상등) 작동 -확인버튼 누름 또는 재시동 시 경고음 등 작동 정지 -장치보호 목적으로 볼 수 없는 퓨즈 설치, 별도의 OFF스위치 설치, 안전벨트 스위치 연동, 대형승합자동차의 메인 스위치와 연결 등은 금지 -경고음은 앞 또는 뒤 2m에서 측정시 60dB(A) 이상	'19.4.17. 시행 (기존차량도 의무설치)		
14	최고속도 제한장치 〈제54조 제2항〉	-기준일 이후 어린이통학버스로 제작 · 튜닝한 자동차 -승합자동차인 경우, 기준일자와 관계 없이 최고속도제한장치 의무설치 대상 여부 및 작동상태 확인 필요	'19.11.15.~		전문 진단장비로 OBD 단자에 연결하여 확인



연번	항 목	내 용	적용시기	사진
15	운행기록 장치 〈제56조〉 교통안전법 제55조	-여객사업용 자동차는 시행일과 관계 없이 의무설치 -설치 및 정상작동여부(전원, 속도, rpm 등) 확인	'21.1.1.~ (시행일 이전 신고·운영 중인 차량은 23.1.1.부터)	
16	창유리 썬팅 〈제94조 제3항〉	-모든 창유리 또는 창의 가시광선 투과율 70% 이상	'21.4.17. 시행 (기존차량도 적용)	

■ 유상운송 허가(여객자동차 운수사업법 제81조, 같은 법 제90조)

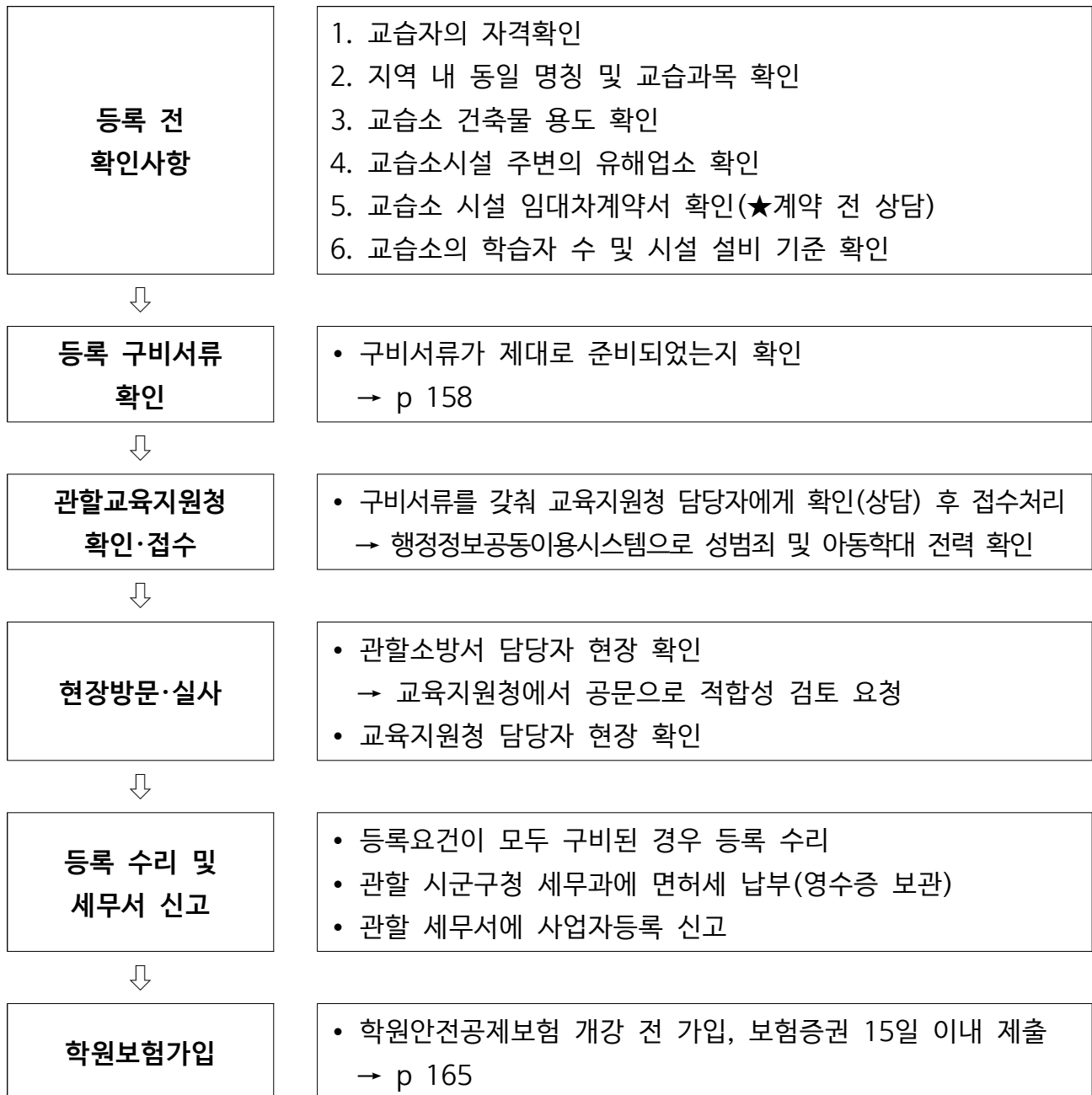
- 교습비 외에 기타경비로 차량비를 징수하고자 하는 학원(교습소)에서는 관할 시·군청에서 유상운송 허가를 받고 운행하여야 함. 위반 시, 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과
- 유상운송 차량 신규 등록시 차령은 3년 이내, 허가를 받은 자동차의 차령은 9년 이하
- 차령 기간 만료 이전에 「자동차관리법」 제43조제1항제2호에 따른 정기검사를 받아 검사 기준에 적합한 경우 최대 11년까지 연장 가능

교습소

■ 업무흐름도	157
1. 제출서류 및 민원처리 기한	158
2. 상담 체크리스트	160
3. 관계법령	161
4. 교습소 정의	161
5. 주요내용	161
6. 세부내용	162
7. 법적·임의 서식	167
8. 민원처리 실무	179



■ 교습소 설립 · 운영 신고 업무흐름도





1. 제출서류 및 민원처리 기한

민원사항 기한	신청 구비 서류
공통	• 공공기관이 발행한 신분증 • 행정정보공동이용 사전동의서
설립·운영 신고 (8일)	• 교습소설립·운영신고서 • 교습비등 등록신청서 • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 교습소의 위치도/건물현황도/시설평면도 • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 • 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 강사자격 증빙서류 • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도)
교습비변경 (8일)	• 교습비등 등록(변경) 신청서
위치변경 (8일)	• 교습소 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 교습소의 위치도/건물현황도/시설평면도 • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출) • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 일반건축물대장(갑지, 을지, 현황도) 또는 집합건축물대장(표제부, 전유부, 현황도)
교습자변경 (8일)	[공통] • 교습소 변경신청서 [인계자] • 기존 교습소설립·운영신고증명서 [인수자] • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 • 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (임대차계약서 또는 무상임대사용승낙서, 자가인 경우 생략가능) • 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 강사자격 증빙서류
교습소변경 (8일)	명칭/분야/교습과정/일시수용인원/정원/시설(설비)변경 • 교습소 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 시설평면도(시설변경 시) • 기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)



민원사항 기한	신청 구비 서류
임시교습자 채용 (7일) 예외적 허용(최대180일)	•임시교습자 채용 승인 신청서(※ 채용일로부터 15일 이내) •진단서, 진료확인서 등 증빙서류(기존 교습자) •임시교습자의 졸업증명서(전문대졸 이상), 자격증 등 •성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력조회 회보서(경찰서 발급)
임시교습자 해임 (7일)	•임시교습자 해임통보서(※ 해임일로부터 15일 이내)
보조요원 채용 (7일)	•교습소 보조요원 채용신고서(※ 채용일로부터 15일 이내) •자격입증 구비서류 각1부(해당사항이 있는 경우에만 제출) •성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력조회 회보서
보조요원 해임 (7일)	•교습소 보조요원 해임통보서(※ 채용일로부터 15일 이내)
신고증명서 재발급 (1일)	•교습소설립·운영신고서 재발급신청서 •증명사진 1장(규격3cm×4cm) •기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
휴소 (1일)	•교습소휴소·폐소 신고서
휴소연장 (1일)	•교습소 휴소 연장신청서
재개소 신고 (1일)	•교습소 재개소 신고서
폐소 신고 (1일)	•교습소휴소·폐소 신고서 •기존 교습소설립·운영신고증명서 원본(단, 원본 분실 시 사유서 제출)
기타	•위임장 - 개인: 위임인, 대리인 신분증

2. 교습소 설립·신고 상담 체크리스트

구 분	내 용	확 인
1. 자격	▸ 교습소의 폐지처분 유무(1년이내) - 교습소의 직권폐지 처분을 받은 자는 당해 처분을 받은 날로부터 1년이내에는 같은 종류의 교습소를 신고할 수 없음	
2. 건물	▸ 건축물 주소: ▸ 건물의 용도가 적합한가? (건축물대장의 ‘용도’부분을 통해 확인) - 현재 용도: - 적합한 용도: 제2종근린생활시설(교습소), 교육연구시설(교습소) * 동일건축물 내에서 학원 또는 교습소로 사용하는 바닥면적의 합계가 500㎡이상이면 건축물 용도가 『교육연구시설』이어야 합니다. ▸ 유해업소가 없는가? - 기재사항: - 건물의 연면적 1,650㎡ 미만인 경우: 유해업소 있을 경우 교습소설립 불가 - 건물의 연면적 1,650㎡ 이상인 경우: 유해업소 예외 적용 가능 * 교습소설립 등록 신청 후 담당공무원이 조사, 확인 시 유해업소 저촉이 되면 교습소 설립 신고 수리가 불가하니, 등록 시까지 유해업소 여부를 민원인이 파악 필요	
	▸ 학원 및 교습소 존재 여부? - 신규 설립이나 위치변경 예정 장소에 학원이나 교습소가 있으면 설립이 불가합니다. (폐원, 폐소, 위치변경 완료 후 설립 가능) ▸ 화장실은 남·녀 출입구가 별도인가? (권장)	
3.임대계약	- 건축물대장의 실소유자와 임대 계약을 하여야 하며, 소유자가 2인 이상일 경우 소유자 모두가 계약서에 서명 및 날인을 하여야 함 - 소유자가 2인 이상일 경우, 소유자 모두가 서명 및 날인을 하여야 함. - 소유자가 3인 이상일 경우: 공유자 지분의 과반수로 결정(민법 265조)	
4. 시설	▸ 교습과정에 해당하는 강의실(실습실)의 최소기준 면적을 확보하였나? - 기재사항: * 강의실면적에 사무실, 복도 등은 해당되지 않으며, 내부 실측된 면적을 기준 * 실은 고정된 벽의 경우만 인정되며(자바라 칸막이, 파티션 구획은 실로 인정 안됨), 공유면적 불법 점유 사용 시 설립 불가 및 설립 취소 됩니다.	
	▸ 내부시설 공사 완료 확인, 실습등을 요하는 교습소인 경우 시설·교구 확보 확인 - 내부시설 공사 확인: 시설·교구 확보 확인:	
	▸ 소방방법을 충족하는지? 소화기등을 알맞게 비치하였는지? 관할소방서 문의	
5. 명칭	▸ 적합한 교습소명칭 확인 * [고유명사 + 과목 + 교습소], 중복명칭, 금지어 등 확인, 한글 원칙(영문 병행 표기 가능)	
6. 기타	▸ 구비서류 안내 및 설립 안내문 수령 여부	

상답일시: 년 월 일 시

상 답 자:

【위와 같이 교습소 설립·등록 요건을 확인하고 안내 받았음】 민원인: (서명) ☎

※ 위 상담내용은 상담 받은 날 기준으로 작성 되었으며, 추후 발생될 건물상의 변동(학원, 교습소 설립 및 폐원), 유해시설 설치에 의해 상담된 내용은 달라질 수 있습니다.



3. 관계법령

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조, 제14조
- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」제13조~제16조
- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」제11조~제14조
- 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례」제2조, 제3조의3, 제5조
- 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」제4조, 제5조, 제8조, 제9조의2, 제12조, 제14조

4 교습소 정의(「학원법」 제2조제2호)

- 가. 교습소란 제4호에 따른 과외교습을 하는 시설로서 학원 및 제1호 각 목의 시설이 아닌 시설에서
- 나. 「학원법」제14조에 따라 주소지 관할 교육장에게 신고자 및 교습자의 인적사항, 교습소의 명칭 및 위치, 교습과목, 교습비등을 교습소설립·운영신고서에 기재하여 신고하고, 신고증명서를 발급받아 교습을 하는 자

제4호 (과외교습)	초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능 교습
제2조 제1호 각목의 시설	가. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 법령에 따른 학교 나. 도서관·박물관 및 과학관 다. 사업장 등의 시설로서 소속 직원의 연수를 위한 시설 라. 「평생교육법」에 따라 인가·등록·신고 또는 보고된 평생교육시설 마. 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설이나 그 밖에 평생교육에 관한 다른 법률에 따라 설치된 시설 바. 「도로교통법」에 따른 자동차운전학원 사. 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 공동주택관리법 제14조에 따른 입주자대표회의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설

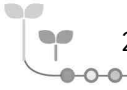
5. 주요내용

가. 대상 및 과목(「학원법」제2조4호)

- 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나, 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위

나. 교습자 수(「학원법」시행령 제15조)

- 교습소에는 강사를 둘 수 없으며, 교습자가 출산 또는 질병 등의 사유로 직접 교습할 수 없는 때는 임시교습자를 둘 수 있음(180일 한도)



- 교습소에는 학습자의 편의 제공을 위하여 보조요원 1명을 둘 수 있음

다. 학습자 수 및 수용인원 제약(「학원법 시행령」제16조)

- 교습소에서 같은 시간에 교습 받는 인원은 9명(피아노 교습은 5명) 이하이며,
- 교습소 강의실의 1제곱미터당 수용인원은 0.3명 이하임

라. 운영 및 교습과목(「학원법」제14조)

- 교습소는 교습자 1명이 한 장소에서 1과목만을 교습하여야 함

마. 신고제의 대상(시설물, 교습대상)－관할 교육장에게 신고하지 않고 교습 가능

1) 시설물 기준: 다음 각 목의 시설에서 교습행위(학원법 제2조 제1호, 제4호 가)

- 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 법령에 따른 학교
- 도서관·박물관 및 과학관
- 사업장 등의 시설로서 소속 직원의 연수를 위한 시설
- 「평생교육법」에 따라 인가·등록·신고 또는 보고된 평생교육시설
- 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설 그 밖에 평생교육에 관한 다른 법률에 따라 설치된 시설
- 「도로교통법」에 따른 자동차운전학원

2) 교습대상 기준: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 교습행위

- 같은 등록기준지 내의 친족이 하는 교습행위(학원법 제2조제4호 나)
※ 친족의 범위: 「민법」 제777조 적용(8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자)
- 대통령령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위(학원법 제2조제4호 다)
- 근로청소년에 대한 교습행위
- 장애인의 재활을 위한 교습행위
- 그 밖에 교육부령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위
 - ▶ 「도서·벽지 교육진흥법 시행규칙」 별표의 읍·면·동 지역에서의 무상 교습행위
 - ▶ 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자에 대한 무상 교습행위
 - ▶ 그 밖에 지역적·경제적으로 열악한 상황에 있는 사람에 대한 교습 등 교육장이 봉사활동으로 인정하는 교습행위

바. 교습소 운영 미자격자: 6. 세부내용 → 다. 자격 편 → 2)번 확인

6. 세부내용

가. 신고의 법률행위 해석

행정청으로서 신고서 기재사항에 흠결이 없고 정해진 서류가 구비된 때에는 이를 수리하여야 하고, 이러한 형식적 요건을 갖추었음에도 신고대상이 교육이나 학습이 공익적 기준에 적합하지 않는다는 등 실체적 사유를 들어 신고수리를 거부할 수는 없다.

(대법원 2005두11784. 판결)



나. 교습소 설립·운영 및 변경 신고

1) 최초신고/변경신고(「학원법」제14조①항)

- 교습자의 성명, 주민등록번호, 주소, 학력, 경력 및 직업
- 교습소의 명칭 및 위치
- 교습과목
- 교습비등

2) 발급(「학원법 시행령」제13조②항)

- 교육감은 신고내용이 제15조, 제16조에 적합하면 교습소설립·운영신고증명서 발급

3) 신청(「조례 시행규칙」제8조)

- 임시교습자는 교습개시 예정일로부터 15일 전까지 관할 교육장에게 신청

4) 제출(「조례 시행규칙」제8조)

- 교습소의 보조요원 채용등록신고서는 15일 이내에 관할 교육장에게 제출

5) 통지(「조례 시행규칙」제8조)

- 신청일로부터 7일 이내 임시교습자 채용 승인, 보조요원 채용등록 여부 통지

다. 자격

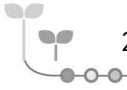
1) 교습자 학력은 학원 강사 기준과 동일(「학원법 시행령」제15조)

- 강사를 둘 수 없으며, 교습자가 출산 또는 질병 시 임시교습자 둘 수 있음
- 학습자 편의제공을 위해 보조요원 1명 둘 수 있음(관할 교육장에게 제출)

2) 교습소 신고 불가(교습소 운영 불가)

- 「학원법」 제14조 ⑩항에 의거 교습소의 폐지처분을 받은 자는 그 처분을 받은 날부터 1년 이내에, 교습정지 처분을 받은 자는 그 정지 기간에는 같은 종류의 교습소를 신고할 수 없음(단, 교습과목이 다를 때는 교습소 운영 가능하며, 나이스(NEIS)의 결격교습자 목록 확인)
- 「청소년성보호법」제 56조 ④항에 의한 취업제한대상자

라. 교습과목: 교습소는 교습자 1명이 한 장소에서 1과목만을 교습



- 성인을 대상으로 설탕공예(슈아트)를 가르치고 싶다는 민원이 있어 학원으로 등록토록 하였으나, 가르치고자 하는 인원이 4~5명으로 소수여서 교습소로 하고자 한다는 민원을 제기 성인을 대상으로 학교교과목이 아닌 과목을 9명 이하를 가르치고자 할 때 교습소로 신고가 가능한지 여부?
- ☞ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조제2호에 "교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학원이 아닌 시설"로 정의하고, 과외교습이란 동법 제2조제4호에 "초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위"로 정의하고 있으므로, **교습소 신고 대상이 아님**
- ☞ 교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학교교과목 여부와 관계 없이 초·중·고 학생을 대상으로 지식·기술·예능을 교습하거나, 학교 입학 시험 준비생 또는 학력 인정을 위한 검정고시 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 시설이므로, 질의한 성인이 이에 해당되지 않고 동시에 9인 이하를 교습하는 경우 학원으로 등록 또는 교습소로 신고하지 않고 교습이 가능할 것임. (교육과학기술부 평생학습정책과-5819(2009.10.21))
- 피아노와 바이올린을 동시에 교습할 수 있는 교습소 설립이 가능한가요?
- ☞ 악기별로도 가능하고, 음악 과목으로 교습소 설립이 가능함.

마. 교습장소

- 1) 건축물의 용도가 제2종 근린생활시설(교습소) 또는 교육연구시설(교습소) 일 것
(「건축법」제2조 제2항 및 「동법 시행령」제3조의5(별표1))
- 2) 동일 건축물에 교육환경 유해업소가 없을 것(단, 연면적이 1,650㎡ 이상인 건축물은 같은 층은 수평거리 20미터 이상, 바로 위층이나 아래층은 6미터 이상 떨어진 경우는 설립 가능)(「학원법」제5조)
- 3) 지하실은 교습소의 시설로 사용할 수 없음(단, 제3조의2의 기준에 적합하고 건물의 한 면 이상이 지상에 완전히 노출되어 있으며, 유사시 외부로 대피할 수 있는 출구가 2개 이상일 경우는 설립 가능)(「학원조례」 제3조의3)
- 4) 교습소 강의실의 수용인원은 1제곱미터당 0.3명 이하일 것(「학원법시행령」제16조)
강의실 1실로 운영하되 피아노 칸막이 사용 가능(불연재 및 방음시설 권장)
 - 실은 벽의 경우만 인정되며, 자바라 칸막이나 파티션 구획은 실 인정 불가
 - 소화기는 1대 이상 적정 비치
- 5) 교습소 명칭은 고유명칭+교습과목+교습소를 붙여서 표시할 것
 - 학습자에게 국내·외 학교(학원)나 분교(분원)로 혼동을 일으킬 수 있는 명칭을 사용할 수 없으며, 등록청 관할 내에서는 같은 명칭을 사용할 수 없음(「학원법 시행규칙」제2조, 「학원 조례 규칙」제4조)



※ 예시) ○○음악교습소, ○○영어교습소, ○○수학교습소 등

바. 교습시간(「학원 조례」제5조)

초등학생	중학생	고등학생	비 고
05:00~21:00	05:00~23:00	05:00~24:00	자습시간도 동일

사. 보험 가입(「학원법」제4조, 「학원 조례」제2조)

유 형	1인당 배상금액	1사고당 배상금액	1인당 의료실비 보상금액	가입시기	가입처
교습소	1억5천만원 이상	교습소 5억원 이상	3천만원 이상	•신규·변경 (위치,원장)등록 및 재개원 후 교습시작일 이전 •가입기간 만료 이전	일반보험회사, 학원안전공제회

아. 장부 및 게시사항(「학원법 시행규칙」제16조)

1) 교습소 장부 및 서류

장부 및 서류명	서 식	보존기간
1. 교습소설립 · 운영신고증명서	별지 제17호	준영구
2. 수입 및 지출 내역을 확인할 수 있는 장부 (현금, 계좌입금, 카드결제 등 모두포함)		5년
3. 교습비등 영수증 원부 * 영수증 하단부에 수강생 이름, 교습과목 작성 후 보관	별지 제24호	5년
4. 수강생 대장	별지 제25호	3년
5. 직원명부	별지 제26호	계속

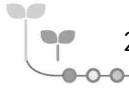
2) 교습소의 법적 게시 서류

장부 및 서류명	서 식	보존기간
1. 교습소설립 · 운영등록증명서(내부)	시행규칙 별지 제17호	준영구
2. 교습비등 게시표(내·외부)	충남교육청조례 별지 제6호의2	준영구
3. 교습비등 반환 기준(내·외부)		준영구

1번은 교습소의 내부에 게시하고, 2~3번은 내부 · 외부에 게시하여야 함

자. 휴소 및 폐소 신고(「학원법」제14조 제9항, 「학원법」제23조 제1항 2호, 「학원법 시행규칙」제14조, 「학원조례 시행규칙」제14조)

1) 교습자는 당해 교습소를 1개월 이상 휴소하거나 폐소하고자 하는 때는 지체 없이

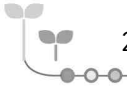


- 관할 교육지원청에 이를 신고하여야 하며,
- 2) 휴소기간이 지난 뒤 2개월 이내에 재개소하지 않으면 행정처분 기준에 의거 폐지 처분
 - 3) 관할청에 신고하지 않고 1개월 이상 휴소하거나 폐소하면 최고 300만원의 과태료를 부과
 - 4) 휴소는 시설설비가 현 상태로 유지되어야 하며, 휴소기간 만료로 자동 재개소 또는 휴소기간 중에 재개소를 원할 시 재개소신고서 제출
 - 5) 행정처분 기간과 그 처분을 위한 절차가 진행중인 기간(사전통지 기간)중에는 폐소할 수 없음



7. 법적·임의 서식

행정 행위	구분	서식명칭	근거	처리 기한	페이지
신고	최초 신고	교습소 설립·운영 신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제16호	8일	168
		성범죄 및 아동학대관련 범죄전력 조회 동의서	「아동 청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙」 -별지 제10호의2		169
		행정정보공동이용 사전동의서	「행정정보 공동이용 지침」 별지 제8호		170
	변경 신고	교습소 변경신고서 (교습자)	「학원법 시행규칙」 별지 제19호	8일	171
		교습소 변경신고서 (위치, 교습소명, 과목)			172
		교습소 변경신고서 (교습비등)	「학원법 시행규칙」 별지 제19호 및 「조례 시행규칙」 서식6 활용		173
	휴소 폐소 재개소	교습소 휴소·폐소 신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제20호	1일	174
		교습소 재개소 신고서	임의서식 1		175
재발급		신고증명서 재발급 신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제18호의2	1일	176
신고	임시교습자 채용 승인 신고서		「조례 시행규칙」 서식5	7일	177
	보조요원 채용 등록 신고서		「조례 시행규칙」 서식5		
제출	임시교습자(보조요원) 해임 통보서		「조례 시행규칙」 서식5의2		178



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2021. 8. 9.>

교습소설립·운영신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	8일
교습자	성명 (한글) 홍길동 (한자)	사진 (3cm×4cm)	
	주민등록번호 000000-00000000		
	주소 00시 00로 00번길		
	학력 대졸		
	주요 경력	직업	
교습소명 00수학교습소			
교습장소 00시 00로 00번길 00 0층			
교습과목 수학		1명당 월 교습비 등	
부제 횟수 0회		전화번호 000-000-0000	

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조제1항 전단 및 같은 법 시행령 제13조제1항에 따라 교습소의 설립·운영을 위와 같이 신고합니다.

0000년 00월 00일

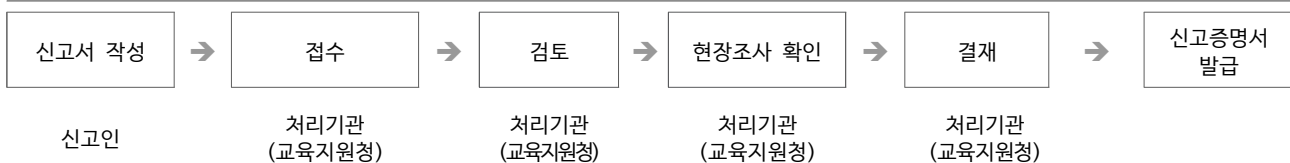
신고인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신고인(교습자) 제출서류	1. 교습자의 자격을 증명하는 서류 1부 2. 교습자의 주민등록증 등 공공기관이 발행한 신분증으로서 본인 확인이 가능한 신분증의 사본 1부(원본도 함께 제시합니다) 3. 교습소 시설평면도 1부 4. 교습 장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 1부	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	교습소 건축물대장(일반/집합)	

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호의2서식] (신설 2022. 3. 14.)

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서

대상자	성명(외국인의 경우 영문으로 작성) 홍길동
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적) 000000-00000000
	연락처(휴대전화 등) 000-0000-0000

본인은 ○○기관(시설)(예: 유치원, 어린이집, 아동복지시설, 청소년쉼터, 청소년활동시설, 의료기관 등)의 취업자등으로서 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항에 따른 성범죄경력 조회와 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따른 아동학대관련범죄 전력의 통합 조회에 동의합니다.

년 월 일

동의자

홍길동(서명 또는 인)

경찰서장 귀하

유의사항

1. 개인정보 수집항목: 성명, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 및 국적)
2. 개인정보 제공 거부에 따른 제한사항: 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 취업에 제한을 받을 수 있습니다.
3. 개인정보의 수집·이용 목적: 수집된 개인정보는 성범죄 경력 조회, 아동학대관련범죄 전력 조회 등을 위하여 사용됩니다.
4. 동의자가 2인 이상일 때는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 행정정보 공동이용 지침 별지 제8호 서식

행정정보 공동이용 사전동의서

1. 이용기관 명칭: 충청남도OO교육지원청
2. 이용사무(이용목적): 교습소 설립(담당 공무원 확인사항)
3. 공동이용 행정정보(구비서류)

연번	행정정보명
01	범죄경력 유무 조회, 건축물관리대장 조회

※ 이용기관은 본인이 동의한 위 공동이용 행정정보를 확인하기 위해 「개인정보 보호법」시행령 제19조에 따라 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리할 수 있습니다. 이용기관이 요청하는 경우 기재하여 주십시오.(필요시 기재사항)

(☒ 주민등록 ☐ 여권 ☐ 외국인등록 ☐ 운전면허) 번호 :

4. 정보주체(본인) 동의사항

- 본인은 위 사무의 처리를 위하여 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 본인의 구비서류(공동이용 행정정보)를 확인하는 것에 동의합니다.
- ※ 만일, 본인이 위 행정정보 이용에 대해 동의를 하지 아니할 경우에도 불이익은 없습니다. 다만, 동의하지 아니한 때는 본인이 해당 구비서류를 제출하여야 합니다.

일 일 년

대상자 본인

성명: (서명 또는 인)

생년월일:

전화번호:



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 8. 9.>

교습소 변경신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	8일
교습자	성명 성춘향 (e-mail :)	주 민 등 록 번 호 000000-0000000	
	교습소명 00수학교습소	신고번호 제00호	
	위치 00시 00로 00번길 00 0층 (전화번호: 000-000-0000)		

교습과목			
항목	기존 신고내용	변경내용	변경 사유
교습자	홍길동 (000000-0000000)	성춘향 (000000-0000000)	교습자 변경

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 위와 같이 교습소 신고사항을 변경하고자 신고합니다.

년 월 일

신고인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)
성춘향 (서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신고인(교습자) 제출서류	1. 교습소 시설평면도 1부 2. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 1부	수수료
담당 공무원 확인사항	건축물대장(일반/집합)	없음

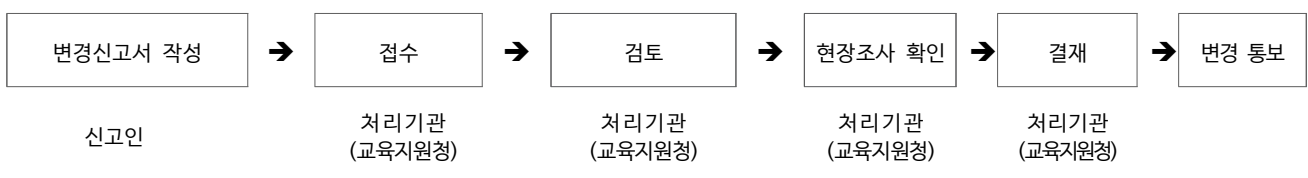
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

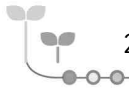
신청인(교습자)

성춘향 (서명 또는 인)

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 8. 9.>

교습소 변경신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	8일
교습자	성명 홍길동 (e-mail :)	주 민 등 록 번 호 000000-0000000	
	교습소명 00수학교습소	신고번호 제00호	
	위치 00시 00로 00번길 00, 0층 (전화번호: 000-000-0000)		

교습과목			
항목	기존 신고내용	변경내용	변경 사유
위치	00시 00로 00번길 00, 1층	00시 00로 00번길 00, 2층	교습소 위치 변경
교습소명, 교습과목	00수학교습소 수학	00영어교습소 영어	명칭 및 교습과목 변경

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 위와 같이 교습소 신고사항을 변경하고자 신고합니다.

년 월 일

신고인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신고인(교습자) 제출서류	1. 교습소 시설평면도 1부 2. 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류 1부	수수료
담당 공무원 확인사항	건축물대장(일반/집합)	없음

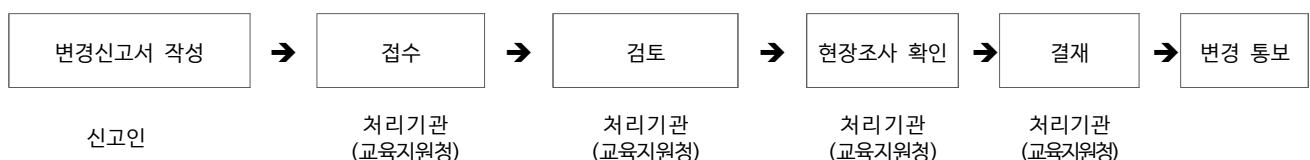
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 때는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



[별지 제6호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호>

교습비등 등록(변경) 신청서

학원(교습소)명 <u>개인과외교습자명</u>		00수학교습소											
위 치		00시 00번길 00로, 0층								전화번호		000-000-0000	
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교습시간 (분)	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합계 (C=A+B)	비고
					모 의 고 사 비	재 료 비	피 복 비	급 식 비	기 숙 사 비	차 량 비	기 타 경 비 소 계 (B)		
예시) 보습	00반	60분*5일 *4주=1,200분	000,000	000								000,000	
	00반	60분*5일 *4주=1,200분	000,000	000								000,000	

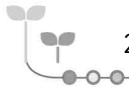
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조, 제14조, 제14조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 제14조, 제16조의2에 의거 위와 같이 교습비등 등록을 신청합니다.

년 월 일

학원설립·운영자(교습자 또는 개인과외교습자)

(서명 또는 인)

() 교육장 귀하



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2023. 10. 19.>

교습소 [V]휴소 []폐소 신고서

※ 바탕색이 어두운 부분은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
교습소명	OO수학교습소	신고번호	제000호
교습장소	00시 00로 00번길	(전화번호	000-000-0000)
교습과목	수학		
교습자	성명 홍길동	주민등록번호	
	주소 00시 00로 00번길, 0층	(전화번호 000-000-0000)	
수강생 현황	현원 00명	비 고	
(V)	기간	0000.00.00.~0000.00.00.	
휴소	사유	수강생 모집이 안됨	
()	연월일		
폐소	사유		
수강생에 대한 조치	교습비 등 일할계산 후 환불		

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조제9항에 따라 위와 같이 교습소의 휴소/폐소를 신고합니다.

년 월 일

신고인(교습자)

(서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

수수료 없음

※ 참고사항

「부가가치세법」 제8조제8항에 따른 휴업 또는 폐업 신고를 하기 위해 같은 법 시행규칙 별지 제9호서식의 휴업(폐업) 신고서를 함께 제출할 수 있습니다. 이 경우 관할 교육장이 해당 신고서를 관할 세무서장에게 송부해 줍니다.

- 휴업(폐업)신고서를 함께 제출하시겠습니까? 예 ☐ 아니오 ☐ 신고인(교습자) (서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



■ <임의서식 1>

교습소 재개소 신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
교습소명	00수학교습소	신고번호	제000호
위치	충청남도 00시 00로 00번길 00 0층		
교습자	성명 홍길동	주민등록번호 또는 법인등록번호 000000-0000000	
	주소 충청남도 00시 00로 00번길 00, 00APT 000-000 (전화번호:041-000-0000, 010-1234-5678)		
휴소기간	0000.00.00. ~ 0000.00.00.		
재개소연월일	0000.00.00.		

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조 제7항의 규정에 의하여 휴소 신고하였던 위 교습소의 재개소를 신고합니다.

0000 년 00월 00일

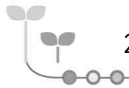
신고인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)

충남○○교육지원청교육장 귀하

제출서류	교습소안전배상책임보험 가입증명서 1부. (재개소일로부터 14일 이내 가입, 가입 후 14일 이내 제출)	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호의2서식] (개정 2019. 6. 19.)

교습소설립·운영신고증명서 재발급신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
교습자	성명 홍길동	주민등록번호 000000-0000000	
	주소 충청남도 00시 00로 00번길 (전화번호: 041-000-0000)		
교습소명	00수학교습소	교습과목 수학	
신고번호	제000호	최초신고일 0000.00.00.	
재발급 사유	[V] 잃어버린 경우 [] 못 쓰게 된 경우		
분실사유 (잃어버린 경우에만 작성합니다)	관리 소홀에 따른 분실		

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조제6항에 따라 위와 같이 교습소설립·운영신고증명서의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인(교습자)

홍길동 (서명 또는 인)

○○교육지원청 교육장 귀하

신청인(교습자) 제출서류	1. 교습자의 주민등록증 등 공공기관이 발행한 본인 확인이 가능한 신분증의 사본 2. 교습소설립·운영등록증명서(못 쓰게 된 경우에만 제출합니다)	수수료 없음
담당공무원 확인사항	교습소 신고(변경신고)대장	

처리절차

재발급신청서 작성 신청인	→	접수 및 검토 처 리 기 관 (교육지원청)	→	재교부 처 리 기 관 (교육지원청)
------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



[별지 제5호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호, 개정 '14.06.25제608호>

교습소의		☐ 임시교습자 채용 승인 ☐ 보조요원 채용 등록		신고서
교 습 소 명	00수학교습소	신 고 번 호	제000호	
위 치	충청남도 00시 00로 00번길 00 0층	전 화 번 호	000-000-0000	
교 습 자	홍길동	교 습 과 목	수학	
신고 신청 내역				
성 명	성춘향	생년월일	00.00.00	
주 소	충청남도 00시 00로 00번길 00 0층			
* 학력(전공)	대졸	* 소지자격증		
* 교습경력	0년 0개월			
* 채용기간	0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일			
채 용 사 유				
성범죄조회유무				

「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제8조제1항 및 제4항에 따라 임시교습자 및 보조요원 채용사항을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

000교습자 (서명 또는 인)
충청남도 () 교육지원청교육장 귀하

- 구비서류 1. 임시교습자 자격 증명서류 각 1부
 2. 임시교습자 채용사유 증명서류 각 1부
 3. 성범죄조회 회보서 1부(공통)
 ※ '*' 는 임시교습자의 경우 해당됨



[별지 제5호의2서식] <개정 2021. 6. 30. 규칙 제749호>

교습소의		☐ 임시교습자 ☐ 보조요원		해임 통보서	
① 교습소명		② 신 고 번 호			
③ 교 습 자		④ 전 화 번 호			
통 보 내 역					
⑤연번	⑥성 명	⑦생년월일	⑧채용일자	⑨해임일자	⑩사 유

「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제8조제1항 및 제4항에 따라

☐ 임시교습자, ☐ 보조요원의 해임을 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○○교습자

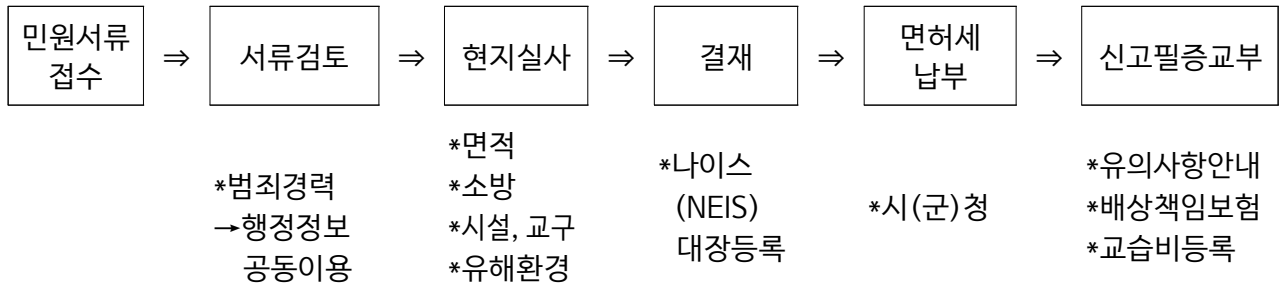
(서명 또는 인)

충청남도()교육지원청교육장 귀하



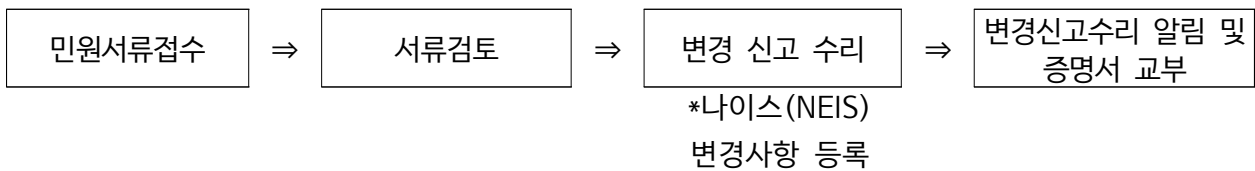
8. 민원처리 실무

가. 교습소 신고(처리기간: 8일)



행정행위	구분	기안제목	수신자	페이지
신고	최초신고	범죄경력유무조회	내부결재	181
		신고 수리	내부결재	182
		면허 부여 알림	시·군청	187
		신고 수리 알림	민원인	188

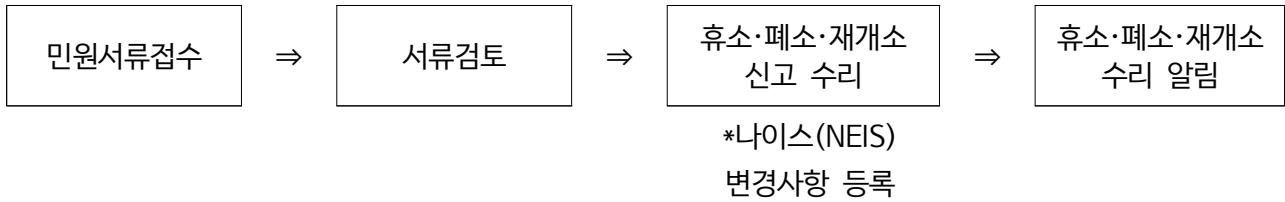
나. 교습소 변경(처리기간: 8일)



행정행위	구분	기안제목	수신자	페이지
변경 신고	교습자	변경신고 수리	내부결재	194
		면허 변경 알림	시·군청	196
		변경신고 수리 알림	민원인	197
	위 치	변경신고 수리	내부결재	198
		면허 변경 알림	시·군청	199
		변경신고 수리 알림	민원인	200
	명칭 및 교습과목	변경신고 수리	내부결재	201
		면허 변경 알림	시·군청	202
		변경신고 수리 알림	민원인	203
	교습비	변경신고 수리	내부결재	204
		변경신고 수리 알림	민원인	205



다. 교습소 휴소·폐소·재개소(처리기간: 1일)



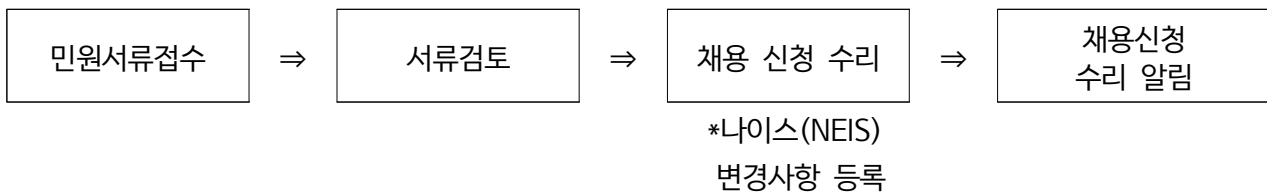
행정행위	구분	기안제목	수신자	페이지
신고	휴소	휴소 신고 수리	내부결재	206
		휴소 신고 수리 알림	민원인	207
	재개소	재개소 신고 수리	내부결재	208
		재개소 신고 수리 알림	민원인	209
	폐소	폐소 신고 수리	내부결재	210
		폐소 알림	시·군청, 세무소	211
		폐소 신고 수리 알림	민원인	212

※ 폐소 신고서에 폐업 신청(사업자등록증 제출)시 관할 세무서로 공문 발송

라. 신고증명서 재발급(처리기간: 1일)

행정행위	구분	기안제목	수신자	페이지
발급	증명서	신고 증명서 재발급	민원인	213

마. 임시교습자·보조요원 채용 신청 수리(처리기간: 7일)



행정행위	구분	기안제목	수신자	페이지
신청	임시교습자 보조요원	채용 신청 수리	내부결재	214
		채용 신청 수리 알림	민원인	216



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 교습소 설립·운영 신고에 따른 성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 실시

1. 관련

가. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조

나. 「아동복지법」 제29조의3

다. 「전자정부법」 제36조

라. 민원접수 제000호(. . .)

2. 교습소 설립·운영 신고에 따른 성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력을 아래와 같이 행정정보 공동이용시스템으로 조회하고자 합니다.

성명	주민등록번호	조회사항
○○○	000000-00000000	성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력

붙임 1. 성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서 1부.

2. 행정정보 공동이용 사전동의서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 000수학교습소 설립·운영 신고 수리

1. 관련

가. 「학원 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조

나. 민원접수 제000호(0000.00.00.)

2. 민원인 ○○○이 제출한 교습소 설립·운영 신고서 검토 및 현지조사 결과 관계 규정에 적합하므로 아래와 같이 수리하고자 합니다.

교습소명	등록번호	설립자	교습소 소재지	교습과목	부제
00수학교습소	제0000호	000	00시 00로 00번길	수학	0부제 (0명*0부제= 00명)

- 붙임 1. 교습소 설립·운영 신고 검토서 1부.
 2. 현지조사서, 시설 및 설비조서, 평면도 각1부.
 3. 교습소 설립·운영 신고증명서 1부.
 4. 교습소 설립·운영 신고서 1부(별첨). 끝.

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ https://www.000.go.kr

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



교습소 설립·운영 신고 검토서

1. 신청개요

교습소명	신고자	신 고 위 치	신 청 내 용	비 고
00수학교습소	홍길동	00시 00로 00번길 00 0층	교습소설립신고	

2. 검토내역

번호	검 토 사 항	검토 결과	적합여부		비 고
			가	부	
1	서류검토 - 제출서류의 적정여부	적합	0		민원서류 검토조서 참조
2	교습자 자격 - 1년 이내 불법운영으로 인하여 동일한 교습과목을 폐지처분 받은 자가 아닌가? 교습정지처분을 받고 그 정지기간이 지나지 않은 자인가? 학원 강사자격에 준하는가?	이상 없음	0		성범죄경력, 아동학대 관련범죄전력 조회:이상없음 직권폐소: 무 자격: 적정
3	유해업소 - 학원법 제5조, 시행령 제4조의 규정에 저촉되지 않는가?	이상 없음	0		
4	건축물용도 - 건물의 용도는 적합한가? ※ 500㎡ 미만 - 제2종근린생활시설(교습소) ※ 500㎡ 이상 - 교육연구시설(교습소)	적합	0		건축물대장 참조 제2종 근린생활시설 (교습소)
5	이중등록 - 교습소설립예정지가 기존에 다른 교습소가 등록되어 무단 폐소한 곳은 아닌지?	이상 없음	0		나이스(NEIS) 및 대장 확인
6	시설 및 설비기준 - 시설 및 설비기준은 적합한가?	적합	0		
7	인원 - 일시수용능력인원 산정은 적정한가?	적합	0		0명
8	명칭 - 동일한 명칭의 교습소는 없는가?	이상 없음	0		나이스(NEIS) 확인

3. 검토결과: 적합

검토자 직 주무관 성명 ○○○



현지조사서

민원인 ○○○의 ○○교습소 설립·운영 신고건의 현지조사 결과는 다음과 같습니다.

1. 조사일자: 20○○.○.○.(○)
2. 조사장소: 충청남도 ○○시 ○○로 ○○번길 ○○ ○층
3. 조사내용

가. 교육환경 유해업소(교육환경 보호에 관한 법률 제9조): 없음

- 유해업소가 있는 경우 해당사항 기재
- 유해업소가 없는 경우 해당없음 기재

※ pc방, 당구장, 만화방, 주류를 취급하지 않는 일반음식점은 유해업소 제외

※【참고사항】 각층별현황

구분	지하	1층	2층	3층	4층
현황	기계실	약국	임대중	본 교습소	임대 중

나. 시설 및 설비: 적합

구분	기준	현황	결과
강의실	강의실: 없음	강의실: ○○㎡	적합
설비 및 교구	■ 일시수용인원: 1㎡당 0.3인	■ 일시수용인원: ○명	적합
	■ 소방시설: 소방서 확인요청	■ 소방시설 소화기 ○대, 유도등 ○개, 화재감지기 ○개	
	■ 화장실 유무(남,여 구분 권고) 급수시설(상수도) 기타 보건위생상 필요한 시설	■ 화장실: 남,여 구분 됨 급수시설(상수도) 완비 기타 보건위생상 필요한 시설 완비	
기타	■ 기타 필요한 시설·설비 및 교구	■ 채광, 조명, 환기, 냉·난방시설 완비	적합

4. 조사자 의견: 위 교습소 설립 신고장소는 교육환경유해업소가 없고 설비 및 교구 등이 완비되어 관계규정에 적합하므로 신고 수리함이 타당하다고 사료됨

조사자: 직 주무관 성명 ○○○ (서명)



시설 및 설비조사서

○○수학교습소

1. 시설

시설명	기준	현보유		적합여부
		실수	면적(㎡)	
강의실	없음		○○㎡	적합
기 타				
합 계	없음			적합

2. 설비

구분	기준	현보유 및 상태
화장실	충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례【별표1】	적합
채 광	충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례【별표2】	적합
조 명	충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례【별표2】	적합
환 기	충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례【별표2】	적합
온·습도	충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례【별표2】	적합
소 방	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」	소화기 ○대, 유도등 ○개 화재감지기 ○대

3. 기타

구 분	기 준	현 황	적합여부	비고
책상 및 의자	조	조	적합	



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제17호서식] 〈개정 2019. 6. 19.〉

신고 제 호

교습소설립 · 운영신고증명서

교습소명			사진 (3cm×4cm)
교습자	성명	생년월일	
교습과목			부제 횟수:
교습장소 (주소)			

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조 제4항에 따라 위와 같이
교습소로 신고하였음을 증명합니다.

년 월 일

충청남도○○교육지원청 교육장 직인



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장

(경유)

제목 ○○수학교습소 면허 부여 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 「지방세법」제38조의2 제1항
3. ○○수학교습소의 면허 부여에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허 부여에 관한 사항

면허를 받은자	성 명(대표자)		주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		신고번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○수학교습소		
	규 모	시설규모: ○○ m ² 일시수용인원: ○명(정원: ○○명)		
면허의 부여 연월일		○○○○. ○○. ○○ .		
그 밖의 사항				

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○수학교습소장

(경유)

제목 ○○수학교습소 설립·운영 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○교습소의 설립·운영 신고가 수리되었음을 알려드리니, ○○시(군)청 ○○과에 면허세를 납부 후 영수증을 우리 교육지원청에 제출하시고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 교습소 설립·운영 신고 증명서 1부.
2. 교습비등 게시표 1부.
2. 교습소운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



－ 학원·교습소·개인과외교습자 준수사항 －

1. 학원책임배상보험 가입

- － 대인 1인당 1.5억 원 이상, 대인 1사고당 10억원 이상(교습소는 5억 원 이상)
- － 1인당 의료실비 보상금액 3천만 원 이상  가입 후 바로 보험증권 지원청 제출

2. 학원(교습소) 운영 시 법적 서류[게시 및 비치]

게시서류	게시기간	비치서류	보존기간
5. 학원설립·운영등록 증명서(내부)	상시	6. 학원원칙(학원만)	준영구
6. 학원강사 게시표(내부)(학원만)	상시	7. 수입 및 지출장부 (현금/계좌입금/카드결제분 모두 포함)	5년
7. 교습비 등 게시표(내·외부)	상시	8. 교습비 등 영수증(현금/카드 영수증)	5년
8. 교습비 등 반환기준(내·외부)	상시	9. 수강생 대장	3년
		10. 직원 명부	영구

※ 수강료 영수증은 수강생 이름, 교습과목, 납부연월분을 표기하여 보관

3. 학원 강사 및 직원 채용[반드시 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 후 채용]

구분	자격기준	필요서류	비고
내국인 강사	전문대 졸업 이상 또는 4년제 대학교 2학년 이상 수료 ※평생직업교육학원 고졸 이상	① 최종학력증명서	채용일 기준 3개월 이내
		② 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 회신서 ※ 내국인 강사 중 외국대학 졸업자 － 아포스티유 확인서 또는 해당국 대한민국 공관 또는 주한 해당국 공관의 공적 확인 받은 것	채용일 기준 1개월 이내
외국인 강사	4년제 대학교 졸업 이상	① 최종학력증명서	※ E-2 비자의 경우, 제출 생략 가능
		② 국적국 범죄전력 조회 회신서 － 아포스티유 확인서 또는 국적국 대한민국 공관 또는 주한 국적국 공관의 공적 확인 받은 것	
		③ 국내 범죄전력조회서	채용일 기준 1개월 이내
		④ 건강진단서(마약 및 약물검사 포함)	채용일 기준 1개월 이내
		⑤ 여권 및 사증 사본	
직원	사무직원, 운전원, 동승보호자, 청소원 등	⑥ 외국인등록증 또는 외국인등록사실증명 사본	

 강사채용(전임, 계약직, 시간강사, 강의하는 학원장 해당) 및 해임시: 15일 이내 교육지원청 통보

 온라인(나이스(나이스(NEIS))) 통보시: 최종학력증명서, 범죄조회전력회신서 제출 후 해당 서류 자체보관
(학원지도점검시 확인, 허위·거짓 신고시 행정처분)※외국인강사는 직접 방문만 가능

4. 학원(교습소) 변경 및 폐원(소), 휴원(소)[교육청 신고 후 운영]

- － 변경사항: 학원 설립·운영자, 명칭, 교습과정, 교습시간, 수강료, 위치, 시설, 정원, 일시수용인원 등
- － 학원(폐원, 휴원), 교습소(폐소, 휴소): 사유발생 즉시 신고(신고서 및 신분증 지참)

5. 학원/교습소/개인과외교습자 교습시간

구분	초등학생	중학생	고등학생
교습시간	05:00~21:00	05:00~23:00	05:00~24:00

6. 교재판매 및 작품비 징수 불가, 서점업 등록불가[불법 상행위]

- － 교재판매 불가(학원사업자로 영수증처리 불가), 수강학생 작품비(안무, 창작곡 등) 징수 불가
- － 학원과 동일 주소로 서점업 등의 사업자 추가 불가(필요시 별도의 주소지에 서점업 등록)

7. 학원간판 및 광고(교습비 등 표시 이행)[전단지, 인터넷 등에 거짓·허위광고 금지]

- － 외부 간판 등에는 등록된 정식 명칭을 사용하여야 함(한글 원칙, 외국어 병행 가능)
- － 학습자 모집 목적 인쇄물 제작 및 인터넷 등을 통한 광고의 경우 [학원명칭, 등록번호, 교습비, 교습과정]을 표시
- － 학원의 홍보를 위하여 학생 및 법정대리인의 동의를 받지 않고 합격자(수강생)에 대한 현수막을 게시할



경우 「개인정보보호법」 위반 ==> 5천만원 이하의 과태료 부과될 수 있음

8. 교습소, 개인과외교습자 운영시 준수사항[교습소는 1과목 원칙, 강사 둘 수 없음]

구분	교습소	개인과외교습자
학습자 수	동시 9인까지(피아노는 5인까지)	동시 9인까지
교습과목 및 대상	1인 1개소 1과목	여러 과목 가능
명칭	고유명칭+교습과목+교습소	개인과외교습자+이름
강사채용	불가	불가
보조요원	학습자에 대한 편의제공을 위하여 1인 채용 가능	불가
임시교습자	출산 또는 질병 사유로 직접 교습할 수 없을 경우, 연간 180일간 임시교습자 채용 가능 - 최종학력증명서, 증빙서류(출산, 질병 등 진단서)	불가

※ 반드시 성범죄·아동학대 범죄전력 조회 후 채용(보조요원, 임시교습자 채용시)

※ 채용 또는 해임 후 15일 이내 통보(보조요원, 임시교습자 채용시)

☞ 개인과외교습자 중지(폐지): 사유발생 즉시 신고(신고서 및 신분증 지참)

9. 법정 의무교육 안내

의무교육 종류	미이수시 과태료(관계법령)	대상
아동학대 신고의무자 교육	300만원 이하 (아동복지법 제26조제3항)	전체학원(전직원)
직장내 성희롱 예방교육	500만원 이하 (남녀고용평등법 제39조제3항)	전체학원(전직원)
개인정보보호 교육	-	전체학원(전직원)
장애인학대 신고의무자 교육	-	전체학원(전직원)
장애인식 개선 교육	300만원 이하 (장애인고용촉진및직업재활법 제86조)	전체학원(전직원)
긴급복지 신고의무자 교육	-	전체학원(전직원)
어린이이용시설종사자 안전교육 (연1회 4시간)	-	만13세 미만 어린이 수강학원(원장, 강사)
어린이통학버스 안전교육	과태료 8만원 (도로교통법 제53조3)	어린이통학버스 운행 학원 운전자/운전자/동승보호자(2년마다)

10. 어린이통학버스 운영[운전자 및 동승보호자(반드시 탑승) 성범죄 및 아동학대 범죄전력 반드시 조회 후 채용]

- 대상: 만13세 미만 어린이 대상으로 통학 등에 운행하는 자동차(9인승 이상, 9인승 미만은 허가 불가)

① 어린이통학버스 신고: 경찰서 교통관리계 문의

☞ 신고 후 반드시 교육지원청 통보 및 어린이통학버스관리시스템(schoolbus.ssif.or.kr/sb)에 등록
※자동차등록증, 자동차보험가입증, 안전교육필증 등은 학원 자체 보관

② 자가용 자동차 유상운송 허가 신고: 지자체 교통과 문의 ※무상운송시에는 신고대상 아님

☞ 관할 경찰서에서 어린이통학버스신고필증 발부 → 지자체 교통과에 자가용자동차유상운송 신청

- 참고: 어린이통학버스 운영 위반시 과태료

과태료 30만원	어린이통학버스 미신고 운행 어린이통학버스 요건 미구비 (9인승 이상, 구조, 보호표지, 보험, 소유관계 등)	과태료 8만원	안전운행기록 미제출 어린이통학버스 안전교육 미이수 (운전자/운전자/동승보호자 2년마다)
과태료 3만원	어린이통학버스 내 신고증명서 미비치	30만원 이하의 벌금, 구류	동승보호자 미탑승 및 동승보호자가 탑승하지 아니하고 보호자 동승표지 부착
과태료 6만원	어린이나 유아의 좌석안전띠 미착용	1차위반 50만원 2차위반 100만원 3차위반 150만원	안전운행기록장치(DTG) 미장착



※ 관련법: 도로교통법 제53조 및 제55조
[수입 및 지출장부 기장 사례]

수입 및 지출장부

년월일	적요	수입금액	지출금액	차인잔액
2023 1	1 전년도 이월액	1 0 5 0 0 0 0		
	10 수강료3명(홍길동, ○○○, ○○○)	1 5 0 0 0 0 0		1 2 0 0 0 0 0
	20 공과금(전기요금, 전화요금)		2 0 0 0 0 0 0	
	25 강사 임금(김○○)		8 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0
	25 수강료5명(이길동, ○○○, ○○○ ○○○, ○○○)	2 5 0 0 0 0 0		4 5 0 0 0 0 0
	29 수강료8명(박길동, ○○○, ○○○ ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)	4 0 0 0 0 0 0		8 5 0 0 0 0 0
	31 원장 급료		8 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0
	월 계	1 8 5 0 0 0 0	1 8 0 0 0 0 0	
2	1 전월 이월	5 0 0 0 0 0 0		5 0 0 0 0 0 0
	3 수강료3명(홍길동, ○○○, ○○○)	1 5 0 0 0 0 0		2 0 0 0 0 0 0

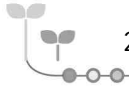
※ 작성방법

- 수강료를 납부한 학생 이름 전부 기록
- 지출항목은 지출한 날에 기록(월말에 일괄 지출하지 않도록)
- 지출할 수 있는 비용은 개인사유가 아닌 학원운영에 필요한 모든 사항
(예 : 강사급료(이름 기재), 원장급료, 책상 교체, 분필, 선풍기, 가방구입, 차량유지비(기름, 보험료, 수리비 등), 복사용지 등 각종 기자재 수리비, 고용보험 등 각종 보험료, 사무용품 및 소모품 등, 광고비 등)
- 매월 “월계”를 해서 마감하고, “총계”를 하여도 됨. 다음달로 잔액 이월하고 계속 이어서 기록할 것.
- 1줄 1페이지도 공백이 없이 기록하고, 틀렸을 때에는 빨간색으로 줄을 긋고 다시 기재함.
단, 정정이 불가능하여 다음 줄에 다시 기록하고자 할 때에는 줄 전체를 빨간색으로 두줄 긋고 “분란 삭제”를 기록하면 됨.

(예)

2	25	수강료5명(이길동, ○○○, ○○○ ○○○, ○○○)	1 5 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0 0
---	----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 지출항목 영수증은 별도 보관할 것
- 수입 및 지출장부(현금출납부)는 시중 문구점에 있음
- 수강료를 납부한 학생이름, 날짜, 금액, 숫자는 수강료영수증원부와 같아야 하고 출석부, 수강생대장과도 이름이 동일해야 함.
- “월계”의 사선과 글씨는 적색으로 기록함.



충남조례 시행규칙 [별지 제6호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호, 개정 2017.05.22. 규칙 제661호>

교습비등 등록(변경) 신청서

학원(교습소)명 개인(과외)교습자명														
위 치										전화번호				
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간 (분)	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합계 (C=A+B)	비고	
					모 의 고 사 비	재 료 비	피 복 비	급 식 비	기 숙 사 비	차 량 비	기 타 경 비 소 계 (B)			
		()분x 주()회x 4주 =()분												

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조, 제14조, 제14조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 제14조, 제16조의2에 의거 위와 같이 교습비등 등록을 신청합니다.

년 월 일

학원설립·운영자(교습자 또는 개인과외교습자)

(서명 또는 인)

() 교육장 귀하



■ 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙[별지 제6호의2서식] <개정 2021. 06. 30. 규칙 제749호>

교습비등(교습료) 표시·게시

년 월 일 현재

학원(교습소)명 (개인·과외교습자)													
위 치								전화번호					
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합 계 (C=A+B)	비고
					모 의 고 사 비	재 료 비	피복 비	급식 비	기숙 사비	차량 비	기타경 비소계 (B)		
		()분x 주()회x 4주 =()분											

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)

구 분			반환사유 발생일	반환금액	
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우			학습자가 학원으로 부터 격리된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우			교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날	이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우	학 원 , 교습소, 개인과 외교습자 의 경우(독서실 제외)	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	교습 시작 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/2 경과 후	없음
	독서실의 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날		학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				학습장소 사용 후	이미 납부한 교습비등 - (법 제53조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)
	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우		학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날	교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후	반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

비고

- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
- 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로서 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○수학교습소 교습자 변경 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 1항

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. 교습소 변경(운영자) 신고서 검토 결과 관계 법령에 적합하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

구 분	변 경 전	변 경 후	신고번호
교습소명	○○수학교습소	변동없음	제0000호
교 습 자	홍길동 (000000-0000000)	성춘향 (000000-0000000)	

붙임 1. 민원서류 검토조서 1부.

2. 교습소 설립·운영자 신고증명서 1부. 끝.

신고서 처리(처리기한 8일)	수리 후 처리
• 교습소 설립·운영자 결격 여부 - 학원법에 의한 교습소 직권폐지 처분자, 미신고자 확인(나이스(NEIS) 확인) - 성범죄, 아동학대 범죄전력 조회	• 면허세 납부 확인(지방세법 제38조, 면허세 납부 영수증 확인 후 등록증 교부) • 교습소 설립·운영자 유의사항 안내 • 신고 후 제출서류 안내 - 교습비등 등록(변경) 신청 안내 - 학원배상책임보험 가입(수업시작 전일까지 가입 후 15일 이내에 보험증권 제출)

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

우 충청남도 00시

전화 /전송

()

/ https://www.000.go.kr

/ 비공개(6)

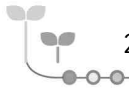


민원서류 검토조서

접수번호		접수일		처리기간	
교습소명		신청자		신청사항	교습자 변경
구비서류			첨부여부		적합여부
1	교습소변경신고서 1부		불 임		적 합
2	교습비등 등록(변경) 신청서 1부		해당없음		해당없음
3	위치도 • 시설평면도 • 건물현황도 1부		해당없음		해당없음
4	건축물대장 1부		불 임		적 합
5	임대차계약서 1부		불 임		적 합
6	최종학력증명서 1부		불 임		적 합
7	성범죄 및 아동학대관련 범죄전력조회 동의서 1부		불 임		적 합
8	신분증 사본 1부		불 임		적 합
※ 검토자 의견: 제출된 교습소변경신청서류를 검토한 결과, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 등에 정한 구비서류가 완비되었음.					

년 월 일

검토자 직 지방교육행정○○ ○○○



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장

(경유)

제목 ○○수학교습소 면허 변경 알림

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 관련: 「지방세법」제38조의2 제1항
- 수학교습소의 면허 변경에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허 변경에 관한 사항

면허를 받은자	성 명(대표자)	○○○	주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○수학교습소		
	규 모	[신고번호 제 ○○ 호] 시설규모: ○○㎡ 일시수용인원: ○명(정원: ○○명)		
면허의 변경 연월일		○○○○.○○.○○.		
그밖의 사항		교습소변경사항 교습자: 홍길동(000000-0000000) → 성춘향 (000000-0000000)		

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ https://www.000.go.kr

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○수학교습소장

(경유)

제목 ○○수학교습소 운영자 변경 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○교습소의 설립·운영자 변경 신고가 수리되어 알려드리니, ○○시(군)청 ○○과에 면허세를 납부 후 영수증을 우리 교육지원청에 제출하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 교습소 설립·운영자 신고증명서 1부.
2. 교습소운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수
우 충청남도 00시
전화 /전송 /

()
/ <https://www.000.go.kr>
/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○수학교습소 변경(위치) 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 1항

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. 교습소 변경(위치) 신고서 서류 검토 결과 관계법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

구 분	변 경 전	변 경 후	등록번호
명칭	00수학교습소	000수학교습소	제0000호
위치	00시 00구 9로 10, 103호	00시 00구 9로, 104호	
면적	21.27㎡	31.88㎡	
정원	48	54	
일시수용	6	9	

붙임 교습소 설립·운영자 신고증명서 1부. 끝.

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장

(경유)

제목 ○○수학교습소 면허 변경 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 「지방세법」제38조의2 제1항
3. ○○수학교습소의 면허 변경에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

면허 변경에 관한 사항

면허를 받은자	성 명(대표자)	○○○	주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○수학교습소		
	규 모	[신고번호 제 ○○ 호] 시설규모: ○○ m ² 일시수용인원: ○명(정원: ○○명)		
면허의 변경 연월일		○○○○.○○.○○.		
그밖의 사항		교습소변경사항 위치: 00동 5678 → 00동 1234		

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 ○○과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시 / <https://www.000.go.kr>

전화 /전송 / 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○수학교습소장

(경유)

제목 ○○수학교습소 변경(위치) 신고 수리 알림

- 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 귀하가 제출한 ○○교습소의 위치 변경 신고가 수리되어 알려드리니, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

구 분	변 경 전	변 경 후	등록번호
명칭	○○수학교습소	○○수학교습소	제0000호
위치	00시 00구 9로 10, 103호	00시 00구 8로 11, 204호	
면적	21.27㎡	31.88㎡	
정원	48	72	
일시수용	6	9	

- 붙임 1. 교습소 설립·운영 신고증명서 1부.
2. 교습소운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○영어교습소 변경(명칭 및 교습과목) 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 1항

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. 교습소 변경(명칭,교습과목) 신고서 서류 검토 결과 관계 법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

구 분	변 경 전	변 경 후	등록번호
명 칭	○○수학교습소	○○영어교습소	제0000호
교습과목	수학	영어	

붙임 교습소 설립·운영 신고증명서 1부. 끝.

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

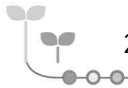
우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장

(경유)

제목 ○○영어교습소 면허 변경 알림

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 관련: 「지방세법」제38조의2 제1항
- 영어교습소의 면허 변경에 관한 사항을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

면허 변경에 관한 사항

면허를 받은자	성 명 (대표자)	○○○	주민(법인)등록번호	-
	상호(법인명)		사업자등록번호	
	주소(소재지)	충남 ○○시 ○○동 1234		
	전화번호		전자우편주소	
면허의 종 류	명 칭	○○영어교습소		
	규 모	[신고번호 제 ○○ 호] 시설규모: ○○ m ² 일시수용인원: ○명 (정원: ○○명)		
면허의 변경 연월일		○○○○.○○.○○.		
그밖의 사항		교습소변경사항 명칭: ○○수학교습소 → ○○영어교습소		

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과-

(0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ https://www.000.go.kr

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 변경(명칭 및 교습과목) 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○교습소의 명칭 및 교습과목 변경 신고가 수리되어 알려드리니, 학원 관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

구 분	변 경 전	변 경 후	등록번호
명 칭	00수학교습소	00영어교습소	제0000호
교습과목	수학	영어	

붙임 교습소 설립·운영 신고증명서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○영어교습소 교습비등 변경 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 1항

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○영어교습소 교습비등 변경 신고서 검토 결과 관계 법령에 적합하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

교습 과정	개설반	교습비등 변경 신청 내역					조정 기준	적합 여부
		월교습 시간(분)	분당단가 (원)	교습비 (A)	재료비 (B)	총교습비 (A+B)		
000	000	0,000	000	000,000		000,000	000	적합
	000	0,000	000	000,000		000,000	000	적합

끝.

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

우 충청남도 00시

전화 /전송

()

/ <https://www.000.go.kr>

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 교습비등 변경신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 신고한 ○○영어교습소 교습비등 변경 신고가 아래와 같이 수리되어 알려드리니, 교습비등 게시표를 교습소 내·외부에 게시하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

교습 과정	개설반	교습비등 변경 신청 내역					조정 기준	적합 여부
		월교습 시간(분)	분당단가 (원)	교습비 (A)	재료비 (B)	총교습비 (A+B)		
000	000	0,000	000	000,000		000,000	000	적합
	000	0,000	000	000,000		000,000	000	적합

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○영어교습소 휴소 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 7항

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○영어교습소 휴소 신고를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

교습소명 (신고번호)	교습자	교습소 위치	휴소기간	휴소사유
○○영어교습소 (제000호)	홍길동	충남 00시 00로 00, 2층	2000.00.00. ~ 2000.00.00.	개인사정

끝.

■ 휴소 교습소 관리

- 교습소의 휴소 기간이 만료되기 전 교습소장에게 휴소 기간 만료되니 연장할 때는 휴소 연장신고서를, 개소할 때는 재개소신고서 제출하도록 안내
- 재개소의 경우 배상책임보험, 교습과정, 교습비등 교습소 운영에 따른 전반적인 사항을 검토하여 재신고(통보)가 필요한 경우 서류를 갖추어 신고(통보)하도록 안내
- 교습소의 휴소 기간 중 폐소 신고를 하지 않고 무단 폐소하는 경우가 있으므로 휴소한 교습소의 시설이 그대로 유지되고 있는지 점검

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 휴소 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 교습소휴소신고가 수리되어 알려드리니, 휴소기간 만료 또는 휴소기간 중 재개소를 하고자 할 때에는 재개소신고서를, 휴소기간이 만료되어 연장하고자 할 때에는 휴소연장신고서를 제출하기 바랍니다.
3. 재개소 또는 연장신고 없이 무단 휴소 또는 무단 운영시에는 행정처분(폐지)과 과태료가 부과될 수 있으니 유의하기 바랍니다. 끝.

■ 교습소의 휴소, 재개소, 폐소

- 교습자는 당해 교습소를 1개월 이상 휴소하거나, 폐소하고자 할 때는 관할 교육지원청에 신고
- 휴소 기간이 지난 뒤 2개월 이내에 재개소 또는 휴소연장 신고를 하지 않으면 폐지 행정처분과 최대 300만원의 과태료 부과

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

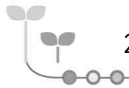
우 충청남도 00시

전화 /전송

()

/ <https://www.000.go.kr>

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○영어교습소 재개소 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○영어교습소 재개소 신고서를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

교습소명 (신고번호)	교습자	교 습 소 위 치	재개소년월일
○○영어교습소 (제000호)	홍길동	충남 00시 00로 00번길 0층	2000.00.00.

끝.

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

우 충청남도 00시 / <https://www.000.go.kr>

전화 /전송 / 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 재개소 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○영어교습소 재개소 신고가 아래와 같이 수리되어 알려드리니, 교습소 배상책임보험 가입, 교습소 운영 서류 구비 등 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

붙임 교습소운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

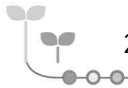
우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○영어교습소 폐소 신고 수리

1. 관련

- 가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조 9항
나. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」제14조
다. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○영어교습소 폐소 신고서를 아래와 같이 수리하고자 합니다

교습소명 (신고번호)	교습자	교습소 위치	폐소일	폐소사유
○○영어교습소 (제000호)	홍길동	충남 00시 00로 00, 301호	2000.00.00.	개인사정

끝.

- 폐소신고 시 폐업신고를 체크하고 사업자등록증을 제출한 경우 세무서로 이송(공문 발송)

주무관

00팀장

00과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장, ○○세무소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 폐소 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 「지방세법」제38조의2 제1항
3. ○○영어교습소가 아래와 같이 폐소되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

교습소명 (신고번호)	교습자	교습소 위치	폐소일	폐소사유
○○영어교습소 (제000호)	홍길동	충남 00시 00로 00, 301호	2000.00.00.	개인사정

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

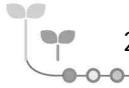
우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 ○○영어교습소 폐소 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 ○○영어교습소 폐소 신고가 수리되어 알려드리니, 간판 등 시설물을 철거하고 폐소에 따른 피해 수강생이 없도록 조치하기 바랍니다. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ <https://www.000.go.kr>

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○영어교습소장

(경유)

제목 교습소설립·운영신고증명서 재발급

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 교습소설립·운영신고증명서 재발급 신청이 수리되어 알려드리니, 신고증명서 관리에 유의하기 바랍니다.

붙임 교습소설립·운영신고증명서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시 / <https://www.000.go.kr>

전화 /전송 / 비공개(6)



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 임시교습자 채용 신청 수리(00수학교습소)

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」제15조

나. 민원접수 제00호(0000.00.00.)

2. ○○○교습소 임시교습자 채용 신청을 수리하고자 합니다.

등록번호	교습소명	교습자	임시교습자 채용 현황			채용사유
			성명	채용기간	담당과목	
제○○호	○○교습소	○○○	○○○	2000. . ~2000. .		출산 (예정일 20○○. .)

붙임 임시교습자 채용 신청 검토서 1부. 끝.

임시교습자	보조요원
•임시교습자의 채용 ▸ 채용: 교습소에 강사를 둘 수 없으나, 교습자가 출산 또는 질병의 사유로 직접 교습 할 수 없는 경우 ▸ 기간: 사유별로 최소한의 필요기간(180일)(진단서의 치료기간 등) ▸ 신고: 임시교습자의 교습개시 예정일로부터 15일 전까지 •서류: 신청서 1부, 진단서나 입증서류 1부, 자격증 사본 및 졸업증명서, 성범죄 및 아동학대 경력조회 회신서 1부	•보조요원의 채용 ▸ 채용: 교습소에는 학습자에 대한 편의제공을 위하여 보조요원 1명을 둘 수 있음 ▸ 업무: 보조교원은 교습행위를 할 수 없음 ▸ 신고: 보조교원을 채용(해임) 후 15일 이내 신고 •서류: 신청서 1부, 성범죄 및 아동학대 전력조회 회보서

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 00과- (0000.00.00.) 접수

()

우 충청남도 00시

/ https://www.000.go.kr

전화 /전송

/

/ 비공개(6)



임시교습자 채용 신청 검토서

◎ 교습소명: 00교습소

◎ 위 치: 00시 00번길 00로, 0층

교습소명	설립·운영자	주민번호	채용기간	비고

● 구비서류 검토

제출서류	적합여부 (○,×)	제출서류	적합여부 (○,×)
임시교습자채용승인신청서	○	최종학력증명서	○
주민등록초본(주민등록증사본)	○	성범죄 및 아동학대 범죄경력 조회 회보서	○
출산예정증명서	○		

● 채용 승인 검토사항

검 토 사 항	기 준	현 황	결과
성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 결과	「아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조」	00경찰서 조회	적합
설립자의 교습자격	학원법 시행령 15조	대학교 0년 졸업	적합
채용사유의 적정성	교습자의 출산 또는 질병 등	2000.00.00. 출산예정	적합

● 검토자의 의견

○○교습소 임시교습자 채용 신청서 검토 결과, 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」제8조 제1항에서 정한 구비서류가 완비되고 관계규정에 위배됨이 없어 수리함이 타당하다고 사료됨.

. . .

검토자 : 주무관 (인)



충청남도○○교육지원청

수신자 00수학교습소장

(경유)

제목 임시교습자 채용 신청 수리 알림(00수학교습소)

- 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 귀하가 신청한 00수학교습소 임시교습자 채용 신청이 아래와 같이 수리되어 알려드리니 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 교습소운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

등록번호	교습소명	교습자	임시교습자 채용 현황			채용사유
			성명	채용기간	담당과목	
제○○호	○○교습소	○○○	○○○	2000.00.00 ~2000.00.00		출산 (예정일 20○○. . .)

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관	00팀장	00과장
협조자		
시행 00과-	(0000.00.00.) 접수	()
우 충청남도 00시		/ https://www.000.go.kr
전화 /전송	/	/ 비공개(6)

SECTION IV

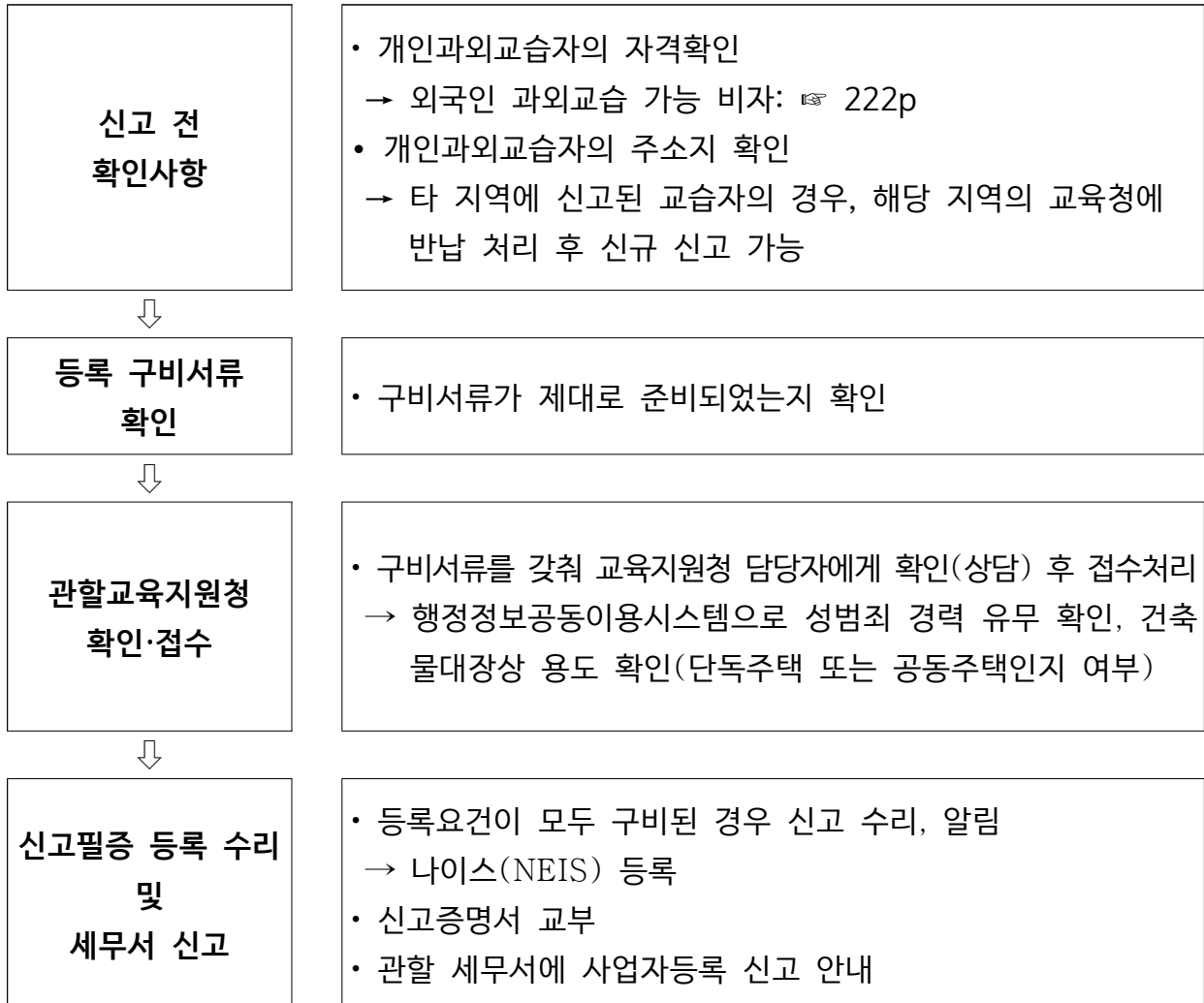
◀◀◀ 2024 학원업무편람

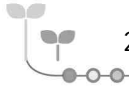
개인과외교습자

■ 업무흐름도	219
1. 제출서류 및 민원처리 기한	220
2. 개인과외교습자 정의	221
3. 개인과외교습에 해당하지 않는 행위	221
4. 세부내용	222
5. 법적·임의 서식	224
6. 민원처리 실무	236
7. 지도·점검	257



■ 개인과외교습자 신고 업무흐름도





1. 제출서류 및 민원처리 기한

민원사항 기한	신청 구비 서류
공통	• 공공기관이 발행한 신분증 ※ 신분증과 주소지가 다른 경우: 주민등록등본 • 변경신고 시: 신고증명서 원본(분실 시 사유서 제출)
개인과외교습자신고 (교습자주거지) (5일)	• 개인과외교습자신고서 • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 성범죄 경력 조회 동의서 • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음), 자격증(해당자에 한함) [주택일 경우] • 교습자의 주거지의 일반건축물대장(시청 또는 정부24시에서 발급가능)
개인과외교습자신고 (학습자주거지) (5일)	• 개인과외교습자신고서 (교습장소를 신고서에 기재하며, 교습장소가 여러 곳인 경우 별첨 신고) ※ 교습장소가 학습자 주거지로 등록되더라도, 신고서의 신고인 정보에 교습자 주소를 정확히 기재(사업자등록 신고 시 사업장 소재지를 기재함) • 증명사진 2장(규격3cm×4cm) • 성범죄 경력 조회 동의서 • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음), 자격증(해당자에 한함)
위치(주소)변경 (5일)	• 개인과외교습자 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) [주택일 경우] • 교습자의 주거지의 일반건축물대장(시청 또는 정부24시에서 발급가능)
기타 변경 (5일)	분야/교습과정/교습과목/일시수용인원/정원/이름(주민번호)/학력변경 • 개인과외교습자 변경신고서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm) • 변경사항이 기재된 주민등록등·초본(이름, 주민번호 변경시) • 최종학력 졸업증명서(학력 제한 없음)
학습자 주거지변경 (5일)	• 개인과외교습자 변경신고서 (교습장소를 신고서에 기재하며, 교습장소가 여러 곳인 경우 별첨 신고) ※ 교습장소가 학습자 주거지로 등록되더라도, 신고서의 신고인 정보에 교습자 주소를 정확히 기재(사업자 등록 신고 시 사업장 소재지를 기재함) • 증명사진 1장(규격3cm×4cm)
신고증명서재발급 (1일)	• 개인과외교습자 신고증명서 재발급신청서 • 증명사진 1장(규격3cm×4cm)
중지신고 (1일)	• 개인과외교습자 중지신고서



2. 개인과외교습자 정의(「학원법」 제2조)

- 가. “개인과외교습자”란 다음 각 목의 시설에서 교습비 등을 받고 과외교습을 하는 자를 말한다.
- 1) 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항의 단독주택 또는 공동주택
 - 2) 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 「공동주택 관리법」 제14조에 따른 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설
- 나. “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나, 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위
(유아와 성인 대상으로만 개인과외교습 할 수 없음)

3. 개인과외교습자에 해당되지 않는 행위

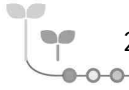
가. 학습자 수 제약(「학원법」 제2조제1호 및 「같은 법 시행령」 제2조제2항)

같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원은 9명 이하이며, 10명 이상일 때는 학원으로 등록해야 함

※ 예외: 동일 교습장소에 2인 이상 개인과외교습자일 경우는 학습자와 학습장소를 분리하여 교습할 수 있음

나. 개인과외교습 신고제외 대상

- 1) 시설물 기준: 다음 각 목의 시설에서 교습행위(학원법 제2조제1호, 제4호 가)
 - 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 법령에 따른 학교
 - 도서관·박물관 및 과학관
 - 사업장 등의 시설로서 소속 직원의 연수를 위한 시설
 - 「평생교육법」에 따라 인가·등록·신고 또는 보고된 평생교육시설
 - 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설 그 밖에 평생교육에 관한 다른 법률에 따라 설치된 시설
 - 「도로교통법」에 따른 자동차운전학원
- 2) 교습대상 기준: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 교습행위
 - 같은 등록기준지 내의 친족이 하는 교습행위(학원법 제2조 제4호 나)
 - ※ 친족의 범위: 「민법」 제777조 적용(8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자)
 - 대통령령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위(학원법 제2조 제4호 다)
 - 근로청소년에 대한 교습행위
 - 장애인의 재활을 위한 교습행위
 - 그 밖에 교육부령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위
 - 「도서·벽지 교육진흥법 시행규칙」 별표의 읍·면·동 지역에서의 무상 교습행위
 - 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자에 대한 무상 교습행위
 - 그 밖에 지역적·경제적으로 열악한 상황에 있는 사람에 대한 교습 등 교육장이 봉사활동으로 인정하는 교습행위
- 3) 개인과외신고 제외대상
 - 「고등교육법」 제2조 또는 개별 법률에 따라 설립된 대학(대학원을 포함한다) 및 이에 준하는 학교에 재적(在籍) 중인 학생(휴학생은 제외)은 신고 불필요
 - ※ 단, 주거지인 단독주택 및 공동주택에서 학습자수 9명 이하 교습 등 개인과외 관련규정 등 준수(질의응답 개인과외편 70번 참고)



4. (신고) 세부내용

가. 신고의 법률행위 해석

행정청으로서는 신고서 기재사항에 흠결이 없고 정해진 서류가 구비된 때에는 이를 수리하여야 하고, 이러한 형식적 요건을 갖추었음에도 신고대상이 교육이나 학습이 공익적 기준에 적합하지 않는다는 등 실체적 사유를 들어 신고수리를 거부할 수는 없다.(대법원 2005두11784. 판결)

나. 신고 및 통보

1) 최초신고/변경신고

- 개인과외교습자의 성명, 주민등록번호, 주소, 학력, 전공, 자격 및 경력
- 교습과목
- 교습비등
- 교습장소

2) 통보

- 개인교습자가 과외교습을 하지 않으면 그 사실을 교육감에게 통보
- 개인과외교습자가 그 교육감의 관할지역이 아니면 교습장소를 관할하는 교육감에게 그 사실을 통보

다. 자격

1) 학력제한 없음

2) 개인과외교습자의 교습장소가 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고. 다만, 같은 등록 기준지 내의 친족인 경우 추가로 신고할 수 있음

3) 개인과외교습하려는 자의 주소지 관할 교육감에게 신청

4) 개인과외신고 불가(개인과외교습 불가)

- 「학원법」 제14조의2 제8항에 의해 개인과외교습 중지명령을 받은 자는 그 중지기간이 지나지 아니한 경우(나이스(NEIS)의 결격교습자 목록 확인)
- 「청소년성보호법」 제56조 제1항제3호에 의한 취업제한대상자
- 외국인 E-2비자 소지자(「출입국관리법 시행령」 제23조)
- ※ 과외교습 가능 비자: 거주(F-2), 재외동포(F-4), 영주(F-5), 결혼이민(F-6)
- ※ 관련규정: 「출입국관리법」 제10조의2(일반체류자격), 제10조의3(영주자격) 및 「출입국관리법 시행령」 제23조(외국인의 취업과 체류자격)



라. 교습장소

- 1) 개인과외교습자의 주거지
 - 주민등록 상 주소지로, 실제로 거주하여야 함(「주민등록법」 제6조)
 - 주민등록증(현주소지 기재) 또는 주민등록초본으로 주소지 확인
 - 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택이어야 하므로, 주소만으로 주택임을 확인할 수 없을 경우 건축물대장상의 용도 확인
- 2) 학습자 주거지
 - 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택
- 3) 신고 또는 변경신고를 받은 교육감은 개인과외교습장소가 그 교육감의 관할 지역이 아니면 교습장소를 관할하는 교육감에게 그 사실을 통보

마. 기타 유의사항

- 1) 교습장소가 교습자 주거지인 경우 교습장소에 신고증명서 게시
 - 2) 교습장소가 학습자 주거지인 경우 학습자 또는 학부모의 요청시 신고증명서 제시
 - 3) 신고증명서를 잃어버리거나 못쓰게 된 때는 재발급 신청
 - 4) 교습자 주거지에서 과외교습을 하는 때는 교습장소 외부에 개인과외교습을 하는 장소임을 알 수 있는 표지 부착
 - 5) 소음으로 인한 분쟁 시 관련청인 시(군)청 또는 아파트관리사무소로 안내
- ※ 층간 소음 관련 규정
- 「공동주택관리법」 제18조(관리규약), 제20조(층간소음의 방지), 제71조(공동주택관리 분쟁조정위원회의 설치)
 - 「경범죄처벌법」 제3조제21호
- 6) 지도점검시 교습장소에 교습자 외 학생만(미성년자) 있을 경우 출입금지
 - 국민권익위원회 권고사항(2018년 천안교육지원청)



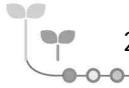
5. 법적·임의 서식

행정 행위	구분	서식명칭	근거	처리 기한	페이지
신고	최초 신고	개인과외교습자 신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제22호 서식	5일	225
		주소지의 학습자현황 (교습장소: 학습자의 주소지 경우)	임의서식1		227
		성범죄 경력 조회 동의서	「청소년성보호법 시행규칙」 별지 제10호 서식		228
		행정정보공동이용 사전동의서	「행정정보 공동이용 지침」 별지 제8호 서식		229
		소음동의서 교습중지 각서	임의서식 2 임의서식 3		230 231
	변경 신고	개인과외교습자 변경신고서	「학원법 시행규칙」 별지 제22호의5 서식	5일	232
통보	중지	개인과외교습자 중지통보서	임의서식 4	1일	233
		신고증명서 분실사유서	임의서식 5		234
재발급		신고증명서 재발급 신청서	「학원법 시행규칙」 별지 제22호의4 서식	1일	235



※ 교습과목 및 교습비등

교습과목	초등학교		중학교		고등학교		비고
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	
	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	월 (1시간당	원 원)	



■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호서식] 〈개정 2018. 3. 21.〉

성범죄 경력 조회 동의서

대상 자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적)
	연락처(휴대전화 등)

본인은 개인과외교습 예정자로서, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 성범죄 경력 조회에 동의합니다.

년 월 일

동의자

(서명 또는 인)

00경찰서장 귀하

유의사항

1. 개인정보 수집항목: 성명, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 및 국적)
2. 개인정보 제공 거부에 따른 제한사항: 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 취업에 제한을 받을 수 있습니다.
3. 개인정보의 수집·이용 목적: 수집된 개인정보는 성범죄 경력조회 신청 등을 위하여 사용됩니다.
4. 동의자가 2인 이상일 때는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



■ 행정정보 공동이용 지침 별지 제8호 서식

행정정보 공동이용 사전동의서

1. 이용기관 명칭: 충청남도00교육지원청
2. 이용사무(이용목적): 개인과외교습자 신고
3. 공동이용 행정정보(구비서류)

연번	행정정보명
01	범죄경력 유무 조회, 주민등록표 등·초본, 건축물관리대장

※ 이용기관은 본인이 동의한 위 공동이용 행정정보를 확인하기 위해 「개인정보 보호법」시행령 제19조에 따라 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리할 수 있습니다. 이용기관이 요청하는 경우 기재하여 주십시오.(필요시 기재사항)

(☒ 주민등록 ☐ 여권 ☐ 외국인등록 ☐ 운전면허) 번호 :

4. 정보주체(본인) 동의사항

○ 본인은 위 사무의 처리를 위하여 「전자정부법」제36조에 따른 행정정보 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 본인의 구비서류(공동이용 행정정보)를 확인하는 것에 동의합니다.

※ 만일, 본인이 위 행정정보 이용에 대해 동의를 하지 아니할 경우에도 불이익은 없습니다. 다만, 동의하지 아니한 때는 본인이 해당 구비서류를 제출하여야 합니다.

년 월 일

대상자 본인

성명: (서명 또는 인)

생년월일:

전화번호:



■ 임의서식2

동 의 서

교습자명:

생년월일:

주 소 :

본인은 피아노 개인과외교습 행위에 동의하며, 피아노 개인과외로 인한 소음 및 기타의 피해에 대하여 어떠한 민원도 제기하지 않을 것을 동의합니다.

거 주 자	서 명
예) 관리사무소장	
예) 동대표	
예) 201호(옆집)	
예) 203호(옆집)	
예) 102호(아랫집)	
예) 302호(윗집)	

※ 거주자가 부부인 경우 모두에게 서명을 받아야 함.

20 년 월 일

충청남도00교육지원청교육장 귀하



■ 임의서식3

소음유발 시 교습중지 각서

본인은 ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률’ 제14조의 2에 따라 신고한
개인과외교습자로서 교습과목()의 특성상 소음이
발생할 수 있어 인근 주민들의 삶에 불편을 유발시키고 그로 인하여 민원이
발생할 수 있다는 점을 인지하고 있으며, 이로 인해 발생하는 모든 민원에 대하여
교습자 본인이 전적으로 책임을 질 것이며, 중대한 민원에 대해서는 자발적 개인과
외교습 중지는 물론 이에 대한 어떤 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

. . .

주 소:

성 명: (인)

생년월일:

충청남도00교육지원청교육장 귀하



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호의5서식] 〈개정 2021. 8. 9.〉

나이스(나이스(NEIS))대국민서비스(www.나이스(NEIS).go.kr) 에서도 신청할 수 있습니다.

개인과외교습자 변경신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	5일
신고인	성명 홍길동	주민등록번호	
	주소 충남 00시 00로 00.		
	신고번호 제000호		
항목	기존 신고사항	변경사항	변경 사유
교습장소	충남 00시 00로 00	충남 00시 00로 00	이사
교습과목	중학교 수학	중학교 수학,영어	과목 추가
교습비등	수학 월50,000원 (시간당 5,000원)	수학 월150,000원 (시간당 15,000원)	교습비인상

* 주소지가 변경된 때는 변경된 주소지를 관할하는 교육장에게 신고해야 합니다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2제1항 후단 및 같은 법 시행령 제16조의2제2항에 따라 위와 같이 개인과외교습자 변경사항을 신고합니다.

년 월 일

신고인(개인과외교습자)

(서명 또는 인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

신고인 (개인과외교습자) 제출서류	1. 개인과외교습자 신고증명서 2. 변경사항을 증명할 수 있는 서류	수수료 없음
--------------------------	--	-----------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



■ 임의서식4

개인과외교습자 중지통보서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일자	처리기간	1일
성명	홍길동	생년월일	
주소	충남 00시 00로 00 (전화번호:)	신고번호	제0000호
교습과목명	수학		
수강생현황	0명		
폐지연월일	0000.00.00		
폐지사유	이사		
수강생조치	교습중지 사전 안내 후 교습비등 일할계산 환불		

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2제5항에 따라 위와 같이 개인과외교습을 중지하고자 합니다.

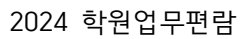
년 월 일

신청인(개인과외교습자)

(서명 또는 인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

신청인 (개인과외교습자) 제출서류	개인과외교습자신고증명서	수수료 없음
--------------------------	--------------	-----------



신고증명서 분실사유서

- ☐ 신고번호: 제 호
- ☐ 교습자명:
- ☐ 생년월일:
- ☐ 주 소:
- ☐ 전화번호:
- ☐ 분실사유:

일 월 년

개인과외교습신고자 : (서명 또는 날인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

※ 개인과외교습자 변경 또는 중지신고 시 신고증명서를 분실한 경우 작성



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호의4서식] <개정 2019. 6. 19.>

개인과외교습자 신고증명서 재발급신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	1일
신청인	성명 홍길동	주민등록번호	
	주소 충남 00시 00로 00,	신고번호 제1000호	
재발급 사유	[☒] 잃어버린 경우 [☐] 못 쓰게 된 경우		
분실 사유 (잃어버린 경우에만 작성합니다)	정리 중 분실		

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2제6항에 따라 위와 같이 개인과외교습자신고증명서의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인(개인과외교습자)

(서명 또는 인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

신청인 (개인과외교습자) 제출서류	1. 개인과외교습자의 주민등록증 등 공공기관이 발행한 본인 확인이 가능한 신분증의 사본 2. 개인과외교습자 신고증명서(못 쓰게 된 경우에만 제출합니다)	수수료 없음
담당공무원 확인사항	개인과외교습자 신고(변경신고)대장	

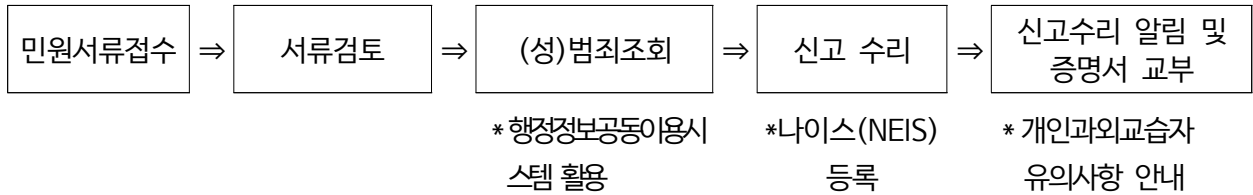
처리절차		
재발급신청서 작성 신청인	→ 접수 및 검토 처리기관 (교육지원청)	→ 재교부 처리기관 (교육지원청)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



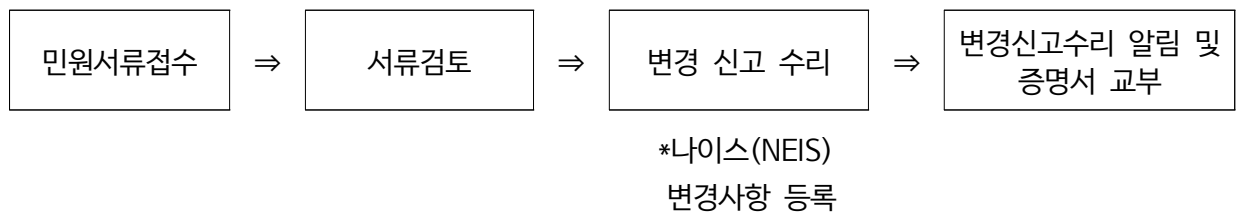
6. 민원처리 실무

가. 최초 신고 (처리기간 : 5일)



행정행위	구 분	기안제목	수신자	페이지
신고	최초신고	범죄경력유무조회	내부결재	237
		신고 수리	내부결재	238
		신고 수리 알림	민 원 인	242

나. 변경신고 (처리기간 : 5일)



행정행위	구 분	기안제목	수신자	페이지
신고	변경신고	변경신고 수리	내부결재	253
		변경신고 수리 알림	민 원 인	255

다. 신고증명서 재발급 (처리기간 : 1일)

행정행위	구 분	기안제목	수신자	페이지
재발급	신고증명서	신고증명서 재발급 알림	민 원 인	256



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 개인과외교습 신고자 성범죄경력조회 실시

1. 관련

가. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조

나. 민원접수 제000호(0000.00.00.)

2. 행정정보공동이용시스템을 이용하여 성범죄경력조회를 실시하고자 합니다.

성명	주민등록번호	조회사항
		성범죄경력 유무 조회

붙임 성범죄경력조회 동의서 1부. 끝.

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 00과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 개인과외교습자 신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2

나. 민원접수 제000호(0000.00.00.)

2. 민원인 ○○○의 개인과외교습자 신고서를 검토한 결과 관련규정에 적합하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

신고번호	성명 (생년월일)	주 소	교습 과목	교습비등
		교 습 장 소		
제○○호	○○○ (0000.00.00.)	○○시 ○○구 ○○동 ○○로	전과목	초:120,000원(시간당 000원)
		상동(교습자 주거지)		

붙임 1. 개인과외교습자 신고 수리 검토서 1부.

2. 개인과외교습자 신고증명서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



[붙임1]

개인과외교습자 신고 수리 검토서

1. 신고개요

교습자명	교습장소	교습과목	교습비	비고
○○○	○○○○○○○	○○○	○○○	

※ 교습시간

-○○과목: ○○분×○○일×○○주(총○○분)

2. 제출서류

제 출 서 류	적합여부	비 고
개인과외교습자신고서	적 합	
주민등록증 사본(또는, 주민등록등본)	적 합	
최종학력증명서(참고용)	적 합	
건축물대장(해당자만 제출)	적 합	
자격증 사본(해당자만 제출)	해당없음	
사진 2매	적 합	
성범죄 경력 조회 동의서 및 행정정보공동이용 동의서	적 합	

3. 검토내역

번호	검 토 사 항	기준	현황	결과
1	개인과외교습 장소의 적정성	학원법 제2조3호 (단독 또는 공동주택)	단독주택	적합
2	성범죄경력 해당 여부	아동·청소년의 성보호 에 관한 법률 제56조	해당없음 (행정정보공동이용시스템활용)	적합
3	과외교습 중지명령 해당 여부	학원법 제14조의2 제8항	해당없음 (나이스(NIS) 결격교습자 조회)	적합

4. 검토 결과 적합 여부

- 개인과외교습자 ○○○의 신고 사항이 상기와 같이 적합하므로 수리하고자 함.



[붙임2]

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호의2서식] (개정 2019. 6. 19.)

(앞쪽)

신고 제000호

개인과외교습자 신고증명서

성명	한글 홍길동	생년월일	사진 (3cm×4cm)	
	한자			
주소	충남 00시 00길 00로, (전화번호:)			
학력 및 전공	대졸			
자격				
경력				
교습과목 및 교습비등				
교습비등 교습과목	초등학교	중학교	고등학교	비고
수학	월 50,000원 (1시간당 5,000원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	교습시간 (60분×5일×2주)
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
교습장소	교습자 주거지			
※ 교습비등은 1명당 금액을 말합니다.				
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2제4항에 따라 위와 같이 개인과외교습자로 신고하였음을 증명합니다.				
년 월 일				
충청남도○○교육지원청교육장 직인				

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]



(뒤쪽)

교습비등 교습과목	초등학교	중학교	고등학교	비고
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	
	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	월 원 (1시간당 원)	



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○(충남 ○○시(군) ○○로 00)

(경유)

제목 개인과외교습자 신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 신청한 개인과외교습자 신고를 수리하여 신고증명서를 교부하니 학습자가 보기 쉬운 장소에 게시하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 개인과외운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임 1. 개인과외교습자 신고증명서 1부.
2. 개인과외교습자 운영 준수사항 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



[붙임2] 개인과외교습자 준수사항 예시

개인과외교습자 준수사항

1 신고

- 개인과외교습자를 하려는 자는 교습자 인적사항, 위치, 교습과목, 교습비등을 개인과외교습자 신고서에 기재하여 교육지원청에 신고하여야 함.

[개인과외교습자 신청 시 구비서류]

- ① 개인과외교습자신고서(교육청 비치)
- ② 사진(3×4cm) 2장
- ③ 최종학력증명서(최근 3개월 내 발급)
- ④ 신분증(신분증 상에 현거주지가 기재 안 되어 있을 경우, 주민등록등본 지참)
- ⑤ 성범죄 경력 조회 동의서(교육청 비치)
- ⑥ 주택에서 교습 시 건축물대장 원본 1부

학원의설립·운영및과외교습에 관한 법률 제14조의2, 같은 법 시행령 제16조의2, 시행규칙 제14조의3

2 변경·반납·재발급

- 주소, 연락처, 교습비, 교습과목, 정원, 기타변경, 반납(폐지)하고자 하는 때는 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 반드시 교육지원청에 신고하여야 함.
- 개인과외교습자 신고증명서 분실 또는 훼손 된 경우 사유발생일로부터 1개월 이내 재발급 신청을 받아야 합니다.

[개인과의 변경, 재발급 및 중지 시 구비서류]

위치	교습과목	교습비 등	정원	폐지	재발급
개인과의교습자 변경신고서				개인과의교습자 중지신고서	개인과의교습자 신고증명서 재발급신청서
개인과의교습자 신고증명서(원본)					-
사진(3×4cm) 1매				-	사진(3×4cm) 1매
신분증(운전면허증 및 여권도 가능)					
주민등록등본 (신분증에 새주소 기재시, 등본불요)	-				-
※ 개인과의교습자 신고증명서를 분실하였을 경우 분실사유서를 작성하여 제출합니다.					



[법규] 충청남도학원의 설립·운영 및 과외 교 습에 관한 조례 시행규칙제14조	[행정처분기준] 1. 거짓·기타부정신고 2. 무단변경 및 부정운영 3. 교습료 조정명령 미이행 4. 신고한 교습비등 초과 징수	교습중지(1년)
[법규] 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조	[행정처분기준] 신고증명서 분실·훼손 시 1개월 내 재발급 미신청	1회 적발시 경고, 2회 적발시 교습정지 과태료-[50만원/100만원/200만원]

※ 벌칙 학원법 제14조의2제8항에 의거 개인과외교습 중지명령을 받은 자는 그 명령을 받
은 날부터 1년 이내에는 과외교습을 할 수 없음

➔ 교습중지 행정처분 즉시 개인과외교습자 신고증명서 반납

3 개인과외교습자의 교습과목 및 대상

- 초·중·고 학생 또는 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생이며, 지
식·기술·예능 교습이 가능합니다. ➔ 원칙적 유아·성인만 불가

4 개인과외교습자의 교습장소

- 주민등록 상 주소지로, 실제로 거주하여야 합니다.
- 주민등록증(현주소지 기재) 및 주민등록등본으로 주소지 이어야 합니다.
- 교습자나 학습자의 단독주택, 공동주택(아파트) 또는 공동주택의 입주인공동시설
(입주자대표회의의결)에서만 교습이 가능합니다.
- ➔ 주택임을 알 수 없는 주소의 경우 건축물대장에 주용도가 주택으로 표기되어 있어야 가능

5 광고: 교습비등 표시제 이행

- 학원법 제15조3항에 의거 개인과외교습자는 학습자를 모집할 목적으로 인쇄물을 제작
하거나 인터넷 등을 통해 광고를 하는 때는 교습비등, 교육청신고번호, 교습과정 또는
교습과목을 표시하여야 합니다.(※ 홍보용 노트나 메모지 등도 위 사항 적용됨을 유의)
- 교습비등 게시표는 교습장소 내·외부 잘 보이는 공간에 게시 ★<별지 제6호의 2 서식>

[법규]충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 10. 교습비등 미게시· 표시: ★(건물 내·외부)거짓 게시·표시	1회 적발시 경고, 2회 적발시(2년이내) 교습정지(7일) 3회 등록말소 과태료-[50만원/100만원/200만원]
--	--	--

6 수강료 영수증원부 발급

- 수강료는 현금영수증 또는 카드영수증으로 발급하여야 함.
(현금영수증과 카드영수증도 종이 영수증이 출력되지 않는 경우는 영수증원부에 기재하여 보관)



[법규] 충청남도 학원의 설립·운영 및 과 외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 9. 교습비등 영수증 미교부	1회 적발시 경고, 2회 적발시(2년이내) 교습정지(7일) 과태료-[100만원/200만원/300만원]
---	-----------------------------	--

- [현금영수증 발급안내] 모든 현금 거래 시 소비자의 발급요구와 관계없이 거래일로부터 5일 이내에 현금영수증을 발급하여야 함(의무)

▶ 현금영수증은 거래상대방의 인적사항을 모르는 경우에도 국세청 코드(010-000-1234)로 지정·발급해야하며, 현금영수증을 발급하지 않으면, 미발급 금액의 20%를 과태료(한도없음)로 부과하도록 세법에 규정되어 있으므로 반드시 발급하셔야 합니다.

※ 현금영수증홈페이지(taxsave.go.kr) 또는 세미래콜센터(☎126, 내선2 현금영수증상담센터)

❖영수증 기재방법❖

- ① 영수증에는 하단부에 **수강생이름, 교습과목, 납부연월분** 표기할 것.
- ② **계좌입금이나 현금으로 납부한 수강료**도 반드시 현금영수증을 발급하여야 함.
- ③ 카드, 현금영수증은 월별로 묶어서 정리.
- ④ 현금영수증 [재인쇄]버튼 활용: 현금영수증이 한 장밖에 출력이 되지 않는 단말기에 서는 현금영수증 출력 후 곧바로 [재인쇄]버튼을 눌러서 동일한 영수증을 한 장 더 출력하여 1장은 학부모에게 교부하고 1장은 증빙서류로 보관.
- ⑤ 카드영수증, 현금영수증, 수입·지출장부는 법적으로 **5년간 보관**하여야 함.

[법규] 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제1항	[행정처분기준] 교습비등 영수증 미교부	1회 적발시 경고, 2회 적발시 교습정지 과태료-[100만원/200만원/300만원]
--	--------------------------	--

7 개인과외교습자 운영 시 주의사항

- 개인과외교습자는 **강사**를 두거나 **교습자 2인** 이상이 공동과외를 **할 수 없습니다**.
단, 같은 등록기준지 내의 부부나 형제자매의 경우 신고된 자에 한하여 2인이 같은 주거지에서 교습 가능하나, 각각 독립적(교습장소와 수강생 분리)으로 교습하여야 합니다.
➡ 개인과외교습자신고 시 구비서류로 ①가족관계증명서, ②주민등록등본 제출
- 교습 1회에 동시교습인원(일시수용인원)은 **9인 이하**입니다.
➡ 단, 피아노의 경우 5인 이하임.
- 피아노나 기타 소음유발가능성이 있는 교습의 경우 아파트 입주자대표회의와 좌·우·위·아래층 주민의 동의를 받아야 합니다.
➡ 소음동의서 및 각서 제출(교육청 비치)
- 개인과외신고증명서를 교습장소에 게시하고, 학습자 또는 그 학부모의 요청이 있는 경우 이를 제시하여야 합니다.
➡ 교습자 자택 수업 시: 게시 / 학습자 방문 수업 시: 제시



8 교습시간

- 교습시간은 초등학생 대상 05:00~21:00, 중학생 대상 05:00~23:00, 고등학생 대상 05:00~24:00까지입니다.

9 개인과외교습자 지도점검 (정기점검·특별점검)

- 교육지원청 관계공무원이 조사·요구하는 자료는 사실대로 응하여야 합니다.

[법규] 충청남도 학원의설립·운영 및 과외교 습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 관계공무원의 지도·감독 거부 및 방해 등	1회적발시 교습정지(7일) 2회적발시 폐지 과태료- [100만원/200만원/300만원]
--	---------------------------------------	--

10 ○○교육지원청 교습비 기준액(예시)

분야	교습과정	분당단가	분야	교습과정	분당단가	분야	교습과정	분당단가	
입시.보습	초등		예능	피아노(초급)		기타	실용음악(기초)		
	중등			피아노(중급)			실용음악(입시)		
	고등			피아노(고급)			국악		
	논술			기타악기			속셈		
	진학상담지도			미술(기초)			주산		
				미술(입시)			서예		
국제화	외국어(내국인)				무용(기초)			한문	
	외국어(외국인)				무용(입시)			바둑	
								이미용	
독서실	1개월 (1일)		정보	컴퓨터			식음료품(조리)		
				코딩			식음료품(제과제빵)		
				웅변					
				꽃꽂이					
				속독					
월 교습비 = 교습시간(분) × 교습과정별 분당단가									

- 교습비는 교습과정별 분당 단가를 적용함.

[월 교습비 = 교습시간(분) × 교습과정별 분당단가] 이하로 적용

↳ 수업시간(분) × 주○회 × 4주

- 교습비는 ○○교육지원청에 **신고한 금액만큼만 정확히 받는 것이 원칙**이며, 변동이 있을 시에는 시행일로부터 **★15일전까지** 교습비 변경등록신고를 하여야 합니다.
- **[교습비 초과징수]** 주5회 수업만 교습비를 신고하고, 신고한 교습비를 기준으로 대략 주3회 분의 금액을 정하여 교습비를 받고 주3회 수업을 하는 행위 역시 행정처분의 대상이 되며, 분당 교습비가 초과되는 때는 교습비 초과 징수로 인한 해당 금액을 수강생에게 반환 처리해야 함은 물론 행정처분 및 과태료가 발생합니다.



관 련 법 규	위 반 사 항 [행정처분기준]	1차위반	2차위반	3차위반
충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	표시·게시한 교습비등의 초과징수 (법 제15조제4항에 해당 하는 자)	50%이상 교습정지	폐 지	
		50%미만 경 고	교습정지	폐 지
		과태료	100만원	200만원 300만원
	행정처분사항	※ 교습비 초과징수에 해당하는 금액 전체를 수강생에게 반환처리 하여야 함. (과태료 부과와 별도로 유의할 것)		

○ 방학중 단기특강의 경우에도 반드시 교습과목을 신고하고 수업을 실시하여야 합니다.

[법규] 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 14. 신고 교습과목 위반	1회 적발시 교습정지 2회 적발시 폐 지
--	-------------------------	---------------------------

○ 교습비 반환사유가 발생한 때는 반환사유 발생일부터 **5일 이내**에 반환하여야 합니다.

◀ 교습비 감면에 관한 사항 ▶

❶ 감면을 해 주고 싶은 학생이 있을 때에는 적정기준 (생계 곤란자, 기초생활수급자, 장기재원생, 형제자매할인 등)을 책정하시어 **개인과외교습자 신고증명서 비교란에 기재**를 하시고 감면처리를 하여 주시면 됩니다.

❷ 기준을 정할 때에는 객관적으로 타당하고 공평한 기준이 될 수 있도록 하여야 되며(☆특정인 지목하면 안됨), 예를 들면 '형제·자매할인 각10%'처럼 감액금액을 정확히 알 수 있도록 표기를 해 주어야 민원의 소지가 없습니다.

❸ 수업료 전체를 감면을 하여 주는 학생도 반드시 **비고란**에 감면기준을 기재하여 주셔야 하며 **일관성있게 운영**을 하는 것이 중요합니다.

⇒ 교육청으로 수강료에 관한 민원이 들어올 때는 조사 후 경고처분을 받으실 수 있으니, 투명한 수강료 징수에 유의하여 주시기 바랍니다.

11 외국인의 개인과외교습자 신고 운영

[외국인 개인과외교습자 신고 가능한 자격]

⇒	E-6 예술흥행	F-2 거주	F-4 재외동포	F-5 영주	F-6 결혼이민
---	--------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

[외국인 개인과외교습자 신고 시 구비서류]

- ① 국적국범죄경력조회서
- ② 최종학력증명서
- ③ 건강진단서(1개월 이내, 마약 및 약물검사 포함)
- ④ 여권 및 사증(VISA) 사본 1부.
- ⑤ 외국인등록증 사본 (또는 외국인등록사실증명원)
- ⑥ 그 밖의 서류는 내국인과 같음

※ 외국인 강사의 국적국범죄경력조회서 및 최종학력증명서는 아포스티유(Apostille) 확인서 또는 국적국 정부나 국적국 소재 대한민국 공관의 공식적 확인을 받은 서류이어야 함.



12 아동학대 및 성범죄 발견 시 신고의무

- 아동학대, 성범죄 사건을 알게 된 경우 반드시 수사기관(112)에 신고해야 함.
⇒불이행시 300만원이하의 과태료 부과 (아동복지법 및 아동·청소년의 성보호에 관한 법)
⇒불이행시 500만원이하의 과태료 부과 (아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법)

13 아동·청소년 인권 침해 예방

- 체벌 및 인권침해가 발생한 경우 관련자에 대해 『청소년보호법』에 의거 고발 조치하고, 학원 운영 및 생활지도로 인한 부조리로 행정처분 대상임.

14 수강생 개인정보 보호

- ▶ 일부 학원과 교습소 등에서 홍보를 위하여 학생 및 법정대리인의 동의를 받지 않고 합격자(수강생)에 대한 현수막을 게시하여 「**개인정보보호법**」을 위반하고 있음.

⇒ 5천만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음.

- “개인정보”란 성명, 주민등록번호 및 영상 등 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말함.
- 개인정보보호법 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) 개정으로 법령상 근거없이 불필요하게 주민번호를 수집하는 행위가 엄격히 제한(위반시 과태료 부과).
- 특히, 만14세 미만 아동의 경우 개인정보를 처리하기 위해서는 **아동 및 그 법정대리인의 동의**를 받아야 함(개인정보보호법 제15조) - 5천만원 이하의 과태료가 부과됨.

15 교재판매 불가, 서점업 등록불가

- 개인과외교습자가 학습자에게 교재를 판매할 수 없으며, 교재비를 개인과외교습자 사업자로 영수증 처리하면 절대 안됨. (불법상행위)

[법규]충청남도 학원의설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 45. 기타 학원운영 관련 된 부조리(학원내 불법상행위 등)	1회 적발시 경고, 2회 적발시(2년이내) 교습정지(7일) 3회 적발시(3년이내) 등록말소
--------------------------------------	--	--

- 학원 등은 학습을 위한 독립적인 장소로서, 동일 주소로 서점업 등의 사업자를 추가하는 것은 불가함. 「건축법 시행령」 제3조의 4에서 정하는 용도를 갖추어 학원(교습소) 이외의 **별도의 주소지**에서 서점업으로 등록하여 함.



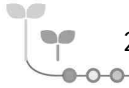
[충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙]

법적 비치 장부 및 서류

장부 및 서류명	구 분	보존기간
1. 개인과외교습자 신고증명서	게시	준영구
2. 교습비등 반환 기준	게시	준영구
3. 교습비등 영수증 원부	비치	5년
※ 교습비등 반환 사안 발생 시 객관적 증빙을 위해 수강생대장과 출석부 비치를 권고합니다.		

- 개인과외교습자 신고증명서, 교습비등 반환기준표는 학습자나 학부모가 잘 보이는 곳에 게시하여야 합니다.

[법규] 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 10. 교습비등 미게시·표시, 거짓 게시·표시	1회 적발시 경고, 2회 적발시(2년이내) 교습정지(7일) 3회 적발시(2년이내) 등록말소 과태료- [50만원/100만원/200만원]
[법규] 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙	[행정처분기준] 44. 등록증 미게시	1회 적발시 경고, 2회 적발시(2년이내) 교습정지(7일) 과태료- [50만원/100만원/200만원]



[별지 제6호의2 서식] <개정 2021.06.30. 규칙 제749호>

교습비등(교습료) 표시·게시

년 월 일 현재

학원(교습소)명 (개인교외교습자)													
위 치		전화번호											
교습 과정	개설반 (수강반)	월총교 습시간 (분)	교습비 (A)	분당 수강료	기타경비							교습비등합 계 (C=A+B)	비고
					모 의 고 사 비	재 료 비	피복 비	급식 비	기숙 사비	차량 비	기타경 비소계 (B)		
예시) 보습	00반	60분*5일 *4주=1,200분	000,000원	00.0원								000,000원	

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)

구 분		반환사유 발생일		반환금액	
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우		학습자가 학원으로 부터 격리된 날		이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우		교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날		이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)	
제18조제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우	학 원 , 교습소, 개인과 외교습자의 경우(독서실 제외)	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	교습 시작 전	이미 납부한 교습비등의 전액
				교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지	이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
				총 교습시간의 1/2 경과 후	없음
	독서실의 경우	학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날	학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액	
			학습장소 사용 후	이미 납부한 교습비등 - (법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)	
	교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우	학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날	교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전	이미 납부한 교습비등의 전액	
			교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후	반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액	

비고

- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
- 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2017. 3. 21.>

교습비등 영수증 원부

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:	성명:		
	생년월일:	교습과목:		
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다. 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

교습비등 영수증

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:	성명:		
	생년월일:	교습과목:		
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다. 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

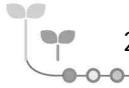
교습비등 영수증 원부

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:	성명:		
	생년월일:	교습과목:		
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다. 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

교습비등 영수증

일련번호:		연월(분기):		
납부자	등록(신고)번호:	성명:		
	생년월일:	교습과목:		
납부 명세	교습비	기타경비		
위와 같이 영수하였음을 증명합니다. ※ 본 서식 외 교육감이 지정한 영수증을 사용할 수 있습니다. 년 월 일 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자 (서명 또는 인)				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]



■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 [별표1서식] <신설 2016. 11. 30.>

주거지 개인과외교습자 부착 표지(제14조의5 관련)

1. 표지 모형

교육지원청 신고 제 호
개 인 과 외 교 습 자 교습과목 :

2. 표지 작성 요령

- 가. 표지의 크기는 가로 297밀리미터, 세로 105밀리미터로 한다.
- 나. 표지의 재질은 자율적으로 정하되, 비바람에 쉽게 훼손되지 않는 것이어야 한다.
- 다. 표지의 바탕색은 흰색으로 하고, 글자색은 검정색으로 한다.
- 라. 표지의 우측 상단에 교육지원청 신고 번호를, 표지의 정중앙에 개인과외교습자 표시를, 표지의 하단 중앙에 교습과목을 각각 적는다.
- 마. 글자체는 자유롭게 선택하되, 교육지원청 신고 번호, 개인과외교습자 표시와 교습과목의 글자크기의 비율은 13:24:13으로 한다.



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 개인과외교습자 변경신고 수리

1. 관련

가. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조의2

나. 민원접수 제000호(0000.00.00.)

2. 민원인 ○○○의 개인과외교습자 변경신고에 대하여 서류 등 검토 결과 관련규정에 적합하므로 다음과 같이 수리하고자 합니다.

신고번호	성명	항목	변경 전	변경 후
제○○호	○○○	○○○	○○○	○○○

※ 주소변경시 동일주소지 확인

- 붙임 1. 개인과외교습자 변경신고 수리 검토서 1부.
2. 개인과외교습자 신고증명서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

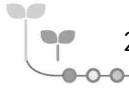
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



[붙임1]

개인과외교습자 변경신고 수리 검토서

1. 신고개요

교습자명 (신고번호)	주 소 (교습장소)	변경신고 내용	비고
○○○ (제○○호)	○○○○○○○ (교습자주거지)	○○○	

2. 변경내역

항목	변경 전	변경 후	변경사유
교습장소	교습자 주거지	학습자 주거지	장소변경
교습비등	○○○	○○○	금액인상
교습과목	○○○	○○○	과목추가
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

3. 검토내역

번호	검 토 사 항	기 준	현 황	결과
1	개인과외교습 장소의 적정성	학원법제2조3호 (단독 또는 공동주택)	단독주택	적합
2	교습비등, 교습과목	학원법시행령 제16조의2제2항	교습비등 인상, 교습과목 추가	적합

4. 검토 결과 적합 여부

- 개인과외교습자 ○○○의 변경신고 사항이 상기와 같이 적합하므로 수리하고자 함.



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○(충남 ○○시(군) ○○로 00)

(경유)

제목 개인과외교습자 변경신고 수리 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 신청한 개인과외교습자 변경신고를 수리하여 신고증명서를 교부하니 학습자가 보기 쉬운 장소에 게시하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 개인과외운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

붙임 개인과외교습자 신고증명서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○(충남 ○○시(군) ○○로 00)

(경유)

제목 개인과외교습자 신고증명서 재발급 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀하가 제출한 신고증명서 재발급 신청에 대하여 관련규정에 따라 붙임과 같이 신고증명서를 재발급하니, 신고증명서를 교습장소에 게시하여 주시고 신고증명서 관리에 유의하시기 바랍니다.

붙임 개인과외교습자 신고증명서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



7. 지도·점검

가. 근거법령

- 1) 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조(지도·감독 등)
- 2) 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제12조(지도·감독)

나. 지도점검 절차(※ 지도점검에 관한 세부사항은 학원 지도점검 방법 참고)

1) 지도점검 연간계획 수립

2) 지도점검 실시

- 지도점검표에 따라 법령 및 자치법규 위반 여부 확인
- 지도점검시 교습장소에 교습자 외 학생만(미성년자) 있을 경우 출입금지
 - 국민권익위원회 권고사항(2018년 천안교육지원청)
- 지도점검대상자 부재시 지도점검 재실시
 - 지도점검대상자 부재시 점검대상자에게 지도점검을 위한 현장방문 사실 안내(교습장소에 스티커 부착)
 - 스티커 예시문

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조(지도·점검 등)에 의거 ○○○님의 교습장소에
 0000년 00월 00일 00시 00분에 방문하였으나 현장부재로 지도점검을 실시하지 못하였습니다.
 안내문을 확인하시면 충청남도○○교육지원청 개인과외교습자 담당자에게(041-000-0000,
 홍길동) 연락주시기 바랍니다.

충청남도○○교육지원청

- 개인과외교습자의 현장부재로 인해 지도점검을 실시하지 못한 경우에도 개인과외교습자 지도점검 실적에는 포함됨

3) 점검완료 후 지도점검 결과보고 및 적발사항 처분 실시

- 결과보고 및 적발사항 처분은 학원 지도점검 방법 참고

SECTION

V

◀◀◀ 2024 학원업무편람

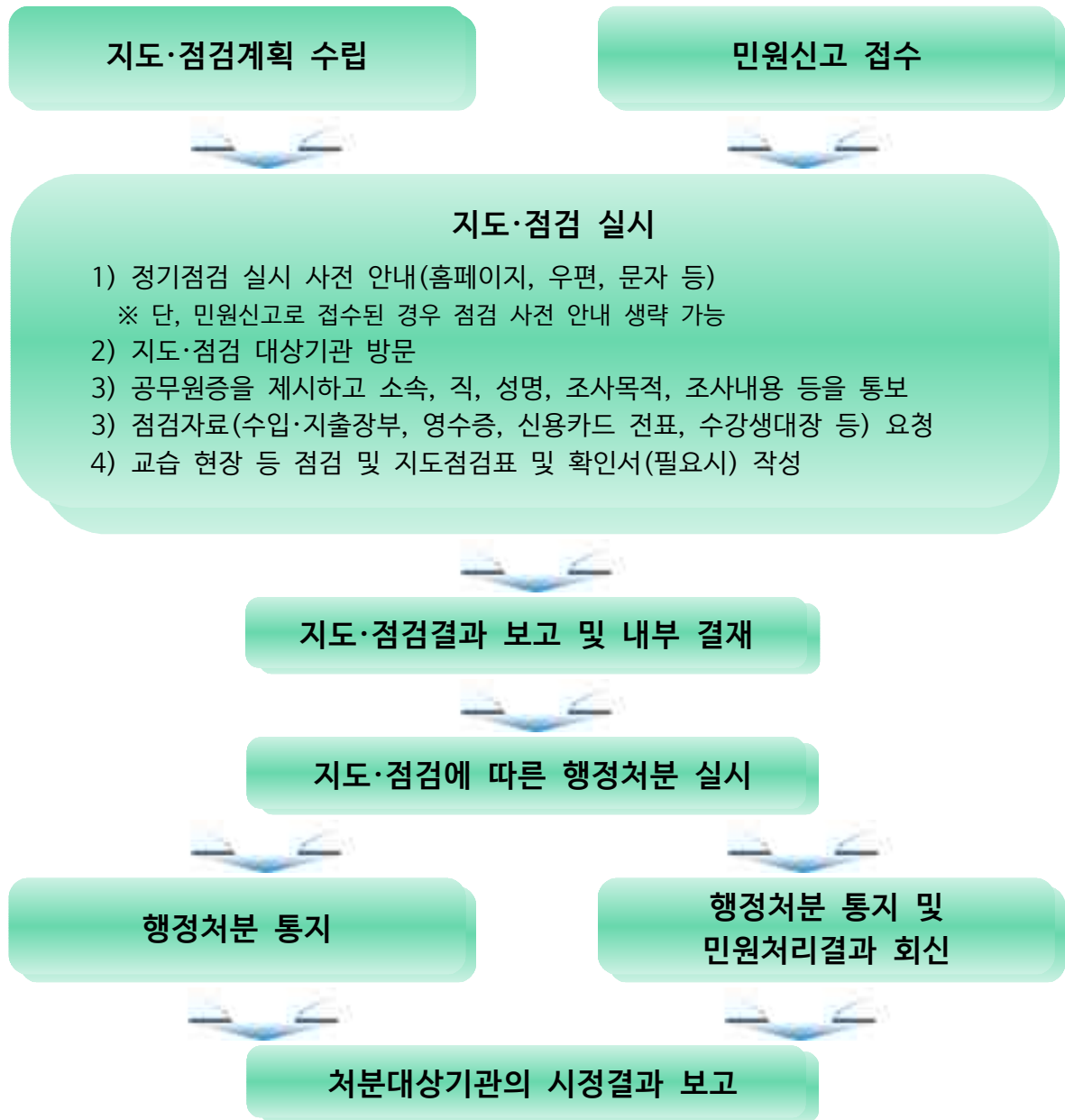
지도·감독

1. 지도감독	261
2. 행정처분	262
3. 과태료	275
4. 고발	284
5. 신고포상금	286
6. 행정처분 실무	288



1. 지도·감독

지도·점검 업무처리 흐름도

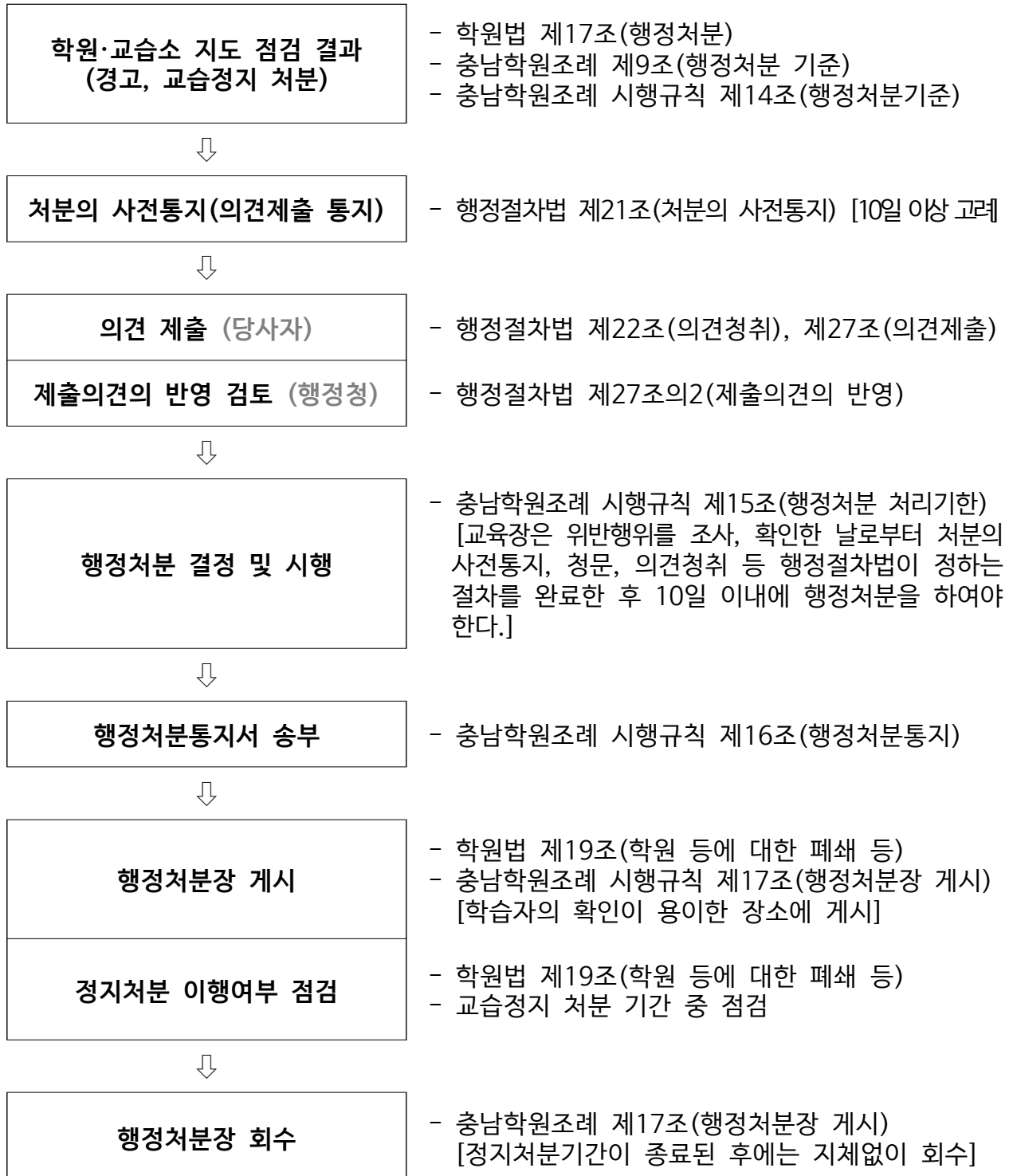


- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조(지도·감독 등)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제12조(지도·감독)
- 행정조사 기본법 제11조(현장조사)
- 행정조사 기본법 제17조(조사의 사전통지)



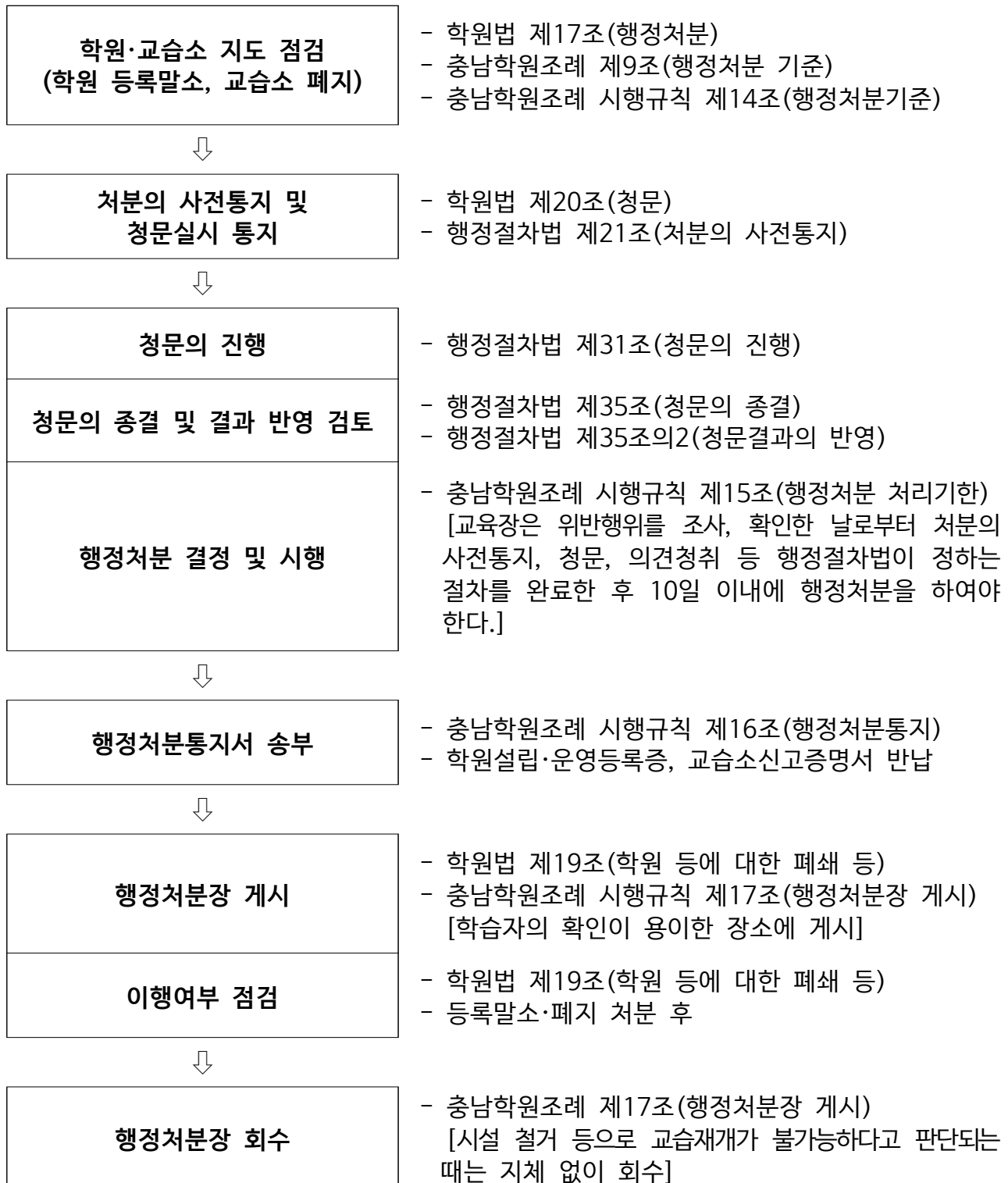
2. 행정처분

행정처분 업무처리 흐름도(경고, 교습정지)





행정처분 업무처리 흐름도(학원 등록말소, 교습소 폐지명령)





청문의 세부절차 (학원 등록말소, 교습소 폐지명령)

처분의 사전 통지 청문실시 통지



청문의 진행



청문의 종결 및 결과 반영 검토

- 학원법 제20조(청문)

[학원의 등록말소, 교습소의 폐지명령 등]

- 행정절차법 제21조(처분의 사전 통지) - p.319

[행정청은 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 통지하여야 한다.]

- 행정절차법 제28조(청문 주재자)

[행정청은 청문이 시작되는 날부터 7일 전까지 청문 주재자에게 청문과 관련한 필요한 자료를 미리 통지하여야 한다.]

- 행정절차법 제31조(청문의 진행) - p.312

1. 청문 주재자가 청문을 시작할 때는 먼저 예정된 처분의 내용, 그 원인이 되는 사실 및 법적 근거 등을 설명하여야 한다.
2. 당사자 등은 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인이 나 감정인 등에게 질문할 수 있다.
3. 당사자 등이 의견서를 제출한 때는 그 내용을 출석하여 진술한 것으로 본다.

- 행정절차법 제33조(증거조사)

[증거 조사는 아래의 방법으로 한다.]

1. 문서·장부·물건 등 증거자료의 수집
2. 참고인·감정인 등에 대한 질문
3. 검증 또는 감정·평가
4. 그 밖에 필요한 조사

- 행정절차법 제34조(청문조서) - p.323

[청문 주재자는 아래의 청문조서를 작성해야 한다.]

1. 제목
2. 청문 주재자의 소속, 성명 등 인적사항
3. 당사자등의 주소, 성명 또는 명칭 및 출석 여부
4. 청문의 일시 및 장소
5. 당사자등의 진술의 요지 및 제출된 증거
6. 청문의 공개 여부 및 비공개일 경우 이유
7. 증거조사를 한 때는 그 요지 및 첨부된 증거
8. 그 밖에 필요한 사항

- 행정절차법 제34조(청문 주재자의 의견서) - p.327

[청문 주재자는 아래 의견서를 작성해야 한다.]

1. 청문의 제목
2. 처분의 내용, 주요 사실 또는 증거
3. 종합의견
4. 그 밖에 필요한 사항

- 행정절차법 제35조(청문의 종결)

- 행정절차법 제35조의2(청문결과의 반영) - p.328



【청문의 세부절차도에 따른 주요내용】

구 분		관련규정	주요 내용
청문의 원인이 되는 증거조사 (확인서, 점검표, 사진 등 증거조사)		행정절차법 제33조	[증거조사 방법] • 문서·장부·물건 등 증거자료의 수집 • 참고인·감정인 등에 대한 질문 • 검증 또는 감정·평가 • 그 밖에 필요한 조사
(필요시) 변호사자문			• 법령 해석 및 처분사항 등 검토의뢰 필요시 추진
청문 실시 결정 (내부결재)		행정절차법 제22조	• 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정, 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
청 문 실 시 안 내 (매일 우편 등)	(수신:○○학원 (교습소)장)	행정절차법 제20조및22조	• 청문출석 요청, 미 출석시 의견서 제출 , 일시,장소 안내등 • 붙임: 처분사전통지서(청문실시통지),의견 제출서
	우편물 반송시 (게시공고)	학원법제20조 행정절차법 제14조제4항	• 내부결재 ↳ 교육청게시판, 누리집공고, 타시도교육청 공시송달 협조 • 대외시행 ↳ 시도교육청 누리집 게시 협조 요청
청문 주재자 선정 -청문 주재자 자격 -청문 주재자 수당		행정절차법 제28조	• 교수·변호사·공인회계사 등 관련분야의 전문직 종사자 • 청문사안과 관련되는 분야 근무경험 전직 공무원 • 그 밖의 업무경험을 통하여 청문사안과 관련되는 분야에 전문지식이 있는 자
		행정절차법 제29조	• 청문주재자 기피,제척,회피 (친족관계,해당 처분업무 직접 처리하거나 처리하였던 경우 등)
		행정절차법 제28조	• 예산의 범위안에서 수당이나 여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있음
청문 주재자 위촉 -청문 자료 통지 (수신:청문 주재자)		행정절차법 제28조, 행정절차법제33조 (증거조사)	• 청문이 시작되는 날부터 7일 전까지 • 청문 주재자에게 청문과 관련한 필요한 자료를 미리 통지 ↳ 청문 증거 자료 등
청문 통지 (처분의 사전통지: 10일전까지) (수신:○○학원(교습소)장)		행정절차법 제21조	• 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 제1항 각 호의 사항을 당사자등에게 통지(법제21조 처분제목, 당사자 성명 명칭, 주소,처분의 사실과 처분의내용및법적근거, 의견제출있음과 제출하지 아니하는 경우의 처리방법, 의견 제출기관의 명칭과 주소, 제출기한, 그 밖의 필요한사항)
청 문 진행전 사전준비	청문 시나리오		• <당사자 확인> 처분 당사자 신분 확인 등 • <질문 사항> 처분의 사실을 확인하는 내용
	등록부		• 수당 지급근거 및 참석 확인
	문답서		• 시나리오 질문 내용으로 작성, 회의록 대체
	감경 사항 사전 안내 (충남조례시행규칙 제14조 3항)		• 각종 표창, 평생교육의 기여도, 등을 고려하여 등록말소 또는 폐지 처분의 경우 교습정지 90일 이상으로, 교습정지 처분의 경우 정지일수 2분의 1의 범위에서 1회에 한정하여 그 처분을 감경할 수 있음



구 분		관련규정	주요 내용
청문의 진행	참석시	행 정 절 차 법 제31조	시작할 때 예정된 처분의 내용, 그 원인이 되는 사실 및 법적근거 설명/의견서 제출 시 그 내용을 출석하여 진술한 것으로 봄. 당사자 등이 동의 시 전자문서 통지 가능. 계속할 경우 일시 및 장소 서면 통지, 청문 출석한 당사자 등에게는 그 청문일에 청문 주재자가 말로 통지 가능
	불참시 (정당 사유로) (무단불참 청문종결)	행 정 절 차 법 제35조	제32조3항에 따른 의견서 미 제출시 10일 이상의 기간을 정하여 이들에게 의견진술 및 증거제출 요구하여야 함. 해당 기간이 지났을 때에는 청문을 마칠 수 있음
청문주재자 의견서 (청문 종결 후 청문주재자 행정청제출)		행 정 절 차 법 제34조의2	청문의 제목, 처분의 내용, 주요 사실 또는 증거, 종합의견, 그 밖에 필요한 사항 (청문주재자 의견서 미리 준비하면 좋음)
청문결과의 반영 (행정청)		행정절차법 제35조의2	청문 주재자의 의견서, 그 밖의 관계 서류 등을 충분히 검토하고 상당한 이유가 있다고 인정하는 때는 청문결과를 반영
청문조서의 열람 (청문주재자→ 당사자 통보)		행정절차법 시행령제19조	청문주재자는 청문조서를 작성한 후 지체없이 청문조서 열람확인의 장소 및 기간을 정하여 당사자등에게 통지하여야 함/열람, 확인의 기간은 청문조서를 행정청에 제출하기 전까지의 기간의 범위 내에서 정하여야 한다.
청문 내용 기록		회의록 또는 문답서	- 청문내용의 기록 보존 (청문 주재자, 당사자, 입회자 날인) - 건명/일시/장소/참석/당사자, 청문주재자, 청문입회자/청문내용 (질문, 답변)/진술자주소, 주민번호, 성명/주재자, 입회자 날인)
청문의 종결		행정절차법 제35조	- 의견진술, 증거조사 충분히 이루어졌다고 인정하는 경우 종결 - 청문 주재자는 청문을 마쳤을 때에는 청문조서, 청문 주재자의 의견서, 그 밖의 관계 서류 등을 행정청에 지체없이 제출하여야 함
청문결과 보고 (내부결재)		학원법제17조, 제20조, 행정절차 법제21조, 34조, 34조의2, 제35조	- 청문결과 행정처분 확정 내용 - 첨부: 청문조서, 청문주재자 의견서, 회의록 또는 문답서
행정처분	행정처분확정 (내부결재)	학원법제17조, 19조, 충남조 례시행규칙 제15조, 제16조, 제17조	- 행정처분을 확정하고 출입구에 행정처분장 게시 - 첨부: 행정처분통지서, 행정처분장 - 시정조치: 등록말소는 즉시
	행정처분 통지 (청문당사자)		
	등록말소 타시·도 교육청		행정절차 종료 후 10일 이내 행정처분 실시 - 행정처분 확정내용, 학원 출입구에 처분장 게시 예정 90일 이내에 이의를 제기할 수 있음 등 안내 - 송달이 안 될 경우: 교육청 누리집, 타시도교육청 게시협조 요청

☞ 위 사항은 요약자료로 자세한 내용 및 예외사항은 관련법을 참고하여 추진



- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조(행정처분) / 제19조(학원 등에 대한 폐쇄 등) / 제20조(청문)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제9조(행정처분 기준)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조(행정처분기준)/제15조(행정처분 처리기한)/제16조(행정처분 통지)/제17조(행정처분장 게시)
- 행정절차법 제2조(정의)/제21조(처분의 사전 통지)/제22조(의견청취)/제27조(의견제출)/제27조의2(제출 의견의 반영)/제31조(청문의 진행)/제35조(청문의 종결)/제35조의2(청문결과의 반영)

가. 행정처분 기준

구 분	위 반 사 항		행정처분기준		
			1차위반	2차위반	3차위반
1. 학 원					
시 설	1. 시설기준 미달		교습정지	등록말소	
	2. 시설 임의변경		경 고	교습정지	등록말소
	3. 등록된 시설 일부 또는 전부를 무단 전용		등록말소		
설 립 자	4. 설립 . 운영자 무단 변경		교습정지	등록말소	
교습비등	5. 표시 . 게시한 교습비등의 초과징수(법 제15조제4항에 해당 하는 자)	50%이상	교습정지	등록말소	
		50%미만	경 고	교습정지	등록말소
	6. 교습비등 미 게시 · 표시(건물 내.외부), 거짓 게시 · 표시		경 고	교습정지	등록말소
	7. 교습비등조정위원회 의결사항 조정명령 미이행		교습정지	등록말소	
	8. 교습비등의 미반환		경 고	교습정지	등록말소
	9. 교습비등 영수증 미교부		경 고	교습정지	
강사 등	10. 무자격 강사·영양사·생활지도 담당인력 채용		교습정지	등록말소	
	11. 강사, 영양사, 생활지도 담당인력 미채용		교습정지	등록말소	
	12. 강사·영양사·생활지도 담당인력 인적사항 미게시 및 거짓 게시		경 고	교습정지	등록말소
	13. 강사·영양사·생활지도 담당인력 채용 . 해임 미통보		경 고	교습정지	등록말소
	14. 성범죄경력 조회 미실시(아동 . 청소년 대상학원)		경 고	교습정지	등록말소
	15. 성범죄자 채용(아동 . 청소년 대상 학원)		등록말소		
	16. 마약 . 대마 또는 향정신성의약품 중독자 채용		교습정지	등록말소	
교습과정	17. 등록외 교습과정 운영		교습정지	등록말소	
	18. 등록외 교습과목 운영		경 고	교습정지	등록말소



구 분	위 반 사 항	행정처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
운 영	19. 거짓 . 기타 부정등록	등록말소		
	20. 보험 또는 공제사업 미가입(금액 미달 포함)	경 고	교습정지	등록말소
	21. 보험 또는 공제사업 가입 사실 미제출	경 고	교습정지	등록말소
	22. 교습시간 위반	경 고	교습정지	등록말소
	23. 개원에정일로부터 2개월이 경과한 때까지 무단으로 수업하지 않은 경우	등록말소		
	24. 2월이상 무단 휴원	등록말소		
	25. 행정처분 계시문 훼손	등록말소		
	26. 교습정지명령 불이행	등록말소		
	27. 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 재학생 수용	교습정지	등록말소	
	28. 일반학원에서 숙박시설을 운영하는 경우	등록말소		
	29. 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 외부인 이용 및 영리 목적 이용	경 고	교습정지	등록말소
	30. 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 급식 위생 사고발생(식중독 등)	교습정지	등록말소	
	31. 무단위치변경(동일 건물내 축소·확대 운영 포함)	교습정지	등록말소	
	32. 거짓증명 발급	교습정지	등록말소	
	33. 관계규정에 의한 행정명령 미이행	교습정지	등록말소	
	34. 관계공무원의 지도 . 감독 거부 및 방해 등	교습정지	등록말소	
	35. 생활지도 불철저로 일어난 부조리 (풍기문란, 도난, 안전사고 및 교통안전사고 등)	경 고	교습정지	등록말소
	36. 학습자 모집시 과대 . 거짓 광고	등록말소		
		경 고	교습정지	등록말소
	37. 제장부 미비치	경 고	교습정지	
	38. 부정운영 은폐 목적의 관련서류 고의적 폐기	교습정지	등록말소	
	39. 수질검사 미실시	경 고	교습정지	
	40. 일시수용능력인원 초과	경 고	교습정지	등록말소
	41. 무단 명칭변경	경 고	교습정지	등록말소
	42. 제장부 부실기재	경 고	교습정지	
	43. 등록증 또는 등록증명서 미게시	경 고	교습정지	
	44. 기타 학원운영과 관련된 부조리 (학원내 불법 상행위 등)	경 고	교습정지	등록말소
	45. 도로교통법 제53조제3항을 위반하여 어린이통학 버스(미신고차량 포함) 운행 중 교통사고로 탑승한 어린이가 사망 또는 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우	등록말소		
	46. 아동학대 행위	등록말소		



구 분	위 반 사 항		행정처분기준		
			1차위반	2차위반	3차위반
	47. 등록증명서 분실·훼손시 재발급 미신청		경 고	교습정지	
	48. 학습자 모집 광고시 표시사항 위반		경 고	교습정지	
2. 교 습 소					
시 설	1. 시설 임의변경		경 고	교습정지	폐 지
	2. 등록된 시설 전부를 타용도로 무단 전용		폐 지		
교 습 자	3. 교습자 무단 변경		교습정지	폐 지	
강 사 · 보조요원	4. 임시교습자·보조요원 채용·해임 미신고		경 고	교습정지	폐 지
	5. 강사 채용 및 보조요원 교습행위		교습정지	폐 지	
	6. 성범죄 경력 조회 미실시(아동·청소년 대상학원)		경 고	교습정지	폐 지
	7. 성범죄자 채용(아동·청소년 대상 학원)		폐 지		
	8. 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자 채용		교습정지	폐 지	
교습비등	9. 표시·게시한 교습비등의 초과징수 (법 제15조제3항에 해당 하는자)		50%이상 50%미만	교습정지 경 고	폐 지 교습정지 폐 지
	10. 교습비등 미 게시·표시(건물 내·외부), 거짓 게시·표시		경 고	교습정지	폐 지
	11. 교습비등 조정위원회 의결사항 조정명령 미이행		교습정지	폐 지	
	12. 교습비등의 미반환		경 고	교습정지	폐 지
	13. 교습비등 영수증 미교부		경 고	교습정지	
교 습 과 목	14. 신고 교습과목 위반		교습정지	폐 지	
운 영	15. 거짓·기타 부정신고		폐 지		
	16. 보험 또는 공제사업 미가입(금액 미달 포함)		경 고	교습정지	폐 지
	17. 보험 또는 공제사업 가입 사실 미제출		경 고	교습정지	폐 지
	18. 교습시간 위반		경 고	교습정지	폐 지
	19. 2월 이상 무단중지		폐 지		
	20. 무단 위치변경(동일 건물내 축소·확대 운영 포함)		교습정지	폐지	
	21. 생활지도 불철저로 일어난 부조리 (풍기문란, 도난, 안전사고 및 교통안전사고 등)		경 고	교습정지	폐 지
	22. 학습자 모집 시 과대·거짓 광고		거짓 과대	폐 지 경 고	 교습정지 폐 지
	23. 제장부 미비치 또는 부실기재		경 고	교습정지	
	24. 부정운영 은폐 목적의 관련서류 고의적 폐기		교습정지	폐 지	
	25. 일시수용능력인원 초과		경 고	교습정지	폐 지
	26. 무단 명칭변경		경 고	교습정지	폐 지
	27. 행정처분 게시문 훼손		폐 지		
	28. 교습정지명령 불이행		폐 지		



구 분	위 반 사 항	행정처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
	29. 관계규정에 의한 행정명령 미이행	교습정지	폐 지	
	30. 관계공무원의 지도·감독 거부 및 방해 등	교습정지	폐 지	
	31. 교습소 설립·운영 신고필증 미게시	경 고	교습정지	
	32. 기타 교습소 운영과 관련된 부조리 (교습소 내 불법 상행위 등)	경 고	교습정지	폐 지
	33. 도로교통법 제53조제3항을 위반하여 어린이통학 버스(미신고차량 포함) 운행 중 교통사고로 탑승한 어린이가 사망 또는 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우	폐 지		
	34. 아동학대 행위	폐 지		
	35. 신고증명서 분실·훼손시 재발급 미신청	경 고	교습정지	
	36. 학습자 모집 광고시 표시사항 위반	경 고	교습정지	
※ 학원 및 교습소의 교습정지 처분은 7일 이상 30일 이하로 하되, 아래 기준을 적용한다.				
교습정지 처분 건수		교습정지 일수		
1건		7일		
2건		14일		
3건		21일		
4건이상		30일		
3. 개인과외교습자				
	1. 거짓·기타 부정신고	교습중지		
	2. 무단 변경 및 부정운영	경고/ 교습정지	교습중지	
	3. 교습료 조정명령 미이행	교습정지	교습중지	
	4. 신고한 교습비등 초과 징수	교습정지	교습중지	
	5. 아동학대 행위	교습중지		
	6. 신고증명서 미게시·미제시	경고	교습정지	
	7. 신고증명서 분실·훼손시 재발급 미신청	경고	교습정지	
	8. 학습자 모집 광고시 표시사항 위반	경고	교습정지	
	9. 주거지 개인과외교습자 표지 미부착	경고	교습정지	
	10. 교습비등 미 게시·표시(건물 내·외부), 거짓 게시·표시	경고	교습정지	
	11. 제장부 미비치 또는 부실기재	경고	교습정지	
※ 법 제14조의2 8항에 의거 개인과외교습 중지명령을 받은 자는 그 명령을 받은 날부터 1년 이내에는 과외교습을 할 수 없다.				
※ 개인과외교습자의 교습정지 1건은 7일로 한다.				



나. 지도·점검 및 행정처분 주요사항 및 사례

항 목	준 수 사 항
등록증 (신고증명서)	○ 등록증(신고증명서)은 사무실의 잘 보이는 곳에 항상 게시 ○ 등록증(신고증명서)을 분실하였을 때에는 재교부 받아야 함
등록사항 변경	○ 교습과정, 위치변경 등 등록사항을 변경하고자 하는 때는 교육청에 변경등록을 필한 후 운영하여야 함
강사	○ 강사 채용 시 자격 확인 철저(특히 외국인강사) ○ 강사, 영양사, 생활지도 담당인력을 채용하였을 때에는 자격을 증명하는 서류를 붙여 관할 교육장에게 등록하여야 함 ○ 강사 해임 시 교육장에게 통보하여야 함 ○ 강사인적사항은 수강생들이 잘 볼 수 있도록 게시하여야 함
교습비	○ 교습비등 내·외부표시(반환규정 포함)는 교육청에 등록한 바에 따라 누구든지 잘 볼 수 있는 곳에 게시하여야 함 ○ 교습비등을 징수하였을 때에는 즉시 영수증을 발부하고 영수증 원부는 5년간 보관하며 관계 장부(현금출납부)에 기록유지 하여야 함 ○ 교습비등을 카드로 징수하였을 때에는 카드영수증에 교습과목과 수강생 성명을 기재하여 5년간 보관 하여야 함 ○ 학원 수강생에게는 교재 또는 실습용 기타 여하한 명목으로 상품을 강매하거나 금품을 징수할 수 없음 ○ 학원설립·운영자 및 교습자는 교습비등을 허위로 게시하거나, 게시한 교습비등을 초과한 금액을 징수하여서는 아니 됨. ○ 학원 설립·운영자는 수강료 반환사유가 발생하였을 경우 5일 이내에 법령의 규정에 따라 반환
학원명칭	○ 학원의 설립·운영자 또는 교습자는 등록 또는 신고된 명칭을 그대로 사용하여야 하며, 학습자로 하여금 외국의 학교(학원) 또는 분교(분원)로 혼동을 일으킬 수 있는 명칭을 임의로 사용하거나 광고하여서는 안 됨 ○ 등록청 관할 내에서는 동일 학원의 명칭을 사용할 수 없음
시설	○ 학원 이외의 장소나 임의로 시설을 변경하여 학원을 운영할 수 없음 ○ 학원 설립·운영자가 학원의 시설·설비 및 교구를 변경한 때에는 시설·설비 등록(변경) 신청서를 교육지원청에 제출 ○ 기존 학원 시설 임의변경 금지(확대 및 축소)
휴 · 폐원	○ 학원을 휴원이나 폐원하고자 할 때는 지체없이 등록증을 지참하여 교육지원청에 신고
장부 비치 및 작성	○ 학원원칙, 수강생대장, 직원명부, 수입및지출장부는 수시 작성하여 학원에 보관
기타사항	○ 학원의 설립·운영자는 같은 시간에 그 시설의 일시수용능력을 초과하여 교습을 하거나 학습장소로 제공하여서는 아니 됨 ○ 학원 내에서의 교재 판매 행위 금지 ○ 학원배상책임보험은 학원 운영하는 동안은 계속하여 연계가입 또는 갱신 ○ 보험가입 또는 갱신 후 15일 이내 교육지원청에 통보 ○ 어린이 통학차량 운전자 및 운영자, 동승보호자 교육 이수(차량 운영 학원) ○ 학원에 채용 및 노무를 제공하는 모든 직원에 대하여 성범죄경력조회 및 아동학대 관련범죄 전력조회 실시(성인만을 대상으로 하는 학원제외)

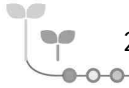


다. 학원·교습소 및 개인과외교습 지도·점검 사례

지적사항	사 례	행정처분
학원시설기준 미달(축소운영)	- 당초 등록시 강의실(실습실) 면적 부족으로 사무실이 없이 등록을 하였다가 다시 강의실을 사무실로 전용하여 시설기준에 미달된 경우 - 강의실 등록기준에 맞춰서 등록하였다가 시설을 임의 변경하면서 등록기준에 미달되도록 한 경우 - 당초 등록시 강의실(실습실)로 등록하였다가 학원생이 부족하게 되자 유희실 또는 창고 등으로 사용하는 경우	1차 교습정지 2차 등록말소
학원시설 임의변경	- 주무관청에 신고 없이 당초 등록된 시설을 임의로 변경한 경우 - 시설변경은 없으나 당초 등록시의 강의실과 사무실 등을 서로 변경 사용한 경우	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소
등록된 시설 전부를 타용으로 무단 전용	- 학원 운영이 어렵다는 이유로 주무관청에 폐원 신고 없이 다른 업종으로 변경하여 운영한 경우	1차 등록말소
학원설립운영자 무단변경	- 주무관청에 변경등록 없이 당초 당사자간의 계약에 의해 설립·운영자를 변경 운영하는 경우	1차 교습정지 2차 등록말소
교습비등의 미 게시	- 교습비등 내·외부 표시·게시표를 게시하지 않은 경우 - 교습비등 표시·게시표를 게시하지 않고 서류철이나 책상서랍 등 보이지 않는 곳에 넣어 둔 경우 - 교습비등 내·외부 표시·게시표를 이용자가 볼 수 없는 원장실에 게시한 경우 - 교습과정(과목) 신설(폐지)시 반드시 교습비등 등록한 대로 게시 - 교습비통보서, 게시표, 전단지에 “원어민강사” 표기 금지 ※“외국인강사”로 표기	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소
교습비등 영수증 미 교부	- 교습비 영수증을 교부하지 않은 경우 - 교습비 영수증을 봉투형태로 하여 인장만 날인하는 경우	1차 경고 2차 교습정지
교습비등 미 반환	- 반환 사유 발생일 부터 5일 이내에 반환 하지 않은 경우	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소



지적사항	사 례	행정처분
무자격 강사 채용	- 자격이 미달되는 고등학교 졸업자 등을 강사로 채용한 경우 - 어학원에서 자격미달인 외국인을 채용하는 경우 - 강사 자격이 미달되는 원장이 직접 강의를 하는 경우 - 무자격자를 보조강사로 채용한 경우	1차 교습정지 2차 등록말소
강사채용·해임 등록 미 처리	- 강사가 자주 바뀐다는 이유로 강사 채용 및 해임 등록을 하지 않는 경우 - 전임강사만 등록하고 시간제 강사는 등록하지 않은 경우 - 강사채용 등록을 하지 않고 운영하다가 강사가 퇴직 후 공무원(교사)로 임용되어 경력증명서 발급을 요구하여 교육지원청에서 발급할 수 없자 학원장 명의로 발급하여 호봉획정시 적용토록 하여 관계기관(임용기관)으로부터 통보된 경우 - 원장이 자격은 되나 채용 등록 없이 직접 강의하는 경우	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소
강사 인적사항 미게시	- 학원 강사게시표를 게시하지 않은 경우 - 학원 강사게시표를 서류철이나 책상서랍 등에 넣어 둔 경우 - 학원 강사게시표를 이용자가 볼 수 없는 원장실에 게시한 경우	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소
등록 외 교습과정 운영	- 웅변학원에서 웅변 외 글쓰기(국어) 등 초등학교 교습과목을 교습하는 경우 - 입시학원에서 영어회화를 교습하는 경우 - 국제화학원에서 초·중·고등학교 보통교과를 교습하는 경우 - 미술학원에서 취학 전 아동 및 초등학생을 대상으로 글쓰기, 수학 등 초등학교 보통교과를 교습하는 경우 - 음악학원에서 초등학교 보통교과를 교습하는 경우	1차 교습정지 2차 등록말소
교습과목 위반	- 피아노학원에서 등록 없이 바이올린을 교습하는 경우 - 국제화 학원에서 교습과목을 영어, 일어만 등록하고 중국어를 교습하는 경우	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소
신고 교습과정 위반 (교습소)	- 수학교습소에서 영어와 수학을 함께 교습하는 경우 - 피아노교습소에서 속셈을 함께 교습하는 경우	1차 교습정지 2차 등록말소
허위증명 발급	- 교육지원청에 강사채용 등록 없이, 강사와의 채용계약서 없이, 학원 직원명부에 등재 되지 않은 자에게 경력증명서를 발급하는 경우	1차 교습정지 2차 등록말소

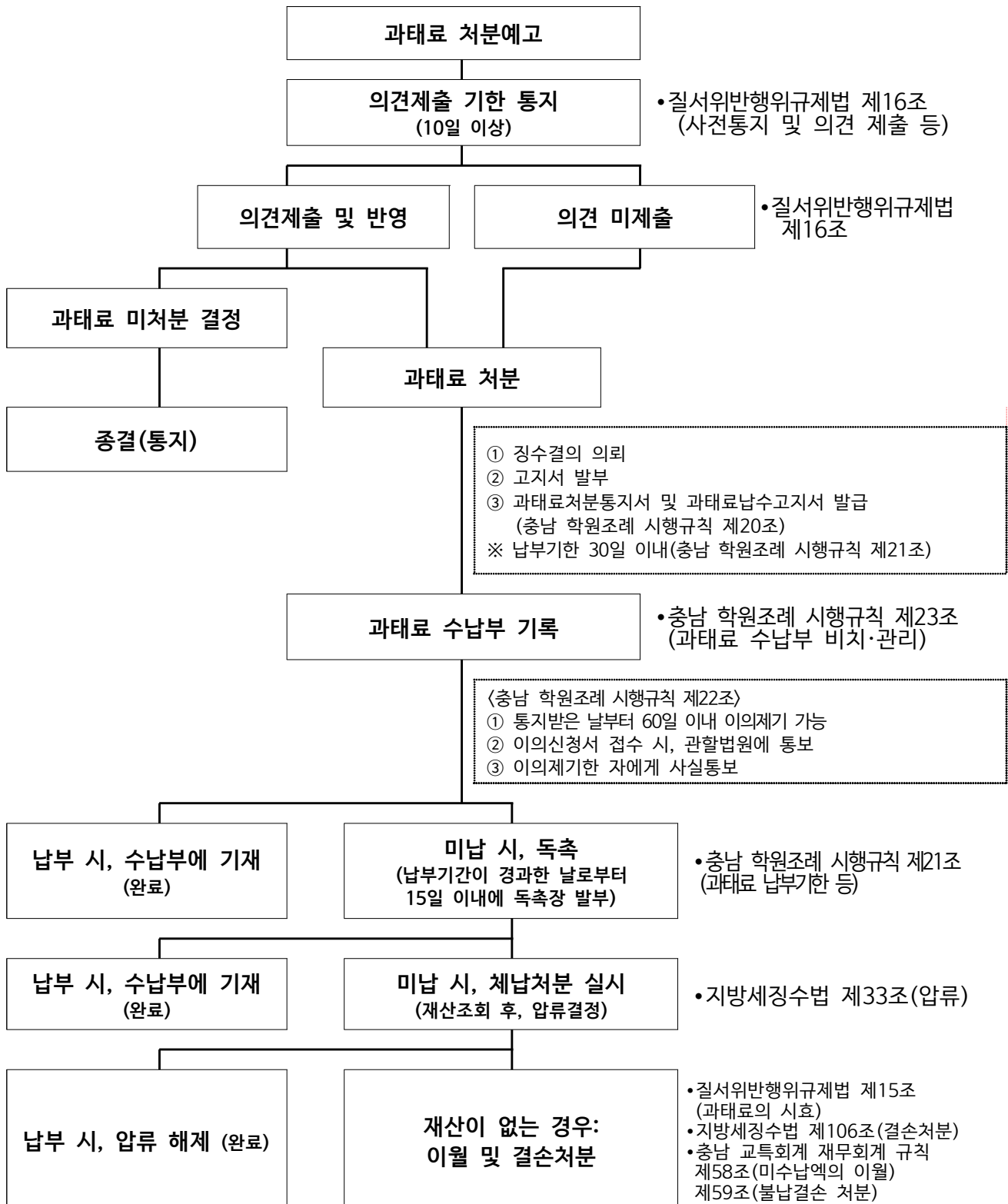


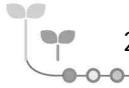
지적사항	사 례	행정처분
허위·과대광고	- 학원생을 모집하면서 학원명칭을 ○○스쿨, ○○센타, ○○아카데미, ○○교육센터, ○○분원, ○○클럽 등으로 광고하는 경우 - 음악, 미술학원을 운영하면서 ○○예술원으로 광고하는 경우 - 학원광고를 하면서 “100% 취업보장” “100% 합격보장” “전국 1%이내의 명문학원”이라는 문구를 사용하여 광고하여 소비자를 현혹케 하는 경우 - 컴퓨터학원 등에서 교육부에 지정되지 않음에도 불구하고 “학점 은행제 교육부 지정”이라는 문구를 사용하여 광고하는 경우 - 국제화학원에서 외국인을 채용하지 않았음에도 “외국인이 직접 강의”한다고 광고하는 경우 - 국제화학원에서 외국인이 주 1-2시간만 강의하고, 대부분 내국인이 강의토록 하면서 “외국인이 직접강의”라고 광고하여 소비자가 외국인이 계속 강의하는 것처럼 알도록 하는 경우(원어민 용어는 법에 없는 용어로 사용 금지)	1차 경고 2차 교습정지 3차 등록말소



3. 과태료

과태료 업무처리 흐름도





과태료 징수 관련 법령

- 질서위반행위규제법 제15조(과태료의 시효)/제16조(사전통지 및 의견 제출 등)/제17조(과태료의 부과)/제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경)/제19조(과태료 부과 제척기간)/제20조(이의제기)/제21조(법원에의 통보)/제24조(가산금 징수 및 체납처분 등)
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제20조(과태료 처분통지 등)/제21조(과태료 납부기한 등)/제22조(이의제기 및 법원통보)/제23조(과태료 수납부 비치·관리)/제24조(준용규정)
- 지방세징수법 제33조(압류)/제36조(체납처분에 따른 질문·검사권)/제63조(압류해제의 요건)/제64조(압류의 해제)/제104조(체납처분의 중지와 그 공고)/제105조(체납처분 유예)/제106조(결손처분)
- 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제58조(미수납액의 이월)/제59조(불납결손 처분)

과태료 부과 관련 법령

- 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제67조(과태료)
- 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행령 제40조(과태료의 부과기준)
- 아동복지법 제75조(과태료)
- 아동복지법 시행령 제58조(과태료의 부과기준)
- 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제63조(과태료)
- 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 시행령 제8조(과태료의 부과기준)
- 유아교육법 제35조(과태료)
- 유아교육법 시행령 제37조(과태료의 부과기준)
- 도로교통법 제160조(과태료)
- 도로교통법 제161조(과태료의 부과·징수 등)
- 도로교통법 시행령 제88조(과태료 부과 및 징수 절차 등)



가. 과태료 부과기준

(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제21조 별표 5)

[별표 5]

과태료의 부과기준(제21조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 때는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 교육감은 다음 어느 하나의 때는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.
- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2) 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우
 - 3) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 그 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
- 라. 교육감은 다음의 어느 하나에 해당하는 때는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 늘릴 사유가 여러 개 있는 경우라도 법 제23조제1항에 따른 과태료 금액의 최고한도를 넘을 수 없다.
- 1) 법 위반 상태에 대해 과태료처분 대상자에게 통지한 후 1개월 이상 지나도 위반행위를 시정하지 않는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 중대하여 학습자 또는 학부모 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제1호			
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우		30		
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우		60		
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우		90		
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우		120		



위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우		150		
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우		300		
나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제1호의2	50	100	200
다. 법 제10조에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제2호			
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우		50		
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우		100		
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우		200		
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우		300		
라. 법 제13조 제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제3호	50	100	200
마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인 강사를 채용한 경우	법 제23조 제1항 제3호의2	100	200	300
바. 법 제14조제3항 또는 제14조의2 제3항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제4호	50	100	200
사. 법 제14조제4항 또는 제14조의2 제4항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제5호	50	100	200
아. 법 제14조제7항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제2호			
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우		50		
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우		100		
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우		200		
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우		300		
자. 법 제14조의2제9항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제6호의3	50	100	200



위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제6호의2	100	200	300
카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우	법 제23조제1항 제7호	50	100	200
타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우	법 제23조 제1항 제7호	100	200	300
파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우	법 제23조 제1항 제7호의2	100	200	300
하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우	법 제23조 제1항 제7호의3	100	150	300
거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제7호의4	50	100	200
너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우	법 제23조 제1항 제8호			
1) 보고를 하지 않은 경우		50	100	200
2) 거짓으로 보고를 한 경우		70	150	300
더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제23조 제1항 제9호	100	200	300
러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우	법 제23조 제1항 제10호			
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우		50	100	200
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우		100	200	300



(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행령 제40조 별표 4)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
나. 법 제34조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·시설 또는 단체의 장과 그 종사자가 직무상 아동·청소년대상 성범죄 발생 사실을 알고 수사기관에 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 경우	법 제67조 제4항	300	300	300
라. 아동·청소년 관련기관 등의 장이 법 제56조 제3항을 위반하여 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 성범죄의 경력을 확인하지 않는 경우	법 제67조 제3항	300	400	500
마. 아동·청소년 관련기관 등의 장이 법 제58조에 따른 해임 요구를 정당한 사유 없이 거부하거나 1개월 이내에 이행하지 않는 경우	법 제67조 제2항 제2호	600	800	1,000

(아동복지법 시행령 제58조 별표 17)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)	
		1회 위반	2회 이상 위반
다. 법 제29조의3제3항을 위반하여 아동학대관련범죄 전력을 확인하지 않은 경우	법 제75조 제2항	250	500
라. 법 제29조의5제1항에 따른 해임요구를 정당한 사유 없이 거부하거나 1개월 이내에 이행하지 않은 경우	법 제75조 제1항 제2호	500	1,000

(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 시행령 제8조 별표)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
나. 정당한 사유 없이 법 제10조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 경우	법 제63조 제1항 제2호	300	500	1,000



(유아교육법 시행령 제37조 별표 2)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제28조의2를 위반하여 유치원 명칭을 사용한 경우	법 제35조 제1항	200	300	500
나. 법 제28조의2를 위반하여 유치원과 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제35조 제1항	300	400	500

(도로교통법 시행령 제88조 별표 5)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
11의3. 법 제53조의3제1항을 위반하여 어린이통학버스 안전교육을 받지 않은 사람	제160조 제2항 제4호의3	8		
11의4. 법 제53조의3제3항을 위반하여 어린이통학버스 안전교육을 받지 않은 사람에게 어린이통학버스를 운전하게 한 어린이통학버스의 운영자	제160조 제2항 제4호의4	8		

■ 가산금, 증가산금의 계산(P333 참조)

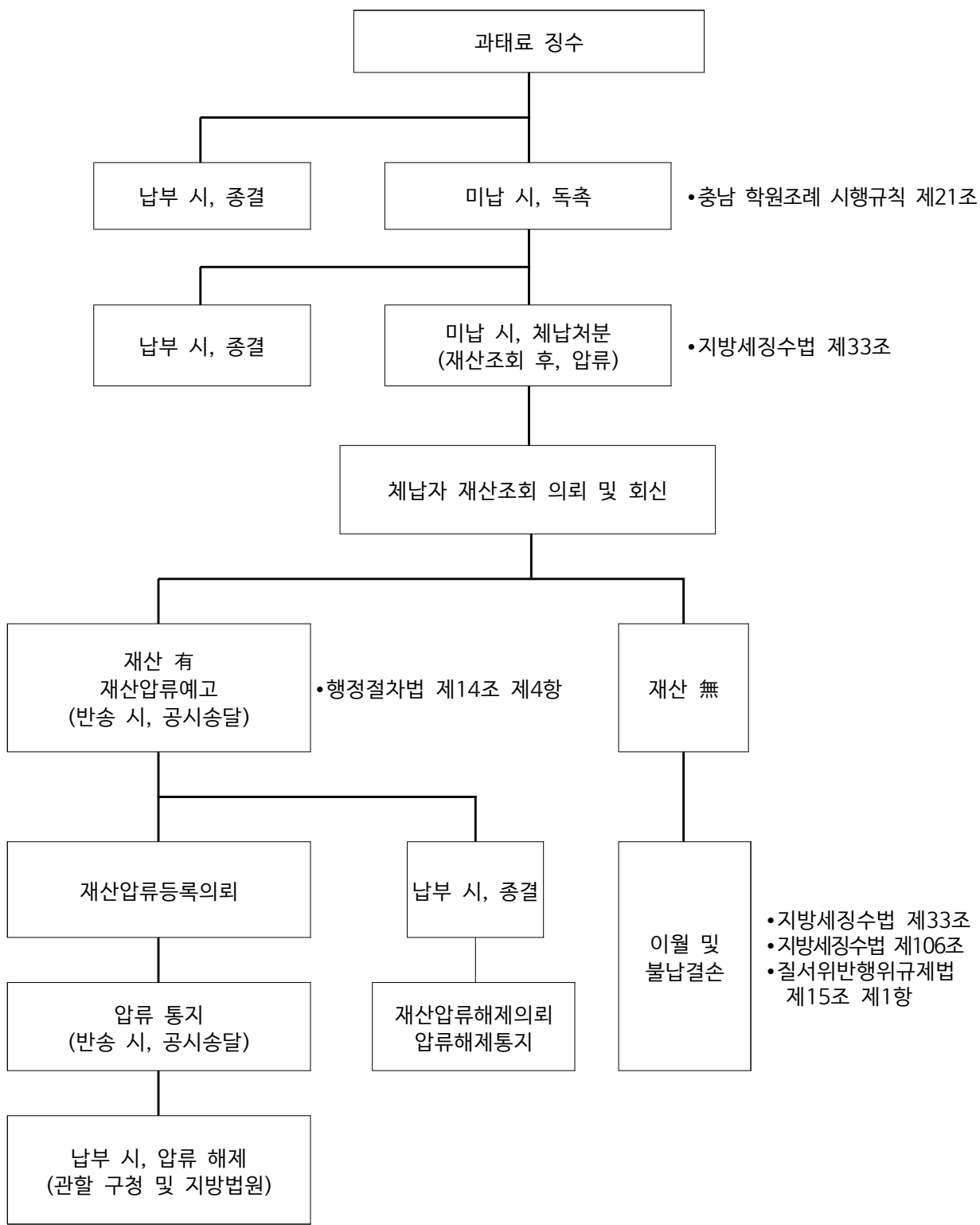
- 가산금: 과태료 원금의 3%(지정일까지 미납부시 1회 부과)
- 증가산금: 과태료 원금의 1.2%(월 단위로 부과하되 최대 5년까지 부과)

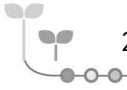


나. 과태료징수 절차

과태료 부과	학원법령 및 관련법령이 정하는 바에 따라 교육감이 부과, 징수 관련법령 1. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조 및 같은 법 시행령 제21조 2. 아동·청소년 성보호에 관한 법률 제67조 및 같은 법 시행령 제40조 3. 아동복지법 제75조 및 같은 법 시행령 제58조 4. 아동학대범죄의 처벌등에 관한 특례법 제10조 및 시행령 제63조 5. 유아교육법 제35조 및 같은 법 시행령 제37조 6. 도로교통법 제160조, 제161조 및 같은 법 시행령 제88조
징수결정	징수결정권자: 징수관 관련법령 1. 지방자치법 제27조 2. 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제35조~제38조
납입의 고지 (과태료수납부 기록)	관련법령 1. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제20조, 제21조 2. 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제39조~제43조
수납	관련법령 - 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제52조~제55조
(미납부시) 독촉	관련법령 1. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제21조 2. 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제56조
체납처분 (압류)	관련법령 - 지방세징수법 제33조
이월 및 결손처분	이월 및 결손처분 결정권자: 징수관 관련법령 1. 질서위반행위규제법 제15조 2. 지방세징수법 제106조 3. 충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제58조, 제59조

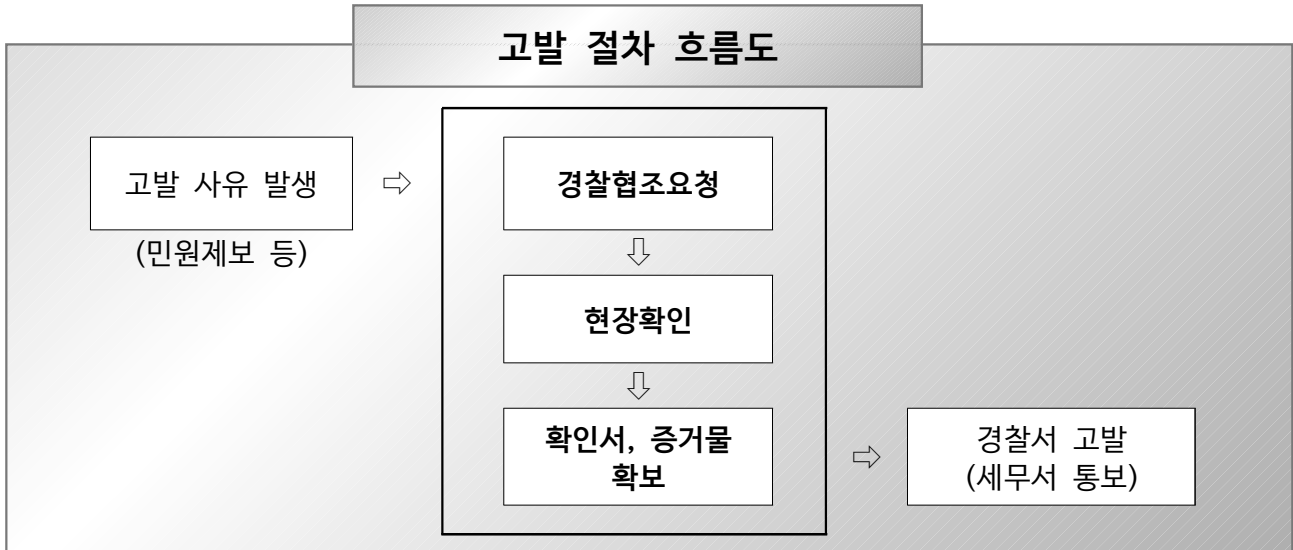
다. 재산압류 절차





4. 고발(무등록 학원, 교습소, 개인과외교습자)

가. 업무처리 절차



■ 근거: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조

※ 학원을 설립·운영하려는 자, 교습소를 설립·운영하려는 자, 개인과외교습을 하려는 자는 교육감에게 등록(신고)해야 함

■ 점검요령

- 교습요일 및 시간대를 파악하여 교습 중 단속 시행
 - 사전 준비물: 사진기, 공무원증, 사실확인서 양식
 - 필요 시 경찰서 형사 1~2명 동행 협조 요청
- 공무원증 패용 후 단속대상 민원인에게 제시
- 현장 증거물 확보
 - 미등록 명칭 간판 및 건물 외부 모습
 - 교습 현장 사진 및 동영상
 - 교재 및 교습비 영수증
 - 사실확인서 미작성 시, 상담 내역 동영상 촬영
- 운영자로부터 교습내용·수강생 수·교습비 등 확인
- 필요시 교습 중인 학생으로부터 사실확인서 확인
- 점검자, 확인자(무등록, 미신고자) 서명
- 관계 증빙서류 첨부하여 경찰서에 고발 조치

■ 추가조치: 등록(신고)하지 않고 계속하여 교습하는 경우 (학원법 제19조)

- 해당 학원이나 교습소의 간판이나 그 밖의 표지물을 제거하거나 학습자의 출입을 제한하기 위한 시설물의 설치
- 해당 학원이나 교습소가 등록 또는 신고를 하지 아니한 시설이거나 제17조에 따른 행정처분을 받은 시설임을 알리는 게시문 부착



※ 주의사항

- 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위에서 함
- 해당 조치를 하는 관계 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 함

나. 벌칙(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조)

① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

1. 학원법 제6조(학원의 설립·운영의 등록)에 따른 등록을 하지 아니하고 학원을 설립·운영한 자
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 학원법 제6조(학원의 설립·운영의 등록)에 따른 등록을 한 자
3. 학원법 제14조제1항(교습소 설립·운영의 신고 등)에 따른 신고를 하지 아니하고 교습소를 설립·운영하거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고하고 교습소를 설립·운영한 자
4. 학원법 제14조의2제1항(개인과외교습자의 신고 등)에 따른 신고를 하지 아니하거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고하고 과외교습을 한 자

② 1년 이하의 금고 또는 1천만원 이하의 벌금

학원법 제3조(교원의 과외교습 제한)를 위반하여 과외교습을 한 자

③ 200만원 이하의 벌금

학원법 제19조 제2항(학원 등에 대한 폐쇄 등) 각 호에 따른 간판이나 그 밖의 표지물의 제거 또는 시설물의 설치를 거부·방해 또는 기피하거나 게시문을 허락받지 아니하고 제거하거나 못쓰게 만든 자



5. 신고포상금

가. 근거: 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조, 같은 법 시행령 제17조의5

나. 내용

구분	포상금액	비고
미등록 학원·미신고 교습소	20만원	보통교과 또는 외국어 교습
미신고 개인과외교습자	월 교습비의 50% (500만원 한도)	전과목
교습비등 허위 표시·게시 고지	10만원	보통교과 또는 외국어 교습
교습비등 초과(학원, 교습소)	10만원	보통교과 또는 외국어 교습
교습비등 초과(개인과외)	10만원	전과목
교습시간 위반	10만원	보통교과 또는 외국어 교습

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」

제16조(지도·감독 등)

⑥ 교육감은 미등록·미신고 교습, 교습비등 초과 징수, 그 밖에 이 법을 위반한 사항에 대한 신고 접수 및 처리를 위하여 그 소속으로 불법사교육신고센터를 설치·운영할 수 있으며, 이러한 위반 사항을 신고한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」

제17조의5(포상금의 지급사유 등) ① 법 제16조제6항에 따른 포상금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 신고한 사람에게 예산의 범위에서 지급한다.

1. 법 제6조에 따른 등록을 하지 아니하고 한 교습행위(보통교과 또는 외국어 교습행위로 한정한다)
 2. 법 제14조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 한 교습행위(보통교과 또는 외국어 교습행위로 한정한다)
 3. 법 제14조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 한 교습행위
 4. 법 제15조제4항을 위반하여 표시·게시·고지하거나 교육감에게 등록·신고한 교습비등을 초과하여 징수(학원설립·운영자 또는 교습자인 때는 보통교과 또는 외국어 교습비등을 초과하여 징수한 경우로 한정한다)한 행위
 5. 삭제
 6. 법 제16조제2항에 따라 교육감이 정한 교습시간을 따르지 아니하고 한 교습행위(보통교과 또는 외국어 교습행위로 한정한다)
- ② 제1항의 신고자가 「청소년 보호법」 제2조제1호의 청소년, 학원·교습소·개인과외교습자를 지도·감독하는 관계 공무원(해당 업무를 보조하는 공무원이 아닌 사람을 포함한다) 및 소비자단체의 임직원인 때는 포상금을 지급하지 아니한다.
- ③ 교육감은 포상금 지급에 필요한 예산을 확보하여야 한다.
- ④ 포상금의 지급기준, 지급절차 등 그 밖에 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.



「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」

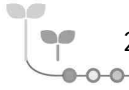
제17조(포상금의 지급기준 등) ① 영 제17조의5제1항에 따른 포상금의 지급기준은 다음 각 호와 같다.

1. 영 제17조의5제1항제1호 및 제2호의 행위: 20만원
2. 영 제17조의5제1항제3호의 행위: 월 교습비의 50퍼센트(500만원 한도)
3. 영 제17조의5제1항제4호부터 제6호까지의 어느 하나의 행위: 10만원
- ② 포상금을 신청하는 사람은 별지 제28호서식의 신고포상금신청서에 증거자료를 첨부하여 불법사교육 신고센터 또는 위반행위를 한 사람의 소재지를 관할하는 교육장에게 제출하여야 한다.
- ③ 교육장은 신고된 행위가 포상금 지급 대상 행위로 확정된 때는 특별한 사정이 있는 경우를 제외 하고 확정된 날(신고된 행위를 수사기관에 고발한 때는 그 고발한 날)부터 3개월 이내에 포상금을 지급한다. 다만, 동일한 내용으로 신고한 사람이 둘 이상일 때에는 최초로 신고한 사람에게 포상금을 지급한다.
- ④ 포상금의 지급에 관여한 관계 공무원은 신고자의 신원 등 신고와 관련된 사항을 타인에게 제공 하거나 누설해서는 아니 된다.
- ⑤ 포상금의 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 지역교육청에 신고포상금 심의위원회(이하 "심의 위원회"라 한다)를 둘 수 있다.
- ⑥ 심의위원회의 설치·운영에 관한 사항, 증거자료의 요건, 그 밖에 포상금의 지급 및 기준에 관하여 필요한 사항은 시·도 교육규칙으로 정한다.

「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」

제12조의2(신고포상금 심의위원회 구성 등) ① 영 제17조의5 및 시행규칙 제17조의 6항에 따라 신고포상금 심의위원회(이하 이 조례에서 "심의위원회"라 한다)는 교육지원청에 설치할 수 있다.

- ② 심의위원회는 위원장을 포함하여 5인으로 구성하며, 위원장은 행정과장(천안 및 아산교육지원청은 재무과장)이 되고, 위원은 담당급 이상 공무원으로 한다.
- ③ 심의 안건과 관련하여 이해관계가 있는 경우 위원장은 해당 위원을 심의에서 제척하여야 한다.
- ④ 심의위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 신고포상금 지급결정에 대하여 신고자가 이의를 제기하여 민원을 접수한 경우 심의위원회에서 심의할 수 있다.
- ⑥ 심의위원회에서는 다음 사항을 심의한다.
 1. 신고자의 신고내용 적정성 여부
 2. 학원 등의 운영 적정성 여부
 3. 신고자에 대한 포상금 지급 여부
 4. 그 밖의 포상에 필요한 사항
- ⑦ 신고자는 위반사항을 인정할 수 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 갖추어 신분증 사본과 시행규칙 제28호서식의 신고포상금신청서를 서면으로 제출하거나 불법사교육신고센터에 온라인으로 신청하여야 한다. 다만, 신고자가 2명 이상일 경우 대표자를 지정하여 제출하여야 한다.
 1. 미등록 학원, 미신고 교습소 및 개인과외교습자의 경우 사진이나 동영상 자료
 2. 교습비등 초과징수의 경우 해당 영수증
 3. 교습시간 위반의 경우 시간이 명시된 사진이나 동영상 자료
- ⑧ 포상금 지급은 위반행위의 확인 결과에 따라 결정한다.
- ⑨ 포상금은 예산의 범위에서 지급하고, 별지 제18호서식의 학원법 관련 위반 신고접수 및 포상금 지급대장을 비치·관리하여야 한다.



6

지도·점검 및 행정처분 실무

가. 지도·점검계획 수립			
1	지도·점검계획	•학원(교습소) 및 개인과외교습자 지도·점검 계획(안)	291
	지도·점검표	•학원(교습소) 지도·점검표	292
		•개인과외교습자 지도·점검표	293
	결과 확인	•지도·점검 결과 확인서	294
		•지도·점검 확인서	295
나. 행정처분			
1	경고, 교습정지	•행정처분 사전통지(안) ▸ 행정처분(안)	296
		•행정처분 사전통지 ▸ 처분사전통지서(의견제출통지) ▸ 의견제출서	298
		•행정처분 확정 ▸ 행정처분(안) ▸ [별지 제8호 서식] 행정처분통지서	301
		•행정처분 확정 통지(경고) ▸ [별지 제8호 서식] 행정처분통지서 ▸ [별지 제9호 서식] 행정처분장 ▸ 위반사항 시정결과 보고서(서식)	304
2	등록말소, 폐지	•행정처분(등록말소)(안)	308
		•행정처분(등록말소)에 따른 청문 실시	311
		•행정처분(등록말소)에 따른 청문 실시 안내 ▸ 처분사전통지서(청문실시통지) ▸ 의견제출서	318
		•(송달 불가 시) 청문실시 공고 ▸ 공시송달 공고문 ▸ 처분사전통지서(청문실시통지) ▸ 의견제출서	321
		•청문주재자 협조 요청	322
		•청문조서 열람·확인 통지 ▸ 청문조서 정정요구서	323
		•청문결과 보고 ▸ 청문조서 ▸ 청문주재자 의견서 ▸ 청문결과보고서(예시)	325
		•행정처분(등록말소) 확정 및 행정처분장 게시	329
		•행정처분장 게시 알림 ▸ 행정처분통지서 ▸ 행정처분장	330
		•행정처분(등록말소) 알림	333
		•행정처분(등록말소) 및 행정처분장 게시 공시송달	334
		•행정처분(등록말소) 및 행정처분장 게시 공시송달 게시 협조	335



다. 과태료			
1	과태료 부과 처분	•과태료 부과 사전통지(안) ▸ 행정처분(안)	336
		•과태료 부과 사전통지 ▸ 처분사전통지서 ▸ 과태료사전통지서 ▸ 의견제출서	338
		•과태료 부과 ▸ [별지 제10호 서식] 과태료처분통지서 ▸ [별지 제11호 서식] 과태료납부고지서	342
		•과태료 부과 알림 ▸ [별지 제14호 서식] 과태료처분에 대한 이의신청서	345
		•과태료 납부 독촉 ▸ [별지 제12호 서식] 과태료납부독촉장	347
		•과태료처분에 대한 이의제기 통보 ▸ [별지 제15호 서식] 과태료처분에 대한 이의제기 통보서	349
		•과태료처분 이의제기에 따른 행정절차 알림	351
2	재산압류 및 해제	•과태료 체납자에 대한 재산압류 등록 촉탁 ▸ 압류(변경)등록 촉탁서 ▸ 압류조서	352
		•압류통지	355
		•과태료 체납자에 대한 재산압류 해제 촉탁 ▸ 압류말소 등기(등록) 촉탁서 ▸ 압류해제조서	356
		•압류해제 통지	359
라. 고발			
1	고발	•무등록 학원 고발(내부결재) ▸ 검토조서 ▸ 사실확인서(운영자용, 강사 및 학생용)	360
		•무등록 학원 고발(발송공문) ▸ 고발장	364
		•무등록 학원 세무자료 통보	366
		•무등록 학원 교습중지 알림	367
마. 신고포상금			
1	신고포상금 심의위원회	•신고포상금 심의위원회 구성계획 수립	368



가. 지도·점검계획 수립

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 0000년도 학원(교습소) 및 개인과외교습자 지도·점검 계획(안)

1. 관련: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조(지도·감독 등)
2. 학원(교습소) 및 개인과외교습자의 건전한 학원 문화 정착을 위하여 0000년도 학원(교습소) 및 개인과외교습자에 대한 지도·점검 계획을 붙임과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

- 붙임 1. 0000년도 학원(교습소) 및 개인과외교습자 지도·점검 계획(안) 1부.
2. 0000년도 학원(교습소) 및 개인과외교습자 지도·점검 대상 1부. 끝.

학원 등 지도·점검계획은 지역별로 (월, 분기, 특별 등) 실정에 맞게 수립 시행

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 00과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



[예시]

0000년도 학원·교습소 및 개인과외교습자 지도점검 계획

1. 근거

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조(지도·감독 등)

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제12조(지도·감독)

2. 목적

가.

나.

3. 지도·점검 세부계획

가. 점검기간: 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.

나. 지도·점검 목표 및 대상

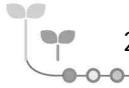
1) 목표

(0000. 00. 00.기준)

구 분	등록수 (A)	점검 목표수(B)	비율(B/A)	비고
학 원				
교습소				
개인과외교습자				
합 계				

2) 대상

구 분	점검대상	대상수	주요점검사항
학 원			학원·교습소·개인과외 교습자 운영 전반에 관한 사항
교습소			
개인과외교습자			
합 계			



학원(교습소) 지도 · 점검표

1. 학원(교습소) 현황

학 원 명 (교습소)		교습과정		기행정처분 (2년 이내)	(. .)
설립·운영자		위 치		적발내용	

2. 학원(교습소) 점검표

점 검 사 항								1차 위반 시			점검결과		
								행정처분		과태료			
설립자	1. 설립·운영자(교습자) 무단변경 여부							교습정지			양호, 불량		
교습비등	2. 신고·게시한 교습비등의 초과징수 여부							50%이상 50%미만	교습정지 경 고	100만원	양호, 불량		
	교습과정 (목)	신고 교습비등			징수 교습비등			초과징수액(분)			초과징수 총괄		
		월교습 시간	월 교습비	분당 교습비	월교습 시간	월 교습비	분당 교습비	월교습 시간	월 교습비	분당 교습비	학생수	초과징수 총액(원)	초과 비율
	3. 교습비·반환 사항 게시(내부/외부)							경 고		50만원	양호, 불량		
	4. 교습비 거짓 표시 게시(내부/외부)							경 고		100만원	양호, 불량		
강사	5. 교습비등 영수증 발급							경 고		100만원	양호, 불량		
	6. 무자격 강사 채용(교습소:강사채용,보조요원교습행위)							교습정지			양호, 불량		
	7. 강사 인적사항 게시(내부) ☞ '학원'만 해당							경 고		50만원	양호, 불량		
	8. 강사(교습소:보조요원) 채용·해임 등록 여부							경 고			양호, 불량		
교습과정	9. 외국인강사 미검증 채용 ☞ '학원'만 해당									100만원	양호, 불량		
	10. 등록외 교습과정 운영 ☞ '학원'만 해당							교습정지			양호, 불량		
	11. 등록외 교습과목 운영 ☞ '학원'만 해당							경 고			양호, 불량		
운 영	12. 학원안전보험 가입(금액 미달 포함)							경 고		30만원	양호, 불량		
	13. 교습시간 위반(초21:00,중23:00,고24:00)							경 고			양호, 불량		
	14. 운영과 관련된 부조리(도난, 안전사고, 불법상행위 등)							경 고			양호, 불량		
	15. 시설임의변경/무단위치변경(건물내 축소·확대 운영 포함)							경 고	교습정지		양호, 불량		
	16. 시설기준미달 ☞ '학원'만 해당							교습정지			양호, 불량		
	17. 등록된 시설 일부 또는 전부를 무단전용							등록말소(폐지)			양호, 불량		
	18. 학습자 모집 시 거짓·과대 광고							거짓 과대	등록말소 경 고		양호, 불량		
	19. 학습자 모집 시 표시사항 위반(홈페이지·전단지 등 포함) - 학원명칭, 등록번호, 교습비, 교습과정(또는 교습과목)							경 고			양호, 불량		
	20. 제장부 미비치 및 부실기재							경 고		50만원	양호, 불량		
	① 원칙 ☞ '학원'만 해당(양호, 불량) ② 수입 및 지출장부(양호, 불량) ③ 수강생대장(양호, 불량) ④ 직원명부(양호, 불량)												
	21. 일시수용능력인원 초과							경 고			양호, 불량		
	22. 무단 명칭 변경 여부							경 고			양호, 불량		
	23. 학원·교습소 등록증(신고증명서) 게시(내부)							경 고		50만원	양호, 불량		
	24. 어린이 통학차량 운영 여부(○,×), 어린이 통학차량 운전자 및 운영자, 동승보호자 안전교육 이수 여부(○,×)							경 고		8만원/인	양호, 불량		
	25. 전체직원 성범죄 조회, 아동학대 관련범죄전력조회							경 고		550만원	양호, 불량		

● 점검자: 기관명 충청남도○○교육지원청 직
직
● 확인자: 학원(교습소)명 직

성 명 (서명)
성 명 (서명)
성 명 (서명)

담당	팀장	과장
결재		

개인과외교습자 지도·점검표

1. 개인과외교습자 인적사항

신고번호		성명		연 락 처	
주 소				교습장소	교습자/학습자

2. 개인과외교습자 점검 사항

점 검 사 항			1차 위반 시		점검결과																								
			행정처분	과태료																									
계 시 및 서 류	1. 주거지 개인과외교습자 표지(외부)		경고	50만원	양호, 불량																								
	2. 교습비·반환사항 게시(내부/외부)		경고	50만원	양호, 불량																								
	3. 신고증명서 게시(내부)·제시		경고	50만원	양호, 불량																								
	4. 교습비 등 영수증 원부 비치		경고	50만원	양호, 불량																								
	5. 영수증 미 발급			100만원	양호, 불량																								
신 고 및 운 영 사 항	6. 신고한 교습비등의 초과징수 여부		교습정지	100만원	양호, 불량																								
	7. 교습비 등을 거짓으로 표시·게시·고지		경고	100만원	양호, 불량																								
	<table><tr><th colspan="3">신 고 사 항</th><th colspan="3">운 영 사 항</th></tr><tr><th>교습과목</th><th>월교습시간</th><th>월교습비</th><th>교습과목</th><th>월교습시간</th><th>월교습비</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				신 고 사 항			운 영 사 항			교습과목	월교습시간	월교습비	교습과목	월교습시간	월교습비													
	신 고 사 항			운 영 사 항																									
	교습과목	월교습시간	월교습비	교습과목	월교습시간	월교습비																							
8. 현 일시수용인원: 명/ 총 인원: 명 ※ 일시수용인원이 10명 이상일 경우 학원 등록 대상					양호, 불량																								
기 타	9. 거짓, 기타 부정 신고		교습중지(1년)		양호, 불량																								
	10. 무단 변경 및 부정 운영		경고/교습정지		양호, 불량																								
	11. 교습비 조정명령 미 이행		교습정지	100만원	양호, 불량																								
	12. 아동학대 행위		교습중지(1년)		양호, 불량																								
	13. 신고증명서 분실·훼손 시 재발급 신청여부		경고	50만원	양호, 불량																								
	14. 학습자 모집 광고 시 표시사항 위반 [등록번호, 교습비, 교습과정(또는 교습과목)]		경고/교습정지		양호, 불량																								
	15. 교습비등의 반환할 금액 반환 여부	금액 일부 미반환	경고	50만원	양호, 불량																								
금액 전부 미반환		경고	100만원	양호, 불량																									

● 점검자: 충청남도○○교육지원청 직 성명 (서명)

 직 성명 (서명)

● 확인자: 개인과외교습자 성명 (서명)

※ 년 월 일 시 분 방문결과 현장부재

결재	담당	팀장	과장



지도점검 결과확인서

■ 목 적:

■ 일 시: . . .

■ 점검자:

직급:

성명:

(인)

직급:

성명:

(인)

충청남도○○교육지원청 학원(교습소) 지도·점검반에 의하여 아래와 같이 지적되었으며, 지적된 사항에 대하여 관계규정에 의하여 ○○교육지원청교육장의 행정처분()에 이의가 없으며, 앞으로 적절한 학원(교습소) 운영으로 평생 교육자로서 책무를 다하겠습니다.

위반사항(지적사항)

○ 교습비 초과 징수

○ 교습과정운영

○ 강사관리

○ 기타사항

년 월 일

학원(교습소)명:

설립운영(신고)자:

(서명)

충청남도○○교육지원청교육장 귀하

<개인과외교습자는 서식을 변경하여 사용>



지도·점검 확인서

■ 목 적: 민원신고에 따른 지도·점검

■ 일 시: . . .

■ 점검자:

직급:

성명:

(인)

직급:

성명:

(인)

()학원(교습소)은(는) 충청남도○○교육지원청 민원 접수에 따라 실시한 불시 지도·점검에 아래와 같이 지적되어, 관계규정에 따라 처분한 충청남도○○교육지원청교육장의 행정처분에 이의가 없으며, 앞으로 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례를 준수하여 평생교육자로서의 책무를 다하겠습니다.

위반사항(지적사항)

○ 교습비등

○ 강사관리

○ 교습과정

○ 기타

년 월 일

학원(교습소)명:

설립운영(신고)자:

(서명)

충청남도○○교육지원청교육장 귀하

	담당	팀장	과장
결재			

나. 행정처분



1) 행정처분(경고, 교습정지)

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분 사전통지(안)

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조

2. ○○학원(교습소)의 지도점검 결과 위반사항을 확인하였기에 관계규정에 따라 붙임과 같이 행정처분을 하고자 합니다.

붙임 1. 행정처분(안) 1부.

2. 지도점검표 및 지도점검 결과확인서 각 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



행정처분(안)

번호	학원명 (등록번호)	설 립 운영자	위 반 사 항	2년 이내 동일사항 위반여부	행정 처분	과태료
1	○○학원 (제0000호)	○○○				
2	○○음악 학원 (제0000호)	○○○				
3	○○학원 (제0000호)	○○○				
4	○○학원 (제0000호)	○○○				
5	○○학원 (제0000호)	○○○				



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장

(경유)

제목 ○○학원 행정처분 사전통지 알림

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련
 - 가. 행정절차법 제21조
 - 나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조
 - 다. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조
3. 귀 학원의 지도점검 결과 위반사항(0000)을 확인하였기에 관계규정에 따라 행정처분에 앞서 사전통지하니, 의견이 있을 시 의견제출서를 0000년 00월 00일(○)까지 인편, 우편, 또는 전자우편(cn○○@cne.go.kr)으로 제출하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 처분사전통지서 1부.
2. 의견제출서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



처분사전통지서(의견제출통지)

「행정절차법」제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목	경고						
당사자	성명(명칭)	변학도(○○○학원, 등록 제○○○호)					
	주 소	충남 ○○시 ○○로 00번지					
처분의 원인이 되는 사실	1. 학습자 모집 광고시 표시사항 위반						
처분하고자 하는 내용	경고(학습자 모집 광고시 표시사항 위반)						
법적근거 및 조문내용	「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」제14조						
의견제출	제출처	기관명	○○지원청	부서명	○○과	담당자	이몽룡
		주소	충남 ○○시 ○○로 00번지			전화번호	041-000-0000
		전자우편 주소	cn****@cne.go.kr			팩스번호	041-000-0000
	제출기한		년 월 일까지				

〈의견제출시 유의사항〉

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술·정보통신망 또는 별지 제11호 서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 때는 미리 의견 제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.
 2. 의견 제출 기한내에 의견을 제출하지 아니하는 때는 의견이 없는 것으로 간주합니다.
 3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 때는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.
 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분·자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 때는 의견제출 기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장



[별지 제11호서식] <개정 2022. 7. 11.>

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명	
	주소	전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 또는 위반사실 등의 공표의 제목	
	당사자	성명(명칭)
		주소 (전화번호:)
	의견	
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항, 제31조제3항 및 제40조의3제4항에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

(서명 또는 인)

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 때는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 때는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분 확정

1. 관련

가. ○○과-○○○○○(. . .)

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조

2. ○○학원에 대한 행정처분에 대하여 행정절차법 제21조에 따라 사전통지한 결과 처분에 이의가 없으므로 불임과 같이 행정처분을 확정하고자 합니다.

- 행정처분명: ○○

불임 1. 행정처분확정(안) 1부.

2. 행정처분통지서 1부

3. 위반사항 시정결과보고서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



행정처분확정(안)

번호	학원명 (등록번호)	설 립 운영자	위 반 사 항	2년 이내 동일사항 위반여부	행정 처분	과태료
1	○○학원 (제0000호)	○○○				
2	○○음악 학원 (제0000호)	○○○				
3	○○학원 (제0000호)	○○○				
4	○○학원 (제0000호)	○○○				
5	○○학원 (제0000호)	○○○				



행 정 처 분 통 지 서

문서번호 : ○○과-00000(0000.00.00.)

받 는 곳 : 충남 ○○시 ○○로 00번지

제 목 : 행정처분 통지

귀 학원(교습소)에 대하여 년 월 일 운영실태를 점검한 결과,
법규 위반사실이 있어 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한법률 제17조 및 충청남도 학원의
설립·운영 및 과외교습에 관한조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 처분하오니 이행하시
고, 앞으로 학원의 운영에 적정을 기하여 주시기 바랍니다.

학원(교습소)명		설립·운영자	
위 치			
위 반 사 항	- 강사 해임 미통보		
처 분 내 용	- 경고		
시 정 사 항	- 강사 해임 후 시정결과보고서 제출(Fax 또는 E-mail)		
시 정 기 간	년 월 일까지		
알리는 사항	○ 위 행정처분 및 시정사항을 이행하지 아니 하거나 그 시정 결과를 기한 내에 제출하지 않을 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 위반사항으로 2년 이내에 다시 위반할 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 행정처분에 대하여 이의를 제기하고자 할 때에는 행정심판법 제18조의 규정에 의한 기간 내에 우리 교육지원청 또는 충청남도 교육청에 행정심판을 제기할 수 있음.		
년 월 일 충청남도○○교육지원청교육장			



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○학원장 ○○○

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(경고) 확정통지 알림

1. 귀 학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련
 - 가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조
 - 나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조, 제16조
2. 귀 학원의 위반사항(○○)을 불임과 같이 행정처분하니, 위반사항의 시정 결과를 **0000년 00월 00일(○)**까지 제출하고, 학원관계법령, 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례, 학원운영 준수사항을 참고하여 적정하게 운영하기 바랍니다.

- 붙임
1. 행정처분통지서 1부.
 2. 행정처분장 1부.
 3. 위반사항 시정결과 보고서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



행 정 처 분 통 지 서

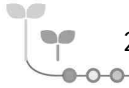
문서번호 :

받 는 곳 :

제 목: 행정처분 통지

귀 학원(교습소)에 대하여 년 월 일 운영실태를 점검한 결과,
법규 위반사실이 있어 학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한법률 제17조 및 충청남도 학원의
설립.운영 및 과외교습에 관한조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 처분하오니 이행하시
고, 앞으로 학원의 운영에 적정을 기하여 주시기 바랍니다.

학원(교습소)명		설립.운영자	
위 치			
위 반 사 항			
처 분 내 용			
시 정 사 항			
시 정 기 간			
알리는 사항	○ 위 행정처분 및 시정사항을 이행하지 아니하거나 그 시정 결과를 기한 내에 제출하지 않을 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 위반사항으로 2년 이내에 다시 위반할 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 행정처분에 대하여 이의를 제기하고자 할 때에는 행정심판법 제18조의 규정에 의한 기간 내에 우리 교육지원청 또는 충청남도 교육청에 행정심판을 제기할 수 있음.		
년 월 일 충청남도○○교육지원청교육장 (인)			



[별지 제9호서식]

행 정 처 분 장

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조 및 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제9조에 따라 아래와 같이 행정처분 되었음을 알립니다.

1. 학원(교습소)명 :

2. 설립·운영자 :

3. 위 반 사 항 :

○

○

○

4. 행정처분 내용 :

5. 고 지 사 항 :

- 위 학원(교습소)은 년 월 일부터 년 월 일까지(등록말소, 폐지 처분인 경우 년 월 일부터) 교습정지(등록말소, 폐지) 처분으로 교습할 수 없으며, 이를 어길 경우 관계법규에 의하여 행정처분이 가중될 수 있습니다.
- 본 행정처분장을 무단제거 또는 훼손하는 자는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조제3항에 따라 200만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

년 월 일

충청남도○○교육지원청교육장



위반사항 시정결과 보고서

학원(교습소)명	지적사항	시정 조치 결과	비고

위와 같이 시정하였기에 결과를 제출합니다.

. . .

학원장: 성명

(서명 또는 인)

충청남도○○교육지원청교육장 귀하



2) 행정처분(학원의 등록말소, 교습소의 폐지명령)

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)(안)

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조

2. ○○학원의 지도점검 결과 위반사항을 확인하였기에 관계규정에 따라 행정처분하고자 합니다.

붙임 1. 행정처분(안) 1부.

2. 출장복명서 또는 업무보고 및 지도점검결과 확인서 각 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



행정처분(안)

번호	학원명 (등록번호)	설 립 운영자	위 반 사 항	2년 이내 동일사항 위반여부	행정 처분	과태료
1	○○학원 (제0000호)	○○○				
2	○○음악 학원 (제0000호)	○○○				
3	○○학원 (제0000호)	○○○				
4	○○학원 (제0000호)	○○○				
5	○○학원 (제0000호)	○○○				



0000. 00. 00.(○)

업 무 보 고

<○○과/○○팀>

팀 장 : 행정6급 홍길동

담당자 : 행정7급 성춘향

○○학원 ○○위반사항 현황

☐ ○○ 현황 개요

○ 일시(장소): 2000.00.00.(일) (주소 기재)

○ 사건내용:

☐ 대상학원 현황 : ○○학원

등록번호	설립일	형 태	설립자	주 소
0000	0000.00.00 0	○○학원	(주)○○교육	○○○

☐ 학원 운영 형태 [현지확인, 원장면담]

○ 현지 확인: ○○ ○○팀 2명, 도교육청 1명 [0000.00.00. 15:10 ~ 16:10]

○ 운영(인원, 학교): 금,토,일요일 (00, ○○고)

○ 운영시간

구 분	운영시간	해당학생 수강과목	수강료

※면담시 [학원점검표] 및 [문답서] 등 작성 (원장 서명)

○ ○○반 운영을 위한 ○○ 현황 [2000.00월~현재]

- 처분의 사실이 되는 현황 및 사건 개요 등 기재

☐ 검토의견

- 충청남도학원의설립운영및과외교습에관한조례 시행규칙제14조에 따르면
‘00학원에서 ○○을 ○○하는 경우’는 등록말소에 해당됨

☐ 향후조치 계획

- 현황에 맞는 조치 계획을 작성함



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)에 따른 청문실시

1. 관련

가. ○○과-0000(. . .)

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제20조

다. 행정절차법 제22조

2. ○○학원에 대한 행정처분(등록말소)에 앞서 다음과 같이 청문을 실시하고자 합니다.

가. 청문일시:

나. 청문장소:

다. 청문주재자:

라. 대상자: ○○학원장 ○○○

- 붙임 1. 시나리오 1부.
2. 청문문답서 1부.
3. 등록부 1부. 끝.

주무관

○○팀장

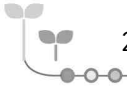
○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수
우 충청남도 00시(군)
전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()
/ https://www.00000.go.kr
/ (비)공개



【청문 시나리오】

청문진행 시나리오

1. 청문시작

- (청문주재자) : 지금부터 행정절차법에 따라 『○○학원 행정처분』과 관련하여 청문을 시작하겠습니다.
- 【의사봉 3타】
- (청문주재자) : ○○학원 당사자 및 이해관계자와 행정처분 담당자를 확인하겠습니다.
 - － 먼저, ○○학원 대표 ○○○씨 주소와 주민등록번호를 말씀하여 주시기 바랍니다. (답변을 들은 후)
 - ⇒ 본인이 맞습니까? (행정처분 담당자에게 확인)
 - － 다음은 행정처분 담당자의 근무 부서와 담당업무 및 성명을 말씀하여 주시기 바랍니다. (답변을 들은 후)
- (청문주재자) : 본 청문은 여기서 바로 결론을 맺고 판단을 하는 것이 아니고, 적법한 절차에 따라 처리하고 있는지 또는 사실관계에 있어서 판단이 적합하게 되었는지에 대하여 상대방의 의견을 듣고, 종합하여 합리적인 행정처분이 될 수 있도록 하기 위한 것입니다.
- 상대방의 의견을 충분히 듣고 진술 순서가 되면 진술과 함께 증거자료 등을 제시하여 주시면 되겠습니다.
- (청문주재자) : 청문 진행 순서는 ①행정처분 내용 설명 ②의견 진술 ③증거자료 제출(별도의 증거자료 있을 시) ④반증 ⑤불명확한 부분에 대한 추가질문 및 답변 ⑥최종 진술 기회 부여 ⑦폐회 순으로 하겠습니다.

2. 당사자의 의견 진술

- (청문주재자) : 그러면 순서에 따라 행정처분 예정 내용을 설명드리겠습니다.
 - － ○○학원은 0000년 0월부터 ○○하는 등 학원법을 위반한 사실이 있습니다.
 - － 이에 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조 규정에 의거 ○○하는 경우의 행정처분을 하고자 본 청문을 실시하며, 청문은 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제20조 및 행정절차법 제27조 내지 제37조에 따라 행정처분을 하기에 앞서 실시하는 것입니다.
- (청문주재자) : 제 설명에 대한 처분당사자의 의견 진술과 행정청 담당자의 추가 진술을 듣도록 하겠습니다.
 - － 먼저 ○○학원 ○○○ 대표가 진술해주십시오.
 - － 다음은 행정처분 담당자가 진술해주십시오.



- (청문주재자) : 다음은 사실관계 등에 대한 증거가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다.

3 각자의 주장에 대한 반증

- 다음은 각자의 주장에 대하여 반증을 듣도록 하겠습니다.
 - － ○○○ 대표부터 말씀하십시오.
 - － 행정처분 담당자 말씀하십시오.

4 질문 및 답변

(질문이 있을 경우에 한함)

- 청문사항에 대하여 양측의 진술을 들었습니다만 다소 미흡한 부분에 대하여 질문을 하도록 하겠습니다.

《 질문 사항 》  위반 사실에 근거한 질문과 증거를 확보한 사실, 확인서에 기재한 사실을 확인할 수 있도록 질문 작성

◇ ○○○ 대표에게 묻겠습니다.

1. 귀하는 언제부터 ○○학원을 운영하셨습니까?

12. ○○ 운영시 ‘충청남도학원의설립운영및과외교습에관한조례시행규칙’

제14조에 의거 ‘등록말소’에 해당된다는 사실은 알고 있었습니까?

13. ‘충청남도학원의설립운영및과외교습에관한조례시행규칙’에 의거 각종 표창, 평생교육 기여도 등을 고려하여 등록말소의 경우 교습정지 90일 이상으로 그 처분을 경감·조정할 수 있다고 되어 있는데, 관련 증빙 사항이 있는지요?

14. (경감·조정사항이 있는 경우) 관련 표창이나, 평생교육 기여도를 증빙할 자료를 제출해 주실 수 있는지요?

14-1. (경감·조정사항이 없는 경우) 관련사항이 없으므로 해당 질의를 마치겠습니다.

15. 이상의 진술은 사실입니까?

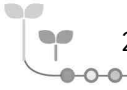
16. 끝으로 별도의 의견이나 증거가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다.

◇ 행정처분 담당자에게 묻겠습니다.

1. ○○학원에 대한 행정처분 등록말소 처분이 적법하다고 생각하십니까?

5 최종 진술기회 부여 : 청문주재자

- 끝으로 ○○○ 대표는 하실 말씀이 있으시면 하십시오.



6 폐회 : 청문주재자

- 본 건에 대하여 당사자의 충분한 의견이 있었으므로 추후 속행 없이 청문을 종결토록 하겠습니다.
- 이상으로 『○○학원 행정처분』에 따른 청문을 마치겠습니다.

【 의사봉 3타 】

- 수고하셨습니다. 당사자께서는 돌아가셔도 좋습니다.



【문답서(청문기록)】

청문 내용 문답서

- ▶ 청문 주재자:
- ▶ 청문 당사자:
 - 학원명
 - 학원장
 - 학원주소

청문주재자 (소속○○ 직위○○○ 성명○○○)와 다음과 같이 자유로이 일문 일답하다.

《문답에 앞서 진술인에게 진술인이 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있음을 고지하고, 답변은 객관적인 근거와 조리에 맞도록 정확하고 간결하게 할 것을 요구하다》

시나리오에 근거하여 질문사항을 작성하고, 청문 주재자가 추가로 질문하는 사항은 추가로 작성할 수 있도록 준비함

[청문 당시 종료 되지 않을 경우는 추후 작성하여 본인 확인 반드시 필요]

문: 먼저 ○○학원 대표 ○○○원장님 주소와 주민등록번호를 말씀하여 주시기 바랍니다.

답:

문: 다음은 행정처분 담당자의 근무 부서와 담당업무 및 성명을 말씀하여 주시기 바랍니다.

문: 행정처분 당사자, ○○학원 원장 ○○○ 본인이 맞습니까?

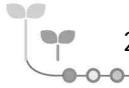
답:

문: 귀하는 언제부터 ○○학원을 운영하셨습니까?

내용 생략

문: (경감 조정사항) 관련 표창이나 평생교육 기여도를 증빙할 자료를 제출해 주실 수 있는지요?

답:



문: 이상의 진술은 사실입니까?

답:

문: 끝으로 별도의 의견이나 증거가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다.

답:

위와 같이 문답을 실시하였으며, 진술내용이 다름없으며 오기나 증·감할 사항이 없음을 확인하므로 서명날인(무인)하게 함

2000년 0월 0일

진술자: 직	성명	(인)
청문주재자: 직	성명	(인)
입회자: 간 사	성명	(인)
담당자	성명	(인)



【등록부】

등 록 부

제목:

일시:

장소:

참 석 자	성 명	서 명	비 고
			청문 주재자
			청문 당사자
			간 사
			담당자



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○학원 설립대표 ○○○ 귀하

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)에 따른 청문 실시 안내

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제20조

나. 행정절차법 제22조

2. 귀 학원에 대한 행정처분(등록말소)에 앞서 처분의 사전통지 및 청문 기회를 부여하오니 의견이 있으시면 청문에 출석하여 주시고, 만약 청문일에 출석하지 아니하는 때는 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 청문일에 출석하지 아니하거나 의견서를 제출하지 아니한 때는 청문을 종료하고 행정처분을 확정할 수 있음을 알려드립니다.

가. 청문일시: ☞ 행정절차법21조 [청문 시작되는 날부터 10일 전까지 통보]

나. 청문장소:

붙임 1. 처분사전통지서(청문실시통지) 1부.

2. 의견제출서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 ○○과- () 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 / 전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



처분사전통지서(청문실시통지)

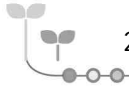
「행정절차법」 제21조제2항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 청문에 출석하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목						
당사자	성명(명칭)					
	주 소					
처분의 원인이 되는 사실						
처분하고자 하는 내용						
법적근거 및 조문내용						
청문실시	기관명		부서명		담당자	
	주소				전화번호	
	일시	년 월 일	시 부터	시 까지(시간)	장소	
	주재자	소속 및 직위				
		성명				

〈청문시 유의사항〉

1. 귀하는 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인·감정인 등에 대하여 질문할 수 있습니다. 만일, 청문일에 출석하지 아니 하는 때는 미리 별지 제11호 서식에 따른 의견서를 제출할 수 있습니다.
2. 귀하께서 정당한 사유없이 청문일에 출석하지 아니하거나 별지 제11호서식에 의한 의견서를 제출하지 아니한 때는 청문을 마칠 수 있습니다. 다만, 정당한 사유로 출석하지 못하거나 의견서를 제출하지 못한 때는 행정청에 그 사유를 소명하여야 합니다.
3. 귀하는 청문이 끝날 때까지 「행정절차법」 제37조에 따라 당해 처분의 조사결과에 관한 문서 그 밖에 당해 처분과 관련되는 문서의 열람 또는 복사를 요청할 수 있습니다.
4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 청문실시기관으로 문의하시기 바랍니다. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장



[별지 제11호서식] 〈개정 2022. 7. 11.〉

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명	
	주소	전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 또는 위반사실 등의 공표의 제목	
	당사자	성명(명칭)
		주소 (전화번호:)
	의견	
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항, 제31조제3항 및 제40조의3제4항에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

(서명 또는 인)

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 때는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 때는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]



【우편물 반송 및 연락두절 등】☞ 내부결재, 타 시·도교육청 누리집 등 탑재 요청

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재/ 타시도 교육청 ☞ 행정절차법 제15조 공고일로부터 14일 지난 때 효력 발생
(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)에 따른 청문실시 공고

1. 관련

가. ○○과-○○○○(. . .)

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제20조

다. 행정절차법 제14조 제4항

2. ○○학원에 대한 행정처분(등록말소)에 앞서 처분의 사전통지 및 청문기회를 부여하고자 하였으나, 우편물이 반송되고 전화연락도 되지 않는 등 송달받을 자의 주소 등을 통상의 방법으로 확인할 수 없어 우리 교육지원청 게시판과 홈페이지에 공고하고,

3. 아울러, 공시송달의 효과가 극대화될 수 있도록, 타 시·도 교육지원청에 공시송달 공고문 게시 협조문을 발송하고자 합니다.

붙임 1. 공시송달 공고문 1부.

2. 처분사전통지서(청문실시통지) 1부.

3. 의견제출서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

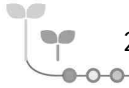
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



【청문 주재자 선정】

충청남도○○교육지원청

수신자 청문주재자 ○○○ 귀하 ✉ 청문 시작되는 날부터 7일 전까지 위촉/통지
(경유)

제목 ○○지역 학원 행정처분(등록말소) 청문주재자 협조 요청

1. 관련:○○과-00000(2023.8.11.)
2. 우리 교육지원청 소관 아래 학원에 대하여 행정처분(등록말소) 시행전 청문을 실시하고자, 청문 주재자로 위촉하오니 협조하여 주시기 바랍니다

○ 청문주재자(소속 및 직위): ○○○ (○○교육지원청 ○○과장)

청문내용

- ▶ 대상학원(설립자): ○○학원(원장 ○○○)
- ▶ 청문사유: ○○ 운영 [위반 사항 요약 기재]
- ▶ 청문일시: 2023.8.25.(금) 10:00~11:30
- ▶ 청문장소: ○○지원청 0층 0회의실

3. 행정사항

- 청문 관련 자료는 내부메일 별도 송부
 - ✉ [위반 사실 현황, 법률자문결과(있는 경우), 관계법령, 증거자료 등]
- 우리 교육지원청에서 해당 출장 여비지급 예정. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



【청문 종결 후】

- ☞ 청문주재자 ⇒ 행정절차법시행령제19조 청문조서를 작성한 후 지체없이 청문조서 열람확인의 장소 및 기간을 정하여 당사자 등에게 통지하여야 함 (행정청에 제출하기 전까지의 기간의 범위내에서 정하여야 함)
- ☞ 청문주재자의 청문당사자(학원장) 열람·확인 후 ⇒ 청문조서, 청문주재자 의견서를 행정청에 제출 [행정청은 문서접수]

충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 귀하

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)관련 청문조서 열람·확인 통지

1. 관련

- 가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조(행정처분)
- 나. 행정절차법 제34조(청문조서) 및 동법시행령 제19조(청문조서의 열람등)

2. ○○학원 행정처분(등록말소) 관련 청문조서의 열람·확인 장소 및 기간을 아래와 같이 통지하오니 기간 내에 열람·확인하시기 바랍니다.

가. 기간: 2000.00.00.(○)~2000.00.00.(○) 00:00

나. 장소: ○○지원청 ○○과

3. 청문조서에 대해 이의가 있을 경우 행정절차법 제34조제2항 및 동법 시행령 제19조제2항의 규정에 의거 불임 서식에 따라 정정요구를 할 수 있음을 알려드립니다.

- 청문조서 정정요구서 제출기한: 2000.00.00.(○) 00:00

붙임 청문조서 정정요구서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호의2서식] 〈개정 2014.7.28〉

청문조서 정정요구서

예정된 처분의 제목	
청문조서 열람확인의 일시 및 장소	
당사자	성 명(명칭)
	주 소
청문조서의 정정대상 내용	
정정 요구의 내용	
기 타	
「행정절차법」 제34조제2항 및 같은 법 시행령 제19조제2항에 따라 청문조서의 정정을 요구합니다. 년 월 일 당사자등 성명 (서명 또는 인)	
※ 행정청에 문서로 정정을 요구하는 경우에 한함	

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ (재활용품)]



【청문결과 행정절차 종료 후 즉시 보고】

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재
(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소) 청문실시 결과 보고

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제20조

나. 행정절차법 제21조, 제34조, 제34조의2, 제35조, 제37조

다. 00과-0000(2000.00.00.), 00과-0000(2000.00.00.)

2. ○○학원에 대한 행정처분에 앞서, 청문을 실시(청문 당사자 출석함)하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 청문결과 주요내용

- 청문일시: 2000.0.00.(금) 10:00 ~ 10:50

- 청문주재자: ○○지원청 ○○과장 ○○○

- 청문주재자 의견: 「충남학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제14조에 의거
○○운영하는 경우의 행정처분 [등록말소] 처분 의견

- 청문조서 열람일: 2000.00.00.(화) 00:00 - 공개여부(비공개)

붙임 1. 청문내용 1부.

2. 청문주재자 의견서 1부.

3. 청문조서 및 증거 자료 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 00과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



청 문 조 서

제목				
청문주재자	소 속			
	성 명			
당사자등 (대표자, 대리인)	성명(명칭)	주소	출석 여부	불출석한 경우의 사유
참석한 행정청의 직원	직위			
	성명			
청문의 일시 및 장소				
청문공개	공개 여부			
	이유			
당사자등의 진술내용	요지			
	제출된 증거			
증거조사	요지			
	증거			
기타				
년 월 일 청문주재자 성명: (서명 또는 인)				
열람·확인자 성명: (서명 또는 인)				
※ 기재란이 부족한 때는 별지를 사용하실 수 있습니다.				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

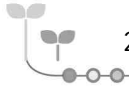


■ 행정절차법 시행규칙 [별지 제18호의4서식] 〈개정 2022. 7. 11.〉

청문주재자 의견서

청문의 제목
처분의 내용·주요사실 또는 증거
종합의견(처분수준의 적정성, 경감필요성 등)
기 타
년 월 일 청문주재자 성명 : (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



청문결과보고서

1. 건 명: ○○학원 행정처분(등록말소)
2. 일 시: . . . () 00:00 ~
3. 장 소: 충청남도○○교육지원청 0층 0회의실
4. 참 석 자

- 1) 당사자: ○○학원 설립·운영자 ○○○
- 2) 청문주재자: ○○교육지원청 직 성명
- 3) 청문입회자: ○○교육지원청 직 성명
○○교육지원청 직 성명

5. 청문내용

질문1<청문주재자>귀하께서는 충청남도 ○○시/군 ○○로/길 000, 0층에서 ○○학원을 운영하고 계십니까?

답변1<당사자>

질문2<청문주재자>우리 청에서 귀 학원을 확인한 결과, _____위반의 상태로 확인되었습니다. 위 사실에 대해 하실 말씀 있으신가요?

답변2<당사자>

질문3<청문주재자>우리 청에서는 위의 사실에 대해 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조 규정에 의거 귀 학원을 등록말소 할 예정입니다. 이의 있으신가요?

답변3<당사자>

질문4<청문주재자>마지막으로 하실 말씀이 있습니까?

답변4<당사자>

진 술 자 주 소:

주민등록번호:

성 명: (인)

청문주재자	직	성명	(인)
청문입회자	직	성명	(인)
청문입회자	직	성명	(인)



☞ 충남학원조례시행규칙 제15조에 의거 행정절차 종료 후 10일 이내에 행정처분하여야 함

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소) 확정 및 행정처분장 게시

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제19조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제15조, 제17조

다. ○○과-25350(2023.9.1.)[○○학원 행정처분(등록말소)에 따른 청문 결과 보고]

2. [○○학원]에 대하여 행정처분하고자 청문을 실시한 결과, 처분에 이의가 없으므로 행정처분을 확정하고 처분장을 게시하고자 합니다.

순 번	등록 번호	학원명	학원장	위반사항	행정처분 확정(안)	법정 과태료	처분 과태료	비 고
1	000	○○학원	○○○		등록말소	해당 없음	해당 없음	

붙임 1. 행정처분확정(안) 1부.
2. 행정처분통지서 1부. 끝..

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 귀하

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소) 확정통지 및 행정처분장 게시 알림

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제19조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제15조, 제17조

2. 귀 학원에 대하여 청문을 실시한 결과, 처분에 이의가 없으므로 행정처분(등록말소)을 확정하고 귀 학원에 처분장을 게시할 예정임을 안내드립니다.

3. 아울러 귀하께서는 행정처분을 받은 날부터 1년간 학원을 설립·운영할 수 없으며, 행정처분에 대하여 이의가 있을 경우 「행정심판법」에 의한 행정심판 또는 「행정소송법」에 의한 행정소송 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 제기할 수 있음을 안내드립니다.

붙임 1. 행정처분통지서 1부.

2. 행정처분장 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.000000.go.kr>

/ (비)공개



[별지 제8호서식] <개정 2012. 2. 20 규칙 제556호>

행정처분통지서

문서번호 :

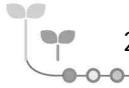
받는 곳 :

제 목 : 행정처분 통지

귀 학원(교습소)에 대하여 년 월 일 운영실태를 점검한 결과,

법규 위반사실이 있어 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조 및 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 처분하오니 이행하시고, 앞으로 학원의 운영에 적정을 기하여 주시기 바랍니다.

학원(교습소)명		설립·운영자	
위 치			
위 반 사 항			
처 분 내 용			
시 정 사 항			
시 정 기 간			
알리는 사항	○ 위 행정처분 및 시정사항을 이행하지 아니 하거나 그 시정 결과를 기한 내에 제출하지 않을 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 위반사항으로 2년 이내에 다시 위반할 때에는 가중처분 될 수 있음. ○ 위 행정처분에 대하여 이의를 제기하고자 할 때에는 행정심판법 제18조의 규정에 의한 기간 내에 우리 교육지원청 또는 충청남도교육청에 행정심판을 제기할 수 있음.		
년 월 일 ()교육장 (인)			



행정처분장

학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조 및 충청남도 학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한 조례 제9조에 따라 아래와 같이 행정처분 되었음을 알립니다.

1. 학원(교습소)명 :

2. 설립.운영자 :

3. 위 반 사 항 :

○

○

○

4. 행정처분 내용 :

5. 고 지 사 항 :

○ 위 학원(교습소)은 년 월 일부터 년 월 일까지(등록말소, 폐지 처분인 경우
년 월 일부터) 교습정지(등록말소, 폐지) 처분으로 교습할 수 없으며, 이를 어길 경우 관계법규에
의하여 행정처분이 가중될 수 있습니다.

○ 본 행정처분장을 무단제거 또는 훼손하는 자는 학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조
제3항에 따라 200만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

년 월 일

() 교 육 장 (인)



충청남도○○교육지원청

수신자 수신자 참조

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소) 알림

1. 관련

가. ○○과-○○○○(. . .)

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제19조

다. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제17조

라. 행정절차법 제14조 제4항

2. 관련 규정에 의거 [등록말소]된 아래 학원 현황을 아래와 같이 알려드립니다.

학원명	학원장 성명 (생년월일)	학원위치	행정처분	처분일자	처분사유
○○학원	○○○(00.00.00)	주소 기재	등록말소	2023.9.4.	위반 사항 기재

3. 아울러, 해당 건은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제9조 제1항 제6호의 결격사유에 해당함을 안내하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다. 끝.

수신자 전국시도교육청 및 지역교육지원청

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

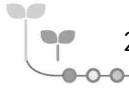
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



☞ 우편물 반송 및 연락이 되지 않는 경우

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소) 및 행정처분장 게시 공시송달

1. 관련

가. ○○과-○○○○(. . .)

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제19조

다. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제17조

라. 행정절차법 제14조 제4항

2. ○○학원에 대한 행정처분(등록말소)과 행정처분장 게시를 통지하고자 하였으나 우편물이 반송되고 전화연락도 되지 않는 등 송달받을 자의 주소 등을 통상의 방법으로 확인할 수 없어 우리 교육지원청 게시판과 홈페이지에 공고하고,

3. 아울러, 공시송달의 효과가 극대화될 수 있도록, 타 시·도 교육지원청에 공시송달 공고문 게시 협조문을 발송하고자 합니다.

붙임 1. 공시송달문 공고문 1부.

2. ○○학원 행정처분(등록말소) 및 행정처분장 게시 알림 공문 1부.

3. 행정처분통지서 1부.

4. 행정처분장 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



☞ 우편물 반송 및 연락이 되지 않는 경우

충청남도○○교육지원청

수신자 수신자 참조

(경유)

제목 ○○학원 행정처분(등록말소)에 따른 공시송달 공고문 게시 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 행정절차법 제14조 제4항
3. ○○학원에 대한 행정처분(등록말소)과 행정처분장 게시를 통지하고자 하였으나 우편물이 반송되고 전화연락도 되지 않는 등 송달받을 자의 주소 등을 통상의 방법으로 확인할 수 없어 붙임과 같이 공시송달 공고문을 보내드리오니 게시판과 홈페이지에 공고하여 주시기 바랍니다.

- 붙임
1. 공시송달문 공고문 1부.
 2. ○○학원 행정처분(등록말소) 및 행정처분장 게시 알림 공문 1부.
 3. 행정처분통지서 1부.
 4. 행정처분장 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

수신자 전국시도교육청 및 지역교육지원청, ○○세무서장, ○○시장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 ○○시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



다. 과태료

1) 과태료 부과

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 행정처분 및 과태료 부과 사전통지(안)

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조

2. ○○학원의 지도점검 결과 위반사항을 확인하였기에 관계규정에 따라 행정처분 및 과태료를 부과하고자 합니다.

붙임 1. 행정처분(안) 1부.

2. 지도점검표 및 지도점검결과 확인서 각 1부. 끝

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

()

우 충청남도 00시(군)

/ <https://www.000000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

/ (비)공개



행정처분(안)

번호	학원명 (등록번호)	설 립 운영자	위 반 사 항	2년 이내 동일사항 위반여부	행정 처분	과태료
1	○○학원 (제0000호)	○○○				
2	○○음악 학원 (제0000호)	○○○				
3	○○학원 (제0000호)	○○○				
4	○○학원 (제0000호)	○○○				
5	○○학원 (제0000호)	○○○				



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 ○○학원 행정처분 및 과태료 부과 사전통지

1. 관련

가. 질서위반행위규제법 제16조 및 같은 법 시행령 제2조의2, 제5조

나. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제17조, 제23조

다. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제14조, 제19조

2. 귀 학원의 지도점검 결과 위반사항을 확인하였기에 관계규정에 따라 행정처분 및 과태료를 부과하고자 합니다.

3. 이에 앞서 행정처분의 내용을 사전통지하오니 의견이 있을 경우 붙임서류(의견제출서)를 작성하시어 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 기간 내 정당한 사유 없이 의견진술이 없는 때에는 관련규정에 따라 행정처분과 과태료를 부과할 것임을 알려드립니다.

붙임 1. 행정처분사전통지서 1부.

2. 과태료사전통지서 1부.

3. 의견제출서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

()

우 충청남도 00시(군)

/ <https://www.00000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

/ (비)공개



처분사전통지서(의견제출통지)

「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목							
당사자	성명(명칭)						
	주 소						
처분의 원인이 되는 사실							
처분하고자 하는 내용							
법적근거 및 조문내용							
의견제출	제출처	기관명		부서명		담당자	
		주소				전화번호	
		전자우편 주소				팩스번호	
	제출기한		년 월 일까지				

〈의견제출시 유의사항〉

- 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술·정보통신망 또는 별지 제11호 서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 때는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.
 - 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 때는 의견이 없는 것으로 간주합니다.
 - 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 때는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.
 - 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분·자격의 박탈 ③ 법 인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 때는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장



[관세법 등에 의한 과태료 부과징수에 관한 훈령] (별지 제2호의2 서식 인용)

과태료사전통지서

(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 위반)

- 귀하는「질서위반행위규제법」제16조제1항에 따라 아래「학원법」위반사실에 대하여 서면 또는 구두로 의견을 진술할 수 있음을 알려드리오니 00년00월00일까지 이 안내문 이면의 "의견진술서"에 귀하의 의견을 사실대로 기술하여 우리교육청에 보내주시거나 우리교육청 ○○과 (전화번호: 000-000-0000, 담당자:)로 귀하의 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
- 지정된 기일 내에 의견 제출이 없는 때는 이의가 없는 것으로 인정하여 소정의 과태료를 부과할 예정입니다.
- 「질서위반행위규제법」제18조제1항에 따라 의견진술 기한 이내에 과태료를 자진 납부하는 때는 부과될 과태료의 20%를 감경받을 수 있습니다. 감경된 과태료는 이 안내문과 함께 동봉된 납부고지서로 납부할 수 있으며, 납부기한이 경과할 경우 감경된 과태료로 납부할 수 없습니다.
- 또한, 국민기초생활수급자, 한부모가족 보호대상자, 장애인(3급이상), 국가유공자(상이등급 3급이상) 또는 미성년자인 때는 의견진술 기한 이내에 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2에 따른 과태료 감경을 위한 자료를 제출할 수 있음을 알려드리며, 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 과태료를 감경할 수 있습니다.

가. 인적사항

주 소:

성 명: (한자)

생년월일:

나. 위반내용:

다. 과태료 부과예정금액

① 의견진술 기한 이내 자진납부시 20% 감경 $② - (② \times 0.2)$	② 정상납부시	③ 정상납부 체납시 3% 가산 $② + (② \times 0.03)$	④ 정상납부 체납시 60개월간 월 1.2% 가산 $② + (② \times 0.03) + (② \times 0.012 \times 60)$

라. 위반법조:

년 월 일

충청남도○○교육지원청

직인

※ 질서위반행위규제법 시행령 제3조(사전통지 및 의견제출 등)에서 행정청이 과태료 부과에 관하여 미리 통지하는 때는 서면으로 하여야 한다는 규정에 따라 타 법률에서 서식 인용



행정절차법 시행규칙 [별지 제11호서식] 〈개정 2022. 7. 11.〉

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명	
	주소	전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 또는 위반사실 등의 공표의 제목	
	당사자	성명(명칭)
		주소 (전화번호:)
	의견	
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항, 제31조제3항 및 제40조의3제4항에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

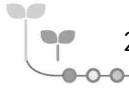
(서명 또는 인)

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 때는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 때는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]



충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 ○○학원 과태료 부과

1. 관련

가. ○○과-○○○○(. . .)

나. 질서위반행위규제법 제17조

다. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조

2. ○○학원의 위반사항에 대하여 0000.00.00까지 의견 제출이 없어 불임과 같이 과태료를 부과하고자 합니다.

붙임 1. 과태료처분통지서 1부.

2. 과태료납부고지서 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

()

우 충청남도 00시(군)

/ <https://www.000000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

/ (비)공개



[별지 제10호서식]<개정 '00.4.1 규칙 제382호, 개정 '08.10.30 규칙 제509호>

과 태 료 처 분 통 지 서

문서번호 :

받 는 곳 :

제 목: 과태료처분 통지

1. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조제1항의 규정에 위반한 사실이 있습니다.

가. 위반일시 :

나. 위반내용 :

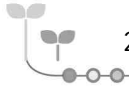
2. 위의 위반사실에 대하여 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조 제1항의 규정에 의하여 원의 과태료를 부과하오니 년 월 일까지 납부하시기 바랍니다.

3. 과태료 처분에 불복이 있을 때는 통지받은 날로부터 30일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이의를 제기한 때에는 법원에서 과태료 재판을 받게 됩니다.

붙임: 과태료 납부통지서 1부

년 월 일

충청남도○○교육지원청교육장



[별지 제11호서식]<개정 2012.2.20. 규칙 제556호>

과태료납부고지서

납부고지서									
제 호			교육비 특별회계						
세입 과목	연도	납부 기관	징수 번호		C				
납부금액									
			억			만			원
일금					원정				
단,									
위 금액을 납부하시기 바랍.									
납부기한: 년 월 일									
납부장소: 충청남도교육비특별회계금고									
년 월 일									
징수관:									
성 명: (인)									
납부자 ○○○ 귀하									

영수필통지서									
제 호			교육비 특별회계						
세입 과목	연도	납부 기관	징수 번호		C				
납부금액									
			억			만			원
일금					원정				
단,									
상기 금액을 영수하였으므로 통지함.									
년 월 일									
충청남도교육비특별회계금고(인)									
징수관 귀하									
납 부 기 관									
수입금출납원									

영수증									
제 호			교육비 특별회계						
세입 과목	연도	납부 기관	징수 번호		C				
납부금액									
			억			만			원
일금					원정				
단,									
상기 금액을 영수함.									
년 월 일									
충청남도교육비특별회계금고(인)									
납부자 ○○○ 귀하									



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 ○○학원 과태료 부과 알림

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제19조~제22조

2. 귀 학원의 위반사항에 대하여 과태료를 부과하오니 0000.00.00까지 가까운 금융기관에 납부하여 주시기 바랍니다.

3. 과태료 처분에 불복이 있을 때는 통지 받은 날로부터 60일 이내에 서면으로 이의제기를 할 수 있으며, 이의를 제기한 때에는 법원에서 과태료 재판을 받게 됨을 알려드립니다.

4. 아울러, 본 고지 기간 내 과태료를 납부하지 아니한 때에는 과태료 금액의 3%가 가산 되고, 납부기한이 경과한 날로부터 매1개월 경과할 때마다 체납된 과태료의 1.2%에 해당하는 증가산금을 가산금에 가산하여 징수하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 과태료처분통지서 1부.

2. 과태료납부고지서 1부.

3. 과태료처분에 대한 이의신청서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

()

우 충청남도 00시(군)

/ <https://www.OOOOO.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

/ (비)공개



과태료처분에 대한 이의신청서

학원(교습소)명				
신 청 인	①성 명	(한자) (한글)	②생년월일	
	③주 소			
과태료처분내역	④부과기준		⑥납부통지서번호	
	⑤통지받은일자		⑦과 태 료 금 액	
	⑧과태료처분 이 유			
⑨과태료처분에 대한불복사유				

위의 과태료 처분에 대하여 불복이 있어 이의를 제기하오니 「질서위반행위규제법」에 따라 법원에 과태료 재판을 받도록 조치하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)

충청남도○○교육지원청교육장



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 ○○학원 과태료 납부 독촉

1. 관련

가. 질서위반행위규제법 제24조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제21조

2. 귀 학원의 위반사항에 대하여 0000.00.00.까지 납부하도록 통지하였으나, 납부기간이 경과하도록 과태료를 납부하지 않고 있어 독촉하오니, 기한 내에 가까운 금융기관에 납부하여 주시고,
3. 아울러, 기간 내에 납부하지 아니할 때에는 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 강제 징수하게 됨을 알려드립니다.

대상자 성명	주소	위반내용	과태료부과금액(가산금포함)

- 붙임 1. 과태료납부독촉장 1부.
2. 과태료납부고지서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

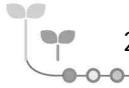
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



과 태 료 납 부 독 촉 장

학원(교습소)명			
납부의무자	① 성 명		③ 생년월일
	② 주 소		
④ 과태료 납부통지서 번호			
⑤ 위반사항	「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제23조 제1항		
⑥ 과태료금액		⑦ 당초납부기한	

위 과태료 금액이 체납되었으니 년 월 일까지 에 납부하시기
바라며 지정 기간내에 납부하지 아니할 때에는 지방세체납처분의 예에 따라 강제
징수하게 됩니다.

년 월 일

충청남도○○교육지원청교육장



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○지방법원장(○○과장)

(경유)

제목 과태료처분에 대한 이의제기 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련
 - 가. 질서위반행위규제법 제21조
 - 나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제22조
3. 학원의 위반사항에 대하여 과태료처분을 받은 자로부터 이의제기가 있어 통보하오니 과태료재판을 해주시기 바랍니다.
 - 가. 학 원 명:
 - 나. 처분사유:
 - 다. 처분근거: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조 제1항 ○호

붙임 과태료처분에 대한 이의제기 통보서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

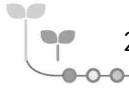
()

우 충청남도 00시(군)

/ <https://www.00000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

/ (비)공개



과태료처분에 대한 이의제기 통보서

문서번호:

받 는 곳: 발신 충청남도 ○○교육지원청교육장 (인)

제 목: 과태료 처분에 대한 이의제기 통보서

다음과 같이 과태료처분을 받은 자로부터 이의제기가 있어 통보하오니 질서위반행위규제법에 따라 과태료재판을 하여주시기 바랍니다.

학 원 (교습소) 명				
과태료 처분을 받은 자(이의제기자)	①성 명	(한자) (한글)	②생년월일	
	③주 소			
과태료처분일자	④통지일자		⑥과태료금액	
	⑤부과기간		⑦이의제기일자	

붙임: 1. 과태료처분통지서 사본 1부

2. 과태료처분에 대한 이의신청서 사본 1부



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 ○○학원 과태료처분 이의제기에 따른 행정절차 알림

1. 관련

가. 질서위반행위규제법 제21조

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제22조

2. 귀 학원의 위반사항에 대하여 과태료를 부과하였으나, 이에 대하여 이의를 제기하였기에 ○○법원에 이 사실을 통보하여 과태료 재판을 받도록 조치하였음을 알려드립니다.

학원명	과태료내역	이의제기 일자	통보일자	통보기관

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



2) 재산압류 및 해제

충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장(○○과장)

(경유)

제목 과태료 체납자에 대한 재산압류 등록 촉탁

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련
가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조
나. 지방세징수법 제56조
3. ○○학원은 ○○○○○○을 위반하여 과태료를 부과하고 납부 독촉하였으나 현재까지 이를 납부하지 않은 체납자에 대하여 재산압류의 등록을 촉탁하오니 처리하여주시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 압류(변경)등록 촉탁서 1부.
2. 압류조서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

()
/ <https://www.00000.go.kr>

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

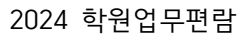
/ (비)공개



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제46호서식]

문 서 번 호		자동차·건설기계·항공기 압류(변경)등록 촉탁서
재산의 표시		
사용의 본거지		
재산소유자의 성명 또는 명칭		
등록원인 및 등록 연월일		년 월 일 압류
등록의 목적		체납처분에 의한 압류등록
등록권리자		지방자치단체의 장
등 록 의무자	성명(법인명)	
	주민(법인·외국인) 등 록 번 호	
	주소(영업소)	
등록면허세		비과세(「지방세법」 제26조에 따름)
		년 월 일 촉탁공무원 충청남도○○교육지원청교육장 인 성명 (관할관서) 귀중
첨 부 서 류		압류조서 부

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]



압류조서

210mm×297mm [백상지 (80g/m²) 또는 중질지 (80g/m²)]



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 압류 통지

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제23조

나. 지방세징수법 제56조

2. 귀 학원은 ○○○○○○을 위반하여 과태료를 부과하고 납부를 독촉하였으나, 체납하여 귀하의 재산압류사항을 통지하오니 빠른 시일 내에 체납된 과태료를 납부하시고 압류 해제를 신청하시기 바랍니다.

납 세 자	성 명 (상 호)	생년월일 (사업자등록번호)		
	주 소 (사업장)			
압 류 재 산 의 표 시		자동차 00고 0000		
압 류 일 자		년 월 일		
압 류 조 서 작 성 일 자		년 월 일		
압 류 사 유		과태료 확정전 보전압류		
압류에 관계된 체납액의 내용 (단위: 원)				
세목코드	발행번호	연도·기분	내국세	농어촌특별세
세 목	납부기한	계	교육세	가 산 금

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

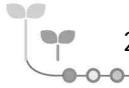
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○시장(○○과장)

(경유)

제목 과태료 체납자에 대한 재산압류 해제 촉탁

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련
가. ○○과-○○○○(. . .)
나. 지방세징수법 제64조
3. 과태료를 체납하여 재산이 압류된 자가 체납된 과태료를 완납하였기에 재산압류의 해제를 촉탁하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 압류말소 등기(등록) 촉탁서 1부.
2. 압류해제조서 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제52호서식]

접 수	년 월 일	처 리 인	등기관 확인	각종 통지			
	제 호						
문 서 번 호	지방세 체납처분에 의한 압류말소 등기(등록) 촉탁서						
재산의 표시							
등기(등록)원인 및 등기(등록)일	년 월 일 압류해제						
등기(등록)의 목적	압류말소 등기(등록)						
등기(등록) 권리자	성명(법인명)						
	주민(법인·외국인) 등록번호						
	주소(영업소)						
등기(등록) 의무자	지방자치단체의 장						
등록면허세	비과세(「지방세법」 제26조에 따름)						
등기(등록)관서 귀중	년 월 일 촉탁공무원 충청남도○○교육지원청교육장 인 성명						
첨 부 서 류	1. 압류해제조서 부 2. 촉탁서 부분 부						

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]



■ 지방세징수법 시행규칙[별지 제50호서식]

압류해제조서

문 서 번 호		압 류 번 호			
체납자	성명 (법인명)	주민(법인·외국인) 등 록 번 호			
	주소 (영업소)				
압류일		년 월 일 압류			
압류해제 사유					
압류재산의 표시(압류재산의 종류·수량 및 품질과 소재지를 적습니다)					
압류에 관계된 체납액의 내용					
세목	과세연도	납부기한	지방자치단체의 징수금		
			계	지방세	가산금
체납처분비					
합계					
위와 같이 체납액을 징수하기 위하여 압류하였으나 「지방세징수법」 제63조에 따라 _____에 해당하여 년 월 일 그 압류를 해제하였으므로 「지방세징수법 시행령」 제62조에 따라 이 조서를 작성합니다. 년 월 일 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 시·군·구 직 성명 (서명 또는 인) 참여인 성명 (서명 또는 인)					

210mm×297mm(백상지 100g/㎡)



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○학원장 ○○○

(경유)

제목 압류해제 통지

1. 관련: 지방세징수법 제64조
2. 귀 학원의 과태료 체납액을 징수하기 위하여 아래의 재산을 압류하였으나 완납하여 0000년 00월 00일 압류를 해제하였음을 알려드립니다.

받는 사람	성명 (상 호)	생년월일 (사업자등록번호)		
	주소 (사업장)			
체납자	성명 (상 호)	주민등록번호 (사업자등록번호)		
	주소 (사업장)			
압류재산의 표시		자동차 00고 0000		
압류일자		년 월 일		
압류에 관계된 체납액의 내용 (단위: 원)				
세목코드	발행번호	연도·기분	내국세	농어촌특별세
세 목	납부기한	계	교육세	가 산 금

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

00팀장

00과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ https://www.00000.go.kr

/ (비)공개



라. 고발(무등록 학원(교습소, 개인과외교습자))

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 무등록 학원 고발

1. 관련: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조
2. ○○교육지원청 관내에서 다음과 같이 무등록 학원을 운영한 자에 대하여 형사고발하고자 합니다.

명칭	운영자	주민등록번호	운영장소	위반사항

- 붙임 1. 검토조서 1부.
2. 사실확인서 1부.
3. (증거자료 등) 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수
우 충청남도 00시(군)
전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

(
/ https://www.00000.go.kr
/ (비)공개



무등록학원 고발 검토조서

1. 무등록학원 현황

- 개 원 일: 0000. 00. 00.()
- 건축용도: 숙박시설
- 장 소: 충청남도 ○○시/군 ○○로/길 ○○
- 운영현황
 - 기 간: 0000. 00. 00. ~ 조사일 현재
 - 수강생: 0명(유·초·중학교)
 - 교습비: 00,000원 ~ 000,000원
- 교습과정: ○○

1. 점검결과

- 점검일시: 0000. 00. 00.() 00:00~00:00
- 운영장소: 충청남도 ○○시/군 ○○로/길 ○○
- 학 생 수: 0명(유·초·중학교)
- 교습기간: 0000. 00. 00. ~ 조사일 현재
- 강 사: 0명
- 교습과정: ○○
- 교 습 비: 00,000원 ~ 000,000원

1. 학원의 성립요건

- 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원 10명일 것
○○학원 학생 18명이(초등3, 중등15명) 있었으며, 학습장소로 이용할 수 있는 장소가 10명 이상이 사용할 수 있을 만큼 충분한 면적이 있음
- 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정을 운영할 것
30일 이상의 교습과정이란 연속 30일을 의미하는 것이 아니라 누계가 30일 이상이면 충족하므로, 이번에 적발된 학원은 0000년부터 2박3일로 4회 운영된 것이 ○○홈페이지에서 확인 되었으며, 0000년 00월부터는 신문을 통해 적극적으로 학생모집을 하는 등 2년여 기간 동안 30일 이상의 교습과정을 운영하였을 것으로 추정됨

1. 검토의견

무등록학원 운영자 ○○○은/는 ○○에 위치한 인수한 모텔이 학원등록의 건축물용도를 충족하지 못하여 ○○교육지원청에 학원으로 등록하지 아니하고 ○○학원의 학생을 대상으로 2년의 기간 동안 간헐적으로 주말학원을 운영하면서 ○○ 등의 교습과정을 30일 이상 계속한 것으로 판단됨에 따라, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조의 규정에 따라 형사고발하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

○○○○. ○○. ○○.

검토자: 직 교육행정○급 성명 ○○○ (인)

[입의서식]

사 실 확 인 서(운영자용)

명칭			연락처		
위치					
운영자	성명			주민등록번호	
	주소				
교습과정					
수강생현황					
교습비현황					
강사현황					
시설현황	강의실:	실	사무실:	실	기타:
운영기간	. . . ~ 조사일 현재				
기타					

본인은 위와 같이 (무등록 학원 / 미신고 교습소 /미신고 개인과의)을 하고 있음을
확인합니다.

일월년

확인자(교습행위자) 성명: (서명)

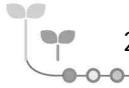
조사자 소속: 충청남도○○교육지원청 직위: 성명: (서명)

직위: 성명: (서명)

직위: 성명: (서명)



충청남도○○교육지원청교육장 귀하



[임의서식]

사 실 확 인 서(강사 및 학생용)

성 명:

생년월일:

전화번호:

주 소:

기술내용 (6하원칙에 의거)

※ 현장 상황에 따라 강사, 학생 등으로 부터“사실확인서”작성토록 함

년 월 일

충청남도○○교육지원청교육장 귀하



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○경찰서장(수사과장)

(경유)

제목 무등록 학원 고발

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조
3. 관내에서 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조를 위반하여 다음과 같이 무등록 학원을 운영한 자에 대하여 형사고발하오니 조치하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

명칭	운영자	주민등록번호	운영장소	위반사항

- 붙임 1. 고발장 1부.
 2. 사실확인서 1부.
 3. (증거자료 등) 1부. 끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

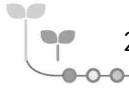
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 / 전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



고 발 장

1. 고발인

- 성 명: 충청남도○○교육지원청교육장 ○○○
- 주 소: 충청남도 ○○시/군 ○○로/길 ○○

2. 피고발인

- 성 명: ○○○(주민등록번호: -)
- 주 소: 충청남도 ○○시/군 ○○로/길 ○○

3. 위반사실 및 적용법규

구 분	종 별	명 칭 (분류)	운영자	운 영 장 소
		○○○○○ (무등록 학원)	○○○	충청남도 ○○시/군 ○○로/길 ○○ (Tel.)
내 용	위 ○○○은 상기 장소에서 무등록 학원을 운영하고 있기에 형사고발함. 1. 운영기간: 0000년 00월 ~ 0000년 00월 경 조사일 현재 2. 수강생수: 00명 3. 교습과목: ○○ 4. 수 강 료: 000,000원~000,000원(90분/1일, 5회/1주일) 5. 모집대상: 초.중학생 6. 강사 및 직원: 운영자 외 0인 7. 운영형태: 위 는 상기 장소에서 초.중학생을 대상으로 ○○○○을 교습함.			
처 벌 근 거	학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조 제1항 제1호			

년 월 일

충청남도○○교육지원청교육장

○○경찰서장 귀하



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○세무서장(○○과장)

(경유)

제목 무등록 학원 세무자료 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조의 규정을 위반한 무등록 학원에 대해 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

명칭	운영자	주민등록번호	운영장소	위반사항

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



충청남도○○교육지원청

수신자 ○○○ 귀하

(경유)

제목 무등록 학원 교습중지 알림

1. 학원을 운영하려는 자는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조에 따라 관할 교육지원청에 학원 등록을 하고 교습을 하여야 하나, 귀하께서는 학원 등록을 하지 아니하고 교습행위를 실시하고 있는 것으로 담당 공무원의 현장조사결과 확인되었습니다.
2. 이에 따라 귀하는 해당 시설에서의 교습행위를 중지하시기 바라며,
3. 이와 관련된 자세한 사항은 ○○교육지원청 ○○과 ○○팀(☎041-000-0000, 담당자 ○○○)으로 문의해 주시기 바랍니다.

※ 참고(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제19조(학원 등에 대한 조치))

교육감은 등록이나 신고를 하지 아니하고 학원이나 교습소를 설립·운영하는 경우 그 학원이나 교습소를 폐쇄하거나 교습 등을 중지시키기 위한 다음의 조치를 할 수 있다.

- ① 해당 기관의 간판(표지물 등)을 제거하거나 학습자의 출입을 제한하기 위한 시설물의 설치
- ② 해당 기관이 등록 또는 신고를 하지 아니한 시설임을 알리는 게시문 부착

끝.

충청남도○○교육지원청교육장

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



마. 신고포상금

충청남도○○교육지원청

수신자 내부결재

(경유)

제목 충청남도○○교육지원청 신고포상금 심의위원회 구성계획 수립

1. 관련

가. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 제17조 제5항, 제6항

나. 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제12조의2

2. 충청남도○○교육지원청 신고포상금 심의위원회 구성계획을 붙임과 같이 수립하고자 합니다.

붙임 충청남도○○교육지원청 신고포상금 심의위원회 구성계획(안) 1부. 끝.

주무관

○○팀장

○○과장

교육장

협조자

시행 ○○과- (0000. 00. 00.) 접수

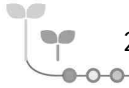
우 충청남도 00시(군)

전화 041-000-0000 /전송 041-000-0000 / 00000@cne.go.kr

()

/ <https://www.00000.go.kr>

/ (비)공개



[예시]

【 신고포상금 심의위원회 구성 】

□ 법령 및 근거

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조의5
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 제17조
- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제12조의2

□ 충청남도○○교육지원청 신고포상금 심의위원회 구성현황

- 위원장: 1명(학원업무 담당 과장)
- 위 원: 5명(위원장포함) - 담당급 이상 공무원

□ 심의 내용

- 신고자의 신고내용 적정성 여부
- 학원 등의 운영 적정성 여부
- 신고자에 대한 포상금 지급 여부
- 그 밖의 포상에 필요한 사항

□ 신고포상금 지급

- 충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제12조의2 제7항~제9항
- ⑦ 신고자는 위반사항을 인정할 수 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 갖추어 신분증 사본과 시행규칙 제28호서식의 신고포상금신청서를 서면으로 제출하거나 불법사교육 신고센터에 온라인으로 신청하여야 한다. 다만, 신고자가 2명 이상일 경우 대표자를 지정하여 제출하여야 한다.
 1. 미등록 학원, 미신고 교습소 및 개인과외교습자의 경우 사진이나 동영상 자료
 2. 교습비등 초과징수의 경우 해당 영수증
 3. 교습시간 위반의 경우 시간이 명시된 사진이나 동영상 자료
- ⑧ 포상금 지급은 위반행위의 확인 결과에 따라 결정한다.
- ⑨ 포상금은 예산의 범위에서 지급하고, 별지 제18호서식의 학원법 관련 위반 신고접수 및 포상금 지급대장을 비치·관리하여야 한다.

학원법 관련 위반 신고접수 및 포상금 지급대장

[illegible]

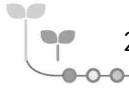
SECTION

VI

◀◀◀ 2024 학원업무편람

질의응답, 사례

1. 사이버 질의응답	373
2. 법제처 법령 해석	475
3. 행정심판 사례	514
4. 법원판결 사례	523



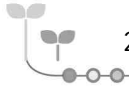
1. 사이버 질의응답 목록

가. 학원

순	분 야	질의 목록	해당 페이지
1	학원설립 · 등록의 운영	○ 체육시설업상의 체육도장업, 태권도 학원, 검도학원이 학원법의 적용 대상이 되는지	382
2		○ 학원강사가 전에 근무하던 학원에서 관리하던 학부모 명단을 넘겨 받은 경우 처벌은?	382
3		○ 원격학원 설립 시 통신판매 가능 여부에 관하여	382
4		○ 학원 수강생의 합격 및 수상 내용을 학원 홍보에 활용 가능 여부	383
5		○ 학원의 정보처리시스템을 활용한 장부 또는 서류 비치 · 관리	383
6		○ 학원배상책임보험가입에 대한 규정	383
7		○ 원격 교습학원	384
8		○ 댄스학원 설립 문의	385
9		○ 학원에서의 교재판매 여부	385
10		○ 학교교과교습학원 교습대상에 성인도 포함될 수 있는지 여부	386
11		○ 학교교과교습학원 교습대상에 유아도 포함될 수 있는지 여부	386
12		○ 코딩 학원 설립 요건	386
13		○ 본관 이외에 별관 학원의 설립절차는 어떻게 되나요	387
14		○ 무등록 학원의 기준은 무엇인가요?	387
15		○ 자기주도학습코칭으로 교습소 또는 학원 개원 문의	387
16		○ 학습법 캠프의 불법성(학원법 위반) 여부	388
17		○ 지입차량의 학원통학차량 사용가능 여부	388
18		○ 무도학원과 무도장의 범위	389
19		○ 9명 이하의 성인을 대상으로 교습을 하고 싶는데 학원법의 적용을 받아야 하나요?	389
20		○ 피아노 학원을 30년 했는데요, 같은 장소에서 용도 변경하여 개인 과외도 가능한가요?	389
21		○ 문화센터에서 학생들을 가르칠 수 없나요?	390
22		○ 키즈카페 내 체험학습 운영	390
23		○ 9명 이하 성인 대상 교과 과목이 아닌 경우, 교습소 설립 가능 여부	391
24		○ 유아대상 과외교습의 불법성 여부	392



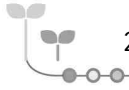
순	분 야	질의 목록	해당 페이지
25	학원설립 · 등록의 운영	◦ 독서실 성인 교습 여부	392
26		◦ 성인 대상 교육기관 자격 문의	393
27		◦ 대학시설을 활용한 캠프의 학원법 위반 여부	393
28		◦ 법정공휴일의 교습비 등 반환기준 적용 여부	394
29		◦ 정보교육을 위한 학원	394
30		◦ 치료교육으로 학원설립 가능 여부	395
31		◦ 공유 지분 건물의 학원설립	396
32		◦ 고발 조치 중의 학원 설립 여부	396
33		◦ 폐원 미신고 학원 장소에 신규 학원 설립 가능 여부	396
34		◦ 학원의 휴원 신청	397
35		◦ 원격교습(온라인 수업) 인가대상 여부	397
36		◦ 메이크업 학원 설립 가능 여부	398
37		◦ 북아트 교습과정 학원 설립 여부	398
38		◦ 공예 교습과정 학원 설립 가능 여부	398
39		◦ 의료 행위 교습과정(스포츠마사지) 학원설립 가능 여부	399
40		◦ 체육시설업이 학원설립 · 등록 여부	399
41		◦ 영어마을 학원설립	399
42		◦ 캐디과정 학원설립 가능 여부	400
43		◦ 명상교육 학원설립 가능 여부	400
44		◦ 영어, 한문을 이용한 속독 교육 학원설립 가능 여부	401
45		◦ 반영구화장법(의료행위) 교습 학원설립 가능 여부	401
46		◦ 도배학원 설립 가능 여부	401
47		◦ 딜러학원 설립 가능 여부	401
48		◦ 비숙식형 고시원의 독서실 판단 여부	402
49		◦ 학교법인의 “학원” 운영 여부	402
50		◦ 학원설립 가능한 수업일수	403
51		◦ 학원법의 진학지도상담(임시컨설팅)의 범위	403



순	분 야	질의 목록	해당 페이지
52	학원설립 · 등록의 운영	○ 교습시간 제한 대상	403
53		○ 평생직업교육학원의 독서실 설립이 학교교과 교습학원의 독서실의 설립과 절차상 차이가 있는지?	404
54		○ 지방자치단체의 학원설립	404
55		○ 노동부 지정 교육기관으로 된 비영리 사단법인이 교육 사업시 학원설립 유무	405
56		○ 학생대상 평생교육시설 학원으로 전환	405
57		○ 교구매장 회원 대상 무료 강좌 학원법 적용 대상인지	406
58		○ 유아대상 학원 설립 및 교습과정 문의	406
59		○ 성인대상 기숙학원의 설립 가능 여부	407
60		○ 화상강의 형태 원격학원 등록 가능 여부	407
61		○ 지차계 주민센터에서 운영하는 자치 프로그램의 학원 등록 여부	407
62		○ 자습의 교습행위 해당 여부	408
63		○ 대입 수시 논술 캠프의 교습행위 해당 여부	408
64		○ 학습지 보조교육 교습 범위	409
65		○ 영유아 대상 프로그램의 학원 교습과정 해당 여부	409
66		○ 국어학원 교습과목의 범위	409
67		○ 학생대상 캠프 등에서 교습 행위	410
68		○ 학교교과 교습학원과 평생직업교육학원의 병행 설치 가능 여부	410
69		○ 국립대 강사 학원사업자 등록가능여부 문의	411
70		○ 보습학원 유아대상 교습과정 운영가능 여부 질의	411
71		○ 법학과 관련된 교습과정 개설 가능 여부 질의	411
72		○ 공무원 임용시험 준비 학원의 고등학생 수강 가능 여부 질의	412
73		○ 스터디카페 지도감독 요청	412
74		○ 학원 미사용 시간에 공간 임대 활용 가능 여부 질의	412
75		○ 일반학생을 대상으로 미술을 매체로 한 “미술심리상담”의 학원법상 교습과정(예능) 포함 여부	413
76		○ 미용학원 교습과목 등록여부	413
77		○ 유학원 등록 문의	414
78		○ 중장비학원의 건축물 용도 문의	414
79	설립자와 강사의 자격	○ 음악학원에서 수학교육전공자를 강사로 채용 가능할까요?	414
80		○ 학원강사 자격 문의	415



순	분 야	질의 목록	해당 페이지
81		○ 학점인정 등에 관한 법률 제9조제1항 유권해석 요청	415
82		○ 독학사 시험 및 학위제 관련	415
83		○ 기간제 교원의 학원 설립 자격	416
84		○ 실기교사 강사 자격 충족 여부	416
85		○ 러시아인 E-2 (영어회화 강사) 자격 취득 가능 여부	416
86		○ 필리핀인 E-2 (영어회화 강사) 자격 취득 가능 여부	416
87		○ 외국인 한국 국적 취득 시 강사 가능 여부	417
88		○ 새터민(탈북자)의 강사 등록	417
89		○ 미등록 학원 강사의 경력 인정	417
90		○ 폐원 학원의 강사 경력 증명	418
91		○ 강사 채용 시의 성범죄 조회 관련	418
92		○ 대학시간강사 학원운영	418
93		○ 학위 취득 예정증서로 학원 강사 등록 가능 여부	419
94		○ 대학 전임 교원이 연구 목적 학원 무임 강의	419
95		○ 외국 대학 휴학 중 학원 강사 등록 가능 여부에 대한 질의	420
96		○ 학원 강사의 성범죄경력확인서 발급	420
97		○ 대학교 자퇴생의 학원강사 등록 가능 여부 질의	420
98	학원 명칭	○ 학원명에 '학교'라는 명칭을 사용할 수 있는지 여부	421
99		○ '스쿨', '아카데미' 학원 명칭 사용 여부	421
100		○ 학원 및 교습소 명칭 표시 관련	421
101		○ 등록 말소된 학원에 동일 명칭의 신규 학원설립 가능 여부	422
102		○ 학원설립 · 운영 등록 시 두 가지 학원 병행표기 할 수 있는지	422
103	학원 시설과 건축물	○ 인테리어 시설없이 사업장 공간을 계약한 계약서만으로도 학원허가를 취득할 수 있는지?	422
104		○ 학원 시설 타용도 변경(학원 강의실 중 일부를 학원외의 다른 용도로 사용해도 되나요?)	423
105		○ 유치원 건물 내 학원 설립 불가능 이유	423
106		○ 지자체 설립, 민간업체 위탁운영 중인 평생학습시설의 학원시설 전환 등록	423
107		○ 복도없이 강의실을 통해 이동 시 학원 설립 여부	424
108		○ 건축물 임시 사용승인으로 학원설립 가능 여부	424



순	분 야	질의 목록	해당 페이지
109		○ 학교시설을 이용한 학원 운영	424
110	교습비 등	○ 프랜차이즈 가맹 학원의 교재비 결재용 카드단말기 설치의 위법성 여부	425
111		○ 학원 교습비 감액 징수 가능 여부	425
112		○ 학원 차량비 징수 가능 여부	426
113		○ 학원 홈페이지 광고 시 교습비등 포함 여부	426
114		○ 발레학원의 작품비 징수 및 반환 가능 여부	426
115		○ 무용학원에서의 작품비 징수 가능 여부	427
116		○ 학습자 모집을 위한 광고 시 수강료 표시 여부	427
117		○ 프랜차이즈 학원 교재비 징수	427
118		○ 학원 교재비, 차량비	428
119		○ 학원 보충수업비 징수	428
120		○ 학원 차량비	429
121		○ 독서실 교습비 반환 기준 관련 질의	429
122		○ 학원 교습비 반환 합의 적법 여부	429
123	행정처분	○ 학원설립자 변경시 행정처분 승계 여부	430
124		○ 태글리쉬(태권도 영어)의 불법 운영 여부	430
125		○ 행정처분 중 학원 변경 등록 가능 여부	430



나. 교습소

대상	구분		번호	페이지
분야	건축물 용도 및 시설기준		1~8	431~434
	유해업소		9~10	434~435
	명칭		11~12	435
	교습자 자격	학력 / 경력	13~18	436~437
		행정처분 받은 자	19~20	438
		외국인	21~22	438~439
	교습대상	유아·성인	23~26	439~440
	교습과목		27~37	441~444
운영	1인 ⇒ 다수의 교습소 설립		38	444
	2인 교습자 ⇒ 수업		39	444
	교습비		40	445
	일시수용인원		41~42	445~446
	보조요원		43~44	446
	심야교습		45	447
행정처분	인수 전 행정처분 효력		46	448
	미신고 교습소 신고		47~48	448



다. 개인과외교습자

대상	구분	번호	페이지
신고	학 력	1	449
	자격	외 국 인	2~4
		가족(동거인)	5~7
		대 학 생	8~12
		겸직(기타자격)	13~23
	교습과목		24~26
	유아·성인		27~33
	무 료		34~35
	운영기간		36
	과외알선		37
교습장소	교습장소		38~45
	소 음		46~49
	관할이 다른 교습장소		50~51
운영	명 칭		52~54
	교습인원		55
	교 습 비		56~58
	세 무 서		59~63
행정처분	강사채용		64~67
	행정처분종류		68
	미 신 고		69
	대학생 교습장소 이외 교습		70



2. 법제처 법령 해석 목록

순	질의 목록	해당 페이지
1	○ 입시컨설팅업체가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조의2제1항에 규정된 학원에 해당되는지 여부	475
2	○ 영수증 발급 의무 등이 있는 학원설립·운영자, 교습자, 개인과외교습자의 범위	477
3	○ 교습시간 제한을 근거로 휴강일 지정이 가능한지 여부	478
4	○ 변경신고를 통하여 하나의 장소에서 복수가 개인과외교습자가 과외교습할 수 있는지 여부	480
5	○ 유아와 학생을 대상으로 수영을 교습하는 시설이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원에 해당하는지 여부	481
6	○ 둘 이상의 학원의 다중이용업소 해당 기준 관련 (「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」)	483
7	○ 원격교습의 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 경우 교습비 반환금액의 산정방법 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 별표 4 등 관련)	484
8	○ 전세버스운송사업자가 학원 수강생의 운송을 할 수 있는지 (「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 관련)	485
9	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 “시설”이 의미 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 등 관련)	487
10	○ 경과조치에 의해 현행법상 학원으로 인정된 학원에서 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있는지 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 관련)	488
11	○ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 「정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 학원에 포함하도록 되어 있고 원격교습학원 관할 교육청에 원격교습 학원등록 신청을 하고 담당공무원이 「학원등록 수리」함에 있어, 「학원이 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조(적용의 배제)」의 규정에 의거 건축물 용도까지도 배제할 수 있는지? (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조 등 관련)	490
12	○ 평생교육시설에서 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 학교의 정규교육과정을 제외한 문화예술교육 등을 교습하는 것이 허용되지 않는 지 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2 등 관련)	491
13	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 교습소의 건축물 용도가 「건축법 시행령」 별표 1 제4호자목의 “학원(바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것)”에 해당하는 지(「건축법 시행령」 별표 1 제4호자목 등 관련)	493
14	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호의 “과외교습”의 대상 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호 등 관련)	495
15	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원에서 하는 영상강의가 같은 법에서 규정하는 ‘교습’의 범위에 포함되는지 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항 등 관련)	496
16	○ 학교교육과정을 교습하는 온라인 입시학원이 「평생교육법」에 따른 신고대상인 원격평생교육시설인지 (「평생교육법」 제2조제1호 및 제33조제2항 등 관련)	497
17	○ 체대입시학원의 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 해당 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호 등 관련)	499
18	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제2항 및 같은 법 시행령 제5조의2(숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 포괄적 등록 제한을 조례로 규정 가능한지 여부) 관련	500
19	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 및 별표 2 (학원강사의 자격기준) 관련	502
20	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항(동일한 건축물) 관련	503
21	○ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조의5제1항에 따라 포상금을 지급하는 경우 “예산의 범위”의 의미(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제17조의5제1항 등 관련)	504



순	질의 목록	해당 페이지
22	○ 학원의 원칙(院則) 변경 시 교육감에게 통보해야 하는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제7조 등 관련)	505
23	○ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제2호에 따른 평생직업교육학원의 외국인강사 채용시 자격요건(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제12조 등 관련)	506
24	○ 건축물의 용도가 “교육연구시설”인 건축물을 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제2조제4호에 따른 독서실로 사용가능한지 여부(「건축법 시행령」 별표 1 관련)	508
25	○ 한국학원총연합회가 아닌 기관이 학원 연수 업무를 위탁받을 수 있는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제20조제3항 관련)	509
26	○ 스터디카페 형태 시설의 독서실 해당 여부 [법령해석 질의(스터디카페 관련) 회신 (교육부 평생학습정책과-8233, 2017. 12. 19.)]	509
27	○ 포상금 지급대상 행위로 확정된 경우”의 의미(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 제17조 등 관련)	510
28	○ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제9조제3항 관련	512

3. 행정심판 사례

순	질의 목록	해당 페이지
1	○ 학원설립등록신청 거부처분 취소 청구 (강의실 면적이 보습학원 규정에 미충족함)	514
2	○ 학원 과태료 부과 등 처분 취소 청구 (과태료 100만원 처분)	517
3	○ 학원비 보상 이행청구	522

4. 법원판결 사례

순	질의 목록	해당 페이지
1	○ 학원등록거부처분등취소 (제2종 근린생활시설에서 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 운영한 것이 건축물이 불법 용도변경에 해당하는지가 다투어진 사건)	523
2	○ 댄스스포츠학원의설립·운영등록신청의반려처분취소청구 (국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 평생직업교육학원으로 등록할 수 있는 지가 다투어진 사건)	524
3	○ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 위반	527
4	○ 교습소의 학습자에 초등학교 취학전의 유아가 포함되는지 여부	528
5	○ 스터디카페가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」상 등록을 요하는 독서실인지가 문제된 사건	528



1. 사이버 질의 응답

가. 학원

학원설립·등록의 운영

● 체육시설업상의 체육도장업, 태권도학원, 검도학원이 학원법의 적용대상이 되는지?

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 04. 27.)

1. 체육시설업상의 체육도장업, 태권도학원, 검도학원이 학원운영에 관한 법률의 적용대상이 되는지 교육청에 학원 인·허가를 받아야 하는지 궁금합니다.

▶ 질의하신 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」은 학원 및 교습소에 적용되는 관련법이며, 체육시설업상의 체육도장업, 태권도학원, 검도학원은 학원법에 의한 교습대상이 아닌 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에서 정한 체육시설업으로 사료됩니다.

문화체육시설 운영에 대한 구체적인 사항은 우리부에서 정확한 답변이 어려움을 양해하여 주시기 바라며, 소관부처인 문화체육관광부 또는 관할시청에서 확인하셔야 함을 알려드립니다 (체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제2조(정의))

● 학원강사가 전에 근무하던 학원에서 관리하던 학부모 명단을 넘겨받은 경우 처벌은?

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 09. 28.)

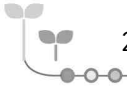
2. 학원강사 甲이 독립하여 A학원을 차린 뒤, 과거에 근무하였던 B학원 행정사무직원 乙을 통해 B학원에서 정보파일로서 관리하는 학부모 명단 및 연락처 등을 넘겨받은 경우, 개인정보보호법 위반에 해당하나요?

▶ 乙은 B학원의 개인정보처리자로 업무상 알게 된 개인정보를 다른 사람이 이용하도록 제공한 것으로 보입니다. 이러한 행위는 개인정보보호법 제71조 제5호 위반에 해당합니다. 이를 영리목적으로 제공받은 甲도 같은 조항 위반에 해당합니다.

● 원격학원 설립시 통신판매가능 여부에 관하여

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 06. 01.)

3. 현재 원격학원을 설립하려는 사람입니다. 원격학원 설립시 학원법 적용을 받는것으로 알고 있습니다. 현재 국내 최대의 원격학원인 00000의 (학원설립,운영등록번호 제10176)형태, 즉 원격학원을 설립하고 교육/완구/교재 등의 업종을 추가하여 원격학원 홈페이지에서 교보재를 판매하는 형태 그대로 원격학원을 설립하면 유권해석상의 불이익은 없는지 궁금합니다.



- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의 2에서는 기타경비의 범위를 6개 항목(모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비)으로 정하였습니다.
학원법상 교재비는 기타경비에 포함되지 아니하므로 학원 설립·운영자는 학습자에게 교재를 안내하여 인터넷 또는 시중서점 등을 통하여 구매하는 것이 바람직하고, 관련 법령에 따라 학원이 아닌 별도의 시설에서 서점업을 등록하여 교재를 판매할 수도 있을 것입니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의 2(기타경비의 범위 등))

● 학원 수강생의 합격 및 수상 내용을 학원홍보에 활용 가능 여부

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 06. 12.)

4. 학원을 운영하고 있으며, 학생들에게 동기를 부여하고 학원을 홍보하기 위한 여러 방법을 계획 중에 있습니다. 따라서 내신 성적이 월등하게 향상된 수강생이나 각종 경시대회에서 수상한 수강생의 사진과 이름, 학교 등을 학원 내부나 홈페이지, 현수막 등에 기재하여 특목고나 유명 대학에 합격한 학생들에게 자부심을 주고 다른 수강생들에게는 학습 동기를 부여함과 동시에 학원 홍보에 활용하려고 합니다. 수강생 동기부여 및 학원 홍보를 위하여 수강생의 사진, 이름, 학교 등의 정보를 현수막에 기재해도 되나요?

- ▶ 학원은 수강생들에게 강의를 제공하기 위하여 필요한 경우 수강생의 개인정보를 수집·이용할 수 있으나 이를 학원 홈페이지, 현수막 기재 등을 통한 홍보목적에 활용하는 것은 당초 수집목적외의 용도로 불특정 제3자에게 개인정보를 제공하는 것에 해당합니다. 따라서, 이러한 경우 해당 수강생이나 법정대리인의 동의를 받아야 합니다 (개인정보 보호법 제18조(개인정보의 이용·제공 제한))

● 학원의 정보처리시스템을 활용한 장부 또는 서류 비치·관리

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 06. 26.)

5. 학원 등의 운영 및 교습과 관련된 장부 또는 서류를 정보처리시스템을 활용하여 작성·관리·보관한 경우에도 학원법상 장부 또는 서류를 비치·관리한 것으로 볼 수 있는지?

- ▶ 학원법 제15조의3에 따르면, 학원설립·운영자, 교습자 및 개인과외교습자는 학원 등의운영 및 교습과 관련한 장부 또는 서류를 교육부령으로 정하는 바에 따라 비치·관리하여야 한다고 규정하고 있고, 동법 시행규칙 제16조 및 별표 2에는 학원 등이 기록·유지하여야 할 장부 및 서류에 대해 규정하고 있습니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조3(장부 또는 서류의 비치), 같은 법 시행규칙 제16조(장부 및 서류비치 등))

● 학원배상책임보험가입에 대한 규정

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 07. 25.)

6. 학원배상책임보험은 학원이나 교습소라면 꼭 가입해야 하는 건가요?
그리고 보험가입기준에 대해서도 알려주세요.



- ▶ 1. 학원, 교습소, 독서실의 설립·운영자는 수강생의 생명, 신체상의 손해 배상을 내용으로 하는 학원배상책임 보험에 반드시 가입하여야 합니다.
2. 학원배상책임보험의 가입기준은 아래와 같습니다.
- 1) 보험가입 또는 공제사업 등예의 가입 금액은 사망, 상해, 후유장애 등에 대하여는 다음 각 호의 기준에 해당하는 금액이상이어야 한다.
 - ① 1인당 배상금액 1.5억원 이상
 - ② 1사고당 배상금액 10억원 이상(단, 교습소의 경우 5억원 이상)
 - ③ 1인당 의료실비 보상금액 3천만원 이상
 - 2) 위 1)번의 배상범위는 학원·교습소의 내·외에서 학원설립·운영자 및 교습자의 관리·운영 하에 이루어지는 모든 활동을 포함한다.
3. 보험의 가입시기와 가입 후 절차는 아래와 같습니다.
- 1) 보험 또는 공제사업의 가입시기는 다음과 같다.
 - ① 신규 설립·변경등록의 경우 등록증(신고증) 교부일로부터 7일 이내
 - ② 휴원(휴소)의 경우 재개원(재개소)일로부터 7일 이내
 - ③ 가입기간 만료에 따른 재가입의 경우 가입기간 만료일 이전
 - ④ 제1호 및 제2호에 따른 가입시기 이전에 교습이 개시될 경우 교습개시일 이전
 - 2) 보험 또는 공제사업 가입증서 사본을 가입일로부터 7일 이내에 관할 지역교육청에 제출하여야 한다.
(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조(학원설립·운영자 등의 책무))

● 원격 교습학원

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 06. 12.)

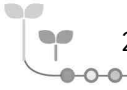
7. 오프라인학원에서 교습의 일환으로 학습온라인콘텐츠를 학습자에게 제공하는 경우 별도로 온라인 학원으로 등록하여 운영하여야 하는지 여부

▶ 「학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조에 의하면 "학원"이란 사인이 10인 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함)에 따라 지식·기술·예능(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함)을 교습하거나, 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 정의하고 있고, 같은 법 제6조에서는 '학원을 설립·운영하려는 자는 시설과 설비를 갖추어 교육감에게 등록하여야 한다'라고 규정하고 있습니다.

다만, 같은 법 제24조에 따라 원격으로 교습하는 학원의 때는 제5조(교육환경의 정화 등), 제7조(조건부 설립등록), 제8조(시설기준), 제16조(지도·감독 등) 제2항을 적용하지 않도록 하고 있습니다.

그러나, 원격으로 교습하는 학원의 경우에도 학원법상 학원의 범주에 포함되어 있으므로 별도로 제한하는 시설·설비기준을 자치법규로 정하고 있지는 않다하더라도 교습에 필요한 서버 등 구축이 필요하고, 건축법에 따른 학원으로써의 학습자에게 상담 등을 위한 사무실 공간 확보 등 학원의 시설·설비기준을 충족하여야 할 것이며 원격교습학원으로 등록하여야 합니다.

그러므로, 기존 학원 내부에서 교습의 일환으로 학습자에게 제공하는 온라인콘텐츠는 학원법상 원격 학원의 범주에 포함되지 않으며, 학원에서는 학습자에게 온라인 콘텐츠를 제공하면서 별도로 추가적으로 비용을 징수할 수 없습니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의))

**댄스학원 설립 문의**

(교육부 평생학습정책과 2018. 07. 26.)

8. 학생 또는 성인을 대상으로 ‘댄스스포츠’를 교습하려는 자가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제6조에 따라 학원 설립·등록 요건을 갖추어 설립을 신청하는 경우

▶ 학생 또는 성인을 대상으로 ‘댄스스포츠’를 교습하려는 자가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제6조에 따라 학원 설립·등록 요건을 갖추어 설립을 신청하는 때는 학교교과교습학원의 ‘무용’교습과정 또는 평생직업교육학원의 ‘댄스’교습과정으로 등록이 가능함. 댄스스포츠 시청, 평생직업교육 둘다 가능함

* 국제댄스스포츠연맹이 ‘국제표준무도’로서 ‘댄스스포츠’라고 칭하는 경기용 춤 10종목
(왈츠, 탭고, 퀵스텝, 폭스트롯, 빈왈츠, 룸바, 차차차, 삼바, 파소도블레, 자이브)

아울러, 성인 대상 ‘평생직업교육학원’에서 직업교육(취업)을 위해 예외적으로 학생을 대상으로 댄스 (댄스스포츠 포함) 교습이 이루어지는 때는 반드시 다음과 같이 학생들의 교육환경을 보호할 수 있는 조치를 취해야 주시기 바람

- ① 성인과 분리하여 학생들만을 대상으로 한 교습과정(반) 별도 운영
- ② 학생에 대해서는 조례로 정하고 있는 ‘학교교과교습학원’의 심야교습 제한시간 준수
- ③ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제56조제1항 및 「아동복지법」 제29조의3제1항에 따라 학원장과 강사 등 직원에 대한 성범죄경력 및 아동학대범죄전력 조회 의무적 실시
- ④ 댄스(댄스스포츠 포함) 교습과정을 운영하는 ‘댄스’학원에 대해서는 자체 특별관리를 통한 철저한 지도·점검 실시

참고로, 성인을 대상으로 댄스스포츠(국제표준무도)를 교습하는 학원이 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따라 ‘무도학원업’의 요건을 갖추어 신고를 마친 때는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」이 별도로 적용되지 않습니다.

(대법원 판결(2015두48655, 2018.6.21.선고/ 대법원 판결(2013두15774, 2018.6.28.선고))

학원에서의 교재판매 여부

(2018. 07. 25. 부산광역시북부교육지원청)

9. 학원에서 교재를 판매할 수 있는지요?

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」제3조의2에서는 학원에서 징수 가능한 기타경비의 범위를 6개 항목 (모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비)으로 정하였습니다.

이에 따라 학원설립·운영자는 학습자로부터 교재비를 징수할 수 없으며, 교재는 학습자가 직접 시중 서점 등을 통하여 교재를 구매토록 안내하거나, 학원 이외의 별도 공간에 서점업을 등록하여야만 판매할 수 있을 것입니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2(기타경비의 범위 등))



● 학교교과교습학원 교습대상에 성인도 포함될 수 있는지 여부

(2018. 04. 27. 충청남도교육청)

10. 학교교과교습학원 교습대상에 성인도 포함될 수 있는지요?

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조의2 제1항에 따르면 학교교과교습학원은 유아교육법 제2조 제1호에 따른 유아 또는 장애인 등에 대한 특수교육법 제15조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자 및 초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 학생, 다만, 직업교육을 목적으로 하는 직업기술분야의 학원에서 취업을 위하여 학습하는 경우는 제외한다고 정의하고 있고, 평생직업교육학원은 학교교과교습학원 외에 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 학원이라고 정의하고 있습니다.

학교교과교습학원의 대상인 유아, 특수교육대상자 및 학교의 학생과 성인을 동시에 교습하고자 한다면 학교교과교습학원으로 등록하여야 하며 동법 상 학교교과교습학원에서 성인을 수용할 수 없다고 별도로 규정한 바는 없음을 알려드립니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조의2(학원의 종류)) 대신 성인반 학생반 구분 운영

● 학교교과교습학원 교습대상에 유아도 포함될 수 있는지 여부

(2018. 06. 29. 충청북도교육청)

11. 학교교과교습학원 교습대상에 유아도 포함될 수 있는지요?

- ▶ “학원법상 유아의 범위”는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조의2(학원의 종류)에 의하여 유아교육법 제2조 제1호에 따른 유아라고 정의하고 있으며, 유아교육법 제2조 제1호에서는 “유아”란 만3세부터 초등학교 취학전까지의 어린이라고 정의하고 있습니다.

학원법 시행령 제3조의3 제1항에 따른 학원의 교습과정 분류표에서 예능, 기타는 교습대상을 별도로 규정해 놓지 않았으나, 학원법상 학교교과교습학원의 대상인 유아, 초·중등학생 모두가 범주에 포함된다 할 것입니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조의2(학원의 종류))

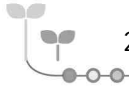
● 코딩 학원 설립 요건

(2018. 06. 19. 서울특별시교육청)

12. 코딩 학원 설립 요건

- ▶ 교육부 회신에 근거한 코딩 학원 설립 요건은 아래와 같습니다.

- 1) 주된 교습 과정이 ‘소프트웨어’일 경우
 - ‘기타’ 교습 계열 학원 설립
 - 실습실 60㎡ 이상 확보 및 기타 설비 및 교구 완비
 - ※ 「충청남도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례」【별표3】 참조
 - ‘소프트웨어’ 교습 과목 등록
- 2) 주된 교습 과정이 ‘실과’ 혹은 ‘정보’일 경우
 - ‘보습’ 교습 계열 학원 설립
 - 강의실 60㎡ 이상 확보
 - ‘실과’ 혹은 ‘정보’ 교습 과목 등록

**본관 이외에 별관 학원의 설립절차는 어떻게 되나요**

(2018. 06. 19. 서울특별시교육청)

13. 본관 이외에 별관 학원의 설립절차는 어떻게 되나요?

- ▶ 건물을 달리하여 2관, 3관 등의 별관 학원을 운영할 때는 법이 규정한 예외적인 사유가 아닌 한 기존 학원의 확장이 아닌 신규학원 설립으로 보며, 그 절차는 신규로 학원을 설립하는 것과 동일합니다.

학원 설립 시 필요한 서류는 ①원칙 1부 ②학원의 위치도(약도) 1부 ③학원의 시설평면도 1부 ④전세 또는 임대차계약서 원본 1부(교습 장소로 사용할 시설의 사용권을 증명하기 위해 필요) ⑤설립자가 법인인 경우: 정관 및 이사회회의록 원본 각 1부입니다.

서울특별시중부교육지원청 홈페이지 전자민원>학원행정>설립안내 학원설립시 제출서류 안내를 참고하시면 됩니다.

또한 동일한 설립자(법인 또는 개인)가 여러 개의 학원을 설립할 수도 있음을 알려드립니다.

(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조(학원 설립·운영의 등록))

무등록 학원의 기준은 무엇인가요?

(2018. 06. 15. 서울특별시중부교육지원청)

14. 무등록 학원의 기준은 무엇인가요?

- ▶ 학원은 동 시간대에 10명 이상 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우 포함)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로서, 위의 규정이 적용되는 시설의 경우 학원으로 등록하여야 하며 등록을 하지 않고 운영 시에는 무등록 학원으로 경찰에 고발 대상입니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의))

자기주도학습코칭으로 교습소 또는 학원 개원 문의

(2018. 07. 25. 부산광역시북부교육지원청)

15. 자기주도학습코칭으로 교습소 또는 학원 개원 가능 여부

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조 제5항에는 ‘교습소는 교습자 1명이 한 장소에서 1과목만을 교습하여야 한다’라고 규정하고 있으므로 자기주도학습코칭으로 여러 과목을 교습하는 때는 교습소설립운영 신고가 불가합니다. 말씀하신 국어 자기주도학습으로 교습소를 신고하실 경우는 국어교습소로 설립신청이 가능합니다.

여러과목을 자기주도학습의 방법으로 교습하신다면 학원은 보통교과(보충학습)에 해당되어 강의실 바닥면적 60㎡(기둥, 복도, 사무실 등 모두 제외한 순수 바닥면적, 강의실을 통해 강의실 통행 불가)이상이 확보되어야 학원설립이 가능합니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조(교습소·설립 운영의 신고 등))



● 학습법 캠프의 불법성(학원법 위반) 여부

(2018. 06. 01. 경기도가평교육지원청)

16. 방학을 이용, 업체가 자신의 자체 교습시설이 아닌 연수원시설을 임대, 자기주도학습(국,영,수 공부법)캠프를 실시할 경우, 이는 현행 학원법에 규정한 “교과과목과 관련 교습행위를 할 경우, 교습시설로 인가된 시설에서만 교습이 가능하다”라는 규정과 맞지 않는 것 같은데, 만약 자기주도학습 캠프와 같이 방학 중 단기간에 걸쳐 실시할 경우, 비록 교과목의 학습내용이 있더라도, 학원법의 조항과 관련없이 합법적으로 실시가 가능한가요?

- ▶ 1. 귀하의 민원내용은 “자기주도학습 캠프 방학 중 단기간에 운영할 경우 학원법에 위법이 되는지, 공부법(공부사관학교, 공부법)”이라는 교습과정 또한 학원법에 위법이 되는지에 관한 것으로 이해됩니다.
2. 민원인께서 제기한 청심국제청소년수련시설(가평군 설악면 송산리 595)에서 수련 시설을 이용한 자기주도학습 합법여부와 공부법(공부사관학교, 공부법)캠프 부분이 현행 학원법 위반에 관한 질의에 답변하고자 홈페이지를 살펴보니 캠프 주체가 (주)브레인맵핑(서울특별시 관악구 남부순환로 1895 오피스 19 W31호)이라는 회사가 운영하고 있음을 확인했습니다.
3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

먼저 학원의 정의는 이렇습니다. “학원”이란 사인이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정 다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다. 이하 같다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다. 이하 같다)·예능을 교습(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함한다. 이하 같다)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말함.

민원인께서 질의한 첫 번째 자기주도학습 캠프와 같이 방학 중 단기간에 실시할 경우 합법적인지?

운영주 체인 (주)브레인맵핑은 “파폴스쿨” 캠프에서 운영하는 교습과정(자기주도학습, 공부법)은 과목만 놓고 볼 때 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 시행령 제3조의 제1항 별표2에 기타 그 밖에 교습과정으로 본다면 불법이라 할 수 있습니다. 또한 그 밖에 교습과정도 단기간에 실시한다 하더라도 반복적으로 운영하여 누적 30일이 넘는다면 이 또한 30일 이상 운영하는 것으로 보아 불법이라 할 수 있습니다.

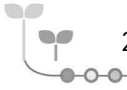
두 번째 질의한 공부법 캠프 또한 첫 번째 내용과 같다 할 수 있겠습니다.

하지만 현행법상 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 시행령 제3조의 제1항 별표2」에 학원의 교습과이 세부적으로 명시 되어 있으나 독학은 명시 되어 있지 않은 실정입니다. 그렇지만 독학도 기타계열에 그 밖의 교습과정에 속하는 것으로 판단되고 캠프장소가 학원이 아닌 다른장소(청심국제청소년수련원)에서 진행되는 것을 근거로 방문하여 점검하고 또한 가평교육지원청은 공문으로 캠프중단요청을 할 예정이며, 또한 법령에 명시되지 않은 독학에 대한 교습과정 해당여부를 교육부에 의뢰할 예정입니다. 이를 토대로 불법캠프가 시행되지 않도록 최선을 다 할 것이며 학생들이 피해를 당하는 일이 없도록 대응할 것입니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의), 같은 법 시행령 제3조의 3(교습과정의 분류 등))

● 지입차량의 학원통학차량 사용가능 여부

(2018. 06. 28. 경기도가평교육지원청)

17. 학원통학을 지입차량을 통해 제공하면 불법인가요?



- ▶ 현행 학원에서 운영하는 어린이 통학차량은 대다수가 지입차량(제3자임차계약)을 통해 통학서비스를 제공하고 있는 것이 현실이나, 「여객자동차운수사업법시행규칙」제103조제4의2호에 따르면 학원에서 직접 소유하여 운영하는 9인승 이상의 승용자동차 또는 승합자동차로 어린이 통학차량을 제한하고 있기 때문에 그 외에 지입차량으로 운영하는 것은 불법에 해당합니다.

또한 도로교통법에 따라 어린이(13세미만)의 통학에 이용되는 모든 어린이통학차량에게 요건을 갖추어 의무적으로 신고하도록 규정하고 있고 신고의무의 실효성 확보를 위해 처벌조항도 신설 하였으므로 통학차량을 운영함에 있어 각별히 유의하여야 하겠습니다.

무도학원과 무도장의 범위

(2018. 05. 27. 문화체육관광부 스포츠관광과)

18. 무도학원과 무도장의 범위

- ▶ 체육시설의 설치이용에 관한 법률에 따르면 무도학원업은 수강료 등을 받고 국제표준무도(볼룸댄스) 과정을 교습하는 업이며, 무도장업은 입장료 등을 받고 국제표준무도(볼룸댄스)를 할 수 있는 장소를 제공하는 업으로 정의됩니다. 따라서 일반 사교댄스를 다루는 성인텍, 콜라텍 등과는 어떤 종류의 무도를 다루느냐에 따라 구분된다고 할 수 있습니다.

해당 업종의 상호에도 불구하고 국제표준무도를 다루고 있지 아니하고, 자유업종으로 신고되어 있다면 무도장 또는 무도학원업에 해당하지 아니할 것으로 사료됩니다.

9명 이하의 성인을 대상으로 교습을 하고 싶은데 학원법의 적용을 받아야 하나요

(2018. 06. 15. 서울특별시 동작관악교육지원청)

19. 9명 이하의 성인을 대상으로 교습을 하고 싶은데 학원법의 적용을 받아야 하나요

- ▶ 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률』제2조 제4호에서는 “과외교습”을 “초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위”라고 정의하고 있습니다. 따라서 동일 시간에 9명 이하의 성인을 대상으로 지식·기술·예능을 교습을 하는 경우에도, 교습 대상 성인이 “초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생”이거나, “학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생”일 때는 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률』의 적용대상이 됩니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의))

피아노 학원을 30년 했는데요, 같은 장소에서 용도 변경하여 개인과외도 가능한가요?

(2018. 06. 29. 경상남도교육청)

20. 피아노 학원을 30년 했는데요, 같은 장소에서 용도 변경하여 개인과외도 가능한가요?



- ▶ 개인과외교습자는 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택에서 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자로서, 현재 학원 시설의 건축물대장상 용도를 단독주택 또는 공동주택으로 변경하여 개인과외교습 신고를 하신다면 충분히 가능합니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조의2(개인과외교습자의 신고 등))

● 문화센터에서 학생들을 가르칠 수 없나요?

(2018. 05. 28. 서울특별시 동작관악교육지원청)

21. 저는 문화센터 4곳에서 아이들을 대상으로 ○○를 가르치는 강사입니다. 얼마전 뉴스를 통해 다른문역 문화센터가 갑자기 문을 닫는다는 기사를 읽고 학원법이 개정되었다는 것을 처음 접했습니다. 문화센터에서 학생들을 가르칠 수 없나요?

- ▶ 「학원의 설립·운영및과외교습에관한법률」(이하 학원법)제2조의2가 개정(2011.07.25)되면서 종전의 유아 또는 「초·중등교육법」제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우까지 학원의 범주에 포함되었는바, 평생교육기관이 학원법상의 유아 또는 학생 등을 대상으로 교습하는 경우 학원법에 위반이 됩니다.

선생님께서 문의하신 문화센터 등은 학원법 개정 이전 평생교육법에 의해 신고된 평생교육시설로 현재는 학원으로 전환하거나, 학원법상의 유아 또는 학생 등이 대상인 교습과정을 삭제하는 유예기간 내에 있음을 알려드립니다.

「학원의 설립·운영및과외교습에관한법률」제2조의2(학원의 종류)

① 학원의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 학교교과교습학원: 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하거나 다음 각 목의 사람을 대상으로 교습하는 학원

가. 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아

나. 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 사람

다. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생. 다만, 직업교육을 목적으로 하는 직업기술 분야의 학원에서 취업을 위하여 학습하는 경우는 제외한다.

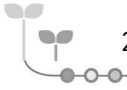
● 키즈카페 내 체험학습 운영

(2018. 06. 26. 서울특별시남부교육지원청)

22. 000구에서 어린이 놀이시설(키즈카페)를 운영하려고 합니다.

키즈카페 공간 내에 가벽을 쳐서 작은 교실을 만들어 과학관련 체험학습을 진행하려고 합니다. 수업 인원은 5~8명 정도이고, 정기적인 수업은 아닌 한번 등록시 2~3번 정도 수업받을 수 있는 단기적 체험형 커리큘럼으로 진행하려고 합니다.

위처럼 사업장을 운영하려면 학원 혹은 교습소 등록을 해야하는지, 사업자등록에 업종 및 업태가 변경되어야 하는지 문의드립니다.



▶ 귀하께서 국민신문고를 통해 질의하신 민원 내용은 키즈카페 공간내에 5~8명의 인원에게 과학관련 체험학습을 단기적 체험형 커리큘럼으로 진행하려 하는데 학원 또는 교습소로 등록을 해야 하는지 문의하는 내용으로 이해됩니다.

가. 학원의 정의 및 학원 등록 대상

- 1) 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 및 동법시행령에 의하면 "학원"이란 사인(私人)이 같은 시간에 교습을 받는 인원 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기 술(기능을 포함)·예능을 교습하는 시설입니다.
- 2) 같은 시간에 가르치는 총 인원이 5~8명으로 일시수용인원이 10명 미만이라면 학원으로 등록할 필요가 없습니다. 다만 10명을 판단할 때에는 그 시설의 규모·학습내용 등에 비추어 같은 시간에 교습할 수 있는 시설을 갖추고 있는 것으로 반드시 같은 시간에 10인 이상이 현실적으로 교습을 받는 것을 요건으로 하는 것은 아닙니다. 따라서 10명이상 수용 가능한 교실 등 시설을 갖추고 있다면 학원 시설규모(서울특별시 학원의설립·운영및과외교습에관한조례 별표3-별첨)를 충족하여 학원으로 등록하여야 합니다.
- 3) 학원으로 등록하게 될 때는 타사업장으로 등록이 되어있는 장소(예: 키즈카페 내)를 다시 학원으로 등록하실 수는 없으며 학원의 종류·분야·계열·교습과정에 맞는 시설규모를 갖추어 신청하여야 합니다.

나. 교습소의 정의 및 교습소 신고 대상

- 1) 교습소란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 시설로서 학원이 아닌 시설입니다.
- 2) 교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학교 교과목여부와 관계없이 초·중·고 학생을 대상으로 지식·기술·예능을 교습하거나, 학교 입학시험 준비생 또는 학력 인정을 위한 검정고시 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 시설이므로, 교습대상자가 모두 유아라면 이에 해당하지 않습니다.

다. 사업자등록의 업종 및 업태 관련 문의

사업자등록증의 업종 및 업태 관련 여부는 관할세무서(000세무서2630-9200)로 문의하시기 바랍니다.
(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의))

● 9명 이하 성인 대상 교과 과목이 아닌 경우, 교습소 설립 가능 여부

(2018. 06. 14. 서울특별시강동송파교육지원청)

23. 성인을 대상으로 설탕공예(슈아트)를 가르치고 싶다는 민원이 있어 학원으로 등록토록 하였으나, 가르치고자 하는 인원이 4~5명으로 소수여서 교습소로 신고하고자 할 경우, 성인을 대상으로 학교 교과목이 아닌 과목을 9명 이하에게 가르치고자 할 때 교습소로 신고가 가능한지 여부

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조제2호에 “교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학원이 아닌 시설”로 정의하고, 과외교습이란 동법 제2조제4호에 “초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위”로 정의하고 있으므로, 교습소 신고 대상이 아님.

교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학교교과목 여부와 관계없이 초·중·고 학생을 대상으로 지식·기술·예능을 교습하거나, 학교 입학시험 준비생 또는 학력 인정을 위한 검정고시 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 시설이므로, 질의한 내용의 성인이 이에 해당되지 않고 동시에 9인 이하를 교습하는 경우 학원으로 등록 또는 교습소로 신고하지 않고 교습이 가능할 것임

(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조(정의))



유아대상 과외교습의 불법성 여부

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2016. 12. 17. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

24. 초·중·고 학생을 대상으로 아파트에서 영어 그룹수업을 운영하고 있는 원장입니다.

저는 현재 제가 거주하고 있는 아파트에서 개인과외교습자 신고를 하고 운영 중입니다. 7세 아동의 학부모로부터 교습이 가능한지에 대한 문의가 왔는데요. 유치부 학생의 때는 교습을 한 적이 없기 때문에 관련 법률을 찾다가 이렇게 민원을 남기게 되었습니다.

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호에 따르면 ‘과외 교습이란, 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다’고 규정하고 있는 바, 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 시험준비생이 아닌 자를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 행위는 학원법상 과외교습에 해당하지 않으며, 유아의 경우 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이 아니며 초등학교 입학에 입학시험이 요구되지도 않으므로 유아를 시험 준비생으로 볼 수도 없어, 유아를 대상으로 교습하는 행위는 현행 학원법상 과외교습에 해당되지 않습니다. 따라서 유아를 대상으로 하는 과외교습은 지도·감독의 대상이 아니며 학원법상 불법이 아님을 알려드립니다.

독서실 성인 교습 여부

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2017. 02. 17. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

25. 학교교과교습학원에 등록된 독서실 사업 관련하여 교과부 정책에 대하여 정확한 지침을 알고 싶어 문의드립니다.

문의 1) 성인 학습자가 독서실을 이용할 경우 교습비를 어떻게 받아야 하는 건가요?

문의 2) 성인에 대한 권장가가 있다면, 어떠한 관련법과 정책을 근거로 있는지 정확히 알고 싶습니다.

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 별표2에 따르면 학교교과교습학원의 독서실은 ‘유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 대상으로 하는 시설’로 명시하고 있습니다. 따라서, 유아·초등학교·중학교·고등학교 학생이 주된 대상이고 성인이 주된 대상이 아닌 경우, 학교교과교습학원의 독서실을 성인이 제한적으로 이용할 수 있다는 해석이 가능하며, 학교교과교습학원의 독서실을 이용하는 성인에 대해서는 학생과 차별화된 교습비를 징수 할 수 있습니다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제6항에 따라, 교육감은 학교교과교습학원의 교습비 등이 과다하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 교습비 등의 조정을 명할 수 있다고 규정하고 있어 학교교과교습학원은 교습비 등을 제한하고 있으나, 사교육비에 대한 규제대상이 학생 이라는 점을 고려할 때 예외적으로 학교교과교습학원 독서실의 성인에 대해서는 교습비를 제한하고 있지 않습니다.



● 성인 대상 교육기관 자격 문의

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2017. 05. 19. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

26. 일반성인을 대상으로 하는 교육기관에서 강사를 하기 위한 조건이 궁금합니다. 고졸학력이거나 대학교 휴학생·대학교 중퇴 학력일 경우 일반성인을 대상으로 하는 고용노동부 소속 훈련기관이나 일반성인을 대상으로 하는 교육기관에서 강사를 할 수 있나요?
포털 사이트에서 검색해본 결과는 성인을 대상으로 하는 곳은 학력제한이 없다고 나와 있었습니다만 문의를 해봅니다.

- ▶ 2004.6.5.개정 이전 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」에 따르면 ‘고등학교 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 교습하고자 하는 부문에 4년 이상 전임으로 교습한 경력이 있는 자’도 학원 강사를 할 수 있도록 규정하고 있었으나, 「같은 법 시행령」이 개정(2004.6.5.)되면서 이들에 대한 경과 규정으로 ‘고등학교 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 교습하고자 하는 부문에 2년 이상 전임으로 교습한 경력이 있는 자’를 규정하고 있는 것입니다.

- * 학교교과교습학원 강사의 자격 기준 중 제3호에서 제5호까지 또는 제7호에서 제9호
- 3. 「국가기술자격법」에 따라 교습과목과 같은 종목의 기술사·기능장·기사 및 산업기사의 자격을 취득한 사람
- 4. 「국가기술자격법」에 따라 교습과목과 같은 종목의 기능사 자격을 취득한 후 3년 이상의 실무경력이 있는 사람

● 대학시설을 활용한 캠프의 학원법 위반 여부

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2017. 07. 17. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

27. 본교는 고등학교로서 법인 내에 대학이 있습니다. 학생들이 학교에서 실험(생명과학 관련)할 수 없는 것을 법인 내 대학에서 여름방학기간 중 4일간 실험을 하고 보고서를 작성하는 캠프를 실시하고자 합니다. 법인 내 대학의 실험실을 이용하는 것으로 4일간만 시행되는 1회성 행사입니다. 위 사항이 학원법을 위배하였거나, 교육부에서 공문이 시행된 ‘방학이용 불법·편법 학생대상 교습자제 협조 요청’에 해당되는지요?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 및 「같은 법 시행령」 제2조 제2항에 따르면 ‘학원이란 사인이 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(반복으로 교습일수 30일 이상 되는 경우 포함)에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다’고 규정하고 있습니다.
‘교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우’라 함은 교습과정 자체가 30일 이상으로 짜여져 있지 않더라도 동일·동종 또는 유사한 교습 과정의 반복으로 현실적으로 30일 이상이 되는 경우를 말하고, 특정한 마다의 교습일수가 30일 미만일지라도 다수인에게 현실적으로 반복하여 교습한 일수의 합계가 30일이상이면 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있으며, 위 학원법 제2조의 교습행위를 하고자 하는 경우 동법 제6조에 따라 관할 교육청에 등록·운영해야 함을 알려 드립니다.



● 법정공휴일의 교습비 등 반환기준 적용 여부

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2017. 09. 05. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

28. 통상 학원 등의 교습비는 월단위로 납부하고 있으나, 법정공휴일로 교습이 이루어지지 않았을 경우, 교습비의 적용에 관해 아래와 같이 다양한 해석이 있어 적합한 기준이 무엇인지 질의드립니다.

갑설) 보충교습을 실시하거나, 교습이 이루어지지 않은 시간만큼 '학원법 시행령 별표4'에 의거하여 교습비를 반환해야 함

을설) 법정공휴일은 '학원법 18조 및 시행령 18조'의 교습비 반환사유로 볼 수 없으므로 보충교습이나 교습비 반환의무 없음

병설) 교습자와 학습자가 사전에 약정한 내용이나, 당사자 간 협의 등 자율에 의함

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제18조제2항에 따르면 교습비 등의 반환사유에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다.

* 교습비 등 반환사유

1. 학원의 등록이 말소되거나 교습소가 폐지된 경우 또는 교습의 정지명령을 받은 경우
2. 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 경우
3. 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 경우

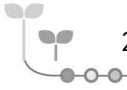
위 학원법상 반환규정은 학원설립·운영자, 교습자, 개인과외교습자 및 학습자에게 발생한 원인으로 학습자가 교습을 받을 수 없는 경우 그 동안 지급했던 교습비 등을 반환받음으로써 학습자의 경제적인 손해를 방지하고자 규정한 것입니다.

귀하께서 제기하신 '법정공휴일에 교습을 하지 못한 경우'는 '학원설립·운영자, 교습자, 개인과외교습자 및 학습자에게 발생한 원인으로 교습을 할 수 없는 경우'에 해당하지 않으므로 반환의무가 발생하지 않으며 학원설립·운영자 등의 자율에 따라 판단해야 할 부분으로 사료됩니다.

● 정보교육을 위한 학원

(교육부 민원 질의·회신 사례집, 2017. 09. 27. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

29. 내년부터 각급학교에서 확대 시행되는 코딩교육(정보교과)에 대한 학원 프랜차이즈를 준비하고 있는 사람입니다. 코딩을 포함한 정보교과의 내용으로 교재를 보습학원에 공급하여 수업을 진행하려고 합니다. 그런데 제가 몇, 몇 지역교육지원청에 문의를 해보니 코딩교육을 학원에서 할 수 있는지, 어떤 종의 학원에서 할 수 있는 지 답이 각 지역 청마다 다릅니다. 입시나 보습학원에서 지금 가능하다는 답변, 내년부터는 보습에서 가능하다는 답변, 기타로 등록을 해야 한다는 답변등 답변이 각 지역 청별로 좀 다릅니다. 하나의 법과 시행령에 따라 일관된 해석이 필요하여 문의를 드리게 되었습니다.



- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제3의3제2항에 따르면, 「교습과정의 등록은 교습내용이 별표2에 따른 분류와 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 하여야 한다」고 규정하고 있습니다.

2015 개정교육과정('15.9월 고시)에 따라 소프트웨어 교육내용은 초등학교의 경우 '실과' 교과에, 중학교의 경우 '정보' 교과에 포함되어 시행 예정인 바, 초등학교의 '실과' 및 중·고등학교의 '정보' 교과는 초·중등학교 교육과정으로 이는 학원법 시행령상 '보통교과' 계열인 '초·중·고등학교의 교육과정에 속하는 교과 및 논술'에 해당되며, '보통교과' 계열의 교습과정으로 운영하고자 하는 경우에도, 「같은 법 시행령」 제5조제4항에 따라 교습과정이 이론 교습과목과 실험·실습 또는 실기 교습 과목으로 구성되는 때는 이를 분리하여 학원을 설립할 수 없는 바, 실습(실기)이 필요한 경우 시·도 조례에 따른 시설 및 설비 기준을 충족하여야 합니다.

다만, '실과'나 '정보' 교과가 아닌 '소프트웨어' 교육을 주된 교습내용으로 하는 때는 보통교과로 판단할 수 없으며, 유사하거나 교습내용이 포함할 수 있는 교습과정이 없어 '기타' 계열의 교습과정으로 등록·운영하여야 합니다.

소프트웨어교육이 2015 개정교육과정('15.9월 고시)에 따라 초등학교와 중학교에서 단계적 시행 예정이나 이미 2015 개정교육과정에 포함되어 있는 바, 시행 전이라고 할지라도 '실과'나 '정보' 교습과목은 '보통교과 교습과정'(단, 실기가 필요한 경우, 시·도 조례에 따른 시설 및 설비기준 충족)으로, 소프트웨어교육이 주된 교습내용인 경우 '기타 과정'으로 등록·운영이 가능할 것으로 판단됩니다.

참고로 학원법 관련 질의 회신 지침은 시·도교육청으로 배부할 예정이오니 향후 자세한 내용은 관할 교육청으로 문의하시기 바랍니다.

● 치료교육으로 학원설립 가능 여부

(교육부 민원 질의·회신 사례집. 2017. 10. 18. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

30. 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자를 대상으로 교습하는 경우 학교교과교습학원으로 등록하도록 되어 있으며, 「특수학교 교육과정에 속하는 교육활동」을 교습과정으로 규정하고 있습니다. 그러나 「장애인 등에 대한 특수교육법」이 제정되고(2017.5.25.)(구)「특수교육 진흥법」이 폐지되면서 특수학교에서 '교원'이 담당하던 '치료교육'을 특수학교 교육과정에서 제외하고, 전문치료사가 치료지원만 가능하도록 개정되었습니다. 이와 관련하여 최근 부산에서 시 기능훈련을 특수교육으로 보아 학원설립을 했다는 사례가 있는 것으로 알고 있는 바, 시각기능을 개선시키는 훈련을 교육과정으로 하는 학원설립이 가능한지 여부를 문의드립니다.

- ▶ 「장애인 등에 대한 특수교육법」이 제정('07.5.25.)되고 「특수교육진흥법」이 폐지되면서 특수학교에서 교원이 담당하던 '치료교육'을, 의료기사법의 면허 또는 자격기본법상 민간자격을 가진 자가 '치료지원'만 가능하도록 하였고, '11.10.25. 개정된 학원법 시행령에서도 교습과정에서 '치료교육'을 삭제하였습니다.

따라서 현재 특수교육 교육과정으로 포함되어 감각과 신체 기능을 증진하고, 자립생활에 필요한 기술과 능동적인 사회 구성원으로서 생활하는 방법을 익히도록 하는 '재활'이 아닌, 치료를 목적으로 하는 '치료교육'은 학원 등록이 불가하며, 학원법 시행령 별표2에 따라, 특수교육은 '특수교육 교육과정에 속하는 교육활동'에 대해서만 학교교과교습학원으로 설립·운영이 가능합니다.



공유 지분 건물의 학원설립

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 2648 2002 .10. 24.)

31. 저는 학원 건물을 임대해주려고 하는 건물주입니다. 저의 건물은 소유주가 3명인데 지분의 2/6는 제가, 3/6은 동생이, 1/6은 다른 사람이 소유하고 있는데 건물 지분 1/6에 대한 건물 임대 계약과 인감증명서를 첨부하지 않는다고 해서 학원 설립을 할 수 없다는 것은 이해가 되지 않습니다. 민법 제265조 공유물의 관리, 보존에 따르면 공유물의 관리에 관한 사항은 공유지분의 과반수로서 결정한다고 되어 있는데, 저의 경우 민법에 따르면 두 사람 지분 5/6이므로 임대 계약도 동생과 제가 하고 인감증명서도 두 사람 것만 첨부하면 학원 설립 등록 신청 시 구비서류가 가능한 것이라고 생각되는데요.

▶ 귀하께서 질문하신 바와 같이 민법 제265조는 공유물의 관리에 대하여 언급하고 있습니다. 이 조항과 관련하여 공유물의 관리라 함은 처분이나 변경에 이르지 않는 정도로 공유물을 이용, 개량하는 행위가 이에 속하며 이러한 관리행위는 지분의 과반수로 결정하므로 지분의 과반수를 가지는 공유자가 있는 때는 단독으로 관리행위를 결정할 수 있습니다. 그러나 이 조항은 임의규정으로 해석되는 것이 통설이며 공유자간에 관리방법에 관한 약정이 있는 때는 그 약정에 의해 결정되는 것입니다. 따라서 약정이 있는지, 없는지 그 상황을 변호사에게 의뢰하여 지분에 대한 관리권 인정 여부에 대한 법률적 해석을 필요로 합니다.

※ 민법 제264조(공유물의 처분, 변경) 공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다. 민법 제265조(공유물의 관리, 보존) 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로서 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

고발 조치 중의 학원 설립 여부

(교과부 비공개 민원 1AA-0729-026 2007. 10. 02.)

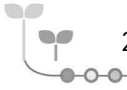
32. 학원법을 위반하여 고발조치는 되었으나, 벌금형이 확정되지 않은 상태에서 학원설립 신청을 하였을 경우, 결격사유 4호에 해당되는지 (사안에 따라 불기소 처분되는 경우가 있어서 질의함)

▶ 학원법 제9조(결격사유 등) 제1항 제4호에서 벌금형의 선고를 받은 후 1년이 경과되지 아니한 자로 되어 있어 선고 전에는 유죄를 확정되기 전 무죄추정의 원칙에 의거 학원설립 운영이 가능할 것으로 보이나. 같은 조 제2항에서 학원 설립.운영자가 제1항의 각 호의 규정에 의한 사유에 해당하는 경우 당해 등록은 그 효력을 잃는다고 되어 있으므로 현재 학원설립을 한다고 하여도 운영 중 선고에 따라 당연 효력이 상실되는 문제가 있다고 판단됨

폐원 미신고 학원 장소에 신규 학원 설립 가능 여부

(국민신문고 2006. 09. 08.)

33. 6개월 전 경매로 근린시설을 낙찰 받아 일부 리모델링을 하고 학원 임대차 계약을 하고 임차인이 교육청에 학원 등록을 하려고 하니 전 학원 운영자가 폐원신고를 하지 않은 상태이기 때문에 동 장소에서 학원 운영은 불가하다는 답변을 받았습니다. 현재 전 학원 설립.운영자의 소재 파악 및 연락이 안 되는 상태인데 학원운영이 가능한 방법은 없는지요?



- ▶ 현재 위치에 학원이 등록되어 있는 상태에서 다른 학원을 등록하기는 어렵다고 봅니다.
학원법령에서는 학원 설립·운영자가 폐원하고자 하는 때는 지체 없이 신고토록 하고 있음에도 이를 학원 설립·운영자가 고의 또는 미숙지로 신고하지 않는 경우가 있으므로, 지도 감독을 하는 관할 지역교육청에서 학원법령에서 정한 규정과 절차에 따라 이에 대한 처리가 먼저 이루어져야 할 것으로 봅니다.

● 학원의 휴원 신청

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 1677 2002. 02. 20.)

34. (1) 학원 휴원 신청은 학원 시설·설비를 그대로 보존한 채 하는 건지요?
만약, 현재 운영하고 있는 학원 시설·설비를 철거한다면, 휴원이 아닌 폐원 신고를 교육청에 하여야 하나요?
(2) 휴원 기간은 건물 임대차기간과 관련이 있는지요?
(3) 휴원 사유는 어떠한 경우에 가능하며, 몇 번까지 휴원이 가능한지요? 참고로 저는 건물 임대차 기간이 4월말까지이고 7층 건물 중 5층에 학원을 운영 해 오고 있으나, 사정이 여의치 않고 건물주와 금전관계도 있고 해서 폐원보다는 휴원을 하고자 하오니 빠른 시일 내에 답변부탁드립니다.

- ▶ (1) 학원의 설립·운영자는 당해 학원을 1일 이상 휴원하거나 폐원하고자 하는 경우 관할 지역교육지원청에 신고하여야 합니다.
(2) 귀하께서 시설·설비를 철거한다면 학원으로서의 기능은 유지가 되지 않으므로 폐원 신고를 하여야 합니다.
(3) 휴원의 횟수는 제한은 없지만 학원으로서의 기능(시설·설비 등)은 유지가 되어야 합니다.

● 원격교습(온라인 수업) 인가대상 여부

(평생학습정책과 2012. 05. 31.)

35. 인터넷 상으로 ○○○을 강의하고 있습니다. 이러한 원격 교습도 학원처럼 교육청의 인가를 받아야 하는 건가요?

- ▶ 학원법 시행령 제2조의2 (원격교습의 범위)에 의하면, 학원법 제2조 제1호의 “정보통신 기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우”는 학원법 제2조의2 제1항제1호의 학교교과교습학원에서 교습하는 경우로 한정하는 것으로 규정하고 있습니다.
성인을 대상으로 원격교습을 하는 때는 평생교육법 제33조에 따른 원격평생교육시설로 신고 하여 운영하여야 하며, 초·중·고 학생을 대상으로 원격교습을 한 때는 학교교과교습학원의 범주에 포함되어 있으므로 원격교습에 필요한 서버 등 관련 장비 구축이 필요하고,
관련법령(학원법, 건축법 등)에 따른 학원으로서의 학습자에게 상담 등을 위한 사무실 공간 확보 등 학원이 시설·설비기준을 충족하여야 할 것입니다.
자세한 사항은 설치·운영하고자 하는 시·도교육청 지역교육청에 직접 문의하시기 바랍니다.



● 메이크업 학원 설립 가능 여부

(교육과학기술부 평생학습정책과 2006. 09. 08.)

36. 학원의 교습과정 중에서 메이크업 과정이 없어서 학원으로서 등록을 할 수가 없는데 유사교습과정(이·미용) 등으로서의 등록가능 여부와 교구 설비기준 및 메이크업 과정의 등록에 대해서 알고 싶습니다.

▶ 학원법령에서 교습과정 등록은 법령에서 정한 교습과정과 가장 유사하거나 교습내용을 포함하는 교습과정을 등록하도록 하고 있으므로 메이크업 과정은 가장 유사한 교습과정인 이·미용 과정으로 등록이 가능하다고 봅니다. 각 교습과정별 교구설비 기준은 시·도 조례에서 정하고 있으므로 동 사항은 해당 시·도 교육청 또는 관할 지역교육청에 문의하시기 바랍니다.

● 북아트 교습과정 학원 설립 여부

(교육과학기술부 질의 응답사례집 15 2006. 09. 01.)

37. 북아트를 하려면 책표지 제작부터 책 내용을 쓰기까지 여러 가지 많은 것이 교육되어야 합니다. 아이들과 함께 하는 작업이다 보니 학원으로 등록이 되어야 할 것 같아 교육청에 문의 드렸더니 학원으로 등록이 안된다고 하시더군요. 학원으로 등록이 안되면 아이들에게 가르치는 것도 안된다고 하시구요. 학원으로 설립이 안되면 어떻게 해야 하는지요?

▶ 북아트는 학원의 설립·운영 및 과외에 관한 법률 시행령 제7조의2에 의한 교습과정에 제시되어 있지 않은 과정입니다. 그리고 동조 제2항에서 교습과정의 등록은 이 별표 1의 규정에 의한 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 등록하여야 하며, 역시 동조 제3항에서 한 학원에서 2 이상의 교습과정을 등록·운영할 수 있도록 규정하고 있습니다.

● 공예 교습과정 학원 설립 가능 여부

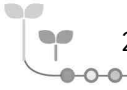
(국민신문고 2006. 09. 08.)

38. 천연의 황토를 구워서 만든 여러 가지 모양의 벽돌과 모래와 옥수수 전분을 혼합한 몰타르를 사용하여 다보탑, 첨성대, 놀이터 등의 조형물을 만드는 것을 초등학생을 대상으로 교육하는 학원을 설립하고자 합니다.

이 교육 프로그램은 어떤 교습과정에 분류가 되는지와 “테이푹 어린이 건축학원”이라는 학원 명칭을 사용할 수 있는지 문의드립니다. 또한, 만일 교습과정이 건축으로 분류가 안되고 공예 등으로 분류가 될시 학원명칭에 “건축”이라는 고유 명칭을 포함하여 사용가능한지요?

▶ 학원에서의 교습과정은『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령』제7조의2제1항에 규정하고 있으며, 학원 설립 시 교습하고자 하는 내용과 가장 유사하거나 동 교습내용을 포함하는 과정을 등록토록 하고 있습니다. 선생님께서 문의하신 사항은 우선 관할 교육청에서 학원으로 설립 여부와 설립 시 어떤 교습과정으로 할 것 인질ㄹ 판단해야 할 것으로 봅니다.

아울러 학원 명칭사용은『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙』제2조에서 정하는 바와 같이 고유명칭 다음에 시설의 종류에 따라 “학원”을 붙여 표시하도록 되어 있으므로 선생님께서 사용하자 하는 고유명칭 다음에 학원을 붙여 사용이 가능함을 알려드립니다.



● 의료 행위 교습과정(스포츠마사지) 학원설립 가능 여부

(교육부 소리함 번호 16834)

39. 의료 행위 교습과정(스포츠마사지) 학원설립 가능 여부

- ▶ 학원은 학원의 설립·운영에 관한 법률 규정에 의거 지식·기술·예능을 교습하는 시설로 대통령령으로 정하는 교습과정별로 등록하여야 하며, 의료행위에 해당되는 스포츠마사지 교습과정을 없으므로 등록할 수 없음

● 체육시설업의 학원설립 · 등록 여부

(평생학습정책과 2007. 07. 23.)

40. 체육시설업상의 체육도장업, 태권도학원, 검도학원이 학원운영에 관한 법률의 적용대상이 되는지 교육청에 학원 인·허가를 받아야 하는지 궁금합니다.

- ▶ 질의하신 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」은 학원 및 교습소에 적용되는 관련법이며, 체육시설업상의 체육도장업, 태권도학원, 검도학원은 학원법에 의한 교습대상이 아닌 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에서 정한 문화체육시설로 사료됩니다.

문화체육시설 운영에 대한 구체적인 사항은 우리부에서 정확한 답변이 어려움을 양해하여 주시기 바라며, 소관부처인 문화체육관광부에서 확인하셔야 함을 알려드립니다.

질의하신 체육시설에 대한 인허가 사항은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 의거 관련 시설은 문화체육관광부 소관사항으로 자세한 사항은 문화체육관광부에 문의하시기 바랍니다.

● 영어마을 학원설립

(교육과학기술부 질의 응답사례집 40 2007. 01. 30.)

41. 영어마을을 실내 지하1층에 만들 계획입니다만, 관계사와 협력회의를 하는 중, 지하에서는 아이들의 교육활동이 제한되어 있다는 말을 들었습니다. 이것이 사실인지 알고 싶습니다.

어린이 전용 쇼핑센터 지하 1층, 한 개층을 전용 사용할 예정이고 (즉, 실내에서 운영됩니다.)

기존에 있는 캠프형식으로 참여하고 숙박하며 진행되는 영어마을과는 다른 형태입니다.

아쿠아리움을 관람하듯 일정의 입장료를 내고 투어형식으로 한 바퀴 돌면서 관람과 체험을 하는형태입니다. 이 과정 중 종이 접기나 미술 공작 만들기 등의 체험 학습이 있을 수 있고 이 수업들은 원어민 영어 강사 또는 그 수준과 비슷한 한국인 강사가 될 예정입니다. 다수의 방문자 (학생, 학부모, 인솔교사 포함)은 일회성 방문 또는 그 일회성 방문의 반복에 그치겠지만, 주변의 유치원이나 학원 등과 자매결연을 맺어 한 달, 두 달 등 장기 방문 또는 일정시간 (예를 들면 오전 9시부터 오전 12시까지 방문 후 학습)을 통하여 영어 학습을 극대화 시키려는 계획을 가지고 있습니다. 개인들이 이것을 원할 때는 쿠폰제나 정액제를 이용하는 방법 역시 고려 중입니다.

이러한 경우에 저희가 진행하고 있는 사항 중 혹시 문제가 되는 것이 있는지 알고 싶습니다.

그리고 만약 교육부 외에 확인해야 할 곳이 있다면 함께 알려주시면 감사하겠습니다.



- ▶ 1. 소위 영어마을은 어학을 가르치는 장소로서 그 대상 등에서 학원의 성격과 유사하거나 공통점이 있으나 이 시설은 일반 보습학원이나 어학원과 다르게 다양한 시설을 갖추고 학습자에게 영어를 직접 체험하면서 체득하게 하는 형태로 운영하는 등 외국어 (영어포함)의 생활화에 그 목적이 있다고 할 것입니다. 따라서 이 시설은 학원법의 시설·설비 기준보다 더 많은 편의, 부속시설들이 지원되어야 가능한 것으로 알고 있습니다. 그러므로 현재에도 유사한 시설들을 학원법에서 규정하기 보다는 지방자치단체 등이 주체가 되는 사례가 있어 왔습니다. 또한 현행법상 학원의 조례 등에서 기숙학원의 시설·설비 기준도 정해져 있지 않아서 이를 무턱대고 인정하기도 곤란한 상황입니다.
- 아무췌로 어려우시더라도 타 지역 관내 영어마을 설립·운영 사례를 표집하여 이를 업무에 참고할 필요가 있다고 보여집니다.
2. 아울러 학원이나 평생교육시설은 학원관련법령, 평생교육법령 등에 의하여 해당 지역 관할교육청에서 담당하고 있습니다. 따라서 고객님의께서 문의하신 영어마을이 학원시설인지 아니면 평생교육시설인지 등 궁금하신 사항은 동 시설이 위치할 지역의 관할 교육청에 문의하시면 필요한 답변을 얻으실 수 있을 것으로 보입니다.

● 캐디과정 학원설립 가능 여부

(교육부 소리함 번호 19659)

42. 캐디(골프 경기 진행원) 학원의 설립이 가능하나요?

- ▶ 현행「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조에“학원”이라 함은 사인이 10인 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상의 학습장소로 제공되는 시설이라고 규정되어 있습니다. '89년 이전에는 학원법령에 체육관련 교습과정도 포함되어 있었으나, '89년 체육부 (현 문화체육관광부)로 업무가 이관됨에 따라 동 법률의 적용대상에서 제외되었습니다.
- 그러므로 귀하께서 하고자 하는 캐디에 관한 교습은 체육에 관련된 교습과정이므로 학원으로서의 등록은 가능하지 않습니다.

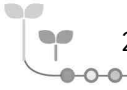
※ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 (법률 제4106호, '89.3.31) 부칙 제2조의 규정에 사설 강습소에 관한 법률 (현행 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률) 중 체육에 관한 조항이 모두 삭제되었으며, 이에 따라 체육 관련 학원 및 과외 교습소에 관한 업무가 '89.7.1.이후 시·도교육청에서 시·도지사로 이관되었음

● 명상 교육 학원설립 가능 여부

(교육인적자원부 사이버소리함)

43. 일반인을 대상으로 명상을 교육하고 싶은데 학원으로 등록가능한지요?

- ▶ 학원은 교습과정별로 등록하여야 합니다. 참고로 신학, 의학, 철학 등 신체의 안위에 직접 관계되거나 심오한 이론과 정치적 응용방법을 요하는 교습과정은 등록을 제한하고 있습니다.



● 영어, 한문을 이용한 속독 교육과정 학원 설립 가능 여부

44. 속독 교육과정 중에 교육의 한 방편으로써 영어, 한문을 이용한 기억력수업이 일부 포함되어 있습니다. 이럴 경우 속독학원으로 등록이 가능한가요?

▶ 속독을 교습하는 것이 주 원칙이고 속독교육을 위한 과정이라면 가능하리라 판단됩니다.

● 반영구화장법(의료행위) 교습 학원설립 가능 여부

(평생학습정책과 2007. 11. 27.)

45. 발 관리나 경락관리가 의료행위에 해당하기에 시술행위가 의료법 위반이라는 부분은 이해가 되나, 발 관리와 경락관리교습행위 자체는 의료법 위반이 아니라는 보도를 본적 있습니다.

따라서 학원에서 교습하는 행위는 의료법 위반이 아닌지요? 시술행위가 아니라 교습행위에 대한 질의임. (교습행위가 학원법에 저촉되는지 유무)

반영구 화장이 의료법에 위배되었다는 것은 보건복지부와 교육부 질의 (2004) 답변서를 보아서 알았습니다. 또한 세미퍼머넌트메이크업 시술행위는 불법이나 교습행위는 불법이 아니라고 들었는데, 그럼 학원에서 교습하는 행위는 가능한지요? 2004년 교육부 답변서를 보면 의료 분야는 학원분야 교습과정에 포함되지 않아 교습불가라고 되어있었는데, 현재도 그러한지 답변 부탁드립니다.

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제12조에서 학원의 교습과정은 학습자의 필요와 실용성을 존중하여 이를 정하도록 규정되어 있으며, 동법시행령 제3조의2 교습과정분류표에서 반영구 화장법 교습과정은 제시되어 있지 않으며, 동 반영구 화장법은 실습과 이론을 겸해야 하는 과정에 해당된다고 보이나 이를 교습만 허용할 경우 법망을 피해 실습과정을 운영할 개연성이 높고 향후 의료사고 등 문제가 발생할 소지가 있으므로, 학원법시행령 제5조 제4항에서는 교습과정이 이론교습과목과 실습·실습 또는 실기교습과목으로 구성되는 때는 이를 분리하여 학원을 설립할 수 없도록 규정하고 있습니다. 학원의 설립등록 업무는 관할 교육청에서 담당하므로 교육청에 상의하여 주시기 바랍니다.

● 도배학원 설립 가능 여부

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 3265)

46. 요즈음 아파트와 주택건설이 많아지면서 도배인력이 부족한 현실입니다. 도배는 건축에 꼭 필요한 작업으로 바닥도배, 벽지도배, 천정도배 인력을 교육하기 위해 도배학원을 설립하려고 합니다. 도배학원도 설립이 가능한지 알고 싶습니다.

▶ 국가기술자격법 시행령상에 건축분야에 도배기능사 자격과정이 있으므로 건축분야학원으로 설립등록이 가능함으로 답변드립니다.

● 딜러학원 설립 가능 여부

(교육인적자원부 전자민원창구 번호 108337)

47. 딜러를 양성하는 딜러학원 개설이 가능한지요?



- ▶ 학원법시행령에서 교습내용이 별표 1에 의한 교습과정 분류에 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 등록하여야 한다고 규정하고 있음
따라서, “카지노업”은 관광진흥법상 관광사업으로 분류하고 있으므로, 카지노딜러 양성을 위한 교습내용이 관광과 관련된 이론 및 실기 등으로 구성되어 있다면 “관광” 교습과정으로 등록이 가능하다고 생각합니다.

● 비숙식형 고시원의 독서실 판단 여부

(교육인적자원부 전자민원창구 번호 107563 2004. 05. 14.)

48. 교육인적자원부지침 관련 비숙식형 고시원은 독서실로 등록하게 되어 있는데 숙식시설의 기준을 어떻게 잡아야 하나요? 고시원으로 등록 영업 중인 장소에 숙박시설을 갖추고 있으나 주 이용자가 숙박하지 않는 학생들이나 경우 고시원으로 판단해야 할까요? 아니면 독서실로 판단해야 할까요?

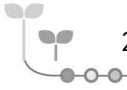
- ▶ 숙식형 고시원의 판단은 개별 실의 구획 여부, 침대 등 숙박시설 설치 여부 등을 종합적으로 판단하여 결정하여야 하며, 일단 숙박시설을 갖춘 때는 숙박 여부에 관계없이 숙식형 고시원으로 판단하는 것이 타당할 것입니다.

● 학교법인의 “학원” 운영 여부

(교육부 사회 81700-85, 1994. 02. 02.)

49. 학교법인이 “학원”을 수익사업으로 운영 가능 여부

- ▶ “학원”을 수익사업으로 운영할 수 없음
- 사회교육법 및 학원의 설립·운영에 관한 법률규정상 학원의 교습행위 등은 사회교육임이 명백하고
 - 사회교육법 제9조에는 “사회교육은 영리를 목적으로 실시되어서는 아니된다”고 규정하고 있으므로 학원의 설립·운영은 영리를 목적으로 이루어질 수는 없다 할 것임
 - 사립학교법 제6조의 수익사업은 학교법인이 설치한 사립학교의 경영에 충당하기 위한 재원조달이 궁극적인 목적으로 그 운영에 있어 영리추구가 우선되어야 하는 것이므로, 사립학교법 제6조의 “수익목적”과 사회교육법 제9조의 “영리목적”은 그 개념이 같은 것으로 봄이 타당함
 - 따라서 사회교육기관인 “학원”을 수익사업으로 운영할 수 없다고 봄
 - 학교법인은 사립학교법 제2조의 각 항의 규정에 의거 교육법 제81조에 규정된 학교인 사립학교만을 설치·경영함을 목적으로 설립된 법인이며,
 - 학교법인이 사회교육을 실시코자 하는 때는 사회교육법 제24조제1항 및 동법 제26조의 규정에 의거 그 법이 설치·경영하는 대학교의 시설등을 이용, 당해 학교에서 실시할 수 있도록 규정하고 있음
 - 따라서 학교법인은 법적인 측면에서 목적사업으로 사회교육기관인 “학원”을 직접 운영할 수 없을 뿐만 아니라 교육적 측면에서도 학교법인은 설치·경영하는 학교의 육성·발전에 전념하고, 사회교육은 그 설치·경영하는 학교에서 주관, 정규학교 교육과 연계 실시케 함이 사회교육발전에 바람직한 것으로 판단됨
- ※ 학교법인이 “학원”일 기인이 받아 운영 중에 있는 경우에 대한 조치
사회교육법 제24조 제1항 및 제26조의 규정에 의한 대학부설 사회교육시설로 전환토록 함



● 학원 설립 가능한 수업일수

(교육과학기술부 2007. 04. 17.)

50. A라는 민원인이 학원을 신청하였습니다. 그 학원의 교과 과정은 1주일에 한 번 학원에 출석하고 나머지는 온라인수업으로 이뤄지고 있습니다. 그러니까 한 달 시수는 4시간밖에 않습니다. "한 달에 2번이나 1번 수업을 하여도 학원등록이 가능한가"하는 의문이 듭니다.

▶ 학원은 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다)에 따라 지식·기술·예능을 교습하는 경우이므로 장기간이라도 반복적 혹은 교습과정 운영이 30일 이상 지속된다면 학원등록이 가능할 것으로 판단됩니다.

● 학원법의 진학지도상담(입시컨설팅)의 범위

(교육부 평생학습정책과 2013. 04. 16.)

51. 학원법에 규율되어 있는 "상급학교 진학목적을 위한 진학지도 / 상담"의 교습과정을 선택하여 학원을 개업 (등록)하고자 합니다. 상급학교 진학목적의 입시컨설팅은 꼭 고등과정에서 대입으로 가는 입학 전형절차에 대한 컨설팅만을 의미하는지요?

▶ 학원법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조의3에 따르면 학교교과 교습학원의 교습과정 중 진학 상담·지도가 있으며, 이 과정은 대입에 필요한 진학상담·지도만이 아닌 지식·기술·예능에 관하여 초·중등학생을 대상으로 하는 진학상담·지도까지 포함된다고 보아야 할 것입니다.

● 교습시간 제한 대상

(평생학습정책과 2012. 06. 19.)

52. 성인만 남아서 수업을 할 경우에도 심야교습 금지 대상에 해당되는지요?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하, 학원법) 제2조 제1호 및 학원법 시행령 제2조 제2항에 따르면 "학원"이란 사인 (私人)이 10인 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함)에 따라 지식·기술·예능을 교습 (상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 규정하고 있습니다.

또한, 학원법 제2조의2 (학원의 종류)에 따르면 초·중등교육법 제23조에 따른 학교교육 과정을 교습하거나, 유아교육법 제2조제1호에 따른 유아, 장애인 등에 대한 특수교육법 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 사람, 초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 학교교과 교습학원과 학교교과 교습학원 이외에 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 평생직업교육학원으로 구분하고 있습니다. 아울러, 학원법 제16조 (지도·감독 등) 제2항에 따르면 교육감은 학교의 수업과 학생의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과 교습학원 및 교습소의 교습시간을 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.

따라서, 교육감이 학교교과 교습학원 및 교습소의 심야교습제한을 정한 시·도에서는 교습시간 제한 이후에 교습을 하여서는 아니 될 것입니다.



● 평생직업교육학원의 독서실 설립이 학교교과교습학원의 독서실의 설립과 절차상 차이가 있는지?

(서울특별시교육청 2007. 10. 09.)

53. 평생직업교육학원의 독서실 설립이 학교교과 교습학원의 독서실의 설립과 절차상 차이가 있는지?

1. 학교교과 교습학원의 독서실에서 성인대상 교습 (이용)이 가능한지?
2. 평생직업교육학원 독서실의 교습시간 제한과 수강료 상한을 구별로 자체적으로 정하여 시행할 수 있는 법적 근거는 무엇인지?
3. 평생직업학원의 독서실을 초·중·고생이 학교교과과정이 아닌 내용을 학습하기 위해 이용해도 되는지?

- ▶ 1. 평생직업교육학원의 독서실과 학교교과 교습학원의 독서실의 설립 절차는 동일합니다.
다만 평생직업 교육학원의 독서실은 교육환경 유해업소 제한 규정과 교습시간 제한 규정이 적용되지 않으며, 설립·운영자가 신고한 이용료도 교육청에서 조정하지 아니합니다.
2. 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항』별표 1에 의하면 학교 교과 교습학원의 독서실은 “유아 또는 초·중·고등학생을 주된 대상으로 하면서 제한적으로 성인에게 학습장소로 제공할 수 있다고 판단됩니다.
3. 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항』 별표 1에 의하면, 평생직업교육학원과 학교교과 교습학원은 크게 “교육과정”과 “교습대상”으로 구분되어지고 있는 바, 독서실의 경우 “교습대상”으로 구분하고 있으며, 초·중·고등학생을 주된 대상으로 하는 학교교과 교습학원의 독서실의 경우 교육환경 유해업소 제한 규정 적용, 교습(이용)시간 제한, 설립·운영자의 이용료 신고 시 과다하다고 판단 되면 이용료 조정 명령을 하는 입법 취지로 보아 초·중·고등학생의 학습장소 제공은 평생직업 교육학원의 독서실이 아닌 “학교교과 교습학원”의 독서실만 가능하다고 판단됩니다.

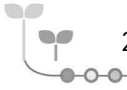
● 지방자치단체의 학원설립

(교육과학기술부 2007. 12. 18.)

54. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조 (정의) 제1항의 ‘학원이란 사인(私人)이 대통령이 정하는’에서 이 법에서 말하는 “사인 (私人)”의 범주에 시·군·구와 같은 지자체도 포함되는 것이지요?

다시 말해 시·군·구와 같은 지자체에서 「농림어업인 삶의 질 향상 및 농산어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」에 의해 지역 내 교육환경 개선을 위해 기숙형 공립학원을 운영할 경우 학원법 규제 대상에 포함되는지를 정확하게 알고 싶습니다. 우리 군에서는 교육환경 개선을 위한 인구유출 방지책으로 수강생들이 기숙사 생활을 할 수 있는공립 학원 운영을 추진하고 있습니다.

- ▶ 학원의 설립·운영 주체는 사인이 가능하고 이 사인에는 자연인과 법인(동법 시행규칙 제3조 제3항)만이 해당되며 지방자치단체는 해당되지 않습니다.
- 또한 숙박시설을 갖춘 학원의 등록에 대해서는 동법 제6조에서 대통령령이 정하는 범위 안에서 담당 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성을 고려하여 시·도가 정하는 기준에 적합한 경우에 한하여 할 수 있게 되어 있고, 그 등록요건은 더 세부적으로 동법시행령 제5조의2에서 규정하고 있으며, 기타 자세한 설립 기준 등은 조례 제·개정권자인 시·도 교육감과 협의하시기 바랍니다.



● 노동부 지정 교육기관으로 된 비영리 사단법인이 교육 사업 시 학원설립 유무

(평생학습정책과 2009. 09. 22.)

55. 노동부 지정 교육기관으로 된 비영리 사단법인이 교육 사업을 장기간(10인 이상 수강생 모집에 30일 이상상 교육)에 걸쳐 할 경우 학원 설립을 안 하고도 가능 한가요

▶ 학원법 제2조의 규정에 따라 10인 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상 되는 경우 포함) 지식·기술·예능을 교습하려면 학원으로 등록하여야 합니다. 다만, 학원법 제2조 제1호의 단서 규정에 의거 학교, 도서관, 박물관, 과학관, 평생교육시설 등은 예외로 하고 있습니다. 참고로 평생교육법 제37조 및 같은 법 시행령 67조에 따르면 지식·인력개발사업을 경영하는 자는 지식·인력개발사업을 교육감에게 신고하여 운영할 수 있음을 알려드립니다.

● 학생대상 평생교육시설 학원으로 전환

(교육과학기술부 2012. 04. 06.)

56. 1. 백화점 문화센터의 경우, 평생교육법에 의하여 평생교육시설로 신고하여 운영하고 있는데, 학원법 제2조 제1호의 학원법 적용 제외시설로 인정여부?
2. 백화점 센터에서 학생 또는 유아를 대상으로 강좌를 개설할 때 학원으로 등록해야 한다면,
- 학원을 “10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설”로 제한하는 의미는 무엇인지
- 수강인원이 10명 이상이어야 하고, 30일 이상의 교습과정일 때에만 학원등록 대상인지 여부
3. 백화점문화센터에서 학생 또는 유아를 대상으로 강좌를 개설할 경우,
- 학교의 학생 또는 유아의 인원을 9명 이하의 대상이거나 30일(회) 미만으로 학교의 정규교육 과정을 제외한 문화예술 교육 등을 교습한다면 현행대로 평생교육시설로 운영해도 되는 여부

▶ 백화점 문화센터에서 학생 또는 유아를 대상으로 강좌를 개설하여 운영하는 때는 학원법 적용 대상입니다. 학원법 제2조의2 제1항 제1호 다목에 따라 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우, 그 교습내용이 학교교육과정인 「평생교육법」 제2조 제1호에 따른 평생교육이건 간에 모두 학원법에 따른 학교교과 교습학원에 포함되는 것으로 볼 수 있어, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 하는 평생교육에 관하여는 학원법 제2조의2 제1항 제1호 다목이 「평생교육법」과의 관계에서 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”에 해당한다고 볼 수 있습니다.

특히, 「평생교육법」 제2조 제2호에서 평생교육기관을 정의하면서, 나목에서 학원법에 따른 학원 중 학교교과 교습학원을 「평생교육법」에 따른 평생교육기관에서 제외한 취지가 학원법에 따른 학교교과 교습학원의 때는 「평생교육법」에 따른 평생교육기관 자체에서 제외하여 「평생교육법」의 적용을 받지 아니하고 학원법에 따른 학원으로서 학원법의 규율을 받도록 하겠다는 것으로 보인다는 점을 보더라도, 학원법 제2조의2 제1항 제1호 다목에 해당하는 경우는 「평생교육법」 제3조에 따른 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”로 보아야 할 것입니다. 학원이란 사인이 10인 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다.)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다.)·예능을 교습하는 시설을 말하고, 동 시설에서 학생 또는 유아를 대상으로 교습하는 때는 학교교과 교습학원으로 등록하여야 합니다. 다만, 9인 이하의 학생을 대상으로 교습하는 때는 교습소로 신고하여 운영하여야 합니다.

9명 이하의 학생을 대상으로 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우 포함)에 따라 학교의 정규교육과정을 제외한 문화예술 교육 등을 교습한다면 교습소로 신고하여 운영하여야 하나, 9명 이하의 유아를 대상으로 교습한다면 평생교육시설로 운영 가능할 것으로 보입니다.



교구매장 회원 대상 무료 강좌가 학원법 적용 대상인지

(평생학습정책과 2009. 12. 30.)

57. 교구매장에 부모학교 상호를 걸고 회원을 대상으로 홍보차원으로 자녀와의 대화법, 양육태도 돌아보기, 효율적인 부모 역할 등에 대하여 무료 강좌를 열고 있습니다.

장기적으로 사업계획을 세울 때 지식인력평생교육의 형태로 운영하는 것으로 하여 법인을 설립하고 평생교육시설로 등록을 해야 하나요?

▶ 학원법 제2조에 의하면“학원”이란 사인(사인)이 10명 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다. 이하 같다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다. 이하 같다)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다.「평생교육법」에 따라 인가·등록·신고 또는 보고된 평생교육시설은 제외한다고 되어 있습니다.

귀하께서 운영하고자 하는 교습과정을 평생교육시설로 신고하여 운영한다면 학원법 적용에서 제외된다고 볼 것입니다.

참고로 9명 이하 성인을 대상으로 하는 경우 학원법 적용대상이 되지 않으므로 자율업으로 하시면 될 것임을 알려드립니다.

유아대상 학원 설립 및 교습과정 문의

(평생학습정책과 2009. 10. 23.)

58. 저희가 계획하고 있는 교육부분은 유아대상 영어교육과 놀이서비스입니다.

예를 들어 3층 건물에 1,2층은 외국어학원을 설치하여 오전에는 학원 수강료를 받고 영어교육을 하며, 3층은 놀이서비스 공간으로 꾸며 학원이 아닌 일반사업자로 등록 후 오후시간 서비스 이용료를 받는 형태의 사업을 진행하고자 계획하고 있습니다.

저희가 말하는 놀이서비스란 현재 시중에 많이 시행하고 있는 많은 업체들처럼 교구를 가지고 놀며 한글, 인지, 언어발달, 사회성발달 등을 도모하는 형태의 사업장입니다.

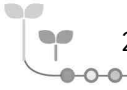
인허가 관련 법률을 살펴보면 중“학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조”를 보니 30일 이상 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다.“로 되어 있는데 저희가 구상하는 사업도 이에 해당되는지요.

저희가 준비한 교습과정으로 학원을 등록하고자 알아보니 해당하는 교습과정이 없어 등록 자체가 불가능한데, 만일 학원으로 등록하고자 한다면 어떻게 해야 하는지요.

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조에“학원”이란 사인이 10인 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교수일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함 한다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 정의되어 있으며, 같은 법 제2조의2 제1항에 유아교육법 제2조제1호에 따른 유아를 대상으로 교습하는 경우“학교교과 교습학원”으로 등록하도록 되어 있습니다.

따라서, 유아를 대상으로 영어 또는 놀이를 통해 지식 또는 예능을 교습하는 것이 목적이라면 학원법령에 따라 외국어학원 등으로 등록하여야 할 것입니다.

또한, 놀이서비스가 창의력 계발 및 인성 함양을 포함한 전인적 교육을 목적으로 한다면 유아교육법에 따라 유치원으로 인가를 받아야 할 것입니다.



● 성인대상 기숙학원의 설립 가능 여부

(평생학습정책과 2013. 12. 05.)

59. PEET (약학대학 입문자격시험)은 약학대학 입문 자격시험으로 일반화학, 유기화학, 물리, 생물 등 4과목을 시험칩니다. 일종의 약학대학입학을 위한 자격시험으로 학원분류상 검정고시 분야로 봐도 되는지요? 또 이와 관련하여 기숙학원을 설립 하려고 하는데 가능한지요?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하 학원법이라 한다)에 따른 숙박시설을 갖춘 학원은 '학교교과교습학원'에 한정되며, 학원법 제2조의 2 제1항 제1호에 따라 「초·중등교육법」 상의 학교교육과정을 교습하거나, 유아·장애인·초·중등교육법상의 학교에 다니는 학생을 대상으로 교습하는 학원으로 한정하고 있습니다. 따라서 PEET과정은 학교교과교습학원의 대상이 아니므로 숙박시설을 갖춘 학원으로 등록할 수 없음을 알려드립니다.

● 화상강의 형태 원격학원 등록 가능 여부

(평생학습정책과 2013. 04. 01.)

60. 원격학원을 등록하려 하여 화상강의 형태의 교육이 등록 가능한지에 대해 질의합니다.

1. 원격으로 화상강의 형태의 교육을 학생 대상으로 하고자 하는데, 등록대상이 되는지요?
2. 만약 화상강의를 학원으로 등록하지 않아도 되는 경우, 원격평생교육시설과 같은 홈페이지로 구성하여 사용할 수 있는지요

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조에 따르면, “학원”이란 사인이 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습(정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함한다)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말하고, 같은법 시행령 제2조의2에 따르면, 법 제2조 제1호의 “정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우”는 법 제2조의2 제1항 제1호의 학교교과교습학원으로 교습하는 경우로 한정한다고 규정하고 있습니다. 학생을 대상으로 원격 화상강의 형태로 교습을 하고자 한다면 원격교습학원으로 등록하여야 함을 알려드리며, 자세한 사항은 소재지 관할 지역교육청에 문의하시기 바랍니다.

● 지자체 주민센터에서 운영하는 자치 프로그램의 학원 등록 여부

(평생학습정책과 2013. 07. 10.)

61. 최근 지자체 주민센터 내의 자치활동-문화센터, 요가, 등등-의 활동이 활발합니다. 이런 주민센터 내의 자치활동을 할 경우 수강료를받고 있습니다. 물론 영수증은 발급하지 않고 있습니다. 수강료는 강사료와 실비 명목으로 저렴하게 받고 있으며 실제로 많은 주민이 편하고 저렴하게 이용하고 있는 장점이 있습니다. 또한 주민센터는 자치활동을 위한 공간을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 주민자치센터의 주민자치 활동이 학원설립·운영 및 과외교습에 관한 법률위반이 아닌지?

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외 교습에 관한법률 (이하 학원법이라 한다)」 제2조 (정의)에 따라 학원이란“사인(私人)”이 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함 한다)에 따라 지식·기술·예능 (상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함한다)을 교습하거나, 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 규정하고 있습니다. 이에 따라 사인(私人)에 포함되지 않는 국가와 지자체가 운영하는 시설은 학원법상의 학원의 등록대상이 아님을 알려드립니다.



자습의 교습행위 해당여부

(평생학습정책과 2012. 05. 23.)

62. ○ 교실에서 강사없이 학생만 자습하는 것은 학원법상 교습행위로 분류되어 교습비 징수 가능한가?
○ (교습행위 아니라서 교습비 징수 불가능 하다면) 교습행위가 아니면 10시 넘어서 자습만 하는 것은 합법인가?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조에 따르면“학원”이란 사인이 10인 이상의 학습자 또는 불특정 다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나, 30일 이상 학습장소로 제공 되는 시설을 말합니다.

학원법 제8조 (시설기준)에 따르면“학원에는 교습과정별로 시·도 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하여야 한다”라고 규정되어 있고, 같은 법 제4조 (학원설립·운영자 등의 책무)에 따르면, 학원설립·운영자는 자율과 창의로 학원을 운영하며, 학습자에 대한 편의제공, 적절한 교습비 등의 징수를 통한 부담경감 및 교육기회의 균등한 제공 등을 위하여 노력하는 등 평생교육 담당자로서 책무를 다하도록 하고 있습니다.

학원법 제16조 (지도·감독 등)에 따라 교육감은 학교의 수업과 학생의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과 교습학원 및 교습소의 교습시간을 정할 수 있고, 이 경우 교육감은 학부모 및 관련 단체 등의 의견을 듣도록 규정하고 있습니다.

따라서, 민원인께서 질의하신 학원 내에서 학생들이 혼자 자습하는 것은 교습행위로 볼 수 없으며 이로 인하여 학생들에게 교습비 등을 징수하여서는 안 될 것입니다. 아울러 학원설립·운영자가 학습자에게 자습을 할 수 있도록 자습실 등을 제공하는 것 또한 학원법 제2조의 학원 정의 및 같은 법 제16조의 교습시간 제한의 취지를 고려할 때 허용되지 않는다는 것을 양지하여 주시기 바랍니다.

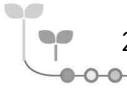
대입 수시 논술 캠프의 교습행위 해당 여부

(평생학습정책과 2011. 08. 26.)

63. 고3 및 재수생을 대상으로 ○○대학교측의 협조로 학교 시설 (강의실)을 이용하여 4일간(09:00~18:00) 대입수시논술 특강을 열려고 합니다. 이와 관련하여 평생교육법 및 학원법에 의거 민원의 조치 및 제재 (단속이나 행정처분) 대상이 되는지 궁금합니다.

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조 제2항에 의하여, 학원은 10명 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하는 시설로 정의하고 있습니다.

따라서 등록된 학원의 위치 (장소) 이외의 장소에서 조직적인 교습활동을 하는 것은 학원의 위치와 시설·설비를 갖추어 등록하도록 규정하고 있는 법 취지에 비추어 볼 때 합당한 행위라고 볼 수 없을 것입니다.

**● 학습지 보조교육 교습 범위**

(평생학습정책과 2007. 04. 17.)

64. 저는 ○○편입과외라는 학습지 출판사를 공동 운영하고 있습니다. 저희 회사는 현재 학습지를 구입한 학생에게 부가용역으로써 보조교육을 실행하고 있습니다. 그런데 일일이 모든 학생들의 집을 방문하여 보조교육행위를 행하기가 몹시 번거롭고, 대다수의 학생들 역시 집보다는 일정한 장소에서 보조교육을 받기를 원하고 있습니다. 그래서 저희 회사는 장소를 임대하여 학생들의 보조교육을 행하고자 합니다. 이와 같이 장소를 임대한 보조교육행위가 교육법상 문제가 될 여지가 있는지 의견을 듣고 싶어 이렇게 민원요청을 합니다.

▶ 학습지 배부와 함께 이루어지는 보조교육 활동의 허용범위는 최소한에 그쳐야 할 것이며, 학원이나 교습소에서 이루어지는 교습양태와 유사하거나 구별되지 않을 만큼의 교습 활동이 이루어진다면 이는 학원이나 교습소로 등록하고 교습하여야 할 것입니다.

● 영유아 대상 프로그램의 학원 교습과정 해당 여부

(평생학습정책과 2012. 05. 23.)

65. 영유아 대상 창의놀이 프로그램 (요미요미), 유아 미술 퍼포먼스 교육프로그램 (미술,재미) 등 운영이 학원 관련 법령에 의거 학원으로 등록하여야 하는지?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조에“학원”이란 사인이 10인 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교수일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다)에 따라 지식·기술 (기능을 포함한다)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 정의되어 있으며, 같은 법 제2조의2 제1항에 유아교육법 제2조 제1호에 따른 유아를 대상으로 교습하는 경우“학교교과 교습학원”으로 등록하도록 되어 있음.

따라서, 유아를 대상으로 놀이 (학습방법)를 통해 지식·기술·예능을 교습하는 것이 목적이라면 학원법령에 따라 학원으로 등록하여야 할 것임

창의력 계발 및 인성 함양을 포함한 전인적 교육을 목적으로 한다면 유아교육법에 따라 유치원으로 인가를 받아야 함

또한 유아를 건강하고 안전하게 보호·양육하고 영유아의 발달 특성에 맞는 교육을 제공하고자 하는 때는 영·유아보육법에 따른 보육시설로 인가를 받으면 될 것임

[참조 : 대법원, 2008.07.24, 선고 2008년도 3654 판결의 사례는 2007.3.23‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 개정전 판례로, 학원법 개정으로 학교교과 교습학원에 유아를 포함함. 창의력, 사고력은 교육의 목표 (모든 보통교과의 목표는 창의력, 사고력 신장임)이지 교습과정이나 교습과목이 아님

● 국어학원 교습과목의 범위

(평생학습정책과 2012. 05. 23.)

66. 국어학원에서 가르칠 수 있는 범위는 어디까지인가요? 논술을 추가할 수 있는지요?



- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조2 제2항 및 같은 법 시행령 제3조의3(교습과정의 분류 등)에 따르면 학원에서 ‘논술’교습과정을 추가하여 운영할 수 있을 것으로 사료되나, 교습과정을 추가하여 운영하는 경우에 시설·설비 (강의실 등) 또는 교습비 등 변경 등록신청 등에 관한 사항에 대해서는 해당 지역교육청으로 문의하여 주시기 바랍니다.

아울러, 논술 교습과정의 경우, 대학진학에 따른 논술을 대비하여 학원의 교습과정에 추가한 것으로서 교습방법 등의 특수성으로 인하여 별도로 분리하여 관리하고 있습니다.

● 학생대상 캠프 등에서 교습 행위

(평생학습정책과 2012. 01. 05.)

67. 교습일수가 30일 미만의 단기 방학캠프의 학원법 적용여부 및 학원 이외의 장소에서 캠프 형태로 교습이 가능한가요?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하, 학원법) 제2조 및 같은 법 시행령 제2조 제2항에 따라, 학원은 사인이 10명 이상 (9명 이하는 교습소)의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하는 경우를 의미하고 있으나, 비록 교습과정별 교습일수가 30일 미만이라 하더라도 다수인에게 현실적으로 교습과정을 반복하여 교습하는 때는 그 일수의 합계가 30일이 넘는다면 학원법 제2조에 따라 30일 이상의 교습과정을 충족하였다고 볼 수 있습니다.

또한 학원으로 등록하려면 교육감이 정하는 시설·설비기준을 충족하여야 하므로, 학원설립·운영자가 학원 이외의 장소에서 조직적인 교습활동을 하는 것은 학원의 위치와 시설·설비를 갖추어 등록하도록 규정하고 있는 법 취지에 합당한 행위라고 볼 수 없을 것입니다.

아울러 학원법 제6조제2항에 따라 기숙학원으로 등록·운영하려면, 같은 법 제2조의2 및 같은 법 시행령 제3조의3·제5조의2에 따라 학원의 교습과정 중 학교교과 교습학원의 보통교과계열에 속하는 교습과정을 운영하는 학원의 경우에만 해당합니다.

따라서, 사인이 30일 이상 학교교육과정을 교습하거나 유아·장애가 있는 사람·학생을 대상으로 교습하는 때는 소재지 지역교육청에 시설과 설비를 갖추어 학원 (교습소)으로 등록 (신고)하여 운영하여야 할 것입니다.

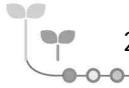
● 학교교과 교습학원과 평생직업교육학원 병행 설치 가능 여부

(평생학습정책과 2014 .04. 11.)

68. 성인과 초·중·고학생을 대상으로 어학원을 할려고 준비 중입니다.이럴 경우 학교교과교습학원의 외국어와 평생직업교육학원의 외국어과정을 각각의 교습과정으로 보아 종합학원으로 설립이 가능한지 궁금합니다.

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하 학원법이라 한다) 제2조의 2에 따라 학원은 학교교과 교습학원과 평생직업 교육학원으로 구분됩니다. 이는 학원의 종류를 교습대상으로 구분하고, 유아 및 초·중·고학생을 보호하기위해 학교교과 교습학원에 대한 심야교습시간제한, 교습비 조정명령 가능, 유해시설과 동일 건물 내 입점불가, 강사에 대한 성범죄경력 조회 등의 제한을 두고 있습니다.

따라서 현재 학교교과 교습학원과 평생직업교육학원을 하나의 학원으로 등록은 어렵다고 판단되며, 추후 학원법 개정 시 이에 대한 내용을 검토할 예정임을 알려드립니다.



국립대 강사 학원사업자 등록 가능 여부 문의

(2019-12-04(평생학습정책과))

69. 「국립대 강사로 재직중입니다. 학원 사업을 병행하고 싶은데, 강사 신분을 유지하면서 학원 사업자로 동시에 등록하여 경제활동을 병행할 수 있는지 알려주십시오.

▶ 대학의 강사의 경우 영리행위를 제한하고 있지 않고 있습니다. 이에 따라 현행 「학원법」 제3조에 따라 대학의 강사의 경우 ‘교원’의 지위를 부여함에도 교원의 과외교습 제한의 범위에서 제외하고 있습니다. 따라서, 만약 대학의 강사가 「학원법」 제9조에 따른 결격사유*에 해당하지 않는다면 사설학원을 개설할 수 있음을 알려드립니다.

* 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자 또는 그 집행유예기간 중에 있는 자 등

보습학원 유아대상 교습과정 운영 가능 여부 질의

(2019-12-10(평생학습정책과))

70. 보습학원에서 유치부(유아:만3~7세) 교습과정 등록 및 교습행위가 가능한가요?

▶ 현행, 「학원법」 제2조의2제1항제1호에서는 유아, 학생을 대상으로 교습하는학원을 학교교과교습학원으로 분류하고 있으며, 동법 시행령 [별표 2]에서는 학교교과 교습학원의 교습과정을 분류하면서 교습과목만 또는 대상을 포함한 교습과목으로 정의하고 있어 ‘입시·검정 및 보습분야’ 보통교과 계열의 교습 과정을 초·중·고 학생만을 대상으로 한정하여 교습학원 교습이 가능하다고 볼 수 없습니다.

▶ 실제, 학교교과 교습학원의 교습과정 중 대상을 별도 명시하고 있지 않고 있는 예능, 기타 분야의 학원에 유아들이 수강하고 있습니다. 따라서, 학교교과 교습학원의 모든 분야 학원에서 유아 대상 교습이 가능합니다.

법학과 관련된 교습과정 개설 가능 여부 질의

(2020-01-10(평생학습정책과))

71. 법학과 관련된 교습과정을 운영하는 사설학원을 설립·운영하고자 하는데 가능한지요?

▶ 학원의 교습과정은 「학원법 시행령」 제3조의3(교습과정의 분류 등) 제2항에 의거 교습과정의 등록은 교습내용이 [별표 2]에 따른 분류와 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 하도록 하고 있습니다. 또한, [별표 2] 학원의 교습과정에는 평생직업교육학원 > 인문사회, 자연 > 인문 사회, 자연 > 대학 편입, 행정, 경영, 회계, 통계, 성인 고시의 교습과정이 있습니다.

▶ 말씀하시는 ‘법학 관련 내용’은 이와 유사한 교습과정에 해당되는 것으로 사료되며, 자세한 사항은 「학원법」 제6조 제1항에 따라 교육청에서 학원 등록을 담당하고 있어 학원을 설립하시고자 하는 주소지의 교육지원청으로 문의하여 주시기 바랍니다.



● 공무원 임용시험 준비 학원의 고등학생 수강 가능 여부 질의

(2022년 전화문의 평생직업교육정책관평생학습지원과)

72. 평생직업교육학원으로 등록을 한 곳이고, 공무원 임용시험을 준비하는 교육과정을 운영하는 학원입니다. 고등학생을 교육대상자의 범위에 포함할 수 있나요?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항에 따르면, 학교교과교습학원은 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 교습하는 학원으로 명시하고 있으며 직업교육을 목적으로 하는 직업기술분야의 학원에서 취업을 위하여 학습하는 경우는 제외한다고 정의하고 있습니다.
- ▶ 또한, 평생직업교육학원은 학교교과 교습학원 외에 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 학원이라고 정의하고 있습니다.
- ▶ 따라서 고등학생은 학교교과교습학원 교습대상이지만, 고등학생이 직업교육이나 취업을 위하여 직업기술분야의 학원에서 학습하는 경우는 이를 제외하고 있습니다.
- ▶ 학원의 종류에 따라 교습과목, 교습대상 등은 달라질 수 있으므로 보다 자세한 사항은 학원 소재지 관할 교육지원청으로 문의하시기 바랍니다.

● 스터디카페 지도·감독 요청

(2022년 전화문의 평생직업교육정책관 평생학습지원과)

73. 중학생 여자 아이를 둔 학부모입니다. 그 동안 독서실에서만 공부했던 아이가 시험기간에 친구들을 따라 스터디카페라는 곳으로 옮겼었는데 학습공간이 남녀구분이 없이 여학생 옆에 남학생이 앉을 수도 있는 제한이 없는 곳이었습니다. 스터디카페에 대한 지도 및 단속을 요청하는 바입니다.

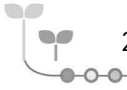
- ▶ 스터디카페는 현행법상 공간임대업 또는 휴게음식점으로 세무서에 사업자등록을 내고 시군구청 등 지자체에 신고 등 관리를 받고 있습니다. 스터디카페는 학원이나 독서실 등 「학원법」에 의한 교육시설이 아니기 때문에 교육부에서 지도·감독할 수 없음을 이해하여 주시기 바랍니다.

● 학원 미사용 시간에 공간 임대 활용 가능 여부 질의

(2020-04-20(평생학습정책과))

74. 「교습학원이나 음악학원에서 오전 미사용 시간에 공간 임대 활용하는 것이 가능한가요? 세법 또는 교육관련법 상의 문제가 될 수 있나요?

- ▶ 공간 임대 등 추가 사업자등록 및 세법과 관련하여서는 「학원법」의 소관사항은 아닌 것으로 보입니다.
- ▶ 다만, 학원 설립·운영자는 「학원법」 관련 법령 및 시·도 조례에 따른 시설과 설비를 갖추어 등록하도록 하고 있으며, 등록된 학원의 시설 내에서 다른 사업의 운영은 어려울 것으로 보입니다.
- ▶ 다만, 세부적인 판단에 대하여는 「학원법」에 따라 학원 지도·감독 권한이 있는 소재지 관할 교육지원청에서 세부사항을 확인하여 판단이 필요할 것으로 보이므로 해당 교육지원청에 확인하여 주시기 바랍니다.



● 일반학생을 대상으로 미술을 매체로 한 “미술심리상담”의 학원법 상 교습과정(예능) 포함 여부 질의 (2022-02-04(평생학습정책과))

75. 일반학생을 대상으로 미술을 매체로 한 “미술심리상담”의 학원법 상 교습과정(예능) 포함 여부(학원 또는 교습소로 등록해야 하는지 여부)

▶ 「학원법 제2조 제1호 및 제4호」에는 학원(私人)이 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 되어 있고, “교습소”란 과외교습을 하는 시설로서 학원 시설이 아닌 시설을 말하며, “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 되어 있으며, 「학원법 시행령 제3조의3 제2항」에는「교육과정 등록은 교습내용이 별표2에 따른 분류와 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 하여야 한다고 되어있습니다.

- ① 미술심리상담이 「학원법」에 교습과정에 포함하는지에 대한 여부는 미술을 통해 지식·기술을 향상을 위한 교습행위 인지, 심리 상담을 하는 행위인지를 종합적으로 검토하여 조리에 맞게끔 판단 되어야합니다.
- ② 아울러, 위 판단으로 학원 또는 교습소의 요건을 갖추었다면 해당시설로 등록해서 「학원법령」에 보호받아 운영해야 할 것입니다.

● 미용학원 교습과목 등록여부

(2019-07-19(평생교육체육과))

76. 미용학원에서 의료법상 안마사의 업무인 안마, 마사지, 지압 등 수기요법이나 전기기구의 사용 등으로 인체에 물리적 시술 행위를 하는 교습과목을 운영할 수 있는지?

▶ 미용학원은 주로 국가자격의 일종인 ‘미용사’ 국가자격 취득을 위한 교습 과정을 운영하는 학원으로서, 그 교습의 범위는 「공중위생관리법」 제2조 ‘미용업’의 정의인 ‘얼굴, 머리, 피부 등을 손질하여 손님의 외모를 아름답게 가꾸는 영업’ 행위 내의 지식, 기술을 교습하는 것임. 안마, 마사지, 지압 등 수기요법이나 전기기구의 사용 등의 방법으로 혈액순환을 촉진시키고 근육을 풀어줌으로써 통증 등 증상의 완화, 피로회복 등을 위한 물리적 시술 교습과정을 운영함은 부적절함

□ ‘피부미용’과 ‘안마’의 구분

구 분	피부미용	안마
관련 법령	「공중위생관리법」	「의료법」 및 「안마사에 관한 규칙」
목적	피부 등을 손질하여 그 외모를 아름답게 꾸미기 위한 것	통증 등 증상의 완화, 건강검진, 피로회복 등을 도모하기 위한 것
업무	의료기기나 의약품 사용하지 아니하는 피부상태분석, 피부 관리, 제모, 눈썹 손질	안마, 마사지, 지압 등 각종 수기요법이나 전기기구의 사용 등을 통한 물리적 시술 행위
교습 시설	미용학원	안마수련기관(보건복지부장관 지정)

□ 미용학원의 피부미용 관련 교습과정 예시

적절한 교습과정례	부적절한 교습과정례
피부미용사 국가자격증반	안마(시술)
피부 관리(스킨케어, 클렌징, 팩)	건식 마사지(타이 테라피 등)
피부 왁싱(제모), 머리피부 손질	지압, 경락

※ 점 빼기, 깃발뽑기, 쌍꺼풀수술, 문신, 박피술 및 그 밖에 이와 유사한 의료행위를 교습과정으로 등록 불가



유학원 등록 문의

(2019년 교육부 민원 질의·회신 사례집, 2019. 05. 01.)

77. 유학 컨설팅 회사를 설립하고자 할 때 무슨 법령에 의거 어디에 등록을 해야 하는가요?

- ▶ 유학원은 교습행위를 하는 곳이 아니라 교육서비스를 '알선'하는 곳으로서 「학원법」에 따른 학원으로 분류되지 않습니다. 따라서 관할청에 등록을 한 후 운영할 필요가 없습니다. 참고로 유학원은 세무서에 사업자 등록을 한 후 자유업으로 운영할 수 있는 업종임을 알려드립니다.

중장비학원의 건축물 용도 문의

(국토교통부건축정책과-259(2020.1.10.), 평생학습정책과-329(2020.01.14.))

78. 중장비학원의 건축물 용도분류는

- ▶ 건축법시행령 표1 제4호 제2종 근린생활시설 및 제10호 교육연구시설중 '학원'에는 '자동차학원'을 제외하고 있고, 제20호 자동차관련시설에는 '건설기계 관련시설'을 포함하면서 "운전학원 및 정비학원"을 세부용도로 분류하고 있음. 따라서, 중장비학원이 건설기계 관련 운전학원을 말한다면, 자동차 관련 운전학원과 함께 건축법령 상 같은 표1 제20호의 "자동차관련시설"로 용도 분류하여야 할 것으로 사료됨
※ 본 회신 내용은 해당 질의에만 국한되어 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있음

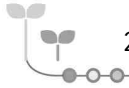
설립자와 강사의 자격

음악학원에서 수학교육전공자를 강사로 채용 가능할까요?

(국민신문고 민원·정책 질의 응답 2018. 06. 22)

79. 아이를 학원에 보내고 있는 학부모입니다. 저희 음악학원 강사분이 수학교육전공자인데 이럴 경우 음악학원에서는 적법하게 강사를 채용한 것일까요? 음악학원에서는 음악관련 전공자가 채용되어야 하지 않을까요?

- ▶ 현재 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 학원법)에서는 학원에서 교습을 담당하는 강사의 기준을 대통령령으로 정하고 있습니다.
이에 따라 학원법 시행령에서는 강사의 기준을 학교교과교습학원 및 평생직업교육학원 두 개의 카테고리를 나눠 세부적인 기준을 두고 있습니다.
다만 법에서 정한 강사 채용의 기준은 학력에 관한 기준이며, 그 기준을 만족할 시에는 적법한 강사채용이라고 할 수 있습니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(제13조(강사 등) 및 같은 법 시행령 제12조(강사))

**● 학원강사 자격 문의**

(교육부 평생직업교육국 평생학습정책과 2017. 03. 22.)

80. 최종학력이 고졸(대학 중퇴, 의예과)이나, 15년이상 과외교습자로 경력을 가지고 있습니다. 교육청에 학원강사로 등록을 하고 적법하게 학원강사로서 생계를 이어갈 수 있을까요?

▶ 2004.6.5.개정 이전 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」에 따르면 ‘고등학교 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 교습하고자 하는 부문에 4년 이상 전임으로 교습한 경력이 있는 자’도 학원 강사를 할 수 있도록 규정하고 있었으나, 「같은 법 시행령」이 개정(2004.6.5.)되면서 이들에 대한 경과규정으로 ‘고등학교 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 교습하고자 하는 부문에 2년 이상 전임으로 교습한 경력이 있는 자’를 규정하고 있는 것입니다.

따라서 학원강사는 현재 학원법에 따라 ‘전문대학 졸업자 또는 이와 같은 수준이상의 학력이 있는 사람’이거나, ‘2004년 이전에 이미 강사 자격을 가진사람’인 경우 가능합니다. 개인과외교습자는, 교습하려는 부문에 전임으로 교습한 경력을 증명할 수 없어 「같은 법 시행령」 별표3 제6호의 학원강사 자격기준에 해당되지 않음을 알려 드립니다.

● 학점인정 등에 관한 법률 제9조제1항 유권해석 요청

(교육부 평생직업교육국 평생학습정책과 2017. 03. 23.)

81. 「학점인정 등에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 취득한 학사학위가 대학(「고등교육법」 제2조제1호) 졸업한 사람이 받는 학사학위(「고등교육법」 제35조제1항)와 같은 수준의 학사학위로 볼 수 있는지 문의드립니다.

▶ 「학점인정 등에 관한 법률」 제8조에 따르면 학점은행제를 통해 일정 학점을 인정받은 자는 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학, 또는 동법 제2조제4호에 따른 전문대학을 졸업한 자와 같은 수준 이상의 학력이 있는 것으로 인정하고 있습니다.

따라서 「학점인정 등에 관한 법률」에 따라 취득한 학위는 「고등교육법」에 따라 취득한 학위와 동등한 수준이라고 판단됩니다.

● 독학사 시험 및 학위제 관련

(교육부 평생직업교육국 평생학습정책과 2017 .04. 12.)

82. 독학사 시험 1단계는 합격하지 않고, 2단계 6과목과 3단계 6과목을 합격하는 경우 학력이 고졸이 되는 건가요? 아니면 2단계와 3단계 합격을 합쳐서 대학 2학년 수료와 동등 학력으로 인정해주나요?

▶ 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」 제6조에 따르면 학위취득 종합시험(4과정)에 합격한 자에게 학위를 수여합니다. 또한 동법 제5조에서는 4과정인 종합시험의 응시조건으로 1~3과정을 규정하고 있습니다. 해당 내용을 근거로 할 때, 4과정 합격 시에는 고등교육법상 대학을 졸업한 자와 동일한 학력 수준으로 인정할 수 있으나 2~3과정 합격 시 특정 수준의 학력으로 인정할 수 있는 별도의 기준은 없습니다. 다만, 교육부에서 운영하고 있는 학점은행제의 경우, 「학점인정 등에 관한 법률」 제9조에 따라 일정학점을 인정받은 학습자에게 전문대학을 졸업한 자와 동등한 효력의 전문학사 학위를 수여하고 있습니다. 「같은 법 시행령」 제11조 별표3에 따라 독학시험의 각 과정은 학점은행제에서 4~5점의 학점으로 인정받을 수 있습니다. 이를 통해 일정한 학점을 취득하면(전문학사의 경우 80학점 이상) 전문학사 학위 수여자와 동등한 학력으로 인정됩니다.



● 기간제 교원의 학원 설립 자격

(교직발전기획과 2007. 04. 12.)

83. 학원 설립자 또는 강사를 학교에 기간제 교원으로 임용할 수 있는지 궁금합니다.

▶ 기간제 교원은 교원의 자격을 가진 자로서 「교육공무원법」 제32조 제1항의 요건에 해당하여야 임용할 수 있으며, 동 요건이 충족된다면 기간제 교원으로 임용될 수 있으며 겸직은 불가능합니다.

● 실기교사 강사 자격 충족 여부

(교육부 소리함 번호 14404)

84. 실기교사 자격증을 소지한 자의 학원 강사 자격 충족 여부

▶ 학원의 강사자격은 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 별표 2에 규정되어 있으며 일반 학원란의 제1호 초·중등교육법 제21조의 규정에 의한 교원의 자격을 소지한 자는 실기교사를 포함하고 있으므로 모든 교습과정을 교습할 수 있는 강사자격이 충족됨

● 러시아인 E-2 (영어회화 강사) 자격 취득 가능 여부

(출입국관리국 사이버 질의응답 번호 27819 2002. 02. 18)

85. 영어 강사를 구하려 하는데, 러시아 여권을 가지고 있으며, 영국에서 10년 넘게 일을 하였고 공부도 했습니다. 하지만, 대학은 러시아 4년 영어영문학과를 나왔습니다. E-2비자를 영어강사로서 취득할 수 있는지요.

▶ 외국어 회화지도강사의 자격요건은 해당 외국어를 모국어로 하는 국가에서 대학 이상의 학교를 졸업한 자로서 학사학위 이상의 자격을 소지한 자 또는 이와 동등이상의 학력이 있는 자에 제한됨으로 러시아 사람의 영어 영문학 출신은 회화 영어강사 자격요건 (러시아어 강사 자격요건은 충족됨)에 해당되지 않음

● 필리핀인 E-2 (영어회화 강사) 자격 취득 가능 여부

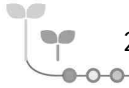
(법무부 입국심사과 2002. 10. 02)

86. 필리핀 영어 강사 채용 가능 여부

▶ 외국어 회화지도에 종사하고자 하는 경우 해당 외국어를 모국어로 하는 국가에서 대학이상의 학교를 졸업한 자로서 학사학위 이상의 자격을 소지한 자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자에 한해서만 회화강사 사증을 발급하고 있습니다.

외국어 회화지도는 언어구사능력뿐만 아니라 그 언어권의 사회, 문화, 관습 등을 익히는 교습활동이므로 양질의 외국어강사를 확보하여 질 높은 교육서비스를 제공하기 위해 외국어 회화지도 강사 자격요건을 해당 외국어를 모국어로 하는 국가 국민에 한하도록 정한 것입니다.

따라서 외국어 회화지도 강사는 단순한 언어구사능력 외에도 그 언어권의 사회, 문화, 관습 등에 관한 실질적인 지식과 경험이 풍부한 만큼 원어민이 아닌 영어실력 능통한 자에 대한 회화지도 (E-2)사증발급은 현행법령상 허용하고 있지 않음을 알려드리니 양지하여 주시기 바랍니다.



● 외국인 한국 국적 취득 시 강사 가능 여부

(교육과학기술부 민원 2009. 02. 25.)

87. 학원 강사 채용자격은 전문대졸 이상인 자입니다. 필리핀에서 대학을 졸업하고 한국 국적을 취득한 사람을 한국인으로 학원 영어강사로 채용할 수 있는지요

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제12조 제2항에 의거 전문대학졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자는 학원 강사의 자격이 됩니다.
문의하신 외국인이 한국국적을 취득하였다면 학원 강사 자격이 됨을 알려드립니다.

● 새터민 (탈북자)의 강사 등록

(교육과학기술부 2006. 07. 07.)

88. 제가 담당하는 업무는 강사채용 업무입니다. 그런데 탈북자가 학원 등록을 하면서 본인이 학원의 강사로 신고를 하겠다고 하기에 북에서 넘어올 당시 아무 관련서류를 가지고 오지않아서 강사채용을 할 시에 어떤 확인을 해야 할지 난감합니다. 참고로 일반 강사를 채용할 시 (내국인) 주민번호, 주소, 성명, 최종학교 졸업증명서 (전문대졸이상)를 기재하도록 되어 있습니다. 그리고 최종학교의 졸업증명서는 원본을 제출합니다. 어떤 확인을 해야 할지 알려주세요.

▶ 새터민의 경우 우리나라의 정보기관 등에서 제반 사실을 확인하고 통일부 주관으로 일정 적응교육 등을 거친 후 우리나라에서 새로운 삶을 시작하는 것으로 알고 있으며, 이에 따른 성명, 주소, 주민번호 등은 새로이 신고 또는 부여받는 것으로 압니다. 따라서 학원 강사 신고시 필요한 서류는 법령에서 요구하고 있는 서류를 해당 교육청에 제출해야 하고, 자격요건이 되는지 여부는 새터민으로 새로운 삶을 시작할 시 통일부에서 개인별로 학력에 관한 사항을 증명하고 있는 것으로 알고 있으므로, 관련 서류를 해당 교육청에 제출해야 할 것으로 보입니다.

● 미등록 학원 강사의 경력 인정

(국민신문고 2006. 08. 23)

89. 9월부터 기간제를 처음으로 하게 되었습니다. 그래서 호봉 책정에 대해서 알고 싶습니다. 사대 졸업하고, 학원에 1년 6개월간 근무했습니다. 다른 학원에서 5개월 근무했습니다. 또 시간 강사로 학교에 나갔었는데요. 여러 학교를 다니면서 길면 2주 짧으면 2일, 3일정도 했습니다. 시간강사 경력은 인정되나요? 제가 근무한 학원들이 교육청에는 등록되어 있지만 전 강사 등록이 안된 걸로 알고 있습니다. 그럼 학원경력도 인정되는 건가요? 학원에서 경력증명서를 발급해준다고는 알고 있는데 인정되는 건지 궁금합니다.

▶ 기간제교원의 호봉에 관한 사항은 해당교육청의 지침에 따라 달라질 수 있으므로 일률적으로 답변 드리지 못함을 양해바랍니다. 다만 일반적으로 말씀드리면 강사로 근무한 경력이 관인 사설학원 및 사설강습소에서 관할청에 채용 보고되어 관할 교육청으로부터 경력증명서를 발급 받았을 경우 교육공무원보수규정 [별표 22] 교육공무원등의 경력 환산율표 제5류 제3호 (교육문화단체 경력)에 해당되어 5할의 율을 인정받을 수 있으나 관할청에 채용 보고가 되지 않은 때는 동 표 제7류를 적용하여 3할의 율을 인정받을 수 있습니다.



● 폐원 학원의 강사 경력 증명

(국민신문고 2006. 09. 08)

90. 제가 강사로 근무했던 학원은 현재 없어졌는데 강사경력 증명은 어떻게 하는지?
그리고 교육청에 신고 되지 않았다면 경력이 인정되는지? 또한, 법령에 전문대학 졸업이상의 학력이 있어야 강사활동이 가능하다는데 대학 4학년 1학기에 중퇴한 경우 강사가 가능한지요?

▶ 선생님께서 근무하였던 학원 (현재 폐원) 소재 지역의 관할 교육청에 학원 강사 신고사항을 확인하시기 바라며, 학원 강사 활동을 하였으나 관할 교육청에 신고 되지 않은 강사경력은 3할을 인정받을 수 있습니다.
현행 학원 강사는 전문대학졸업자 이상이 학력을 소지한 자는 가능하므로 해당 4년제 대학의 학칙 등에서 정한 2년의 과정을 전부 이수하였다면 학원 강사 자격이 있습니다.

● 강사 채용 시의 성범죄 조회 관련

(여성가족부 아동청소년 성보호제도 안내책자 2012. 07. 11)

91. 1. 성범죄자의 아동청소년 대상 기관에 취업이 제한되는 제도는 2006.6.30.일부터 시행 되었다고 하는데 그렇다면 이전의 청소년대상 성범죄를 저지른 자가 학원에 취업하고 있다면 어떻게 되나요?
2. 성범죄자 취업제한 제도는 언제부터 시행되었으며, 성범죄 및 대상기관의 종류·적용 시점은 어떻게 됩니까?
3. 단시간 (1일 강사, 1주일 강사) 근무자도 '성범죄경력조회'를 실시해야 합니까?

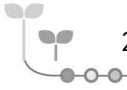
▶ 2006.6.30 이전의 성범죄에 대해서는 소급적용하지 않고 2006.6.30 이후의 청소년대상 성범죄자에 대해 취업 또는 운영을 제한하는 것이므로 2006.6.30 이전의 성범죄가 있는 사람의 때는 취업을 제한할 수 없습니다. 즉, 성범죄 경력조회를 관할 경찰서에 요청하더라도 2006.6.30일 이전의 범죄는 '없음'으로 회신되므로 취업이 제한되지 않습니다.
취업제한 제도는 지난 2006.6.30일부터 학교, 유치원, 보육시설, 아동·청소년시설 등에 5년 동안 성범죄자가 취업할 수 없도록 하였으며, 2008.2.4일 부터는 취업제한 기간을 5년에서 10년으로 연장하였고, 2010.4.15일 부터는 대상범죄도 아동·청소년에서 성인대상 성범죄까지 확대 및 개인 과외교습자까지 추가하여 시행하고 있습니다.
단 시간 강사의 경우도 '성범죄 경력조회'를 실시하여야 합니다.

● 대학시간강사 학원운영

(교육과학기술부 2006. 08. 02)

92. 학원을 설립하여 운영하고 있거나 학원 강사로 일하고 있는 자가 대학교 시간강사로 활동할 수도 있는 건가요? 대학교가 국.공립이나 사립이나에 따라서 다른 건지요?
아니면 아예 활동이 불가능한 건지요?

▶ 질의하신 대학교원의 영리업무의 겸직은 “교육공무원법 제19조의2 (영리업무 및 겸직금지에 관한 특례) “고등교육법 제14조제2항의 규정에 의한 교수.부교수.조교수 및 전임강사는 학생의 교육.지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위 안에서 소속 학교의 장의 허가를 받아 상업.공업.금융업 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 사외이사 (증권거래법 제2조 제19항의 규정에 의한 당해 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사를 말한다)를 겸직할 수 있다.”고 규정되어 있으며, 시간강사는 별도의 규정이 없음을 알려드립니다.

**학위 취득 예정증명서로 학원 강사 등록 가능 여부**

(서울특별시교육청 2007. 11. 08.)

93. 학점은행제를 통하여 80학점을 취득하여 2008년 2월에 전문학사 취득 예정자인 경우 한국교육개발원에서 발급하는 학위 취득 예정증명서를 가지고 학원 강사 등록이 가능한 지 여부?

▶ 「학점인정 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 교육과학기술부 장관이 평가인정을 한 학습과정을 이수하여 같은 법에 따라 일정한 학점 (80학점 이상 또는「고등교육법 시행령」 제57조 제1항의 때는 120학점 이상)을 인정받은 자는 「고등교육법」제2조 제4호의 규정에 따른 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있는 것으로 인정하고 있고, 「학점인정 등에 관한 법률 시행령」제12조는 학력인정 절차를 규정하고 있습니다.

그런데 「학점인정 등에 관한 법률」제9조에 따르면, 고등학교를 졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 일정한 학점을 인정받고 대통령령이 정하는 요건을 충족한 자에 대하여 학위를 수여한다고 하고 있고, 같은 법 시행령 제15조에서는 학위를 수여받기 위해서는 교육부장관에게 학위수여의 신청이 필요하다고 규정 하고 있는 바, 같은 법에서 학점인정에 따른 학력인정절차와 학위취득절차를 구별하고 있으며, 같은 법 제8조에서는 같은 법 시행령 제13조에서 정하는 기준에 따른 학점을 인정받기만 하면 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있는 것으로 인정하므로, 학위취득 여부는 학력인정과 관련이 없습니다.

따라서 「학점인정 등에 관한 법률」에 따른 전문학사 취득예정자 (같은 법 시행령 제16조에 따라 학력인정의 기준을 충족하여 학위수여요건을 갖춘 자)는 학원법 시행령 별표 2 학원 강사의 자격기준 제2호에 따른 학원 강사의 자격기준을 충족합니다.

대학 전임 교원의 연구 목적 학원 무임 강의

(서울특별시교육청 2007. 11. 08.)

94. 저는 현재 한 대학의 전임 강사 (산학협력전임교원) 입니다. 제의를 받은 학원은 초등전문회화학원 입니다. 프로그램과 교재를 편성 해 주었으며 회화 특강을 제안 받아 주 2회 정도 무임으로 출강을 하는 것이 가능한가요?

▶ 질의하신 대학 교원의 학원 강의 가능여부와 관련하여, 우리부에서 대학 교원의 인사업무를 담당하고 있는 대학 제도과 및 학원업무를 담당하고 있는 평생학습정책과의 의견을 아래와 같이 알려드립니다.

대학 전임교원이 연구목적으로 무임으로 학원에서 강의를 가능한지 문의하셨습니다. ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률’제3조에 의거 ‘초·중등교육법’제2조, 고등교육법 제2조 또는 그 밖의 법률에 의하여 설립된 학교에 소속된 교원은 과외교습을 하여서는 아니 되며, “과외교습”이란 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위해 시험 준비생에게 지식기술예능을 교습하는 행위로 교습대상이 초·중·고등학생이라면 회화 또는 교과목에 관계없이 교습행위에 해당된다 할 것입니다.

또한, 동 법령에 의거 근로청소년, 장애인의 재활을 위한 교습행위 및 도서벽지, 기초생활수급권자 그 밖에 지역적·경제적으로 열악한 상황에 있는 자에게 교습하는 등 교육장이 봉사활동으로 인정하는 교습행위에 대하여만 예외로 정하고 있는 바, 보수의 유무와 관계없이 대학교원은 학원에서 강의할 수 없다함이 타당함을 알려드립니다.



● 외국 대학 휴학 중 학원 강사등록 가능 여부에 대한 질의

(2020-11-05(평생학습정책과))

95. 내국인으로 외국 대학 휴학 중입니다. 학원 강사등록이 가능할까요? 등록이 가능하다면 성적증명서나 수료증(수료증명서)에 아포스티유를 받아야하는지요?

- ▶ 「학원법 시행령」 제12조제2항 [별표 3] 학원강사의 자격기준 제2호에 따라 전문대학 졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 사람으로 규정하고 있으며, 이는 외국 대학에도 해당되는 것으로 판단됩니다.
- ▶ 다만, 내국인 강사 채용 관련 서류는 학원 등록 권한이 있는 각 시도교육청의 조례 및 규칙, 관련 지침에 의해 규정하고 있고, 학원 등록 관련 권한은 소재지 교육지원청에 있어 학원 강사 채용 및 관련서류는 해당 교육지원청으로 확인하여 주시기 바랍니다.

● 학원강사의 성범죄경력확인서 발급

(2022년 전화문의 평생직업교육정책관 평생학습지원과)

96. 학원 강사 등록 시 성범죄경력확인서를 제출하도록 하고 있습니다. 이 성범죄경력확인서는 학원이 위치한 지역의 학원들을 관할하는 경찰서에만 발급받아야 하는 것인지?

- ▶ 학원 강사 등록 시 제출하는 성범죄경력조회서는 학원이 소재한 지역의 경찰서가 아닌 다른 지역의 경찰서를 통해서 발급한 것도 인정하고 있습니다.

● 대학교 자퇴생의 학원강사 등록 가능 여부 질의

(2022년 전화문의 평생직업교육정책관 평생학습지원과)

97. 4년제 대학교의 3학년 과정을 마치고 사정이 생겨 자퇴를 하게 되었습니다. 영어학원 강사를 하려고 하는데 대학에서 자퇴처리가 되면 학원 강사로 등록을 할 수 없는 건가요?

- ▶ 「학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 [별표3] 학원강사의 자격기준에 의하면, 전문대학 졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 사람을 안내하고 있습니다.
- ▶ 또한, 「고등교육법 시행령」 제70조에서는 “대학에서 2학년 또는 3학년 이상의 교육과정을 전부 이수한 사람은 전문대학을 졸업한 사람과 같은 수준의 학력이 있다고 본다.”라고 명시하고 있습니다.
- ▶ 해당 법령에 따라 학원강사의 자격기준 중 학력에 대한 부분은 충족하는 것으로 사료됩니다. 다만, 학원강사의 선발은 학원에서 하는 것이고 학원강사 등록은 학원을 관할하는 교육청에 하는 것으로 자세한 사항은 교육청으로 문의해 주시기 바랍니다.



학원 명칭

● 학원명에 ‘학교’ 라는 명칭을 사용할 수 있는지 여부

(2018. 06. 15. 서울특별시동작관악교육지원청)

98. 학원명에 ‘학교’라는 명칭을 사용할 수 있는지 여부

- ▶ 학원은 “학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률”의 적용을 받게 되면, 학원은 “학교”라는 명칭을 사용할 수 없음을 알려드립니다.

(초·중등교육법 제60조(각종학교), 고등교육법 제59조(각종학교))

● ‘스쿨’, ‘아카데미’ 학원 명칭 사용 여부

(2018. 06. 19. 서울특별시교육청)

99. ‘스쿨’, ‘아카데미’ 학원 명칭 사용 여부

- ▶ 해당 시설이 학교와 유사한 형태거나 또는 사실상 학교의 형태로 운영하지 않는다면, ‘스쿨’ 또는 ‘아카데미’ 등이 포함된 고유명칭 다음에 ‘학원’을 붙여 표시한 때는 명칭 사용이 가능합니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조의2(학원 및 교습소의 명칭 표시))

● 학원 및 교습소 명칭 표시 관련

(2017. 05. 02. 교육부 평생직업교육국 평생학습정책과)

100. 1. 기존의 학원법에 따르면 교습소 이름을 표기할 때 상호/교습하는 과목/ 교습소로 표기를 하여 ‘○○○ 음악 교습소’ 로 표기해야 하는 것으로 알고 있었습니다. 지금도 동일한가요?
2. 학원 역시 기존 학원법에 따르면 상호/학원 을 표기하여 ‘○○○학원’으로 학원명을 지어야 하며 그 외 아카데미 학교 등의 상호를 사용하면 안되는 것으로 알고 있습니다.
3. 정상적인 학원 혹은 교습소 표기와 / 잘못된 아카데미 이름을 공용 표기 할 수 있는지요
예1. ○○○○아카데미/○○○국어교습소, 예2. ○○○ 국어 아카데미/ ○○○국어교습소 이렇듯 학원에 신고된 교습소 명칭과 신고 안된 아카데미 이름을 공용 표기 시 문제가 없는 것인지 궁금합니다.

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조의2제1항에 따르면 ‘학원의 명칭은 고유명칭 다음에 “학원”을 붙여 표시한다’고 명시하고, 동조 제2항에 ‘교습소의 명칭은 고유명칭 다음에 교습과목과 “교습소”를 붙여 표시한다’고 규정하고 있는 바, ‘학원’이나 ‘교습소’ 외에 다른 명칭 표시 및 공용 표시는 불가하며, 이를 위반시 동법 제17조(행정처분)에 따라 등록말소 및 1년 이내의 교습정지를 명할 수 있음을 알려 드립니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조의2(학원 및 교습소의 명칭 표시))



● 등록 말소된 학원에 동일 명칭의 신규 학원설립 가능 여부

(2007. 06. 15. 교육과학기술부)

101. 등록 말소된 학원자리 (위치)에 다른 원장이 학원을 등록하는데 법적 하자는 없는지, 또 등록 말소된 학원의 명칭을 사용하고자 하는데 법적 하자는 없는지 부탁드립니다.

▶ 학원의 등록 말소 조치는 학원의 지도 점검에 해당하는 사항으로 시도교육감의 업무사항 입니다. 다만, 참고로 말씀드리면 현행법상 학원의 등록말소 이후 동 장소에서 제3자가 설립 운영을 하는 것까지 제한하고 있지 않으며, 학원 명칭 또한 제한하고 있지 않음을 말씀드립니다.

● 학원설립·운영 등록 시 두 가지 학원 병행표기 할 수 있는지

(2010. 12. 10. 평생학습정책과)

102. ‘학원설립·운영 등록 증상 학교교과 과목학원과 평생직업교육학원 병행표기가 가능한지요?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조의2, 동법 시행령 제3조의2에 따라 학원의 종류를 학교교과 교습학원과 평생직업교육학원으로 구분하고, 한 학원에서 20이상의 교습과정을 등록·운영할 수 있습니다. 위 규정은 각각의 학원 종류별로 2개 이상의 교습과정을 운영할 수 있다는 의미로서, 하나의 학원에 대하여 두 가지 학원 종류의 등록·표기를 허용하는 것은 아닙니다. 따라서, 한 학원에 두 가지 학원을 병행 표기할 수 없습니다.

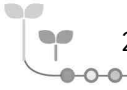
학원 시설과 건축물

● 학원 설립 등록 시 시설구비 기준

(2018. 05. 29. 국민신문고 민원·정책 질의응답)

103. 인테리어 시설없이 사업장 공간을 계약한 계약서만으로도 학원허가를 취득할 수 있는지? 학원 허가신청 기준을 알고 싶습니다. 두번째는 사업장에 인테리어 시설이 다 되어있는데 단전과 단수가 되어있는 상태에서 학원허가를 신청할 수 있는지 알고 싶습니다. 허가 받은 후 단전과 단수조치를 해 지해도 되는지 알고 싶습니다.

- ▶ ○ 학원설립·운영 등록시 갖추어야할 시설 요건은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제8조에서 위임된 사항에 따라「경기도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례」제2조에 규정되어 있습니다. 동 조례 제2조 제1항에서 학원은 교육환경과 보건위생을 위하여 적합한 장소에 설립하되, 그 목적을 실현하는 데에 필요한 시설을 갖추어야한다고 정하고 있으며 그 시설로서 강의실 또는 열람실, 화장실·급수시설, 채광시설·조명 시설·환기시설·냉난방시설·방음시설·소방시설 등을 포함하고 있습니다.
- 따라서, 학원 목적 실현에 필요한 시설(인테리어·집기 포함) 및 이에 필수적으로 수반되는 전기, 수도 등의 요건을 갖추어야 학원설립·운영 등록이 가능하다 할 것입니다. 다만, 비용이 발생하는 임대차계약 체결 및 시설구비에 앞서 해당 설립 예정지에 학원설립이 가능한지 여부를 필히 관할 교육지원청에 확인하시기 바랍니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2(기타경비의 범위 등))



● 학원 시설 타용도 변경

(2018. 09. 05. 부산광역시북부교육지원청)

104. 학원 강의실 중 일부를 학원외의 다른 용도로 사용해도 되나요?

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제8조에 따라 학원은 시·도 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하여야 합니다. 따라서, 학원의 시설·설비가 설립시와 달리 변동되었을 때는 관할 교육지원청에 신고하여야 하며, 신고하지 않고 무단으로 시설·설비를 변동하였을 경우 행정처분 대상이 됨을 알려드립니다.

(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2(기타경비의 범위 등))

● 유치원 건물 내 학원 설립 불가능 이유

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 1950 2002. 05. 01.)

105. 유치원 건물 (4층짜리건물, 3층까지는 유치원으로 등록되었음)에 외국어학원을 설립하려고 하는데, 유치원 건물 안의 계단을 통해서 학원으로 올라가는 관계로 외국어학원 설립이 불가능한 이유? (유치원은 임대 등이 불가함으로 계단을 공용으로 사용하는 것은 불가하므로, 4층 벽면에 계단을 설치하면 가능한지?)

▶ 유치원 시설의 경우 주택건설기준 등에 관한 규정 제52조에 “복합건축물은 유아교육, 보육의 환경이 보호될 수 있도록 유치원의 출입구, 계단, 복도 및 화장실 등을 다른 용도의 시설 (보육시설 및 사회복지관 제외) 과 분리된 구조로 하여야 한다”라고 규정되어있음

● 지자체 설립, 민간업체 위탁운영 중인 평생학습시설의 학원시설 전환 등록

(2012. 12. 03. 교육과학기술부 평생학습정책과)

106. “영어마을”이라는 특성상 지방자치단체가 설립을 하고 민간법인이 위탁받아 그 사업을 운영하고 있는 곳입니다. 법령이 개정되면서 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우 학교교과교습학원에 포함되는 것으로 알고 있습니다. 지방자치단체로부터 시설을 위탁 운영한 경우에도 교육청에 해당 시설을 학원 시설로 수정 등록해야만 하는 것인지? 등록의무가 있어 반드시 등록을 해야 한다면 현재 위탁받은 시설물이 학원시설 등록기준에 부합하지 않을 경우 등록이 불가능한 제재 등의 발생 유무에 대하여 확인을 부탁드립니다. 추가로 전환등록 유예기간 적용에 따라 현 위 수탁협약의 종료일이 도래하여 금년 중재위탁 계약을 체결할 경우, 재 위탁협약 기간이 유예기간에 포함되니까?

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 학원법) 제2조에 따르면 학원이란 사인이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정 다수가 학습자에게 30일 이상의 교습 과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공 되는 시설을 말한다고 규정하고 있습니다. 또한, 사인이란 자연인과 사법인을 포함하는 개념이고 국가 및 지방자치단체는 대상에서 제외됩니다. 따라서, 지자체에서 민간 위탁·운영 중인 영어마을의 경우, 지방자치단체가 민간위탁 관련 법령 및 절차에 따른 적법한 위탁계약을 체결하고 수행하였다면 학원법 적용이 배제된다고 하겠습니다.



● 복도 없이 강의실을 통해 이동 시 학원 설립 여부

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 2848 2002. 12. 11)

107. 보통 단과학원이나 외국어학원의 경우 강의실과 강의실 사이에 복도가 있어 복도를 통해서 강의실을 출입하는데 “복도가 없이”강의실을 통해서 강의실로 가는 구조의 경우 학원의 인가가 날 수 있습니까? (면적은 기준이상)

▶ 학원시설에 있어서 가장 중요하게 고려해야 할 사항 중의 한 가지가 수강생의 입장에서 학습 환경, 안전 환경을 보아야 하는 점입니다. 강의실을 통해서 강의실을 출입하는 것은

1. 학습자의 교육환경에 장애가 있습니다.
2. 화재 시 등 대피 시 미로구조로 인하여 대형 피해가 발생할 수 있습니다.

이러한 이유로 학원의 시설설비 규정에 소방시설에 맞는 일정한 시설을 갖추도록 하고 있습니다.

● 건축물 임시 사용승인으로 학원설립 가능 한지

(교육과학기술부 2006. 11. 02.)

108. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률시행규칙」제3조의 규정에 의하면, 학원의 건축물 대장등본을 제출하도록 되어 있는데, 학원을 설립하고자 하는 장소는 아파트단지 내 상가로서 준공검사가 완료되지 않아 해당 구청으로부터 “임시사용승인서”를 얻어 제출하였는데 건축물 임시 사용승인서로 학원설립이 가능한지 여부?

▶ 학원의 건축물은 용도에 적합하고 사용에 제한이 없어야 할 것입니다. 그러나 행정청으로부터 건축물을 임시로 사용해도 좋다는 임시사용승인을 얻었다면 타 업체들의 입주 가능성 그리고 행정구청에서의 판단 등을 고려하여 먼저 등록한 후 건축물대장 등본을 제출하게 하면 될 것으로 생각합니다.

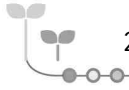
● 학교시설을 이용한 학원 운영

(국민신문고 2016. 08. 30.)

109. 학교시설 개방 관련 사무는 학교장에게 위임되어 있는데 국민 세금으로 지어진 체육관에서 특정 학원에서 학교시설을 사용해서 학원 영업을 하는 것이 가능한가요?

▶ 가. 「경기도 고등학교 이하 각급 학교 시설의 개방 및 이용에 관한 규칙」제2조에서 학교장은 학교교육에 지장이 없는 범위 안에서 주민이 학교시설을 이용할 수 있도록 개방하도록 되어 있고, 다만 학교행사·시설공사 기타 부득이한 사유가 있는 때에는 기간을 정하여 학교시설을 개방하지 아니할 수 있다고 규정하고 있으며, 동 규칙 제4조에서 각급 학교의 장은 일몰 후에 학교시설을 이용하고자 하는 경우나 다수인이 행사나 경기를 함으로써 다른 사람들의 학교시설 이용을 곤란하게 하는 때는 학교시설의 관리 및 이용자의 안전을 고려하여 학교시설의 이용을 제한할 수 있도록 규정하고 있습니다.

나. 지역주민의 체력증진이나 여가활동을 위하여 스포츠클럽이나 동호회 등에서 학교시설을 이용하는 것은 문제가 없으나, 특정 단체 (학원 등)에서 영리를 목적으로 학교시설을 이용하는 것은 불가함을 알려드립니다.



교습비 등

▶ 프랜차이즈 가맹학원의 교재비 결제용 카드단말기 설치의 위법성 여부

(2018. 06. 27. 국민신문고 민원 · 정책 질의응답)

110. 학원사업을 하며 프랜차이즈에 가맹하여 운영하고 있습니다. 이번 학원법이 개정되어 교습비와 기타경비(모의고사비, 차량비, 급식비, 피복비, 기숙사비, 재료비)만 학원에서 징수할 수 있게 되었습니다. 교재비는 받을 수 없게 된 거죠. 프랜차이즈 교재(가맹점 회원에게만 제공되는 전용교재)이므로 일반 시중서점 등에서는 구입이 불가합니다. 하여, 우리학원에 프랜차이즈본사의 카드단말기(교재비결제용)를 비치하고 학원에서는 교습비만 징수하고 교재비는 판매대행을 하며 본사 카드단말기로 결제하고 있습니다. 이것이 개정된 학원법에 저촉되는 것이지요?

▶ 개정된 학원법상 교재비는 기타경비에 포함되지 아니하므로 학원설립·운영자는 학습자에게 교재를 안내하여 인터넷 또는 시중서점 등을 통하여 구매하는 것이 바람직하고, 관련 법령에 따라 학원이 아닌 별도의 시설에서 서점업을 등록하여 교재를 판매할 수도 있을 것입니다. 학원에서 자체 제본한 책자 또는 프린트물 등 교습보조자료 비용과 보충수업비, 논술첨삭지도비 등 기타 모든 비용은 교습행위의 한 부분이므로 별도의 비용을 징수할 수 없습니다. 아울러, 기존의 프랜차이즈는 출판업체와 학원설립·운영자와의 계약관계에서 교재를 학습자에게 제공하여 왔으나, 학원법령 개정으로 학원에서는 교재를 취급할 수 없으므로 학습자 또는 학부모가 인터넷 구매 등으로 처리해야 할 것이며, 출판업체에서 제공한 카드단말기를 학원 내에 설치하여 교재 판매 대행 행위(영수증 발급)를 하는 것은 불필요한 오해(교재판매 등)를 야기할 수 있으므로 바람직하지 않는 것으로 사료됩니다.)학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2 (기타경비의 범위 등))

▶ 학원 교습비 감액 징수 가능 여부

(2018. 05. 03. 국민신문고 민원 · 정책 질의응답)

111. 학원법상 실습비의 징수와 관련하여 표시,게시,고지한 교습비 또는 교육감에게 등록신고 한 교습비 미만의 금액을 징수하는 것이 학원법상 가능한지요?

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 학원법) 제6조 제1항에 따라, 학원을 설립·운영하려는 자는 관련 시설과 설비를 갖추어 교습비등을 교육감에게 등록하여야 하며, 등록한 사항 중 교습비등을 변경하려는 경우에도 또한 같습니다. 또한, 학원법 제15조제4항에 따라, 학원설립·운영자 및 교습자는 교습비등을 거짓으로 표시, 게시, 고지하거나, 표시, 게시, 고지한 교습비등 또는 교육감에게 등록신고 한 교습비등을 초과하여 징수할 수 없도록 규정하고 있습니다. 이에 따라, 등록된 교습비보다 낮게 징수하는 경우에도 교습비등을 거짓으로 표시, 게시, 고지한 경우에 해당하기 때문에 그에 따른 행정처분이 수반될 수 있음을 알려드립니다.

※ 다만, 학원법 시행령 제18조제4항에 따라 학원설립·운영자 또는 교습자는 교습비등을 감면할 수 있습니다. (18조4항 : 학원설립·운영자 또는 교습자는 해당 학원 또는 교습소의 운영에 지장이 없는 범위에서 교습비등을 감면할 수 있다.)/(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제18조(교습비등의 반환 등))



● 학원 차량비 징수 가능 여부

(2018. 07. 25. 부산광역시북부교육지원청)

112. 학원 차량비를 받을 수 있나요?

- ▶ 개정된 학원법에서는 학원에서는 학습자로부터 교습비 이외의 차량비를 포함한 6종의 기타경비를 인정하도록 규정하고 있습니다. 현재 도로교통법상 학원 소유의 9인승 이상 차량이 어린이통학차량으로 등록 가능하므로 어린이통학차량으로 등록된 학원에 한하여 차량비(실비)를 받을 수 있음을 알려드립니다. (도로교통법 제52조(어린이통학버스의 신고 등), 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제103조(자가용자동차의 유상운송 등의 허가 조건))

● 학원 홈페이지 광고 시 교습비등을 포함시켜야 하는지요?

(2018. 06. 15. 서울특별시교육청)

113. 학원 홈페이지 광고 시 교습비등을 포함시켜야 하는지요

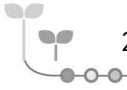
- ▶ 학원법 제15조(교습비등) 제3항에 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자는 시·도의 교육규칙으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 교습비등과 그 반환에 관한 사항을 학습자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 하며, 학습자를 모집할 목적으로 인쇄물·인터넷 등을 통하여 광고를 하는 때는 교습비등, 등록증명서 또는 신고증명서 내용 중 대통령령으로 정하는 사항을 표시하여야 합니다.
- “학원법 시행령 제16조의3(광고 표시 사항) 법 제15조 제3항에 전단에서 “등록증명서 또는 신고증명서 내용 중 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 등록 또는 신고번호 2. 학원 또는 교습소 명칭 3. 교습과정 또는 교습과목”으로 되어 있으므로 학원 홈페이지를 이용하여 학습자를 모집할 경우 교습비등, 등록번호, 학원명칭, 교습과정 등을 표기하여야 함을 알려드립니다. (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조(교습비 등))

● 발레학원의 작품비 징수 및 반환 가능 여부

(2008. 05. 15. 평생학습정책과)

114. 왜 유독 발레학원은 월 수업료도 무슨 기구를 이용하는 것도 아니고 무용을 배울 수 있는 장소와 수업밖에 제공되지 않는데도 수업료를 월 20-30만원이 기본이고 작품비는 300만원이 넘는 거금을 내어야 합니까? 또한 중도에 그만 둘 수밖에 없는 상황인 경우에도 학원비를 돌려받을 수가 없습니까? 왜 이런 발레학원 원장만 유리한 법이 있는지 시정될 수 있도록 해 주세요.

- ▶ 학원 수강료는 학원법령상 다른 물품비나 서비스요금과 같이 학원의 설립·운영자가 정하도록 되어 있으며, 수강료의 반환 기준은 법령으로 정하고 있으므로 일부 반환을 받을 수 있습니다. 만일, 학원에서 수강료를 반환해주지 않는다면 해당 지역교육청에 신고하면 반환받을 수 있습니다.(공공요금을 제외하고는 물품비 또는 서비스요금을 법령으로 정하고 있지 않음) 작품비 등은 직접적으로 교습에 따른 비용이 아니므로 수강료의 범주에 포함되지 않아, 학원법에 규정할 수 없는 문제가 있습니다. 다만, 작품비 등은 ‘한국소비자원’에 피해의 구제신청을 할 수 있으므로 동 원에 신청을 하거나 민사소송 등을 통해 해결할 수 있음을 알려드립니다.(소비자 기본법 제55조 제2항)

**무용학원에서의 작품비 징수 가능 여부**

(교육부 평생학습정책과 2013. 07. 10.)

115. 무용학원의 고가의 작품비가 합법적인지 여부와 지도·감독청의 제재가능 여부?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하“학원법”이라 한다)」제15조 제2항에 따라 학원은 교습비와 실비인 기타경비를 학습자에게 징수할 수 있으며, 제1항에 따라 영수증을 발급하여야합니다. 같은 법 시행령 제3조의2에 의해 기타경비의 범위 (6종)를 정하였으며 이외의 경비는 징수 할 수 없습니다. 따라서, 무용학원의 작품비는 실비로 정산되어야하는 기타경비의 개념과 맞지 않으며, 학원법에서 정한 기타경비에 포함되지 않으므로“교습비 등”에 포함되지 않습니다. 작품비 징수는 교육청의 지도·점검 대상이며 교습비 등 초과징수로 처분이 가능합니다. 관련한 구체적인 사항은 관할 지역교육청에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.

학습자 모집을 위한 광고 시 수강료 표시 여부

(평생학습정책과 2007. 07. 20.)

116. 학원 수강료 표시제에 대하여 이 제도가 확정되었는지 아니면 국회를 통과하여야 하는지 여부에 대해 알려 주시고 이 제도가 시행되면 일반 전단지 뿐 아니라 벚룩시장이나 신문 잡지 등에 줄 광고, 박스광고 전면광고를 하는 경우도 수강료를 표시하여야 하는지 알려주시기 바랍니다. 학원 홍보에 대한 사업을 준비 중에 있어 필요한 사항입니다.

- ▶ 학원 수강료 표시제는 학원법이 개정되어 2007. 09. 23.부터 시행되었습니다. 과거에는 수강료를 학원 내에만 게시하도록 규정하고 있으나, 2007. 09. 23.부터는 수강생 모집을 목적으로 광고할 경우 수강료를 반드시 표시해야 합니다. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조 제2항에 의거 학원의 설립·운영자 및 교습자가 학습자를 모집할 목적으로 인쇄물·인터넷 등을 통하여 광고를 하는 경우 수강료 등을 표시하여야 합니다. 따라서 학원의 설립·운영자 및 교습자가 아닌 광고회사를 통해 광고를 하는 경우라도, 학습자를 모집할 목적으로 광고하는 것이므로 반드시 수강료를 표시해야 합니다.

프랜차이즈 학원 교재비 징수

(평생학습정책과 2012. 04. 09.)

117. 학원사업을 하며 프랜차이즈에 가맹하여 운영하고 있습니다. 이번 학원법이 개정되어 교습비와 기타경비 (모의고사비, 차량비, 급식비, 피복비, 기숙사비, 재료비)만 학원에서 징수할 수 있게 되었습니다. 교재비는 받을 수 없게 된 거죠. 프랜차이즈 교재 (가맹점 회원에게만 제공되는 전용교재)이므로 일반 시중 서점 등에서는 구입이 불가능합니다. 하여, 우리학원에 프랜차이즈 본사의 카드 단말기 (교재비 결제용)를 비치하고 학원에서는 교습비만 징수하고 교재비는 판매대행을 하며 본사 카드단말기로 결제하고 있습니다. 이것이 개정된 학원법에 저촉되는 것이지요?



- ▶ '11.10.25. 공포된 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2에서는 기타경비의 범위를 6개 항목 (모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비)으로 정하였습니다. 개정된 학원법상 교재비는 기타경비에 포함되지 아니하므로 학원 설립·운영자는 학습자에게 교재를 안내하여 인터넷 또는 시중서점 등을 통하여 구매하는 것이 바람직하고, 관련 법령에 따라 학원이 아닌 별도의 시설에서 서점업을 등록하여 교재를 판매할 수도 있을 것입니다. 학원에서 자체 제본한 책자 또는 프린트물 등 교습보조자료 비용과 보충수업비, 논술첨삭 지도비 등 기타 모든 비용은 교습행위의 한 부분이므로 별도의 비용을 징수할 수 없습니다. 아울러, 기존의 프랜차이즈는 출판업체와 학원 설립·운영자와의 계약 관계에서 교재를 학습자에게 제공하여 왔으나, 학원법령 개정으로 학원에서는 교재를 취급할 수 없으므로 학습자 또는 학부모가 인터넷 구매 등으로 처리해야 할 것이며, 출판업체에서 제공한 카드 단말기를 학원 내에 설치하여 교재 판매 대행행위 (영수증 발급)를 하는 것은 불필요한 오해 (교재 판매 등)를 야기할 수 있으므로 바람직하지 않는 것으로 사료됩니다.

● 학원 교재비, 차량비

(평생학습정책과 2011. 12. 01.)

118. 개정 학원법에는 기타경비 항목에서 교재비가 제외되었습니다. 그렇다면 학원 내 서점사업자 신고 등록 후 교재를 판매하는 것은 가능한지요? 차량비를 징수하기 위해 갖추어야 할 제반사항이 있나요?

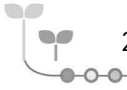
- ▶ 개정된 학원법상 교재비는 기타경비에 포함되지 아니하므로 학원설립·운영자는 학습자에게 교재를 안내하여 시중서점 등을 통하여 구매하는 것이 바람직하나 학원이 아닌 별도의 장소에서 관련 법령에 따라 서점업으로 등록하여 교재를 판매할 수도 있을 것입니다. 학원에서 자체 제본한 책자 또는 프린트물 등 교습의 보조자료 비용과 보충수업비, 논술첨삭 지도비 등 기타 모든 비용은 교습행위의 한 부분이므로 별도의 비용을 징수할 수 없습니다. 차량비는 학습자의 교통 편의를 위하여 차량을 운행하는데 드는 비용으로써 실비로 정하여야 합니다. 다만, 기타경비 인정범위에 대한 자세한 사항은 소재지 관할 지역교육청으로 문의하시기 바랍니다. 이와 별도로, 여객자동차운수관리법상 지입차량 및 자가용자동차의 유상운송은 금지되어 있습니다.

● 학원 보충수업비 징수

(평생학습정책과 2011. 12. 02.)

119. 학원법 개정안의 내용을 보면 보충수업비를 징수할 수 없다고 나오는데 입시미술학원들은 보충비를 징수해도 되는건지요?

- ▶ '11.10.25. 공포된 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의2에서는 기타경비의 범위를 6개 항목 (모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비)으로 정하였으므로, 그 외 교재비,보충수업비, 논술첨삭비 등 기타 모든 비용은 교습행위의 한 부분이므로 별도의 비용을 징수할 수 없음을 알려드립니다.



● 학원 차량비

(평생학습정책과 2012. 02. 27.)

120. 학원에서 차량비를 받아도 되는지요?

- ▶ 지난해 개정된 학원법에서는 학원에서는 학습자로부터 교습비 이외의 차량비를 포함한 6종의 기타경비를 인정하도록 규정하고 있습니다. 다만, 현재 여객자동차운수사업법에서는 전세버스운송사업에서 정부기관, 회사, 학교, 어린이집에서 그 소속원의 통근·통학목적으로 자동차를 운행하는 것으로 규정하고 있는 바, 학원 내 유상운송을 하려면 관계법령 개정이 필요할 것으로 사료됩니다.

● 독서실 교습비 반환기준 관련 질의

(2020-07-13(평생학습정책과))

121. 「학원법 시행령」 제18조제3항 [별표 4] 관련 독서실의 교습비 반환기준에서 ‘학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수’를 계산하여 반환금액을 산정하게 되어있으나, 포기한 날까지 포함한 것이 규정에 맞는 것인지?

- ▶ 「학원법 시행령」 제18조(교습비등의 반환 등) 제3항에 의거 제2항 각 호에 따른 반환사유가 발생한 때는 [별표 4]의 반환기준에 따라 반환사유 발생일부터 5일 이내에 교습비등을 반환하여야 한다.고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 [별표 4] 제3호에서 독서실의 학습장소 사용후 반환금액의 계산은 “이미 납부한 교습비등(법 제15조제3항 전단에 따라 계시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)”로 정하고 있습니다.이에 따라, 반환금액의 계산은 민원인께서 독서실 사용을 포기요청한 날의 전날까지의 일수로 계산하여야 할 것으로 보입니다.

● 학원 교습비 반환 합의 적법 여부

(2020-01-23(평생학습정책과))

122. 「학원법 시행령」의 반환규정과 관련하여 학원과 학생사이에 별도로 교습비 반환에 관한 합의가 적법한 건가요?

- ▶ 「학원법 시행령」 제18조제3항 관련 교습비등 반환기준은 [별표 4]에 규정하고 있습니다. 관계법령에 규정되어 있는 내용과 다른 합의의 때는 학원 수강생(학습자)에게 유리하게 합의된 경우에만 허용 가능한 것으로 보입니다.



행정처분

● 학원설립자 변경시 행정처분 승계 여부

(2018. 06. 01. 국민신문고 민원 · 정책 질의응답)

123. 작은 보습학원 하나를 넘겨받게 되었습니다. 사전에 인수자에게 행정처분사실이 있었다는 것을 알지 못했는데 인수받으려고 하니 교육지원청에서 사실을 알려주었습니다. 학원설립자가 변경되면 행정처분도 승계되니까?

- ▶ 1. 학원 및 교습소에 대한 행정처분에는 여러가지가 있습니다.
시설임의변경, 수강료 초과징수, 설립자 및 강사연수 무단불참 등의 여러 위반사항들이 있습니다.
- 2. 이러한 위반사항에 대한 행정처분은 개인이 아닌 "학원에 대한" 행정처분사항으로써, 학원의 설립, 운영자를 변경하였을 때는 인수하는 자가 해당 학원의 모든 운영에 관한 권리와 의무를 이어 받은 것을 의미하므로 이전에 내려진 행정처분도 당연 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

● 태글리쉬(태권도 영어)의 불법 운영 여부

(교육과학기술부 2008. 11. 25.)

124. 최근 태글리쉬 (태권도 + 영어)라고 하여 태권도를 직접 영어로 가르치는 학원이 주변에 있습니다. 별도의 영어회화를 별도로 강사를 두어 가르치는 것은 아니고 태권도의 동작을 영어로 가르치는 것입니다. 동 기관은 아직 구체적인 운영사항은 없고 광고만 하였을 때 무등록 운영 광고사항으로 처벌대상이 되는지 여부, 위와 같은 사항을 무료로 가르칠 경우 무등록 영어학원으로 처벌대상이 되는지와 태권도만 배우는 학생과 태권도 + 영어를 함께 배우는 학생을 차별하여 수강료를 별도로 받을 경우 영어과정에 대한 수강료를 받은 것으로 간주하여 무등록 학원으로 처벌대상이 되는지 여부입니다.

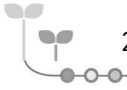
- ▶ 광고만 하고 아직 교습행위를 하지 않았을 때는 무등록학원으로 처벌되지는 않을 것입니다. 귀하께서 기술한 것과 같이 태권도만 배우는 학생과 태권도와 영어를 함께 배우는 학생을 차별하여 수강료를 받은 이유만으로 무등록학원으로 처벌대상이 되는 것은 아니지만, 위와 같이 학원의 요건이 성립되는 경우에 등록하지 않을 경우는 무등록학원으로 처벌 받는 것입니다. 단순히 교습과정과 관계없이 태권도만을 가르칠 경우 체육시설로 신고하면 될 것이나, 태권도를 매개로 하여 영어 (학원의 교습과정)를 교습하고 있다면 학원으로 등록하여야 할 것입니다.

● 행정처분 중 학원 변경 등록 가능 여부

(교육인적자원부 사이버소리함 번호 914 2001. 09. 07.)

125. 교육청에서 지도점검 나온 후 행정처분 내리기 전에 시설확장이 있어서 위치변경으로 서류를 만들어 제출하려고 했는데, 교육청측에서는 업무가 진행 중이어서 처리 결과가 나온 뒤에 가능하다고 하며 (지도점검처리결과가 나온 후에 가능함-경고나 정지처분 등) 위치 변경으로 접수하여 처리할 수 없다고 하는데 이에 대한 법적인 사항과 이유를 알고 싶습니다.

- ▶ 법령위반이나 행정명령 미이행 시 행정처분을 하고 있으며, 행정처분의 실효성을 확보하기 위하여 행정처분 중에는 자진폐원, 위치변경 등을 받아주지 않는 것으로 알고 있습니다.



나. 교습소

교습소 - 건축물

● 특정목적(교회 등)으로 기사용 중 시설 내 교습소 설립 가능 여부

(교육인적자원부 2004. 06. 23.)

1. 교습소를 교회 바로 옆에 위치하고 있는 교회의 교육관에 설립하고자 합니다. 교회와 같은 건물은 아니고 교회 바로 옆 건물이고 건축물 용도는 교육연구 및 복지시설로 되어 있습니다. 그리고 이 장소에서 일요일에만 한정해서 10~20분정도 공과 (성경공부) 교육을 하려고 합니다. 교습소 설립이 가능한지 여부

▶ 건축물 용도가 교육연구 및 복지시설인 경우 교습소 설립이 가능합니다만, 교습소에서 종교목적의 교습은 허용되지 않습니다. 교습소나 학원은 교육을 목적으로 별도의 시설이나 면적을 독립적으로 확보토록 규정하고 있으므로, 교회 등 특정목적으로 이미 사용되는 시설에서는 교습소 설립이 어렵습니다.

● 공동주택 내 교습소 설립 및 변경 가능 여부

(교육인적자원부 2004. 06. 11.)

2. 공동주택에서 교습소 설립 및 변경이 가능한지 여부

▶ 주택에서 이루어지는 개인과의 교습“행위”와 같이, 기본의 주택용도를 유지하면서 부수적으로 이용하는 경우라면, 별도의 용도에 해당되지 않으므로 건축물 용도 제한의 대상이 아니나, 교습소나 학원과 같이“장소”개념을 가진 특정시설을 설치하기 위해서는 건축법령에서 정한 건축물의 용도에 맞아야 합니다. 따라서, 교습소는 소규모 교육시설이므로 주거를 목적으로 지어진 주택에서는 허용되지 않습니다. 교습소나 학원은 제2종 근린생활시설이나 교육연구 및 복지시설에서 설립 가능합니다.

● 임시사용승인중인 건축물의 조건부 교습소 신고 가능 여부

(충청북도교육청 2008. 01 .22.)

3. 교습소를 설립하고자 하는 장소가 아파트단지내 상가로서 준공검사가 완료되지 않아 해당구청으로부터 "임시사용승인"을 득하여 건축물대장을 제출하였으나 해당 교육청에서 학원 설립은 조건부 설립이 가능하나 교습소 설립에 대해서는 조건부 설립규정이 없다는 이유로 허가가 불가능하다고 합니다. 임시사용 중인 아파트 단지내 한 상가에서 학원 설립은 가능하고 교습소 설립은 불가능한지 여부를 알려주시기 바랍니다.

▶ 귀하가 질의하신 임시사용승인을 받고 미등기된 건물에서 교습소 설립이 가능하지 여부와 관련하여,「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제7조에 의하여 학원의 "조건부 설립등록"을 할 수 있으나, 교습소는 이러한 규정이 없으므로 미등기된 건물에서 교습소 설립이 불가함을 알려드리며, 추후 재산상의 권리를 행사 할 수 있는 소유권을 확보한 이후에 교습소 설립이 가능함을 알려드립니다.



● 지하층의 교습소 설립 가능 여부

(서울특별시교육청 서울특별시강동송파교육지원청 교육지원국 평생교육건강과 2018 0.6. 14.)

4. 학원 조례 제3조 제3항(학원의 지하층 설립 불가)를 교습소에도 준용 할 수 있는지?

- ▶ A 학원 설립·운영자 및 교습자는 학원·교습소의 운영과 관련하여 필요한 안전조치를 취하여 하므로 학습자들의 건강 보호와 각종 재해 발생시 학습자들이 안전하게 외부로 대피할 수 있는 환경을 갖추 필요 있음.
- 학원 설립 운영의 등록과 달리 교습소를 설립·운영하려는 자는 교습자의 인적사항, 교습소의 명칭 및 위치, 교습과목, 교습비등을 신고서에 기재하여 교육감에게 신고하게 되어 있고 학원법 제14조제6항에 교습자의 자격, 교습소의 장소·시설·설비, 학습자의 수, 그 밖에 필요한 사항은 대통령으로 정하도록 하였으나 시행령 제16조에는 같은 시간에 교습 받는 인원수, 강의실 1제곱미터당 수용인원 외의 시설기준 규정이 없음.
 - 그러나 「서울특별시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례」 제3조제3항에서 지하시설은 학원의 시설로 사용할 수 없다고 규정하면서, 다만 급수시설·화장실·채광시설·방음시설·소방시설 등이 일정 기준에 적합하고, 건물의 한 면 이상이 지상에 완전 노출되어 있으며, 유사시 대피 가능한 외부출구가 2개 이상일 때는 예외로 한다고 규정한 취지는 학원에 대하여 학습자의 교육에 적절한 교육 시설과 환경을 확보하여 학습자의 건강과 안전을 보호하고자 함에 있다 할 것임으로
 - 교습소에 대해서도 학습자의 건강과 안전 보호를 위하여 지하층 설립은 고려되어야 할 것으로 판단되며, 이에 대해서는 추후 별도의 입법조치 등을 통하여 명확하게 할 필요성이 있다 할 것임.을 알려드립니다.

● 교습소 시설 관련 문의

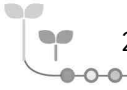
(부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 교육지원국 학생건강지원과 2018. 06. 28.)

5. 교습소 시설 관련 문의 드립니다.

- 화장실 // 2. 평수제한 // 3. 방구분 허가 여부 화장실이 반드시 남,녀로 구분이 되어 있어야 하나요? (제가 교습소로 하려는 주택상가에는 화장실이 1개만 있습니다.)
- 간혹 인터넷에 평수가 너무 크면 실사 나온후, 교습소 허가를 내어 주지 않는다는 얘기가 있습니다. (제가 교습소로 하려는 주택상가의 평수는 대략 27평 정도 입니다.)
- 방이 구문 되어 있으면 안된다고 하는 얘기가 있는데요 맞는지요?

- ▶ 교습소를 하시려면, 먼저 확인을 해야 하는 사항이 있습니다. 건축물대장 상 용도가 근린생활시설(학원)혹은 판매시설로 되어 있어야 하고, 같은 건물에 학원, 교습소로 사용하는 바닥 면적이 500제곱미터가 넘게 되면 교육연구시설로 되어야 합니다.

- 1) 화장실과 관련된 교습소 시설 기준은 없습니다.
- 2) 교습소는 면적 제한은 없습니다만, 강의실의 면적으로 일시수용능력인원이 주어 집니다. 강의실 면적 3.3제곱미터당 1명의 일시수용능력인원이 주어지며, 최대 9명입니다.(일시수용능력인원 : 같은 시간에 수업할 수 있는 최대 인원수)
- 3) 교습소 일시수용인원은 실제 강의를 이루어지는 단일 공간인 강의실 바닥면적을 기준으로 계산됩니다. 따라서 교습소 공간이 본래 주택이었던만큼, 벽으로 나누어져 있을 경우 실제 강의실로 사용될 공간을 결정한 후 측정하게 될 것입니다. 또한 강의실을 통해 다른 강의실로 이동하는 구조는 인정되지 않는다는 점을 주의하셔야 합니다.(즉 거실에 해당하는 부분을 강의실로 사용하면서 거실을 통해서만 이동할 수 있는 방을 강의실로 사용할 수는 없음)



교습소 강의실 인정 여부

(교육부 평생학습정책과, 2008. 06. 13.)

6. 학원법 제14조제2항의 한 장소의 의미는 1개의 강의실을 의미하는지요?

- 학원법 시행령 제16조 제1항 제3호에 교습소 강의실 1제곱미터 당 수용인원은 0.3인 이하일 것으로 되어 있는데 강의실은 몇 개까지 인정이 가능한가요?
- 지역교육청의 담당자에 따라 적용의 범위 많은 차이가 있습니다. 그리고 1제곱미터 당 수용인원은 학원에 비해 과중한 제한이라 생각합니다. 학원의 경우는 1제곱미터 당 1명인데 비해 교습소는 3.3제곱미터당 1명인 셈입니다. 최소한 1제곱미터 당 수용인원을 0.5인 이하로 법령의 개정이 필요합니다.



“한 장소”의 의미는 교습자 1인이 2개의 교습소를 신고할 수 없다는 의미입니다.

- 학원법령에 강의실 수에 관한 규정은 없습니다. 다만, 조례 또는 규칙에서 달리 규정할 수 있으므로, 해당 시도교육청 또는 지역교육청에 문의하여 주시기 바랍니다. 종전의 학원법령에 단위시설 기준이 제곱미터 당 1.2인 이하이지만 전체면적은 1개의 강의실의 면적은 30제곱미터 이상 135제곱미터 이하로 되어 있었습니다. 교습소의 경우는 최소면적이 3.3제곱미터X9명=29.7제곱미터로 학원에 비하여 전체면적을 기준으로 볼 때 과도한 면적이 아님을 알려드립니다.(현재는 단위시설 기준을 조례로 정하도록 되어 있습니다.)



교습소 강의실 수

(교육부 평생학습정책과, 2007. 06. 15.)

7. 학원법 상 교습자 1인이 1개소에서 1과목의 1개소 의미?

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제13조 제2항에 “교습소는 교습자 1인이 1개소에서 1과목만을 교습하여야 한다.”라고 되어 있는데 1개소라는 뜻은 예를 들어 60제곱미터의 상가를 빌려 강의실을 3개로 나누어 사용할 시 3강의실을 인정하여 일시수용인원이 되는지, 아니면 큰 강의실 1개만 인정하는지를 알고 싶습니다. 제 생각에는 1인이 여러 장소로 이동하여 강의가 불가능하다고 생각되며 단, 예능분야는 이동하여 지도가 가능하다고 판단됩니다. 1인 1개소가 아닌 1인 1실로 변경되면 하는 바램입니다.



교습소에 대한 인원설정은 학원법 제14조 제2항에서 규정하고 있으며, 교습소는 학원과 달리 교습자 1인이 1개소에서 1과목만을 하도록 제한하고 있습니다. 강의실 수에 관해서는 학원법령에 강의실 수에 대한 규정은 없으며, 다만 해당 시·도의 조례·규칙에서 별도로 규정할 수 있으므로 해당 교육청에 문의하시기 바랍니다.



● 교습소 용도 관련

(국토교통부 건축정책과-1807(2020.3.6.)교육부 평생학습정책과-3040(2020. 03. 30.))

8. 학원법 「건축법 시행령」 [별표 1]의 용도별 건축물의 종류에서 제2종 근린생활시설 교습소를, 교육 연구시설에 설치가 가능한지

- ▶ 건축법 제2조제1항제3호에서 “건축물의 용도”라 함은 건축물의 종류를 유사한 구조·이용목적 및 형태별로 묶어 분류한 것이라고 하면서 같은 법 시행령 별표1 제4호 “제2종 근린생활시설”에는 카목에 “학원, 직업훈련소 및 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다)”로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것”을 분류하고 있고 같은 표1 제10호 “교육연구 시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)”에서는 학원, 직업훈련소 등을 정하고 있음. 따라서, 바닥면적 500제곱미터 미만인 교습소는 제2종 근린생활시설로 분류함
- ※ 본 회신 내용은 해당 질의에만 국한되어 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있음

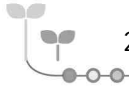
교습소 - 유해업소

● 석유 소매점 인근 도예교습소 설립 여부

(교육과학기술부 2006 .09. 08.)

9. 교습소 설립을 하려고 하는데, 동일 건축물(연면적 1,650제곱미터 미만)에 석유 소매점이 있습니다. 「학교보건법」6조를 볼 때 유해업소에 해당되지 않습니다. 그러나 위험시설이기 때문에 교습소 신고를 수리해도 무방하지 의문이며, 교습소는 초·중·고 교과목을 초·중·고 학생을 대상으로 교습을 하면 가능한 걸로 알고 있습니다. 그런데, 도예교습소가 가능한지 궁금합니다. 물론, 미술(공예)과목의 한부분이라고 보고, 대상만 학생으로 한정하다면 가능한 것으로 생각되나 도자기를 제작하는 과정이 가능한지요?

- ▶ 현행 학원법령에서는 학원이나 교습소 설립시 교육환경을 해할 우려가 있는 영업소가 있는 때는 제한을 하고 있습니다. 학교보건법 등에 액화가스 영업이 유해환경으로 규정하고 있으나, 석유판매소는 규정되어 있지는 않은 것으로 알고 있습니다. 따라서 규정의 문구상으로 문제는 없어 보이나 현장 실사 등을 통하여 교육환경을 해할 우려가 있다면 자체적으로 검토가 필요할 것으로 봅니다.

**노래연습장이 있는 건물에 교습소 설립**

(교육부 평생학습정책과, 2006. 02.1 5.)

10. 노래연습장이 건물 1층에 있는데 이번에 2층(202호)에 신규로 교습소를 신고하려고 합니다. 이 때 건축물관리대장 현황도를 보면 1층 노래연습장 벽과 2층 교습소 예정부분의 벽이 붙어 있습니다. 학원법시행령 제4조의 3항 규정에 의거 수평거리를 6m가 떨어져 있도록 교습소 예정부분의 일부만 임대하여 신고할 수 있습니까?

- ▶ 학원법 시행령에서 교습소의 장소는 학원의 장소에 준하도록 되어 있습니다. 동 규정에 의하면 연면적 1,650제곱미터 이하인 건물에서는 유해업소와 같이 있을 수 없으며, 1,650제곱미터 이상인 건물에서는 같은 층의 경우 수평거리 20미터, 바로 위층 또는 아래층인 경우 수평거리 6미터 이내에서는 유해업소와 같이 있을 수 없도록 규정하고 있습니다. 따라서 동 규정 내용을 제외한 지역에서 교습소 설립이 가능하며, 이를 담당하고 있는 관할 지역교육청에서 건축물 도면 및 현장 실사 등을 거쳐 판단해야할 사항으로 사료됩니다.

교습소 - 명칭**교습소 명칭에 악기명 사용**

(2017 교육부 학원법관련 질의회신집)

11. 교습소 명칭에 악기명을 사용할 수 있나요?

- ▶ 학원법 제15조의2제2항에 따라 교습소의 명칭은 고유명칭 다음에 교습과목과 '교습소'를 붙여 표시하여야 합니다. 또한 교습과목이란 동법 시행령 제2조제1항제3호에서 교습하는 단위 교과로 정의하고 있습니다.
- 피아노, 바이올린 등의 악기 연주와 관련된 단위 교과, 즉 교습 과목은 '음악'이므로 악기 연주를 교습하는 교습소는 그 명칭을 '음악교습소'로 해야 합니다.
 - 다만, 악기 연주는 음악 교습과목에서 이루어지는 교육과정이지는 하나 독립적이고 구체적인 음악의 교육 과정으로 볼 수 있으므로 악기명을 교습과목명으로 하여 교습소 명칭으로 사용가능할 것입니다.

교습소 명칭 사용

(서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 교육지원국 평생교육건강과. 2018. 06. 26.)

12. 교습소의 명칭은 아무 것이나 가능한가요?

- ▶ 간판 등을 할 때는 (고유명칭+교습과목+교습소)식으로 하셔야 하며 울산광역시 내에서 동일 명칭은 사용할 수 없습니다.
- 명칭이 올바른 경우 : 예) 강남미술교습소(○), 강남수학교습소(○), 강북피아노교습소(○)
- 잘못된 명칭 사용 : 예) 강북영어교실(X), 강남미술공부방(X), 강남미술아카데미(X)



교습소 - 교습자 자격

● 전국대회에서 상을 받은 자의 교습자 자격 여부

(교육과학기술부 2004. 02. 02)

13. 동아교육신문사가 주최하고 사단법인 한국능력교육개발원이 주관하는 대회에서 상을 받은 경우 학원 강사나 교습소 교습자가 자격이 되는지 여부?

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」별표3 학원강사의 자격기준 제7호에서 정한 "공공기관"의 범위에 신문사 및 사단법인 한국능력교육개발원은 포함되지 않아, 강사 자격을 인정받기 어렵습니다.

● 영유아보육시설 관련 강사 경력자의 교습자 자격 여부

(교육과학기술부 2004. 08. 16)

14. 고등학교 졸업이후 각종 공립유치원이나 영·유아보육시설 관련시설에서 미술 관련 강사경력의 합이 2년 이상일 경우 교습소 설립 가능 여부?

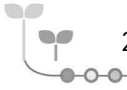
▶ 유치원이나 영, 유아 보육시설 강사 근무경력은 학원강사 자격인정여부와 관련이 없는 사항입니다.

● 고졸학력 및 전국대회 수상경력으로 교습소 운영 가능 여부

(교육과학기술부 2006. 12. 19.)

15. 고등학교 졸업 학력과 전국대회 수상경력으로 86년 ~ 92년까지 교습소를 운영해오다가 폐소하였습니다. 현재 다시 서예교습소를 개소하고자 교육청에 문의하였더니 전문대, 대졸 학력이 있어야 교습소 신청이 가능하다고 하는데 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 시행령」제12조 2항의 별표3 6번, 7번과는 무관한지요?

▶ 교습소 설립자격은 학원강사의 자격을 준용하도록 되어 있습니다. 자격기준중 제6호의 기준은 종전('99.5.10) 이전의 규정에 의한 학원강사들을 인정하기 위한 제도이므로 '99.5.10이전 기 고졸자로서 학원 강사 경력에 있는 자가 해당될 것이며, '99.5.10 이후인 최근에 학원 등에서 강사를 하였다면 이는 불법 강사로 간주되며, 현행 규정상 학원 강사는 전문대학 이상의 학력을 충족하여야 함. 제7호는 국가 또는 지자체에서 주관(후원) 하는 전국 규모의 기능대회이므로 현행규정을 적용하는 문제에 대해서는 관할 교육청에서 구체적인 사례에 따라 판단하여야 할 사항입니다.



● 사립유치원 교사가 교습소 운영이 가능한지

(대전광역시교육청 감사관 2018. 06. 21)

16. 사립유치원에 재직하고 있는 교사가 유치원과 별개의 교습소를 운영할 수 있는지요?

- ▶ 현 사립학교법 제55조에 따르면 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다고 되어 있고, 국가공무원법 제64조에 따르면 공무원은 공무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다고 되어 있으며, 학원의설립및과외교습에 관한 법률 제3조에 따르면 법률에 따라 설립된 학교에 소속된 교원은 과외교습을 하여서는 아니된다고 되어 있습니다. 따라서 유치원에 재직 중인 교사는 별개의 교습소를 운영할 수 없습니다.

● 대학 졸업 예정자의 교습자 자격 여부

(경기도교육청 2007. 04. 19)

17. 4년제 대학교 졸업예정자(07년 8월)는 교습소 개설 자격요건에 해당하는지요?

- ▶ 현행 학원법령에서는 교습소를 운영하고자 하는 자의 자격기준은 학원강사의 자격기준을 적용하도록 되어 있습니다. 동조 제2항 제5호에 의거 상위 3,4호 규정에 상응하는 자격이 있다고 교육감이 인정하는 자로 규정되어 있습니다. 따라서 귀하가 갖추고 계신 자격엔 이상이 없다고 사료됩니다. 구체적인 사항은 해당교육청 업무담당자 상담을 권해드립니다.

● 교습소설립 시 교습자 자격 인정

(교육과학기술부 2008. 01 .25.)

18. 한자서당교습소 신규설립 신청 시 교습자 자격으로 국가공인자격증(한자교육진흥회에서 발급한 한자 실력-등급(사범)만으로 교습소 설립을 할 수 있는지요?

- ▶ 교습소 설립자(교습자)의 자격은 학원강사 자격을 준하도록 하고 있으므로「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」제12조 제2항 별표 3의 기준에 따라 "전문대학 졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있는 자" 이어야 하며, "그외에 국가기술자격증 소지자 또는 교육감이 인정하는 자 등"을 규정하고 있으므로 학원강사는 동 규정에서 정하는 자격기준을 충족해야 합니다. 귀하께서 문의하신 예능분야 교습소 자격기준에 대해서 동 법령에서 별도로 정하는 사항은 없으며, 다만 해당 시·도 조례 등에 교습과정별 학원강사 자격기준을 정하고 있는 지 등을 설립하고자 하는 해당 지역의 관할교육청에 문의하시기 바라며, 달리 정하고 있지 않은 경우 학원법령에서 정하는 자격기준에 부합하면 가능함을 알려드립니다.



● 고발된 미신고 교습소 신고 가능 여부

(서울특별시교육청 2008. 11. 18.)

19. 미신고로 운영하던 교습자가 적발되어 고발조치 되었을 경우, 교습소 설립 운영 신고가 가능한지?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조에 따라 교습소를 신고하도록 되어 있으며, 동법 시행규칙 제11조에 의거 신고를 할 수 없는 교습소는 법 제17조 제2항에 의거 폐지처분을 받은 교습소를 말합니다. 아울러, 법 제14조에 따라 신고하지 아니하고 교습소를 설립·운영하는 때는 고발조치하고 있고, 폐지처분이란 신고된 교습소에 행하는 행정처분이므로 신고하지 아니하고 교습소를 운영 중 고발되어 처분 중에 있거나 처분이 내려진 교습자도 법 제14조에 의거 신고·수리가 가능하다고 할 것임

● 벌금형을 받은 자가 교습소를 설립

(교육과학기술부 2004 .11 .20.)

20. 학원법 위반으로 벌금형을 받은 자가 교습소를 설립하여 운영할 수 있는지요?

- ▶ 학원법 위반으로 벌금형을 선고받은 자라 하더라도 교습소 설립 운영은 가능합니다.

● 외국인의 교습소 운영 여부

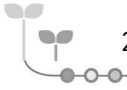
(교육과학기술부 2006. 07. 18)

21. 외국인으로 F-2 자격을 가지고 있습니다. 한국인 여성과 결혼하여 국내에 거주하고 있지만 국적은 외국인입니다. 이 경우 교습소를 운영할 수 있는지요?

- ▶ F-2 체류자격 소지자의 경우 교습소 설립은 가능하다고 보며, 학원법령에서 정하는 설립자격 및 출입국관리법 등에서 정하는 기준이나 절차 등을 충족해야 할 것으로 봅니다.

(교육과학기술부 2006. 09 .08.)

22. 외국인이 교습소 또는 개인과외교습을 신고하여 운영할 수 있는지? 출입국관리법령이 2005년 9월 25일자로 외국인의 취업과 체류자격에 대하여 개정된 것으로 알고 있는데 체류자격이 F-2, F-4 외국인의 경우 교습소나 개인과외 교습이 가능한지요?



- ▶ 2005년 9월 25일부터 시행되고 있는 개정된 출입국관리법시행령에서는 그동안 학원 등에서 외국어 강사로 활동하기 위해서는 E-2(회화지도), F-4(재외동포)의 체류자격이 있어야 했으나, 동 법령 개정으로 국민의 배우자 자격(F-2-가), 난민인정을 받은 자(F-2-나), 영주자격 소지자의 배우자(F-2-다)는 체류자격외 별도의 허가없이 취업이 가능토록 한 것입니다. 따라서 상기 체류자격 소지자가 외국어 강사로 활동하고자 하는 경우 동 체류자격외 별도의 허가없이 강사 활동이 가능합니다.
- ▶ 학원법령에 교습소 설립 자격은 학원강사 자격에 준하여 처리토록 규정하고 있고, 외국인의 학원강사 자격은 대학졸업 이상의 학력이 있는 자로서 출입국관리법령에서 정하는 기준이나 절차 등을 충족하는 경우 가능하므로 동 기준에 충족한다면 가능하다고 봅니다. 또한 외국인투자촉진법에서 외국인의 투자제외업종에 포함하지 않고 있으므로 가능하다고 봅니다.
- ▶ 개인과외교습은 교습자가 직접 주거지에서 활동하는 것이므로 투자와 거리가 있으며, F-2, F-4 등과 같이 출입국관리법령이나 관계 법령에서 취업에 제한을 하지 않는 경우 가능하다고 봅니다.

교습소 - 교습대상

● 교습소의 교습대상

(서울특별시교육청 2007. 10. 16.)

23. 교습소에서는 유아나 성인을 대상으로 교습할 수 없는 것이지요?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 제2호 규정에 의하면 "교습소라 함은 제4호의 규정에 의한 과외교습을 하는 시설로서 학원이 아니 시설을 말한다"라고 규정되어 있으며, 동조 제4호 규정에 의하면 "과외교습이라 함은 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다"라고 규정되어 있는바, 성인이라 하더라도 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험 준비생인 경우 교습소의 교습대상이라고 판단됩니다.

● 취학 전 아동의 교습 문의

(교육부 평생학습정책과 2014. 02. 18.)

24. 교습소에서 유아를 대상으로 교습할 수 있는지? 유아만을 교습하려고 하면 교습소 설치 신고를 하지 않아도 되는지?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 제4호에 따라 '과외교습'이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말합니다. 따라서 미취학 유아만을 대상으로 교습한다면 개인과외교습자 신고대상이 아니며, 9인 이하로 교습한다면 교습소의 신고 대상도 제외됩니다. 다만, 미취학 유아와 초·중등학교 학생을 함께 교습한다면 교습소, 개인과외교습자의 신고가 필요하고, 유아만 10인 이상을 교습할 경우 학원의 등록 대상이 됨을 알려드립니다.



● 교습소의 성인 소수 신고 여부

(교육과학기술부 2009. 10. 21)

25. 성인을 대상으로 하는 설탕공예(슈아트)를 가르치고 싶다는 민원이 있어 학원으로 등록토록 하였으나, 가르치고자 하는 인원이 4~5명으로 소수여서 교습소로 하고자 한다는 미원을 제기, 성인을 대상으로 학교교과목이 아닌 과목을 9명이하로 가르치고자 할 때 교습소 신고가 가능한지 여부를 질의합니다.

- ▶ 교습소는 과외교습을 하는 시설로서 학교교과목 여부와 관계없이 초·중·고 학생을 대상으로 지식·기술·예능을 교습하거나, 학교 입학 시험 준비생 또는 학력 인정을 위한 검정고시 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 시설이므로 질의한 성인이 이에 해당되지 않고 동시에 9인 이하를 교습하는 경우 학원으로 등록 또는 교습소로 신고하지 않고 교습이 가능할 것임.

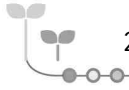
● 교습소에는 왜 유아수업이 불가능한지

(교육과학기술부 2009 .05. 27)

26. 이번에 미술교습소를 내는데 평수가 작고 세가 저렴한 곳을 고르다 보니 학원 인가가 안 나고 교습소 신고가 가능한 평수를 구하게 되었습니다. 교습소와 미술학원은 평수가 다를 뿐 다르게 없다고 봅니다. 물론 신고제 허가제 차이가 있겠지만요. 학원은 타전공자에게도 허가를 내주면서 유아를 받을 수가 있고 교습소는 전공자임에도 불구하고 유아를 받을 수가 없다는 점이 이해가 안갑니다.

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조에 "교습소"란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 과외 시설로 학원이 아닌 시설입니다. 동 규정에서와 같이 유아에 대한 교습은 "과외교습"의 적용 범위에 포함되지 않으므로 교습소에서의 교습 대상은 아니나, 유아 또는 성인을 대상으로 동시 교습인원 9인 이하로 교습하는 때는 학원 등록 또는 교습소 신고의 절차 없이 교습이 가능 하므로 교습소에서 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생과 유아 또는 성인을 동시에 교습(동시 교습인원 9인 이하인 경우)하는 것은 가능합니다.

- ▶ 참고로, 교습소 지도·감독에 관하여는 시·도교육감의 권한사항으로 자세한 사항은 시·도교육청 또는 관한 지역관할청에 문의하여주시기 바랍니다



교습소 - 교습과목

● 교습과목으로 국악교습 가능 여부

(교육과학기술부 2006. 08. 18.)

27. 국악교습소가 가능한가요? 중·고 음악교과중에 하나로 국악이 교습소 신고가 가능한지 알려주세요. 국악교습소에서 장구, 판소리, 가야금 등 국악에 관련된 교습을 다 할 수 있는 건지요? 아니면 1인 1과목으로 국악 중에서 장구나 판소리, 가야금 중 한 가지만 선택해서 할 수 있는 건지요?

▶ 교습소 운영은 1인이 1개소에서 1교과목을 교습토록 되어 있으며 이를 신고토록 하고 있습니다. 따라서 이는 관할 교육청에서 교습 교과목 신고와 관련된 사항입니다. 타악기를 1개 과목으로 볼 수 있는지 또는 특정 악기만을 1개 과목으로 볼 것인지는 법령상에 규정하고 있지는 않고 있으며 해당 지역교육청에서 시도조례 등에 의해서 판단할 수 있다고 봅니다. 아울러 예능 분야는 그 범위가 넓고 그 교습의 난이도가 다를 수 있으므로 각 악기별로 1과목으로 정하기는 한계가 있다고 봅니다.

● 교습소의 교습과정으로 연극 가능 여부

(교육과학기술부 2006. 09. 29.)

28. 교습소는 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생에게 지식, 기술, 예능을 교습하는 곳인데요. 연극교습소도 초·중·고등학생에게 교과목을 가르치는 것이 아니므로 교습소로 등록할 수 없는지요? 학생을 대상으로만 가르친다면 가능한 것인지 아니면 교습과정으로 인정할 수 없는지 궁금합니다.

▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제4호의 규정에서 교습소는 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생, 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생에게 지식, 기능, 예능을 교습하는 행위를 말하므로 연극을 재학생, 학교입학생 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생에게 가르친다면 가능할 것으로 사료됩니다.

● 중국어 교습 가능 여부

(경기도교육청 전자민원창구 2008. 11. 17.)

29. 중국어 과목도 교습소 개설신청이 가능한가요?

▶ 중국어 과목은 학생을 대상으로 하는 경우 교습소 설립이 가능함



미용교습소 설립 가능여부

(국민신문고 경기도교육청 경기도이천교육지원청 경영지원과 2018 05. 30.)

30. 미용교습소를 설립할 수 있나요?

- ▶ 학원의 설립·운영 및 교습에 관한 법률 제14조 제2항(교습소설립·운영의 신고 등)에 의거 교습소는 초·중고 학생(시험준비생)을 대상으로 학교교과과정상 교습과목에 한하여 설립이 가능하므로 미용교습소 설립은 안됩니다.

음악교습소 가능 여부

(교육과학기술부 2009. 01. 20.)

31. 그동안 교육청에선 교습하는 악기별로 신고가 수리된 걸로 알고 있습니다. 피아노교습소나 기타교습소처럼 음악교습소로도 가능한지요? 또 음악교습소로 할 경우 한 교습소에서 여러 악기를 가르칠 수 있는데 문제가 없는지요?

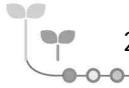
- ▶ 교습소의 교습과목 설정의 적격여부 등 학원등록 및 교습소의 신고(변경 포함)업무는 관할 교육감의 권한사항으로 질의하신 교습소의 가능여부의 판단은 관할 교육청에서 하여야 합니다.
 - 다만, 교습소는 1개의 교습과목을 교습하도록 되어 있으므로, 특정악기로 교습을 신청하였을 경우 당해 악기만 교습이 가능할 것이나, 관할교육청에서 교습과목을 음악으로 신고하여 허가받았다면, 초·중등 교육과정의 음악으로 당 교육과정에 포함된 악기를 가르칠 수있을 것으로 사료되며, 이때 일시수용인원은 9인 이하, 교습자는 1인이여야 할 것입니다.
 - 또한, 앞서 말씀드린 바와 같이 교습과목의 허가 및 교육과정의 운영 범위에 대한 자세한 사항은 해당 지역 관할교육청의 지침에 의하여야 함을 알려드립니다.

문예창작교습소 가능 여부

(교육과학기술부 2008. 08. 26.)

32. 대학 문예창작과 진학을 원하는 중·고등학생을 대상으로 가르치기 위해 8평정도의 강의실을 만들어 교습소 운영이 가능한가요? 그리고 교육청에서는 문예창작교습소는 안되고 "국어교습소"로 신고는 가능하다고 하는데 "문예창작교습소"는 불가능한가요?

- ▶ 교습소의 명칭은 법률상 특별한 제한은 없으나, 교육청에서 교습소의 분류 도는 학습자의 혼란을 방지하기 위하여 일정한 기준을 정하여 신고를 받고 있는 것으로 알고 있습니다. 따라서 해당 교육청과 협의하여 신고하시기 바라며,
- ▶ 교습소 시설기준은「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 교습소에서 같은 시간에 교습받는 인원이 9인이하여야 하며, 강의실의 1제곱미터당 수용인원은 0.3인 이하로 규정되어 있습니다.



바둑교실의 교습소 신청

(교육과학기술부 2009. 09. 16.)

33. 바둑교실을 교습소로 신청할 수 있는지 질의합니다.

- ▶ 학원법 제2조 제2호에 따르면 "교습소"란 제4호에 따른 과외교습을 하는 시설로서 학원이 아닌 시설을 말한다고 되어 있으며, 같은 조 제4호에 따르면 "과외교습"이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 이전에 관한 검을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 되어 있는 바, 학생을 대상으로 바둑을 교습하는 경우 교습소 신고가 가능하다고 판단됩니다.

종이접기교실의 학원법 저촉 여부

(교육과학기술부 2010 03. 15.)

34. 종이접기교실이 학원법에 저촉되어 교습소 신고를 해야 하는지요?

- ▶ 귀하께서 동일 시간에 9명 이하의 성인을 대상으로 종이접기를 교습하는 경우 학원법 적용대상에서 제외되나, 위와 같이 초등학교, 중학교, 고등학교 또는 이에 준하는 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 종이접기를 교습하는 경우 교습소 등록이 가능 할 것으로 사료됩니다.

도배교습과정 교습소 신고 가능 여부

(교육과학기술부 2006. 02. 02.)

35. 학원에서는「국가기술자격법시행령」상 건축분야에 도배기능사 자격과정이 있어 도배학원의 설립이 가능하다는데, 그렇다면 도배교습소도 설립이 가능한지 궁금합니다.

- ▶ 교습소 대상은 초·중·고등학교 교육과정에 속하는 교과목 또는 학교 입학이나 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생을 대상으로 하여야 하며, 유아나 성인만을 대상으로 교습할 수 없습니다.

과학, 플루트 교습소 가능 여부

(교육인적자원부 2004 06. 23.)

36. 과학이론이나 실험을 위주로 하는 교습과정, 플루트 과정 교습소 가능 여부

- ▶ 초·중·고등학교 보통교과목은 교습소 설립 운영이 가능하므로 과학이론이나 실험을 겸하거나 과학실험을 위주로 하는 경우에도 교습소 설립이 가능함. 플루트 과정은 음악 과목 중의 하나로 보아 가능함



● 국어논술에 대한 과목 구분

(2017 교육부 학원법관련 질의회신집)

37. 국어논술 교습소가 운영 중인데 국어논술을 국어논술 과목으로 또는 국어와 논술, 각각 다른 과목인지

▶ 국어논술 교습소가 아닌 국어교습소 또는 논술교습소로 신고하여 설립.운영

- 학원법 시행령 제2조제1항제2호 및 제3호에 따르면 교습과정을 “학원에서 교습하는 교습과목의 집합으로, 교습과목을 “교습하는 단위 교과”로 정의하고 있고 동법 시행령 제3조의3 [별표 2]에서는 보통교과 계열의 교습과정을 초등학교.중학교.고등학교의 교육과정에 속하는 교과 및 논술로 정하고 있습니다. 달리 말하면, 보통교과의 계열은 학교교육과정의 교습과정과 논술 교습과정으로 나뉜다는 것이고, 논술 교습과정은 대학진학에 따른 논술을 대비하여 학원의 교습과정에 추가한 것으로서 교습방법 등의 특수성으로 인하여 별도로 구분하고 있습니다.
- 학원법에서는 국어 교과가 속하는 학교교육과정과 논술을 구분하고 있고 교습과목은 교습과정의 하위 개념에 해당하므로 1과목을 교습하는 시설인 교습소는 국어논술 교습소가 아닌 국어교습소 또는 논술교습소로 신고하여 설립.운영해야 할 것입니다.

교습소 - 운영

● 1인이 다수의 교습소 설립가능 여부

경기도교육청 2007. 11. 23.)

38. 피아노교습소를 운영하고 있는 사람으로 같은 건물 3층에 수학교습소를 하나 더 신고하려고 하였으나 교육청에서 하나 이상의 교습소는 신고할 수 없다고 하였습니다. 같은 건물 2층에 피아노교습소, 3층에 수학교습소를 오전, 오후로 나누어 동일인이 직접 운영하는 것이 불가능한가요?

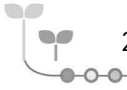
▶ 「학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조에 의거 교습소는 교습자 1인이 1개소에 1과목만을 교습하여야 합니다. 따라서 민원인께서 피아노와 수학교습소를 동시에 운영할 수 없습니다.

● 한 교습소에서 2인 이상의 수업의 가능 여부

(국민신문고 2006. 09. 08.)

39. 친구와 과외 교습소를 운영하려고 합니다. 같은 이름으로 된 교습소에서 2인 이상의 수업이 가능한지? 또 교습소 설립을 위한 자격에는 어떤 것이 있는지요?

▶ 교습소는 1인이 1장소에서 1과목만을 교습할 수 있으므로 2인 이상이 함께 교습할 수 없습니다. 교습소의 설립자(교습자)의 자격은 학원강사 자격을 준하도록 하고 있으므로 「학원의 설립.운영 및 과외교습에 관한 법률」제12조 제2항 [별표3]의 기준을 확인하시기 바라며, 구체적인 사항은 관할 교육청에 문의하시면 자세한 답변을 얻으실 수 있음을 알려드립니다.



● 교습소의 교습비등 감면

(2017 교육부 학원법관련 질의회신집)

40. 학원설립.운영자 또는 교습자는 교습비등을 감면할 수 있으나 학원은 학원원칙에 감면사항을 적시하는 경우 별도로 교습비등의 (변경)신고를 하지 않아도 교습비등의 변경 미등록이나 거짓 표시.게시.고지로 처분하고 있지 않는 반면에 교습소는 학원원칙과 같은 서류가 없어 감면사항을 기입할 수 없는데 만일 교습자가 교습비등을 감면하고자 하는 경우 교습비등 (변경)신고를 하고 감면해야 하는지

- ▶ 학생, 학부모 또는 담당공무원 등이 교습소의 감면사항을 알 수 있도록 교습소 시설 내부 등에 감면사항을 표시하거나 게시하는 때는 학원의 원칙(院則)과 같은 서류가 없어도 교습소의 학습자에게 교습비등을 감면할 수 있고 학원과 동일하게 교습비등의 신고 없이 교습비등의 감면이 가능
 - 학원법 시행령 제5조제2항에 따라 학원 설립.운영의 등록을 하려는 자는 원칙(院則)을 교육감에게 제출해야 하며 동 조 제3항에 따라 원칙(院則)에는 학원의 명칭, 교습과정, 교습비등에 관한 사항 등이 포함되어야 합니다.
 - 감면과 관련해서는, 동법 시행령 제18조제4항에 따라 학원설립. 운영자 또는 교습자는 해당 학원이나 교습소의 운영에 지장이 없는 범위에서 교습비등을 감면할 수 있습니다.
 - 그러나 원칙(院則)에 교습비등의 감면사항을 적시하여야만 교습비등을 감면할 수 있다고 판단할 수 있는 규정이 없으므로 반드시 원칙(院則)에 감면사항이 포함되어야만 교습비등을 감면할 수 있는 것은 아니라고 할 것입니다.
 - 따라서, 교습자가 교습비등을 감면하려는 경우 학원의 원칙(院則)과 같은 서류가 없어도 교습소의 학습자에게 교습비등을 감면할 수 있습니다.
 - 다만, 학원의 경우 원칙(院則)이 있어 교습비등의 감면으로 인한 제15조제4항(거짓 표시.게시.고지에 한정)의 위반 여부를 판단할 수 있으나 교습소는 학원의 원칙(院則)과 같은 문서가 없어 이를 판단하기 곤란하므로 학생, 학부모 또는 담당공무원 등이 교습소의 감면사항을 알 수 있도록 교습소 시설 내부 등에 감면사항을 표시하거나 게시하는 때는 학원과 동일하게 교습비등의 신고 없이 교습비등을 감면할 수 있을 것입니다.

● 교습소 일시수용인원의 의미

(국민신문고 2007. 01. 06.)

41. 피아노교습소의 경우 일시수용인원을 최대5인 이내로 규정하고 있습니다. 일시수용인원이 교습소 한 시간당 수용인원을 말하는 것인지 아니면 교습인원을 말하는 것인지요? 예를 들어 한시간에 5인을 교습 중에 다음 시간대의 학생 2명이 와 연습을 하거나 혹은 교습이 끝나기를 기다린다면 일시수용 인원초과로 보아야 하는지요?

- ▶ 질의하신 피아노교습소의 경우 같은 시간에 교습하는 인원이 5인 이내여야 합니다. 일시수용 인원을 제한하는 이유가 쾌적한 교육환경과 학생안정 때문에 규정하는 것으로, 레슨을 받기 위해 대기 중이거나 휴식을 취하는 경우는 일시수용인원초과로 볼 수 없을 것으로 사료됩니다.



● 교습소의 일시수용능력인원의 산정

(2017 교육부 학원법관련 질의회신집)

42. 교습소에서 운영하는 실습실에 칸막이를 설치하여 일시수용능력 인원을 산정할 때, 칸막이로 나뉜 실습실별로 인원을 각각 산정을 해야 하는지 실습실 전체 면적을 기준으로 인원을 산정해야 하는지?

▶ 교습소 강의실의 일시수용능력인원은 학원법 시행령 제16조제2호에 따라 1제곱미터당 수용인원은 0.3명 이하로 하도록 규정하고 있습니다.

- 다른 학습자의 시선으로부터 방해받지 않거나 학습에 보다 집중하기 위해 책상에 칸막이를 설치하는 등 그 공간 안이 여전히 트여 있는 경우는 칸막이를 설치하여도 일시수용능력인원 산정인 강의실 전체면적을 기준으로 산정해야 할 것이나, 설치된 칸막이로 인해 강의실이나 실습실 안에 또 다른 밀폐된 공간이 생기게 되고 그 공간이 강의실이나 실습실 기능을 하게 되는 때는 칸막이로 밀폐되어 구분된 각각의 강의실이나 실습실 별로 일시수용능력인원을 산정해야 할 것입니다.

● 교습소 보조요원 대상 등

(평생학습정책과 2012. 06. 08.)

43. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제15조 제3항에 ‘교습소에서는 학습자의 편의제공을 위하여 보조요원 1명을 둘 수 있다’고 되어 있는데 여기서 말하는 편의제공이란 무엇을 말하는지 궁금합니다. 보조요원의 역할과 교습행위가 가능한 것인지? 그리고 배우자도 보조요원으로서 같이 교습행위를 할 수 있는지요?

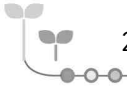
▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조 제5항에 따라 교습소는 교습자 1명이 한 장소에서 1과목만을 교습하도록 규정하고 있습니다. 또한, 학원법 시행령 제15조에 따르면, 교습소에는 강사를 둘 수 없지만, 교습자가 출산 또는 질병 등의 사유로 직접 교습할 수 없는 때는 교육감이 정하는 바에 따라 임시교습자를 둘 수 있으며, 교습소에는 학습자에 대한 편의제공을 위하여 보조요원 1명을 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.

- 아울러, 교습소에서는 교습소를 설립·운영하는 자(교습자)만이 교습을 할 수 있으며, 보조요원은 교습을 할 수 없고 학습자의 편의제공을 위하여 보조요원을 둘 수 있습니다. 이때 ‘편의제공’이란 교습 이외에 교통안내 및 지도, 사무보조 등 돌봄 기능을 수행하는 것을 말한다고 할 것이며, 배우자가 보조요원으로 근무하는 것은 무방할 것으로 보이나, 이 경우에도 지역교육청에 보조요원신고를 하고 근무하여야 할 것입니다. 참고로 교습소에서 보조요원이 교습행위를 한 때는 행정처분(교습소 폐지 또는 6개월 이내의 교습정지 명령 등) 대상임을 유념하여 주시기 바랍니다.

● 교습소 임시교습자 및 보조요원 채용

(평생학습정책과 2019. 05 .21.)

44. 학원의 학습자에 대한 교습중단 사례 방지와 편의를 제공하고 교습소 운영의 효율성을 도모하기 위하여, 교습소에 두는 임시교습자 및 보조요원 채용기준의 구체적 기준은 무엇이 있을까요



- ▶ 교습소의 보조요원은 강의실 내에서 단독으로 교습 또는 교습을 보조하는 행위는 할 수 없으며, 교습자와 함께 동일한 강의실 내에서 교습을 보조하는 행위는 가능합니다.

임시 교습자	- 교습자가 출산, 산후조리, 육아로 직접 교습이 곤란한 경우 - 교습자가 질병, 사고로 인한 부상으로 직접 교습이 곤란한 경우
보조요원	- 행정·경리 등 제반 행정·재정적인 사무 처리 - 교습과목 관련 학부모 및 학습자 상담 지원 - 학습자 등 하원 지도, 화장실 동행, 어린이통학버스 동승보호자 역할 - 교습종료 후 학습자 임시 돌봄, 교습 중 학습자 안전사고 예방 지도 - 시험문제 채점, 시험문제 출제 관련 자료 조사·수집 - 교습자와 함께 동일한 강의실 내에서 교습자를 보조하는 제반 활동 ※ 보조요원 단독으로 교습행위를 하거나 교습을 보조하는 행위 금지

● 심야 교습 대상

(평생학습정책과 2012 .06. 19.)

45. 성인만 남아서 수업을 할 경우에도 심야교습 금지 대상에 해당되는지요?

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하, 학원법) 제2조 제1호 및 학원법 시행령 제2조 제2항에 따르면 “학원”이란 사인(私人)이 10인 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정 (교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함)에 따라 지식·기술·예능을 교습(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 규정하고 있습니다.

- 또한, 학원법 제2조의2(학원의 종류)에 따르면 초·중등교육법 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하거나, 유아교육법 제2조제1호에 따른 유아, 장애인 등에 대한 특수교육법 제15조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 사람, 초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 학교교과교습 학원과 학교교과교습학원 이외에 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 평생직업교육학원으로 구분하고 있습니다.
- 아울러, 학원법 제16조(지도·감독 등) 제2항에 따르면 교육감은 학교의 수업과 학생의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원 및 교습소의 교습시간을 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 교육감이 학교교과교습학원 및 교습소의 심야교습제한을 정한 시·도에서는 교습시간 제한 이후에 교습을 하여서는 아니 될 것입니다.



교습소 - 행정처분

● 인수 전 교습소가 받은 행정처분의 영향

(교육과학기술부 2009 .01 .20.)

46. 피아노 교습소에 대한 궁금한 점이 있어 이렇게 질의 드립니다. 다름이 아니라 불가피한 사항으로 교습소의 교습자를 변경하려고 합니다. 그런데 이 교습소가 행정위반으로 인한 행정처분이 있습니다. (정지 14일)이 교습소가 타인에게 인도된 경우(교습자만 변경), 전 교습소(교습자)의 행정위반으로 인한 벌점을 새로운 교습소(교습자)가 계속 적용 받는지 알고 싶습니다. 또한 교습소를 인계한 후 다른 장소에게 개소할 경우, 전 행정처분(벌점)이 새로운 교습소일지라도 동일 교습자에게 계속 유지되는지 알고 싶습니다.

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조 제2항에서 교습자 1인 1개소에서 1과목만을 교습하도록 되어 있으며, 동조 제4항에서는 폐소하고자 하는 때는 교육감에게 지체 없이 신고토록 되어 있습니다. 따라서 교습소의 설립, 변경 등에 대해서는 이행의무를 반드시 준수하여야 합니다. 또한 이전 교습소 운영 과정에서 받은 처분은 당해 교습자 및 교습소에 직접적 영향을 미친다고 보아야 할 것입니다.

교습소 - 미신고

● 미신고 교습소 처리 기준

(사교육대책팀 2012. 03. 16.)

47. 주상복합아파트 또는 오피스텔에서 교육지원청에 신고나 등록 없이 초·중·고 학생들을 대상으로 입시·보습과목에 대한 과외교습행위가 이루어지고 있을 때, 이를 어떻게 처리하는지요?

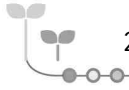
- ▶ 학원법 제2조 제2호에서 “교습소란 제4호에 따른 과외교습을 하는 시설로서 학원 및 제1호의 각목의 시설이 아닌 시설을 말한다.”라고 규정하고 있으므로 업무용 시설인 오피스텔에서 신고 없이 초·중·고 학생들을 대상으로 과외교습을 한다면 미신고 교습소로 볼 수 있음을 알려드립니다.

● 상가지하 불법으로 악기교습하는 곳을 고발합니다

(서울북부교육지원청 민원창구 2018. 06. 22.)

48. 담당자님 안녕하세요? 저희상가 지하에 연습실로만 사용하는 곳인데 교육청 등록도 하지 않고 기타, 드럼 등의 교습을 한다고 간판에도 적시하고 불법으로 교습을 하는 것 같습니다 그럼 신고하시고 꼭 방문확인 부탁드립니다

- ▶ 안녕하세요? 귀하의 민원을 담당한 서울특별시북부교육지원청 평생교육건강과에 근무하는 ○○○주무관입니다. 먼저 서울교육에 관심을 가져주신 데 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 민원인께서 제보해주신 ○○○을 현장 방문하여 점검한 결과, 해당 업체에서의 교습행위를 확인할 수 없었습니다. 그러나 해당 업체의 간판상 ‘레슨’이라는 문구가 교습행위로 인식될 소지가 충분히 있기에 빠른 시일내에 시정 조치토록 하였습니다. 또한 추후에도 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률』제6조, 동법 제14조, 동법 제14조의2에 의거 관할 교육청에 학원, 교습소 및 개인과외교습자로 등록(신고) 없이 교습행위를 할 수 없음을 안내하였고, 위법 행위가 적발되었을 경우 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률』제22조에 따라 고발 조치 등 엄중 처벌하며 세무서에 통보됨을 경고하였습니다. 앞으로도 우리 교육청에서는 무등록 학원, 미신고 교습소·개인과외교습자에 대해 꾸준히 단속 및 적발하도록 노력하겠습니다.



다. 개인과외교습자

개인과외 - 신고

● 개인과외교습자 학력 제한 & 교습과목 신고

1. 개인과외교습자 자격에 학력제한이 어떻게 되나요? 학교는 졸업하지 않고 검정고시로 최종학력증명서를 첨부해서 신고하면 되나요? 또한 교습과목을 초·중·고 전 과목으로 신고해도 되는지요?

- ▶ 개인과외교습이라 함은 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위로 교습 장소는 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지에서 하는 교습으로 일시수용능력인원이 같은 시간에 9인 이하일 경우 교습이 가능.
- ▶ 이에 따라 학원법 시행령에 의거 교습소 설립자격은 학원강사의 자격을 준용하도록 되어 있는 것으로 알고 있으며 이에 현행 규정상 학원강사는 전문대학 이상의 학력이상자로 규정함을 알려드립니다. 다만, 개인과외신고자는 학력제한이 없음.
- ▶ 이외의 최종학력증명서를 첨부해서 신고하는 때는 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적사항, 교습과목, 교습장소 및 교습료 등을 신고하시면, 관할 교육청에서 신고증명서를 교부하여야 교습을 하실 수 있음.
- ▶ 교습과목은 전과목으로 신고해도 무방함.

● 외국인의 과외교습을 하기 위한 필요 비자와 절차

(교육부 평생학습정책과 2013 .04. 16.)

2. E2비자를 가진 사람이 과외를 하는 것이 불법이라고 알고 있습니다. F2비자를 가지고 있어야 과외가 가능하다고 알고 있는데 주변에 불법 과외활동을 하고 있는 분이나 했던 경험을 가지고 있는 사람이 있는데 어떤 절차를 밟아야 합니까?

- ▶ 학원법에 따르면 개인과외교습자는 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지에서 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자를 말하며, - 개인과외교습을 하려는 자는 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적 사항, 교습과목, 교습장소 및 교습비등을 신고하여야 한다고 규정하고 있습니다.
- ▶ 외국인의 체류자격 중 외국어 학원강사(E-2) 비자의 경우 개인과외교습이 불가능함을 알려드리며, 불법 과외교습을 하는 경우라면 관할 교육지원청에 신고가 가능함을 알려드립니다.



● 외국인의 개인과외 가능 여부

3. 외국인의 개인과외 가능 여부?

▶ 외국인의 체류 및 활동범위는 출입국관리법에 따라 원칙적으로 개인과외를 할 수 없으나, 예외적으로 거주(F-2), 재외동포(F-4), 영주(F-5), 결혼이민(F-6)의 체류자격을 가진 자는 가능.

※ 관련법령

- 「출입국관리법」 제10조의3(영주자격)

① 제10조제2호에 따른 영주자격(이하 "영주자격"이라 한다)을 가진 외국인은 활동범위 및 체류기간의 제한을 받지 아니한다.

- 「출입국관리법 시행령」 제23조(외국인의 취업과 체류자격)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1항에도 불구하고 별표 1 및 별표 1의2의 체류자격 구분에 따른 취업활동의 제한을 받지 아니한다.

1. 별표 1의2 중 24. 거주(F-2)의 가목부터 다목까지 및 자목부터 카목까지의 어느 하나에 해당하는 체류자격을 가지고 있는 사람

2. 별표 1의2 중 24. 거주(F-2)의 라목·바목 또는 사목의 체류자격을 가지고 있는 사람으로서 그의 종전 체류자격에 해당하는 분야에서 활동을 계속하고 있는 사람

3. 별표 1의2 중 27. 결혼이민(F-6)의 체류자격을 가지고 있는 사람

③ 별표 1의2 중 26. 재외동포(F-4) 체류자격을 가지고 있는 사람은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 별표 1 및 별표 1의2의 체류자격 구분에 따른 활동의 제한을 받지 아니한다. 다만, 허용되는 취업활동이라도 국내 법령에 따라 일정한 자격이 필요할 때에는 그 자격을 갖추어야 한다. <개정 2018. 9. 18.>

1. 단순노무행위를 하는 경우

2. 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 반하는 행위를 하는 경우

3. 그 밖에 공공의 이익이나 국내 취업질서 등을 유지하기 위하여 그 취업을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우

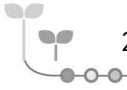
● 외국인 중 H-1, D-4 비자 소지자의 개인과외 활동이 가능한지

(법무부 인천공항출입국 외국인청 심사15과 2018. 06. 20.)

4. 외국인 중 H-1, D-4 비자 소지자의 개인과외활동이 가능한지 알고 싶습니다.

▶ 외국인은 본인이 소지한 비자 종류에 맞는 활동만을 하여야 하며, 「출입국관리법령」에서 외국인에게 개인과외 활동을 허용하는 비자종류는 없음

▶ 따라서 말씀하신 H-1비자나 D-4비자 소지 외국인도 개인과외활동을 할 수 없음



● 한 집에서 여러 명의 개인과외교습자 과외 가능 여부

(교육인적자원부 전자민원창구 2004. 06. 08.)

5. 생계형 과외의 경우 한집 (물론 주민등록상 동거입니다)에서 같이 과외를 할 수 있나요? (한 집에서 여러 명의 개인과외교습자 과외 가능 여부)

- ▶ 개인과외 교습은 한 장소에서 신고한 1인이 같은 시간에 9명 이내의 학습자에게 교습하는 것이 원칙입니다. 개정된 학원법령에 따르면, 개인과외교습이 가능한 장소는 주거지 (단독, 공동주택)에서 가능하며 실제 주민등록이 되어 있고 거주해야 합니다. 부부나 형제인 경우에 한 집에 주민등록이 되어 있고, 실제 거주하면서, 각자가 각각의 학습자에게 개인과외 교습을 하는 것은 가족의 주거형태 등을 고려하여 허용할 수 밖에 없다고 생각됩니다.
- ▶ 그러나, 이 경우라 하더라도, 공동으로 과외교습을 하는 것은 학원법의 개정 취지에 부합되지 않으므로 허용되지 않는 행위임을 참고하시기 바랍니다.

● 부부가 같은 아파트에서 개인 과외 교습 시 각각 신고 해야하는지

(교육과학기술부 평생학습정책과 2012. 04. 17.)

6. 부부가 같은 아파트에서 초·중·고등부 학생들을 상대로 남편은 수학과목을 아내의 영어과목을 각각 교습할 경우 이들 각각 개인과외신고의무가 있는지? 아니면 부부중 한명의 이름으로 개인과외신고가 되어 있으면 나머지 한분도 학원법상의 교습행위를 할 수 있는지요?

- ▶ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다) 제2조 제3항에 의하면 “개인과외교습자란 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 건축법 제2조 제2항의 단독주택 또는 공동주택 및 주택법 제2조 제2호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 주택법 제43조에 따른 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설에서 교습료를 받고 과외교습을 하는 자를 말한다”고 규정되어 있습니다.
- ▶ 위 규정에 따르면 부부인 경우에도 각각의 개인과외교습에 대하여 교육청의 신고를 필하고 교습을 하는 경우 현행법상 저촉되지 않는다 할 것입니다. 다만, 공동 과외교습을 목적으로 주소지를 이전하여 같은 장소에서 다수의 개인과외교습자가 교습을 하는 경우 등은 학원·교습소의 편법·불법 운영으로 볼 수 있을 것이며, 위 편법·불법성 유무에 대하여는 지도·감독권을 가진 관할교육청에서 교습의 실질적인 운영 형태를 살펴서 판단하여야 할 것입니다.

● 가족일 경우 한 집에서 두 명의 교습자의 교습행위 가능 여부

7. 가족일 경우 한 집에서 두명의 교습자가 교습행위 하는 것이 가능한가?

- ▶ 개인과외교습은 한 장소에서 1명의 교습자만 교습하여야 하나 부부 또는 형제·자매의 경우 한집에서 주민등록이 되어있고 실제 거주를 하면서 각각의 학습자에게 개인과외 교습을 할 경우 허용할 수 밖에 없음. 그러나 공동으로 과외교습을 하는 것은 법의 취지에 부합하지 않으므로 원칙적으로 허용되지 않는 행위임.



● 사이버 대학생 & 방송통신대 대학생의 경우 교육청 신고 대상 여부

8. 현재법상 대학생은 개인과외교습자 신고 대상에서 제외 되는 것으로 알고 있는데, 사이버 대학생과 방송통신대 대학생의 경우 교육청에 신고해야 하는 것인지?

▶ 개인과외교습 신고 제외대상은「고등교육법」제2조 또는 개별 법률에 의하여 설립된 대학(대학원포함) 및 이에 준하는 학교에 재적중인 학생(휴학생 제외)이므로 사이버대학생과 방송통신대학생은 교육청 신고대상에서 제외됨.

● 학점은행 과정에 다니는 대학생도 교육청 신고 제외 대상자인지

9. ○○대학교사회교육원에 다니고 있습니다. 과정은 학점은행제이고 전공은 피아노 4년 과정입니다. 「학원법」제14조의2 제1항에 "「고등교육법」제2조 또는 개별 법률에 따라 설립된 대학(대학원을 포함한다) 및 이에 준하는 학교는 재적 중인 학생(휴학생은 제외한다)은 그러하지 아니하다."라고 나와 있는데 개인과외 교습 신고를 해야 하나요. 아니면 대학생이니 안 해도 되나요. 학점은행 과정에 다니는 대학생도 대학생에 해당 되는지요?

▶ 개인과외신고대상에서「고등교육법」제2조 또는 개별 법률에 의하여 설립된 대학(대학원포함) 및 이에 준하는 학교에 재적중인 학생(휴학생제외)은 신고대상에서 제외됨.

여기에서 고등교육법 제2조에 의하여 설립된 대학은

- 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송통신대학, 기술대학, 각종학교이며, 개별법에 의하여 설립된 대학은
- 「사관학교 설치법」에 의한 사관학교, 「경찰대학 설치법」에 의한 경찰대학, 「육군3사관학교 설치법」에 의한 육군3사관학교, 「국군간호사관학교 설치법」에 의한 국군간호사관학교, 「한국과학기술원법」에 의한 한국과학기술원, 「평생교육법」에 의한 사내대학, 원격대학 등임.따라서 사회교육원은 대학이 아닌 학점은행제 교육훈련기관으로, 민원인의 경우 개인과외신고 대상임을 알려드립니다.

● 학점은행제 등록자의 과외신고 여부

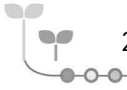
(교육인적자원부 사이버소리함 번호541, 2001. 06. 27.)

10. 학점은행제 등록자의 과외신고 여부?

▶ 학점은행제 학습자는 정규대학에 재학하는 학생이라고 볼 수 없으므로 과외신고를 하여야 함.

● 개인과외교습 중지 명령 받은 자가 대학에 입학해서 재학생 신분으로 개인과외교습을 해도 되는지 (교육인적자원부 사이버소리함 번호541, 2001. 06. 27.)

11. 개인과외교습 중지 명령을 받은 자가 대학에 입학해서 재학생의 신분으로 되면 개인과외교습을 해도 되는지요?



- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2 제1항에 의하면, ‘개인과외교습을하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적사항, 교습과목, 교습장소 및 교습비등을 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 고등교육법 제2조 또는 개별 법률에 따라 설립된 대학(대학원을 포함한다.) 및 이에 준하는 학교에 재적중인 학생(휴학생은 제외한다.)은 그러하지 아니한다’고 규정하고 있습니다.
- ▶ 따라서, 동법상 대학교의 재학생의 과외교습행위는 동법 적용 제외대상입니다.

● 사이버대 재학 중인 대학생이 외국어로서의 한국어 과외를 할 경우 불법인지

(교육부 평생학습정책과 2014. 01. 28.)

12. 외국인 친구로부터 외국어로서의 한국어 과외를 해달라는 요청을 받았습니다. 교습 장소는 카페를 생각하고 있고요. 외국인 친구는 미성년자가 아닌 성인입니다. 저는 현재 사이버대 재학 중인 대학생입니다. 만약 외국어로서의 한국어 과외를 하게 된다면 불법인지 아닌지 잘 몰라서 문의 드립니다.

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제3호에 따라 개인과외교습자란 학습자의 주거지(건축법에 따른 단독주택 또는 공동주택으로 한정) 또는 교습자의 주거지에서 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자를 말하며, 제4호에 따라 과외교습이란 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교의 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 실험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말합니다.
- ▶ 또한 같은 법 제14조의2제1항에 따라 고등교육법 제2조 또는 개별 법률에 따라 설립된 대학(대학원 포함) 및 이에 준하는 학교에 재적(在籍)중인 학생(휴학생은 제외)은 신고 대상이 아닙니다.
- ▶ 따라서 민원인께서 질의하여 주신 성인인 외국인을 대상으로, 카페에서 이루어지는, 대학교 재학생의, 교습행위는 개인과외교습자 신고 대상이 아님을 알려드립니다.

● 현직 사립유치원 원장으로 교육청에 등록된 상황에서 개인 교습 가능 여부

(교육인적자원부사이버소리함 번호 3969, 2003. 06. 11.)

13. 현직 사립유치원 원장으로 교육청에 등록된 상황에서 개인교습이 가능한지?

- ▶ 「학원의설립·운영및과외교습에관한법률」제3조에 의하면,「초중등교육법」제2조,「고등교육법」제2조, 개별법률에 의하여 설립된 학교 및 이에 준하는 학교에 소속된 교원으로서 과외교습을 한 자는 1년이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처하도록 규정’하고 있음.
- 따라서, 유치원교사 자격증을 소지하고 해당교육청에 임용보고된 원장의 경우는 과외교습 금지대상에 해당.

● 학원강사 및 학원 설립·운영자의 개인과외 가능 여부

(소리함 1796번 2002. 03. 17.)

14. 학원강사 및 학원 설립·운영자의 개인과외가능 여부



- ▶ 학원법령에 개인과외교습자 신고는 직업에 제한이 없으므로 가능(교육인적자원부 사이버소리함 번호 707, 2001.7.17)하지만, 학원운영자는 학원의 교습시간 이후에나 가능하므로 실질적으로 개인과외교습은 불가능함.

● 기간제 교사는 과외(학원강사)를 할 수 있는지 여부

(교육인적자원부 사이버소리함 번호19319, 2001. 09. 21.)

15. 기간제 교사는 과외(학원강사)를 할 수 있는지 여부?

- ▶ 기간제교사도 임용기간 중에는 학원출강이나 개인과외교습 등 영리행위는 불가합니다.

● 독서실을 하면서 개인과외교습 가능 여부

(교육인적자원부 소리함 4163, 2003 .07. 15.)

16. 독서실을 하면서 개인과외교습이 가능한지요?

- ▶ 개인과외교습은 학원 또는 교습소이외의 장소에서 교습료를 받고 과외교습을 하는 것이므로 학원시설인 독서실에서의 개인과외교습을 불가능하며, 독서실 이외의 장소에서 개인과외교습을 하시고자 한다면, 별도로 개인과외교습자 신고를 해야 함.

● 학습지 판매 후 교습이 신고대상 과외교습인지 여부

(교육인적자원부 소리함 1974번, 2002 .05. 09.)

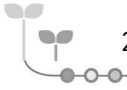
17. “학습지 판매후 교습”이 신고대상 ‘과외교습’인지 여부

- ▶ 학습지 교사가 학습지 판매 후 주 1~2회 방문하여 단시간의 지도를 하는 경우
- 학습지 관련 내용을 단시간에 지도하는 것은 판매활동의 연장으로 보며
 - 저가과외이므로 사회적 폐해가 크지 않다는 점에서 제외함.
 - ⇒ 신고대상으로 보지 않음
 - ※ 학습용 카세트 테이프를 판매한 후 1주일에 1~2회 이를 구입한 중고생들이 진도계획대로 학습하였는지 점검하여 보충설명과 아울러 해당부분을 반복해서 듣도록 지도한 행위는 카세트 판매활동의 일환 또는 그 연장의 볼 것이 지 지식의 교습행위가 이루어졌다고 볼 수 없어 학원법상 과외라고 보기 어려움.
 - (서울지법 1993. 1. 14. 선고 92고단6361 판결)
- ▶ 학습지를 교재로 사용하면서 실질적으로는 개인과외교습행위가 이루어진 경우 ⇒ 신고대상임
- ▶ 방문과외: 학원이나 평생시설은 방문교육을 할 수 없으며, 개인과외의 경우 방문과외를 할 수 없음.

● 학습지교사의 개인과외교습자 해당 여부

(서울특별시교육청 평생진로교육국 평생교육과 2018 .06 .09.)

18. 학습지교사의 개인과외교습자 해당 여부



- ▶ 방문판매법에 따른 학습지교사는 원칙상 학원법상 신고 대상은 아니나, 학습지 판매에 따른 지도행위의 범주가 벗어난다면 교습행위가 이루어지는 경우로 간주할 수 있으며 이는 사안별로 개별적으로 판단해야 합니다.

● 교원이 아닌 회사 일반사무직(정규직) 근무자의 주말 개인과의 활동 가능 여부

19. 현직 교원은 아니고 회사 일반사무직 정규직으로 근무하고 있습니다. 주말에 개인적으로 개인과외를 하는 것이 법적으로 문제가 없는지요?

- ▶ 개인과외교습은 초중고 학생 등 입학준비생을 대상으로, 초중고 교육과정에 속하는 교과에 대해 지식·기술·예능을 교습하는 것으로,
- ▶ 개인과외교습 신고 제외대상은 「고등교육법」 제2조 또는 개별 법률에 의하여 설립된 대학(대학원포함) 및 이에 준하는 학교에 재적중인 학생(휴학생 제외)입니다. 그 외는 관할 지역교육청에 신고하고 교습을 하셔야 함. 미신고 후 개인과외교습을 할 경우 시도교육청에서 정한 행정처분을 받게 됨. 또한 교습료는 각 시도에서 정한 수강료 기준에 의거 책정되며, 교습 장소는 학습자의 주거지 및 교습자의 주거지로서 건축법시행령 별표1의 단독주택 또는 공동주택에서 할 수 있음.

● 음악 관련 법인 회사의 피아노 방문 레슨 운영 시 교육청에 별도로 허가를 받거나 신고를 해야 하는지

(교육부 평생학습정책과 2013 .08. 06.)

20. 음악 관련 법인 회사입니다. 향후 피아노 방문 레슨 사업을 전개하고자 계획을 세우고 있습니다만, 이와 관련하여 회사 또는 소속 강사가 교육청에 별도로 허가를 받거나 신고를 해야 하나요? 사업 구조는 다음과 같습니다.

1. 회사가 피아노 강사와 계약을 맺음
2. 레슨받기를 원하는 각 가정으로 강사를 파견 후 레슨비는 회사로 입금
3. 회사가 강사에게 강사비 지급

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조제3호」에 따라 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지 (건축법상 주택 또는 공동주택의 용도)에서 교습을 할 경우 개인과외교습자로 관할 교육지원청에 신고하여야 합니다.
- ▶ 그러나, 개인과외교습자는 개인에 대한 '신고증명서'를 발급받고 개인이 소득신고를 세무서에 해야 하는 등 개인의 교습에 대한 신고수리이기 때문에 특정 회사에 소속되어 파견형태로 교습하거나, 교습비 등을 회사로 입금하는 형식은 불법입니다.
- ▶ 강사를 채용하고 교습비 등의 영수증을 회사가 발급한다면 학원법 제2조제1호에 따라 관할 교육지원청에 학원으로 등록하여야 하며, 학원은 등록된 장소 (강의실, 실습실) 이외의 장소에서 교습을 할 수 없음을 알려드립니다.



● 출판업을 영위하는 사업장 소속의 지도교사가 개인과의 교습을 할 때 신고 해야하는지

(교육과학기술부 평생학습정책과 2009. 10. 12.)

21. 출판업 (플라톤홈스쿨)을 영위하는 사업장 소속의 지도교사가 효율성을 고려하여 초·중학교 고학년인 학습자들을 지도교사 (교습자)의 거주지로 방문하게 하여 교습행위를 하는 경우 학원법상 개인과 외교습자 신고대상인지?

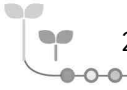
- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제3호에 의하면 개인과외교습자란 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 건축법 제2조 제2항의 단독주택 또는 공동주택에서 교습료를 받고 과외교습을 하는 자를 말한다”라고 규정되어 있으며
 - ▶ 2001년에 발표한 ‘개인과외교습자 신고 요령’에도 학습지를 교재로 사용하면서 실질적으로 개인과의 교습행위가 이루어지는 때는 개인과외교습자로 신고하도록 하고 있음
 - ▶ 따라서, 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지에서 실질적으로 교습행위가 이루어진다면 개인과외교습자로 신고하여야 함
- ※ <참고 판례 : 서울형사지법 19930114 92고단6361>
- 학습용 카세트 테이프를 판매하고 교재내용에 대한 체계적인 설명이나 문제풀이를 해 준 것이 아니라 단지 진도계획대로 테이프를 학습하였는지를 점검해 주고 그 동안의 학습결과 미비점에 대해 추가 또는 반복적으로 학습하여야 할 테이프를 지정해 주는 등의 사후적으로 확인, 점검, 지도해 준 데 불과하다 할 것이어서 이를 가지고 피고인이 지식 등을 교습한 행위를 한 것으로 취급할 수 없을 것임.

● 국립대 조교의 신분으로 개인과외나 강의를 할 수 있는지

(교육과학기술부 대학선진화와 2012. 06. 08.)

22. 국립대 조교의 신분으로 개인과외나 강의를 할 수 없는 것이지요?

- ▶ 공무원인 국립대 조교는 영리업무에 종사할 수 없는 것이 원칙입니다.
- ▶ 다만, 모든 영리업무가 금지되는 것이 아니라, 직무상의 능률을 저해하거나, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우 등에 금지된다고 보아야 합니다.(국가공무원법 제64조, 국가공무원 복무규정 제25조)
- ▶ 학원 강의의 경우, 근무시간 이외에 사회통념상 적절한 강의를 지급받고 영리업무종사 금지 판단기준에 위배되지 않는다면 소속기관장의 신고 후 출강이 가능할 것으로 보여집니다.
- ▶ 다만, 구체적인 경우 어떤 행위가 금지되는 영리행위인지 또는 겸직허가를 받아야 하는 직무인지 여부는, 당해 조교가 소속하고 있는 기관의 장이 당해 조교가 하고자 하는 행위의 내용과 성격, 조교가 하고 있는 업무의 내용과 성격, 영리행위 업무 금지제도의 취지를 종합적으로 고려하여 결정하여야 할 것입니다.



● 다음과 같은 형태의 교육사업 운영이 가능한지 여부

(교육과학기술부 학부모지원과 2012. 07. 10.)

23. 다음과 같은 형태의 교육사업 운영이 가능한지?

- 아파트단지 내 사무실에서 1개 클래스당 최대정원 5명의 학생을 강사 1명이 교습
- 교습파견 강사는 모두 개인과외교습자로 신고 할 것임
- 해당 지역교육청에서 요구하는 교습과정, 교습과목, 정원, 교습기간, 교습비를 준수하고 사업자의 홈페이지에 게시 운영

▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제3호 나목에 따른 “개인과외교습자”란 「주택법」 제2조제2호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 같은 법 제43조에 따른 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설에서 과외교습을 하는 자로 규정하고 있습니다.

▶ 또한, 개인과외교습을 하기 위해서는 아파트 단지 내의 공동으로 관리하는 시설에서 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니한, 입주민을 대상으로 교습을 하는 경우에만 가능하다 할 것입니다.

▶ 아울러, 개인과외교습의 운영주체는 외부 사업자가 아닌 공동주택에서 거주하는 입주자대표 측이고, 개인과외교습자 선정·교습비등·제반 운영비 등을 정하여 영리목적이 아닌 실비차원에서 운영하여야 할 것입니다.

▶ 따라서, 민원인께서 운영하고자 하는 ‘아파트 단지 내 사무실에서 강사를 고용하여 영리를 목적으로 하는 과외형태 교육사업’은 학원법의 취지에 맞지 아니하므로 공동주택 단지 내의 시설에서는 운영할 수 없다는 점을 이해하여 주시기 바랍니다.

● “체육” 개인과외교습 가능 여부

(교육인적자원부 전자민원창구 번호108099 ,2004. 05. 24.)

24. 학생들을 대상으로 체육을 개인지도 하려고 합니다. 체육도 개인과외교습이 되는지 궁금하며, 가능하다면 특정시설 없이 공원이나 학교 같은 시설을 이용해서 교습 행위를 할 수도 있는지 여부?

▶ 개인과외교습은 초·중·고생이나 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 수험준비생에게 지식, 기술, 예능을 교습하는 행위를 말하며, 교습 장소는 학습자의 주거지나 교습자의 주거지(단독, 공동주택)에서 가능.

▶ 위와 같은 조건을 종합해볼 때, 학교 교육과정으로서의 체육이론교육은 주거지에서 가능하다고 판단되나, 공원이나 기타장소에서의 특정종목의 실기 중심 개인과외는 할 수 없습니다. 현행, 학원법령에서는 체육관련 교습과정을 허용하지 않고 있음을 참고하시기 바랍니다.

● “메이크업” 개인과외교습 가능 여부

(교육과학기술부 평생학습정책과 2012 .07. 09.)

25. 개인과외라고 하면 초중고 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식 기술 예능을 교습하는 행위라고 나와 있는데요. 제가 하려는 것은 메이크업인데요. 메이크업 과정을 초중고생 대상으로 하는 개인과외가 가능한지요? 또, 학생이 아닌 성인을 대상으로 한다고 하면 그것도 가능한지요?



- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호에서는 과외교습에 관하여 ‘초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위’를 말한다고 규정하고 있습니다.
- ▶ 따라서 초·중·고생을 대상으로 메이크업 개인과외를 하는 것은 법률에 명시된 ‘초·중·고생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위’로써 가능하다고 할 것입니다.
- ▶ 그러나 성인의 경우는 초·중·고생이 아니고, 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생도 아니므로 과외교습의 대상자가 아니며, 이러한 경우는 학원으로 등록하여 교습하여야 함을 알려드립니다.

**● 교습과목 “위험물, 가스, 에너지, 산업안전, 환경, 산업위생” 이론 수업 개인과외 교습에 해당 되는지 여부
(교육부 평생직업교육국 평생학습정책과 2015 .04. 15.)**

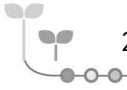
26. 개인과외교습 관련하여, 개인과외교습 신고를 하려고 하는데 제가 하고자 하는 과정이 개인과외 교습에 해당이 되는지 여부를 알고자 문의 드립니다.
- 대상 : 고등학생, 성인
 - 교습과목 : 위험물, 가스, 에너지, 산업안전, 환경, 산업위생으로 이론수업
 - 교습장소 : 주택

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 「학원법」) 제2조제3호가목에 따른 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택에서, 고등학생과 성인을 대상으로 위험물, 가스, 에너지, 산업안전, 환경, 산업위생의 과목에 대한 개인과외교습을 신고하고자 하시는 것으로 보입니다. 한편, 「학원법」 제2조제4호에 따르면, “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말합니다. 따라서 질의하신 내용 중 고등학생에 대한 교습은 「학원법」 제2조제4호에 따른 개인과외교습으로 신고 대상으로 보입니다. 개인과외교습 신고업무는 관할 교육지원청 개인과외교습신고담당자에 문의하여 주시기 바랍니다.

**● 직장인이나 학부모를 대상으로 개인교습을 행하려 할 때 신고해야 하는 지 여부
(국민신문고 2006. 07. 24.)**

27. 학원법 일부개정(2005. 03. 31. 법률 7428호)에 따르면, "개인과외교습자"는 과외교습을 하는 자인데, 이 "과외교습"은 초·중·고등학생을 대상으로 한 교습행위를 지칭한다 하였습니다. 만일 개인자격으로 유학생 자녀를 둔 그 부모를 대상으로 한 교습행위를 하려한다면 "과외교습"에 해당하는 건지요? 만일 과외교습에 해당하지 않는다면 직장인이나 학부모를 대상으로 개인교습을 행하려 할 때, "개인과외교습자신고"를 하지 않아도 되는지 궁금합니다.

- ▶ 개인과외교습은 초·중·고 학생 등 입학준비생을 대상으로 함. 따라서 교습자가 유학생을 둔 학부모를 대상으로 한 교습행위는 과외교습행위의 대상이 아니며, 이러한 교습행위는 학원을 설립하여 운영하여야 함을 알려드립니다.



● 성인을 대상으로 컴퓨터 과외를 하려면

(교육인적자원부 사이버소리함 번호722, 2001. 07. 22.)

28. 성인을 대상으로 컴퓨터 과외를 하려면?

- ▶ 같은 시간에 9인 이하의 성인을 교습하는 때는 신고 없이 가능하며, 같은 시간에 10인 이상을 교습하려면 학원으로 등록하여야 함.

● 유아를 대상으로 지식, 기술, 예능을 교습하는 것은 과외교습에 해당 되는 지 여부

(교육과학기술부 평생학습정책과 2012 .09. 04.)

29. 제가 개인과외 교습 신고를 하려고 하는데요? 유아도 교습대상으로 신고해야 맞는지요?

지역교육청 문의시 [학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (이하 ‘학원법’이라함) 제2조 제4호에 서는 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교의 입학 또는 학력인정에 관한 검정 시험 준비생에게 지식, 기술, 예능을 교습하는 행위를 과외교습으로 보고 있다.]라고 말씀하시는데 유아를 대상으로 지식, 기술, 예능을 교습하는 것은 과외교습에 해당하지 않는지 알고 싶습니다.

- ▶ “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 규정(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제4호)하고 있습니다.
- ▶ 따라서, 유아에 대한 교습은 “과외교습”의 적용 범위에 포함되지 않으므로 개인과외교습소에서의 교습 대상이 아님을 알려드립니다.

● 초·중·고 학생을 대상으로 하는 개인과외교습자의 7세 아동의 교습 가능 여부

(교육부 평생직업교육국 평생학습정책과 2016. 12. 27.)

30. 초·중·고 학생을 대상으로 아파트에서 영어 그룹수업을 운영하고 있는 원장입니다. 저는 현재 제가 거주하고 있는 아파트에서 개인과외교습자 신고를 하고 운영 중입니다. 7세 아동의 학부모로부터 교습이 가능한지에 대한 문의가 왔는데요. 유치부 학생의 때는 교습을 한 적이 없기 때문에 관련 법률을 찾다가 이렇게 민원을 남기게 되었습니다.

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호에 따르면 ‘과외 교습이란, 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다’고 규정하고 있는 바, 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 시험준비생이 아닌 자를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 행위는 학원법상 과외교습에 해당하지 않으며, 유아의 경우 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이 아니며 초등학교 입학에 입학시험이 요구되지도 않으므로 유아를 시험 준비생으로 볼 수도 없어, 유아를 대상으로 교습하는 행위는 현행 학원법상 과외교습에 해당되지 않습니다. 따라서 유아를 대상으로 하는 과외교습은 지도·감독의 대상이 아니며 학원법상 불법이 아님을 알려드립니다.



● 유아 대상 개인과외교습 문의

(부산광역시교육청 남부교육지원청 학생건강지원과 2018. 07. 27.)

31. 유아 대상 개인과외교습 문의

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호에 따르면 과외교습이란 초·중·고등학생 또는 이에 준하는 학교의 학생이나, 학교입학 또는 학력인정에 관한 검정을 위한 시험준비생에게 지식, 기술, 예능을 교습하는 행위를 말한다고 규정하고 있습니다.
- ▶ 따라서 유아에 대한 교습은 과외교습의 적용범위에 포함되지 않으므로 개인과외교습자의 교습대상이 아님을 알려드립니다.

● 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것이 과외교습에 해당하는지

(법제처 법령해석사례 안건번호 10-0367, 2010. 12 .03.)

32. 「유아교육법」 제2조제1호에 해당하는 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호의 과외교습에 해당하는지?

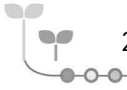
- ▶ 현행 학원법의 해석상 유아를 과외교습의 대상으로 보기는 어려움. 따라서 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것은 과외교습에 해당하지 않음

● 성인 또는 유아를 대상으로 과외교습 가능 여부, 가능한 경우 신고 여부

(교육부 질의회신 사례집 2017. 11.)

33. 성인 또는 유아를 대상으로 과외교습이 가능한지, 이들을 대상으로 과외교습이 가능한 경우 신고를 해야 하는지?

- ▶ 학원법 제2조제4호에 따르면 “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 정의하고 있습니다.
- ▶ 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생은 과외교습 대상이므로 그 시험 준비생이 성인인 경우도 과외교습 대상에 포함되어 교습소·설립·운영이나 개인과외교습자 신고를 해야 하나, 시험 준비생이 아닌 9인 이하의 성인들을 대상으로 하는 때는 신고 없이 교습을 할 수 있고,
- ▶ 유아의 경우 “과외교습”의 대상자에 초등학교 취학 전의 유아가 제외됨이 분명하므로 9인 이하의 유아들을 대상으로 교습하는 경우 신고 없이 교습을 할 수 있으며,
- ▶ 교습소나 개인과외교습자가 과외교습 대상자(초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생)와 유아 또는 성인을 동시에 교습을 하려는 경우에도 유아 또는 성인을 포함한 교습 인원을 동시간대 9명 이하로 하면 과외교습이 가능할 것입니다.



● 신고하지 않은 교습과목을 무료로 교습할 경우 신고 여부

(교육부 평생학습정책과 2006. 09. 25.)

34. 신고하지 않은 교습과목을 무료로 교습할 경우 신고 여부

- 교육청에 개인과외 교습신고(교습과목 : 피아노)를 득한 개인과외교습자가, 교습자의 주거지에서 학습자로부터 피아노 교습료를 받고 개인과외 교습을 하면서, 신고 되지 않은 교습과목(초등 수학)을 5~6명의 학습자로부터 교습료를 받지 않고 과외교습을 하고 있는 경우, 학원법 제23조 제1항 제3호의 과태료 처분 대상에 해당되는지를 질의하오니 회신을 부탁드립니다

- ▶ 학원법 제2조에 의거 학원이나 교습소에서의 교습행위는 수강료/교습료의 징수 여부와 관계없이 동법에 의거 등록 후 교습행위를 할 수 있도록 되어 있으나,
- ▶ 개인과외교습자는 학습자의 주거지 등 대통령령이 정하는 장소에서 교습료를 받고 과외교습을 하는 자로 규정되어 있는 바, 교습료를 받지 않고 무상으로 봉사활동 차원에서 학습자의 초·중등 교과목에 대한 교습행위를 하는 경우는 신고대상이 아니라고 사료됩니다.

● 무료로 피아노 방문과외를 해주는 경우 개인과외교습자 신고 여부

(부산광역시 북부교육지원청 학생건강지원과 (2018. 09. 05.)

35. 무료로 피아노 방문과외를 해주는 경우, 개인과외교습자로 신고하여야 하나요?

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 제2조의2의 과외교습에 해당하지 않는 봉사활동에 속하는 교습행위에는
 1. 무상교습행위를 포함하고 있으며, 「도서·벽지 교육진흥법 시행규칙」 별표의 읍·면·길 지역에서의 무상 교습행위
 2. 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자에 대한 무상 교습행위
 3. 그밖에 지역적·경제적으로 열악한 상황에 있는 사람에 대한 교습 등 교육장이 봉사활동으로 인정하는 교습행위를 정하고 있습니다. 따라서 위에 해당하는 봉사활동 차원의 무상 교습행위는 신고대상이 아닌 것으로 판단됩니다. 그러나 위 목을 벗어나 별도의 교습비를 징수하게 된다면 개인과외교습자로 신고 하여야함을 알려드립니다.

● 한 달 미만의 단기과외 신고 여부

36. 한 달 미만의 단기과외도 신고해야 하는지?

- ▶ 한 달 미만의 단기과외도 월, 시간당 교습료를 신고해야 함.



● 개인과의 중개 업체 합법 여부

(교육부 민원조사담당관실, 2006. 10. 10.)

37. 저는 1달 전쯤에 다음 과외구하는 사이트에서 과외를 구하다가 과외 구한다는 글이 있어 만나서 보니 알선업체더군요. 그 내용을 보니까 과외업체광고를 통해 학부모에게 연락이 오면 이걸 연결해주는 식으로 해서 선생님의 과외비가 50만원이면 50%인 25만원을 수수료로 받고 25만원은 보증금으로 예치하는 식으로 운영하더군요. 그런데 저의 때는 아예 제 학교와 나이, 과외경력 등을 학부모에게 속이고 과외를 알선해주더군요. 전 곧 양심에 찔려서 그 알선자가 가고 나서는 학부모에게 사실대로 다 얘기했거든요. 이런 중개업체가 합법인가요?

▶ 과외알선업이라는 것은 일종의 자유업종에 해당하는 것으로 알고 있습니다. 일반적으로 개인과의의 경우, 학원법 및 동법 시행령에 의한 교습행위로 개인과의교습을 하고자 하는 자는 각 지역교육청에 교습자의 인적 사항 및 교습과목, 교습료 등을 신고하여야 합니다. 다만, 질의하신 과외알선업체라는 곳은 교습과 관련 없는 일종의 직업알선소개업의 일종으로 보이며, 이는 해당 구청 및 세무서에 사업신고하는 사항으로 알고 있습니다. 부득이 알선 수수료의 적정에 관하여는 해당 관할청에 문의하여야 함을 알려드립니다.

▶ 참고로 대학 재학생의 경우 개인과의교습의 신고대상에서 제외되므로, 과외교습이 자유로운 만큼 되도록이면 시간이 조금 더 소요되더라도 알선업체를 이용하지 않는 것이 바람직하지 않을까 사료됩니다.

※ 과외알선업체는「방문판매 등에 관한 법률」또는「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의거 자치 구청에 신고해야 하며, 과외중개업체를 통하여 과외교습을 하는 개인과의교습자는「학원법」제14조 제2항에 따른 「고등교육법」제1조 또는 개별 법률에 따라 설립된 대학(대학원 포함) 및 이에 준하는 학교에 재적 중 학생(휴학생 제외)이 아닌 경우 관할 교육지원청에 신고해야 함

개인과의 - 교습장소

● 개인과의교습자의 공동주택에서의 과외 교습 가능 여부

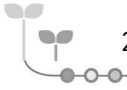
(건설교통부 주관 58550-1658. 2001.7.5. 교육인적자원부 평생 81700-614(2001.0 7.05))

(교육인적자원부 사이버 소리함 1834번, 2002. 03. 25.)

38. 개인과의교습자가 공동주택(아파트, 연립주택, 빌라, 오피스텔 등)에서의 과외교습 가능여부

▶ 「주택건설촉진법」제38조제2항 등에서 주택을 주택이외의 용도에 사용하는 행위를 제한하고 있으나, ‘개인과의 교습’이 기존의 용도(주택 등)를 유지하면서 부수적으로 이용하는 경우라면 이는 별도의 용도에 해당하지 않으므로 용도제한 대상이 아님.

▶ 피아노개인과의 : 아파트 내에서의 개인과의교습은 공동주거시설이므로 아파트 자치규약이나 주민의 동의가 있어야 함.



● 오피스텔에서 개인과외교습 가능 여부

(경기도교육청 경기도 고양교육지원청 교수학습국 평생교육건강과 2018. 05. 29.)

39. 오피스텔에서 개인과외교습이 가능한가?

- ▶ 오피스텔은 건축법상 용도가 '업무시설'로 분류되어 실제 거주를 하며 전입신고를 완료하였더라도 개인과외교습은 불가능함.(아파트가 아닌 주상복합 또는 다세대주택의 경우 건축물관리대장(용도: 주택)을 필히 확인)

● 하나의 장소에서 복수의 개인과외교습자 과외교습 가능 여부

(법제처 법령해석사례 안건번호 16-0544, 2017. 01. 02.)

40. 변경신고를 통하여 하나의 장소에서 복수의 개인과외교습자가 과외교습을 할 수 있는지?

- ▶ 친족이 아닌 두사람이 각각 자신의 주거지에서 개인과외교습 신고를 한 후, 두 사람 중 한 사람이 변경신고를 통하여 다른 사람이 개인과외교습 신고를 한 주거지에서 함께 개인과외교습을 하는 것은 허용되지 않음

(교육인적자원부 전자민원창구 번호109722, 2004. 06. 22.)

41. 1) 학습자 A의 집에서 학습자 A, B, C, D가 교습자 F에게 교습을 받을 수 있는지 여부?
2) 교습자 F, G가 'A' 학습자주거지에서 학습자 A, B, C, D를 교습할 수 있는지 여부?

- ▶ 가능합니다.
- ▶ 허용되지 않습니다. (동일한 장소에서 교습자 2인 이상이 교습하는 행위는 불가함)

● 건축물대장등본에 다가구용 단독주택 지층으로 되어있고 거주지 또한 같을 경우 개인과외 교습 가능 여부

(평생학습정책과 2007. 12. 07.)

42. 개인과외교습자 신고 시 건축물대장상의 용도는 주택으로 한정되어 있는 것으로 알고 있습니다. 하지만 건축물대장등본에 다가구용 단독주택 지층으로 되어 있고 거주지 (지층) 또한 같을 경우 개인과외 교습이 가능한지요.

- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 제3호에 의거 개인과외 교습 장소는 학습자의 주거지 및 교습자의 주거지로서「건축법 시행령」 별표1의 단독주택 또는 공동주택이라 규정하고 있음. 따라서 교습하고자 하는 장소가 학습자 또는 교습자의 주거지임을 확인할 수 있는 서류를 첨부하면 가능하다고 봄.



● 교습장소가 학습자의 주거지인 경우 그 주거지의 학습자 외에 다른 학습자도 함께 교습 가능 여부
(교육부 질의회신 사례집 2017. 11.)

43. 교습장소가 학습자의 주거지인 경우 그 주거지의 학습자 외에 다른 학습자도 함께 교습을 할 수 있는지?

- ▶ 학원법 제2조제3호에 따라 개인과외교습자는 학습자 또는 교습자의 주거지에서 개인과외교습을 할 수 있으나 교습 장소에 따른 학습자 수에 대하여는 별도의 기준을 두고 있지 않고 학습자의 주거지에서는 해당 주거지의 학습자만 교습을 해야 한다고 해석할 수 있는 별다른 규정이 없으므로 동시간대 9명 이하로 하여 해당 주거지의 학습자 외 다른 학습자를 함께 개인과외교습을 할 수 있습니다.
- ▶ 만일 학습자의 주거지에서는 해당 학습자만 교습을 받을 수 있다고 한다면, 9명 이하의 학습자가 함께 교습을 받아 교습비가 인하될 수 있음에도 그러하지 못하게 되어 개인과외교습자와 학습자 간 자율적인 가격 조정에 제약을 가하고 개인과외교습자의 주거지에서 교습을 받는 학습자에 비하여 더 비싸게 교습비를 지불하게 되는 불합리한 결과를 발생시킬 것입니다.

● 일반 사무실에서 과외교습 가능 여부 등

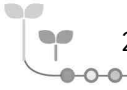
(교육부 평생학습정책과, 2005. 08 .10.)

44. 3명으로 구성된 아이들에게 토요일 오후와 일요일에 한 두 시간씩 비어 있는 일반 사무실에서 외지인을 초빙하여 고액과외가 아닌 월 20만원 정도의 교습을 받아도 가능한지요? 일반 4년제를 졸업한 사람이 개인과외를 할 수 있는 자격이 되는지, 또 과외를 하려면 어떤 절차를 밟아야 하며, 인원에 따른 신고 등의 예외 규정이 있는지요?

- ▶ 개인과외교습자는 "학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙"에 의거 주소지 관할 지역교육청에 반드시 신고를 한 후 교습행위를 할 수 있으며, 교습장소는 상가, 오피스텔 등이 아닌 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지에서만 가능합니다.
- ▶ 개인과외교습자의 자격제한은 없으며, 수강료는 교육청에 신고하면 가능하나 필요시 교육청이 조정할 수 있도록 되어 있습니다. 기타 문의사항에 대하여는 해당 지역교육청 관련부서에 문의하시어 협조를 받으시기 바랍니다.

45. 개인과외신고에서 구비서류에는 건축물관리대장이 없는데, 어떤 근거로 판단을 해야 하는지요. 아파트처럼 생긴 거주용 오피스텔이 많은데 그건 건축물관리대장을 떼어보기 전엔 모르는 분이 대다수인데, 외관상이 아닌 건축물관리대장상에 공동주택, 단독주택이어야 한다는 조항은 좀 안 맞는 것 같아요.

- 1) 일반인들이 건축물용도를 일일이 알고 있는 것도 아니고, 구비서류 중에 건축물관리대장 첨부라는 조항도 없는 상태에서 본인이 살고 있는 거주용 오피스텔이 공동주택이라고 생각하고 개인과외를 신청하는 경우 해당 교육청 담당자와 신청자는 좀 난감합니다.
- 2) 명쾌하게 구비서류 중에 건축물관리대장을 첨부하던지, 아님 거주용으로 일반 아파트처럼 생긴 오피스텔이 무척 많습니다. 그런 곳은 허용해야 할 것 같아요.



- ▶ 개인과외의 때는 학습자와 교습자의 주거지에서 이루어지는 교습행위를 말하는 것으로서, 교습 장소를 학습자의 주거지, 교습자의 주거지로서「건축법시행령」별표 1의 단독주택 또는 공동주택으로 하고 있음.
- ▶ 이는 입법취지가 주로 오피스텔 등에서 이루어지는 개인과외교습행위의 불법·고액화를 방지할 수 있도록 개인과외교습자의 교습 장소를 위와 같이 규정한 것임을 이해하여 주시기 바라며,
- ▶ 현재 오피스텔과 공동주택의 경우에 양자는 충분히 구별할 수 있는 것으로 보고 있으며, 다만, 미신고, 허위신고에 대하여는 학원법에 따라 과태료를 부과하도록 규정.

● 아파트에서 개인과외교습시 아파트 주민대표자회의 동의를 받아야 한다는 근거 법규 여부

46. 아파트에서 개인과외 교습하고자 합니다. 그런데 아파트 주민대표자회의의 동의를 받아야 한다는 말이 있는데 사실인지요. 교육청에 물어봐도 각자 말이 다릅니다. 교육청 어느 사이트에도 동의를 받으라는 안내는 없습니다. 만일 동의를 받아야 한다면 근거 법규를 알려주십시오.

- ▶ 학원법에 의한 개인과외교습자는 관할 교육청에 신고를 함으로써 교습활동을 할 수 있으며, 이 과정에서 민원 인께서 질의하신 아파트 주민들의 동의사항은 법적으로 반드시 거쳐야 하는 사항은 아니나, 소음피해 등을 인근 주민에게 끼칠 수 있으므로, 우리 부에서는 권고사항으로 미리 주민들에게 교습활동을 알려서 서로 이해할 수 있도록 협조를 구하도록 하고 있습니다.
- ▶ 참고로 아파트 관리규약에 의하면 입주자 등에게 피해가 발생한다고 판단되는 행위의 관리주체의 동의기준에 의하면 세대 내에서 과외 등을 하는 행위는 입주자대표회의 및 이해 당사자의 의견을 받도록 규정되어 있습니다.
- ▶ 말씀하신 내용은 담당과(평생교육행정과)에 전달하여 향후 정책 제도개선 시 반영하도록 하겠다는 말씀을 전해드립니다.

● 교습장소가 공동주택이고 교습과목이 피아노일 경우 신고 수리 제한 여부

(교육인적자원부 전자민원창구 번호109612, 2004. 06. 21.)

47. 교습자 및 학습자의 교습 장소가 공동주택일 경우, 교습과목이 피아노(소리 나는 악기) 일 때「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제14조의2에 준하여 신고수리가 제한되는지 여부?

- ▶ 일반적으로 공동주택에서 이루어지는 개인과외교습자 신고는 허용되나, 소음 등을 이유로 공동주택 입주자대표회의가 개인과외교습 행위를 허용하지 않는 때는, 관할청은 주택법시행령을 근거로 개인과외교습자 신고 수리를 제한할 수 있음.



(2007. 11. 21. 평생학습정책과)

48. 저는 아파트라는 곳이 공공이 함께 더불어 사는 공간이고 그러하기에 좀 더 조심하여야 할 곳이라고 생각하여 다음과 같은 건의를 하기위해 이곳에 글을 올립니다. 아파트에서 피아노 개인레슨을 하려면 우선 해당 교육청에 신고만하면 방음시설여부에 관계없이 할 수 있다고 합니다. 그런데 요즘 대부분이 아파트 주거형태를 띠고 있기 때문에 층간소음도 법적인 문제가 되고 있는데 말이지요. 이런 상황에서 말이 피아노 개인레슨이지 신고 해놓고 피아노교습학원처럼 운영하고 있고 피아노 몇 대가 동시에 동시다발적으로 울려대면 귀가 멍멍해집니다. 물론 값비싼 방음설비를 할 리도 없습니다. 이와 같은 현실에서 민원을 제기해 보아도 법이 그러하니 어찌할 수 없다고만 하고 아주 미칠 지경입니다. 제가 하고 싶은 말은 아파트에서 피아노개인레슨을 하도록 할 땐 관련된 법으로 방음시설을 꼭 갖추도록 하게한 후 허가해주셨으면 합니다.

- ▶ 현행규정상 개인집에서 이루어지는 개인과외에 대해 일일이 그 기준을 정하기가 매우 어려운 측면이 있습니다. 그렇다고 허용된 개인과외를 못하게 금지할 경우 직업 선택의 자유를 과도하게 제한하는 측면도 있습니다.
- ▶ 참고로, 「주택법」 및 동법 시행령에 공동주택의 질서유지 등을 위해 입주자 및 사용자는 관리규약을 정하도록 되어있으며, 이는 입주자와 사용자에게 효력을 미치게 되므로 거주하는 공동주택의 관리규약을 참조하시고 또한 「주택법」 및 동법 시행령의 규정에 따라 공동주택의 입주자 대표회의에서는 입주자 등 상호간에 이해가 상반되는 사항의 조정에 대해 의결할 수 있으므로 자율적으로 이해관계의 조정이 가능할 것입니다. 민원인의 의견은 법령 및 제도개선 시 참고하도록 하겠습니다.

● 개인과외교습 소음 발생 시 처벌 규정

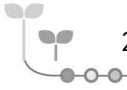
49. 위층에서 첼로 개인레슨을 하고 있는데 본인포함 앞집과 주변의 주민들이 괴로움을 겪고 있어 해결 방안을 요청합니다. 교육청은 신고제로 되어있어 신고만 하면 누구나 제한사항 없이 할 수 있고 구청은 제한사항이나 처벌규정이 없습니다.

- ▶ 학원법령에 개인과외교습의 경우 학습자의 주거지 및 교습자의 주거지에서 교습을 할 수 있도록 규정되어 있음. 공동주택에서 개인과외를 못하도록 법으로 규정하는 것은 지나친 제한이 될 수 있어 제한하지 못하고 있음. 참고로 「주택법」 및 동법시행령에 공동주택의 질서유지 등을 위해 입주자 및 사용자는 관리규약을 정하도록 되어있으며, 이는 입주자와 사용자에게 효력을 미치게 되므로 거주하는 공동주택의 관리규약을 참조하시고 또한 「주택법」 및 동법시행령의 규정에 따라 공동주택의 입주자 대표회의에서는 입주자 등 상호간에 이해가 상반되는 사항의 조정에 대해 의결할 수 있으므로 자율적으로 이해관계의 조정이 가능할 것임.

● 개인과외교습자가 타 지역에서 교습하려면 그 지역의 주소지로 옮겨야하는지

(교육부 질의회신사례집 2017. 11.)

50. 개인과외교습자는 그 주소지에서만 교습이 가능하고 타 지역에서 교습하려면 그 지역의 주소지로 옮겨서 개인과외교습을 해야 하는지?



- ▶ “개인과외교습자”란 학원법 제2조제3호에 따라 학습자 또는 교습자의 주거지 등에서 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자로서, 동법 제14조의2제1항에서는 개인과외교습을 하려는 자는 주소지 관할 교육감에게 신고하도록 하고 있고, 동조 제7항에 따라 신고나 변경신고를 받은 교육감은 개인과외교습장소가 그 교육감의 관할 지역이 아니면 교습장소를 관할하는 교육감에게 그 사실을 통보해야 하며, 개인과외교습자의 교습장소는 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로,
- ▶ 여기서 개인과외교습을 하려는 자의 ‘주소지’란, 주민등록법상의 주소지를 말하고, 개인과외교습장소인 학습자나 교습자의 ‘주거지’는 법률적 의미로는 주민등록법 제6조제1항에 명시된 바와 같이 주소지와 거소지를 말하며, 민법 제18조제1항에 따라 ‘주소’는 생활의 근거가 되는 곳을 의미하고, 민법이나 주민등록법 등의 법률에서는 ‘거소’의 개념을 정의하고 있지는 않으나, ‘거소’는 얼마 동안 임시로 거주하는 곳을 말한다할 것입니다.
- ▶ 위에서 살펴본 바와 같이, 개인과외교습을 하려는 자는 ‘주소지’로 신고하도록 하고, 개인과외교습은 학습자나 교습자의 ‘주거지’에서 하도록 하여 용어를 구분하고 있으며, 개인과외교습장소를 학습자나 교습자의 주거지 등에서 하도록 규정하고 있음에도, 주소지에서만 개인과외교습을 할 수 있다고 하면, 개인과외교습자 신고나 변경신고를 받은 주소지 관할 교육감이 개인과외교습장소가 그 관할 지역이 아니면 교습장소를 관할하는 교육감에게 그 사실을 통보 하도록 규정하고 있는 학원법 제14조의2제7항은 존재할 이유가 없고 학습자의 주거지에서 개인과외교습을 하는 경우에도 학습자의 주소지에서만 개인과외교습이 가능하여 거주지에 있는 학습자는 개인과외교습을 받을 수 없게 되는 불합리한 결과가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 개인과외교습자는 주민등록법상 주소지뿐만 아니라 거주지에서도 개인과외교습이 가능하다고 할 것입니다.

[참고] ※ 개인과외교습자 신고: 교습자 주소지 관할 교육감에게 신고

※ 개인과외 교습 장소: 교습자 주소지, 학습자 주소지, 학습자 거주지에서 가능

● 교습장소가 학습자의 주거지인 경우 신고 장소는 학습자의 주거지인지 교습자의 주거지인지

51. 교습자의 거주지는 경기도 ○○시이며, 교습장소는 학습자의 주거지인 서울△△구인 경우 신고 장소는 어디인가?

- ▶ 교습자의 주소지 관할 ○○시교육청에 신고를 하며, ○○시교육청은 신고수리 후 서울△△구교육청에 그 사실을 통보하여야 함.

※ 「학원법」제14조의2 (개인과외교습자의 신고 등) ⑦ 신고나 변경신고를 받은 교육감은 개인과외 교습장소가 그 교육감의 관할 지역이 아니면 교습 장소를 관할하는 교육감에게 그 사실을 통보하여야 한다.

개인과외 - 운영

● 개인과외교습자의 브랜드 사용 가능 여부

(교육과학기술부 2011 .03. 28.)

52. 개인과외교습자가 브랜드를 사용할 수 있나요?



- ▶ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제3호에 의하면 개인과외교습자란 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항의 단독주택 또는 공동주택에서 교습료를 받고 과외교습을 하는 자를 말한다고 되어 있고, 학원과 교습소는 학원법 시행규칙 제2조에 명칭에 대하여 언급되어 있지만, 학원법 제14조의2 (개인과외교습자의 신고 등) 및 동법 시행령 제16조2의 (개인과외교습자의 신고 등)에 따르면 개인과외교습자는 주택에서 교습행위가 이루어지므로 신고자의 성명, 주소, 교습과목, 교습료, 교습 장소 등에 대하여만 언급되어 있습니다.
- ▶ 따라서 개인과외교습자는 학원과 교습소처럼 명칭을 사용할 것이 아니라 개인과외교습자로서 관할 지역교육청에 신고되어 있음을 표시하는 것으로만 알리는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. 다만 동법 제22조 제1항 제4호에 의하면 개인과외교습자가 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고하고 과외교습을 한 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 안내해 드립니다.

● 개인과외교습자의 간판 이름 형식

(대구광역시교육청 서부교육지원청 행정지원과 2018 .06. 22.)

53. 개인과외교습자의 간판 이름 형식

- ▶ 학원 및 교습소는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 제2조에서 명칭형식을 규정하고 있으나, 개인과외교습자는 개인의 이름으로 신고되기 때문에 명칭등록 및 사용에 관한 규정이 없습니다. 따라서 개인과외교습자는 교육청에 별도의 등록없이 임의의 명칭을 사용할 수 있습니다.
- ▶ 다만 학원법상 학원, 교습소, 개인과외교습자는 별개이므로, 개인과외교습자 간판에 ‘학원’ 또는 ‘교습소’ 용어를 사용해서는 안되며, 간판과는 별개로 교습장소의 외부에 개인과외교습을 하는 장소임을 알 수 있는 표지를 반드시 부착하여야 합니다

● 개인과외교습자의 간판 설치 가능 여부

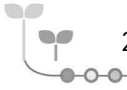
54. 개인과외교습자의 경우 간판을 설치할 수 있는가?

- ▶ 본인의 소유 주택이나 임대(소유주의 동의)의 경우 원칙적으로 간판 설치하는 가능하나 해당 구청에 간판 설치 신고를 하여야 하며, 학습자가 학원 및 교습소와 혼동할 수 있는 명칭을 임의로 사용하여서는 안됨.

● 부부가 동일 등록기준지에서 동일 시간대에 교습을 하는 경우

(교육부 질의회신 사례집 2017. 11.)

55. 부부가 동일 등록기준지에서 동일 시간대에 개인과외교습을 하는 경우 각각 9명씩 교습이 가능한지 또는 2명의 교습인원을 합쳐서 9명 이하로 해야하는지?



- ▶ 학원법 제14조의2제10항에 따라 개인과외교습의 교습장소가 그 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있고 다만, 같은 등록기준지 내의 친족인 경우 추가로 신고할 수 있으며,
- ▶ 개인과외교습자가 교습할 수 있는 학습자 수에 대하여 별다른 규정을 두고 있지는 않으나 10명 이상의 학습자를 교습하는 경우 이는 학원에 해당하므로 개인과외교습자는 9명 이하의 학습자를 대상으로 교습할 수 있다는 것은 명백할 것입니다.
- ▶ 교습장소가 개인과외교습자의 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있고 이는 개인과외교습자 1명이 9명 이하의 학습자를 교습할 수 있다는 의미이므로 같은 등록기준지 내에서 부부가 개인과외교습자로 각각 신고하여 개인과외교습을 하는 경우 동시간대에 부부가 교습할 수 있는 학습자 수는 부부 1명당 9명 이하로 총 18명 이하가 될 것입니다.
- ▶ 만일 동시간대에 부부 각각의 학습자 수를 모두 합쳐 9명 이하로 교습해야 한다고 하는 경우, 개인과외교습자의 주거지에서 1명만 신고된 경우 해당 개인과외교습자는 9명 이하의 학습자를 교습할 수 있는 반면 부부가 각각 개인과외교습자로 신고한 경우 부부 1명당 교습할 수 있는 학습자 수가 9명 이하가 될 수 없는 불합리한 결과가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 다만, 이를 악용하여 개인과외교습자들이 2명 이상으로 신고된 동일 교습 장소에서 학원형태로 운영할 가능성이 높으므로 이에 대하여 관할 교육지원청의 주의 깊은 지도.점검이 필요할 것입니다.

● 개인과외 교습료 규정 여부

(국민신문고 2006. 09. 08.)

56. 학원의 경우는 수강료의 기준이 있는 것 같은데 개인과외의 경우 교습료의 얼마 이상 받으면 안 된다는 규정이 있는지요?

- ▶ 현행 학원법령의 규정에 개인과외교습을 하고자 하는 자는 해당 관할교육청에 교습료 등 신고사항을 신고해야 하며, 개인과외 교습료에 대해서는「학원법」제14조의2 제6항에 의하여 ‘교육감은 필요하다고 인정하는 때에는 조정을 명할 수 있다’라고 정하고 있어 교액과외 등에 대하여 조정할 수 있습니다.

● 개인과외교습자에 대한 교습비등의 조정기준 적용 가능 여부

(교육부 질의회신 사례집 2017. 11.)

57. 개인과외교습자에 대한 교습비등의 조정기준을 정하여 이를 적용할 수 있는지 여부

- ▶ 교육감은 학원법 제15조제6항을 근거로 개인과외교습자의 교습비등이 과다하다고 인정하면 교습비등의 조정을 명할 수 있고 동법 시행령 제17조의2제1항에 따라 개인과외교습자로부터 현금출납부 등 수입 및 지출 증명자료, 수강생대장 및 교습비등 영수증 등을 제출받아 해당 교육지원청 조정위원회의 심의를 거쳐 교습비등의 조정을 명할 수 있으며, 동법 시행령 제17조의2제2항에 따라 동조 제1항에서 정한 서류 외에 물가인상률, 전년도 대비 교습비등의 상승률, 교습시간, 지역의 특수성 등도 고려하여 조정기준을 정할 수 있습니다.
- ▶ 교습비등의 조정기준은 교습비등의 조정명령을 위하여 필요한 경우 정하는 것이고 그 조정명령 대상에 개인과외교습자에 포함되어 있으므로 개인과외교습자에 대한 교습비등의 조정기준은 당연히 적용할 수 있을 것입니다.



이미 신고하여 과외 교습 중인 개인과외 교습자에게 신설된 조정기준을 적용하여 조정 명령 할 수 있는지 여부

(교육부 질의회신 사례집 2017. 11.)

58. 개인과외교습자에 대한 교습비등의 조정기준을 신설할 경우 이미 신고하여 과외교습 중인 개인과외 교습자에게 신설된 조정기준을 적용하여 조정명령을 할 수 있는지?

- ▶ 교육감은 학원법 제15조제6항을 근거로 개인과외교습자의 교습비등이 과다하다고 인정하면 교습비등의 조정을 명할 수 있고 동법 시행령 제17조의2제2항에 따라 조정기준을 정할 수 있습니다.
- ▶ 교습비등의 조정명령은 교육감이 개인과외교습자의 교습비등이 과다하다고 인정하면 조정을 명할 수 있으며 조정명령을 위해 조정기준을 정하는 것이므로 개인과외교습자에 대한 조정기준이 신설되기 전에 이미 교육감에게 신고한 교습비등으로 징수하고 있다고 하더라도 개인과외교습자에게 신설된 조정기준을 적용하여 조정명령을 할 수 있을 것입니다.

과외교습 신고 소득금액과 관계없이 신고 여부 등

59. 과외교습 신고는 소득금액과 관계없이 신고해야 하는지?
또 과외교습신고를 하면 세무서에 별도로 소득신고를 하지 않아도 되는지?

- ▶ 개인과외교습자는 교습료로 인한 소득의 많고 적음에 관계없이 학습자로부터 교습료를 받고 과외교습을 하는 때는 재학 중인 대학(원)생을 제외하고는 모두 주소지 관할 교육장에게 신고하여야 함. 과외교습으로 연간 발생한 소득에 대하여「소득세법」에 따라 다음해 5월 주소지관할 세무서에 종합소득세를 신고하여야 함.

교육청에서 개인과외교습자의 과세자료 관할 세무서 통보 해야 하는지

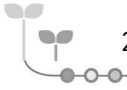
60. 교육청에서 개인과외교습자의 과세자료를 학원, 교습소 등과 마찬가지로 관할 세무서에 통보하여야 하는가?

- ▶ 「과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률」제5조1항, 시행령 제3조 (별표) 및 동법 시행규칙 제2조에 의거 매년 2회(1월 31일, 7월 31일)제출.

개인과외교습자 세무서에 사업자 등록 발급해야 하는지

61. 개인과외교습자도 세무서에 사업자 등록을 발급받아야 하는가?

- ▶ 소득이 발생하면 원칙적으로 사업자등록을 하여야 하며 사업자등록을 하여야 현금영수증 또는 카드 발급이 가능. 상세 내역은 관할 세무서에 문의바람.



방문 미술 선생님 관리하는 업체 학원 등록 여부 등

(교육부 평생학습정책과 2014. 03. 12.)

62. 방문 미술 교습을 하는 업체를 설립하여 세무서에 면세사업으로 신청하려고 했더니, 학원설립을 먼저하고 오라는 답변을 받았습니다. 방문 미술하는 선생님들을 관리하는 업을 학원으로 등록이 가능한지요? 아니면 각각의 선생님이 개인과외교습자로 신고하여야 하는지요?

▶ 학원은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 일정한 건물에 강의실면적 및 교구, 교육환경을 갖추고 학생이 방문하여 교습을 받는 시설입니다. 따라서 질의하신 방문미술교습을 하는 강사를 관리하는 시설은 학원의 등록대상이 아님을 알려드립니다. 다만, 방문교습을 행하는 강사는 개인과외교습자로 신고하여야 하는 것으로 보여집니다. 기타 자세한 학원 및 개인과외교습자에 대한 문의는 소재지 관할 교육지원청으로 문의하여 주시면 자세히 답변 받으실 수 있습니다.

신고대상에서 제외되는 대학(원)생 세무서 소득신고 해야 하는지

63. 신고대상에서 제외되는 대학(원)생도 세무서에 소득신고를 해야하는가?

▶ 과외교습으로 발생한 소득에 대한 신고는 관련 세법에 따라 개인과외교습자 신고대상에서는 제외되어도 이와는 별도로 관할 세무서에 신고하여야 함.

개인과외 - 행정처분

(교육부 평생학습정책과, 2008. 05. 27)

64. 갑이라는 사람이 개인과외교습신고를 했습니다. 갑은 교습신고 장소에서 미신고 개인과외교습자 을, 병을 강사로 채용하여 개인과외교습을 하다 적발된 경우, 저희 교육청에서는 을, 병에 대해서는「학원법」제 22조(벌칙) 제1항 제4호의 "제14조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니한 경우"에 해당하여 경찰서에 고발조치를 하고 있으나, 갑에 대해서는 법률 규정이 명확하지 않아 처분조치를 할 수 없는 상황입니다. 그러나 을, 병에 대해서만 처분을 하고 갑에 대해서는 처분을 하지 않는다는 것은 형평성에 맞지 않는다는 생각을 합니다. 또한 이 상황에서는 을, 병 보다는 갑에 대해서 처분을 해야 하는 것이 맞다고 판단됩니다.

이에 갑에 대해서「학원법」제17조(행정처분) 제3항

- 1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제14조의2제1항에 따른 신고를 한 경우
- 2) 신고한 사항에 관하여 변경신고를 하지 아니하고 이를 변경하는 등 부정한 방법으로 과외교습을 한 경우 위 법률 1호의 부정한 방법으로 신고를 한 경우로 봐서 처분을 할 수 있는지 또는 2호의 부정한 방법으로 과외교습을 한 경우로 봐서 처분을 할 수 있는지?



- ▶ 이 경우, 고용된 강사의 경우, 개인과외교습자로 신고하지 않고 과외를 한 것으로 볼 것이며, 만약 신고한 경우라면, 교습장소가 요건에 적합한지 판단해야 할 것입니다.
- ▶ 개인과외교습 신고 시부터 의도적으로 강사를 고용하는 등 처음부터 실질적으로 학원과 같이 운영(동시에 10인 이상 30일 이상 교습)한 경우는 학원법 제6조에 위배되어 법 제22조 제1항 제1호에 따라 고발하고, 거짓 또는 부정한 방법으로 신고하였다면 법 제22조 제1항 제4호에 따라 고발할 수 있을 것이며, 제17조 제3항 제1호에 따라 과외교습증지를 명할 수 있을 것이고,
- ▶ 개인과외교습 신고 후, 적법하게 운영하다가 어느 정도 이후부터 실질적으로 학원과 같이 운영(동시에 10인 이상 30일 이상 교습)한 경우는 학원법 제6조에 위배되어 법 제22조 제1항 제1호에 따라 고발하고, 변경신고를 하지 않고 거짓이나 부정한 방법으로 운영하였다면 제17조 제3항 제2호에 따라 과외교습증지를 명할 수 있을 것입니다. 다만, 개별적 법 적용에 대한 판단은 처분권한이 있는 해당교육청에 문의하시기 바랍니다.

● 개인과외교습자가 강사 채용하여 교습

65. 개인과외교습자가 해당교육청에 신고를 한 후, 해당 장소에서 강사를 두고 교습행위를 하였을 경우, 허위신고로 보아 신고자에 과태료를 부과해야 하는지?

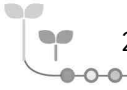
아니면 무신고 개인과외교습으로 보아 강사에 대하여 처분을 해야 하는지?

- ▶ 학원법령에서 개인과외교습은 신고자 본인(개인)이 교습하는 것이며, 교습하고자 하는 경우 법령에서 정하는 관련 사항을 신고하도록 규정하고 있습니다. 따라서 신고자가 동일 장소에서 본인 이외의 별도 강사를 두고 운영하였다면 신고사항 위반으로 보아 학원법과 해당 시·도 조례에서 정하는 기준에 의거 처리해야 할 사항으로 봅니다.

(교육부 질의회신 사례집 2017 .11.)

66. 개인과외교습자가 강사를 채용하여 교습하게 한 경우, 해당 개인과외교습자는 미등록학원으로, 강사는 미신고개인과외교습자로 고발해야 하는지?

- ▶ 학원은 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하는 시설이고 개인과외교습자는 9명 이하의 학습자를 대상으로 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자입니다.
- ▶ 개인과외교습자가 강사를 채용하여 교습을 하게 하는 것은 학습자 수가 10명 이상인 경우와 학습자 수가 9명 이하인 경우로 나누어 살펴볼 수 있습니다.
- ▶ 먼저, 학습자 수가 10명 이상인 경우를 살펴 보면, 학원법에서는 학습자 수가 10명 이상인 경우 학원으로 정의하고 있으므로 개인과외교습자가 강사를 채용하여 10명 이상의 학습자에게 교습을 한다면 해당 개인과외교습자는 미등록 학원설립·운영자에 해당하여 고발을 해야 할 것이고,
- ▶ 다음으로, 학습자 수가 9명 이하면서 강사를 채용한 개인과외교습자에 대하여는, 학습자 수가 9명 이하이므로 학원에 해당하지 않아 미등록 학원설립·운영자로 고발할 수 없고 강사 채용에 따른 행정제재처분을 해야 할 것입니다. 그 강사에 대하여는 개인과외교습자가 사용자이고 그 강사는 피용자(被傭者)이고 사용종속관계(使用從屬關係)에 따라 개인과외교습 행위를 한 것이므로 미신고 개인과외교습자로 고발할 수 없을 것입니다.
- ▶ 아울러, 상기 두 가지 경우의 해당 강사에 대하여는 개인과외교습자가 사용자이고 그 강사는 피용자(被傭者)이고 사용종속관계(使用從屬關係)에 따라 개인과외교습 행위를 한 것이므로 미신고 개인과외교습자로 고발할 수 없을 것입니다.



(교육부 평생학습정책과, 2006. 03. 10.)

67. 개인과외교습자가 해당교육청에 신고한 후, 해당 장소에서 강사를 두고 교습행위를 하였을 경우, 허위신고로 보아 신고자에게 과태료를 부과해야 하는지 아니면 무신고 개인과외교습으로 보아 강사에 대하여 처분을 해야 하는지?

▶ 학원법령에서 개인과외교습은 신고자 본인(개인)이 교습하는 것이며, 교습하고자 하는 경우 법령에서 정하는 관련 사항을 신고하도록 규정하고 있습니다. 따라서 신고자가 동일 장소에서 본인 이외의 별도 강사를 두고 운영하였다면 신고사항 위반으로 보아 학원법령과 해당 시·도 조례가 정하는 기준에 의거 처리해야 할 사항으로 봅니다.

개인과외교습자의 교습중지명령

(교육부 질의회신 사례집 2017.11.)

68. 학원이나 교습소는 교습정지와 등록말소 또는 폐지로 구분하고 있으나 개인과외교습자는 과외교습중지명령만으로 규정하고 있어 과외교습 중지명령을 받으면 학원이나 교습소의 등록말소 또는 폐지와 같은 의미로 해석하여 신고사항을 말소하여야 하는지?

- ▶ 학원법 제17조제3항에 따라 교육감은 개인과외교습자에 대하여 1년 이내의 기간을 정하여 과외교습 중지를 명할 수 있고, 동법 제17조제3항 제1호 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 개인과외교습자 신고를 한 경우’에 대하여는 과외교습 중지를 명해야 합니다.
- ▶ 개인과외교습자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 개인과외 교습자 신고를 한 경우는 처음부터 적법한 신고가 없는 것과 같으므로 과외교습 중지를 명하여 학원이나 교습소의 등록말소 또는 폐지와 같이 신고사항을 말소해야 하고 최대 1년간 과외 교습을 할 수 없습니다.
- ▶ 개인과외교습자가 동법 제17조제3항제1호 외의 사항은 개인과외교습자가 적법한 신고를 한 후에 이루어진 행위라는 점과 범법행위의 폐해 경중, 행위유형이나 종류 등을 고려하지 않고 과외교습 중지명령을 받으면 일률적으로 신고사항을 말소함으로써 학원이나 교습소에 비하여 개인과외교습자에게 과도한 제재로 작용할 수 있는 점을 고려하면
- ▶ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 경우를 제외한 위법 행위에 대해서 과외교습 중지명령을 받았다고 해서 신고사항을 말 소 할 수 없고 과외교습 중지 기간이 지나면 개인과외교습자 신고를 다시 하지 않고 과외교습을 할 수 있습니다.
- ▶ 아울러, 학원이나 교습소는 교습정지, 등록말소 또는 폐지로 구분하고 있는 반면 개인과외교습자는 과외교습 중지명령으로만 규정하고 있는 이유는 학원이나 교습소는 해당 시설에서 교습행위가 이루어지고 해당 시설이나 교습행위에 대하여 각각 구분하여 행정제재처분을 할 수 있으나 개인과외교습자는 별도 시설을 갖추지 않고 주거지에서 교습행위를 하므로 행정제재처분의 대상이 개인과외교습자의 교습행위만 해당하므로 과외교습 중지만으로 규정하고 있습니다.



● 불법사교육 신고포상 사유 중 미신고개인과의 해당 여부

(교육부 공교육진흥과 2013.7.16)

69. 교습자의 주거지로서 오피스텔에서 교습자가 관할교육청에 신고 없이 학생들로부터 교습비를 받고 동시간대 1명의 학생을 대상으로 영어와 수학과목에 대한 1:1방식의 고액의 과외교습을 해오던 중, 민원인의 신고에 의해 관할교육청이 불법과외교습을 적발했다면, 이 경우는 불법사교육 신고포상 사유 중 미신고개인과의에 해당하는지 여부에 대해 답변해 주시면 감사하겠습니다.

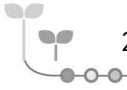
▶ 「학원법」 제2조(정의) 제3호에서 ‘개인과의교습자’는 ‘학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택’ 등에서 과외교습을 하는 자라고 정의하고 있습니다. 비록, 오피스텔이 건축법에 따른 단독주택·공동주택에 해당하는지의 여부가 명확하지 아니하다 하더라도, 그 실질적인 주거여부·교습형태·동시간대 학습자 수 등을 종합적으로 고려하여 ‘개인과의교습’에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다고 할 것입니다.

▶ 귀하가 제시해 주신 위 사례에서, 오피스텔이 교습자의 주거지로 사용되고 있었던 점, 동시간대 1명에게 교습비를 받고 과외교습을 하고 있었던 점 등을 감안하여 볼 때, 이는 「학원법」 상의 ‘개인과의교습행위’에 해당하는 것으로 판단됩니다. 그렇다면, 해당 교습자는 학원법상 신고 의무를 이행하지 아니한 미신고 개인과의교습자에 해당한다고 할 것이므로, 신고포상금 적용 대상이 될 수 있을 것으로 사료됩니다. 다만, 학원 및 교습소·개인과의 교습자의 불법 행위에 대한 개별적인 법 적용은 지도·감독 및 행정처분 권한을 가진 관할 교육지원청에서 판단하여야 하므로, 구체적·개별적인 사례에 대해서는 관할 교육지원청에서 현지 점검을 통해 교습의 실질적인 운영 형태를 확인하여 처리하는 것이 더욱 타당할 것입니다.

(교육과학기술부 질의응답사례집 14, 2006. 08. 30.)

70. 개인과의교습자가 대학원생으로 개인과의 신고대상자는 아니나 교습자 및 학습자의 거주지가 아닌 다른 아파트에서 학생들을 가르치고 있어 민원이 발생하였습니다. 대학원생 신분은 올해 3월부터이며 개인과의는 작년(2005년) 8월부터 실시하였다고 합니다. (고액과외는 아니고 일시 수강생이 9명 이하임) 불법으로 봐야 되는지, 불법이라면 처벌은 어떻게 해야 하는지와 해당 법규를 알고 싶습니다.

▶ 질의하신 개인과의의 경우 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 제3호에 의거 개인과의교습자의 교습 장소는 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 단독주택 또는 공동주택으로 정하고 있습니다. 따라서 신고의무가 없는 대학 재학생이라 하더라도 정해진 교습 장소 이외의 곳에서 교습하였다면 교습 장소 위반으로 보입니다. 다만, 처벌에 대한 구체적인 적용에 관하여는 교육청에서 조례 또는 지침으로 정할 사항으로 소관 시·도 교육청에 문의하시어 처리하시기 바랍니다.



2. 법제처 법령 해석

입시컨설팅업체가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항에 규정된 학원에 해당되는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항 등 관련)

【질의요지】

- 10명 이상의 사람에게 30일 이상의 일정한 과정에 따라 입시와 관련한 진학 상담, 정보제공을 하면서 면접이나 자기소개서 작성요령 등을 알려주는 입시컨설팅업체가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당하는지?

【회 답】

- 10명 이상의 사람에게 30일 이상의 일정한 과정에 따라 입시와 관련한 진학 상담, 정보제공을 하면서 면접이나 자기소개서 작성요령 등을 알려주는 입시컨설팅업체는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당하지 않습니다.

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제1호에서는 학원이란 사인이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다. 이하 같다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다. 이하 같다)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설이라고 정의하고 있고, 같은 법 제2조의2제1항에서는 학원의 종류를 학교교과교습학원과 평생직업교육학원으로 구분하면서 학교교과교습학원을 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아 또는 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자를 대상으로 교습하거나 「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정을 교습하는 학원으로 규정하고, 같은 조 제2항에서 학원의 종류별 교습과정의 분류는 대통령령으로 정하도록 위임하고 있습니다.

이에 따라, 같은 법 시행령 제2조제2항에서는 같은 법 제2조제1호의 “대통령령이 정하는 수 이상”에 대하여 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원이 10인(「특수교육진흥법」 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자를 대상으로 하는 경우는 1인) 이상인 경우로 규정하고 있고, 같은 시행령 제3조의2제1항에서 학원의 종류별 교습과정을 같은 시행령 별표 1과 같이 분류하고 있으며, 같은 조 제2항에서 교습과정의 등록은 교습내용이 같은 법 시행령 별표 1에 따른 분류와 가장 유사하거나 그 교습내용을 포함할 수 있는 교습과정으로 등록하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그리고 같은 시행령 별표 1에서 학교교습학원의 교습과정을 “보통교과, 외국어, 예능, 독서실, 특수교육, 기타”로 구분하고, 그 중 보통교과의 교습과정은 초등학교·중학교·고등학교의 교육과정에 속하는 교과로서 예·체능계 및 실업계 고등학교의 전문교과는 제외하며, 기타의 교습과정은 기타 학원법 제2조의2제1항제1호에 해당하는 교습대상으로 교습을 하거나 같은 호에 해당하는 교육과정으로 규정하고 있습니다.

한편, 「초·중등교육법」 제23조제1항에서는 학교는 교육과정을 운영하여야 한다고 규정하고, 같은 조 제2항에서는 교육과학기술부장관은 교육과정의 기준과 내용에 관한 기본적인 사항을 정하도록 하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 학교의 교과는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 이에 따라 「초·중등교육법 시행령」 제43조에 따라 학교의 교육과정을 규정한 교육과학기술부고시 제2009-41호에서는 학교교육과정을 교과(군)와 창의적 체험활동으로



편성하고, 교과는 보통교과와 전문교과로 구분하여 구체적인 교과목을 나열하며, 창의적 체험활동은 자율 활동, 동아리 활동, 봉사 활동, 진로 활동으로 규정하고 있고, 교육과학기술부 고시 제2009-41호 별책 18에 따르면 창의적 체험활동 중 진로활동은 자기 이해 활동, 진로 정보 탐색 활동, 진로 계획 활동, 진로 체험 활동으로 구분하여 규정하고 있습니다.

여기서 학원법에 따른 학원은 같은 법에 따라 일정한 시설 등을 갖추어 등록해야 하고 등록 이후에도 그 학원 설립·운영자는 학원법에 규정된 각종의무를 부담(학원법 제4조, 제6조제1항, 제13조, 제15조, 제18조 참조)하게 되며, 이를 위반하는 때는 벌칙 또는 과태료가 부과되는 등 규제(학원법 제22조, 제23조 참조)가 따르게 되므로 입시컨설팅업체가 학원에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 관련 규정들을 엄격하게 해석해야 할 것입니다.

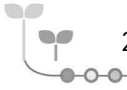
우선, 학원법상 학교교과교습학원에서 교습하는 학교교과과정에 대하여 살펴보면, 「초·중등교육법」 제23조제3항 및 같은 법 시행령 제43조에 의하면 학교교육과정은 고등학교의 경우 국어, 도덕, 사회, 수학, 과학, 기술·가정, 체육, 음악, 미술 및 외국어와 교육과학기술부장관이 필요하다고 인정하는 교과로 구성되고 이에 따른 교육과학기술부고시 제2009-41호에서는 학교교육과정을 교과(군)와 창의적 체험활동으로 편성하고 위 교과(군)는 보통교과와 전문교과로 구분하면서 구체적인 교과목을 나열하고 있습니다.

그런데, 학원법 시행령 제2조제1항제2호에서 학원의 교습과정이란 학원에서 교습하는 ‘교습과목의 집합’으로, 같은 항 제3호에서는 교습과목이란 교습하는 단위 교과로 각 정의하고 있고, 같은 법 시행령 별표 1에서 학교교과교습학원의 교습과정 중 보통교과는 초등학교·중학교·고등학교의 ‘교육과정에 속하는 교과’, 외국어는 보통교과에 속하지 않는 교과로서의 실용외국어, 예능은 음악·미술·무용, 특수학교는 특수학교 교육과정에 속하는 교과라고 각 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 학원법 시행령 별표 1에서 규정한 교습과정은 가르쳐야 할 내용을 계통적으로 짜 놓은 일정한 분야를 의미하는 교과(敎科)를 전제로 한 과정이라 할 것입니다.

따라서, 학원법 시행령 별표 1에서 학교교과교습학원의 교습과정은 최소한 「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정 중에서 정규교과목(敎科目)은 아니더라도 적어도 이에 준하는 정도의 교과(敎科)로 분류될 수 있는 과정이 이에 해당하는 것으로 보아야 할 것이고, 입시컨설팅업체가 수행하는 입시상담이나 정보제공 등도 이러한 교과에 준하는 정도의 분류가 가능하다고 보아야만 입시컨설팅업체를 학교교과교습학원으로 볼 수 있을 것이나 입시컨설팅업체가 실시하는 입시와 관련된 상담이나 정보 제공 등은 교과(敎科)나 이에 준하는 것으로 볼 수 있을만한 명확한 분류기준 등이 정립되어 있지 아니할 뿐만 아니라 오히려 학교교육과정 중 교과(敎科)외 과정인 창의적 체험활동(진로활동)에 관련된 것으로 결국 진학상담 등 입시컨설팅업체의 업무는 학원법 시행령 별표 1에 규정한 학교교과교습학원의 교습과정에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다.

또한, 초·중등교육법령상 학교교육과정 중 교과외 과정인 창의적 체험활동(개별활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동)은 학생들이 스스로의 체험활동을 통하여 개인의 소질을 개발하거나 개인의 진로 등에 대한 이해를 증진시키기 위한 기회를 제공하는 것으로 학원교습의 방법으로 그 목적을 달성하기에 적합한 영역으로 보기 어려우므로 학교교육과정 중 교과외 과정인 진로활동에 관련된 사항은 학교교과교습학원의 교습대상이 아니라고 할 것입니다.

따라서, 10명 이상의 사람에게 30일 이상의 일정한 과정에 따라 입시와 관련한 진학 상담, 정보제공을 하면서 면접이나 자기소개서 작성요령 등을 알려주는 입시컨설팅업체는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당하지 않습니다.



영수증 발급 의무 등이 있는 학원설립·운영자, 교습자, 개인과외교습자의 범위(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항, 제14조제1항 및 제14조의2제1항에 따른 등록이나 신고를 하지 않은 학원설립·운영자, 교습소를 설립·운영하는 자 및 개인과외교습자는 같은 법 제15조제1항에 따라 학습자에게 영수증을 발급해야 하거나, 같은 법 제18조제1항에 따라 학습자로부터 받은 교습비와 그 외에 추가로 납부하는 일체의 경비를 반환해야 하는지?

【회 답】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항, 제14조제1항 및 제14조의2제1항에 따른 등록이나 신고를 하지 않은 학원설립·운영자, 교습소를 설립·운영하는 자 및 개인과외교습자는 같은 법 제15조제1항에 따라 학습자에게 영수증을 발급해야 하고, 같은 법 제18조제1항에 따라 학습자로부터 받은 교습비와 그 외에 추가로 납부하는 일체의 경비를 반환해야 합니다.

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조에서는 “학원”이란 사인(私人)이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설(제1호 각 목 외의 부분 본문)을, “교습소”란 같은 조 제4호에 따른 과외교습을 하는 시설로서 학원 및 같은 조 제1호 각 목의 시설이 아닌 시설(제2호)을, “개인과외교습자”란 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택 등에서 교습비와 그 외에 추가로 납부하는 일체의 경비(이하 “교습비등”이라 함)를 받고 과외교습을 하는 자(제3호)를 말한다고 각각 규정하고 있습니다.

그리고, 학원법 제6조제1항에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 같은 법 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 설립자의 인적사항, 교습과정 등을 학원설립·운영등록신청서에 기재하여 교육감에 등록해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제1항에서는 교습소를 설립·운영하려는 자는 신고자 및 교습자의 인적사항 등을 교습소 설립·운영등록신청서에 기재하여 교육감에게 신고해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제14조의2제1항에서는 개인과외교습을 하려는 자는 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적 사항 등을 신고해야 한다고 규정하고 있습니다.

한편, 학원법 제15조제1항에서는 학원설립·운영자, 교습자 또는 개인과외교습자(이하 “학원설립·운영자등”이라 함)는 학습자로부터 교습비등을 받는 경우 영수증을 발급해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제18조제1항에서는 학원설립·운영자등은 학습자가 수강을 계속할 수 없는 경우 또는 학원의 등록말소, 교습소 폐지 등으로 교습을 계속할 수 없는 때는 학습자로부터 받은 교습비등을 반환하는 등 학습자를 보호하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있는바,

이 사안은 학원법 제6조제1항, 제14조제1항 및 제14조의2제1항에 따른 등록이나 신고(이하 “학원법에 따른 등록등”이라 함)를 하지 않은 학원설립·운영자등이 같은 법 제15조제1항에 따라 학습자에게 영수증을 발급해야 하거나, 같은 법 제18조제1항에 따라 학습자로부터 받은 교습비등을 반환해야 하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 하나의 법령을 구성하는 개별 조문은 전체 법령의 입법 목적을 달성할 수 있는 범위에서 개별적인 입법 의도를 가진다고 할 것이고, 개별 규정의 적용 여부는 이러한 개별 조문의 문언과 입법 취지, 대상 수범자, 해당 조문이 보호하려는 법익 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 할 것입니다.

그런데, 학원법 제2조에서는 학습자 수, 시설 기준 등에 따라 “학원(제1호)”, “교습소(제2호)” 및 “개인과의



교습자(제3호)”를 각각 구분하여 정의하면서 같은 조 제6호 각 목에서는 이러한 학원이나 교습소를 운영하는 자를 학원설립·운영자나 교습자로 규정하고 있을 뿐, 학원법에 따른 등록등을 학원설립·운영자등이 되기 위한 요건으로 규정하고 있지 않는바, 학원법에 따른 등록등을 하지 않은 학원, 교습소, 개인과외교습자(이하 “학원등”이라 함)라 하더라도 같은 법 제2조제1호부터 제3호까지의 시설 요건 등을 갖추어 학원법에 따른 등록등을 한 학원등과 실질적으로는 동일한 기능을 수행하고 있는 때는, 학원법에 따른 등록등과 필수불가분의 관련이 있는 규정이 아니라면 학습자 보호를 위한 개별적 의무규정까지 배제할 필요는 없다고 할 것입니다.

또한, 학원법의 규정을 살펴보면, 보험가입의무(제4조제3항), 강사의 인적 사항 게시 의무(제13조제2항), 신고한 대로 교습비등을 징수할 의무(제15조제4항) 등은 학원법에 따른 등록등을 하고 운영하는 학원등의 영업행태에 관한 규율이라 할 것이나, 이와 달리 같은 법 제15조제1항 및 제18조제1항에 따른 영수증 발급 의무 및 교습비등의 반환 의무는 학습자가 보다 더 안정적으로 교습을 받을 수 있도록 학습자의 권익을 두텁게 보호하려는 취지의 규정인바, 학원법에 따른 등록등을 하지 않은 학원설립·운영자등이라 하더라도 같은 법 제15조제1항 및 제18조제1항에 따른 의무를 지도록 하는 것이 학원의 건전한 발전을 도모함으로써 평생교육 진흥에 이바지하는 것을 목적으로 하는 학원법의 입법 취지에 부합한다고 할 것입니다.

따라서, 학원법에 따른 등록등을 하지 않은 학원설립·운영자등은 같은 법 제15조제1항에 따라 학습자에게 영수증을 발급해야 하고, 같은 법 제18조제1항에 따라 학습자로부터 받은 교습비등을 반환해야 한다고 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조, 제6조, 제14조, 제14조의2, 제15조, 제18조
공중위생관리법 시행규칙 제7조, 별표 4

교습시간 제한을 근거로 휴강일 지정이 가능한지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조제2항 관련)

【질의요지】

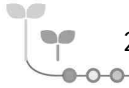
- 교육감이 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원 등의 교습시간을 정할 수 있도록 한 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조제2항에 따라 시·도의 조례로 학교교과교습학원 등의 휴강일을 규정할 수 있는지?

【회 답】

- 교육감이 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원 등의 교습시간을 정할 수 있도록 한 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조제2항에 따라 시·도의 조례로 학교교과교습학원 등의 휴강일을 규정할 수 없습니다

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제16조제2항에서는 교육감은 학교의 수업과 학생의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 함)의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원, 교습소 또는 개인과외교습자(이하 “학교교과교습학원등”이라 함)의 교습시간을 정할 수 있으며(전단), 이 경우 교육감은 학부모 및 관련 단체 등의 의견을 들어야 한다고(후단) 규정하고 있는바,



이 사안은 교육감이 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원등의 교습시간을 정할 수 있도록 한 학원법 제16조제2항에 따라 시·도의 조례로 학교교과교습학원등의 휴강일을 규정할 수 있는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 「지방자치법」 제22조에서는 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으며, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항을 조례로 규정하기 위해서는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리제한 또는 의무부과에 관한 사항을 정한 조례는 효력이 없다고 할 것인바(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두15005 판결례 참조), 학교교과교습학원등의 휴강일을 정하는 것은 학교교과교습학원등의 직업수행의 자유를 제한하는 것으로서 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과한다는 점에서 이러한 사항을 조례로 정하기 위해서는 명확한 법률의 위임 근거가 필요하다고 할 것입니다. 그러나, 학원법 제16조제2항 전단에서는 교육감이 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원등의 “교습시간”을 정할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, “휴강일”에 대해서는 규정하고 있지 않고, 학원법 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제5조제3항제3호에서는 “교습일”을, 학원법 제16조제2항 전단 및 같은 법 시행령 제17조의2제2항에서는 “교습시간”을, 학원법 시행령 제5조제3항제5호에서는 “휴강일”을 각각 구분하여 규정하고 있는 학원법령의 규정 체계에 비추어 볼 때, 학원법 제16조제2항 전단의 학교교과교습학원등의 “교습시간”에 대한 규정을 근거로 학교교과교습학원등의 “휴강일”을 시·도의 조례로 정할 수 있다고 보기는 어려울 것입니다.

또한, 교습시간을 정할 수 있도록 규정하고 있는 학원법 제16조제2항은 “교습시간의 제한은 직업수행의 자유를 제한하는 것으로서 법률의 위임이 없는 교습시간 제한 조례는 무효”라는 법원의 판결과 심야시간까지 이어지는 지나친 사교육으로 인하여 학생들의 건강과 정상적인 학교수업에 피해를 주지 않기 위한 필요성에 따라 신설되었는 바(서울행정법원 2005. 4. 7. 선고 2004구합36557 판결례 및 2006. 9. 22. 법률 제7974호로 일부개정되어 2007. 3. 23. 시행된 학원법 국회 심사보고서 참조), 이와 같은 해당 규정의 입법 취지에 비추어 보더라도 시·도의 조례로 정할 수 있는 교습시간에 관한 사항은 학생들의 건강과 안전을 보호하기 위한 심야시간에 대한 제한 등을 의미할 뿐, “교습시간”의 개념에 특정 요일이나 주말에 교습을 할 수 없도록 하는 “휴강일”에 관한 사항까지 포함되는 것은 아니라고 할 것입니다.

한편, 교습시간에는 교습을 하지 않는 휴강일도 포함되므로 학원법 제16조제2항을 근거로 시·도의 조례에 학교교과교습학원등의 휴강일에 관한 사항을 규정할 수 있다는 의견이 있을 수 있으나, 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것인바(대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조), 학원법 제17조제1항제10호에 따르면 “이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우”에는 학원의 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 교습의 정지를 명할 수 있으므로, 교습시간을 정할 수 있음을 근거로 시·도의 조례에 휴강일에 관한 사항까지 규정할 수 있다고 해석한다면 학교교과교습학원등의 영업활동을 제한하는 침익적인 행정행위의 근거인 학원법 제16조제2항 및 제17조제1항제10호를 학교교과교습학원등에 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하게 된다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서, 교육감이 시·도의 조례로 정하는 범위에서 학교교과교습학원등의 교습시간을 정할 수 있도록 한 학원법 제16조제2항에 따라 시·도의 조례로 학교교과교습학원등의 휴강일을 규정할 수 없다고 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조



변경신고를 통하여 하나의 장소에서 복수의 개인과외교습자가 과외교습할 수 있는지 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제14조의2제10항 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제14조의2제1항에서는 개인과외교습을 하려는 자는 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적 사항, 교습과목, 교습장소 등을 신고하여야 하고, 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있으며, 같은 조 제10항에서는 개인과외교습자의 교습장소가 그 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있되, 같은 등록기준지 내의 친족인 경우 추가로 신고할 수 있다고 규정하고 있는바,
친족이 아닌 두 사람이 각각 자신의 주거지에서 개인과외교습 신고를 한 후, 두 사람 중 한 사람이 변경신고를 통하여 다른 사람이 개인과외교습 신고를 한 주거지에서 함께 개인과외교습을 할 수 있는지?

【회 답】

- 친족이 아닌 두 사람이 각각 자신의 주거지에서 개인과외교습 신고를 한 후, 두 사람 중 한 사람이 변경신고를 통하여 다른 사람이 개인과외교습 신고를 한 주거지에서 함께 개인과외교습을 하는 것은 허용되지 않습니다.

법제처 2017. 01. 02

【이 유】

- 학원법 제2조제3호에서는 “개인과외교습자”란 학습자의 주거지 또는 교습자의 주거지로서 「건축법」 제2조제2항에 따른 단독주택 또는 공동주택(가목)이나 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택에 거주하는 자가 공동으로 관리하는 시설로서 같은 법 제43조에 따른 입주자대표회의의 의결을 통하여 영리를 목적으로 하지 아니하고 입주민을 위한 교육을 하기 위하여 설치하거나 사용하는 시설(나목)에서 교습비등을 받고 과외교습을 하는 자를 말한다고 규정하고 있고, 학원법 제2조제4호 각 호 외의 부분 본문에서는 “과외교습”이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 규정하고 있습니다.

한편, 학원법 제14조의2제1항에서는 개인과외교습을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주소지 관할 교육감에게 교습자의 인적 사항, 교습과목, 교습장소 및 교습비 등을 신고하여야 하고, 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제16조의2제1항에서는 학원법 제14조의2제1항에 따라 개인과외교습을 하려는 사람은 교육부령으로 정하는 개인과외교습자신고서에 교습장소 등 같은 항 각 호의 사항을 적어 교육감에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 개인과외교습자는 제1항 각 호의 사항 중 어느 하나의 사항이 변경된 때는 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 교육부령으로 정하는 변경신고서를 교육감에게 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 학원법 제14조의2제10항에서는 개인과외교습자의 교습장소가 그 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있되(본문), 같은 등록기준지 내의 친족인 경우 추가로 신고할 수 있다(단서)고 규정하고 있는바, 이 사안은 친족이 아닌 두 사람이 각각 자신의 주거지에서 개인과외교습 신고를 한 후, 두 사람 중 한 사람이 변경신고를 통하여 다른 사람이 개인과외교습 신고를 한 주거지에서 함께 개인과외교습을 할 수 있는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 학원법 제14조의2제1항 및 같은 법 시행령 제16조의2제2항에 따르면 관할 교육감에게 개인과외교습 신고를 한 개인과외교습자가 교습장소를 변경하려는 때는 일정한 요건을 갖추어 변경신고를 하는 것이 허용됩니다. 그런데, 학원법 제14조의2제10항에서는 개인과외교습자가 그 주거지를 교습장소로 하는 경우 같은 등록기준지 내의 친족인 경우를 제외하면 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있도록 규정하고 있는바, 해당 규정의 문언상 변경 신고의 경우에 개인과외교습자를 2명 이상 신고하도록 하는 예외가 존재하지 않음이 분명하므로 이미 기존



개인과외교습자의 교습장소로 신고된 주거지에 다른 개인과외교습자가 교습장소를 이전하는 변경신고를 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것입니다.

또한, 학원법 제14조의2제10항 본문에서 개인과외교습자의 교습장소가 그 주거지인 경우 개인과외교습자를 1명만 신고할 수 있다고 규정하고 있는 것은 한 곳의 주거지에 여러 명의 개인과외교습자가 과외교습하는 등 학원형태로 운영하는 편법적인 개인과외교습이 만연하는 상황을 개선하기 위하여 한 장소에서 과외교습할 수 있는 개인과외교습자의 수를 제한하려는 취지인바(2016년 5월 29일 법률 제14164호로 일부개정된 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 개정이유서 참조), 기존에 개인과외교습자의 교습장소로 신고된 주거지에 그 개인과외교습자의 친족이 아닌 다른 개인과외교습자를 변경신고를 통해 추가하는 것은 위와 같은 학원법 제14조의2제10항의 취지에도 어긋난다고 할 것입니다.

따라서, 친족이 아닌 두 사람이 각각 자신의 주거지에서 개인과외교습 신고를 한 후, 두 사람 중 한 사람이 변경신고를 통하여 다른 사람이 개인과외교습 신고를 한 주거지에서 함께 개인과외교습을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조의2

유아와 학생을 대상으로 수영을 교습하는 시설이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원에 해당하는지 여부 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제1호 각 목 외의 부분 본문에서는 “학원”이란 사인(私人)이 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조의2제1항제1호에서는 학교교과교습학원을 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하거나 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아(가목, 이하 “유아”라 함)·「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 사람(나목, 이하 “장애인”이라 함) 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생(다목, 이하 “학생”이라 함)을 대상으로 교습하는 학원이라고 규정하고 있습니다.

한편, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 함) 제10조제1항제2호에서는 신고 체육시설업 중 하나로 “수영장업”을 규정하고 있는바,

사인이 같은 시간에 교습을 받는 인원 10명 이상의 유아 또는 학생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 수영을 교습하는 시설이 학원법에 따른 학원에 해당하는지?

【회 답】

- 사인이 같은 시간에 교습을 받는 인원 10명 이상의 유아 또는 학생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 수영을 교습하는 시설은 학원법에 따른 학원에 해당하지 않습니다.

법제처 2016. 11. 02

【이 유】

- 학원법 제2조제1호 각 목 외의 부분 본문에서는 “학원”이란 사인이 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용



할 수 있는 인원 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조의2 제1항제1호에서는 학교교과교습학원을 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하거나 유아·장애인 또는 학생을 대상으로 하는 학원으로 규정하고 있으며, 같은 법 제6조제1항 전단에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 같은 법 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 대통령령으로 정하는 바에 따라 설립자의 인적사항, 교습과정, 강사명단, 교습비등, 시설·설비 등을 학원설립·운영등록신청서에 기재하여 교육감에게 등록하여야 한다고 규정하고 있습니다.

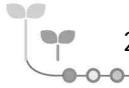
한편, 체육시설법 제2조제2호에서는 “체육시설업”이란 영리를 목적으로 체육시설을 설치·경영하는 업(業)을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조제1항제2호에서는 신고 체육시설업 중 하나로 “수영장업”을 규정하고 있는바,

이 사안은 사인이 같은 시간에 교습을 받는 인원 10명 이상의 유아 또는 학생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 수영을 교습하는 시설이 학원법에 따른 학원에 해당하는지에 관한 것이라 하겠습니다. 먼저, 학원법 제2조 제1호에서는 “학원”이란 사인이 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조의2제1항에서는 학원의 종류를 학교교과교습학원(제1호)과 평생직업교육학원(제2호)으로 규정하고 있는 바, 학원법은 제2조제1호에서 학원을 정의하고 제2조의2제1항제1호에서 학원의 종류를 그 특성에 따라 학교교과교습학원과 평생직업교육학원으로 구분하면서, 학교교과교습학원에 대해서는 학원설립·운영자에게 교육환경의 정화 의무를 부과하고(제5조제2항) 교육감으로 하여금 교습비(제15조제6항)나 교습시간(제16조제2항) 등을 지도·감독하도록 규제를 강화하는 한편, 평생직업교육학원에 대해서는 위와 같은 의무나 지도·감독을 받지 않도록 규제를 완화하고 있습니다(헌법재판소 2013. 5. 30. 결정 2011헌바227 결정례 참조).

따라서, 유아 또는 학생을 대상으로 교습하는 시설이라면 예외 없이 학원법에 따른 학원에 해당하는 것이 아니라 유아 또는 학생을 대상으로 교습하는 시설이라고 하더라도, 학원법 제2조제1호에 따라 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원이 10명 이상이어야 하고, 교습과정은 지식·기술·예능에 한정되며, 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설이어야 학원법에 따른 학원에 해당한다고 할 것입니다(헌법재판소 2013. 5. 30. 결정 2011헌바227 결정례 참조).

그런데, 종전의 「시설강습소에 관한 법률」(1989. 6. 16. 법률 제4133호로 개정하면서 제명이 “학원의설립·운영에관한법률”로 개정되기 전의 것으로서, 1989. 3. 31. 법률 제4106호로 체육시설법을 제정하면서 같은 법 부칙에 따라 타법 개정되어 1989. 7. 1. 시행되기 전의 것을 말함. 이하 “구 시설강습소법”이라 함) 제2조제1항에서는 시설강습소의 교습과정중 하나로 “체육”을 규정하고 있었고, 같은 법 제5조제1항에서는 예능, 체육 등에 해당하는 사항을 교습하는 시설강습소를 설립하고자 하는 자는 시설 및 설비를 갖추어 주무관청에 등록하도록 규정하고 있었으나, 1989년 3월 31일 법률 제4106호로 제정된 체육시설법 부칙에 따른 타법 개정으로 구 시설강습소법 제2조제1항 및 제5조제1항에 따른 교습과정에서 “체육”을 삭제하게 되었는바, 위와 같은 입법연혁에 비추어 볼 때 학원법 제2조제1호에 따른 교습과정에 “체육”은 포함되지 않는다고 보아야 할 것이므로 체육 교과 중 하나인 “수영”도 같은 규정에 따른 교습과정에 포함될 수는 없다고 할 것입니다.

그리고, 체육시설법의 제정이유가 소관 부처가 분산되어 있거나 관계 법령이 미비된 체육시설에 관한 업무를 구 체육부(현 문화체육관광부) 소관으로 일원화하려는 데 있다는 점을 고려하면, 구 시설강습소법의 개정 취지는 체육 관련 시설이 체육시설법에 따른 규율대상에 해당하는 때는 체육시설법의 규율을 받도록 하려는 것이고 구 시설강습소법으로는 해당 체육 관련 시설에 대하여 규제하지 않으려는 데 있다고 할 것인바(법제처 2010. 2. 5. 회신 09-0410 해석례 참조), 체육시설법 제10조제1항제2호에서는 수영장업을 신고 체육시설업으로 규정하면서 같은 법에서는 유아, 장애인, 학생 등 이용자에 따라 같은 법의 적용을 제외하도록 규정하지 않고 있으므로 “유아”나 “학생”을 대상으로 수영을 교습하는 시설도 체육시설법에 따른 수영장업에 포함된다고



할 것이고, 체육시설법에 따른 체육시설에 포함되는 이상 학원법에 따른 학원에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 사인이 같은 시간에 교습을 받는 인원 10명 이상의 유아 또는 학생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 수업을 교습하는 시설은 학원법에 따른 학원에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3, 별표 2

둘 이상의 학원의 다중이용업 해당 기준 관련(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조 관련)

【질의요지】

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제3호나목에서는 학원의 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 다중이용업으로 규정하면서, 같은 목 (2)에서는 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원을 규정하고 있는바,

하나의 건축물에 운영자가 다른 둘 이상의 학원이 있는 경우(「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외함), 각 학원의 수용인원을 합산하여 다중이용업 해당 여부를 판단하여야 하는지?

【회 답】

- 하나의 건축물에 운영자가 다른 둘 이상의 학원이 있는 경우(「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외함), 각 학원의 수용인원을 합산하여 다중이용업 해당 여부를 판단하여야 합니다.

법제처 2015. 11. 02

【이 유】

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(이하 “다중이용업소법”이라 함) 제2조제1항에서는 “다중이용업”을 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업으로 정의하고 있고, 그 위임에 따른 다중이용업소법 시행령 제2조제3호에서는 다중이용업 중 하나로 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원(이하 “학원”이라 함)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 규정하면서, 같은 호 가목에서는 수용인원이 300명 이상인 것으로, 같은 호 나목에서는 “수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것”으로 규정하고 있고(본문), 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분(학원의 운영권자를 달리하는 학원과 학원을 포함함)이 「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획(이하 “방화구획”이라 함)으로 나누어진 경우는 다중이용업에서 제외하고 있으며(단서), 같은 목 (2)에서는 “하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원”을 규정하고 있는바,

이 사안은 하나의 건축물에 운영자가 다른 둘 이상의 학원이 있는 경우(방화구획으로 나누어진 경우는 제외함), 다중이용업 해당 여부를 판단할 때 각 학원의 수용인원을 모두 합산하여야 하는지 아니면 개별 학원별로 따로 판단하여야 하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 다중이용업에 해당하는 학원의 범위에 관하여, 다중이용업소법 시행령 제2조제3호가목 및 나목(2)에서는 수용인원이 300명 이상인 학원을 다중이용업으로 각각 규정하고 있는데, 만약 두 경우 모두 하나의 학원의 수용인원을 기준으로 한 것이라면 굳이 별도의 규정을 둘 필요가 없다는 점에서, 같은 호 가목은 하나의



학원의 수용인원이 단독으로 300명 이상인 경우를, 같은 호 나목(2)는 하나의 건축물에 있는 둘 이상의 학원의 수용인원을 모두 합한 결과 그 수용인원이 300명 이상인 경우를 각각 규정한 것이라고 보아야 합니다. 그리고, 다중이용업소법 시행령 제2조제3호나목(2)에서는 수용인원을 기준으로 다중이용업 여부를 나누고 있을 뿐 각 학원들의 운영자가 동일인이여야 하는지에 관해서는 명시적인 규정을 두지 않고 있습니다.

그리고, 다중이용업소법 시행령 제2조제3호나목 단서에 따르면, 학원이 같은 목 (2)에 해당하더라도, 학원의 운영자를 달리하는 학원과 학원이 방화구획으로 나누어진 때는 다중이용업에서 제외하고 있는데, 단서 규정은 본문에서 규정하는 원칙에 대한 예외를 규정하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 같은 목 (2)는 학원의 운영자가 동일인인 경우뿐만 아니라 다른 경우에도 적용된다는 것이 명백하다고 할 것입니다.

또한, 다중이용업소법은 다중이용업소의 안전시설등의 설치·유지 및 안전관리와 화재위험평가 등을 통하여 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하는 것을 목적으로 하는 법률로서 (제1조), 이러한 입법 목적을 달성하기 위하여 그 영업의 성격과 화재위험의 특성 등에 따라 다중이용업에 해당되는지 여부를 결정하고(법 제2조제1항제제1호 및 시행령 제2조) 해당 영업을 다중이용업에 해당하는 경우에도 그에 따라 안전기준이 달리 적용되도록 규정하고 있는데(법 제9조제1항, 시행령 제9조 및 별표 1의2), 단지 그 운영자가 다르다는 이유로 해당 영업을 다중이용업에서 제외된다고 보는 것은 다중이용업소의 안전관리를 통한 국민의 생명·신체, 재산의 보호라는 다중이용업소법의 입법 목적에도 어긋나는 결과가 된다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 하나의 건축물에 운영자가 다른 둘 이상의 학원이 있는 경우(「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외함), 각 학원의 수용인원을 합산하여 다중이용업 해당 여부를 판단하여야 할 것입니다.

관계법령

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조제3호

원격교습의 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 경우 교습비 반환금액의 산정방법(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 별표 4 등 관련)

【질의요지】

- 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 3분의 2에 해당하는 금액인지, 아니면 10분의 9에 해당하는 금액인지?

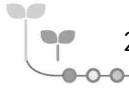
【회 답】

- 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 10분의 9에 해당하는 금액입니다.

법제처 2015. 06. 23

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제18조제1항에서는 학원설립·운영자, 교습자 및 개인과외교습자는 학습자가 수강을 계속할 수 없는 경우 또는 학원의 등록말소, 교습소 폐지 등으로 교습을 계속할 수 없는 때는 학습자로부터 받은 교습비등을 반환하는 등 학습자를 보호하기 위하여 필요한



조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 제1항에 따른 교습비등의 반환사유, 반환금액, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 같은 법 시행령 제18조제2항제3호에서는 교습비등의 반환사유로 “학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 경우”를 규정하고 있습니다.

또한, 학원법 시행령 제18조제3항 및 별표 4에서는 교습비등의 반환기준을 규정하면서, 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 경우로서 교습기간이 1개월 이내인 경우에 관하여, 교습 시작 전인 때는 이미 납부한 교습비등의 전액을, 총 교습시간의 3분의 1 경과 전에는 이미 납부한 교습비등의 3분의 2에 해당하는 금액을, 총 교습시간의 2분의 1 경과 전에는 이미 납부한 교습비등의 2분의 1에 해당하는 금액을 반환하도록 규정하고 있고, 총 교습시간의 2분의 1 경과 후에는 교습비를 반환하지 않도록 규정하고 있으며, 같은 표 비고 제2호에서는 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말하며, 이하 같음)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 하도록 규정하고 있는바,

이 사안은 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 3분의 2에 해당하는 금액인지, 아니면 10분의 9에 해당하는 금액인지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 학원법 시행령 별표 4의 비고 외의 부분 표에서는 교습비의 반환사유와 수강생의 교습기간에 따라 반환할 금액을 산정하는 방식을 규정하고 있고, 같은 표 비고 제2호에서는 원격교습 형태의 학원의 경우에 “반환금액”의 산정방식을 별도로 규정하고 있는바, 이는 원격교습의 때는 일반 학원과 달리 수강생의 의사에 따라 교습기간과 무관하게 교습내용을 수강할 수 있고, 또 총 교습내용 중 실제 교습한 부분이 비교적 명확히 산정될 수 있는 특성을 감안하여 원격교습 학원의 교습비에 대해서는 반환금액 산정기준을 달리 정하고 있는 것으로 이해할 수 있습니다.

이와 같은 학원법 시행령 별표 4의 규정형식과 내용에 비추어 볼 때, 같은 표 비고 제2호는 원격교습의 특수성을 고려하여 비고 외의 부분에서 정한 일반기준에 대한 특례를 규정한 것으로 보아야 합니다. 따라서, 원격교습의 경우 반환금액은 “교습내용을 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 금액”으로 하도록 규정하고 있는 학원법 시행령 별표 4 비고 제2호가 우선적으로 적용되고, 비고 외의 부분에서 정한 일반기준은 적용되지 않는다고 할 것입니다.

그렇다면, 원격교습의 학습자가 총 교습내용 중 10분의 1에 해당하는 부분을 실제로 수강한 후 본인의 의사로 수강을 포기한 경우, 반환금액은 이미 납부한 교습비의 10분의 9에 해당하는 금액이라 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조 3항과 관련한 별표4 [교습비등 반환기준]

전세버스운송사업자가 학원 수강생의 운송을 할 수 있는지(「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 관련)

【질의요지】

- 주식회사가 전세버스운송사업자와 운송계약을 체결하여 해당 회사가 회사의 형태로 설립·운영하는 학원의 수강생을 운송하는 것이 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제2호가목2)에 따른 “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원만의 통근·통학 목적으로 자동차를 운행하는 경우”에 해당하는지?

【회 답】

- 주식회사가 전세버스운송사업자와 운송계약을 체결하여 해당 회사가 회사의 형태로 설립·운영하는 학원의



수강생을 운송하는 것은 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제2호가목2)에 따른 “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원만의 통근·통학 목적으로 자동차를 운행하는 경우”에 해당하지 않습니다.

법제처 2015. 03. 17

【이유】

■ 「여객자동차 운수사업법」(이하 “여객자동차법”이라 함) 제3조제1항제2호 및 같은 법 시행령 제3조제2호가목 2)에서는 구역 여객자동차운송사업 중 전세버스운송사업을 “운행계통을 정하지 아니하고 전국을 사업구역으로 정하여 1개의 운송계약에 따라 여객을 운송하는 사업”이라고 규정하면서, “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집의 장과 1개의 운송계약에 따라 그 소속원만의 통근·통학목적으로 자동차를 운행하는 경우”에는 운행계통을 정하지 아니한 것으로 본다고 규정하고 있는바,

이 사안은 주식회사가 전세버스운송사업자와 운송계약을 체결하여 해당 회사가 설립·운영하는 학원의 수강생을 운송하는 것이 여객자동차법 시행령 제3조제2호가목2)에 따른 “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원만의 통근·통학 목적으로 자동차를 운행하는 경우”에 해당하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 여객자동차법 시행령 제3조제2호 단서에서는 통근·통학 목적인 때는 각 호에서 정하는 자와 계약한 경우로 한정하여 전세버스를 운영할 수 있도록 허용하고 있는데, 그 취지는 전세버스는 본래 운행계통을 정하여 운행할 수 없으나, “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집의 장과 1개의 운송계약에 따라 그 소속원만의 통근·통학목적으로 자동차를 운행하는 경우” 등에 해당할 때에는 일정한 노선을 운행하더라도 운행계통을 정하지 않은 것으로 보아 전세버스를 이용할 수 있도록 하려는 것입니다.

그런데, 여객자동차법 시행령 제3조제2호 단서에서는 “소속원만”의 통근·통학목적으로 자동차를 운행하는 경우라고 규정하고 있는바, 여기서 “소속원”이란 일반적으로 “일정한 단체나 기관에 딸린 사람”(국립국어원 표준국어대사전 참조)을 의미하므로, 비록 학원의 운영 주체가 회사라 할지라도 해당 학원의 수강생은 회사가 제공하는 서비스를 제공받는 고객이지 회사에 소속된 사람으로 보기는 어렵다고 할 것입니다.

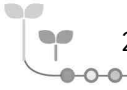
또한, 일반적으로 “통근”은 “집에서 직장으로 근무하러 다니는 것”이고, “통학”은 “자기 집이나 유숙하는 집에서 학교까지 다니는 것”(국립국어원 표준국어대사전 참조)임을 고려하면, “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원만의 통근·통학”이란 “회사 소속원의 통근, 학교 소속원의 통근·통학 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원의 통근·통학”을 의미한다고 할 것입니다.

한편, 어린이집에 다니는 어린이들을 운송하는 경우에도 어린이집 직원은 아니지만 어린이집 소속원으로 보고 전세버스 운영을 할 수 있도록 하고 있으므로 회사에서 운영하는 학원의 수강생도 회사 소속원으로 볼 수 있다는 의견이 있을 수 있습니다. 그러나, 어린이집에 다니는 어린이들까지 어린이집의 소속원에 포함되는 것은 여객자동차법 시행령 제3조제2호가목2)에서 전세버스 운송계약의 주체로 어린이집을 명확하게 규정하고 있기 때문이고, 학원의 때는 이와 달리 같은 목 2)에서 전세버스 운송계약의 주체로 정해져 있지 않을 뿐만 아니라, 앞서 살펴 본 바와 같이 학원의 수강생은 회사의 소속원으로 보기도 어렵다는 점에서 그와 같은 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 주식회사가 전세버스운송사업자와 운송계약을 체결하여 해당 회사가 회사의 형태로 설립·운영하는 학원의 수강생을 운송하는 것은 여객자동차법 시행령 제3조제2호가목2)에 따른 “회사·학교 또는 「영유아보육법」에 따른 어린이집 소속원만의 통근·통학 목적으로 자동차를 운행하는 경우”에 해당하지 않습니다.

관계법령

여객자동차 운수사업법 시행령 제3조



「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 “시설”의 의미(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 “시설”이 「건축법」 제2조제2항의 건축물의 용도 구분에 따른 “제2종 근린생활시설” 또는 “교육연구시설”을 의미하는 것인지?

※ 질의배경

- 민원인은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 “시설”이 「건축법 시행령」 별표 1 제4호와 제10호에 따른 “제2종근린생활시설” 또는 “교육연구시설”만을 의미한다는 입장임.
- 교육부는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 “시설”은 학원 및 교습소의 정의 규정에 따른 물적 시설을 의미한다는 입장인바, 민원인은 교육부와 견해를 달리해 법령 해석을 요청함.

【회 답】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 “시설”은 「건축법」 제2조제2항의 건축물의 용도 구분에 따른 “제2종 근린생활시설” 또는 “교육연구시설”을 의미하는 것은 아닙니다.

법제처 2014. 12. 01

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제1호 본문에서는 “학원”을 사인(私人)이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 정의하고 있고, 같은 법 제8조 본문에서는 학원에는 교습과정별로 시·도의 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하여야 한다고 규정하고 있습니다.

한편, 「건축법」 제2조제2항 및 같은 법 시행령 별표 1에서는 건축물의 용도를 구분하면서 학원 등의 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 때는 그 건축물의 용도를 “제2종 근린생활시설”로, 학원 등의 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 때는 그 건축물의 용도를 “교육연구시설”로 각각 규정하고 있는바,

이 사안은 학원법 제2조제1호에 따른 “시설”이 「건축법」 제2조제2항의 건축물의 용도 구분에 따른 “제2종 근린생활시설” 또는 “교육연구시설”을 의미하는 것인지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 법령에서 사용되는 용어의 의미는 법적 안정성과 예측가능성을 확보하기 위하여 명확하게 정의되어 있어야 할 것이지만, 해당 법령에서 용어의 의미를 별도로 정의하거나 용어가 정의된 다른 법령을 구체적으로 인용하는 등 특별한 규정을 두고 있지 않는 때는 그 법령의 규정 내용과 입법 취지는 물론 입법 취지가 유사한 다른 법령과의 관계, 사회에서 일반적으로 통용되는 의미 등을 종합적으로 고려하여 그 의미를 판단해야 할 것입니다.

그런데, 학원법 제2조제1호에서 사용하고 있는 “시설”의 개념은 학원법과 그 하위법령에서 사용되는 용어의 뜻을 일반적으로 정의하는 규정에서 사용되고 있다는 점에서 학습에 제공될 목적으로 제작·설치된 강의실·교습실과 그 공간에 비치된 책상, 의자 등 집기류를 포함하는 물적인 설비를 의미하는 것으로 이해되고, 「건축법」에 따른 건축물을 그 용도에 따라 분류하기 위하여 도입된 개념인 “제2종 근린생활시설”이나 “교육연구시설”과는 구별되는 개념으로 보아야 할 것입니다.

또한, 학원법은 학원의 설립과 운영에 관한 사항을 규정하여 학원의 건전한 발전을 도모함으로써 평생교육 진흥에



이바지함과 아울러 과외교습에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는데 반하여, 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있어 입법목적 및 규율 대상을 달리하고 있는바, 학원법에서 학원을 정의하면서 사용하고 있는 시설이라는 용어를 「건축법」상 건축물의 용도 구분에 따른 일정한 시설로 한정하고 있지 않은 이상, 학원법 제2조제1호에 따른 “시설”이 반드시 「건축법」 제2조제2항에 따른 “제2종 근린생활시설” 또는 “교육연구시설” 등 건축법령상의 용도구분에 관한 사항까지를 포섭하는 개념으로 사용되고 있다고 볼 수는 없을 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 학원법 제2조제1호에 따른 “시설”은 「건축법」 제2조제2항의 건축물의 용도 구분에 따른 “제2종 근린생활시설” 또는 “교육연구시설”을 의미하는 것은 아닙니다.

관계법령

건축법 시행령 제3조

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제7조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제1조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제19조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제8조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제17조
 건축법 제1조
 건축법 제2조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙 제17조

경과조치에 의해 현행법상 학원으로 인정된 학원에서 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 관련)

【질의요지】

- 종전에 구 「시설강습소에 관한 법률」에 따라 인가받았던 시설강습소가 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률」(1995. 8. 4. 법률 제4964호로 전부개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것) 부칙 제3조의 경과조치에 의하여 개정법에 따라 등록한 학원으로 인정되었다면, 종전에 인가받은 교습과정이 현행법의 교습과정 분류에는 규정되어 있지 않더라도 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있는지?



※ 질의배경

○○신학원은 1981년 구 「사설강습소에 관한 법률」에 따라 “종교” 교습과정을 가르치는 사설강습소로 인가받았는데, 이후 해당 법률이 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률」(1995. 8. 4. 법률 제4964호로 전부개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것)로 개정됨에 따라 그 경과조치에 따라 등록된 학원으로 인정되었고 현재까지 운영을 계속하고 있음.

○○신학원은 현행법에 규정된 다른 교습과정(대학 편입)을 추가하여 학원을 운영하고자 학원의 변경등록을 신청하였으나, 관할 교육청에서 현행법의 교습과정 분류에서 “종교”가 제외되었음에도 불구하고 하고 ○○신학원의 교습과정 변경등록이 가능한지 여부를 교육부에 문의하였고, 교육부 내부에서 의견이 나뉘어 교육부에서 법령해석을 요청함.

【회 답】

- 종전에 구 「사설강습소에 관한 법률」에 따라 인가받았던 사설강습소가 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률」(1995. 8. 4. 법률 제4964호로 전부개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것) 부칙 제3조의 경과조치에 의하여 개정법에 따라 등록된 학원으로 인정되었다면, 종전에 인가받은 교습과정이 현행법의 교습과정 분류에는 규정되어 있지 않더라도 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있다고 할 것입니다.

법제처 2014. 10. 14

【이 유】

- 구 「사설강습소에 관한 법률」에서는 사설강습소의 인가에 관하여 규정하였는데, 이 법이 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률」(1989. 6. 16. 법률 제4133호로 일부개정되어 시행된 것)로 개정됨에 따라 종전에 인가된 사설강습소는 모두 인가된 학원이 되었고, 이후 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률」(1995. 8. 4. 법률 제4964호로 전부 개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것)을 말하며, 이하 “개정 학원법”이라 함)에서는 종전의 학원의 인가·등록이 학원의 등록으로 일원화됨에 따라, 개정 학원법 부칙 제3조에서 종전의 제5조의 규정에 의하여 학원의 설립에 관하여 등록하거나 인가받은 자는 제6조의 규정에 의하여 학원의 설립·운영에 관한 등록을 한 자로 본다는 경과조치를 두어 학원을 계속 운영할 수 있도록 하였습니다.

한편, 종전에 사설강습소 및 학원의 교습과정에는 “종교”가 분류되어 왔으나, 구 「학원의 설립·운영에 관한 법률 시행령」(1995. 12. 30. 대통령령 제14883호로 전부개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것)을 말하며, 이하 “개정 학원법 시행령”이라 함) 별표 1의 교습과정의 분류에서부터는 제외되었고, 같은 영 부칙 제2항에서는 이 영 시행당시 등록된 학원의 교습과정은 별표 1의 규정에 의한 교습과정 중 종전의 교습과정과 동일하거나 유사한 교습과정으로 등록된 것으로 본다는 경과조치를 규정하여 현재까지 이르고 있습니다.

이 사안은 종전에 구 「사설강습소에 관한 법률」에 따라 인가받았던 사설강습소가 개정 학원법 부칙 제3조의 경과조치에 의하여 개정법에 따라 등록된 학원으로 인정되었다면, 종전에 인가받은 교습과정이 현행법의 교습과정 분류에는 규정되어 있지 않더라도 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 개정 학원법 부칙 제3조에서 “본다”라는 문언은 “간주(看做)한다”는 것으로서 일정한 사실이 그렇지 않은 경우라도 법적으로 그렇다고 여기겠다는 의미인바, 이와 같은 명시적 규정을 통하여 종전에 등록하거나 인가받은 학원은 이 법에 따라 등록된 학원과 동등한 법적 지위를 부여받는다 할 것입니다. 또한, 개정 학원법의 부칙에서 경과조치에 의해 인정된 학원의 변경등록을 제한하는 규정을 두지 아니한 것은 개정 전 법령에 따라 인가·등록한 학원에 대하여 그 운영의 안정성을 지속적으로 보장함으로써 개정 전 법령에 대한 국민의 신뢰를 두텁게 보호하려는 의도를 갖는다고 할 것입니다.

그리고, 개정 학원법 시행령 부칙 제2항에서는 이 영 시행 당시 등록된 학원의 교습과정은 별표 1의 규정에 의한 교습과정 중 종전의 교습과정과 동일하거나 유사한 교습과정으로 등록된 것으로 본다고 규정하고 있는바, 종전의 교습과정과 동일한 교습과정이 개정 법령에는 분류되어 있지 않더라도 경과조치를 통하여 종전의 교습과정은



유사한 교습과정으로 편입된다고 할 것입니다. 즉, 개정 법령에서 제외된 교습과정을 교습하는 학원은 이러한 경과조치에 의하여 개정 법령에 규정된 교습과정을 교습하는 것으로 취급받는다고 할 것입니다.

아울러, 개정 학원법의 취지는 국민의 편의를 도모하고 학원 설립·운영의 경쟁체제를 유도하고자 종전에 등록과 인가로 나뉘어져 있던 학원 제도를 등록제로 일원화하는 것인데(개정 학원법 제·개정이유서 참조), 경과조치에 의하여 등록한 학원으로 인정된 학원은 기존의 교습과정에 한하여만 운영할 수 있다고 해석한다면, 법률 개정 이후 등록한 학원과 그 본질이 동일함에도 불구하고 차별하는 것으로서 형평에 맞지 아니할 뿐만 아니라 행정규제를 완화함으로써 학원의 운영을 더욱 자유롭고 광범위하게 인정하고자 한 개정 학원법의 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 종전에 구 「사설강습소에 관한 법률」에 따라 인가받았던 사설강습소가 개정 학원법 부칙 제3조의 경과조치에 의하여 개정법에 따라 등록한 학원으로 인정 되었다면, 종전에 인가받은 교습과정이 현재의 교습과정 분류에는 규정되어 있지 않더라도 새로운 교습과정을 추가하는 변경등록을 할 수 있다고 할 것입니다.

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 「정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 학원에 포함 하도록 되어 있고 원격교습학원 운영예정자가 관할 교육청에 원격교습 학원등록 신청을 하고 담당공무원이「학원등록 수리」함에 있어, 『학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조(적용의 배제)』의 규정에 의거 건축물 용도까지도 배제할 수 있는지? (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제24조 및 제8조에 따라 원격으로 교습하는 학원에 대하여 적용이 배제되는 시설기준에 용도별 건축물의 종류에 관한 「건축법」 제2조제2항, 같은 법 시행령 제3조의 4 및 별표 1도 포함되는지?

【회 답】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제24조 및 제8조에 따라 원격으로 교습하는 학원에 대하여 적용이 배제되는 시설기준에 용도별 건축물의 종류에 관한 「건축법」 제2조제2항, 같은 법 시행령 제3조의4 및 별표 1은 포함되지 않습니다.

법제처 2014. 10. 14

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제1호에 따르면, “학원”이란 사인(私人)이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함하며, 이하 같음)에 따라 지식·기술(기능을 포함하며, 이하 같음)·예능을 교습(상급학교 진학에 필요한 컨설팅 등 지도를 하는 경우와 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함하며, 이하 같음)하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로서, 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우도 학원법에 따른 학원으로 규율을 받게 됩니다.

한편, 학원법 제8조 본문에 따르면 학원에는 교습과정별로 시·도의 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제24조에 따르면 제2조제1호에 따라 원격으로 교습하는 학원에 대하여는 제5조(교육환경의 정화 등), 제7조(조건부 설립등록), 제8조(시설기준) 및 제16조(지도·감독 등)제2항을 적용하지 아니한다고 규정하고 있는바, 통상 학원은 「건축법」 제2조제2항, 같은 법 시행령 제3조의4 및 별표 1(이하 “건축법 제2조제2항등”이라 함)에 따라 해당 건축물의 용도가 제2종 근린생활시설(별표 1의 제4호자목), 교육연구시설(별표 1의 제10호라목)로 분류되어야 입주가능하지만, 원격으로 교습하는 학원의 경우 그 특성상 학원법 제24조에 근거하여 배제되는 제8조에 따라



용도별 건축물의 종류도 배제되어 건축물의 용도상 학원이 아니더라도 입주가 가능한지가 문제될 수 있습니다. 먼저, 학원법은 학원의 설립과 운영에 관한 사항을 규정하여 학원의 건전한 발전을 도모함으로써 평생교육 진흥에 이바지함과 아울러 과외교습에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는 것인 데 반해(제1조), 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하는 바(제1조), 양 법률은 그 입법취지, 규정사항 및 적용범위 등을 달리하며, 문언상 학원법 제24조는 원격으로 교습하는 학원에 대해 같은 법의 특정한 조항을 열거하여 그 적용을 배제한다고 규정하고 있을 뿐, 학원법이 다른 법에 우선한다거나 다른 법령의 조문을 배제한다는 내용을 규정하고 있지 않습니다.

또한, 학원법 제24조에 따라 그 적용이 배제되는 같은 법 제8조 및 그 위임을 받은 각 시·도의 조례는, 원격으로 교습하는 학원의 경우 그 특성상 학습자가 해당 학원에서 직접 교습을 받는 것을 전제하고 있지 않기 때문에, 강의실·열람실 등의 각 단위시설별로 일정한 시설기준을 충족할 필요가 없다는 취지에서 규정된 것으로 보이고, 그 시설기준도 교습과 학습에 필요한 단위시설별 시설 및 설비에 한하여 규정하는 것인 반면, 건축법 제2조제2항 등은 용도에 따라 건축물 자체의 종류를 구분한 것으로서, 그 규정하는 내용이 상이하다고 할 것입니다.

한편, 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 학원의 경우에도 용도별 건축물의 종류에 관하여 규정한 건축법 제2조제2항등에 따라 해당 건축물의 용도가 제2종 근린생활시설이나 교육연구시설일 것을 요구하는 것은 합리적이 아니라는 의견이 있을 수 있으나, 건축법 제2조제2항등에서 말하는 “학원”의 범위 및 관련 규정을 입법적으로 정비하는 경우는 별론으로 하고, 위 의견은 현행 학원법 제24조 및 제8조의 해석 문제는 아니라고 할 것입니다.

따라서, 학원법 제24조 및 제8조에 따라 원격으로 교습하는 학원에 대하여 적용이 배제되는 시설기준에 용도별 건축물의 종류에 관한 건축법 제2조제2항등은 포함되지 않습니다.

※ 법령정비의견

정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 학원은 집합교육을 전제로 하는 일반적인 학원과는 구별되는 측면이 있기 때문에, 건축물의 용도에 관한 「건축법 시행령」 제3조의4, 별표 1의 제4호자목 및 제10호 라목에서 “학원”의 개념에 정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우를 포함할 것인지 여부를 명확히 할 수 있도록 입법조치가 필요하다고 할 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제8조
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제24조
 건축법 시행령 제1조
 건축법 시행령 제3조

평생교육시설에서 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 학교의 정규교육과정을 제외한 문화예술교육 등을 교습하는 것이 허용되지 않는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2 등 관련)

【질의요지】

■ 「평생교육법」 제2조제2호가목에 따른 평생교육기관(같은 법 제35조, 제36조 및 제37조에 따라 신고한 평생교육시설)이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 별도의 학원 등록을 하지 아니하고 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 「평생교육법」 제2조제1호에 따른 학교의 정규교육 과정을 제외한 문화예술 교육 등을 교습하는 것이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 위반되는지?



【회 답】

- 「평생교육법」 제2조제2호가목에 따른 평생교육기관(같은 법 제35조, 제36조 및 제37조에 따라 신고한 평생교육시설)이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 별도의 학원 등록을 하지 아니하고 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 「평생교육법」 제2조제1호에 따른 학교의 정규교육과정을 제외한 문화예술 교육 등을 교습하는 것은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 위반된다고 할 것입니다.

법제처 2012. 02. 23

【이 유】

- 「평생교육법」 제2조제2호에서는 평생교육기관을 이 법에 따라 인가·등록·신고된 시설·법인 또는 단체(가목), 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함)에 따른 학원 중 학교교과교습학원을 제외한 평생직업교육을 실시하는 학원(나목), 그 밖에 다른 법령에 따라 평생교육을 주된 목적으로 하는 시설·법인 또는 단체(다목)로 나누어 규정하면서, 「평생교육법」 제35조, 제36조 및 제37조 등에서 평생교육시설을 설치할 수 있는 자에 대하여, 같은 법 제28조제2항에서 금지산자 등 평생교육기관의 설치자가 될 수 없는 자에 대하여 규정하고 있으나, 평생교육시설에서 실시하는 프로그램 수강자에 대하여는 별도로 제한을 두고 있는 바 없습니다.

그러나, 「평생교육법」 제3조에서는 평생교육에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법을 적용하도록 하고 있고, 같은 법 제6조에서는 평생교육의 교육과정·방법·시간 등에 관하여 이 법과 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 평생교육을 실시하는 자가 정하도록 하였는바, 위 조항의 취지는 같은 법 제2조제1호에 따른 평생교육(학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완교육, 성인 기초·문자해득교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화예술교육, 시민참여교육 등을 포함하는 모든 형태의 조직적인 교육활동) 등에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 때는 「평생교육법」의 적용을 배제하겠다는 것으로 보입니다.

한편, 학원법 제2조제1호 각 호 외의 부분 본문 및 같은 법 시행령 제2조제2항에서 학원을 사인(私人)이 통상 10명 이상의 학습자 또는 불특정다수의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함함)에 따라 지식·기술·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 의미한다고 정의하면서, 같은 법 제2조의2제1항에서 학원을 학교교과교습학원(제1호)과 평생직업교육학원(제2호)으로 구분하여, 이 중 학교교과교습학원을 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하는 경우 뿐 아니라 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아, 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 사람 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생(다만, 직업교육을 목적으로 한 직업기술분야의 학원에서 취업을 위하여 학습하는 경우를 제외하며, 이하 같음)을 대상으로 교습하는 학원으로 정의하고 있습니다.

즉, 학원법 제2조의2제1항제1호다목에 따라 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우, 그 교습내용이 학교교육과정이면 「평생교육법」 제2조제1호에 따른 평생교육이건간에 모두 학원법에 따른 학교교과교습학원에 포함되는 것으로 볼 수 있어, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 하는 평생교육에 관하여는 학원법 제2조의2제1항제1호다목이 「평생교육법」과의 관계에서 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”에 해당한다고 볼 수 있습니다.

특히, 「평생교육법」 제2조제2호에서 평생교육기관을 정의하면서, 나목에서 학원법에 따른 학원 중 학교교과교습학원을 「평생교육법」에 따른 평생교육기관에서 제외한 취지가 학원법에 따른 학교교과교습학원의 때는 「평생교육법」에 따른 평생교육기관 자체에서 제외하여 「평생교육법」의 적용을 받지 아니하고 학원법에 따른 학원으로서 학원법의 규율을 받도록 하겠다는 것으로 보인다는 점을 보더라도, 학원법 제2조의2제1항제1호다목에 해당하는 경우는 「평생교육법」 제3조에 따른 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”로 보아야 할 것입니다.



그리고, 당초 학원법에서는 학교교과교습학원의 범위를 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하는 경우로 한정하였으나, 학원법이 2011. 7. 25. 법률 제10916호로 개정되면서 종전의 「초·중등교육법」 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하는 경우 뿐 아니라 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우까지 포함하도록 하였는데, 그 입법취지는 학원법에 따른 학교교과교습학원에 해당하면 학원법 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 같은 법 제6조에 따라 등록을 하여야 하고, 학원에서 교육을 담당하는 강사는 같은 법 제13조에 따른 자격을 갖춘 자여야 하며(외국인강사의 경우 제13조의2에 따라 일정한 검증 필요), 같은 법 제15조에 따라 교습비등에 일정한 제한이 있고, 같은 법 제16조에 따라 교육감의 지도·감독을 받는 등, 학원법에 따른 각종 규정의 적용을 받게 되는바, 정책적으로 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우는 위의 학원법 각 규정의 적용을 받도록 할 필요성이 고려된 것으로 보입니다.

따라서, 「평생교육법」 제2조제2호가목에 따른 평생교육기관(같은 법 제35조, 제36조 및 제37조에 따라 신고한 평생교육시설)이 학원법에 따른 별도의 학원 등록을 하지 아니하고 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 「평생교육법」 제2조제1호에 따른 학교의 정규교육과정을 제외한 문화예술 교육 등을 교습하는 것은 학원법에 위반된다고 할 것입니다.

※ 법령정비 의견

우선, 학원법은 제2조제1호에서 학원에 대한 정의 규정을 두고, 제2조의2에서 위의 제2조제1호에 따른 학원의 정의에 포함되는 학원을 다시 학교교과교습학원과 평생직업교육학원으로 구분하는 체계를 취하였으므로, 학교교과교습학원에 해당하기 위하여는 같은 법 제2조제1호에 따른 학원의 범위에 일단 포함될 것을 전제로 하나, 같은 법 제2조제1호라목에서 이 건 질의에서 문제된 “「평생교육법」에 따라 신고 등을 한 평생교육시설”을 학원의 개념 자체에서 배제하고 있으므로, 「평생교육법」 제2조제2호가목에 따른 평생교육기관에서 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 경우 학원법에 따른 학원에는 해당하지 아니하나 학교교과교습학원의 범위에는 해당되는 것으로 해석될 여지가 상당하므로, 입법취지가 「평생교육법」 제2조제2호가목에 따른 평생교육기관에서 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 교습하는 것을 학원법으로 규율하려는 의도였다면 이를 명확하게 하는 방향으로 법령을 개정할 필요가 있습니다.

또한, 학원으로 등록한 평생교육시설의 경우 계속하여 「평생교육법」에 따른 평생교육기관으로서의 성격을 갖는지 아니면 학원 등록이후에는 위와 같은 평생교육기관으로서의 성격을 상실하는지에 대하여도 법령에 규정되어 있다고 보기 다소 어렵고, 이는 앞서 살펴본 학원법 제2조제1호라목의 규정과 제2조의2와의 관계가 명확하지 아니한 점 등을 고려하여 볼 때 법해석과 관련한 오해를 불러일으킬 가능성도 있으므로, 입법을 통하여 명확하게 규정하여 법률의 불명확성으로 인한 국민들의 불측의 손해를 방지하여야 할 필요가 있을 것입니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 교습소의 건축물 용도가 「건축법 시행령」 별표 1 제4호자목의 “학원(바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것)”에 해당하는지(「건축법 시행령」 별표 1 제4호자목 등 관련)

【질의요지】

- 제2종 근린생활시설인 건축물에 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원(학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만임)이 있고, 위 건축물에 새롭게 들어서는 같은 법 제2조제2호에 따른 교습소의 바닥면적과 기존 학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에



관한 법률」 제2조제2호에 따른 교습소의 건축물 용도를 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 자목의 “학원(바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것)”에 해당한다고 보아 제2종 근린생활시설에서 교육연구시설로 용도변경을 하여야 하는지?

【회 답】

- 제2종 근린생활시설인 건축물에 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원(학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만임)이 있고, 위 건축물에 새롭게 들어서는 같은 법 제2조제2호에 따른 교습소의 바닥면적과 기존 학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 교습소의 건축물 용도는 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 자목의 “학원(바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것)”에 해당하므로, 제2종 근린생활시설에서 교육연구시설로 용도변경을 하여야 할 것입니다.

법제처 2012. 01. 19

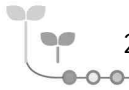
【이 유】

- 「건축법」 제2조제2항에서는 건축물의 용도를 제2종 근린생활시설, 교육연구시설 등 28종류로 구분하면서 각 용도에 속하는 건축물의 종류는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 이에 따라 「건축법 시행령」 제3조의4 및 별표 1에서는 「건축법」 제2조제2항 각 호의 용도에 속하는 건축물의 종류를 규정하면서 제4호자목에서 학원을 제2종 근린생활시설의 하나로 규정하고 있으나, 건축법령에서 학원의 개념에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않습니다.

한편, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함)에서는 학원과 교습소를 구분하여 정의하고 있으나, 학원법은 학원의 설립과 운영에 관한 사항을 규정하여 학원의 건전한 발전을 도모함으로써 평생교육 진흥에 이바지함과 아울러 과외교습에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는데 반하여, 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있어, 두 법률의 입법목적과 규율대상 등이 다르다는 점을 고려할 때, 「건축법」이 학원의 정의와 관련하여 학원법령에 따른다는 명문의 규정을 두고 있지 않은 이상, 어떤 건축물이 학원에 해당하는지 여부는 학원법에 구애됨 없이 건축법의 목적, 학원의 일반적인 의미, 용도구분을 한 취지 등을 기준으로 판단하여야 할 것입니다(대법원 2007. 1. 25 선고 2006도5130 판결례 참조).

우선, 「건축법」 제2조제3호에 따르면 건축물의 용도란 건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것을 말하고, 같은 법 제2조제2항, 같은 법 시행령 제3조의4 및 별표 1에서 건축물의 용도의 하나로 학원을 분류한 것은 그 장소가 교습행위에 제공되는 곳으로서 적절한 구조와 설비 등을 갖추도록 하기 위한 것인데, 학원법에 따른 학원과 교습소는 지식·기술·예능을 교습하는 장소(학원법 제2조제1호 및 제2호)로서 그 실질이 다르지 않다고 할 것이므로 학원과 교습소의 「건축법」상 용도를 달리 볼 이유가 없다고 할 것입니다.

또한, 「건축법」에서는 학원의 건축물 용도를 그 바닥면적의 합계 500제곱미터를 기준으로 그 이상인 때는 교육연구시설, 그 미만인 때는 제2종 근린생활시설로 분류하고 있고, 교육연구시설로 분류되면 제2종 근린생활시설보다 강화된 건축기준의 적용을 받게 되는데(「건축법」 제62조 및 같은 법 시행령 제87조제3항, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제7조, 같은 법 시행령 제3조 및 별표 1 등), 교습소보다 규모가 더 클 때는 학원의 범주에 포함되도록 한 학원법의 체계에 비추어 볼 때(학원법 제2조제1호 및 제2호, 같은 법 시행령 제2조제2항 및 제16조 등), 건축물에 들어선 학원법상 학원의 바닥 면적 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우와 건축물에 들어선 학원법상 교습소의 바닥 면적 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우 및 학원법상 학원과 교습소의 바닥 면적 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우들을 각각 달리 보기는 어렵다고 할 것이고, 만약 교습소를 「건축법 시행령」 별표 1 제4호자목의 학원에 해당하지 않는다고 하면 해당 건축물에 들어선 학원 및 교습소(또는 교습소)의 바닥 면적 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우 이는 앞서 본 바와 같이 교육연구시설로 분류되는 바닥면적 합계가 500제곱미터 이상인 학원과 다르지 않음에도 불구하고 제2종 근린생활



시설의 건축기준이 적용되는 불합리한 결과를 초래하게 됩니다.

아울러, 「건축법」에서는 근린생활시설군에 해당하는 상당수 시설의 경우 그 바닥면적이 일정 규모 이상이 되면 다른 시설군에 해당하는 것으로 규정하고 있는데, 이는 근린생활시설이란 주택가에 인접하여 주민들의 생활에 편의를 제공할 수 있도록 한 주거 보조용도의 시설이므로 이러한 취지에 부합하지 아니한 일정 규모 이상의 전문시설의 경우에는 근린생활시설에서 배제하여 도시관리계획상 주거지역의 토지를 그 용도지역에 맞게 합리적으로 이용하기 위한 취지로 보이고, 그렇다면 하나의 건축물에 교습행위에 제공되는 장소의 바닥 면적이 500제곱미터 이상인 때는 제2종 근린생활시설이 아닌 교육연구시설로 보는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서, 제2종 근린생활시설인 건축물에 학원법 제2조제1호에 따른 학원(학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만임)이 있고, 위 건축물에 새롭게 들어서는 같은 법 제2조제2호에 따른 교습소의 바닥면적과 기존 학원들의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상이 되는 경우, 학원법 제2조제2호에 따른 교습소의 건축물 용도는 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 자목의 “학원(바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것)”에 해당하므로, 제2종 근린생활시설에서 교육연구시설로 용도변경을 하여야 할 것입니다.

※ 법령정비권고의견

다만, 「학원의 설립 및 운영에 관한 법률」에서 학원과 교습소를 구분하고 있는 점을 고려할 때, 「건축법」에서 교습소의 용도를 명확하게 규정하는 것이 바람직하다고 할 것입니다.

관계법령

건축법 시행령 제1조

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호의 “과외교습”의 대상(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호 등 관련)

【질의요지】

- 「유아교육법」 제2조제1호에 해당하는 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호의 과외교습에 해당하는지?

【회 답】

- 「유아교육법」 제2조제1호에 해당하는 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제4호의 과외교습에 해당하지 않습니다.

법제처 2012. 01. 19

【이 유】

- 먼저 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제4호에 따른 과외교습을 하는 교습소(같은 법 제2조제2호)를 설립·운영하려는 자는 같은 법 시행령이 정하는 바에 따라 교육감에게 신고하여야 하고, 신고 이후에도 학원법에 규정된 각종 의무를 부담(학원법 제5조, 제14조, 제15조, 제18조 등)하게 되며, 이를 위반하는 때는 벌칙 또는 과태료뿐만 아니라 각종 행정상 제재조치(학원법 제16조, 제17조, 제22조, 제23조 등)가 부과되므로 학원법 제2조제4호의 과외교습에 해당하는지 여부는 법령의 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것입니다.

그런데 학원법 제2조제4호에서 과외교습은 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 규정하고 있어, 초·중·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 시험 준비생이 아닌 자를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것은 학원법 제2조제4호의 과외교습에 해당하지 않는다(대법원 1986.4.8. 선고 86도166 판결례 참조)고 할 것



인바, 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아(이하 “유아”라 함)는 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이 아니고, 초등학교 입학에 입학시험이 요구되지도 않으므로 유아를 학교입학을 위한 시험 준비생으로 보기도 어렵습니다.

특히 학원법 제2조의2제1항제1호에서는 학원의 경우 유아를 그 교습대상으로 명시하고 있으나, 같은 법 제2조제4호의 과외교습 및 이를 전제로 한 같은 조 제2호의 교습소의 때는 유아를 그 대상으로 규정하고 있지 않으므로 결국 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 같은 법 제2조제4호에 따른 과외교습으로 볼 수는 없다고 할 것입니다.

또한 유아에 대한 교습행위를 규제할 필요성이 있다고 하여 법령을 확장해석하는 것은 법적 안정성 및 그에 따른 국민의 신뢰를 해치는 결과를 초래한다고 할 것이므로 유아를 학원법 제2조제4호의 과외교습의 대상이 되도록 법령을 개정하는 것은 별론으로 하고, 현행 학원법의 해석상 유아를 과외교습의 대상으로 보기는 어렵습니다. 따라서 9인 이하의 유아를 대상으로 지식·기술·예능을 교습하는 것은 학원법 제2조제4호의 과외교습에 해당하지 않습니다.

관련법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제14조

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원에서 하는 영상강의가 같은 법에서 규정하는 ‘교습’의 범위에 포함되는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호 등 관련)

【질의요지】

- 1「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원에서 그 학원에 등록된 강사가 강의실에서 수강생들과 대면(對面)하여 하는 강의를 캠코더 등을 이용하여 촬영·녹화하여, 그 강의 시간에 다른 강의실에서 영상으로 보여주거나 그 강의 이후에 학원내 강의실에서 영상으로 보여주는 것이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에서 규정하는 ‘교습’의 범위에 포함되는지?

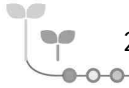
【회 답】

- 1「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원에서 그 학원에 등록된 강사가 강의실에서 수강생들과 대면(對面)하여 하는 강의를 캠코더 등을 이용하여 촬영·녹화하여, 그 강의 시간에 다른 강의실에서 영상으로 보여주거나 그 강의 이후에 학원내 강의실에서 영상으로 보여주는 것도 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에서 규정하는 ‘교습’의 범위에 포함됩니다.

법제처 2012. 01. 19

【이 유】

- 1우선, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 한다)에 따르면, 학원이란 사인(私人)이 대통령령으로 정하는 수 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습과정(교습과정의 반복으로 교습일수가 30일 이상이 되는 경우를 포함한다)에 따라 지식·기술(기능을 포함한다)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설을 말한다고 규정하고 있을 뿐(제2조제1호) 학원에서 하는 교습의 방법에 대해서는 특별히 규정하고 있지는 않은데, 일반적으로 ‘교습(敎習)’이란 ‘학문이나 기예 따위를 가르쳐 익히게 하는 것’을 말하고, 가르쳐 익히게 하는 방법에는 대면하여 직접 교습하는 방법 외에도 영상매체 등을 이용하여 간접적으로 교습하는 방법 등 여러 가지 방법이 있을 수 있으므로, 학원법에 따라 등록된 학원에서 그 학원에 등록된 강사가 강의실에서 수강생들과 대면하여 하는 강의를 캠코더 등을 이용하여 촬영·녹화하여, 그 강의 시간에 다른 강의실에서 영상으로 보여주거나 그 강의 이후에 학원내 강의실에서 영상으로 보여주는 것도 학원법에서 규정하는 교습에 해당한다고 보아야 할 것입니다.



그리고, 현행 학원법에 규정된 ‘교습’이라는 표현은 1961년에 학원법이 제정[구 「시설강습소에 관한 법률」(1961. 9. 18. 법률 제719호로 시행된 것)]될 당시부터 규정되어 있었던 점을 고려할 때 학원에서의 교습이 대면 교습만을 의미한다고 볼 소지는 있으나, 그 당시에 규정된 교습이 사회통념상 대면 교습만을 의미하였더라도 그 당시 교습 방법에 대하여 별도로 규정하지 않은 이유는 영상매체를 통한 교습 등 기술의 발달로 인한 새로운 형태의 교습이 출현할 것을 미처 예측하지 못했기 때문이지 학원에서 하는 대면 교습 외의 형태의 교습을 제한하려는 취지는 아닌 것으로 보이는바, 법 제정 당시의 개념에 반드시 구속되어야 할 이유가 있다고 할 수는 없습니다. 한편, 「평생교육법」 제2조제1호는 평생교육을 학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완교육, 성인 기초·문자해득교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화예술교육, 시민참여교육 등을 포함하는 모든 형태의 조직적인 교육활동을 말한다고 정의하고 있고, 같은 법 제3조는 평생교육에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「평생교육법」을 적용한다고 규정하고 있는데, 만약 학원법상 학원에서의 교습이 대면 교습만을 의미한다면 학원에서의 영상매체 등을 이용한 교습은 평생교육에는 해당할 것이나 학원법이 적용되지 못하므로 「평생교육법」 제3조에 따라 「평생교육법」이 적용되어야 하는데, 같은 시설에서 같은 교습자가 하는 교습임에도 단순히 교습 방법이 다르다는 이유만으로 각각 규율 내용이 다른 학원법과 「평생교육법」 두 가지 법률의 적용을 받아야 하는 불합리한 결과를 초래하게 됩니다.

이러한 점을 고려할 때, 학원에서의 교습이 대면 교습만 해당한다고 법률에 명시되지 않은 이상 그 교습이 대면 교습만 해당한다고 볼 근거는 없고, 학원법에 따라 등록된 학원에서 그 학원에 등록된 강사의 강의를 캠코더 등을 이용하여 촬영·녹화하여, 그 강의 시간에 다른 강의실에서 영상으로 보여주거나 그 강의 이후에 학원 내 강의실에서 영상으로 보여주는 것 또한 간접적이기는 하나 교습 방법의 일종으로 볼 수 있으므로, 학원법에서 규정하는 교습의 범위에 포함됩니다.

관련법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조

학교교육과정을 교습하는 온라인 입시학원이「평생교육법」에 따른 신고대상인 원격평생교육시설인지(「평생교육법」 제2조제1호 및 제33조제2항 등 관련)

【질의요지】

- 1「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정을 교육하는 온라인 입시학원이 「평생교육법」 제33조 제2항에 따른 신고대상인 원격평생교육시설인지, 아니면 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조에 따른 등록대상인 학교교과교습학원인지?

【회 답】

- 1「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정을 교육하는 온라인 입시학원은 「평생교육법」 제33조제2항에 따른 신고대상인 원격평생교육시설입니다.

법제처 2010. 04. 02

【이 유】

- 1「평생교육법」 제33조제1항·제2항 및 같은 법 시행령 제48조에 따르면, 누구든지 정보통신매체를 이용하여 특정 또는 불특정 다수인에게 원격교육을 실시하거나 다양한 정보를 제공하는 등의 평생교육을 실시할 수 있고, 이에 따라 학습비를 받고 10명 이상의 불특정 학습자에게 30시간 이상의 교습과정에 따라 화상강의 또는 인터넷강의 등을 통하여 지식·기술·기능 및 예능에 관한 교육을 실시하고자 하는 때는 교육과학기술부장관에게 원격평생교육시설로 신고하도록 함으로써, 해당 시설의 교육과정을 제한하는 규정은 두고 있지 않는바, 이 사안에서



「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정(이하 “학교교육과정”이라 한다)을 교육하는 온라인 입시학원(이하 “온라인 입시학원”이라 한다)이 위 규정에 따른 원격평생교육시설인지, 아니면 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 한다)에 따른 학교교과교습학원인지의 여부를 판단하기 위해서는 학교교육과정이 평생교육의 범위에서 제외되어 학원법만의 적용을 받는 교육과정인지와 온라인 입시학원이 학원법상의 학원에 해당되어 「평생교육법」의 규율대상에서 제외되는지의 여부에 대하여 각각 살펴보아야 할 것입니다.

먼저, 학교교육과정이 평생교육의 범위에서 제외되어 학원법만의 적용을 받는 교육과정인지의 여부에 대하여 살펴보면, 「평생교육법」 제2조제1호에서는 “평생교육”이란 “학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완교육, 성인 기초·문자해득교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화예술교육, 시민참여교육 등을 포함하는 모든 형태의 조직적인 교육활동”을 말한다고 하고 있는바, 해당 규정에서는 평생교육이 학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완교육을 포함하여 학교교과의 교습을 예정하고 있고, 같은 법 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제27조에서는 평생교육시설의 하나인 학력인정시설의 지정기준으로서 초등학교·중학교·고등학교에 준하는 교육과정을 운영하도록 명시하고 있으며, 그 밖에 같은 법 제29조 내지 제38조에 따른 학교의 평생교육, 학교 부설 평생교육시설, 사업장 부설 평생교육시설 등의 평생교육기관의 경우 해당 기관에서 실시하는 교육과정을 제한하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 학교교육과정이 평생교육의 범위에서 제외되는 것으로 볼 수는 없다 할 것입니다.

또한, 「평생교육법」 제6조에서는 평생교육의 교육과정·방법·시간 등에 관하여 이 법과 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 평생교육을 실시하는 자가 정하도록 하고 있으나, 해당 규정은 학원법과 같이 학교교육과정을 교습하는 학교교과교습학원 등을 규율하고 있는 경우에 해당 학원의 교육과정은 학원법을 우선 적용하도록 한 것일 뿐, 다른 법령에 따른 교육시설에 대하여도 학교교육과정 자체를 교육할 수 없도록 제한하기 위한 규정으로 볼 수는 없습니다.

이처럼 평생교육기관에서 학교교육과정을 교습하는 것이 가능하다 할 것이므로, 정의규정에서 평생교육에서 제외되는 “학교의 정규교육과정”이란 학교에서 교습하는 교과목을 의미하는 것이 아니라, 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 법령에 따른 학교에서의 정규교육활동을 의미하는 것으로 보아야 할 것입니다. 다음으로, 온라인 입시학원이 학원법상의 학원에 해당되어 「평생교육법」의 규율대상에서 제외되는지에 대하여 판단하기 위하여 학원법과 「평생교육법」의 적용관계에 대하여 살펴보면, 같은 법 제2조제2호에서는 “평생교육기관”이란 학원법에 따른 학원 중 학교교과교습학원(이하 “학교교과교습학원”이라 한다)을 제외한 평생직업교육을 실시하는 학원 등을 말한다고 하고 있고, 같은 법 제3조에서는 평생교육에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법을 적용하도록 하고 있는바, 이는 평생직업교육학원의 경우 평생교육기관의 성격도 갖고 있어 학원법과 「평생교육법」을 모두 적용하기 위한 것이나, 학교교과교습학원의 때는 학원법으로만 규율하겠다는 취지로서, 온라인 학원의 경우 학원법의 규율대상이라면 학원법에 따른 등록만 하면 될 것이고, 학원법의 규율대상이 아니라면 「평생교육법」의 규율대상은 될 수 있으므로, 「평생교육법」에 따른 신고대상이 된다고 할 것입니다.

이에 따라, 온라인 입시학원이 학원법의 적용을 받는 학교교과교습학원인지의 여부에 대하여 살펴보면, 학원법 제6조제1항에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 교육감에게 등록하도록 하고 있고, 같은 법 제8조에서는 학원에는 교습과정별로 시·도의 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제7조에서는 법 제8조에 따른 시설의 기준면적은 시설의 내벽간면적을 실측하여 계산한 면적으로 하도록 하고 있고, 해당 위임에 따른 각 시·도의 조례에서는 학원으로 하여금 강의실, 열람실, 실험·실습실, 화장실, 채광·조명시설 등을 갖추도록 하면서, 단위시설별 면적 및 설치기준 등에 대하여 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 학원법의 적용을 받는 학원의 시설 및 설비기준은 오프라인 형태의 학원을 전제로 하여 규정하고 있다 할 것입니다.

또한, 학원법 제5조에서는 학원설립·운영자는 학원의 교육환경과 위생시설을 깨끗하게 유지·관리하여야 하고, 학교교과교습학원의 경우 교육환경을 해칠 우려가 있는 영업소와 가까운 장소에 학원을 설립·운영하여서는 안된다고 하고 있으며, 같은 법 제16조제2항에서는 교육감은 학교의 수업과 학생의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여 학교교과교습학원의 교습시간을 정할 수 있도록 하고 있고, 같은 법 제19조제1항에서는 교육감은 미등록 학원을 폐쇄하기 위하여 해당 학원의 간판이나 표지물을 제거하거나 학습자의 출입을 제한하기 위한 시설물의 설치 등을 할 수 있도록 하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 학원법은 오프라인 형태의 학원에 한정하여 규율



하고 있다 할 것이므로, 온라인 입시학원은 학원법 제6조에 따른 등록대상인 학원으로 볼 수 없다 할 것입니다. 따라서, 학교교육과정을 교육하는 온라인 입시학원이 학원법의 적용대상인 학교교과교습학원에 해당하지 않는 이상, 해당 학원은 「평생교육법」 제3조에 따른 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우로 볼 수 없으므로, 「평생교육법」의 적용을 받는 평생교육기관으로 보아야 할 것인바, 이에 따라 학교교육과정을 교육하는 온라인 입시학원은 「평생교육법」 제33조제2항에 따른 신고대상인 원격평생교육시설이라 할 것입니다.

체대입시학원의 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 해당 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호 등 관련)

【질의요지】

- 같은 시간에 교습받을 수 있는 인원이 10명 이상인 시설로서 대학의 체육 계열학과 입학에 위한 시험 준비생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 체육을 교습하는 시설이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당되는지?

【회 답】

- 같은 시간에 교습받을 수 있는 인원이 10명 이상인 시설로서 대학의 체육 계열학과 입학에 위한 시험 준비생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 체육을 교습하는 시설은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당되지 않습니다.

법제처 2010.02.05.

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제2조제2항에 따르면, 학원의 정의를 같은 시간에 교습을 받거나 학습장소로 이용할 수 있는 인원이 10인 이상인 경우로서 학습자에게 30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술(기능을 포함함)·예능을 교습하거나 30일 이상 학습장소로 제공되는 시설로 규정하고 있고, 학원법 제2조의2에서는 학원의 종류를 학교교과교습학원과 평생직업교육학원으로 구분하고 학교교과교습학원을 「유아교육법」 제2조제1호에 따른 유아 등을 대상으로 교습하거나 「초·중등교육법」 제23조제3항에 따른 학교교육과정을 교습하는 학원으로 규정하면서 학원의 종류별 교습과정의 분류는 대통령령으로 정하도록 위임하고 있으며, 학원법 제6조제1항에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 같은 법 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 교육감에게 등록하도록 규정하고 있습니다.

그리고, 학원법 시행령 별표 1에서 학원의 종류별 교습과정 분류를 정하면서 학교교과교습학원의 분야를 “입시·검정 및 보습, 국제화, 예능, 독서실, 특수교육, 기타”로 구분하고, 입시·검정 및 보습 분야의 교습과정을 “초등학교·중학교·고등학교의 교육과정에 속하는 교과로서 예·체능계 및 실업계 고등학교의 전문교과 제외”로, 예능 분야의 교습과정으로 “음악, 미술, 무용”으로, 기타 분야의 교습과정을 “기타 학원법 제2조의2제1항제1호에 해당하는 교습대상으로 교습을 하거나 같은 호에 해당하는 교육과정을 교습하는 학원”으로 각각 규정하고 있습니다.

한편, 종전의 「사설강습소에 관한 법률」[(1989. 6. 16. 법률 제4133호로 개정하면서 제명이 “학원의설립·운영에관한법률”로 개정되기 전의 것으로서, 1989. 3. 31. 법률 제4106호로 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 함)을 제정하면서 해당 법의 부칙으로 타법 개정되어 1989. 7. 1. 시행되기 전의 것을 말함. 이하 “구 사설강습소법”이라 함] 제2조제1항에서는 사설강습소의 교습과정의 하나로 “체육”을 포함하고 있었고, 같은 법 제5조제1항에서는 예능, 체육 등에 해당하는 사항을 교습하는 사설강습소를 설립하고자 하는 자는 시설 및 설비를 갖추어 주무관청에 등록하도록 규정하고 있었으나, 1989. 3. 31. 법률 제4106호로 체육시설법을 제정하면서 해당 법의 부칙에서 타법 개정으로 구 사설강습소법 제2조제1항 및 제5조제1항의 “체육”을 삭제하였습니다.

위에서 살펴본 바와 같이 체육시설법을 제정하면서 해당 법의 부칙에서 타법 개정으로 구 사설강습소법



제2조제1항 및 제5조제1항의 “체육”이 삭제되었고, 체육시설법의 제정이유에서 소관 부처가 분산되어 있거나 관계 법령이 미비된 체육시설에 관한 업무를 체육부 소관으로 일원화하려는 취지라고 밝히고 있는 것과 같이 체육 관련 시설이 체육시설법상의 규율대상에 해당되는 때는 체육시설법의 규율을 받도록 하려는 것이고 구 사설강습소법으로는 더 이상 해당 체육 관련 시설에 대하여 규제하지 않으려는 취지였다 할 것입니다.

또한, 학원법 제2조제1호에 체육이 규정되어 있지 않고, 같은 법 시행령 별표 1에서 학교교과교습학원의 입시·검정 및 보습 분야의 교습과정을 “초등학교·중학교·고등학교의 교육과정에 속하는 교과로서 예·체능계 및 실업계 고등학교의 전문교과 제외”로 규정하고 있으며, 예능 분야의 예능 계열 교습과정으로 음악, 미술 및 무용만을 나열하고 체육은 구 사설강습소법에서 예능과 동등한 지위의 분야로 규율되던 것인데 학원법령에서 별도의 분야로 규정하지 않은 것에 비추어 볼 때, 체계적인 해석상 학원법 시행령 별표 1에 따른 학교교과교습학원의 기타 분야의 교습과정에 체육이 포함된다고 보는 것은 타당하지 않다 할 것이므로, 체육은 학교교과교습학원의 교습과정에 포함된다고 볼 수 없다 할 것입니다.

한편, 체육을 교습과정으로 하여 교습하는 시설을 이용하는 학습자의 학습권 및 교육환경의 보호 등과 관련하여 해당 시설 운영자에 대한 학원법상의 등록의무 등의 규제 등을 가할 필요성이 학원법의 규제를 받는 다른 학원과 비교하여 적다고 할 수는 없지만, 명시적으로 “체육”을 구 사설강습소법에서 삭제한 개정취지에 비추어 보면 체육을 학원법의 규율대상인 교습과정에 해당한다고 주장하는 것은 입법론으로는 몰라도 현행 학원법의 해석으로는 타당하지 않다 할 것입니다.

그렇다면, 체육은 학원법의 규율대상인 교습과정으로 볼 수 없다 할 것이므로, 같은 시간에 교습받을 수 있는 인원이 10명 이상인 시설로서 대학의 체육 계열학과 입학에 위한 시험 준비생에게 30일 이상의 교습과정에 따라 체육을 교습하는 시설은 학원법 제2조의2제1항제1호에 따른 학교교과교습학원에 해당되지 않습니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제2항 및 같은 법 시행령 제5조의2(숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 포괄적 등록 제한을 조례로 규정 가능한지 여부) 관련

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제2항에 따르면, 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록은 대통령령으로 정하는 범위에서 관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 기준에 맞는 경우에만 할 수 있는바, 「경기도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 전부개정조례안」(이하 “경기도조례안”이라 함) 제6조와 같이 교육감으로 하여금 해당 학원의 등록기준(경기도조례안 제5조)을 갖춘 경우라도 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록을 제한할 수 있다고 하는 내용을 조례에서 규정할 수 있는지?

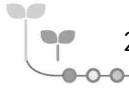
【회 답】

- 경기도조례안 제6조와 같이 교육감으로 하여금 해당 학원의 등록기준(경기도조례안 제5조)을 갖춘 경우라도 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록을 제한할 수 있다고 하는 내용을 조례에서 규정할 수는 없습니다.

법제처 2008.06.05

【이 유】

- 「지방자치법」 제22조에 따르면, 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있되, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 하고,



경기도조례안 제6조에 따르면, 교육감은 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 및 경기도조례안에서 정한 등록기준을 충족하더라도 관할 지역 내 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 등록 심의위원회(이하 “심의위원회”라 함)의 심의를 거쳐 학교교과교습학원의 등록을 제한할 수 있도록 하고 있는바, 이 사안의 경우 경기도조례안 제6조에서 교육감이 경기도조례안 제5조의 등록기준을 충족한 학교교과교습학원에 대하여 등록을 제한할 수 있도록 한 규정은 주민의 권리를 제한하는 것이므로, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에서 해당 등록 제한에 관한 사항을 조례로 위임하였는지, 경기도조례안 제6조가 법령의 범위 안에서 규정된 것인지의 여부가 문제됩니다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제1항에 따르면, 학원을 설립·운영하려는 자는 제8조에 따른 시설과 설비를 갖추어 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육감에게 등록하여야 하고, 같은 조 제2항에 따르면, 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 때는 대통령령으로 정하는 범위에서 관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 기준에 맞는 경우에만 등록할 수 있으며, 같은 법 시행령 제5조의2제1항에 따르면, 같은 법 제6조제2항에 따른 학교교과교습학원의 등록 요건은 학교교과교습학원의 보통교과계열에 속하는 교습과정을 운영하는 학원일 것, 시·도 조례에서 정하는 유치원, 초등학교, 중학교 및 고등학교 등에 재학하는 학생에 대한 교습제한 기준을 충족할 것, 숙박시설을 학원과 동일한 건물이나 학원건물로부터 300미터 이내의 곳에 설치할 것, 숙박시설에 급식시설과 수강생의 안전 및 보건·위생에 적합한 환경과 시설·설비 등을 갖추는 등이고, 같은 법 시행령 제5조의2제2항에 따르면, 제1항에 따른 숙박시설의 위치, 환경기준, 시설·설비기준, 영양사 및 생활지도 담당인력 배치기준 등에 관한 사항은 지역적 여건과 학원의 규모 등을 고려하여 시·도 조례로 정한다고 되어 있습니다.

우선, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조의 입법취지를 살펴보면, 같은 법 제6조제1항에서 학교교과교습학원을 제외한 학원의 때는 같은 법 제8조에 따른 시설과 설비만을 갖추면 학원으로 등록할 수 있도록 한 반면, 같은 법 제6조제2항에서 학교교과교습학원의 때는 이러한 시설과 설비를 갖추었더라도 대통령령으로 정하는 범위에서 관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 기준에 맞는 경우에만 등록할 수 있도록 한 것은 학교교과교습학원의 경우 일반학원과 달리 그 등록기준을 강화하여 제한적으로 허용하겠다는 취지로 보아야 할 것이고, 이에 따라 시·도의 조례에 서는 같은 법 시행령 제5조의2에서 정한 범위 안에서 관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 학교교과교습학원의 등록요건의 세부기준을 정하도록 한 것입니다.

그러나, 경기도조례안 제6조와 같이 교육감으로 하여금 등록기준을 갖춘 학교교과교습학원의 등록을 심의위원회의 심의만을 거쳐 제한할 수 있도록 하는 규정을 둘 수 있는지에 대하여 살펴보면, 비록 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제2항이 학교교과교습학원의 등록기준을 강화하여 제한적으로 허용하겠다는 취지라고 하더라도, 그 규정에서 조례로 위임한 사항은 “시·도의 조례로 정하는 기준”이라고 하여 학교교과교습학원의 등록요건을 정하도록 위임하였으므로, 시·도의 조례에서는 등록요건을 정함에 있어 “관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등”을 고려하여 등록요건의 세부기준을 구체적으로 정해야 할 것이고, 이 경우 대통령령에 정하여져 있는 기준을 벗어나지 않는 범위 안에서 해당 지역의 실정이나 교육여건 등을 고려하여 그 기준을 조례로 규정할 수는 있다고 할 것이나, 이는 어디까지나 조례에서 그 기준을 규정하여야 한다는 것이지, 경기도조례안 제6조처럼 아무런 세부기준을 정함이 없이 법령 및 시·도 조례에서 정한 등록기준을 갖춘 학교교과교습학원에 대하여 교육감이 단지 심의위원회의 심의절차만을 거쳐 등록을 포괄적으로 제한할 수 있도록 한 것은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」의 위임 범위를 일탈하였다고 보아야 할 것입니다.

따라서, 경기도조례안에서는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조제2항 및 같은 법 시행령 제5조의



2제2항의 위임에 따라 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록요건을 정함에 있어 관할 지역의 교육여건과 수강생의 안전 및 숙박시설의 필요성 등을 고려하여 그 등록요건의 세부기준을 정해야 할 것이며, 이러한 세부 기준을 정함이 없이 경기도조례안 제6조와 같이 교육감이 학교교과교습학원에 대하여 포괄적으로 등록을 제한할 수 있도록 하는 규정은 조례에 둘 수 없다 할 것입니다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 및 별표 2(학원강사의 자격기준) 관련

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 및 별표 2 일반학원란 제2호에서는 학원 강사의 자격기준을 전문대학 졸업자 또는 동등 이상의 학력이 있는 자로 정하고 있는 바,
- 가. 대학에서 2학년 또는 3학년 교육과정을 전부 이수하였으나 대학에 재학 중인 자가 위 자격기준을 충족 하는지?
- 나. 전문대학 졸업예정자(전문대학에서 학칙이 정하는 과정을 이수한 자) 및 「학점인정 등에 관한 법률」에 따른 전문학사 취득예정자(같은 법 시행령 제16조에 따라 학력인정의 기준을 충족하여 학위수여요건을 갖춘 자)가 위 자격기준을 충족하는지?

【회 답】

가. 질의 가에 대하여

대학에서 2학년 또는 3학년 교육과정을 전부 이수한 자이면 대학에 재학 중인 자도 학원강사의 자격 기준을 충족합니다.

나. 질의 나에 대하여

전문대학 졸업예정자(전문대학에서 학칙이 정하는 과정을 이수한 자) 및 「학점인정 등에 관한 법률」에 따른 전문학사 취득예정자(같은 법 시행령 제16조에 따라 학력인정의 기준을 충족하여 학위수여요건을 갖춘 자)는 학원 강사의 자격기준을 충족합니다.

법제처 2007.12.28.

【이 유】

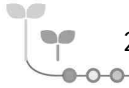
가. 질의 가에 대하여

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제13조제1항에 따르면, 학원에서 교습을 담당하는 강사는 대통령이 정하는 자격을 갖춘 자이어야 하는데, 그 위임을 받은 같은 법 시행령 제12조제2항 및 별표 2 학원강사의 자격기준 일반학원란 제2호에서는 일반학원에서 교습을 담당하는 강사의 자격기준의 하나로 전문대학졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자를 규정하고 있습니다.

그리고 「고등교육법 시행령」 제70조제1항제1호에 따르면, 대학(산업대학·교육대학, 방송·통신대학 및 이에 준하는 학력인정 각종 학교를 포함)에서 2학년 또는 3학년 이상의 교육과정을 전부 이수한 자는 “전문대학을 졸업한 자와 동등한 학력”이 있는 것으로 본다고 규정하고 있고, 대학 재학여부를 학력 인정의 요건으로 규정하고 있지는 않습니다.

학원 강사에 대한 자격을 법에 의하여 일률적으로 정하고 있는 학원법 제13조제1항의 입법목적은 학원이 평생교육을 담당하는 시설 중의 하나이며 실제 교습을 담당하고 있는 학원 강사의 자질과 능력은 학원 교육의 질을 좌우하는 결정적 요소가 되므로 자격미달강사에 의한 학원시장질서의 교란을 막고 양질의 교육서비스 확보와 교육소비자의 보호를 위하여 최소한의 강사자격을 정하려는 것입니다(헌법재판소2003.9.25. 2002헌마519 참조).

그런데 교육소비자의 다양한 교육수요 등 시대적 상황에 따라 학원 강사의 자격기준은 변화할 수밖에 없는데, 현재의 학원법 시행령은 전문대학 졸업자의 수가 많아지고 그 능력이 향상되는 등 여러 사정을 고려하여 구 학원법 시행령(2004. 6. 5. 대통령령 제18409호로 개정되기 전의 것)에서 정하고 있던 기준인 대학졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자에서 그 기준을 전문대학 졸업자 또는 이와 동등한 학력이 있는 자로



완화하였습니다. 한편, 학원 강사라는 직업의 개시를 위하여 전문대학 졸업 이상의 학력 소지 또는 이와 동등 이상의 학력을 요구하는 것은 주관적 사유에 의하여 직업선택의 자유를 제한하는 것이므로 이러한 기본권 제한이 헌법상 용인되기 위하여는 「헌법」 제37조제2항에 따라 “국가 안전보장·질서유지·공공복리를 위하여 필요한 경우 법률로써만 제한”할 수 있는데, 그 근거 법령인 학원법 제13조제1항, 같은 법 시행령 제12조제2항 및 별표 2에서는 전문대학 졸업자와 동등 이상의 학력이 있는 자로 그 제한의 기준을 명시적으로 규정하고 있으므로 대학 재학생이 학원강사를 하는 것은 교육적으로 소망스럽지 못하다는 등의 이유로 대학 재학 중인 자가 강사의 자격이 없다고 하는 것은 법률에 근거 없이 해석에 의하여 강사 자격의 기준을 강화하는 것이 되어 「헌법」 제37조제2항에 반하여 강사가 되고자 하는 자의 직업선택의 자유를 침해하는 결과를 낳게 됩니다.

따라서 「고등교육법 시행령」 제70조제항제1호에 따라 대학에서 2학년 또는 3학년 이상의 교육과정을 전부 이수한 자이기만 하면 대학에 재학 중인 자라고 하더라도 학원법에 따른 강사의 자격기준을 충족한 것으로 보아야 합니다.

나. 질의 내에 대하여

「고등교육법」 제50조제1항에 따르면, 전문대학에서 학칙이 정하는 과정을 이수한 자에 대하여는 전문 학사학위를 수여한다고 되어 있어 그 과정만 이수하면 별개의 신청이 없이도 당연히 전문학사학위를 수여받게 될 뿐만 아니라, 학원의 강사자격은 전문대학 졸업자이거나 이와 동등 이상의 학위가 아닌 학력이 있는 자이므로 전문대학에서 학칙이 정하는 과정을 모두 이수하고 학위취득만을 앞둔 졸업예정자는 전문대학졸업자와 동등 이상의 학력이 있는 자에 해당한다고 할 것입니다.

또한, 「학점인정 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 교육인적자원부장관이 평가인정을 한 학습과정을 이수하여 같은 법에 따라 일정한 학점(80학점 이상 또는 「고등교육법 시행령」 제57조제1항의 때는 120학점 이상)을 인정받은 자는 「고등교육법」 제2조제4호의 규정에 따른 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있는 것으로 인정하고 있고, 「학점인정 등에 관한 법률 시행령」 제12조는 학력인정절차를 규정하고 있습니다.

그런데 「학점인정 등에 관한 법률」 제9조에 따르면, 고등학교를 졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 일정한 학점을 인정받고 대통령령이 정하는 요건을 충족한 자에 대하여 학위를 수여한다고 하고 있고, 같은 법 시행령 제15조에서는 학위를 수여받기 위하여는 교육인적자원부장관에게 학위수여의 신청이 필요하다고 규정하고 있는 바, 같은 법에서 학점인정에 따른 학력인정절차와 학위 취득절차를 구별하고 있으며, 같은 법 제8조에서는 같은 법 시행령 제13조에서 정하는 기준에 따른 학점을 인정받기만 하면 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있는 것으로 인정하므로, 학위취득 여부는 학력인정과 관련이 없습니다.

따라서 전문대학 졸업예정자(전문대학에서 학칙이 정하는 과정을 이수한 자) 및 「학점인정 등에 관한 법률」에 따른 전문학사 취득예정자(같은 법 시행령 제16조에 따라 학력인정의 기준을 충족하여 학위수여요건을 갖춘 자)는 학원법 시행령 별표 2 학원강사의 자격기준 제2호에 따른 학원강사의 자격기준을 충족합니다.

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항(동일한 건축물) 관련

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항에서 학교교과교습학원 또는 교습소는 유해업소와 “동일한 건축물” 안에 있어서는 아니되는 것으로 규정하고 있고, 같은 법 시행령에는 동일한 건축물에 대한 정의규정을 두고 있지 아니한 바, 위 동일한 건축물을 「건축법 시행령」 별표 1(용도별 건축물의 종류) 제3호 가목에서 규정하고 있는 “동일한 건축물”과 같은 개념으로 볼 수 있는지?



【회 답】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항에서 규정하고 있는 “동일한 건축물”을 「건축법 시행령」 별표 1(용도별 건축물의 종류) 제3호 가목에서 규정하고 있는 “동일한 건축물”과 같은 개념으로 볼 수 없습니다.

법제처 2007.04.13

【이 유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2 제1항에서 학원의 종류를 학교교과교습학원과 평생직업교육학원으로 분류하고 있고, 같은 법 제5조 제2항에서는 학교교과교습학원을 설립·운영하는 자 또는 교습자는 교육환경을 해할 우려가 있는 영업소와 인접한 장소에서 학교교과교습학원 또는 교습소를 설립·운영하여서는 아니된다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에 따르면, 같은 조 제2항의 규정에 의한 학교교과교습학원 또는 교습소와 인접한 장소의 범위는 대통령령으로 정하도록 되어 있습니다.

이에 따른 같은 법 시행령 제4조 제3항에 따르면, 원칙적으로 학교교과교습학원 또는 교습소(이하 “학원”이라 함)는 유해영업소와 동일한 건축물 안에 있을 수 없으나, 연면적 1천650제곱미터 이상의 건축물의 때는 학원이 유해영업소로부터 수평거리 20미터 이내의 같은 층에 있지 아니하거나 수평거리 6미터 이내의 바로 위층 또는 바로 아래층에 있지 아니하는 때는 당해 건축물 안에 학원과 유해영업소가 같이 있을 수 있습니다.

한편 「건축법 시행령」 별표 1(용도별 건축물의 종류) 제3호 가목에서는 제1종 근린생활시설인 수퍼마켓과 일용품 등의 소매점의 바닥면적의 산정과 관련하여 하나의 대지 안에 2동 이상의 건축물이 있는 경우에도 동일한 건축물로 보도록 규정하고 있는바, 「건축법」상 건축물의 용도는 건축물의 종류를 유사한 구조·이용목적 및 형태별로 묶어 분류한 것으로서 건축물의 용도에 따라 건축물의 대지·구조 및 설비기준 등이 다르게 적용될 뿐 아니라, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 용도지역 및 용도지구 안에서의 건축의 허용여부가 달라집니다.

그러나 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항 본문의 “동일한 건축물”은 같은 항 단서의 규정에 해당하는 경우를 제외하고는 동일한 건축물 안에서 학원과 교육환경을 해할 우려가 있는 유해영업소가 동시에 설치·운영되는 것을 방지하기 위한 것으로서, 건축물중 제1종 근린생활시설의 하나인 수퍼마켓과 일용품 등의 소매점의 바닥면적을 산정하는 기준을 정한 것에 지나지 않는 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 가목의 “동일한 건축물”과는 개념이나 입법취지가 다릅니다.

따라서 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항의 “동일한 건축물”의 범위가 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 가목의 “동일한 건축물”의 범위와 같다는 명시적인 규정이 없고, 각각의 규정취지도 다르므로, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항을 적용함에 있어서 하나의 대지 안에 있는 2동 이상의 건축물을 “동일한 건축물”에 해당한다고 볼 수 없습니다.

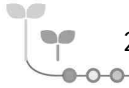
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제17조의5제1항에 따라 포상금을 지급하는 경우 “예산의 범위”의 의미(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제17조의5제1항 등 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」(이하 “학원법 시행령”이라 함) 제17조의5제1항에서는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조제6항에 따른 포상금은 “예산의 범위”에서 지급한다고 규정하고 있는바, 이 때 “예산의 범위”는 포상금 지급이 확정된 날이 속하는 해당 연도 예산의 범위로 한정되는지?

【회답】

- 학원법 시행령 제17조의5제1항의 “예산의 범위”는 포상금 지급이 확정된 날이 속하는 해당 연도 예산의 범위로 한정됩니다.

**【이유】**

■ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제16조제6항에서는 교육감은 미등록·미신고 교습 등 같은 법 위반 사항을 신고한 사람에 대하여 포상금을 지급할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제17조의5제1항에서는 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 신고한 사람에게 예산의 범위에서 포상금을 지급하도록 규정하고 있는바, 이러한 신고 포상금은 법령에 따라 반대급부 또는 채권·채무의 원인행위 없이 일방적으로 민간인에게 급여하는 금전에 해당합니다.

그리고 「지방교육자치에 관한 법률」 제38조에서는 시·도의 교육·학예에 관한 경비를 따로 경리하기 위하여 해당 지방자치단체에 교육비특별회계를 둔다고 규정하고 있고, 「지방자치단체 교육비특별회계 예산편성 운용에 관한 규칙」 제7조제3호에서는 법령에 따른 경비를 경상적 경비로서 세출예산에 포함하도록 규정하고 있으며, 「지방자치단체 교육비특별회계 예산편성 운영기준」(교육부 훈령) 별표 4에서는 310-01(보상금)목에 민간인포상금을 계상하도록 규정하고 있는바, 이 사안의 신고 포상금은 법령에 따른 경상적 경비로서 지방자치단체 교육비특별회계의 세출예산에 계상되어 편성됩니다.

그런데 「지방재정법」에서는 각 회계연도의 경비는 해당 연도의 세입으로 충당해야 한다는 회계연도 독립의 원칙(제7조제1항)과 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하여 모두 예산에 편입 시키도록 하는 예산총계주의의 원칙(제34조)을 규정하고 있으므로, 학원법 제16조제6항에 따라 신고한 행위가 신고 포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우 해당 지출은 「지방회계법 시행령」 제2조제2항에 따라 그 지급이 확정된 날이 속하는 회계연도의 세출에 속하게 되고 해당 경비는 동일한 회계연도의 세입으로 충당해야 합니다.

또한 「지방재정법」 제50조에서는 해당 회계연도에 집행하지 못한 세출예산을 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있도록 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외로 명시이월(제1항), 사고이월(제2항) 및 계속비의 이월(제3항)을 규정하고 있는바, 이와 같이 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외가 인정되기 위해서는 법령상 근거가 있어야 할 것인데 신고 포상금에 대해서는 그 경비를 다음 회계연도의 세출예산에서 지출할 수 있는 법령상 근거가 없으므로 신고 포상금을 지급할 수 있는 예산의 범위는 신고 포상금 지급이 확정된 해당 회계연도 예산의 범위로 한정된다고 보아야 합니다.

한편 “예산의 범위”란 한 회계연도에 책정 및 계상되어 있는 예산의 범위를 의미(각주: 대법원 1979. 8. 14. 선고 79다1037 판결례 참조)하는 것이므로 반드시 포상금 지급이 확정된 날이 속하는 해당 회계연도 예산의 범위로 한정해서는 안 되며, 해당 회계연도 예산의 범위로 한정할 경우 포상금 지급 여부의 확정시기에 따라 포상금을 지급받지 못할 우려가 있으므로 “예산의 범위”를 포상금 지급이 확정된 날이 속하는 해당 회계연도 예산의 범위로 한정할 수는 없다는 의견이 있습니다.

그러나 포상금 지급이 확정된 경우가 「지방재정법」 제82조제2항에 따른 “금전의 지급을 목적으로 하는 지방자치단체에 대한 권리”에 해당하는지 여부는 별론으로 하고, 예산의 범위 내에서 포상금을 지급하기로 했다고 하여 반드시 포상금을 지급할 의무까지 발생하는 것은 아니며 그러한 의무가 신의칙이나 형평의 원칙상 인정된다고 볼 수도 없고(각주: 대법원 1996. 4. 26. 선고 94다16052 판결례 참조) 명문의 규정이 없음에도 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외를 인정할 수는 없다는 점을 고려하면 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제16조, 시행령 제17조의5, 시행규칙제17조

학원의 원칙(院則) 변경 시 교육감에게 통보해야 하는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제7조 등 관련)

【질의요지】

■ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제6조제1항 전단 및 같은 법 시행령



제5조제2항에 따라 학원설립·운영등록신청서에 원칙(院則)을 첨부하여 교육감에게 제출한 학원설립·운영자가 원칙(院則)을 변경한 경우 같은 법 시행령 제7조제2항에 따라 교육감에게 통보해야 하는지?

【회답】

■ 이 사안의 경우 학원법 시행령 제7조제2항에 따라 교육감에게 통보해야 합니다.

【이유】

■ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제6조제1항 전단 및 같은 법 시행령 제5조제2항에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 시설과 설비를 갖추어 학원설립·운영자의 성명, 학원의 명칭과 위치, 학원의 종류 및 교습과정, 강사명단, 교습비등(각주: 학원법 제2조제6호에 따른 교습비등을 말하며, 이하 같음.) 등을 학원설립·운영등록신청서에 기재하고, 원칙(院則)을 첨부하여 교육감에게 제출해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제7조제1항에서는 등록한 사항 중 교습과정, 강사명단, 교습비등, 학원설립·운영자, 학원의 위치 및 시설과 설비를 변경하려는 경우에도 교육감에게 등록하도록 하면서, 같은 법 시행령 제7조제2항에서는 변경등록해야 할 사항 외의 사항을 변경한 때는 지체 없이 교육감에게 통보하도록 규정하고 있습니다.

위와 같은 규정에 따르면 학원법 시행령 제7조제2항에서 교육감에게 통보하도록 한 경우는 학원의 설립·운영을 위해 등록한 사항 중 같은 법 제6조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따른 변경등록 대상에 해당하지 않는 사항을 변경한 경우를 의미한다고 보아야 합니다.

그런데 학원법 시행령 제5조제2항에서는 학원 설립·운영의 등록을 하려는 자는 학원설립·운영등록신청서에 원칙(院則)을 첨부하여 제출하도록 규정하고 있는바, 이는 별도의 서류로 작성되는 원칙(院則)의 특성상 원칙(院則)에 포함된 사항을 학원설립·운영등록신청서에 다시 적도록 하는 것이 적합하지 않기 때문에 첨부서류로 제출하도록 한 것이지, 학원설립·운영등록신청서에 직접 기재된 사항만 등록사항으로 보려는 것이 아닙니다.

그리고 학원법 시행령 제5조제3항에 따르면 원칙(院則)에는 학원설립·운영등록신청서에 기재하는 사항 외에도 과정 수료의 인정에 관한 사항, 교습기간 및 휴강일에 관한 사항과 그 밖에 학원의 운영에 필요한 사항이 포함(제4호, 제5호 및 제7호)되어야 하는 점을 고려하면, 원칙(院則)은 학원설립·운영등록신청서에 기재된 사항을 단순히 확인하기 위해 제출하도록 하는 서류가 아니라 학원을 운영하는 데에 필요한 기본 준거가 되는 사항을 교육감에게 등록하도록 하려는 것으로 보는 것이 타당합니다.

이러한 점을 종합적으로 고려하면 원칙(院則)은 학원법 제6조제1항 전단 및 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라 학원 설립·운영을 위해 교육감에게 등록한 사항에 해당하고, 원칙(院則)의 변경은 학원법 제6조제1항 후단 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따른 변경등록 사항에는 해당하지 않으므로, 학원설립·운영자가 원칙(院則)을 변경한 때는 학원법 시행령 제7조제2항에 따라 교육감에게 통보해야 합니다.

관계법령

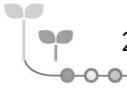
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제5조, 제7조

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제2호에 따른 평생직업교육학원의 외국인강사 채용시 자격요건(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제12조 등 관련)

【질의요지】

■ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조의2제1항제2호에 따른 평생직업교육학원이 같은 법



제13조제1항, 같은 법 시행령 제12조제2항 및 별표 3에 따라 외국인강사를 채용하려는 경우(각주: 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제13조의2에 따라 외국어교습을 담당하게 하기 위하여 외국인강사를 채용하려는 경우는 제외함.) 반드시 대학 졸업 이상의 학력이 있는 외국인을 채용해야 하는지?

【회답】

■ 이 사안의 경우 반드시 대학 졸업 이상의 학력을 갖춘 외국인강사를 채용해야 합니다.

【이유】

■ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제13조제1항, 같은 법 시행령 제12조제2항 및 별표 3에서는 학교교과교습학원과 평생직업교육학원의 학원강사 자격기준을 규정하고 있는데 이때 평생직업교육학원의 자격기준란 제1호 및 제2호에서는 내국인강사와 외국인강사를 구분하여 학원강사의 자격기준을 따로 정하는 체계로 규정되어 있지 않은바, 외국인강사에 대해서는 같은 자격기준란 제1호 및 제2호 중 어느 하나의 자격기준만 갖추면 되는지, 아니면 내용상 외국인강사에 대해서만 적용해야 하는 별도의 자격기준이 있는지를 밝히기 위해서는 관련 규정 내용과 입법 취지 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 합니다.

먼저 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」(이하 “학원법 시행령”이라 함) 별표 3에 따른 평생직업교육학원의 자격기준란 제2호에서는 “학교교과교습학원 강사의 자격기준 중 제3호부터 제5호까지 또는 제7호부터 제9호까지의 어느 하나에 해당하는 사람”에 해당할 것을 학원강사의 자격기준으로 정하고 있는바, 그 중 외국인강사에 대해서는 따로 학교교과교습학원의 자격기준란 제9호에서 “대학 졸업 이상의 학력이 있는 외국인으로서 「출입국관리법」 제10조 및 같은 법 시행령 제12조에 따른 해당 체류자격이 있거나 같은 법 제20조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 해당 교습활동에 관한 체류자격 외 활동허가를 받은 사람”으로 규정하고 있습니다.

그런데 외국인의 경우 국내에 체류하면서 활동하기 위해서는 「출입국관리법」 및 같은 법 시행령에서 정하는 체류자격이 있거나 체류자격 외 활동허가를 받아야 한다는 점을 고려하면 학교교과교습학원 학원강사의 자격기준 중 외국인강사에 대해 적용될 수 있는 사항은 학원법 시행령 별표 3에 따른 학교교과교습학원의 자격기준란 제9호로 한정된다고 보아야 하므로 평생직업교육학원 외국인강사의 자격기준에 적용될 수 있는 사항도 같은 표에 따른 평생직업교육학원의 자격기준란 제2호에 따라 적용되는 학교교과교습학원 강사의 자격기준 제9호로 한정된다고 보아야 합니다.

만약 이와 달리 외국인에 대해 학원법 시행령 별표 3에 따른 평생직업교육학원의 자격기준란 각 호의 기준 중 어느 하나에 해당하면 평생직업교육학원의 강사 자격기준을 갖춘 것으로 본다면 학력과 관련된 외국인강사의 자격기준은 평생직업교육학원의 자격기준란 제1호에서 정하고 있는 “고등학교 졸업자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력” 기준을 충족하는지 여부만을 판단하면 되므로 평생직업교육학원의 자격기준란 제2호에서 외국인에 대하여 그 보다 높은 수준의 “대학 졸업 이상의 학력” 기준을 정하고 있는 학교교과교습학원 강사의 자격기준 제9호를 적용하도록 하는 내용을 별도로 규정할 실익이 없게 됩니다.

아울러 구 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」(1995. 12. 30. 대통령령 제14883호로 전부 개정되어 1996. 1. 1. 시행된 것을 말함) 별표 2에 따른 일반학원의 자격기준란에서는 외국인(제9호)과 동일하게 내국인(제2호)도 대학졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자를 자격기준으로 규정하고 있었으나 2004년 6월 5일 대통령령 제18409호로 학원법 시행령이 전부개정되면서 내국인의 경우 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자를 자격기준으로 하여 그 기준을 완화한 반면 외국인의 경우 대학 졸업 이상의 학력이 있는 외국인으로 그 자격기준을 유지하였는바, 이는 양질의 교육서비스를 확보하고 교육소비자를 보호하기 위해 (각주: 헌법재판소 2013. 10. 24. 선고 2012헌마448 결정례 참조) 정책적으로 내국인강사와 외국인강사의 자격기준을 달리 정하려는 의도가 있었다고 보아야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제13조, 시행령 제12조, 별표3



건축물의 용도가 “교육연구시설”인 건축물을 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제2조제4호에 따른 독서실로 사용가능한지 여부(「건축법 시행령」 별표 1 관련)

【질의요지】

- 건축물의 용도가 「건축법 시행령」 별표 1 제10호에 따른 교육연구시설인 건축물을 용도변경 없이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제2조제1항제4호에 따른 “독서실”(각주: 학습장소로 제공되는 학원인 시설을 말함.)로 사용할 수 있는지?

【회답】

- 이 사안의 경우 교육연구시설인 건축물을 용도변경 없이 독서실로 사용할 수 없습니다.

【이유】

- 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 때는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 요건을 갖추어야 합니다.(각주: 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조)

그런데 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함)은 “학원의 설립과 운영에 관한 사항을 규정하여 학원의 건전한 발전을 도모함으로써 평생교육 진흥에 이바지함과 아울러 과외교습에 관한 사항을 규정함”을 목적으로 하는 법률이고(제1조), 「건축법」은 “건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것”을 목적으로 하는 법률로서(제1조) 두 법은 입법목적 및 규율대상이 서로 다르고 학원법령에서 건축법령을 배제하는 규정을 두고 있지 않으므로 독서실에 관해서는 학원법령과 건축법령이 모두 적용되어야 합니다.

따라서 학원법 및 같은 법 시행령에서 독서실을 “학원인 시설”로 규정하고 있더라도 독서실은 학원법령과는 별개로 건축법령에 따른 요건을 기본적으로 갖추어야 하는 것이고, 독서실의 용도에 대해서는 건축물의 용도에 대해 규정하고 있는 건축법령의 규정에 따라 판단해야지 학원법령의 규정을 근거로 판단할 수는 없다고 할 것입니다.

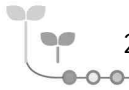
그런데 「건축법 시행령」 별표 1 제4호에서는 “제2종 근린생활시설”의 종류 중 하나로 독서실(타목)을 학원과 별도로 규정하면서 “학원(카목)(각주: 학원의 경우 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것으로 한정하고 있음.)”과 달리 적용 범위에 있어 아무런 제한을 두고 있지 않으며, 같은 별표 제10호에서는 “교육연구시설” 용도의 건축물 종류를 규정하면서 “제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다”고 명문으로 규정하고 있는바, 해당 규정의 문언상 “제2종 근린생활시설”로 분류되는 건축물인 독서실은 그 용도가 “교육연구시설”에는 해당하지 않는다고 보아야 합니다.(각주: 법제처 2017. 1. 5. 회신 16-0545 해석례 참조)

관계법령

건축법 시행령 제19조,

건축법 시행령 제3조의5(용도별건축물의종류)법 제2조제2항 별표1

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조, 시행규칙 제2조



한국학원총연합회가 아닌 기관이 학원 연수 업무를 위탁받을 수 있는지 여부(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제20조제3항 관련)

【질의요지】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제20조제3항 본문에 따라 교육감이 지정·고시하는 연수기관이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조의4에 따른 학원설립·운영자, 강사 및 교습자에 대한 연수 업무를 위탁받을 수 있는지?

【회답】

- 이 사안의 경우 학원설립·운영자, 강사 및 교습자에 대한 연수 업무를 위탁받을 수 있습니다.

【이유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」(이하 “학원법 시행령”이라 함) 제20조제3항에서는 교육감은 학원설립·운영자, 강사 및 교습자에 대한 연수(이하 “연수 업무”라 함) 및 연수와 관련된 조사·연구 등의 업무(이하 “조사·연구 업무”라 함)의 일부를 사단법인 한국학원총연합회(이하 “학원총연합회”라 함) 및 교육감이 지정·고시하는 연수기관에 위탁한다고 규정하고 있는바, 해당 규정에서 “연수 업무 및 조사·연구 업무”는 교육감이 위탁할 수 있는 업무의 범위를, “학원총연합회 및 교육감이 지정·고시하는 연수기관”은 교육감이 업무를 위탁할 수 있는 기관의 범위를 각각 정한 것일 뿐 해당 규정의 규정 순서대로 위탁대상 업무를 위탁 대상 기관에 각각 위탁하도록 정하고 있는 것으로 볼 수는 없으므로 교육감은 연수 업무 또는 조사·연구 업무를 자체 재량에 따라 학원총연합회 또는 교육감이 지정·고시하는 연수기관에 위탁할 수 있습니다.

입법연혁적 측면에서도 구 학원법 시행령(2011. 10. 25. 대통령령 제23250호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제20조제3항에서는 교육감이 연수 업무 및 조사·연구 업무를 학원총연합회에 위탁하도록 규정하였으나 이후 위탁 대상 업무의 변경 없이 위탁대상 기관으로 교육감이 지정·고시하는 연수기관을 추가하였다는 점을 고려하면 학원법 시행령 제20조제3항이 교육감이 지정·고시한 연수기관이 위탁받을 수 있는 업무에서 연수 업무를 배제한 것으로 볼 수는 없습니다.

아울러 학원법 시행령 제20조제3항의 위탁대상 업무를 해당 규정의 규정 순서대로 위탁대상 기관에 각각 위탁하는 것으로 본다면 종전에는 학원총연합회가 연수 업무 및 조사·연구 업무를 모두 수탁할 수 있었으나, 2011년 10월 25일 학원법 시행령 제20조제3항의 개정 후에는 학원총연합회가 조사·연구 업무는 수탁할 수 없게 되는 불합리한 결과를 초래할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조의4, 제21조
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제20조

스터디카페 형태 시설의 독서실 해당 여부 [법령해석 질의(스터디카페 관련) 회신
(교육부 평생학습정책과-8233, 2017. 12. 19.)]

【질의요지】

- 학습장으로 제공됨과 동시에 다른 목적(식음료 이용, 음악감상, 직장업무 등)으로도 제공되는 스터디카페 형태의 시설이 「학원법」상 독서실에 해당하는지?



【회답】

- 「학원법」상 ‘학습장소로 제공되는 학원인 시설’은 원칙적으로 모두 관할 교육청에 독서실로 등록 후 운영해야 함.
- 다만, ‘학습장소로 제공되는 학원인 시설 해당 여부’에 대해 여러 가지 기능이 혼재되어 있는 경우, 시설의 주된 목적을 판단하여 독서실 해당 여부를 적용 가능할 것으로 판단되며, 이는 관할 교육청의 현장 점검을 통해 개별적으로 판단해야 함.

【점검방안】

((일명)스터디카페 관련 교육부 질의회신 및 조사시 유의사항 안내 (평생교육과-24493, 2017. 12. 21.))

- 해당 시설을 제공하는 주된 목적이 학습장소 제공에 해당하는지 여부는 해당 시설의 구조, 가구, 비품 등이 다른 기능보다 학습환경을 최적화하도록 구성된 것인지, 광고 등에서 다른 기능보다 우선하여 학습장소 제공 홍보에 주력하는지, 주인 혹은 직원이 정숙한 학습환경 유지를 위한 언행을 하고 있는지, 학습목적이 아닌 손님 자유로운 출입을 제한하고 있는지, 학습장소제공업으로 보이는 명칭을 사용하는지 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 판단

포상금 지급대상 행위로 확정된 경우”의 의미(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 제17조 등 관련)

【질의요지】

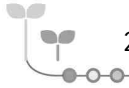
- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제16조제6항에서는 교육감은 미등록·미신고 교습 등 같은 법을 위반한 사항을 신고한 사람에 대하여 포상금을 지급할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 미등록·미신고 교습 등 같은 항 각 호의 사유에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에서는 교육장은 신고된 행위가 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”에는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 확정된 날부터 3개월 이내에 포상금을 지급한다고 규정하고 있는바, 교육감이 신고인으로부터 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제22조제1항 각 호의 사유에 해당한다는 신고를 받고 같은 항 각 호의 사유에 해당하는 것으로 의심되는 사람을 고발한 경우, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에 따른 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”는 교육감이 수사기관에 같은 법 위반사항을 고발한 경우를 의미하는지, 아니면 검사가 같은 법 위반사항에 대한 공소를 제기하거나 기소유예처분을 한 경우를 의미하는지, 아니면 같은 법 위반사항에 대한 유죄판결이 확정된 경우를 의미하는지?

【회답】

- 교육감이 신고인으로부터 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제22조제1항 각 호의 사유에 해당한다는 신고를 받고 같은 항 각 호의 사유에 해당하는 것으로 의심되는 사람을 고발한 경우, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에 따른 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”는 교육감이 수사기관에 같은 법 위반사항을 고발한 경우를 의미합니다.

【이유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제16조제6항에서는 교육감은 미등록·미신고 교습, 교습비등 초과 징수, 그 밖에 이 법을 위반한 사항에 대한 신고 접수 및 처리를 위하여 그 소속으로 불법사교육신고센터를 설치·운영할 수 있으며, 이러한 위반 사항을 신고한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 같은 법 제6조에



다른 등록을 하지 아니하고 학원을 설립·운영한 자(제1호), 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 같은 법 제6조에 따른 등록을 한 자(제2호), 같은 법 제14조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 교습소를 설립·운영하거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고하고 교습소를 설립·운영한 자(제3호), 같은 법 제14조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고하고 과외교습을 한 자(제4호)는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다.

또한, 학원법 시행령 제17조의4제1항에서는 학원법 제16조제6항에 따른 포상금은 같은 법 제6조에 따른 등록을 하지 아니하고 한 교습행위(제1호), 같은 법 제14조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 한 교습행위(제2호), 같은 법 제14조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 한 교습행위(제3호), 같은 법 제15조제4항을 위반하여 표시·게시·고지하거나 교육감에게 등록·신고한 교습비등을 초과하여 징수한 행위(제4호), 같은 법 제15조제5항을 위반하여 교육감에게 신고한 교습비등을 초과하여 징수한 행위(제5호), 같은 법 제16조제2항에 따라 교육감이 정한 교습시간을 따르지 아니하고 한 교습행위(제6호)를 신고한 사람에게 예산의 범위에서 지급한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 포상금의 지급기준, 지급절차 등 그 밖에 필요한 사항은 교육부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에서는 교육장은 신고된 행위가 포상금 지급 대상 행위로 확정된 때는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 확정된 날부터 3개월 이내에 포상금을 지급한다고 규정하고 있는바,

이 사안은 교육감이 신고인으로부터 학원법 제22조제1항 각 호의 사유에 해당한다는 신고를 받고 같은 항 각 호의 사유에 해당하는 것으로 의심되는 사람을 고발한 경우, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에 따른 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”는 교육감이 수사기관에 같은 법 위반사항을 고발한 경우를 의미하는지, 아니면 검사가 같은 법 위반사항에 대한 공소를 제기하거나 기소유예처분을 한 경우를 의미하는지, 아니면 같은 법 위반사항에 대한 유죄판결이 확정된 경우를 의미하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 학원법 제16조제6항에서 교육감은 미등록·미신고 교습, 교습비등 초과 징수, 그 밖에 이 법을 위반한 사항을 신고한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다고 규정하여 포상금제도를 도입한 취지는 음성적으로 이루어지는 학원, 교습소, 개인과외교습자(이하 “학원등”이라 함)의 불법적인 교습행위에 대한 단속 인원이 부족한 현실을 보완하고 포상금제도가 학원등에서 이루어지는 불법적인 교습행위의 단속에 효율적인 수단이라는 점을 고려한 데 있다고 할 것입니다(2011. 7. 25. 법률 제10916호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 국회 심사보고서 참조).

그리고, 학원법 시행규칙 제17조제3항 본문에서는 신고된 행위가 포상금 지급 대상 행위로 확정된 때는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 확정된 날부터 3개월 이내에 포상금을 지급하여야 한다고 하여 포상금 지급의무와 지급시기를 규정함으로써 포상금제도의 실효성을 보장하고 있는바, 해당 규정의 체계와 포상금 제도의 입법취지 등에 비추어 볼 때, 학원법 제22조제1항 각 호에 해당한다고 신고된 행위가 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”는 신고인이 학원등의 불법교습행위를 단속하는 것을 업무로 하는 교육공무원 대신 같은 법 위반사항을 신고하였고, 교육감이 그것을 교육공무원의 단속결과와 동등한 효과를 거둔 것으로 판단하여 그에 따른 일련의 조치를 취하는 것으로 확정된 경우를 의미한다고 할 것입니다.

그런데, 교육감은 단속업무를 담당하는 교육공무원이 학원등을 단속하여 학원법 위반사항으로 적발한 행위가 벌칙의 구성요건을 규정하고 있는 학원법 제22조제1항 각 호에 해당하는 것으로 의심되는 때는 수사기관에 고발하여야 하는 의무를 부담하므로(「형사소송법」 제234조제2항 참조), 신고 내용에 따라 같은 법을 위반한 것으로 의심되는 자를 수사기관에 고발하는 것으로 결정하거나 그 정도 의심에 미치지 못하여 고발하지 않는 것으로 결정하는 조치를 취하게 된다는 점에서, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에 따른 “포상금 지급 대상



행위로 확정된 경우”는 교육감이 수사기관에 같은 법을 위반한 것으로 의심되는 사람을 고발한 경우를 의미한다고 보는 것이 합리적이라고 할 것입니다. 더욱이, 학원법 시행규칙 제17조제2항 및 별지 제28호 서식에서는 신고 포상금신청서에 신고사항을 기재하고 포상금을 신청하도록 하여 신고행위가 곧 포상금 지급사유가 되도록 규정하고 있고, 학원법 시행령 제17조의4제3항에서는 교육감은 포상금 지급에 필요한 예산을 확보하여야 한다고 규정하고 있으며, 학원법 시행규칙 제17조제1항 각 호에서는 포상금 지급기준을 지급사유별로 규정함으로써 포상금은 신고한 행위에 부과되는 벌금액을 기준으로 지급하는 것이 아니라 별도의 예산을 재원으로 하여 지급사유별로 지급하도록 규정하고 있고, 신고인이 같은 법 위반행위를 신고한 것은 단속업무를 수행하는 교육공무원이 부족한 한계를 보완한 것으로 보기에 충분한 점 등에 비추어 볼 때, 신고인이 제출한 신고사항을 검토하여 교육감이 고발한 사안이 수사기관의 개별적·구체적인 수사 및 검사의 공소제기처분에 이어지는 재판의 결과 무죄로 확정되었다고 하더라도 기왕의 신고행위가 무용한 것이 되어 포상금 지급사유에서 제외된다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 교육감이 신고인으로부터 학원법 제22조제1항 각 호의 사유에 해당한다는 신고를 받고 같은 항 각 호의 사유에 해당하는 것으로 의심되는 사람을 고발한 경우, 같은 법 시행규칙 제17조제3항 본문에 따른 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”는 교육감이 수사기관에 같은 법 위반사항을 고발한 경우를 의미한다고 할 것입니다.

※ 법령정비의견

학원법 시행규칙 제17조제3항 본문에서는 포상금 지급시기의 기산점을 “포상금 지급 대상 행위로 확정된 경우”라고만 규정하고 있어 포상금 지급시기에 대하여 집행상 혼란의 소지가 있는바, 포상금 지급시기에 대한 정책적 검토를 거쳐 특정한 시점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제9조제3항 관련

【질의요지】

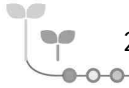
- 집행유예선고의 실효 또는 취소됨이 없이 유예기간을 경과하였으나 유예기간이 경과한 후 3년이 지나지 아니한 사람이 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제9조제1항제3호에 따라 학원 설립·운영의 등록을 할 수 없는 사람에 해당되는지?

【회답】

- 집행유예선고의 실효 또는 취소됨이 없이 유예기간을 경과한 사람은 유예기간이 경과한 후 3년이 지나지 않은 경우라도 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제9조제1항제3호에 따라 학원 설립·운영의 등록을 할 수 없는 사람에 해당되지 않습니다.

【이유】

- 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 “학원법”이라 함) 제6조제1항에서는 학원을 설립·운영하려는 자는 일정한 시설과 설비를 갖추어 교육감에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제9조제1항제3호에서는 “금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자 또는 그 집행유예기간 중에 있는 자”는 같은 법 제6조에 따른 학원 설립·운영의 등록을 할 수 없다고 규정하고 있는 바,
이 사안은 집행유예선고를 받은 사람이 학원을 등록하려는 경우 집행유예선고의 실효 또는 취소 없이 집행유예기간이 만료되면 되는 것인지, 아니면 집행유예기간이 만료된 후 다시 3년이 지나야 학원법에 따라 학원 설립·



운영의 등록을 할 수 있는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 학원법 제9조제1항제3호에서는 금고 이상의 형을 선고받고 “그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자”와 “그 집행유예기간 중에 있는 자”를 결격사유로 규정하고 있는바, 금고 이상의 형의 선고를 받은 자로서 집행이 끝나거나 가석방기간의 경과에 의하여 형의 집행이 종료된 자(「형법」 제76조제1항), 형의 시효에 의하여 형의 집행이 면제된 자(「형법」 제77조)이거나 일반사면 또는 특별사면에 의하여 형의 선고의 효력을 상실하거나 형의 집행이 면제된 자(「사면법」 제5조제1항제1호·제2호) 등은 전자에 해당하여 형의 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 않으면 결격사유에 해당되지만, 실형이 아닌 집행유예 선고를 받은 사람은 집행유예기간이 만료됨으로써 결격사유에 해당되지 않음이 법문 상 명확하다 할 것입니다.

이를 달리 해석하여 전자인 “금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 자”에 집행유예선고를 받은 사람도 포함된다고 본다면, 범죄의 정도가 중하여 금고이상의 ‘실형’을 선고 받은 자는 그 실형의 집행이 끝난 뒤 3년만 지나면 결격사유에 해당하지 않는 데 비하여, 범죄에 대한 사회적 비난가능성이 상대적으로 낮아 집행유예를 선고 받은 자는 실형의 기간보다 긴 집행유예 기간을 경과한 뒤에도 추가로 3년간 결격사유에 해당하게 되는 불합리한 결과에 이르게 됩니다.

따라서, 학원법 제9조제1항제3호의 “금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자”에서 ‘금고 이상의 형을 선고받은 경우’란 집행유예를 제외한 실형을 선고받은 경우를 의미한다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 집행유예선고의 실효 또는 취소됨이 없이 유예기간을 경과한 사람은 유예기간이 경과한 후 3년이 지나지 않은 경우라도 학원법 제9조제1항제3호에 따라 학원 설립·운영의 등록을 할 수 없는 사람에 해당되지 않습니다.

관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제9조제3항



3. 행정심판 사례

학원설립등록신청 거부처분 취소 청구 [국민권익위원회 경북교육2011-03, 2013. 11. 18., 인용]

【재결요지】

- 실내 화장실 사용은 금지하고 강의실 외부에 위치한 별도의 화장실 사용으로 관련 문제는 해소되었으며, 물소리 등도 교육시간 외 휴식 시간 등을 이용케 됨으로 큰 장애 요인이 되지 않을 것으로 판단된다.

【주문】

- 청구인의 청구를 인용한다.

【청구취지】

- 피청구인이 2011. 1. 27. 청구인에 대하여 한 ‘강의실 면적이 보습학원 규정에 미충족함’에 대한 학원설립등록 거부처분을 취소한다.

【이유】

1. 사건개요

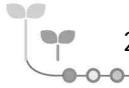
- 가. 청구인 이○○는 2011. 1. 25. ○○시 ○구 ○○동 21-1번지(4층 일부)에 초등보습학원을 설립·등록 하기 위하여 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조에 의하여 학원의 설립·운영등록신청서를 ○○○도 ○○교육지원청에 제출하였고, 강의실 내부에 화장실이 있고, 화장실 옆의 면적은 학습자의 교육환경에 장애가 있어 강의실로 인정할 수 없어 강의실 면적이 초등 보습학원 기준 면적인 50㎡를 미충족(40.74㎡)하여 “민원서류 반려 결정” 처분을 하였으며, 청구인은 본 건 행정심판을 청구하게 되었다.

2. 청구인 주장

- 가. 보습학원 허가 시 가장 중요한 것은 강의실 구조가 사각형으로 구성되었는가를 따지기 보다는 보습학원에서 학생들에게 효과적으로 수업이 진행될 수 있는 방식으로 이루어져 학습의 효과를 거둘 수 있는지를 살펴 보아야 한다.
- 나. ‘ㄷ’ 자 형태의 강의실이 자기 주도적 학습을 할 수 있는 공간으로 ‘사각형’ 구조의 강의실 구조보다 더 집중적으로 자기 주도적 학습에 몰두할 수 있다.

3. 피청구인 주장

- 가. 학원 설립 시 우선적으로 고려해야 할 요인은 학습자 입장에서 교육환경에 적합한 지를 고려해야 할 것이며, 학습자의 학습공간인 강의실은 최우선적으로 고려해야 할 요인임에도, 학습의 효율성이 더 중요하다는 청구인의 주장은 학습자의 입장을 전혀 고려하지 않는 개인의 이익만을 추구하고자 하는 것으로 밖에 볼 수 없다.
- 나. 강의실 내부에 화장실이 있어 수업 중 화장실 이용으로 수업 집중력을 떨어뜨리고 악취 및 물 내리는 소리 등 학습자의 교육환경에 장애가 있습니다. 또한 강의실은 학습자의 학습공간으로 일반적인 강의와 특수한 강의 즉, 어떠한 강의에서도 학습자의 교육환경을 고려하여 저해요소가 없어야 합니다. 하지만, 본 건, 청구인이



신청한 강의실은 일반적인 강의(강사가 강의를 하고 학습자가 수업을 듣는 강의)를 할 때는 ‘ㄷ’자 구조형태로 인하여 사각지대가 생겨, 학습자의 학습권을 침해할 수 있고, 특수한 강의(자기 주도적 학습)는 학습에 장애가 없는 ‘사각형’ 구조의 강의실에서도 가능하고, ‘ㄷ’자 형태의 강의실에서 자기 주도적 학습에 더 몰두할 수 있다는 청구인의 주장은 “근거 없다” 할 것입니다.

4. 관계법령

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제5조

경상북도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 제12조

5. 인정사실

청구인과 피청구인이 제출한 행정심판청구서 및 답변서 등의 기재내용을 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 청구인은 2011. 1. 25. ○○시 ○구 ○○동 21-1번지(4층 일부)에 초등보습학원을 설립·등록 하기 위하여 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조에 의하여 학원의 설립·운영등록신청서를 ○○○도 ○○교육지원청에 제출하였다.

나. 강의실 내부에 화장실이 있고, 화장실 옆의 면적은 학습자의 교육환경에 장애가 있어 강의실로 인정할 수 없어 강의실 면적이 초등 보습학원 기준 면적인 50㎡를 미충족(40.74㎡)한다.

6. 이 사건 처분의 위법·부당 여부

가. 관계법령의 내용

1) 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제5조(학원 설립·운영의 등록)

① 삭제(1999.5.10.)

② 법 제6조에 따른 학원 설립·운영의 등록을 하려는 자는 교육부령으로 정하는 학원설립·운영등록 신청서에 다음 각 호의 사항을 적고, 원칙(院則) 및 교육부령으로 정하는 서류를 첨부하여 교육감에게 제출하여야 한다.

1. 학원설립·운영자의 성명, 주민등록번호 및 주소
2. 학원의 명칭과 위치
3. 학원의 종류 및 교습과정
4. 정원
5. 강사명단
6. 교습비등
7. 시설과 설비
8. 개강 예정 연월일

③ 제2항의 원칙에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 학원의 명칭 및 설립목적과 위치에 관한 사항
2. 수강자의 교습과정별 정원에 관한 사항
3. 교습과정 및 교습일시에 관한 사항
4. 과정 수료의 인정에 관한 사항
5. 교습기간 및 휴강일에 관한 사항
6. 교습비등에 관한 사항



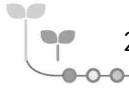
7. 시설과 설비
8. 개강 예정 연월일
- ③ 제2항의 원칙에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 학원의 명칭 및 설립목적과 위치에 관한 사항
 2. 수강자의 교습과정별 정원에 관한 사항
 3. 교습과정 및 교습일시에 관한 사항
 4. 과정 수료의 인정에 관한 사항
 5. 교습기간 및 휴강일에 관한 사항
 6. 교습비등에 관한 사항
 7. 그 밖에 학원의 운영에 필요한 사항
- ④ 교습과정이 이론 교습과목과 실험·실습 또는 실기 교습과목으로 구성되는 때는 이를 분리하여 학원을 설립할 수 없다.
- ⑤ 교육감은 제2항에 따른 학원 설립·운영등록신청의 내용이 시설기준과 교육환경에 적합한 때는 등록을 수리(受理)하여야 한다.
- ⑥ 교육감은 제5항에 따라 학원 설립·운영의 등록신청을 수리하는 때는 교육부령으로 정하는 학원설립·운영등록증을 발급하여야 한다.

나. 판 단

- 1) 통상적으로 강의실이라 함은 강사가 앞에서 강의를 하고 수강생은 강사의 얼굴을 보며 강의를 듣는 것이 일상의 현실이지만, 시대 상황 변화에 따라 인터넷 강의, 교육방송 강의 등, 모니터 영상을 통한 강의가 새로운 추세로 각광받고 있는게 현실일 진데, 과거 상식대로 □자 공간만을 강의실로 인정할 것인가 여부를 검토해 보아야 한다. 그리고, □자 공간만을 강의실로 인정한다 하더라도 ㄷ자 공간에서 사각지대를 어디까지 인정해 줄 것인가? 하는 논란의 소지가 있다.
- 2) 강의실 중앙에 위치한 화장실로 인해 악취, 물소리 등 교육환경에 부적절한 장애 요인이 될 수 있으나, 실내 화장실 사용은 금지하고 강의실 외부에 위치한 별도의 화장실 사용으로 관련 문제는 해소되었으며, 물소리 등도 교육시간 외 휴식 시간 등을 이용케 됨으로 큰 장애 요인이 되지 않을 것으로 판단된다.
- 3) 이를 종합해 보면, 신청 학원은 초등학교 교과과정의 수강생 10명 이하의 소규모 보습과정의 학원으로서 그 규모가 영세하고, 실내 화장실 배치로 인한 학원생들의 학습에 큰 지장을 초래하지 않을 것으로 판단된다.

7. 결 론

그렇다면 청구인의 주장을 인정할 수 있으므로 청구인의 청구를 받아들여기로 하여 주문과 같이 재결한다.



학원 과태료 부과 등 처분 취소 청구
[국민권익위원회 행심 2013-1, 2013.5.14., 각하]

【재결요지】

- 이 사건 심판청구 중 과태료 100만원 처분 취소청구는 청구인이 피청구인의 과태료 부과에 불복하여 2013. 2. 28. 피청구인에게 이의를 제기함으로써 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판을 받도록 되어 있으므로, 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 제기되어 부적법하므로 이를 각하하고, 행정처분과 과태료 부과 처분을 하도록 규정되어 있으므로 청구인이 이 사건 조정명령을 준수하지 않고 자의로 늘린 월 교습시간에 피청구인의 교습비 조정기준액을 곱하여 산출한 교습비를 학습자들로부터 징수청구인의 경고와 벌점30점 처분은 위법하지 아니하다.

【주문】

1. 이 사건 심판청구 중 과태료 100만원 처분 취소청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 제기되어 부적법하므로 이를 각하한다.
2. 청구인의 경고와 벌점30점 처분 취소청구는 받아들이지 않기로 하여 기각한다.

【청구취지】

- 피청구인이 2012. 12. 20. 청구인에게 과태료 100만원 처분을 취소한다.

【이유】

1. 사건개요

가. 청구인은 영어교습소를 운영하면서 2012. 3. 23. 교습비 조정기준액을 준수한 교습비를 신고하여 피청구인은 이를 수리하였다. 2012. 3. 28. 청구인은 교습비 개별조정을 신청하였고, 이에 피청구인은 교습비가 과다하다고 인정하여 교습비등조정위원회(이하 ‘조정위원회’라 한다)의 심의를 거쳐 2012. 7. 13. 교습비등 조정명령 처분(이하 ‘이 사건 조정명령’이라 한다)을 하였다.

나. ‘교습비등 조정명령 이행여부 특별지도·점검 계획(지역사회협력과-3314)’에 따라 2012. 10. 18. 피청구인이 청구인의 교습소를 점검한 결과, 청구인은 조정명령 사항을 이행하지 않고, 초등 39천원, 중등 69천원, 고등 80천원을 초과징수(이하 ‘이 사건’이라 한다)하고 있음이 확인되었고, 피청구인은 2012. 12. 20. ‘교습비등 조정명령 미이행’을 이유로 경고와 벌점 30점 및 과태료 100만원의 처분(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)을 하였다.

2. 청구인 주장

가. 피청구인으로부터, 조정명령을 받은 이후 교습비 등록을 다시 해야 하고, 등록하지 않으면 행정처분 및 과태료가 부과된다는 사실을 고지 받은 적이 없다.

나. 2012.7.13.자 교습비 조정기준액을 초과하여 개별조정을 불허한다는 조정명령 처분을 통지받았고, 이에 청구인은 교습비 조정기준액을 준수한 기존의 교습비를 징수하였으므로 조정명령 불이행을 사유로 한 이 사건 처분은 가혹한 처분이다.

다. 피청구인의 ‘교습비등 조정명령 이행여부 특별지도점검 계획’에 따르면 ‘수업시수별 분당단가가 조정 기준 분당단가를 초과하지 않은 경우’는 ‘교습비등 변경미등록에 대한 행정처분을 한다’라고 되어있다.



라. 청구인은 교습비 등록요청 및 등록거부 과정없이 바로 교습비개별조정신청을 하였으므로, 교습비 등록요청을 하였다가 등록이 거부되자 교습비개별조정 신청을 하였다고 주장하는 피청구인의 업무처리에는 과실이 있다.

마. 교습비등 개별조정 기준인 ‘개별조정 조건표’는 학원과 교습소에 동일기준 적용 및 사회주의를 지향하여 헌법을 위반하는 등 오류가 있는 기준이다.

3. 피청구인 주장

가. 피청구인은 ‘조정명령 처분 통지’를 통해, 통지서가 도달하는 날로부터 조정명령의 효력이 발생하니 효력발생일 이후 조정명령 내용대로 교습비등을 징수하여야하고, 미이행시 행정처분 됨을 고지하였다.

나. 교습비 개별조정 신청 후 교습비등조정위원회의 심의를 거쳐 결과 통보 시 까지는 피청구인에 등록된 종전 교습비대로 징수하여야 하나, 교습비등 조정 명령 처분 통지를 받은 이후부터는 조정명령처분 내용대로 이행하여야 함에도 청구인은 조정명령 금액을 위반하여 교습비를 징수하였다.

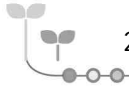
다. 「교습비등 조정명령 이행여부 특별지도점검 계획」에서 ‘수업시수별 분당단가가 조정 기준 분당단가를 초과하지 않는 경우 교습비등 변경미등록으로 행정처분한다’는 것은 등록하지 않은 과정의 교습비등을 징수한 사례라고 되어 있으며, 교습비등 초과징수의 사례는 조정명령 미이행으로 처분한다고 명백히 기록되어 있다.

라. 교습비등 조정명령의 원인이 되는 교습비 개별조정 신청을 2012. 3. 28. 청구인이 직접 하였고, 이에 교습비등조정위원회의 심의를 거쳐 교습비등 조정명령 처분 통지를 하였다.

마. 교습과정이 동일한 학원과 교습소는 동일한 교습비 조정기준액을 적용받고 있음에도 불구하고 개별조정 조건표가 학원과 교습소에 똑같이 적용한 것이 잘못이라는 신청인의 주장은 앞뒤가 맞지 않으며, 유보율과 순이익율 등은 최근 어려워진 학원업계의 특수한 사정을 반영하기 위한 것으로 청구인의 주장은 학원법의 취지에 기초하여 마련한 개별조정기준의 의도를 파악하지 못한 주장이다.

4. 관계법령

- 행정심판법 제2조, 제3조
- 질서위반행위규제법
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다)
[법률 제11690호, 2013.3.23, 타법개정]
- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령(이하 ‘령’이라 한다)[
[대통령령 제24423호, 2013.3.23, 타법개정]
- 대구광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례(이하 ‘조례’라 한다)
[대구광역시조례 제4325호, 2012.2.29, 일부개정]
- 대구광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙(이하 ‘규칙’이라 한다)
[대구광역시교육규칙 제628호, 2012.12.31, 일부개정]



5. 인정사실

청구인과 피청구인이 제출한 행정심판청구서 및 답변서 등의 기재내용을 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

- 가. 학원관계법령의 개정에 따라 피청구인은 청구인에게 2012. 3. 8. ‘교습비 조정기준액 변경 및 교습비등 변경 등록(신고) 안내’를 하여, 청구인은 2012. 3. 23. 교습비 조정기준액을 준수한 교습비를 신고하였고, 피청구인은 이를 수리하였다.
- 나. 청구인은 2012. 3. 28. 교습비 개별조정신청을 하였고, 이에 피청구인은 교습비가 과다하다고 인정하여 조정위원회의 심의를 거쳐 2012. 6. 11. ‘교습비등 조정명령처분 사전통지 및 의견제출’ 안내를 하였다. 청구인은 교습비등 조정명령 사전통지에 대한 구체적인 의견없이 ‘부가가치세면세사업자 수입금액증명서’와 ‘소득금액증명서’ 등 관련서류만을 의견제출기한을 경과하여 제출하였고, 청구인의 제출서류는 조정명령처분에 반영되지 않았다. 피청구인은 2012. 7. 13. 이 사건 조정명령을 하면서 ①조정명령처분의 원인이 되는 사실, ②조정명령의 처분내용, ③처분의 법적 근거, ④조정명령 효력 발생 시점, ⑤조정명령 주요 이행내용 등을 안내하였다.

▷ 교습비등 조정명령 처분통지 시행문(지역사회협력과 - 3195) 주요내용 발췌

<중략>

4. 이에 우리교육청에서는 귀 학원에 대하여 붙임 1. “교습비등 조정명령 처분 통지서”와 같이 조정명령을 통지하며, 조정명령은 조정명령 통지서가 도달하는 날로부터 조정명령의 효력이 발생하
미행으로 인한 불이익을 발생되지 않도록, 효력발생 즉시 아래와 같이 조정명령의 주요 이행내용을
이행하여 주시기 바라며, 미이행시 대구광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙
제12조에 의거 행정처분 됨을 알려드리니 양지하시기 바랍니다.

- 조정명령 주요 이행내용 -

- o 조정명령 내용대로 교습비등 게시표 즉시 게시
- o 효력발생일 이후 교습비등에 대해서는 조정명령 내용대로 교습비등 징수
- o 학부모에게 조정명령 내용(교습비 변경) 가정통신문 발송(권고사항)

5. 아울러 개별 학원에 대한 교습비등 개별조정 명령 사항은 우리청에서 직접 등록하오니 별도 변
경등록을 하실 필요는 없으며,

<중략>

다. 피청구인은 ‘교습비등 조정명령 이행여부 특별지도·점검 계획’에 의하여 2012. 10. 18. 청구인의 교습소를 점검한 결과, 청구인은 조정명령 사항을 이행하지 않고 초등 39천원, 중등 69천원, 고등 80천원을 초과징수하고 있음이 확인되었다. 이에 피청구인은 2012. 11. 13. ‘교습소 행정처분 및 과태료처분 사전 통지’를 하였고, 2012. 12. 4. 청구인의 의견제출을 접수하여 검토한 후, 2012. 12. 20. ‘교습비등 조정명령 미이행’을 이유로 이 사건 처분을 하였다.

라. 청구인은 이 사건 발생 당일인 2012. 10. 18. 교습비 변경신고(2012. 3. 23. 신고·수리된 교습비와 동일)를 하였고, 2012. 11. 6. 피청구인은 교습비 변경신고를 수리하였다.

마. 청구인이 이 사건 처분 중 과태료 100만원 부과 처분(이하 ‘이 사건 과태료 처분’이라 한다)에 대한 이의신청서를 2013. 2. 28. 피청구인에게 제출하였고, 피청구인은 2013. 3. 6. 대구지방법원에 이의제기를 통보하여 이 사건이 법원에 계류중이며, 청구인은 2013. 3. 27. 이 사건 행정심판을 청구하였다.



바. 이 사건 사안별 총교습시간, 교습비 및 분당단가 비교표는 다음과 같다.

교습 과정	교습 과목	'12.3.29. 신고 사항			개별조정신청 사항			조정명령 사항			점검당시 징수사항		
		총교습 시간 (분/월)	교습비 (월)	분당 단가	총교습 시간 (분/월)	교습비 (월)	분당 단가	총교습 시간 (분/월)	교습비 (월)	분당 단가	총교습 시간 (분/월)	교습비 (월)	분당 단가
보습	초등	1,640	180천원	110원	1,280	180천원	140원	1,280	141천원	110원	1,640	180천원	110원
	중등	1,480	200천원	136원	960	200천원	208원	960	131천원	136원	1,480	200천원	136원
	고등	1,480	250천원	177원	960	250천원	260원	960	170천원	177원	1,480	250천원	177원

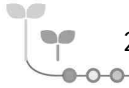
6. 이 사건 처분의 위법·부당 여부

가. 관계법령의 내용

- 1) 「행정심판법」제3조제1항에 따르면 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 행정심판을 청구할 수 있다고 되어 있다. 또한 과태료의 부과·징수 및 재판 등에 관한 사항을 규정하고 있는 「질서위반행위규제법」제5조의 규정에 의하면 과태료의 부과·징수, 재판 및 집행 등의 절차에 관한 다른 법률의 규정 중 이 법의 규정에 저촉되는 것은 이 법으로 정하는 바에 따른다고 하였고, 같은 법 제20조, 제21조, 제25조, 제28조의 규정에 의하면 행정청의 과태료 부과에 불복하는 자는 과태료 부과통지를 받은 날로부터 60일 이내에 해당 행정청에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기를 받은 행정청은 이의제기를 받은 날로부터 14일 이내에 이에 대한 의견 및 증빙서류를 첨부하여 관할 법원에 통보하여야 하고, 과태료 사건은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당사자의 주소지의 지방법원 또는 그 지원의 관할로 하며, 「비송사건절차법」제2조부터 제4조까지, 제6조, 제7조, 제10조 및 제24조부터 제26조까지의 규정은 이 법에 따른 과태료 재판에 준용한다고 되어 있다.

나. 판 단

- 1) 청구인은 이 사건 과태료 처분에 대한 이의신청서를 2013. 2. 28. 피청구인에게 제출하였으며, 「질서위반행위규제법」에 따라 피청구인은 2013. 3. 6. 대구지방법원에 이의제기를 통보하여 이 사건이 해당 법원에 계류중이므로, 이 사건 과태료 처분의 취소청구가 「행정심판법」의 행정심판 대상이 되는지 살펴보면, 청구인이 피청구인의 과태료 부과에 불복하여 2013. 2. 28. 피청구인에게 이의를 제기함으로써 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판을 받도록 되어 있으므로, 이 사건 처분 중 과태료 처분의 취소청구는 「행정심판법」에 의한 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 하여 제기된 부적법한 청구이다.
- 2) 학원법 제17조제2항의 규정에 의하면 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 그 교습소의 폐지를 명하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 교습의 정지를 명할 수 있다고 규정하고 있으며, 영 제20조제1항제8호의 규정에 의하면 교육감은 교습비등에 대한 조정명령을 교육장에게 위임하고 있고, 규칙 제12조제1항의 규정에 의하면 교습비등 조정명령을 1차 위반했을 경우 벌점 30점과 경고의 처분을, 행정처분일로부터 2년 이내 동일한 위반사항에 대하여 2차 위반했을 경우 벌점 35점과 정지 7일의 처분을, 3차 위반했을 경우 교습소 폐지 처분을 하도록 행정처분의 기준을 정하고 있다. 따라서 청구인은 규칙 제12조제1항의 규정에 따라 처분일로부터 2년 이내 동일한 위반에 대하여 이 사건 경고 및 벌점 처분이 선행처분으로 가중사유 또는 전제요건이 되어 반복 횟수별 벌점과 행정처분에 해당하는 후행처분을 받게 될 우려가 존재하므로, 청구인이 이 사건 경고 및 벌점 30점 처분의 취소를 구할 법률상의 이익은 있다할 것이다.
- 3) 피청구인은 2012. 6. 11. ‘이 사건 조정명령 사전통지 및 의견제출’과 2012. 11. 13. ‘이 사건 경고 및 벌점30점 처분 사전통지’를 통하여 「행정절차법」제21조 및 제22조의 규정에 의한 사전통지 를 모두 하였고, 청구인 또한 기한을 넘겨 관련 서류를 제출(교습비등 조정명령처분 사전통지에 대한 의견제출)



하거나 이 사건 경고 및 벌점 30점에 대한 의견제출을 하였으므로, 피청구인의 이 사건 경고 및 벌점 30점 처분에는 절차상 위법함을 확인하기 어렵다.

4) 피청구인은 ‘이 사건 조정명령 사전통지 및 의견제출’과 ‘이 사건 조정명령’을 하면서 청구인에게 조정명령 효력 발생 시점, 효력 발생에 따른 조정명령 주요 이행내용 등을 충분히 안내하였고, 학원법 제14조제1항의 규정에 의하면 교습소를 설립·운영하려는 자는 교습비등을 교육감에게 신고하여야 하고 이를 변경하려는 경우에도 또한 같으며, 학원법 제15조제4항의 규정에 의하면 교육감에게 신고한 교습비등을 초과한 금액을 징수하여서는 아니 된다고 규정하고 있다. 따라서 청구인은 조정명령 효력발생일 이후부터 조정명령 내용대로 교습비를 징수하여야 하고, 조정명령과 달리 교습비를 징수하고자 할 때에는 변경신고를 하여야 하며, 변경신고를 하지 않은 경우 교습비등 초과징수로 처분 받을 수 있음을 충분히 인지 할 수 있는 상태였다는 점을 고려하면, 이 점에 대한 청구인의 주장은 이유없다 할 것이다.

5) 청구인은 2012. 3. 28. 교습비등 신고서, 상가임대차 계약서 사본 등을 첨부한 교습비등 개별조정신청서를 피청구인에게 제출하였고, 피청구인은 청구인의 교습비 조정신청이 영 제17조의2제2항의 규정에 의한 교습비등 조정기준액을 초과하여 과다하고 판단하고, 영 제17조의2제1항의 규정에 의하여 청구인이 제출한 자료를 분석, 평가하기 위한 조정위원회의 심의를 거쳐 이 사건 조정명령을 하였으므로, 피청구인의 처분에 위법·부당한 사함을 찾아보기 어렵다.

6) 청구인이 피청구인의 교습비 조정기준액을 준수하였다 하더라도 교습소의 교습비등은 학원법 제14조제1항, 영 제13조제1항과 제14조의 규정에 의하여 교육감에게 신고하여야 하고, 신고사함을 변경하려는 경우에도 또한 같으며, 이 사건과 같이 학원법 제15조제6항의 규정에 의한 교습비등의 조정명령을 받은 경우 이를 준수하여야 하는 것이다. 피청구인이 이 사건 조정명령을 하면서 청구인이 처분을 인지하고 이행할 수 있도록 충분히 안내하였고, 학원법 제17조제2항제4호와 제23조제1항제6호, 영 제21조 별표5의 규정에 의하면 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 행정처분과 과태료 부과 처분을 하도록 규정되어 있으므로 청구인이 이 사건 조정명령을 준수하지 않고 자의로 늘린 월 교습시간에 피청구인의 교습비 조정기준액을 곱하여 산출한 교습비를 학습자들로부터 징수한 것이 명백한 이상, 이 사건 경고 및 벌점 30점의 행정처분을 위법·부당하다고 할 수 없을 것이다.

6) 학원법 제2조제1호 내지 제3호의 규정에 따르면 학원, 교습소, 개인과외교습자를 나누어 규정하고 있고, 학원법 제2조의2내지 제15조의 규정에 따라 학원, 교습소, 개인과외교습자의 교습과정 일수, 학습자 수, 설립방법, 시설기준, 교습과목 등을 다르게 규정하고 있으나, 학원법 제15조의 규정에 의하면 교습비등은 학원, 교습소, 개인과외교습자를 구분하여 규정하고 있지 않다. 또한 학원법 제2조제6호 및 영 제3조의2 별표1의 규정에서 교습비의 정의와 교습비에 포함되는 경비를 규정하면서 학원, 교습소, 개인과외교습자를 구분하고 있지 않다. 이와 같이 학원 관련법령에 학원, 교습소, 개인과외교습자의 교습비 산정내역은 따로 구분하고 있지 않으므로 피청구인이 교습비 조정기준액의 개별조정기준을 학원(보습학원)과 교습소를 동일하게 적용하는 것을 두고 오류가 있는 기준이라 하기 어렵다.

7. 결 론

그렇다면, 이 사건 심판청구 중 과태료 100만원 처분 취소청구는 행정심판의 대상이 아닌 사함을 대상으로 제기되어 부적법하므로 이를 각하하고, 청구인의 경고와 벌점30점 처분 취소청구는 받아들이지 않기로 하여 주문과 같이 재결한다.



학원비 보상 이행청구
[국민권익위원회 중앙행심2013-04573, 2013.4.23., 각하]

【재결요지】

- 청구인이 피청구인에게 학원비 환급 신청을 해 달라는 신청을 하여 피청구인이 그러한 신청을 받고도 상당기간 내에 일정한 처분을 하지 않았다거나 신청을 거부하였다고 볼 만한 객관적 자료가 확인되지 않으므로 의무이행심판의 대상이 되는 거부처분 또는 부작위가 존재한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 심판청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 한 부적법한 청구이다.

【주문】

- 이 사건 심판청구를 각하한다.

【청구취지】

- 피청구인은 청구인에게 학원비 72만원을 보상하라.

【이유】

1. 사건개요

청구인은 피청구인이 자활센터 자활근로자 고용보험을 허가취소하여 학원비 72만원을 환급받지 못하게 되었다는 이유로 학원비 72만원을 보상해 달라는 취지로 이 사건 행정심판을 청구하였다.

2. 청구인 주장

청구인은 피청구인이 자활센터 자활근로자 고용보험을 허가 취소하여 학원비를 환급받지 못하게 되었으므로 피청구인은 청구인에게 학원비를 보상해야 한다.

3. 관계법령

행정심판법 제2조, 제3조, 제5조

4. 인정사실

청구인은 이 사건 청구시 행정심판청구서 외에 이 사건 청구와 관련된 입증자료를 제출하지 않았고 청구인은 피청구인에게 학원비 환급을 신청한 적이 없고 처분을 받은 사실도 없는 것으로 확인된다.

5. 이 사건 심판청구의 적법 여부

가. 「행정심판법」 제2조 및 제3조 제1항에 따르면 행정심판은 행정청의 처분이나 부작위에 대하여 청구할 수 있다고 되어있고, 같은 법 제5조 제3호에 따르면 의무이행심판은 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다고 되어 있다.

나. 청구인은 환급받지 못한 학원비를 보상해달라는 취지로 이 사건 심판을 청구하였으나, 청구인이 제기한 이 사건 심판청구는 행정심판의 종류 중에서 의무이행심판이라 할 것인데, 의무이행심판을 청구하기 위해서는 그 전제로서 의무이행심판의 대상이 되는 부작위나 거부처분이 존재하여야 하는바, 청구인이 피청구인에게 학원비 환급 신청을 해 달라는 신청을 하여 피청구인이 그러한 신청을 받고도 상당기간 내에 일정한 처분을 하지 않았다거나 신청을 거부하였다고 볼 만한 객관적 자료가 확인되지 않으므로 의무이행심판의 대상이 되는 거부처분 또는 부작위가 존재한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 심판청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 한 부적법한 청구이다.

6. 결론

그렇다면, 이 사건 심판청구는 심판청구요건을 갖추지 못한 부적법한 청구이므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 재결한다



4. 법원판례 사례

학원등록거부처분등취소(제2종 근린생활시설에서 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 운영한 것이 건축물이 불법 용도변경에 해당하는지가 다투어진 사건)

[대법원 2018. 6. 28. 선고, 2013두15774, 판결]

【판시사항】

- [1] 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 사람이 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 학교교과교습학원으로 등록하려고 할 때, 관할 행정청이 위 법률에 따른 등록 요건을 갖춘 학원의 등록 수리를 거부할 수 있는지 여부(소극)
- [2] 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 학교교과교습학원의 등록 요건을 갖춘 댄스스포츠학원이 건축법상 위락시설의 일종인 무도학원에 해당하는지 여부(소극)

【판결요지】

- [1] ‘무용’이나 ‘댄스스포츠’를 교습하는 학원이 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다)에서 규율하는 학원에 해당함은 분명하다. 초·중등교육법 제23조에 따른 학교교육과정에 포함되어 있는 ‘무용’이나 ‘댄스스포츠’를 교습하는 학원은 학원법상 학교교과교습학원으로서 예능 분야 내 예능 계열에서 무용을 교습하는 학원에 해당한다. 학교교과교습학원 외에 평생교육이나 직업교육을 목적으로 ‘무용’이나 ‘댄스스포츠’를 교습하는 학원은 학원법상 기에 분야 내 기에 계열의 평생직업교육학원에 해당한다.
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2] 학원의 종류별 교습과정 중 평생직업교육학원의 교습과정에 속하는 댄스에 관하여 ‘체육시설의 설치·이용에 관한 법률에 따른 무도학원업 제외’라는 단서 규정은 그 규정의 체계와 위치를 고려하면, 댄스를 교습하는 평생직업교육학원의 범위만을 제한하고 있을 뿐이고 무용을 교습하는 학교교과교습학원의 범위는 제한하지 않고 있다고 볼 수 있다. 따라서 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 자가 학원법상 학교교과교습학원으로 등록하려고 할 때에, 관할 행정청은 그 학원이 학원법에 따른 학교교과교습학원의 등록 요건을 갖춘 이상 등록의 수리를 거부할 수 없다고 보아야 한다.
- [2] 건축물 용도 규정을 비롯한 관련 규정의 내용, 체계, 취지를 고려하면 건축법이 무도학원을 다른 학원과 별도로 위락시설로 분류하는 취지는 무도학원이 선량한 풍속을 해칠 우려가 크다는 점을 중요하게 고려하고 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 건축법상 위락시설의 일종인 무도학원은 원칙적으로 유료로 무도(춤)의 교습이 이루어지는 시설을 지칭한다고 볼 수 있다. 다만 교습 대상과 내용, 교습 시설의 설립·운영에 대한 관련 법령의 규정 내용과 취지, 풍속 관련 법령의 규제 대상 등을 종합적으로 살펴볼 때 선량한 풍속을 해칠 우려가 없다고 인정되는 때는 예외적으로 건축법상 위락시설의 일종인 무도학원에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.
 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다) 제5조는 학원설립·운영자에게 학원의 교육환경을 깨끗하게 유지·관리할 의무를 부과하고, 동일한 건축물 안에서 ‘학교교과교습학원’과 유해업소 [원칙적으로 구 학교보건법(2016. 2. 3. 법률 제13946호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 정한 학교환경위생 정화구역에서 금지되는 행위를 하거나 시설을 갖춘 영업소를 말한다]의 혼재를 금지하거나 제한하고 있다. 또한 학원법에 의한 학원은 풍속영업의 규제에 관한 법률, 청소년 보호법, 구 학교보건법 등 풍속 관련 법령의 규제 대상에서 제외되어 있다. 이러한 관계 법령의 규정 내용과 체계를 종합하면, 학원법상 학교교과교습학원에서는



초·중등교육법에 따른 학교교육과정에 포함되어 있거나 그 밖에 선량한 풍속을 침해할 우려가 없는 댄스 과목만을 교습할 수 있고, 학원법상 학원에서는 청소년을 대상으로 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 댄스 과목을 교습할 수 없다고 보아야 한다. 따라서 적어도 학원법상 학교교과교습학원의 등록 요건에 해당하면 건축법상 위락시설의 일종인 무도학원에는 해당하지 않는다.

【참조조문】

- [1] 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호, 제2조의2, 제6조 제1항, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2], 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제1조, 제2조, 제3조, 제10조 제1항 제2호, 제2항, 제20조 제1항, 제38조 제2항 제1호, 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령 제6조 [별표 2] 제7호
- [2] 건축법 제1조, 제2조 제2항, 제11조, 제19조, 구 건축법 시행령(2014. 11. 28. 대통령령 제25786호로 개정되기 전의 것) 제3조의4 [별표 1], 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호, 제2조의2, 제5조, 제6조 제1항, 풍속영업의 규제에 관한 법률 제2조, 풍속영업의 규제에 관한 법률 시행령 제2조, 청소년 보호법 제2조 제5호, 구 학교보건법(2016. 2. 3. 법률 제13946호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항(현행 삭제), 초·중등교육법 제23조

댄스스포츠학원의설립·운영등록신청의반려처분취소청구(국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 평생직업교육학원으로 등록할 수 있는 지가 다투어진 사건)
[대법원 2018. 6. 21. 선고, 2015두48655, 전원합의체 판결]

【판시사항】

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2] ‘학원의 교습과정’ 중 평생직업교육학원의 교습과정에 속하는 댄스에 관하여 ‘체육시설의 설치·이용에 관한 법률에 따른 무도학원업 제외’라는 단서 규정과 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령 제6조 [별표 2] 제7호의 ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 학원은 제외’라는 단서 규정의 해석과 효력 / 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 사람이 체육시설의 설치·이용에 관한 법률상 무도학원업으로 신고하거나 또는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 평생직업교육학원으로 등록하려고 할 때, 관할 행정청이 소관 법령에 따른 신고 또는 등록의 요건을 갖춘 학원의 신고 또는 등록의 수리를 거부할 수 있는지 여부(소극)

【판결요지】

- [다수의견] (가) 관계 법령들 사이에 모순·충돌이 있는 것처럼 보일 때 그러한 모순·충돌을 해소하는 법령해석을 제시하는 것은 법령에 관한 최종적인 해석권한을 부여받은 대법원의 고유한 임무이다.

만일 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령(이하 ‘학원법 시행령’이라 한다) 제3조의3 제1항 [별표 2] ‘학원의 교습과정’ 중 평생직업교육학원의 교습과정에 속하는 댄스에 관하여 ‘체육시설의 설치·이용에 관한 법률에 따른 무도학원업 제외’라는 단서 규정(이하 ‘학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정’이라 한다)의 의미를 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 체육시설의 설치·이용에 관한 법률(이하 ‘체육시설법’이라 한다)상 무도학원업으로 신고할 수 있는 때는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다)의 적용을 배제하는 규정이라고 해석하게 되면, 체육시설법 시행령 제6조 [별표 2] 제7호의 ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 학원은 제외’라는 단서 규정(이하 ‘체육시설법 시행령 무도학원업의 범위 단서



규정'이라 한다)의 의미도 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 학원법상 평생직업교육학원으로 등록할 수 있는 때는 체육시설법의 적용을 배제하는 규정이라고 해석하여야 하고, 이렇게 해석할 경우 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 두 법령 중 어느 하나에 따라 등록하거나 신고하는 것이 모두 불가능해지는 결과에 도달하게 된다. 이러한 결과는 댄스학원을 개설·운영하려는 사람의 직업의 자유나 영업의 자유 등 기본권을 부당하게 제한하거나 침해하는 것이므로 허용될 수 없다. 특히 신고 없이 체육시설법상 체육시설을 설치·운영하는 행위(체육시설법 제38조 제2항 제1호)와 등록 없이 학원법상 학원을 설립·운영하는 행위(학원법 제22조 제1항 제1호)가 형사처벌대상으로 규정되어 있는 점을 고려하면 더욱 그러하다. 따라서 이러한 해석은 헌법상 직업의 자유나 법률의 위임 취지에 배치되므로 채택할 수 없다.

국가의 법체계는 그 자체로 통일체를 이루고 있으므로 상·하규범 사이의 충돌은 최대한 배제하여야 하고, 또한 규범이 무효라고 선언될 경우에 생길 수 있는 법적 혼란과 불안정 및 새로운 규범이 제정될 때까지의 법적 공백 등으로 인한 폐해를 피하여야 할 필요성에 비추어 보면, 하위법령의 규정이 상위법령의 규정에 저촉되는지 여부가 명백하지 아니한 경우에, 관련 법령의 내용과 입법 취지 및 연혁 등을 종합적으로 살펴 하위법령의 의미를 상위법령에 합치되는 것으로 해석하는 것이 가능한 경우라면, 하위법령이 상위법령에 위반된다는 이유로 쉽게 무효를 선언할 것은 아니다. 마찬가지로 이유에서, 어느 하나가 적용우위에 있지 않은 서로 다른 영역의 규범들 사이에서 일견 모순·충돌이 발생하는 것처럼 보이는 경우에도 상호 조화롭게 해석하는 것이 가능하다면 양자의 모순·충돌을 이유로 쉽게 어느 일방 또는 쌍방의 무효를 선언할 것은 아니다.

앞서 본 바와 같은 부당한 해석 결과를 방지하는 한편, 두 시행령 단서 규정의 형식과 연혁 등을 고려하여 그 의미를 상호 조화롭게 이해하려면, '체육시설법 시행령 무도학원업의 범위 단서 규정'은 성인을 대상으로 국제표준무도를 교습하는 학원이 학원법상 학원의 요건을 갖추어 등록을 마친 때는 체육시설법이 별도로 적용되지 않는다는 점을 확인적으로 규정한 것이고, 나아가 '학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정'도 성인을 대상으로 국제표준무도를 교습하는 학원이 체육시설법상 무도학원업의 요건을 갖추어 신고를 마친 때는 학원법이 별도로 적용되지 않는다는 점을 확인적으로 규정한 것으로 해석함이 타당하다.

(나) 따라서 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 자가 체육시설법상 무도학원업으로 신고하거나 또는 학원법상 평생직업교육학원으로 등록하려고 할 때에, 관할 행정청은 그 학원이 소관 법령에 따른 신고 또는 등록의 요건을 갖춘 이상 신고 또는 등록의 수리를 거부할 수 없다고 보아야 한다.

[대법관 조희대의 별개의견] (가) 학원법 제2조의2 제2항은 “학원의 종류별 교습과정의 분류”를 대통령령으로 정하도록 위임하고 있을 뿐인데, 학원법 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2] ‘학원의 교습과정’에서는 단순히 학원의 종류별 교습과정을 분류하는 데 그치지 않고, 평생직업교육학원의 교습과정의 하나로 ‘댄스(체육시설법에 따른 무도학원업 제외)’라고 규정하여 댄스학원의 범위를 제한하는 단서 규정을 두었다.

이러한 단서 규정은 체육시설법상 무도학원업에 해당하는 경우 학원법상 평생직업교육학원으로 등록하고 운영할 수 없도록 하려는 취지로서, 모법의 위임 내용을 벗어나는 것으로 보일 뿐만 아니라, 국제표준무도를 교습하는 댄스학원을 학원법상 평생직업교육학원으로 등록하고 운영하려는 댄스학원 설립·운영자의 직업의 자유를 제한하고 있다. 학원법의 위임 취지와 기본권 제한의 법률유보 원칙(헌법 제37조 제2항)을 고려할 때, 모법의 분명한 위임 없이 시행령에서 직업의 자유를 제한하는 규정을 두는 것은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

학원법과 체육시설법은 입법 목적과 규제의 평면이 다르고, 국제표준무도가 1999. 3. 31. 체육시설법의 개정으로 ‘체육활동’의 하나로 편입되었다고 하더라도 예능으로서의 속성을 그대로 지니고 있으므로, 국제표준무도를 교습하는 학원이 학원법상 학원의 요건을 충족하면 체육시설법이 아니라 학원법이 적용된다고 보아야 한다.



학원법의 위임 내용과 취지를 학원법의 입법 목적과 규정 내용, 체계는 물론이고 체육시설법령과의 관계 등과 종합하여 고려하면, ‘학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정’은 모법의 위임범위를 벗어나 위임 없이 제정된 것이어서 무효라고 보아야 한다.

(나) ‘학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정’이 무효이므로, 국제표준무도를 교습하는 학원이 학원법 제2조 제1호에서 정한 학원의 요건을 충족하는 한 학원법이 적용된다. 따라서 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 자가 학원법상 평생직업교육학원으로 등록하려고 할 때에, 관할 행정청은 그 학원이 학원법상 평생직업교육학원의 등록 요건을 갖춘 이상 등록의 수리를 거부할 수 없다고 보아야 한다.

[대법관 박상옥, 대법관 김재형의 별개의견] (가) 국민의 기본권 제한에 관한 둘 이상의 법령 규정이 정면으로 서로 모순되어 법관에 의한 조화로운 해석이 불가능하고 그 규정들이 상위법과 하위법, 구법과 신법, 일반법과 특별법의 관계에 있지도 않아 어느 하나가 적용된다는 결론을 도출하는 것도 불가능한 경우가 있다. 이러한 때는 그 규정들 모두 법치국가원리에서 파생되는 법질서의 통일성 또는 모순금지 원칙에 반한다고 볼 수 있다. 그 결과 국민의 기본권이 부당하게 제한된다면 서로 모순·충돌하는 범위에서 그 규정들의 효력을 부정해야 한다.

요컨대 두 규정이 모순·충돌하는 경우에 조화로운 해석으로 해결할 수도 없고 어느 한쪽이 우위에 있다고 볼 수도 없다면 두 규정 모두 효력이 없다고 보아야 한다. 이는 법률뿐만 아니라 시행령에 대해서도 마찬가지이다.

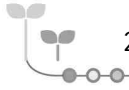
‘체육시설법 시행령 무도학원업의 범위 단서 규정’은 학원법상 댄스학원의 개념요건을 충족한 무도학원이 학원법의 적용을 받을 것이라는 전제에서 체육시설법의 적용대상에서 배제하였다. ‘학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정’ 역시 체육시설법상 무도학원의 개념요건을 충족한 댄스학원이 체육시설법의 적용을 받을 것이라는 전제에서 학원법의 적용대상에서 배제한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 두 시행령 규정이 서로 그 책임을 미루어 규제 또는 규율의 공백이 발생하였고 두 규정이 예정한 각 전제 요건이 충족되지 않는다.

따라서 ‘체육시설법 시행령 무도학원업의 범위 단서 규정’과 ‘학원법 시행령 댄스학원의 범위 단서 규정’은 어느 하나의 효력이 우선하지 않으면서 서로 모순·충돌하는 관계로서, 법치국가원리에서 파생되는 법질서의 통일성이나 모순금지 원칙에 반하고 국민의 기본권을 부당하게 제한하므로, 그 모순·충돌하는 범위에서 두 규정은 모두 효력이 없다고 보아야 한다.

(나) 그러므로 국제표준무도를 교습하는 학원을 설립·운영하려는 자는 영업 목적에 따라 체육시설법상 무도학원과 학원법상 평생직업교육학원 중에서 어느 하나를 선택하여 체육시설업 신고 또는 학원 등록을 마친 후 영업을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

【참조조문】

- 헌법 제15조, 제37조 제2항, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제1조, 제2조 제1호, 제2조의2, 제6조 제1항, 제22조 제1항 제1호, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2], 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제1조, 제2조, 제3조, 제10조 제1항 제2호, 제2항, 제20조 제1항, 제38조 제2항 제1호, 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령 제6조 [별표 2] 제7호



학원의설립·운영및과외교습에관한법률위반
[대법원 2017. 2. 9. 선고, 2014도13280, 판결]

【판시사항】

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 등록 대상이 되는 ‘학원’의 의미 / 유아나 장애인을 대상으로 교습하는 학원을 제외한 같은 법상 학원에 해당하는 경우, 2011. 7. 25. 개정된 같은 법이 시행된 후에는 초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 지식·기술(기능을 포함한다)·예능을 교습하기만 하면 학교교육과정을 교습하지 아니하더라도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 등록 대상이 되는지 여부(적극)

【판결요지】

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(2011. 7. 25. 법률 제10916호로 개정된 것, 이하 ‘학원법’이라 한다) 제2조 제1호, 제6조, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령(2011. 10. 25. 대통령령 제23250호로 개정된 것, 이하 ‘학원법 시행령’이라 한다) 제3조의3 제1항, 제2항, 제5조 제2항 제3호, 제3항 제3호의 규정 내용에 따르면, 학원법의 등록 대상이 되는 학원은 학원법 시행령 [별표 2]에 정하여진 교습과정 내지 그와 유사하거나 그에 포함된 교습과정을 가르치거나 위 교습과목의 학습장소로 제공된 시설만을 의미하는 것으로 제한하여 해석함이 타당하다.

위 법리와 2011. 7. 25. 개정된 학원법 제2조의2 제1항 제1호, 2011. 10. 25. 개정된 학원법 시행령 [별표 2] 등 규정의 개정 경과 및 내용·취지에 따라 살펴보면, 유아나 장애인을 대상으로 교습하는 학원을 제외한 학원법 소정의 학원, 즉 ‘30일 이상의 교습과정에 따라 지식·기술(기능을 포함한다, 이하 같다)·예능을 교습하거나 학습장소로 제공되는 시설’이라는 조건을 충족하는 경우, 2011. 7. 25. 학원법이 개정되기 전에는 초·중등교육법 제23조에 따른 학교교육과정을 교습하여야만 ‘학교교과교습학원’의 범주에 포함되어 학원법상 등록의 대상이 되었으나, 2011. 7. 25. 개정된 학원법이 시행된 후에는 초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 학생을 대상으로 지식·기술·예능을 교습하기만 하면 학교교육과정을 교습하지 아니하더라도 ‘기타분야 기타계열’의 ‘학교교과교습학원’에 포함되어 학원법상 등록의 대상이 되었다고 보아야 한다.

【참조조문】

- 구 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(2011. 7. 25. 법률 제10916호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호, 제2조의2 제1항 제1호, 제2항, 제6조, 제22조 제1항 제1호, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제1조, 제2조 제1호, 제2조의2 제1항 제1호, 제2항, 제6조, 제22조 제1항 제1호, 구 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령(2011. 10. 25. 대통령령 제23250호로 개정되기 전의 것) 제3조의2 제1항 [별표 1](현행 제3조의3 제1항 [별표 2] 참조), 제2항(현행 제3조의3 제2항 참조), 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제3조의3 제1항 [별표 2], 제2항, 제5조 제2항 제3호, 제3항 제3호, 초·중등교육법 제2조, 제23조



학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 위반
[대법원 2013. 12. 26. 선고, 2012도1268, 판결]

【판시사항】

- 구 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에서 정한 ‘교습소’의 학습자에 초등학교 취학 전의 유아가 포함되는지 여부(소극)

【판결요지】

- 구 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(2011. 7. 25. 법률 제10916호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 학원법’이라 한다)은 제2조 제2호에서 ‘교습소’란 제4호에 따른 과외교습을 하는 시설로서 학원이 아닌 시설을 말한다고 규정하고, 같은 조 제4호에서 ‘과외교습’이란 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험 준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위를 말한다고 규정하고 있다. 이러한 법령의 내용에 의하면, 구 학원법에서 정하는 ‘과외교습’의 대상자에는 초등학교 취학 전의 유아가 제외됨이 분명하므로, ‘과외교습’을 전제로 하고 있는 ‘교습소’의 학습자에는 초등학교 취학 전의 유아가 포함되지 아니한다.

【참조조문】

- 구 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(2011. 7. 25. 법률 제10916호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호, 제4호, 제14조 제1항, 제22조 제1항 제3호

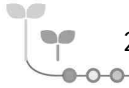
스터디카페가 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」상 등록을 요하는 독서실인가 문제된 사건
[대법원 2023. 2. 2. 선고 2021도16198 판결]

【판시사항】

- ‘30일 이상 학습장소로 제공되는 시설인 독서실’이 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률상 등록 대상인 학원에 해당하는지 판단하는 방법
 피고인이 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제6조 제1항에 따른 등록을 하지 않은 채 학원에 해당하는 독서실인 스터디카페를 운영하였다는 이유로 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, 위 스터디카페는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호가 규정한 ‘30일 이상 학습장소로 제공되는 시설’에 해당한다고 보기 어려우므로, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

【판결요지】

- 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법령의 규정 체계와 입법 연혁, ‘학원’과 ‘독서실’을 구분하는 타 법령의 규정, 학원(학원)의 사전적 의미 및 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다)의 입법 목적 등을 종합적으로 고려하면, ‘30일 이상 학습장소로 제공되는 시설인 독서실’이 학원법상 등록 대상인 학원에 해당하는지는 그 기능이나 목적이 ‘지식·기술·예능을 교습하는 시설’에 준할 정도에 이르러야 하는바, 당해 시설의 이용 목적이 학습으로 제한되거나 관리자가 학습 이외의 목적을 위한 이용을 금지하는지, 당해 시설의 구조·비품 등이 주로 학습 환경 조성에 맞추어져 있는지, 학습 이외의 목적으로 이용되는 공간·시설의 존부와 면적, 제공되는 서비스의 내용, 이용자들의 대금 지급 방식과 이용 목적, 그 밖의 이용 실태 등을 종합적으로 고려하여 엄격하게 해석하여야 한다.



피고인이 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 ‘학원법’이라 한다) 제6조 제1항에 따른 등록을 하지 않은 채 학원에 해당하는 독서실인 스터디카페를 운영하였다는 이유로 학원법 위반으로 기소된 사안에서, 위 스터디카페 중 ‘스터디존’의 경우 좌석별로 칸막이가 설치된 책상과 의자가 배치되어 있고, 이용자가 지정한 좌석에 대한 요금을 결제하면 일정 시간 그 좌석을 독점적으로 이용할 수 있다는 측면에서 독서실과 유사한 측면이 있기는 하나, 위 스터디카페에는 ‘스터디존’ 외에도 컴퓨터를 사용할 수 있는 ‘PC존’, 소모임 등을 할 수 있는 ‘스터디룸’은 물론, 이용자들이 커피나 구운 계란 등 간식을 구매하여 취식할 수 있는 공간도 존재하는 점, 위 스터디카페의 이용 목적이 ‘학습’으로 제한되어 있다거나 피고인이 위 스터디카페에서 학습 외의 활동을 금지하였다고 볼 자료가 없어, 손님들이 개인적인 업무 처리나 여가시간 활용 등을 위해 ‘스터디존’을 이용하는 것도 가능했을 것으로 보이는 점, 위 스터디카페의 홍보 전단지에도 ‘편안하고 쾌적한 분위기’를 강조하면서 ‘고등학생·대학생, 취업준비생 외에 일반인에게도 시간제로 공간 대여를 하고 소모임 등을 위해 스터디룸을 대여한다.’는 취지로 기재되어 있으며, 실제 여성들이 소모임을 위해 위 스터디룸을 이용한 경우도 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 위 스터디카페는 학원법 제2조 제1호가 규정한 ‘30일 이상 학습장소로 제공되는 시설’에 해당한다고 보기 어려우므로, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

【참조조문】

- 구 사설강습소에 관한 법률(1970. 8. 3. 법률 제2209호로 개정되기 전의 것) 제2조(현행 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호 참조), 구 사설강습소에 관한 법률(1975. 12. 31. 법률 제2833호로 개정되기 전의 것) 제2조(현행 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호 참조), 구 사설강습소에 관한 법률 시행령(1990. 3. 3. 대통령령 제12940호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호(현행 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호 참조), 제3호(현행 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제4호 참조), 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호, 제2조의2 제1항, 제6조 제1항, 제13조 제2항, 제18조 제1항, 제22조 제1항 제1호, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제4호, 제5조 제2항, 제3항, 조세특례제한법 제7조 제1항 제1호 (호)목, 지방세특례제한법 제101조 제1항 제1호 (호)목, 건축법 시행령 제34조 제2항 제2호, 제61조 제1항 제2호, 택지개발촉진법 시행령 제7조 제4항 제2호 [2] 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조 제1호, 제6조 제1항, 제22조 제1항 제1호, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제4호, 형사소송법 제325조

SECTION

VII

◀◀◀ 2024 학원업무편람

학원업무통합시스템

- 1. 교육지원청 담당자 매뉴얼 534
- 2. 학원장, 교습소장 매뉴얼 542

충청남도교육청 학원업무통합시스템

매뉴얼

(교육지원청 담당자용)





1. 교육지원청 담당자 매뉴얼

1. 로그인

가. 교육청에서 부여받은 아이디/비밀번호로 로그인

충청남도교육청 학원업무통합시스템

충청남도 학원, 교습소의 업무가 보다 편리해집니다.

부가서비스

로그인

로그인하시면 더욱더 많은 정보와 서비스를 이용하실 수 있습니다.

학원, 교습소, 개인과의 담당자

아이디와 비밀번호를 부여받은 학원, 교습소, 개인과의 담당자만 이용 가능합니다.

* 아이디

* 비밀번호

로그인

교육청 담당자

아이디와 비밀번호를 부여받은 교육청담당자만 이용 가능합니다.

* 아이디

* 비밀번호

로그인

나. 오른쪽 상단 미확인문서, 자료집계 현황 확인 가능

충청남도교육청 학원업무통합시스템

충청남도 학원, 교습소의 업무가 보다 편리해집니다.

공지사항

서식받기

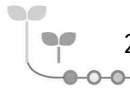
* [전면] 감염병(유행성) 위기경보 단계 격상 발령 확인 등에 발령(관) 2023.04.21

* [전면] 실내 마스크 착용의무 추가 조항에 따른 학원 내 코로나19 ... 2023.03.21

* [전면] 학원 교습소 등 코로나19 감염예방 관리 안내서(제3판) 배포 2023.02.23

* [전면] [발령] 코로나19 관련 사회적 거리두기 연장에 따른 학원 등... 2020.04.23

* [전면] [안내] 코로나19 관련 소독·방역시 사용자, 용품들 관리 주... 2020.03.27



2. 학원, 교습소, 개인과외 등록하기

가. 오른쪽 상단 업무관리 → 등록하기

충청남도교육청 학원업무통합시스템

충청남도 학원, 교습소의 업무가 보다 편리해집니다.

공지사항 + 서식받기 +

- * [좌면] 관악병(원목스) 위기관리 단계 격상 발령 학원 등에 일함(문... 2023.04.21
- * [좌면] 실내마스크 착용 의무 추가 포함에 따른 학원 내 코로나19... 2023.03.21
- * [좌면] 학원 교습소 등 코로나 19 감염예방 관리 안내서(제3판) 배포 2023.02.23
- * [좌면] [문림] 코로나19 관련 사회적 거리두기 연장에 따른 학원 등... 2020.04.23
- * [좌면] [좌면] 코로나19 관련 소득 별역시 사용자, 유흥업 관련 주... 2020.02.27

충청남도교육청 학원업무통합시스템

충청남도 학원, 교습소의 업무가 보다 편리해집니다.

업무관리 | 학원

최초 등록일자 + 상태 선택

50 / 페이지 검색조건선택 + 검색 새로고침

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 끝

● 총 : 1,760건 ● PAGE : 1/36

아이디	등록번호	최초 등록일자	학원명	상태	담당자(담당인명)	연락처	휴대전화
1000000001	1000000001	2023-04-21	충청남도교육청 학원업무통합시스템	정상	충청남도교육청 학원업무통합시스템	010-1234-5678	010-1234-5678
1000000002	1000000002	2023-04-21	충청남도교육청 학원업무통합시스템	정상	충청남도교육청 학원업무통합시스템	010-1234-5678	010-1234-5678
1000000003	1000000003	2023-04-21	충청남도교육청 학원업무통합시스템	정상	충청남도교육청 학원업무통합시스템	010-1234-5678	010-1234-5678
1000000004	1000000004	2023-04-21	충청남도교육청 학원업무통합시스템	정상	충청남도교육청 학원업무통합시스템	010-1234-5678	010-1234-5678



나. 정보 등록 후 생성된 아이디/임시비밀번호 전송

충청남도교육청 학원업무통합시스템

충청남도 학원, 교육소의 업무가 보다 편리해집니다.

업무관리

학원

* 학원-교육소/개인관리

학원

교육소

개인관리

* 문자관리

문자발송

발송관리

* 등록번호

* 최초 등록일자

* 학원명

* 상태

상태선택 *

우편번호

주소

교육과정

장원

실장자(법인)명

면적치

휴대전화

발소일자

발소(변경) 사유

추가 삭제

수신

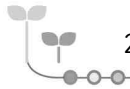
수신

수신

저장

취소

- 휴대전화 번호 다중 입력 및 수신 받을 번호 선택 가능



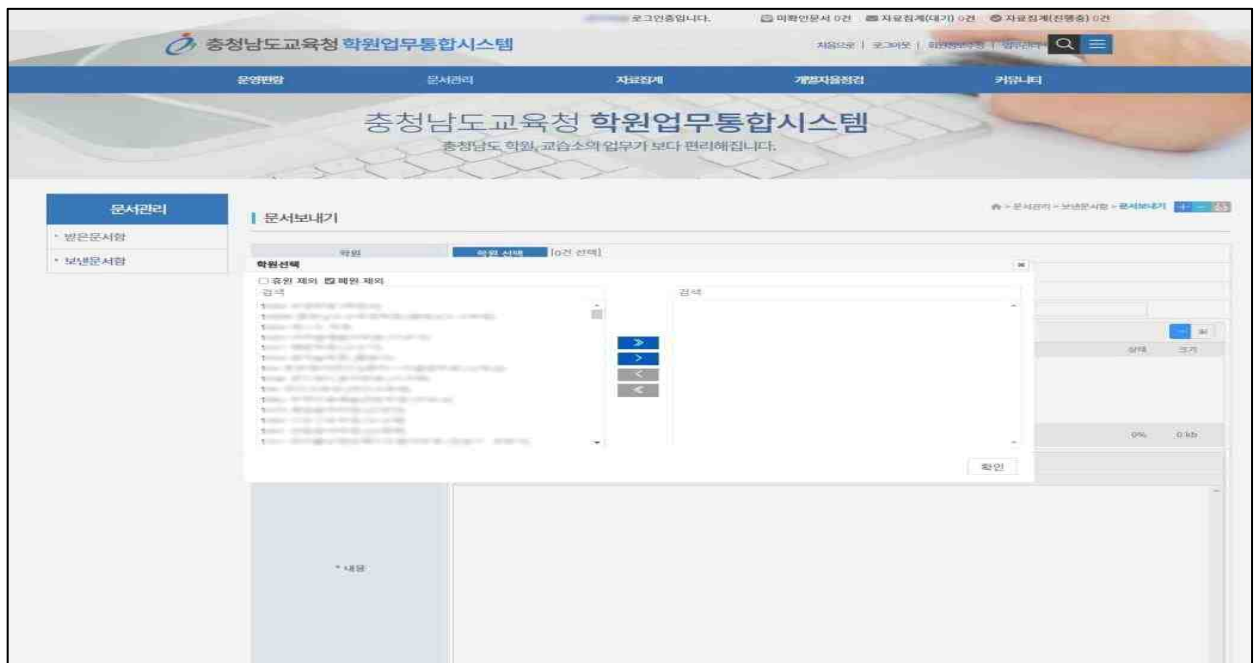
3. 문서관리

가. 대메뉴 문서관리 → 보낸문서함 → 문서보내기(단체 및 개별 문서전송 가능)



나. 기관 선택 후 확인

- 1) 휴원 및 폐원 제외 가능
- 2) 전체 선택, 부분 선택 가능





다. 회수 기능

- 보낸 문서 제목 클릭 시 회수 가능

문서관리

보낸문서함

문서관리 > 보낸문서함

문서보내기

보낸날짜: 50 / 페이지 검색조건선택

검색 새로고침 파일종류

1 2 3 4 5 6 7 글

총: 328건 PAGE: 1/7

번호	파일	제목	보낸날짜	수신확인
328	회수 테스트 Q		2021-12-06 09:52:21	0/562
327	테스트 Q		2021-12-06 09:51:45	1/448
326	11111111 Q		2021-12-06 16:05:53	1/1
325	회수		2021-12-06 15:40:25	1/1
324	회수		2021-12-06 15:41:40	1/1
323	회수		2021-12-06 11:17:55	0/1
322	회수		2021-09-26 11:16:05	0/1
321	회수		2021-09-23 17:57:21	0/1
320	회수		2021-09-17 16:37:28	0/1
319	회수		2021-09-17 11:06:00	0/1

라. 수신확인기능

문서관리

보낸문서함

문서관리 > 보낸문서함

문서보내기

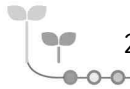
보낸날짜: 50 / 페이지 검색조건선택

검색 새로고침 파일종류

1 2 3 4 5 6 7 글

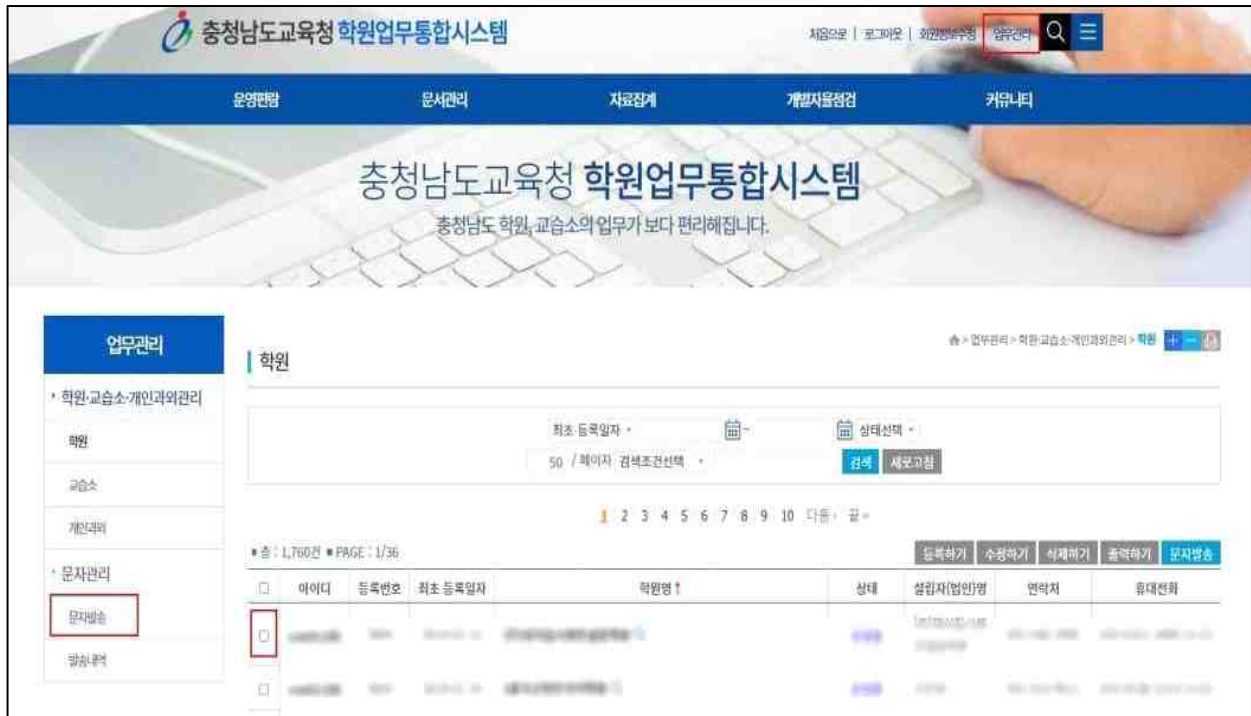
총: 328건 PAGE: 1/7

번호	파일	제목	보낸날짜	수신확인
328	회수 테스트 Q		2021-12-06 09:52:21	0/562
327	테스트 Q		2021-12-06 09:51:45	1/448
326	11111111 Q		2021-12-06 16:05:53	1/1
325	회수		2021-12-06 15:40:25	1/1
324	회수		2021-12-06 15:41:40	1/1
323	회수		2021-12-06 11:17:55	0/1
322	회수		2021-09-26 11:16:05	0/1
321	회수		2021-09-23 17:57:21	0/1
320	회수		2021-09-17 16:37:28	0/1
319	회수		2021-09-17 11:06:00	0/1



4. 문자전송

가. 오른쪽 상단 업무관리 → 문자관리 → 문자발송



나. 기관 선택 후 메시지 입력

- 최근 저장 메시지 불러오기 가능





5. 자료집계(회신 받을 문서가 있는 경우)

가. 대메뉴 자료집계 → 집계자료생성



나. 집계대상, 제목, 제출기간, 관련공문번호, 파일첨부, 내용 입력
- 상단 자료집계 진행 사항 표시



다. 집계현황

- 상단 자료집계 진행 사항 표시

6. 개별자율점검

- 안전점검 체크리스트, 자율점검표 집계, 파일출력 기능



2. 학원장, 교습소장 매뉴얼



학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 매뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

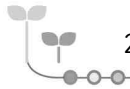
01 홈페이지 접속



홈페이지 접속

1) 학원업무통합시스템 홈페이지에 접속합니다.
<http://academy.cne.go.kr>

2) 홈페이지 상단 로그인 버튼을 클릭합니다.



학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

02 로그인 및 개인정보 활용 동의



로그인

문자로 받으신 아이디와 임시비밀번호로 로그인 합니다.

개인정보활용동의

개인정보수집 및 이용에 동의 합니다.

학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

03 비밀번호 변경



비밀번호 변경

- 1) 임시비밀번호로 로그인 후
반드시 1회 비밀번호를 변경해야 합니다.
- 2) 비밀번호 변경 시 휴대전화를 통하여 본인인증 절차를 거치며
- 3) 인증된 휴대전화번호는 학원업무시스템에서 발송되는
안내 메시지의 수신번호가 됩니다.



학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

04 문서관리(1/2)



받은 문서함

- 1) 교육지원청에서 보낸 문서를 확인합니다.
- 2) 읽지 않은 메시지가 상단에 표시됩니다.

학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

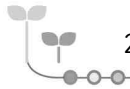
충청남도교육청 학원업무통합시스템

04 문서관리(2/2)



보낸 문서함

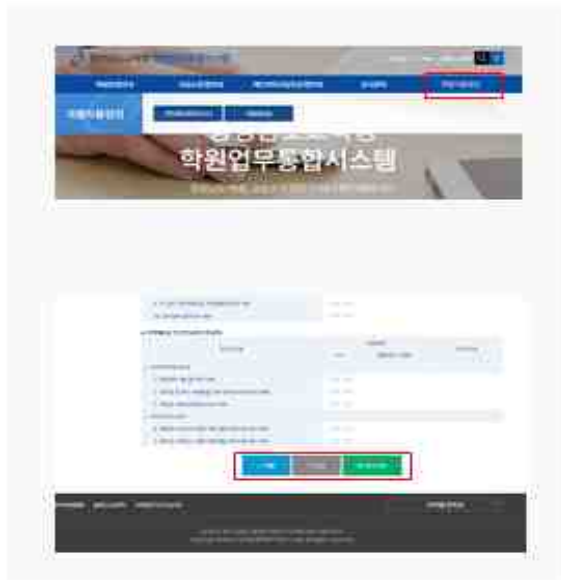
- 1) 이용자는 교육지원청 담당자에게 문서를 작성하여 발송할 수 있습니다.



학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

05 개별자율점검



안전점검 체크리스트 / 자율점검표

- 1) 안전점검체크리스트와 자율점검표를 홈페이지에서 제출합니다.
- 2) 제출한 체크리스트와 자율점검표는 수정이 불가능하므로, 임시저장을 활용하여 정확한 내용을 입력해주세요.

학원업무통합시스템 이용자(학원, 교습소, 개인과외) 메뉴얼

충청남도교육청 학원업무통합시스템

06 학원(학원, 교습소, 개인과외)운영안내



학원, 교습소, 개인과외 운영안내

- 1) 학원, 교습소, 개인과외의 별 설립, 변경, 준수사항, 교습비, 서식, 공지사항 등의 내용을 보실 수 있습니다. 운영에 참고하시기 바랍니다.



총괄

행정과장 구본용

지도

법인학원팀장 이정삼

기획

법인학원팀 행정 6급 이지훈, 김재명

제작지원

천안교육지원청 행정 6급 김순영

천안교육지원청 행정 7급 이수경

공주교육지원청 행정 8급 윤성진

보령교육지원청 행정 8급 김하영

아산교육지원청 행정 7급 김향수

서산교육지원청 행정 7급 신원철

논산계룡교육지원청 행정 7급 김희민

당진교육지원청 행정 7급 박재영

금산교육지원청 행정 8급 한윤태

부여교육지원청 행정 8급 조인애

서천교육지원청 행정 8급 김희중

청양교육지원청 행정 9급 강지원

홍성교육지원청 행정 7급 이복희

예산교육지원청 행정 8급 김초영

태안교육지원청 행정 9급 이인준

학원 업무편람

발행일 2023년 12월

발행처 충청남도교육청

충청남도 홍성군 홍북읍 선화로 22

전화 041-640-8211 / 팩스 631-8637

인쇄 충청기획 041-592-5992

본 책자를 복사·출판하고자 하는 경우에는 충청남도교육청(행정과)과
사전에 협의 바랍니다.